

Napomena:

Skripta je rađena po kolokvijima i obuhvaća obje knjige i zakone. Velika većina toga je izmijenjena jer su knjige rađene po zakonima koji su se mijenjali, ali sve promjene sam naznačila, kao i neke stvari koje nisam stigla sama skriptirati, pa sam ih samo kopirala.

* Uokvireno gradivo u skripti je gradivo knjige 2 – hpsf.

Izradila: Beks

SKRIPTA FINACIJE

(obje knjige)

JAVNI PRIHODI

→ sredstva kojima država zadovoljava javne (državne) potrebe iz svoje nadležnosti

- na sustav javnih prihoda u pojedinoj državi utječe masu razloga
(društvenoekonomski sustav, političko uređenje, dohodak po stanovniku, gospodarska struktura, broj stanovnika, veličina teritorija, uloga države u gospodarstvu zemlje...radi li se o kapitalističkim ili socijalističkim zemljama blabla)

- **ne postoje dvije države u kojima bi sustavu javnih prihoda bili isti**

* međutim ima nekih zajedničkih karakteristika

a) javni prihodi služe za podmirenje državnih potreba (one ovise opet o masu razloga pol uređenje, gosp razvijenost)

b) ubiru se u novcu

c) ti prihodi kojima država zadovoljava svoje potrebe dio su новоostvarene vrijednosti

PODJELA JAVNIH PRIHODA

A) Originarni – prihodi koje država ostvaruje na tržištu kao poduzetnik (javna poduzeća) ili na osnovi prava vlasništva (država kao vlasnik šuma, rudnika)

Derivativni – prihodi koje ostvaruje na osnovi svog fiskalnog suvereniteta

* **fiskalni suverenitet** – pravo države da samostalno odlučuje o prihodima i rashodima (čl. 51. Ustava) te da donosi zakone i propise kojima to uređuje

B) Javnopravni – prihodi koje država ostvaruje kad ima monopol na tržištu (HEP do ulaska u EU)

Privatnopravni – prihodi koje ostvaruje na tržištu ali samo kao jedan od sudionika; nema monopola (HEP nakon EU)

C) Redovni – koji redovito pritječu u državni proračun

Izvanredni – koji ne pritječu redovito i služe za podmirenje izvanrednih javnih potreba
(npr. za vrijeme rata, elementarne nepogode, krize, napušteni brod...)

D) Prihodi od stanovništva – koje građani izdvajaju iz svog dohotka (nekad imovine) za podmirenje javnih rashoda

- obveza proistječe iz: odredbi određenih propisa ili na osnovi ugovora

- dijele se na: one koji imaju *prisilni karakter* i koje građani *daju dobrovoljno*

Prihodi od pravnih osoba – koje ubire država od gospodarskih organizacija, zaklada i dr. pravnih osoba

- na osnovi zakonskih propisa ili ugovora

E) Povratni – prihodi koje država vraća (javni zajmovi -> uz kamate i bez ako je bez to su beskamatni zajmovi; obveznice)

Nepovratni – koje ne vraća; većina je nepovratna

F) Prihodi širih i užih teritorijalnih jedinica

- više modela:

a) svaka i šira i uža jedinica ima svoje prihode

b) da prihode ima samo najšira i onda ona izdvaja sredstva za financiranje rashoda užih

c) da vlastite prihode imaju teritorijalne jedinice razl ranga (npr. najšira i najuža) pa one iz svojih prihoda izdvajaju sredstva za financiranje rashoda dr. jedinica

- koji će organi naplaćivati te prihode i kontrolirati sakupljanje također se može različito riješiti (npr. šira može ubirati pa prosljeđivati dalje županijama)

- lokalni: npr. boravišna pristojba, porez na cestovna i motorna vozila, na nekretnine se dijeli...

G) Namjenski – prihodi za koje je točno utvrđena namjena trošenja (npr. da se porez na cestovna vozila koristi za održavanje autocesta; porez na pjenušac u Njemačkoj...)

Nenamjenski – oni koji služe za zadovoljavanje svih javnih potreba i čija svrha nije unaprijed određena; većina

H) Prihod u novcu

Prihod u naturi

POREZI

- nema točne definicije, ali ajmo reć osnovni financijski instrument prikupljanja javnih prihoda

- budući da suvremena kapitalistička država i nema vlastitih prihoda nužno je upućena na prikupljanje prihoda primjenom pojedinih financijskih instrumenata

(Marx: kako radnici ne mogu opstati bez nadnica tako kapitalistička država ne može opstati bez poreza)

- danas država poreze koristi kao sredstvo kojim ostvaruje prihode koji joj služe za ostvarenje fiskalnih i nefiskalnih ciljeva (socijalne, zdravstvene, obrazovne, ekološke, demografske...)

OSNOVNA OBILJEŽJA POREZA:

1. porezi su **derivativni** prihod države

- prihodi ubrani oporezivanjem na temelju financijskog suvereniteta države odnosno prava da na osnovi ustavnih ovlaštenja obavlja tu preraspodjelu što joj omogućava financiranje njenih brojnih zadaća blabla

2. **prisilni** prihod države

- prisilni karakter poreza dolazi do izražaja pri naplati ali ne i pri njegovu uvođenju

- tri osnovna načina uvođenja poreza:

a) nametanje porezne obveze silom – robovlasničke države - occupatio bellica

b) uvođenje porezne obveze na osnovi dogovora i ugovora – Magna Carta kralj se dogovara s gradovima, slobode za keš itd.

c) uvođenje porezne obveze na osnovi ustavnog pristanka – parlament sve određuje, kralj ograničen

3. služe za podmirenje **javnih (državnih) rashoda** – ubiru se u javnom interesu

4. **nema neposredne protunaknade** za plaćeni porez

- ne postoji ovisnost između visine poreza koju je netko platio i koristi koju ima od korištenja raznih usluga tj. ne postoji određena neposredna protuusluga od strane države

- ta protuusluga je **posredna** i nije determinirana visinom porezne obveze (besplatno školovanje, zdravstvo, ceste, korištenje javnih površina, sigurnost – policija, vojska...) to je sve dostupno građanima i to neovisno o tome koliko plaćaju porez i plaćaju li ga uopće

5. plaća se u **novcu**

6. **nedestiniran** prihod države (neafektacija)

- nije točno određena namjena poreza;

* prednosti destiniiranih

- porezni obveznici se lakše odluče na uvođenje ako znaju konkretnu namjenu
- sigurnije je, tj. osigurano je određen iznos za pokrivanje rashoda koji su vezani uz izvršenje određenog zadatka npr. izgradnja ceste neke (neće razjebati novce negdje drugdje)
- ubiru se i troše pod nadzorom posebnog tijela pa je kontrola efikasnija a trošenje učinkovitije + povećava se interes građana za djelatnost države
- osigurava se kontinuitet npr. da se ceste stalno popravljaju

* nedostaci

- teži je uvid o ukupnim prihodima i rashodima jer oni ne ulaze u državni proračun nego u fondove osnovane upravo za financiranje određene javne potrebe
- otežana je mogućnost prenamjene sredstava npr. ako jedne godine ne treba popravljati ceste i imaju viška para nemože se samo tako taj namjenski porez prenamijeniti u drugu svrhu a recimo u državnom proračunu nema dosta novca
- onaj posebni organ ipak košta mora se financirati npr. njemu plaća, ured, računalo, čistačica blabla to sve košta

PODJELA POREZA

1. **Neposredni** – plaćaju se prije trošenja dohotka (porez na dobit – uzmu ti prije plaće)

Posredni – plaćaju se prilikom trošenja dohotka (PDV, trošarine)

- kroz povijest postojali su razni kriteriji (fiziokrati, prevaljivost...)

2. **Subjektivni (osobni)** – oni porezi kod kojih se pri oporezivanju vodi računa o osobnim svojstvima poreznog obveznika (broj djece i uzdržavanih članova, invalidnost, bračni status, godine, zdravstveno stanje...) – subj. Porez u širem smislu (u užem kroz povijest dimnica, glavarina jer ovisi isključivo o osobnim svojstvima poreznog obveznika)

→ *porez na dohodak, porez na ukupnu imovinu, porez na porast vrijednosti imovine*

Objektivni (realni)

- porez koji se plaća u nekom utvrđenom iznosu bez obzira na osobne karakteristike; oporezivanje je usmjereno na određeni porezni objekt (kuća, stan, dar...)

→ *PDV (uvijek je 25% za sve)*

3. Sintetički – ukupan zbroj svega x porez

Analitički – oporezuje se svaki prihod zasebno

(PDV je 6 vrsta dohodaka npr.)

4. Opći – podmirivanje svih državnih potreba (+ olakšava se ravnomjernije zadovoljenje potreba, olakšana je kontrola trošenja ubranih sredstava, osigurana je veća transparentnost (preglednost) sustava oporezivanja, učinkovitije raspolaganje...)

Namjenski – točno određena svrha odnosno rashod

- mogu biti vremenski ograničeni (npr. rat) ili trajni (oporezivanje nafte za gradnju cesta)

5. Katastarski – porezna obveza se utvrđuje na osnovi podataka iz katastra (javne knjige) – prilikom oporezivanja imovine i prihoda od imovine

Tarifni – porez prema tarifi – kod posrednih poreza gdje su navedeni proizvodi i usluge koji su predmet oporezivanja; najčešća tarifa je tarifa poreza na promet i carinska tarifa

* porezna tarifa – sustavni pregled objekata oporezivanja i odgovarajućih poreznih stopa

- organ ovlašten za donošenje propisa kojim se regulira materija oporezivanja (zakon koji donosi sabor) je različit od organa koji je ovlašten za donošenje, izmjenu i dopunu tarife (vlada)

6. Pretpostavljeni – porezna obveza se utvrđuje na osnovi određene presumpcije da je porezni obveznik ostvario prihod određene veličine ili da je mogao ostvariti; porezna obveza se utvrđuje *ex ante* tj. prije nego je nastupila činjenica (kod poljoprivrednih djelatnosti utvrđuje se porezna obveza na osnovi kvalitete zemlje, zasijane kulture i sl.)

- ako ne obrađuje zemlju platit će porez kao da je ostvario prinos s te zemlje tj. prihod koji bi bilo moguće postići; također i vlasnik stambenih zgrada koji npr. ne daju u zajam a mogli bi

Faktični – porezna osnova se utvrđuje na osnovi podataka o stvarno ostvarenim prihodima; porezna obveza se utvrđuje *ex post* onda kada su poznate činjenice koje se uzimaju u obzir za utvrđivanje porezne obveze (porez na dohodak, PDV)

- na kraju godine > sam porezni obveznik podnosi sam poreznu prijavu koliko je zaradio

> to radi fizička ili pravna osoba kod koje porezni obveznik radi

> ili će te podatke pribaviti samo porezno tijelo

...i onda će se utvrditi koliko mora platiti

7. Vrijednosni – oporezivanje se obavlja na osnovi stvarne ili procijenjene vrijednosti poreznog objekta

- iznos poreza utvrđuje se u određenom postotku od porezne osnovice

- stopa može biti: a) nepromijenjena – neovisna o veličini porezne stope > *proporcionalna stopa*

b) da se povećava do određene visine s povećanjem porezne osnovice > *progresivne stope*

c) da se smanjuje s povećanjem porezne osnovice > *regresivne stope*

Specifični – porez se utvrđuje na osnovi nekih mjernih jedinica (metar, kilogram, tona – prehrana, konjske snage – kamion, jačina alkohola, površine, komada...)

8. Fundirani – porezi koji imaju sigurnu, trajnu i stalnu osnovu (iznajmljivanje stana dobiven od nasljedstva)

Nefundirani – porezni oblici kojima su se oporezivali prihodi ostvareni osobnim radom (porez na dohodak)

- financijska teorija *fundiranim izvorima* smatra prihod i dohodak pa su prema njoj fundirani porezi oni kojima se oporezuju prihodi i dohodci (prihodi ostvareni radom), dok su *nefundirani izvori* imovina i kapital pa su nefundirani porezi na imovinu, kapital i prihod od kapitala

9. Redovni – koji se ubiru stalno

Izvanredni – nemaju trajan karakter (rat, epidemije, kriza, solidarni dohodak u Njemačkoj kako i se ublažile gospodarske razlike I i Z Njem., ratni porez u Hrv 10% na sve transakcije, krizni 2009. 2% ili 4%)

- 10. Reparticijski** – točno je utvrđen iznos koji treba ubrati oporezivanjem (u prošlosti i to su neposredni porezi)
Kvotni – porezni obveznici znaju visinu svoje porezne obveze, ali nije poznat ukupni prihod koji će biti ubran oporezivanjem (npr. 25%) - pravednije
- 11. Osnovni** – pune glavninu državnog proračuna (115 mlrd je proračun, 45 je PDV, porez na dobit 7%, dohodak 10%)
Dopunski – donose manje novca u proračun, manji porezi
- 12. Centralnih tijela**
Lokalnih tijela – porezi koje lokalna tijela utvrđuju na osnovi svojih ustavnih ovlasti
- prema tome tko uvodi poreznu obvezu i kojoj teritorijalnoj jedinici pripadaju sredstva ubrana oporezivanjem

POREZNI OBVEZNIK

→ fizička i pravna osoba koja je na osnovi propisa (ugl zakona) dužna platiti porez tj. podmiriti poreznu obvezu

- a) fizička – pojedinac ili obitelj
- b) pravna – poduzeće (trgovačko društvo)

- može biti:

- > tuzemni (domaći)
- > inozemni (stranac)

- još se rabi i pojam **rezident**

- osoba koja se prema propisima države oporezuje na osnovi činjenice da u njoj imaju svoje

- a) prebivalište ili uobičajeno boravište – *fizičke*
- b) sjedište, upravu, mjesto registracije, obavljanja djelatnosti... - *pravne*

* obitelji

→ A i B rade; A zarađuje 400, B 600

1. pojedinačno (odvojeno) oporezivanje

- svako svoje

2. zajedničko

- zbraja se 400+600 i plaća se porez na 1000 – ukupnost pojedinačnih prihoda

3. zajedničko oporezivanje primjenom djelomične diobe

- 1000 se dijeli na pola i plaća se porez na 500 (dohodak supružnika se zbraja i dobiveni iznos se dijeli s 2 čime se dobivaju dvije porezne osnovice jednakog iznosa koji će biti oporezivan)

4. zajedničko oporezivanje primjenom pune diobe

- porez se dijeli na onoliko dijelova koliko ima članova obitelji (svaki odrasli je faktor 1 + faktor za djecu; npr, 1000: 3,5 i porez na 300)

- ekonomska snaga obitelji je izražena kao zbroj individualnih ekonomskih snaga članova obitelji – neovisno o izvorima te snage i osobnom sudjelovanju članova obitelji u njezinom stvaranju

POREZNA SNAGA (SPOSOBNOST, KAPACITET)

čl. 51. Ustava

- I. Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih potreba razmjerno svojim gospodarskim mogućnostima.
- II. Porezni sustav se zasniva na načelu pravednosti i jednakosti.

10 000 kn zarade = gospodarska mogućnost

- 2600 kn = neoporezivo; osobni odbitak – egzistencijalni minimum

7400 = porezna snaga

- osoba koja zarađuje do 2600 kn ne plaća porez!

- pokazatelji porezne snage:

1. **imovina**
2. **dohodak**
3. **potrošnja**

▪ IMOVINA

- u prošlosti se porez plaćao na imovinu – zemlja, stoka...na vidljive stvari
- međutim počinju se javljati oblici imovine gdje ne možemo pretpostaviti koliko netko ima novaca (npr. čovjek ne radi, a ima novi iphone 7)
- također investicijski fondovi umjetnina
- imovina koju nije lako utvrditi ili postoje velike poteškoće u utvrđivanju vrijednosti te imovine
- slika može vrijediti kao par stanova, na stanove moram platiti porez, a na sliku ne

▪ DOHODAK

- 1798. prvi porez na dohodak u Engleskoj (rat s Napoleonom), oko 1820. u Njem, poč 20. st SAD
- javlja se fizički rad, pa intelektualni rad, najam, dividende
- problem se javlja kod rada na crno kada se dohodak ne može utvrditi i evidentirati

▪ POTROŠNJA

- npr. nezaposlen čovjek ide jest u pučku kuhinju, a vozi Audi i onda ako ga nikako ne možemo uhvatiti idemo na potrošnju – kad kupuje Audi mora platiti porez
- i oni koji ne ostvaruju dohodak, nemaju imovinu, a troše nove platit će onda kad troše
- naglasak se prebacivao s imovine na dohodak pa na potrošnju
- krenulo je s osnutkom Europske zajednice i Rimskim ugovorom te je omogućeno prebacivanje naglaska na PDV

- u uređenim državama je i dalje naglasak na dohotku (mala nezaposlenost i nema rada na crno), a u neuređenima zbog sivog gospodarstva (neevidentiranje aktivnosti na koje država ima neko financijsko pravo) naglasak je na potrošnji – iako je novac zarađen na crno završit će u državnoj blagajni kroz potrošnju

- ponovno se preporuča porez na nekretnine zbog kupovine preko Interneta

→ osnovni je postulat oporezivanja je plaćanje poreza koji je u skladu s ekonomskom snagom poreznog obveznika (njegovom individualnom ekonomskom snagom)

POREZNA OSNOVICA

- služi za obračunavanje poreza

- najčešće je u novcu (iznimno u mjernim jedinicama –npr. nafta, kg, kutija, komad cigara, m² kuća, auto godina starosti i kW)

- može biti:

> paušalna

- kad se pri utvrđivanju u obzir ne uzimaju svi relevantni činitelji koji je određuje nego samo najvažniji elementi
 - a) *djelomična (parcijalna)* – prilikom procjene visine uzima se samo manji broj najvažnijih elemenata por. Objekta
 - b) *zbirna (sumarna)* – pri procjeni osnovice uzima se veći broj najvažnijih elemenata koji determiniraju objekt
- npr. kod poreza na dohodak od iznajmljivanja soba uzima se samo broj ležaja (ne npr. i koliko dana osoba ostaje)

> stvarna

- oporezivanje se obavlja na osnovi podataka koji trebaju odraziti stvarnu ekonomsku snagu poreznog obveznika; tonu se zna iznos npr. bruto iznos

- od bruto prihoda u pravilu se odbiju svi troškovi koje je imao i to je onda neto prihod tj. osnovica

Metode za utvrđivanje porezne osnovice

1. indicijarna (automatska)

- kad se porezna osnovica utvrđuje prema određenim, lako uočljivim činjenicama (vanjskim znakovima) koji služe kao temelj za oporezivanje
- koristila se do 19. st. npr. prema broju prozora, dimnjaka, vrata...

2. direktna (metoda vlastite prijave)

- kad se porezna osnovica utvrđuje na temelju podataka koje je finacijskom organu dostavio sam porezni obveznik

3. indirektna (prijava treće osobe)

- kad organima podatke dostavi osoba koja po prirodi svog posla i po vrsti podataka kojima raspolaže je upoznata s činjenicama koje se uzimaju u obzir pri oporezivanju
- npr. prijaviš poslodavca ili poslodavac plaća za tebe

4. službena (administrativna)

- porezna uprava sama utvrđuje poreznu osnovicu na temelju podataka koje sama skuplja

5. metoda parifikacije (uspoređivanja)

- primjenjuje se u slučajevima kada za određenog poreznog obveznika nedostaju neki podaci ili ako podaci nisu pouzdani
- polazi se od logičke konstatacije da su dva porezna obveznika koji obavljaju istu djelatnost ili sličnu pod istim uvjetima ostvarila iste ili približno iste prihode te ako su poznati prihodi jednog oni mogu poslužiti za izračunavanje porezne osnovice za drugog
- npr. inspektori uspoređuju 2 kafića na Cvjetnom

* treba razlikovati od **zakonske presumpcije** – kod nje se pretpostavlja da određene činjenice postoje ako postoje i neke druge činjenice koje su s pretpostavljenim u logičnoj i uzročnoj vezi (npr. da porezna osnovica obrtnika frizera ne može biti niža od plaća koje ostvari zaposleni frizer)

POREZNE STOPE

- porezna stopa označava veličinu poreznog tereta (iznos poreza) u odnosu prema poreznoj osnovici tj. onaj dio porezne osnovice za koji će se ona smanjiti da vi porezni obveznik podmirio svoju poreznu obvezu

- utvrđuje se u **postotku** (ili **promilu**), iznimno u **apsolutnom iznosu** (npr. kava)

Vrste poreznih stopa:

- A) Proporcionalne
- B) Progresivne
- C) Regresivne
- D) Degresivne

A) Proporcionalne

- ona kod koje se s promjenom porezne osnovice porezna stopa ne mijenja!
- svi se oporezuju jednako odnosno imalo jednu stopu na jednu vrstu poreza bez obzira na poreznu osnovicu
- npr. PDV od 25% će se platiti i na kutiju šibica i na jahtu
- tkavi porezi su jednostavni i fiskalno izdašni

B) Progresivne

- one kod kojih porezna stopa raste kako raste porezna osnovica
- npr. porez na dohodak ima 3 stope: 12% (2200), 25% (13200), 40% (> 13 200) odnosno ovisno o visini dohotka raste

a) **proporcionalno progresivne**

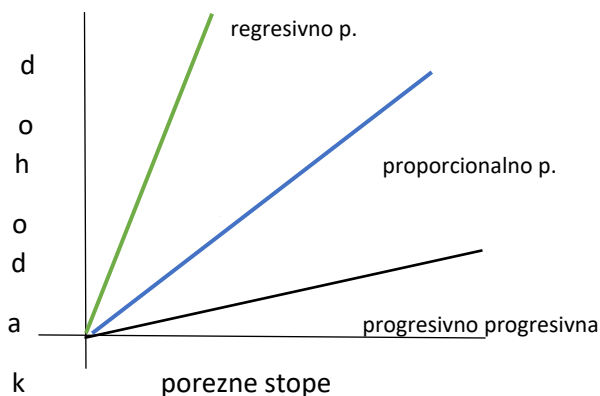
- stopa raste jednako kako raste porezna osnovica

b) **progresivno progresivne**

- stopa raste brže nego raste porezna osnovica

c) **regresivno progresivne**

- stopa raste sporije nego raste osnovica



C) Degresivne

- o njima govorimo kada se za najveću poreznu osnovicu utvrdi najviša porezna stopa pa se smanjenjem osnovice smanjuje i stopa

- to je zapravo oblik progresivnog oporezivanja pri čemu porezna tarifa počinje s najvišim osnovicama i najvišim stopama te se postupnim smanjenjem i jednih i drugih završava s najnižim osnovicama i stopama

- progresivno oporezivanje obavlja se u obliku:

> DIREKTNE PROGRESIJE

> INDIREKTNE PROGRESIJE

> DIREKTNA PROGRESIJA

- onda kad se progresivne porezne stope predviđene tarifom, direktno primjenjuju na odgovarajuće porezne osnovice

a) **puna (stalna ili globalna)**

- porezna stopa utvrđena za određeni porezni razred primjenjuje se na čitav iznos porezne osnovice u tom razredu

500 kn – 10%

1000 – 20%

3000 – 30%

4000 – 40%

5000 – 50%

500 -> 10 % = 50 kn

501 -> 20 % = 100.2 kn

ili čak na 500, 1 kn ide 20%

→ mrtvo nepravredno!

- jer to znači da se pri malom povećanju porezne osnovice značajno povećava porezno opterećenje što utječe na otpor plaćanju poreza, pojavu porezne utaje...

b) raščlanjena (lomljena, klizeća)

- povećana porezna stopa se primjenjuje samo na uvećani dio osnovice u tom razredu, a ne na njezin cjelokupni iznos

do 500 kn – 10 %

500 – 1000 -> 50 + 20 %

500 -> 10% = 50 kn

1000- 3000 -> 150 + 30%

3000 -4000 -> 750 + 40%

501 → 500x10% = 50

4000-5000 -> 1150 + 45%

+ 1x20% = 0, 2

= 50, 2 kn

→ puno pravednije i primjenjuje se u RH

c) indirektna

- formalno je proporcionalna stopa, ali je učinak progresivan jer postoji djelovanje osobnog odbitka
- zbog određenih odbitka od osnovice (npr. egzistencijalni minimum) pri oporezivanju npr. dohotka primjenom proporcionalnih poreznih stopa učinak je jednak kao da je porez na cjelokupan iznos plaćen primjenom progresivnih poreznih stopa

Osobni odbitak

500 (- 500) = 0 (60% por.stopa) = 0 = 0%

1000 (-500) = 500 (60%) = 300 = 30 % - u odnosu na plaću od 1000 kn

2000 (-500) = 1500 (60%) = 900 = 45%

3000 (-500) = 2500 (60%) = 1500 = 50%

- stopa je jedna od 60% ali zbog osobnog odbitka progresivno djeluje
- visina prekrivene progresivne stope uvijek je manja od visine proporcionalne (možda dođe do 59, ali nikad ne 60)

D) Regresivne

- one kod kojih porezne stope padaju kako raste porezna osnovica
- u stvarnosti ne postoji baš

- ali neki porezi mogu tako djelovati; učinak posrednog oporezivanja dohotka za poreznog obveznika može biti takav da više poreza plati osoba s nižim dohotkom tj. da su osobe s višim dohotkom manje opterećene

npr. usisavač košta 1000 kn oporezivan je stopom od 40% > platit će porez od 400

A ima plaću od 2000 > u odnosu na plaću taj porez iznosi 20%

B od 5000 > 8%

C od 10 000 > 4%

→ bez obzira na proporcionalnu stopu od 40% učinak oporezivanja je takav kao da su upotrijebljene regresivne stope – osobe s višim dohotkom platile su postotno manje porez

a) ***direktna***

- iznos poreza se povećava sporije od porezne osnovice pa se stope smanjuju

1. proporcionalna – linearno se smanjuje
2. ubrzana (progresivna) – brže se smanjuje
3. usporena (regresivna) – sporije se smanjuje

b) ***indirektna***

- pri oporezivanju se primjenom proporcionalne stope osnovici se dodaje određeni, stalni iznos (osobni odbitak)
- prosječna porezna stopa se s povećanjem porezne osnovice smanjuje dok je granična stopa konstantna

POREZNE STOPE U PRAKSI

- primjena proporcionalnih, progresivnih ili regresivnih stopa i dalje nam ne govori samo po sebi je li ukupno porezno opterećenje takvo da govorimo o proporcionalnom (sve tereti jednako), progresivnom ili regresivnom oporezivanju (neke više neke manje)

* P/P/R stopa – misli se koristi li se pri oporezivanju primjenom **nekog poreza** određena porezna stopa (tarifa)

* P/P/R oporezivanje – imaju se na umi učinci djelovanja **svih poreza** u poreznom sustavu

1. primjer → **proporcionalna stopa**

- utvrđivanje porezne obveze u jednakom iznosu tj. proporcionalna porezna stopa – neovisno o gospodarskoj snazi poreznih obveznika dovest će do > **regresivnog oporezivanja**

- regresivne učinke danas susrećemo kod primjene *posrednih poreza* iako se primjenjuje proporcionalna porezna stopa (npr. PDV 25%)

- analizom ukupnosti poreznog opterećenja treba utvrditi dovode li regresivni učinci primjene npr. općeg i posebnog poreza na promet i carine (znači nekog jednog posebnog poreza) na to da je cijeli porezni sustav regresivan

- Proporcionalne porezne stope i oporezivanje obilježje su liberalnog kapitalizma. To je odgovaralo tadašnjem poimanju države koja se nije smjela miješati u gospodarski život zemlje te je morala biti neutralna; samim time uloga države je zahtijevala je i primjenu neutralnih poreza – proporcionalno oporezivanje i prop. stope. Samo se takvo oporezivanje moglo ocijeniti pravednim jer je svaki građanin plaćao proporcionalno u odnosu na svoju ekonomsku snagu.

→ u 18. i 19. st. jedan dio zagovornika se zalagao za to da se od oporezivanja izuzme određen iznos koji bi predstavljao *egzistencijalni minimum* te će kasnija realizacija te ideje dovesti do primjene prikrivene progresije u oporezivanju (čega vjv nisu bili ni svjesni)

2. primjer → **progresivna stopa**

- u 20. st se javlja; zagovaralo se iz razloga što se smatralo kako se pravednost može ostvariti samo primjenom progresivnih poreznih stopa

- socijalistički autori vidjeli su izuzetan instrument kojim se mogu smanjiti razlike u visini dohotka i imovine tj. kojim se može ujednačiti ekonomska snaga građana

- naglašavali su uz fiskalnu *redistributivnu* funkciju poreza

Argumenti PROTIV:

- nedostaje objektivan kriterij pri utvrđivanju najniže i najviše stope te onaj koji će odrediti koja stopa će se primijeniti na koju osnovicu
- porast progresivne stope mora se negdje zaustaviti inače može doći do učinka konfiskacije, gdje?
- utječe negativno jer potiče lijenost, nesposobnost, nezainteresiranost...
- negativno djeluju na porezni moral tj. pridonose povećanju otpora za plaćanje poreza
- zahtijeva se brojnija, obrazovanija i skuplja porezna administracija

Argumenti ZA:

- ublažavaju se socijalne razlike i ostvaruje se načelo pravednosti u oporezivanju
- omogućuje vođenje aktivne porezne politike koja treba dovesti do određenih ekonomskih učinaka na mikro ili makroplanu
- može djelovati i stimulativno (npr. ak se digne porez možda neće imat dosta para da ode na more pa mora više radit – bas stimulativno)
- problemi tehničke prirode nisu toliko strašni koliko ih naglašavaju ?
- elastični su i efikasni instrument socijalne i ekonomske politike

> kompenzatorna progresija

→ kad je progresivnim stopama ublaženo, odnosno uklonjeno regresivno djelovanje posrednih poreza

a) **djelomična**

- kad se primjenom progresivnih stopa samo smanjuje regresivno djelovanje posrednih poreza (i dalje je oporezivanje regresivno)

b) **potupuna**

- kad se primjenom progresivnih stopa anulira regresivan učinak posrednih poreza

> apsolutna (prava) progresija

→ kad je ne samo potpuno anulirana regresija već je postignuto i to da bogatiji porezni obveznici podmirujući poreznu obvezu plaćanjem poreza postotno plaćaju veći porez od obveznika čija je ekonomska snaga niža

NAČELA OPOREZIVANJA

- načela tj. rukovodna pravila kojih se treba pridržavati pri formuliranju praktičnih mjera porezne politike i određenih rješenja koja se primjenjuju pri ubiranju poreza, a koja pripadaju mjerama porezne politike

- neka načela su se mijenjala i razlikuju se ovisno o gospodarskoj razvijenosti, strukturi gospodarstva, političkom uređenju zemlje...ali neka se nisu nikad dovodila u pitanje i koja su inherentna u svakom poreznom sustavu

- treba nastojat da se ta načela provedu koliko je to moguće (načela nisu ideali i mogu se sukobljavat npr. pravednost i izdašnost)

-> među piscima koji su u svojim radovima obradili i problematiku načela oporezivanja najznačajniji su:

> Adam Smith („*Bogatstvo naroda*“)

> **Adolph Wagner** (1835.-1917.) – oslanja se na Smitha

I. Financijskopolitička načela oporezivanja

1. izdašnost (dostatnost)
2. prilagodljivost (elastičnost)

II. Ekonomskopolitička

3. izbor poreznog izvora
4. izbor poreznog oblika

III. Socijalnopolitička

5. univerzalnost (sveobuhvatnost) porezne obveze
6. ravnomjernost u oporezivanju

IV. Poreznotehnička (administrativna)

7. određenost porezne obveze
8. ugodnost plaćanja poreza
9. jeftinoća ubiranja poreza

Financijskopolitička načela oporezivanja

- financijskopolitičkim načelima se daje apsolutna prednost pred drugim poreznim načelima, ostala načela trebaju biti podređena (bolje nego prije kad su fiskalni ciljevi bili jedini porezne politike)

- oporezivanjem se prikupljaju sredstva kojima se omogućava opstanak države kad se taj cilj ostvari mogu drugi (*condicio sine qua non*)

> **izdašnost (dostatnost)**

- da daju dovoljno sredstava koja će zajedno s ostalim državnim prihodima omogućiti podmirenje svih planiranih rashoda države (npr. PDV donosi 42 mlrd u proračun – to je izdašno; porez na pse u Njem. postoji a nije izdašan ili porez na automate)

> **prilagodljivost (elastičnost)**

- mogućnost poreznog sustava da se što brže i uspješnije prilagodi promjenama u visini državnih rashoda

Ekonomskopolitička načela oporezivanja

- za iznos plaćenog poreza smanjuje se ekonomska snaga poreznih obveznika, a ujedno se tako utječe na potražnju i proizvodnju
- porezi su se pokazali korisnima kao instrument u borbi protiv inflacije, protiv poremećaja na tržištu – porezima se stimulira izvoz i ograničava i usmjerava uvoz
- npr. ako zbog poreznog opterećenja porezni obveznik spreman povećanom gospodarskom aktivnošću kompenzirati one efekte koji su posljedica opterećenja kako ne bi došlo do sniženja životnog standarda (što ne znači da će mu uvijek uspjet)

> izbor poreznog izvora

- kao izvor može se javiti bilo pojedini prihod ili imovina
- iz ekonomskog načela proistječe zahtjev da se oporezuju samo oni izvori koji se neprestano obnavljaju tj. da je izvor plaćanja prihod odnosno dohodak
- kad govorimo o *porezu na imovinu* razlikujemo:

a) nominalni porez na imovinu

b) realni porez na imovinu

- kad vlasnik kuće za odmor ili čamca plaća porez na taj npr. čamac odnosno imovinu on ga plaća iz svog dohotka – **nominalni porez**; ali kad npr. osoba ne bi imala dovoljno novca da plati porez tada bi morali doslovno otuđiti dio imovine i tada govorimo o **realnom porezu na imovinu**
- realni porez se ne koristi jer se takvim oporezivanjem kontinuirano smanjivala sama osnova oporezivanja, to bi također značilo da se za podmirenje rashoda države u kojoj bi se primjenjivao takav sustav troši se više nego što su porezni obveznici tijekom godine zaradili (izuzetno u slučaju rata, elementarne nepogode i sl.)

> izbor poreznog oblika

- treba voditi računa o izboru poreznog oblika jer nije svaki oblik prikladan da se njegovom primjenom ostvaruje određena svrha oporezivanja
- cilj se može ne postići jer:
 - a) se tim porezom i ne može ostvariti
 - b) nisu ispunjene određene nužne pretpostavke da bi porez mogao djelovati u određenom pravcu
- možemo htjet jedno, a ispadne drugo (npr. španj. nogomet)
- na ostvarivanje ekonomskih načela odlučujuće utječe prevaljivanje poreza
 - a) kad je do prevaljivanja došlo u skladu s namjerom zakonodavca (namjerno prevaljivanje) onda se ostvaruju učinci i ciljevi oporezivanja i ostvaruje se ekonomska svrha koju je primjenom poreza trebalo postići
 - b) kad bi došlo do prevaljivanja mimo intencija zakonodavca (nenamjerno prevaljivanje) pa porezni teret snosi osoba različita od one koja je trebala razumljivo je da će i ekonomski učinci biti drugačiji
- neovisno o tome koja se svrha želi ostvariti primjeno nekog poreznog oblika to će uvijek imati određeni ekonomski učinak jer plaćanjem poreza uvijek dolazi do smanjenja ekonomske snage poreznog obveznika

Socijalnopolitička načela oporezivanja

> **univerzalnost (sveobuhvatnost)**

- oporezivanje koje će imati univerzalni (opći) karakter – SVI ljudi su pred zakonom jednaki!
- od poreza komu biti izuzete one osobe čija ekonomska snaga ne omogućuje uvjete života koji se smatraju egzistencijalnim minimumom
- izuzeti su i diplomatski i konzularni predstavnici te predstavnici nekih međunarodnih organizacija (odstupanje!)

> **ravnomjernost**

- porezi moraju biti pravedni tj. ravnomjerno raspoređeni
- pojam pravednosti u oporezivanju mijenja se ovisno o vremenu u kojem se nalazimo

→ čl. 51. Ustav

Poreznotehnička (administrativna) načela oporezivanja

> **određenost**

- u oporezivanju nesmiye biti mjesta samovolji, porezni teret mora biti odmjeran u skladu s nekim činjenicama
- nema poreza izvan ni protiv zakona!
- porezni obveznik mora unaprijed znati, prije nego je stekao neki prihod ili imovinu i prije nego su nastupile određene posljedice na osnovi čega će se utvrditi porezna obveza
- tako on može odlučiti hoće li nešto učiniti ili neće i ovisno o visini poreznog tereta može prilagoditi svoje ponašanje
- i u području poreza **zabranjena je retroaktivnost** djelovanja poreza (osim ako naravno nije u korist) – npr. Linićeve dividende 0 bodova

- također materija o oporezivanju mora biti tako utvrđena da je razumljiva za poreznog obveznika laika

> **ugodnost plaćanja**

- da bude što bezbolnije, da ni ne osjetiš a ne npr. Linić i Fina ili kak je vani s onim obrascima od xy strana
- također u to se odnosi i obveza financijskih tijela da čuvaju poslovnu tajnu (osobne podatke itd.)

> **jeftinoća ubiranja**

- ubiranje mora biti što jeftinije jer o tome ovisi koliko sredstava će državi stvarno ostati da podmiri rashode
- trošak bi optimalno trebao iznositi 1-2% iznad tog se ne isplati

GRANICE POREZNOG OPTEREĆENJA

a) donja granica – utvrđena je egzistencijalnim minimumom

b) gornja granica – u teoriji određena je raspoloživim dohotkom poreznog obveznika (to bi u praksi dovelo do konfiskacije), ali to se ne čini jer građani neke svoje potrebe podmiruju sami

- gornja granica različita je za različite zemlje ovisno o kulturi, gospodarstvu, politici, privredi, raspoloživoj ekonomskoj snazi poreznih obveznika (njihovom *fiskalnom kapacitetu*)...

CILJEVI OPOREZIVANJA

- utvrđujemo ih u sklopu funkcioniranja države

- kad govorimo o ciljevima oporezivanja govorimo o:

- a) **sadržaju cilja** – što se ostvarenjem utvrđenog cilja želi postići (npr. poticanje razvoja malog poduzetništva)
- b) **željenom domašaju cilja** – u kojoj mjeri želimo i očekujemo da cilj bude ostvaren
- c) **vremenskoj dimenziji cilja** – do kada i u kojem vremenskom periodu se cilj treba ostvariti
- d) **prostorna dimenzija cilja** – gdje se taj cilj treba ostvariti (npr. na otocima, gospodarski nerazvijenim područjima...)
- e) **stupnju prioriteta ostvarenja cilja** – tko ima prednost pravosuđe/kultura/obrazovanje?

- ciljevi mogu biti:

1. **fiskalni** – primarni cilj oporezivanja je ubiranje novca
2. **nefiskalni** – ciljevi su neki drugi (ekonomski, demografski, socijalni, turistički...) i njima se žele ostvariti neke promjene u aktivnostima tj. ponašanju poreznih obveznika
 - ti ciljevi povlače jako velike troškove

- velika zasluga u afirmiranju ideje o nefiskalnim ciljevima pripada **Adolphu Wagneru**

- **ekonomski** – kada se putem poreza žele zaštititi ekonomski interesi države (npr. neka gospodarska grana koja je jako skupa a od vitalne važnosti za državu / npr. mogu staviti veće cijene na uvoz robe kako bi zaštitili svoje proizvode; / subjekti u turističkom sektoru imaju sniženu stopu PDV-a;/ može se poticati izvoz, regulirati ponuda i potražnja...)
 - > *ekspanzivna porezna politika* – porezna politika usmjerena na povećanje kupovne snage por. obveznika
 - > *ekonomija ponude (supply-side economics)* – te mjere trebaju dovesti do povećanja dobiti poduzeća i povećanje šteditelja što bi se pozitivno odrazilo na povećanje investicija, oživljavanje privrede i povećanje zaposlenosti
- **socijalni** – načelo pravednosti čl. 51. (* kod PDV-a nema načela pravednosti jer inače ne bi bio jeftin i izdašan)
 - koriste se socijalne mjere : - snižena stopa PDV-a na mlijeko, kruh
 - kod poreza na dohodak postoji egzistencijalni dio od 2600kn
 - olakšice za djecu i uzdržavane članove
- **demografski** – putem poreznih mjera želi se utjecati na povećanje nataliteta (ovo gore za djecu)
- **turistički** – putem poreznih mjera se potiče turizam
 - mjere:
 - * stopa PDV-a od 13% (više ne) – ideja je bila pojeftinit turističke usluge da su cjenovno konkurentnije
 - * paušalno oporezivanje ležaja 300kn
- **ekološki** – npr. trošarina na naftu, porez na struju kao mjere očuvanja
- **zdravstveni** – porez na gazirana pića kao mjera

OTPOR PLAĆANJU POREZA

- kod svih poreznih obveznika postoji veći ili manji otpor plaćanju poreza najviše iz razloga jer je *derivativan, prisilan i ne dobiješ nikakvu protunaknadu*

Država na osnovi svog financijskog suvereniteta (čl 51.) uzima od poreznih obveznika dio njihove ekonomske snage pa čak ako je potrebno može primijeniti i prisilu, a obveznik neposredno ne dobije ništa zauzvrat.

Kad država zahvaća u džep poreznog obveznika ona automatski smanjuje njegovu mogućnost za nekom štednjom ili povećanom potrošnjom, možda nekom investicijom što automatski rađa otpor.

Premda posredno obveznici imaju korist od plaćanja poreza (granice, sigurnost, zdravstvo blabla) uvijek je postojala i uvijek će postojati ta negativna psihološka reakcija obveznika na poreznu obvezu i njeno uvećanje.

(malo povijesti → * Francuska revolucija – pobuna jer je samo 3. stalež plaćao porez

* bostonska čajanka – porez umjesto carina

* pužadizam – protiv poreznog ugnjetavnja

* *Poll Tax* – M. Thatcher – otpor glavarinama)

O čemu ovisi otpor?

1. Što je veće porezno opterećenje, veći je i otpor.

→ tu treba napomenuti tzv. pravilo *jedanputjedan*

- to znači da ako se porezna stopa poveća za 10% ne znači da će se povećati i iznos poreza u toj visini zbog povećanja otpora plaćanju odnosno što je porezno opterećenje veće povećanje ubranog iznosa će se sve brže smanjivati zbog djelovanja otpora

- tako ovdje možemo govoriti i o *zakonu o opadanju prinosa*

2. Što je veće odstupanje od nekog općeprihvaćenog kriterija pravednosti, veći je i otpor.

3. Otpor ovisi o svrsi trošenja ubranih sredstava.

- ljudi su osjetljivi na povećanje državne administracije ili tipa kupovinu službenih tutača i sl.

4. Otpor ovisi o moralu poreznih obveznika.

Porezni moral – odnos poreznih obveznika prema obvezi plaćanja poreza

- to sve proučava *porezna psihologija* (individualni otpor) i *porezna sociologija* (neki grupni otpor)

- ovisit će o svjetonazoru, političkoj opredijeljenosti, razini obrazovanja, državi, klasi, staležu, ekonomskom stanju...

- najčešće do otpora neće doći ukoliko smatra da taj teret nije visok ili ako je nužan ili njemu od neposrednog interesa

5. Otpor ovisi o tehnici ubiranja poreza.

- ima veze s onim načelom ugodnosti plaćanja poreza; pa nam je tako ugodnije plaćati poreze koje ni ne osjetimo ko npr. PDV prilikom kupovine ili porezi po odbitku koje plaća naš poslodavac i skida nam s bruto plaće u naše ime (bilo bi gore kad bi recimo dobili cijeli bruto i morali sami odvojiti i odnijeti u poreznu jer bi vidli materijalno opipljive novce ovak ne vidiš pa je kao lakše)

6. Otpor ovisi o stručnosti administracije.

- ak su npr. bezobrazni, ne da im se raditi, nestručni, nesavjesni itd.

IZBJEGAVANJE PLAĆANJA POREZA (POREZNA EVAZIJA)

- činjenica što plaćanjem poreza se smanjuje ekonomska snaga poreznog o. u njemu može proizvesti ne samo otpor već i svjesno nastojanje da djelomično ili u cijelosti izbjegne plaćanje poreza

- ovisi o svim onim činjenicama ko i kod otpora, a nekako se smatra da:

- > je p. moral visok u skandinavskim državama
- > da i nije baš u tipa mediteranskim
- > Bliski, Daleki istok, južna Amerika ni ne postoji

a) aktivno izbjegavanje plaćanja poreza

- svjesna namjera poreznog obveznika da netočno prikaže relevantne činjenice ili da ih prikrije pred poreznim organima i da na taj način smanji ili uopće ne plati porez

b) pasivno izbjegavanje plaćanja poreza

- ako je izostanak pravilnog podmirenja porezne obveze rezultat:

- > neznanja, nedovoljne informiranosti poreznih obveznika
- > ako je kriva administracija (nije stručna, organizirana...)
- > ako su propisi nekvalitetni (postoje praznine, nejasnoće i sl.)

1. NEZAKONITA POREZNA EVAZIJA (POREZNA UTAJA)

2. ZAKONITA (DOPUŠTENA) POREZNA EVAZIJA

Nezakonita porezna evazija (porezna utaja/Tax evasion)

- razlikujemo dva slučaja:

- a) potpuna porezna utaja (potpuna defraudacija poreza)
- b) djelomična porezna utaja (djelomična defraudacija poreza)

a) potpuna porezna utaja

- **ne prijavljuje** cjelokupan iznos ostvarenog prihoda tj. **dohodak** koji podliježe oporezivanju
- **ne prijavljuje** posjedovanje **imovine** koja je predmet oporezivanja
- **prikrije relevantne činjenice**, događaje, djelatnosti koje služe kao povod za oporezivanje (npr. rad na crno)

b) djelomična porezna utaja

- ovo troje gore ali nije da ne prijavljuje; on ovdje prijavi ali daje **nepotpune podatke** o objektima oporezivanja i na taj način **utječe na smanjenje porezne obveze** (kaže da kod njega radi 1 lik a radi 3)

- kad govorimo o poreznoj utaji najčešće se radi o izbjegavanju plaćanja *neposrednih* poreza, ali kad se izbjegava plaćanje *posrednih* poreza često se još i javlja termin **KRIJUMČARENJE**
→ nezakonita porezna evazija pri oporezivanju primjenom općeg ili posebnih poreza na promet i carina

- znači kad šverčaš izbjegavaš plaćanje carina i dr. carinskih davanja pri uvozu/izvozu ali i izbjegavaš plaćanje posrednih poreza unutar državnih granica (npr. na kvatriću kupiš cigare bez PDVa)

- treba još razlučiti jednu stvar ako bi bilo zabranjeno npr. uvoz oružja, droge, nekih kovina i sl. pa bi netko to svejedno radio tad se ne bi radilo o financijskom deliktu (jer plaćanje poreza za te stvari nije ni predviđen) već o prekršaju/kaznenom djelu

Zakonita porezna evazija (Tax avoidance)

- može se očitovati na više načina:

a) promjena mjesta boravka/mjesta obavljanja određene djelatnosti kako bi smanjio ili se u cijelosti riješio obveze plaćanja poreza

- visina poreznog opterećenja ili stope može biti različita u pojedinim dijelovima zemlje ili u pojedinim državama (Daruvar)

- ako su u nekom gradu niže stope osoba se može preseliti i tamo nastaviti svoju djelatnost

- ti gradovi možda žele potaknuti ljude da dođu tamo raditi ili potaknuti turizam blabla

- porezni obveznik može prebivalište u zemlji zamijeniti sa prebivalištem u inozemstvu ili djelatnost tam prebaciti

- tad najčešće govorimo o **poreznim oazama (poreznim utočištima)** tj. to su države gdje je porezno opterećenje niže (ako ga uopće ima), a porezni nadzor blaži (ak i njega ima)

→ Kajmanski otoci, Aruba, Antigua, Monako, Cipar, Lihtenštajn...

- to su tzv. off shore poslovi

b) smanjenjem potrošnje tj. odustajanjem od nabave dobara izbjegava se plaćanje poreza a nema sukoba tu sa zakonom

- mogu početi kupovati neke druge proizvode koji su možda blaže oporezivani

-nekad takvo ponašanje je bio i cilj porezne politike

> povećanje poreznog opterećenja iz socijalnopolitičkih razloga (visoka stopa na gazirane sokove, cigice, alkohol)

> iz ekonomskih razloga – npr. povećanje nekih carina kako bi se ograničio uvoz i potakla domaća trgovina

c) vertikalna koncentracija u privedi pod utjecajem oporezivanja

- kad npr. jedna tvornica vešmašina proizvodi sve od plastike do šarafa

- porezni obveznik takvom proizvodnjom smanjuje porezno opterećenje što utječe na smanjenje cijene i na povećanje konkurentne sposobnosti njegovih proizvoda

d) praznine u zakonu

- od posebnog interesa osobama koje iz različitih izvora ostvaruju velike prihode

e) promjene tehničkog karaktera

- nekom od promjena u tehničkim detaljima, dimenzijama, kvaliteti, vrsti...proizvođači mogu tim izmjenama doći do izbjegavanja plaćanja poreza (npr. oporezivati će se čamci duži od 5m pa počnu proizvoditi čamce od 4,98)

- nekad je to *zakonom organizirana evazija* kad država donose propis s točno ciljem preusmjerenja proizvodnje (npr. u uvjetima energetske krize bit će korisno ako proizvođači počnu proizvoditi malolitražna kola pa stave veće porezno opterećenje na automobile s velikom zapremnom motora ili velikim brojem KS)

f) sredstva koja se izdvajaju za podmirenje obrazovnih, zdravstvenih, humanitarnih i dr. potreba se ne oporezuju

- *osnivanje zaklada*

- *osiguranje* također može biti sredstvo izbjegavanja plaćanja poreza – osiguranjem života i imovine na velike iznose, osobe s velikom ekonomskom snagom smanjuju svoju osnovicu oporezivanja a istovremeno osiguravaju veliku korist sebi i svojim nasljednicima prilikom isplate osiguranja

MJERE PROTIV IZBJEGAVANJA PLAĆANJA POREZA

- transferne cijene
- CFC rules
- podkapitalizacija
- povećanje poreza po odbitku prilikom isplata dobiti u porezne rajeve

- ako bi se zbog porezne evazije ubralo npr. 400 jedinica umjesto 500 koliko je planirano država može:

A= smanjiti svoje rashode na 400 i npr. odustati od djelomično ili potpuno od financiranja neke javne potrebe

B= povećati porezno opterećenje kako bi došla do onih 500 pa da sve bude realizirano

- te sve mjere kako bi se suzbila porezna evazija su različite
- npr. carinici imaju razna pomagala za otkrivanje i sprječavanje krijumčarenja, osigurava se suradnja raznih državnih tijela, mogu se uvesti poslovne knjige koje obveznici moraju voditi, obveza izdavanja računa kupcima, institut dokazivanja podrijetla imovine...

- postoje razne sankcije za nezakonitu evaziju – visoke novčane kazne, kazne zatvora, zabrana bavljenjem određenim zanimanjem, oduzimanje utajenog iznosa...

- doduše kod tih mjera postoji određen problem samog poreznog morala ljudi, pa je i samo kritičko stajalište javnosti prema poreznim deliktima dosta nisko; ljudi često smatraju da to nije tak strašno jer ih kao ne pogađa neposredno, međutim evazije onemogućavaju da država namiri rashode i ostvari zadane ciljeve pa kako bi to kompenzirala nameće možda veća porezna opterećenja koja će na kraju opet snositi građani i to oni pošteni (koji ni u startu nisu ukrali)

PREVALJIVANJE POREZA

→ o prevaljivanju govorimo kad je osoba poreznog obveznika različita od osobe koja stvarno snosi porezni teret (npr. porezni obveznik je vlasnik birca, a porez plaćamo mi)

- ili npr. poreznih obveznika za PDV je 85 000, a plaćamo ga svi

- prevaljivanje poreza javlja se zbog:

- nastojanja poreznog obveznika da neželjene učinke otkloni sa sebe i prebaci na nekog drugog (npr. smanjenje ekonomske snage)
- nastojanja zakonodavca da mjerama i zakonodavstvom omogući prevaljivanje poreza

- prevaljivanje ima sličnosti s poreznom evazijom, osim što kod njega nema sankcije (za razliku od nedozvoljene evazije)

- prevaljivanje je važno kod *ciljeva i učinaka* jer u slučaju da se umjesto jedne osobe zbog prevaljivanja kao konačni platac pojavi druga osoba, može se dogoditi da se ciljevi zbog kojih se porez uveo ne ostvare; odnosno da su ciljevi i učinci dijametralno suprotni

TEORIJE O PREVALJIVANJU POREZA (ne pita toliko)

1. Fiziokratska

- polazili su od toga da se jedino u poljoprivredi stvara višak vrijednosti te da se prema tome svi porezi koji neposredno ne terete zemljovlasnike moraju prevaliti na njih i platiti iz prihoda ostvarenog u poljoprivredi
- **Turgot**

2. Teorija definitivnog prevaljivanja poreza ili apsolutna teorija

- polaze od fiziokrata te pobijaju njihovo mišljenje i zastupaju misao da se svi porezi u konačnici prevaljuju
- **Ricardo, Smith**

3. Teorija difuzije

- svi porezi se u konačnici prelijevaju u gospodarstvo tako da je zapravo svejedno tko je porezni obveznik
- porezni teret ravnomjerno će se raspodijeliti na porezne subjekte ovisno o njihovoj ekonomskoj snazi ko voda u spojenim posudama

4. Agnostička ili pesimistička

- smatraju da je svaki znanstveni pokušaj objašnjenja problema vezanih uz prevaljivanje uzaludan i nerješiv; tj. svjesni su da prevaljivanje postoji, ali nemaju objašnjenje zašto

5. Socijalistička teorija

- svi porezi (osim strogo osobnih) se prevaljuju na najsiriromašnije slojeve društva – u prvom redu na radničku klasu (radnici ne mogu prevaliti porez na poduzetnike)

VRSTE PREVALJIVANJA POREZA

a) ovisno o tome je li zakonodavac htio da se porez prevali ili ne – *intencija zakonodavca*

- **namjeravano**
 - ono kod kojeg je po intenciji zakonodavca porezni obveznik različit od osobe koja snosi porezni teret
 - npr. PDV, carine; iz razloga tehničke jednostavnosti
 - kod namjeravanog prevaljivanja podudaraju se ciljevi porezne politike s učincima oporezivanja
- **nenamjeravano**
 - ako porezni teret snosi osoba koja po intencijama zakonodavca nije za to bila predviđena (npr. kod prometa nekretnina postoji porez od 5% koji bi trebao platiti kupac, ali kupac i prodavatelj se mogu dogovoriti da to plati prodavatelj)
 - ovdje se cilj i učinci ne podudaraju

b) ovisno o *pravcu* u kojem se obavlja prevaljivanje

- **unaprijed** - namjeravano na kupca – PDV
- **unazad** – kupac prevali na prodavatelja i smanji cijenu – onaj promet nekretnina
- **bočno**
 - kada porezni obveznik porez koji tereti promet jednog proizvoda ili usluge prevali u povećanoj cijeni na drugi neoporezivani ili niže oporezivani proizvod ili uslugu za kojima je elastičnost potražnje mala (svi kupuju kruh i mlijeko)
 - npr. u pekari možeš kupiti kruh i mlijeko na kaj je PDV 5%, a možeš i sok na kaj je PDV 25% i sad na ovo od 5% može dizati cijenu, a na ovo od 25% teško jer nema puno zarade kad to ne proizvodi sam (prevaljuje na ove proizvode od 5%)
 - negdje će zaraditi više, negdje manje

c) ovisno o tome *koliko je puta teret bio prevallen*

- **jednostruko** – porezni obveznik prevali na konačnog platca (obrtnik svoj u cijeni svog proizvoda prevali na kupca)
- **dvostruko** – kad osoba na koju je prevallen porez uspije dalje prevaliti još jednom (poljoprivredni proizvođač → kupac preprodavač → finalni kupac)
- **višestruko** – kad taj lanac uključuje još više sudionika (proizvođač → trgovac na veliko → trgovac na malo → kupac)

FAZE PREVALJIVANJA POREZA

1. **Perkusija** – uvođenje obveze plaćanja poreza i utvrđivanje tko je porezni obveznik
2. **Reperkusija** – prevaljivanje s poreznog obveznika na drugu osobu
3. **Incidencija** – tu je proces prevaljivanja završen jer više nema mogućnosti da se porez dalje prevali
4. **Difuzija** – faza u kojoj se prevallen porez razlijeva i raspoređuje na cijelo nacionalno gospodarstvo

** o čemu ovisi prevaljivanje?

- ovisi o potražnji; tamo gdje postoji veća potražnja mogućnost prevaljivanja je veća; ako je proizvod neelastičan

** koji porezi se ne mogu prevaliti?

- u pravilu svi porezi se mogu prevaliti osim strogo osobnih

UČINCI OPOREZIVANJA

- pri analizi i ocjeni poreznog sustava i mjera porezne politike treba poći od učinaka oporezivanja, a ne od ciljeva koji su mu namijenjeni jer se ciljevi moгу i ne moraju ostvariti
- može doći do većeg ili manjeg raskoraka između ciljeva i učinaka zato kad govorimo o ciljevima nije dovoljno uočiti potrebe i određenom porezu namijeniti ulogu nekog instrumenta već je nužno primijeniti adekvatan porezni oblik kojim se ta svrha može ostvariti

→ *situacije kada može doći do neostvarenja ciljeva:*

- * kada su izmijenjeni uvjeti u kojima se obavlja oporezivanje u odnosu na one koji su postojali u vrijeme kada je porez uveden
- * ako nije izabran pogodan porezni oblik
- * npr. kad bi odredili da neki porez mora riješiti određen problem, a sam taj problem ni dozreo za rješavanje
- * zbog određenog ponašanja osoba pogođenih oporezivanjem – pojava porezne utaje ili nenamjernog prevaljivanja

▪ porezna evazija/nenamjerno prevaljivanje

Iako u oba slučaja dolazi do raskoraka ciljeva i učinaka uzroci su različiti.

Kod *porezne evazije* planirana sredstva nisu ni ubrana pa su državni prihodi smanjeni, dok kod *nenamjernog prevaljivanja* planirani prihodi jesu ubrani, ali se osoba koja stvarno snosi porezni teret razlikuje od one čiji je dohodak zakonodavac htio opteretiti

- ako npr. osoba ne bi uspjela u prevaljivanju ili evaziji ona može pokušati smanjenjem troškova poslovanja (smanjenje otpada, boljim iskorištavanjem sirovina i sl.), boljom organizacijom rada, modernizacijom, bržom i jeftinijom proizvodnjom, racionalizacijom i sl. povećati dohodak i na taj način djelomično ili potpuno anulirati učinke poreznog opterećenja

→ tad govorimo o **transformaciji/kompenzaciji poreza**

- važno je napomenuti kako je važno da postoje određene pretpostavke kako bi došlo do kompenzacije; to su razni endogeni i egzogeni faktori na koje porezni obveznik nekad ne može utjecati (dob, zdravlje, uvjeti na tržištu...)

Nije svako izbjegavanje plaćanja poreza i svako prevaljivanje poreza suprotno ciljevima porezne politike.

- nekad država baš želi da dođe do prevaljivanja ili evazije i ako do njih ne bi došlo ne bi se ostvario zadani cilj
- npr. ako se mjerama porezne politike – povećanjem cijena, želi utjecati na smanjenje potrošnje kako bi se omogućio veći izvoz; povećanje poreza na cigare kako bi se smanjila potrošnja proizvoda štetnih za zdravlje; ili da PDV snose krajnji potrošači
- **zakonom organizirana evazija i namjerno prevaljivanje poreza** pridonose ostvarivanju ciljeva porezne politike

→ postoji još jedan učinak poreza tzv. **signalno djelovanje poreza**

- oni učinci koji se javljaju zbog nastojanja građana da promjenom u svom ponašanju izbjegnu ili ublaže porezni teret pri uvođenju nekog novog poreza ili promjenama u postojećem (npr. najava neke porezne reforme može djelovati tako da osoba proda možda neke nekretnine prije jer će se povećati porez na promet nekretnina ili ako se snizi neka stopa da odgodi kupnju i sl.)

UTJECAJ INFLACIJE NA OPOREZIVANJE

- inflacija je danas u većoj ili manjoj mjeri prisutna u svim suvremenim državama i gotovo da nema države koja nije suočena s nekom stopom inflacije

- o stopi inflacije ovisi intenzitet potreba za određenim promjenama u sustavu oporezivanja kako bi se neutralizirali učinci – što je stopa inflacije veća to je i potreba za promjenom u oporezivanju veća

→ u pravilu inflacija će negativno utjecati na porezno opterećenje i imat će gotovo jednak učinak kao da su povišene porezne stope

situacija A

Dohodak pojedinca poveća se sa 100 na 150.

Stopa inflacije je 50%.

- porezni obveznik će za razliku od prošle godine sada morati podnijeti veći porezni teret jer je porezno opterećenje zbog inflacije povećano

- neoporezovani dio (egz. Minimum od recimo 10) je realno prepolovljen i vrijedi 5 zbog inflacije

Situacija B

Stopa inflacije je 50%.

Dohodak pojedinca je nepromijenjen.

- porezni obveznik će raspolagati istim dohotkom kao i prije inflacije (recimo ostatak će mu i dalje 71), ali je kupovna snaga dohotka prepolovljena kao i korist onih 10 koji se ne oporezuje

- **korist** od inflacije će imati samo oni porezni obveznici koji nisu platili porez na vrijeme jer je za njih smanjen teret (ako moraju platiti 60 to zapravo vrijedi 30 zbog inflacije)

- **korist** će imati i oni porezni obveznici kod kojih je porezna obveza utvrđena u apsolutnom iznosu jer država ubire nominalno isti iznos ali zbog inflacije je on stvarno smanjen

- u uvjetima inflacije važno je i vrijeme ubiranja poreza – za poreznog obveznika povoljnije je ako porez plati nakon isteka godine, a za državu je bolje da je ubran početkom odnosno tijekom cijele godine

→ propisima se može utvrditi da će se uvijek onda kada stopa inflacije dosegne neku visinu izvršiti potrebna promjena u oporezivanju tako da se ne bi promijenili odnosi u visini poreznog opterećenja u usporedbi s onim iz prethodne godine – tzv. **indeksacija**

POREZNA TEHNIKA

→ umijeće ostvarivanja porezne politike

(* **porezna politika** – mjere koje aktivni porezni subjekt poduzima u području oporezivanja kako bi se ostvarili fiskalni i nefiskalni ciljevi oporezivanja)

- to su sve pravne, administrativne i organizacijske mjere koje treba primijeniti da se svrha oporezivanja ostvari

- razrez i ubiranje poreza
- izbor vrste i modaliteta oporezivanja (jesu li pogodni, tehnički lako izvedivi..)
- radnje koje prethode uvođenju, izmjenama, dopunama porezne obveze
- propisi moraju biti razumljivi, mora se paziti na izbjegavanje praznina, nejasnoća i kontradiktornih rješenja
- propisi ne smiju biti na štetu obveznika u smislu diskriminacije
- treba se olakšati mogućnost zaštite i otklanjanja poteškoća koje su učinili službenici

- najvažniji i najteži zadatak je utvrđivanje porezne obveze i pri tom treba utvrditi:

- objekt oporezivanja
- poreznu osnovicu
- poreznog obveznika
- porezna oslobođenja i olakšice
- porezne stope
- rokove plaćanja poreza, vrijeme zastare
- zaštitu poreznih obveznika, prisilnu naplatu poreza
- kontrolu te naplate..

- negativne posljedice neadekvatne porezne tehnike:

- povećanje otpora plaćanja poreza, povećana utaja
- neravnomjernost u oporezivanju
- raskorak ciljeva i učinaka oporezivanja
- nezadovoljstvo građana → političke napetosti

ZAŠTITA PRAVA POREZNIH OBVEZNIKA

1. **porezni službenici** trebaju **popravit ponašanje** - da se ne ponašaju prema p.obv. kao vlast nego da im pomognu na način da ti obveznici tu neugodnu obvezu plaćanja poreza obave što bezbolnije i lakše – da surađuju, budu pristojni, ljubazni blablaba
- stručna, efikasna, nekompromitirana, poštena porezna uprava
2. porezna obveza treba biti utvrđena **unaprijed**
- u oporezivanju nema mjesta samovolji, diskrecijskoj ocjeni i u skladu s nekim unaprijed utvrđenim činjenicama
3. porezna obveza treba biti utvrđena **jasno i nedvosmisleno**
4. trebaju se poštivati:
- **načelo vodoravne jednakosti** -> svi smo isti pa svi trebamo biti isto oporezovani
- **načelo okomite jednakosti** -> ali u skladu s onim tko ima više plaća više (ne smije bit gladnih)
5. porezna obveza ne smije biti ni **izvan** ni **protiv zakona**
- npr. retroaktivnost se može dopustiti samo kad je u korist poreznih obveznika ili iznimno npr. ratni profiteri
6. **načelo pravednosti**
- samo porezni sustav u kojem je porezni teret pravedno raspoređen je dobar sustav
- sigurno je nepravedan onaj u kojem je opterećenje toliko visoko da se približava konfiskaciji
7. propisima se treba osigurati da obveznik može što brže i potpunije zaštititi svoja prava
8. **pravo privatnosti** – s podacima treba postupati s dužnom pažnjom i rabiti ih u skladu sa svrhom (možda je xy bogat masu i ne želi da to svi znaju)
9. racionalno trošenje sredstava ubranih oporezivanjem tj. **učinkovita i štedljiva država**

- u nekim državama čak su donesene neke povelje, deklaracije i sl. o tim pravima poreznih obveznika npr. prvi dokument je donesen u Kanadi 1988. *Declaraton of the Right of Tax-payers* (ima i SAD)

- u zaštiti mogu sudjelovati i sami porezni obveznici kroz npr. udruge

POREZNA UPRAVA

- dio državne uprave
- može biti organizirana:

I.) u širem smislu

- a) kao samostalna i jedinstvena jedinica državne uprave
- b) kao dio šire upravne organizacije u pravilu ministarstva financija

II.) u užem smislu

- a) na jednoj središnjoj organizacijskoj razini – tzv. **centralizirani sustav** organizacije PU
 - prednosti:
 - isključuje se utjecaj lokalnih moćnika
 - olakšava se koordinacija rada među pojedinim dijelovima PU
 - osigurava se identičan tretman poreznih obveznika
 - otežava se korupcija poreznih službenika
 - otežava se porezna evazija
- b) na više organizacijskih razina npr. središnjoj, regionalnoj, lokalnoj – tzv. **mješoviti sustav** organizacije PU

- na izbor modela utječe:

1. ustavno uređenje
2. veličina teritorija
3. broj stanovnika
4. stupanj centralizacije/decentralizacije

- nadležnost PU:

- utvrđuje poreznu obvezu svakom obvezniku
- brine da svi plate porez u utvrđenom vremenu i visini tj. obavlja kontrolu naplate poreza
- analizira i ocjenjuje funkcioniranje poreznog sustava i mjera porezne politike
- utvrđuje uzroke i posljedice nedostataka
- poduzima i predlaže mjere kako riješiti te nedostatke, propuste...

- osnovne pretpostavke uspješnog funkcioniranja PU:

a) adekvatna organiziranost i dobra opremljenost

- organiziranost, suradnja utječe na uspješnost i brzinu rada, smanjuju se troškovi
- dobra oprema i tehnika omogućava uspješnije obavljanje posla, mrežu povezanost itd.

b) odgovarajuća stručnost zaposlenih i popunjenost sistematiziranih mjesta

- ako su stručniji bit će uspješniji, manje evazije...moraju dobro poznavati propise blabla postoje specijalizirane obrazovne ustanove u kojima se stječe znanje za rad iliti faks
- ako je premalo ljudi koji rade a previše obveznika to će utjecati na njegov rad i veća je mogućnost pogreške pri obradi predmeta ili kontrole naplate i javlja se nezadovoljstvo sa svih strana

c) motiviranost zaposlenih za rad i rezultate rada

- utječe radna klima, mjesto, mogućnost napredovanja, adekvatna uredska oprema, i visina plaće kao najvažnije (neće bit korumpirani neg stručni, poštteni, profesionalni...)

POREZNO SAVJETNIŠTVO

- profesionalno davanje stručne pomoći i pružanje dr. popratnih usluga u poreznim stvarima
- kad se jave neki porezni problemi npr. kod računovodstvenih pitanja, u radu nekog trgovačkog društva, prava vrijednosnih papira, stečajnog prava...
- u državama sa složenim poreznim pravom svaki posao ili financijska transakcija kao posljedicu može imati i porezne implikacije
- slijedom toga porezni savjeti mogu biti davani od strane poreznih tijela, ali i od strane npr. banaka, osiguravajućih društava itd.

Porezno savjetništvo i javni interes

- prilikom davanja poreznih savjeta porezni savjetnici zadovoljavaju i određeni javni interes jer djeluju u okviru zakona i potpomažu izvršavanje zakonskih obveza

---razlika javnog interesa poreznih savjetnika i poreznih tijela---

- a) porezna tijela – primarno su usmjerena na zaštitu interesa države
- b) porezni savjetnik – primarno usmjeren na zaštitu interesa svoje stranke
 - oni moraju dati strankama sigurnost i zaštititi ih od nestručnih, nemoralnih i nesavjesnih poreznih tijela, ali i dalje naravno moraju ostati lojalni poreznom i pravnom sustavu

- pravna uređenost poreznog savjetništva se razlikuje od države do države; u razvijenim zemljama zakonski je uređeno, dok u tranzicijskim ili ne postoji ili je u stvaranju

Odnos poreznog savjetništva i porezne administracije

Pravilo I.

Porezni savjetnik mora djelovati neovisno od porezne administracije!

- za poreznog savjetnika na prvom mjestu je njegova stranka, nalogodavatelj i ne smije ga npr. prijaviti poreznoj; ali to ne znači da smije sudjelovati u prijevari i sl. tj. pritom i dalje mora poštivati sve pravne obveze koje proizlaze iz zakona

Pravilo II.

Ne smije se istodobno raditi u poreznoj administraciji i davati privatne porezne savjete.

- razlog je *sukobu interesa* tj. u tome što on ne može istodobno biti lojalan i poreznoj vlasti i svojem nalogodavatelju

(to ne znači da porezna ne treba pomoć poreznim obveznicima i da mogu biti bezobrazni itd.)

Pravilo III.

U slučaju ako porezni službenik odluči napustiti administraciju i otići samostalno obavljati poreznosavjetničku djelatnost jer je u tom npr. više para, zakonodavac će propisati:

- određeni **minimalni broj godina** koje osoba mora provesti u javnoj poreznoj službi nakon što se tamo zaposli i prije neg ode
- **zabranu rada** poreznom savjetniku na **predmetima na kojima je radio** dok je bio u poreznoj administraciji

Načini obavljanja poreznosavjetničke djelatnosti

a) tradicionalan pristup, svojstven kontinentalnoj Europi

- ovdje je bitan sam porezni savjetnik jer on djelatnost obavlja kao samostalno i slobodno zanimanje; bitne su njegove kvalitete blabla

b) moderniji, angloamerički pristup

- ovdje porezni savjetnici obavljaju djelatnost udruženi u računovodstvene ili pravne organizacije; bitna je ta organizacija, a ne sam savjetnik

Predstavljanje poreznih savjetnika pred poreznom administracijom i pred sudom

- postoje različiti pristupi financijskom sudovanju u suvremenim državama:

> pristup A

- o svim poreznim parničenjima odlučuje se pred **civilnim sudovima**

> pristup B

- o nekim lakšim slučajevima **neovisna administrativna tijela** mogu odlučivati

- o žalbama po tom pitanju odlučivat će **civilni sudovi**

- o težim slučajevima (prijevare, porezne utaje) **isključivo kazneni sudovi**

- o pravu *predstavljanja poreznih obveznika* pred tijelima/sudovima također ima više rješenja:

> Rješenje A

- pravo predstavljanja imaju **isključivo odvjetnici** jer se smatra kako je za zastupanje potrebna određena vještina parničenja kojom odvjetnici raspolažu za razliku od drugih zanimanja

> Rješenje B

- pravo zastupanja u parničanju pred *civilnim sudovima* može biti dano i **poreznim savjetnicima**, ali tada će se od njih tražiti posjedovanje određene dozvole od sudišta i polaganje ispita u tu svrhu

- pravo zastupanja u parničanju pred *kaznenim sudovima* i u takvim državama je **isključivo pravo odvjetnika**

Različiti pristupi pravnom uređenju poreznog savjetništva

- postoje 3 načelna pristupa:

1. puna pravna uređenost

2. djelomična pravna uređenost

3. pravno neuređen model

1. Puna pravna uređenost

- Austrija, Kina, Njemačka, Japan
- države u kojima je porezno savjetništvo zakonom uređeno podjednako kako su uređena i druga zanimanja npr. odvjetnici ili računovođe
- u Njemačkoj je porezno savjetništvo uređeno Zakonom o poreznom savjetništvu te je predviđena mogućnost neograničenog i ograničenog pružanja pomoći u poreznim stvarima
- porezni savjetnici su udruženi u Carsku komoru poreznih savjetnika
- kao savjetnik može raditi samo osoba koja je položila poreznosavjetnički ispit ili je oslobođena tog jer je npr. 10 godina profesor na fakultetu i predaje poreze itd.

2. Djelomična pravna uređenost

- SAD, Australija
- prema njemu ne postoji isključivo pravo na davanje poreznih savjeta ili izradu poreznih prijava, ali donekle je to pravo ograničeno na način da ga mogu dobiti samo ovlašteni praktičari koji posjeduju određenu dozvolu
- u SADu osoba ne mora imati profesionalno obrazovanje, ali putem te dozvole i potpisa osobe koja je izradila prijavu, porezna uprava može otkriti npr. porijeklo problematične prijave i izreći sankcije osobi koja ju je izradila
- ostali tipovi predstavljanja:
 - > pravni zastupnici (attorney)
 - > ovlašten javni računovođa (certified public accountants)
 - > upisani agenti (enrolled agents)
- pred poreznim sudom (*Tax Court*) porezni obveznik može biti zastupan od strane:
 - pravnog zastupnika (attorney)
 - nekog dr. tko ima ovlaštenje na zastupanje pred sudom

3. Pravno neuređen model

- Belgija, Italija, VB, Izrael, Španjolska, Portugal
- pružanje poreznih savjeta i izrada poreznih prijava nije neko ograničeno pravo i nije neko uređeno zanimanje

Disciplinske mjere za osobe koje se bave poreznim savjetništvom

- bez obzira na koji model se država odluči trebaju postojati pravila o mogućim kaznama za prekršaje poreznih savjetnika, međutim treba paziti kada su oni zaista krivi, a kada se možda radi o krivnji na strani nalogodavca jer u tom slučaju savjetnik je postupao u dobroj vjeri i treba se kazniti poreznog obveznika (ak mu da lažne podatke npr. pa on složi krivu prijavu)

Strukovno udruživanje poreznosavjetničkih zanimanja

A) udruženja poreznih savjetnika koja imaju formalnopravni status

- Njemačka, Austrija

B) privatna udruženja poreznih savjetnika bez formalnopravnog statusa

- Belgija, Italija, Nizozemska, Španjolska, VB

C) nema udruženja ili su članovi udruženja nekih drugih zanimanja – računovođe, odvjetnici, revizori

- Danska, Grčka, Irska, Luksemburg, Portugal

Znanje koje se traži za obavljanje poreznog savjetništva

- poznavanje ostalih pravnih područja – građansko, radno, socijalno, upravno, trgovačko, pravo društava
- poznavanje sudske prakse i mišljenja upravnih tijela
- gospodarsko obrazovanje

- niti jedan studij u cijelosti ne pokriva sve, pravnici se trebaju usmjeriti na ekonomiju i obrnuto...treba stalno napredovati i učiti blablabla.....nije dovoljna samo teorija važna je i praksa tj. moramo znat primjenit naučeno i cilj je praktičnog sazrijevanja radom osamostaliti osobu koja raspolaže teoretskim znanjem i osposobiti ju da samostalno i neovisno savjesno obavlja svoj posao tntntntn

Europsko udruženje poreznosavjetničkih organizacija (CFE)

- stvoreno 1959. sa sjedištem u Parizu

- zadaća CFE je:

- * štiti interese poreznih savjetnika i osigurati kvalitetu usluga koje oni pružaju
- * osigurati im što bolje uvjete rada
- * informirati javnost o uslugama koje pružaju porezni s.
- * aktivno sudjelovati na priznavanju prava poreznih s. da predstavljaju i zastupaju svoje stranke u poreznim stvarima pred nadležnim financijskim i pravosudnim tijelima i nacionalnim i međunarodnim i supranacionalnim vlastima
- * razmjenjivati informacije i pridonijeti koordinaciji poreznog prava u EU
- * omogućiti suradnju na svim područjima koji su od zajedničkog interesa unutar i izvan granica EU

- CFE je donijela *Europska profesionalna načela poreznih savjetnika* i prihvatila skup smjernica pod nazivom *Razvoj poreznosavjetničkog zanimanja u Europi*

- poanta tog je da se time štite interesi poreznih obveznika i postavlja se visok standard profesionalnih poreznosavjetničkih usluga i bilo bi super kad bi se kao svi tog držali

POREZNI SUSTAV

→ ukupnost poreza koji se koriste u nekoj državi

a) racionalan (optimalan) porezni sustav

- ako su ti porezi povezani u jednu neproturječnu cjelinu i postoji neka zajednička svrha koja se želi postići
- to je neki idealni sustav

b) povijesni (historijski) porezni sustav

- ako među tim porezima nema neke zajedničke ideje koja se želi ostvariti; nisu povezani

- na porezni sustav neke države utječe:

- > povijesni razvoj
- > privredna struktura
- > veličina zemlje
- > broj stanovnika
- > dohodak *per capita*
- > društvenoekonomski odnosi
- > političko uređenje...

→ to su sve razlozi zbog kojih će se porezni sustavi zemalja razlikovati

→ sličnosti će postojati npr. kod slučajeva bivših kolonija koje su svoje porezne sustave izgradile po uzoru na zemlje bivše matice

- oporezivanje se u poreznim sustavima suvremenih država obavlja primjenom većeg broja poreznih oblika (**porezni pluralizam**); za razliku od sustava gdje se oporezivanje obavlja primjenom samo jednog poreza (**porezni monizam**)

* *porezni monizam*

- javlja se: - u Francuskoj – fiziokratizam
 - agrarni socijalisti – privatno vlasništvo na zemlji je zlo jer dovodi do nezasluženog bogaćenja i produbljivanja socijalnih razlika i treba to sve uzet i oporezivati
- Schuler – potrošnja energije

- razlozi za: - jednostavnije, brže, jeftinije, kontrola je lakša, broj poreznih službenika manji...

- razlozi protiv: - ne može se uhvatiti ukupnost ekonomske snage obveznika koji npr. ima prihode iz više izvora
- jednim porezom ne mogu se osigurati sredstva za financiranje djelatnosti države što će dovesti do potrebe za uvođenjem visokih stopa poreza koje potiču otpor plaćanju poreza
- izuzev fiskalnih ciljeva, neki drugi se ne mogu ostvariti

RACIONALNI POREZNI SUSTAV

- porezni sustavi suvremenih država su često nepregledni, glomazni, nekonzistentni i teško primjenjivi
- danas se nastoji takve postojeće sustave što više približiti onim racionalnim, idealnim sustavima – teži se uvođenju/napuštanju pojedinih poreznih oblika i oslobođenja, olakšica, promjeni vrsta i visina poreznih stopa i sl.
- te reforme često zadiru u interese nekih kategorija ljudi pa je važno da se svi usuglase što je često teško izvedivo....

▪ Osnovna načela na kojima bi se trebao zasnivati racionalni porezni sustav

- na načela u nekoj državi će utjecati mnogi faktori (razvijenost, gospodarstvo, politika bla) ali postoje neka načela koja su inherentna poreznom sustavu svake suvremene države tzv. *porezni aksiomi*

1. Načelo pravednosti

- ostvarenjem pravednosti u oporezivanju opravdava se gotovo svaka izmjena, dopuna, promjena u poreznom s.
- određeni problem je što ne postoji *objektivni kriterij* na temelju kojeg se neki sustav može smatrati pravednim (npr. za neke je pravednost proporcionalnost tj. horizontalna jednakost, za druge progresivnost tj. okomita jednakost → Thiers je rekao da je to „izbor između sigurne nepravednosti i nesigurne pravednosti“)
- pravednost je određena:
 - a) *vremenski* (vertikalna komponenta) – nije pravedno danas ono što je bilo jučer
 - b) *prostorno* (horizontalna) – nije ista pravednost u Europi i S.Koreji npr
 - c) *grupno* (socioekonomska) – nije pravedno za poslodavce ono što je za radnike
- općeprihvaćeno stajalište je da se o pravednosti govori kad se porezi plaćaju ovisno o ekonomskoj snazi
- tu se opet javlja problem:
 - > što spada pod ekonomsku snagu – je li to samo dohodak ili se gleda potrošnja/imovina
 - > koliko postotno bi trebao obveznik s jačom snagom platiti više poreza
 - > trebaju li se uzeti u obzir neke subjektivne činjenice – dob, djeca, uzdržavani član...

2. Sustav oporezivanja se treba pojednostaviti

- smanjiti broj poreznih oblika
- smanjiti razna porezna oslobođenja i olakšice
- donositi kvalitetnije propise
- prava i obveze por. obv. trebaju biti nesporna i razumljiva
- njihova zaštita jednostavna i brza
- postupak razreza i naplate poreza treba isto pojednostaviti
- pojednostaviti oporezivanje malih poreznih obveznika

- pojednostavljenje dovodi do:
 - a) smanjenih troškova
 - b) smanjeno porezno opterećenje
 - c) povećanje preglednosti sustava i lakše snalaženje obveznika
 - d) smanjenje otpora i lakše podnošenje poreznog opterećenja

3. redefiniranje uloge poreza na isključivo **fiskalnu**

- do sedamdesetih jača se upravo državni intervencionizam i poduzimaju se mjere koje bi ublažile nedostatke tržišta koje je „zakazalo“; od 70'ih iznose se protuargumenti kako je „zakazala država“

→ zahtjeva se smanjenje zadaća iz nadležnosti države te vezano uz to smanjenje poreznog opterećenja

- smatralo se kako država prvenstveno treba omogućiti i osigurati uvjete za nesmetano funkcioniranje tržišta jer bi ono jamčilo stabilnost cijena, dinamičan privredni rast, zaposlenost i optimalan profit

- za to su se zalagali M. Thatcher i R. Reagan

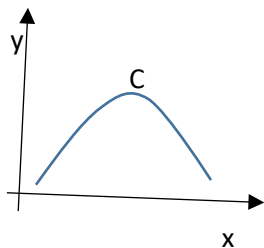
Gospodarsku aktivnost poreznih obveznika pokreće materijalni interes – visoki porezi i određene subvencije djeluju upravo suprotno. Posljedica toga je smanjenje štednje i investicija.

Zagovornici *ekonomske ponude* zalažu se za rigorozno smanjenje poreznog opterećenja te ističu kako to neće proizvesti smanjenje ubranih sredstava već upravo obratno kako će zbog povećane gospodarske aktivnosti doći do povećanja tog iznosa.

Takav pristup problematici oporezivanja naziva se **porezni paradoks**.

* **Lafferova krivulja**

- ekonomist koji je proučavao kako visoki porezi utječu negativno na motiviranost za rad i štednju



- s povećanjem porezne stope (y) doći će i do povećanje prihoda (y), ali će se zaustaviti u C jer nakon toga povećanje stope će imati za posljedicu smanjenje (možda će smanjiti produktivnost, neće plaćati više, radije će odmarati)

- te sve rasprave su dovele do zaključka kako bi porezi trebali služiti za ostvarivanje **pretežno fiskalnog cilja** oporezivanja (pa onda kad jednom skupiš novce daj siromašnima kroz transfere npr.)

4. zahtjev za relativnom **nepromjenjivošću** poreznih propisa i opterećenja

- treba biti opravdan razlog inače se javlja nepovjerenje itd.

5. zahtjev za **smanjenjem poreznog opterećenja** kao preduvjeta gospodarskog razvoja

- zagovornici ekonomike ponude

- to je sad isto kao ono pod 3.) → oni poreze vide kao ugnjetavanje, konfiskaciju i nešto pogubno za štednju i investicije i ako se to sve ukine povećat će se gospodarska aktivnost, duže i bolje će raditi ljudi

- problem je taj što se zaboravlja da je visina poreznog opterećenja uvjetovana visokim javnim rashodima i njih bi trebalo prvo smanjiti

6. konačna uspješnost sustava ovisi o tome kako on **funkcionira u praksi**

- teorija bez prakse nula bodova

- moramo imati dobro organizirane, stručno osposobljene i suvremeno opremljene porezne službe u kojima rade adekvatno motivirani, savjesni i poštteni porezni službenici koji će odgovorno obavljati složene i osjetljive poslove

OPĆA OBILJEŽJA OPOREZIVANJA DOHOTKA I DOBITI

Fiskalna jurisdikcija

- ovlaštenje utemeljeno u državnoj suverenosti u okviru kojeg zakonodavac regulira cjelokupnu problematiku javnih prihoda i rashoda (čl. 51.)

Porezna jurisdikcija

- dio fiskalne (uži pojam) u okviru kojeg zakonodavac regulira cjelokupnu problematiku oporezivanja

ODREĐENJE OBUHVATA POREZNE OBVEZE

- poreznopravni odnos između osobe i zakonodavca može nastati kada je pravni subjekt na temelju postojanja određenih pravnih činjenica u odnosu fiskalne povezanosti s poreznom vlasti tj. ako su pravni subjekt i njemu pripadajući oporezivi dohodak ili dobit obuhvaćeni poreznom obvezom

>>Što sve moramo odredit kako bismo riješili jedan zadatak izračuna i naplate poreza

a) određenje **osobe poreznog obveznika** – tko će biti oporezovan → to je tzv. **osobni obuhvat porezne obveze**

b) određenje **poreznog dobra** – što će biti oporezovano → tzv. **predmetni obuhvat porezne obveze**

c) određenje **poreznopravne činjenice** koja izravno dovodi do nastanka pravne obveze – kojim povodom

d) definirati **način izračuna porezne osnovice** - u kojoj mjeri

e) odrediti **poreznu stopu(e)**

f) na kraju **utvrditi iznos poreza** koji treba platiti

a) Osobni obuhvat porezne obveze

- ovaj obuhvat ima dvije dimenzije:

1. **sadržajna** – daje odgovor na pitanje koja će vrsta osoba biti porezni obveznik (fizička/pravna/obje)

2. **formalna** – daje odgovor koji su to kriteriji po kojima npr. neka fizička osoba postaje porezni obveznik (npr. jer je ta fizička osoba rezident te države)

b) Predmetni obuhvat porezne obveze

- i ovaj ima dvije dimenzije:

1. **sadržajna** – daje odgovor na pitanje što je porezno dobro (npr. najamnina od stana)

Porezno dobro – određena činjenica, društveno prihvaćena kao vrijednost (dohodak, dobit, potrošnja, imovina), uz koju određeni porezni sustav veže obvezu plaćanja poreza

2. **teritorijalna** – određenje prostora na kojem treba postojati neko oporezivo dobro da bi ono bilo u dohvatu konkretne porezne vlasti

Načela teritorijalne dimenzije:

- **Načelo svjetskog dohotka**

- porezno dobro čine dohodak i dobit poreznih obveznika ostvareni u zemlji koja provodi oporezivanje i u inozemstvu (iliti sav dohodak svugdje se smatra poreznim dobrom) → teritorijalno neograničen obuhvat

- **Načelo izvora**

- oporeziv dohodak/dobit su oni koji potječu iz države koja provodi oporezivanje ili su ostvareni u njoj
- utemeljeno na načelu teritorijalnosti tj. da država može oporezivati samo ona porezna dobra ostvarena na njenom teritoriju, ne može izvan državnih granica

- kako ćemo odrediti koja je to zemlja izvor:

- > mjesto proizvodnje/izvora dohotka u **ekonomskom smislu**, tamo gdje su korišteni čimbenici proizvodnje

- > mjesto u **financijskom smislu** – gdje se vrši isplata, tj. gdje je učinjen raspoloživim

- taj je pobjednik kriterij jer je praktičnije iako bi prvi bio bolji isplatu je moguće izvršiti bilo da ne mora biti zemlja izvor

- > mjesto gdje je **potpisan ugovor** tj. s obzirom na **pravo** prema kojem je ugovor sklopljen / gdje se ugovor **ispunjava**

a) + b) iliti kombiniranje poreznog obveznika i oporezivog dobra

- *Načelo neograničene porezne obveze*

- a) **kriterij državljanstva + načelo svjetskog dohotka**

- (osobni obuh. – formalna d. + predmetni obuh. – teritorijalna d.)

- porezni obveznici definirani kao državljeni plaćaju porez na oporeziva dobra bilo gdje u svijetu (npr. Hrvat ode raditi u Irsku mora platiti RH porez)

- b) **kriterij fiskalne rezidentnosti + načelo svjetskog dohotka**

- porezni obveznici zbog fiskalne rez. plaćaju porez na dohodak/dobit koji ostvari u zemlji svoje fiskalne rezidentnosti i u inozemstvu

(osoba koja se prema propisima države oporezuje na osnovi činjenice da u njoj imaju svoje

- a) prebivalište ili uobičajeno boravište – *fizičke*

- b) sjedište, upravu, mjesto registracije, obavljanja djelatnosti... - *pravne*)

→ tim kombinacijama oblikovano je načelo neograničene porezne obveze

- u RH porezna osnovica na dohodak/dobit rezidenta dohodak koji rezident ostvari i u zemlji i u inozemstvu

▪ *Načelo ograničene porezne obveze*

kriterij fiskalne nerezidentnosti (inozemnosti) + načelo izvora

(nerezident – osoba koja u RH nema boravište/prebivalište, a ostvaruje dohodak koji se oporezuje)

- država će utvrditi poreznu obvezu za subjekte bez svojstva državljanstva tj. fiskalne rezidentnosti ukoliko su oni stekli dohodak odnosno dobit na području te države → porezno dobro je vezano za područje njene teritorijalne suv.

- u RH se primjenjuje na nerezidentne porezne obveznike i kod dohotka i dobiti

* prebivalište – mjesto u kojem porezni obveznik ima stan u vlasništvu ili posjedu neprekidno najmanje 183 dana u jednoj ili dvije kalendarske godine pri čemu boravak u njemu nije obavezan

* boravište – stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od najmanje 183 dana u jednoj ili dvije kalendarske god.

POREZ NA DOHODAK

→ opći porez na gospodarsku snagu izraženu ostvarenim dohotkom

CILJEVI:

- a) **fiskalnopolitički** – fiskalno je vrlo izdašan i puni proračun
- b) **gospodarskopolitički** – pomoću nekih olakšica mogu se usmjeravati ulaganja u određene grane i može se utjecati na gospodarski razvoj
- c) **socijalnopolitički** – npr. progresivne stope; olakšice, oslobođenja...

OBILJEŽJA:

>> veže se za **činjenicu nastanka dohotka** i oporezuje dohodak koji ostvaruje fizička osoba neovisno od vrste upotrebe dohotka (nije državu briga kaj ti radiš s tim čim zarađuješ plaćaš porez)

>> koristi se **sintetički porez na dohodak**

- skupljaju se dohoci iz svih izvora i onda se na to plaća porez; nema diferencijacije prema vrsti
- oporezuje se ukupan dohodak ostvaren u poreznom razdoblju (u pravilu kalendarska godina)

* **analitički** – postoje različite porezne stope za različite vrste dohotka (npr. od honorara 25%, dionice 12%...) i one se ne zbrajaju

→ kod nas bi trebao biti sintetički, iako zapravo to i nije pravi sintetički jer mi za svaki od 6 imamo različitu stopu pa bi to mogli nazvat **mješovitim**

- mi s jedne strane imamo sintetički jer je oporezivanje različitih dohodaka normirano jednim propisom i sve se to kao zbraja i bla, ali s druge strane za svaki od recimo naših 6 vrsti dohodaka postoji zaseban podsustav oporezivanja

>> za **osnovicu** se uzima **stvarno (činjenično) ostvareni** dohodak, a ne potencijalni

- npr. mi imamo stan koji na tržištu vrijedi 4000kn/mj. i dođe nam frend i njemu damo za 1000 kn/mj. potencijalni bi bio ovaj od 4000 iznos jer smo tolko mogli, ali platit ćemo porez na 1000

>> ubire se na **ukupan neto dohodak** nakon odbitka troškova ostvarenja tog istog dohotka

- npr. idemo u Split na ročište i tu bi zaradili 5000kn, ali prije neg platimo porez odbijemo troškove – benzin, cestarinu do ST, kavu, novine, parking itd. i onda recimo na kraju to bude 3800 i na to platimo porez

NAČELA:

1. načelo uzimanja u obzir osobne **gospodarske snage** izraženo kroz osobni dohodak

2. načelo **osobne univerzalnosti**

- svaki pojedinac koji ostvaruje dohodak mora se oporezivati (čak i beba koja glumi u reklami za pelene > roditelji)

3. načelo **stvarne univerzalnosti**

- ne traži se samo oporezivanje ukupnog dohotka (sve vrste) već i jednakovrsni obračun i potpuno zahvaćanje prihoda → na sve i na isti način!

4. objektivno neto načelo

- rashodi se izuzimaju od osnovice

4.

10 000 kn bruto plaća

- 2000 kn doprinosi → rashod

5. subjektivno neto načelo

- nužni privatni rashodi tj. egzistencijalni minimum, uzdržavani članovi se izuzimaju od osnovice

5.

= 8000 kn

- 2600 egz. Minimum
- djeca, uzdržavani član

6. načelo periodičnog oporezivanja

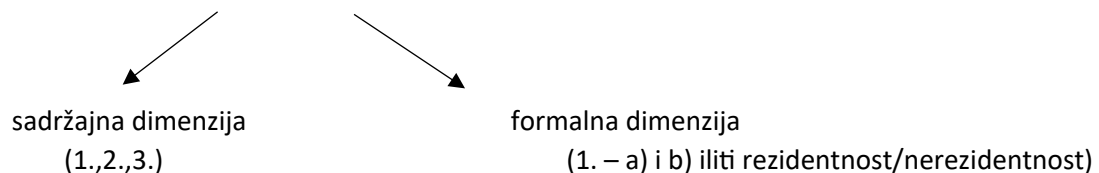
- dohodak koji porezni obveznik ostvari tijekom poreznog razdoblja (kalendarske godine)

→ na kraju p. osnovica cca. 2000 kn

7. načelo progresije poreza na dohodak

- s povećanjem osnovice povećava se i stopa
- (kod nas se ne poštuje progresija kod honorara jer je proporcionalna stopa od 25%)

POREZNI OBVEZNIK (određenje osobnog obuhvata)



1. fizička osoba

- a) neograničena porezna sposobnost osoba tuzemnih poreznih obveznika
- b) ograničena porezna sposobnost osoba inozemnih poreznih obveznika (stranac koji tu neš zaradi)

- kriterij za fiz. osobu je **rezidentnost i nerezidentnost**

2. obitelj

- zajednica dviju ili više fizičkih osoba koje u toj zajednici stječu i troše imovinu

→ A i B rade; A zarađuje 400, B 600

a) pojedinačno (odvojeno) oporezivanje

- svako svoje
- porez se razrezuje na pojedini dohodak svakog pojedinca unutar obitelji

b) zajedničko

- zbraja se 400+600 i plaća se porez na 1000 – ukupnost pojedinačnih prihoda

c) zajedničko oporezivanje primjenom djelomične diobe (splittinga)

- 1000 se dijeli na pola i plaća se porez na 500 (dohodak supružnika se zbraja i dobiveni iznos se dijeli s 2 čime se dobivaju dvije porezne osnovice jednakog iznosa koji će biti oporezivan)
- porez se razrezuje na dva odvojena, ali nominalno jednaka dijela ukupnog dohotka obitelji

d) zajedničko oporezivanje primjenom pune diobe

- porez se dijeli na onoliko dijelova ukupnog dohotka koliko ima članova obitelji (svaki odrasli je faktor 1 + faktor za djecu; npr, 1000: 3,5 i porez na 300)

- ekonomska snaga obitelji je izražena kao zbroj individualnih ekonomskih snaga članova obitelji – neovisno o izvorima te snage i osobnom sudjelovanju članova obitelji u njezinom stvaranju

3. *partnerstvo (supoduzetništvo)*

- udruženje više fizičkih osoba radi ostvarivanja dohotka
- porezni obveznik može biti:
 - a) pojedini partneri
 - b) partnerstvo

• RH – knjiga 2.

Porezni obveznik – fizička osoba koja ostvaruje dohodak

- a) *više fizičkih osoba* ostvaruje dohodak
 - poreznim obveznikom smatra se svaka od njih zasebno i to za svoj udio u zajedničko ostvarenom dohotku
- b) *nasljednik*
 - može biti porezni obveznik za sve porezne obveze koje proizlaze iz dohotka što ga je ostavitelj ostvario do svoje smrti (npr. umro je 1.11 radio cijeli 10 mj. plaća će mu doć 15.11. za taj 10. i tu se plaća porez itd.)
 - može bit porezni obveznik za dohodak koji mu pritječe iz naslijeđenih izvora dohotka

- porezni obveznik može biti:

> **rezident** – tuzemni porezni obveznik

- I. osoba koja u RH ima svoje prebivalište ili uobičajeno boravište
- II. ili nema, a zaposlen je u državnoj službi RH i na toj osnovi prima plaću (npr. u veleposlanstvu)

> **nerezident** - inozemni porezni obveznik

- osoba koja u RH nema svoje prebivalište ili uobičajeno boravište, a u RH ostvaruje dohodak koji podliježe porezu

PREDMET OPOREZIVANJA (određenje predmetnog obuhvata)

- danas nema jedinstveno prihvaćenog teorijskog stava kao odgovora na pitanje – što je dohodak, kao imovina ili dio imovine poreznog obveznika koji treba poslužiti kao temelj utvrđenja porezne osnovice
- ima više teorija koje su probale riješiti to pitanje:

1. Teorija izvora

- oporezuju se novčana primanja i primanja u naturi koja redovito potječu iz trajnih izvora i nisu prolazne naravi
- problem prolaznosti što npr. da smo jednom išli radit na biralištu kad su izbori i više nikad?

2. Teorija porasta čiste imovine (SHS teorija/ Haig-Simonsova)

- dohodak je zbroj onog što je potrošeno i onog što je uštedjeno

3. Teorija tržišnog dohotka

- dohotkom se smatraju isključivo oni primitci koji se taksativno navode u Zakonu o porezu na dohodak
- problem kaj ak je zakon loše napisan
- ta se teorija danas najviše i koristi
- kriterij jest činjenica da je dohodak ostvaren na tržištu (pa je zato i naveden u zakonu)

4. Teorija potrošno orijentiranog poreza na dohodak

- predmet oporezivanja je samo konzumirani (potrošeni) dohodak tijekom poreznog razdoblja i to progresivnom poreznom tarifom
- na taj način željela se stimulirati štednja → pa više ulažemo → stavljamo i u banku → ima više keša → novac je jeftiniji → kamatne stope manje....multiplikator!
- (jer se plaća porez samo na ono kaj si potrošio ne i na ono kaj si stavio na štednju)

POREZNA OSNOVICA

- oporezivi dohodak se utvrđuje tako da se zbroj porezno relevantnih primitaka umanjuje za zbroj porezno relevantnih izdataka
- posljedica je da se porez plaća samo na ostvarenom **višku**, ako je on naravno ostvaren
- taj višak koji poreznom obvezniku ostane i na koji se plaća porez zove se neto dohodak
- neto dohodak je razlika zbroja primitaka (bruto dohodak) i zbroja izdataka (bruto trošak) poreznog obveznika u poreznom razdoblju (ono ročište u Splitu)
- taj neto služi kao polazna vrijednost za izračun osnovice

• RH → 2. knjiga * POGLEDAT ZAKON ima još nekih stavaka!

- dohodak je razlika između ostvarenih primitaka i učinjenih izdataka u istom poreznom razdoblju

Primici – sva dobra koja su pritekla obvezniku u poreznom razdoblju

Izdaci – svi odljevi dobara s novčanom vrijednošću izvršeni radi ostvarivanja ili osiguravanja dohotka

→ primici i izdaci utvrđuju se primjenom *načela blagajne*

- Pil učinjeni u ime i za račun drugog ne smatraju se primitkom ni izdatkom (na račun odvjetnika sjednu novci na ime naknade štete njegove stranke- to on prosljeđuje dalje)

NAČELA:

a) **objektivno neto načelo**

- porezno priznati primitci moraju se umanjiti za porezno priznate izdatke → propisani su zakonom

Porezno priznati primici – sva povećanja imovine koja porezni obveznik ostvari u poreznom razdoblju na temelju obavljanja jedne ili više zakonom propisanih djelatnosti, a koja su zakonom propisana kao primici u sklopu oporezivanja dohotka (tržišna teorija → kriterij ako su ostvareni na tržištu)

Porezno priznati izdaci – izdaci koji su u obavljanju jedne ili više zakonom propisanih djelatnosti učinjeni radi ostvarenja dohotka, a koji su zakonom propisani kao izdaci u sklopu oporezivanja dohotka (znači ako smo išli na ručak sa strankom jer sklapamo neki biznis račun će nam se priznat ko izdatak, ak smo vodili ljubavnicu i potrošili život a htjeli prikazat ko biznis ručak da se ne skuži nebi šlo)

- moraju bit u vezi s ostvarenim dohotkom i to tako da su učinjeni radi njegovog ostvarenja

b) **subjektivno neto načelo**

- od oporezivanja se mora izuzet egzistencijalni minimum, ali i one olakšice za uzdržavanje od njega zavisnih članova njegove obitelji (djeca, uzdržavani član)

Utvrđivanje porezne osnovice

- porezna osnovica je numerički, u novcu izražena konkretizacija onog dijela oporezivog dobra na koji će biti primijenjena porezna stopa nakon ostvarenja oporezivih činjenica

- utvrđivanje p.osn. je regulirano zakonom

- to je uvijek **neto vrijednost** koja se izračunava tako da se

1. utvrde iznosi pojedinih oblika oporezivog dohotka kao razlika izdataka i primitaka
2. ta razlika se zatim umanjuje za neke propisima definirane iznose

- > za porezno priznate (prenesene) gubitke
- > za iznos osobnog odbitka (egz. minimum)
- > još neke stavke (djeca, uzdržavani član..)

	10 000 kn	bruto plaća
1.	- 2000 kn	npr. doprinosi → rashod

	= 8000 kn	
2.	- 2600 egz.	Minimum
	- djeca, uzdržavani član	

	= na kraju osnovica 2000kn npr.	

1. Gubitak

- postoji ako je zbroj izdataka u poreznom razdoblju veći od zbroja primitaka

a) **sustav prijenos unaprijed**

- ako u poreznoj godini postoji gubitak (npr. 2008.) za 2008. se porez na dohodak neće platiti jer oporezivi dohodak nije ni ostvaren; ali taj gubitak se ne zaboravlja već se on prenosi na sljedeću 2009. godinu i ako u toj godini bude ostvaren dohodak, tada će se odbiti

- u RH se primjenjuje taj sustav uz dodatak da se gubitak kod nas može odbiti od dohotka tijekom max. 5 godina

* s time da je moguće i opcija a') – vremenski neograničeno prenošenje poreznih gubitaka unaprijed

b) *sustav prijenos unatrag*

- ostvareni gubitak se odbija od dohotka ostvarenog u prethodnom poreznom razdoblju

>> rezident – računa se i tuzemni i inozemni gubitak

>> nerezident – računa samo tuzemni gubitak

- gubitak ne može nastati kod svih oblika (npr. dohodak od kapitala, osiguranja, nesamostalnog rada – nema)

2. Osobni odbitak i dr.

- osnova postojanja samog poreznog obveznika (egz. minimum)

- osnova postojanja uzdržanih članova

- i onda se ti odbici pribrajaju prenesenom gubitku i njihov zbroj se odbija od ukupnog dohotka i taadaa eto osnove

• RH

- rezidentima koji ostvaruju osobni dohodak od nesamostalnog rada priznaje se osnovni osobni odbitak od 2600 kn mjesečno

- umirovljenicima ne može biti manji od 2600 ni veći od 3800

- dodatno se *može uvećati*:

> **0,5** – uzdržavani članovi uže obitelji i bivši bračni drug za koje se plaća alimentacija

> za uzdržavanju djecu – **0,5** prvo; **0,7; 1,0; 1,4; 1,9;...**

> **0,3** svaki uzdržavani član/dijete invalid

> **1,0** 100% invalid (al onda nema 0,3)

> premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, dopunsko, privatno zdravstveno i dobrovoljno mirovinsko do visine 1000kn/mj.

> plaćanja izvršena na ime kupnje/gradnje prvog stambenog prostora na području RH za potrebe trajnog stanovanja

- to dvoje nema u zakonu pa možda više ne postoji neznam

- RH → knjiga 2.

Primici koji se ne smatraju dohotkom – koji su oslobođeni plaćanja poreza → POGLEDAJ ZAKON!! Ima masu tog

a) Koji se ne smatraju dohotkom

- **obiteljske mirovine** koje djeca dobiju nakon smrti roditelja
- državne **nagrade**, lokalne/regionalne, za medalje na olimpijskim/paraolimpijskim igrama...
- potpore za **ratne invalide**
- **socijalne potpore**
- potpore zbog uništenja imovine zbog **rata/elementarnih nepogoda**
- **nasljedstva i darovi**

b) Koji su oslobođeni plaćanja poreza na dohodak

- naknada **plaće** za vrijeme **vojne službe/privremena nezaposlenost**
- **nagrade** učenicima i studentima u školskim/sveučilišnim natjecanjima
- **primitke** učenika i studenata koji su radili preko student/učeničkog servisa **do propisanog iznosa!**
- **naknada štete** kao posljedica **nesreće na radu**
- **naknade i nagrade** koje primaju **osuđene osobe** za **rad u kaznionicama**
- **stipendije** učenika i studenata

Osobna oslobođenja

- plaćanja poreza na dohodak oslobođeni su:

- 1.) šefovi i diplomatsko osoblje inozemnih **diplomatskih misija** u RH te članovi njihove uže obitelji ako nisu rezidenti
- 2.) šefovi i dužnosnici **inozemnih konzulata** u RH i članovi obitelji ako ...
- 3.) dužnosnici i stručnjaci tehničke pomoći **UN i njihovih agencija**
- 4.) **fizičke osobe zaposlene** kod 1.,2.,3., ako nisu rezidenti
- 5.) **počasni konzularni dužnosnici** inozemnih konzulata u RH za primitke što ih ostvaruju od države koja ih je imenovala za obavljanje konzularnih poslova

- **RH → 2. knjiga**

a) porezna osnovica *rezidenta*

→ ukupni iznosi svih 6 vrsta dohotka koji rezident ostvari u tuzemstvu i inozemstvu

- (umanjen)
za osobni odbitak i/ili olakšice za potpomognuta područja i područje grada Vukovara

b) porezna osnovica *nerezidenta*

→ ukupni iznos svih dohodaka koji ostvari u tuzemstvu

-

osobni dohodak + plaćeni doprinosi za obvezno zdravstveno + darovanja dana u inozemstvu + neš sa EU

- RH → knjiga 2.

POREZNO RAZDOBLJE

- plaća se i utvrđuje za kalendarsku godinu

- *iznimke:* > ako rezident tijekom jedne godine postane nerezident ili obratno
(kad je kraće) (tad se kao porezno razdoblje gleda samo kad je bio rezident ili ner. tj. dok se nije promijenio)
- > rođenje/smrt

POREZNA TARIFA

- raščlanjena progresija
- egzistencijalni minimum

- RH → knjiga 2.

Porezne stope

Stopa	Mjesečna porezna osnovica
12%	do 2200 kn
25%	od 2200 – 13 400
40%	> 13 400

PROPORCIONALNI POREZ NA DOHODAK (LINEARNI) – Flat tax

- npr. porez na honorar u RH je 25%
- počelo je u SADu jer je kod njih cijeli sustav bio kompliciran i htjeli su ga pojednostaviti te je trebala biti samo jedna stopa za sve; u tom slučaju ne bi bilo progresije niti pravednosti → pravdali su to jednostavnošću
- Reagan je čak poukido stope pa su bile samo 2, međutim kasnije su vraćene
- zanimljivo je da za razliku od SADa tranzicijske zemlje nakon 90'ih primjenjuju proporcionalni porez na dohodak i tamo je zaživjelo npr. Bugarska, Latvija, Litva, Estonija....

TEHNIKA UBIRANJA (NAPLATE)

> stvarna

- oporezivanje se obavlja na osnovi podataka koji trebaju odraziti stvarnu ekonomsku snagu poreznog obveznika; točno se zna iznos npr. bruto iznos
- na temelju utvrđenja svih relevantnih činjenica

a) **plaćanje na temelju godišnje prijave** (postupak razreza)

- podrazumijeva se plaćanje predujmova poreza tijekom godine (poreznog razdoblja), a na kraju godine porezni obveznik podnosi godišnju prijavu na temelju koje se utvrđuje njegova konačna obveza
- moguće je:
 1. platio je kak spada i obveza je u cijelosti podmirena
 2. plaćen je predujmovima premalen iznos i mora uplatiti koliko fali
 3. uplatio je previše i dobit će povrat poreza
- uloga poreznog obveznika, platca, destinara i konačnog platca stječe se u jednoj osobi

(zanimljivo je da pošto mi imamo sintetički sustav oporezivanja bi se trebalo teoretski vršiti jednokratno godišnje, ali u praksi bi to značilo da država ne bi imala stalno pritjecanje sredstava u proračun jer cijelu godinu nitko ne bi platio porez i onda odjednom BAM pa se to ne radi)

b) **plaćanje poreza po odbitku (na izvoru)**

- iznos poreza obračunava, odbija od porezne osnovice i uplaćuje na račun državnog proračuna **isplatitelj dohotka** (poslodavac)
- u ovom sustavu porezni platac je jedna osoba, a obveznik druga – mi koji dobijemo neto plaću

> paušalna

- kad se pri utvrđivanju u obzir ne uzimaju svi relevantni činitelji koji je određuje nego samo najvažniji elementi (npr. kod poreza na dohodak od iznajmljivanja soba uzima se samo broj ležaja ne npr. i koliko dana osoba ostaje)
- jeftinije je, jednostavnije (bilo bi stvarno ne isplativo ić provjeravati da li je baba u Zadru imala 6 ili 7 ljudi u apartmanu i koliko su oni ostali i tak za sve babe)
- osnovica je iznos isplaćenog dohotka umanjena za određeni nepromjenjivi, u postotku izražen, izdatak (300 kn ležaj)

POREZNA POVLAŠTENJA

- umanjenja porezne obveze ili izuzimanja od oporezivanja

1. Oslobođenje (izuzeće)

- kad su dohodak/dobit isključeni iz porezne osnovice

2. Olakšica

- iznos koji se može odbiti od bruto dohotka/dobiti prilikom utvrđivanja oporezivog dohotka/dobiti

3. Odbitak

- iznos koji se može odbiti od utvrđene porezne obveze

4. Snižena porezna stopa

5. Odgoda plaćanja poreza

SPECIFIČNOSTI ZA SVAKI

• RH → knjiga 2.

Vrste dohotka

1. dohodak od nesamostalnog rada
2. dohodak od samostalne djelatnosti
3. dohodak od imovine i imovinskih prava
4. dohodak od kapitala
5. dohodak od osiguranja
6. drugi dohodak

1. Porez na dohodak od nesamostalnog rada

- svaki odnos između poslodavca i posloprimca u kojem je posloprimac obavezan raditi po uputama poslodavca

* **Zaposlenik** – osoba koja obavlja (ili je obavljala) poslove u javnoj/privatnoj službi i koje po osnovi prijašnjeg/sadašnjeg rada dobivaju plaću

* **Poslodavac** – pravne/fizičke osobe koje zapošljavaju (su zapošljavale) fizičke osobe radi obavljanja poslova i koje im na temelju toga isplaćuju (su isplaćivale) plaću

* bitna obilježja

Marko ulaže svoj rad i za njega kao malog radnika ne postoji neki poslovni rizik.

Pri zapošljavanju Markov poslodavac Ž odredio je što će Marko raditi, gdje i njegovo vrijeme rada.

Također pri tom zapošljavanju utvrđena je Markova visina plaće te je dogovoren rad na neodređeno.

Poslodavac Ž obavezan je marku osigurati sredstva za rad – Marku ured i opremu.

Ukoliko Marko putuje ili ide na teren i sl. poslodavac Ž na sebe će preuzeti sve izdatke (troškove) koji su nastali pri poslu koje je obavljao Marko.

Ukoliko se Marko razboli, ode na godišnji, uzme slobodno i sl. poslodavac Ž je dužan Marku za to vrijeme isplatiti plaću.

- pri zaposlenju:	- visina plaće - rad na neodređeno (iznimno na određeno)
- poslodavac:	- snosi poslovni rizik - određuje vrijeme, mjesto, vrstu rada - osigurava sredstva za rad - preuzima troškove koji nastaju u radu/obavljanju posla - isplaćuje plaću uvijek (pa i za godišnji, bolest bla)
- Marko:	- ulaže svoj fizički/umni rad

- **RH → knjiga 2.**

- razlika između ostvarenih primitaka od nesam.rada i učinjenih izdataka u vezi s dohotkom od nesam. rada u istom poreznom razdoblju

*** PRIMICI**

- sve koristi koje zaposlenici ostvaruju po osnovi i u vezi s nesamostalnim radom

1. plaća

- > baš koju dobiva zaposlenik dok radi od poslodavca
- > ali i mirovina – dohoci iz prijašnjih odnosa po osnovi rada
- > sve druge primitke po osnovi i u vezi s nesamostalnim radom

- **RH → knjiga 2. – ZAKON! Ima masu tog opet**

***PRIMICI**

1. plaća

- > vezana za sadašnji, prijašnji, budući radni odnos
- > primici na osnovi naknada, potpora, nagrada koju poslodavac daje iznad plaće
- > plaća koju radniku isplati druga osoba umjesto poslodavca
- > premije osiguranja koje poslodavci plaćaju za radnike na osnovi životnog, dopunskog, privatnog, dobrovoljnog mirovinskog...
- > poduzetnička plaća koja ulazi u rashod prilikom utvrđivanja poreza na dobit
- > plaće inozemnih radnika poslanih tu radit
- > plaće članova predstavničkih, izvršnih tijela i svih manjih jedinica samouprave
- > fnaknade plaće osobama koje pružaju njegu ratnim invalidima

2. mirovine

- > ostvarene na osnovu prijašnjih uplata doprinosa za obvezno mirovinsko
- > koje se isplaćuju poduzetnicima koji su plaćali porez na dobit i dr. koji su uplaćivali to obvezno, a bili su porezno dopustivi izdatak
- > mirovine rezidenta ostvarene u inozemstvu

3. pogodnosti uz plaću

- sporedni dohoci ili druge pogodnosti koje dopunjuju uobičajene nadnice ili plaće

- a) NOVČANI PRIMICI – npr. premije osiguranja koje poslodavci uplaćuju za zaposlenike
- b) NENOVČANI PRIMICI – npr. mogućnost da zaposlenik koristi auto od firme, stan, da ima povoljnije kamate kod kredita i sl. – naturalna davanja

4. primici u naravi

- korištenje zgrada, garaža, odmarališta, povoljnije kamate...

5. primici ostvareni u dobrima i uslugama

- bez naknade ili djelomična, razni darovi i ugošćivanja koje npr. poslodavci daju radnicima

***IZDACI**

- pošto poduzetnički rizik tereti samo poslodavca nema karakterističnih izdataka, već su to izdaci druge vrste:

1. obvezni doprinosi

- obvezna javna davanja čija svrha je ostvarenje određenih socijalnih ciljeva

a) za mirovinsko osiguranje

b) za zdravstveno osiguranje

c) za osiguranje u slučaju nezaposlenosti

- obveznik može biti:

> zaposlenik

- iznos se izračunava tako da se stope primijene na bruto dohodak zaposlenika i dobiveni se iznos odbije od dohotka i onda se dohodak oporezuje umanjeno za plaćene doprinose (20% npr. od bruto plaće se uzme)

> poslodavac

- isto ko i gore i plaća se iz bruto dohotka/dobiti poslodavca
- poslodavcu će se priznati doprinosi kao izdaci

- tehnika naplate: - u oba slučaja iznos obračunava i na račune fondova uplaćuje poslodavac

2. uplate neobaveznih osiguranja

- iste one, ali neobavezne

- priznat će se kao izdatak jer: - stimulacija izdavanja koja će u budućnosti povećati socijalnu sigurnost
- stimulira se štednja i povećanje investicijskog potencijala gospodarstva

• RH

*** IZDACI**

- smatraju se svi troškovi koji se mogu odbiti prilikom utvrđivanja dohotka od nes.rada i plaćanja poreza

a) uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja iz plaće

b) određene premije osiguranja koje radnici i fizičke osobe uplaćuju na svoj teret

*** Tehnika naplate**

- primjenjuje se sustav oporezivanja po odbitku

I. poslodavac obračuna, odbije, uplati iznos obveznih doprinosa odgovarajućem fondu

II. poslodavac obračuna iznos poreza (progresivna stopa) i uplati na račun državnog proračuna

III. zaposlenik dobiva neto iznos dohotka

- RH

Utvrđivanje i plaćanje predujma

- obračunava se tijekom svakog mjeseca poreznog razdoblja u kojem je isplaćen ostvareni dohodak od nesamostalnog rada

- predujam poreza obračunava, obustavlja i uplaćuje poslodavac i isplatitelj primitka ili plaće kao, porez po odbitku, istodobno s isplatom primitka od nesamostalnog rada

I. svi primici se umanjuju za uplaćene doprinose za obvezna osiguranja iz plaće

II. umanjuju se za iznos osobnog odbitka (2600)

III. umanjuju se za iznos osobnog odbitka za djecu i ostale uzdržavane članove i invalidnost (ak to sve postoji)

IV. utvrđuju se stope prema poreznoj osnovici – 12%, 25%, 40%

V. taj porez se dodatno uvećava za prirez koji uvede lokalne jedinice samouprave

- RH

Posebne olakšice, oslobođenja i poticaji u sustavu poreza na dohodak od nesamostalnog rada

1. Oslobođenja za hrvatske ratne invalide iz Domovinskog rata i članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

- **hrvatski ratni vojni invalidi** iz Domovinskog rata, ne plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada i mirovina razmjerno stupnju utvrđene invalidnosti
- **članovi obitelji** smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ne plaćaju porez na dohodak od obiteljske mirovine odnosno novčane naknade u visini obiteljske mirovine

2. Olakšice za potpomognuta područja i područje grada Vukovara

- Rezidentima koji imaju prebivalište i borave na tom području osnovni osobni odbitak utvrđuje se u visini:

- 3.500,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti
- 3.000,00 kuna mjesečno, za porezne obveznike koji imaju prebivalište i borave na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti
- rezidentima se osobni odbitak za uzdržavane članove uže obitelji i djecu utvrđuje u visini 3500 kn/mj. primjenom istih faktora, ako ti članovi uže obitelji i djeca imaju prebivalište i borave na potpomognutim područjima i području Grada Vukovara iz stavka 1. ovoga članka (0,5/0,7...)
- Invalidnost – odbitak 3500 + faktori isti (0,3/1,0)

2. Porez na dohodak od samostalnih djelatnosti

- samostalne djelatnosti karakterizira njihova poduzetnička priroda
- porezni obveznik, poduzetnik isporučuje za nagradu, kupcu dobra ili mu obavlja usluge
- on to isporučuje/obavlja u svoje ime i za svoj račun i nije podložan nadzoru

Obilježja samostalne djelatnosti:

>> **samostalnost**

- a) obavljanje djelatnosti za vlastiti račun i na vlastitu odgovornost
- b) sadržaj ima prednost nad formom
(ako se prividnim poslom prikriva pravi za kriterij porezne osnove će se uzet prikriveni → npr. ako se posao htio prikazati kao samostalna djelatnost kako bi se izbjeglo plaćanje poreza iz xy razloga ili obratno)
- c) kriterij može biti – ulaganje kapitala, postojanje poduzetničkog rizika, rad za više naručitelja...

>> **trajnost**

- a) u objektivnom smislu → trajnost postoji ako djelatnost biva ponavljana
- b) u subjektivnom smislu → trajnost postoji ako postoji namjera ponavljanja djelatnosti radi stvaranja stalnog doh

>> **namjera ostvarenja oporezivog dohotka**

- postoji ako se na temelju vrste djelatnosti, načina njezina obavljanja i poslovne osposobljenosti može zaključiti da će se djelatnost stalno obavljati i da će se tako ostvarivati dohodak (da nam to nije npr. hobi)

Vrste samostalnih djelatnosti

1. Obrtničke

- navode se pojedine vrste koje ne obuhvaćaju poljoprivredu, šumarstvo i djelatnosti slobodnih zanimanja

• RH

1. *Obrt i s obrtom izjednačene djelatnosti (obrtne):*

- djelatnosti u smislu članka 1. **Zakona o obrtu** i sve druge posebno nenavedene gospodarstvene djelatnosti
- **ustup uz naknadu ili konačna prodaja** imovinskih prava u okviru obrtničke djelatnosti ili djelatnosti slobodnog zanimanja

2. Djelatnosti slobodnih zanimanja

- osobe koje pružaju intelektualne usluge u okviru određene profesije različite od obrtništva (liječnici, odvjetnici)

• RH

2. *Djelatnostima slobodnih zanimanja*

- djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:

1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinar, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti,
2. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti,
3. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti,
4. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i sportaša,

3. Poljoprivreda i šumarstvo

- korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaja ili zamjena dobivenih proizvoda (izvorna proizvodnja, ne građevinska, industrijska)

→ tu se često primjenjuje **porez na katastarski prihod – pretpostavljeno oporezivanje**

- oporezivanje na temelju pretpostavljenog dohotka koji se utvrđuje na temelju općih podataka o veličini pojedinih poljoprivrednih posjeda iz katastarskih knjiga (da mogu npr. proizvesti u godini 100 na xy hektara zemlje)
- jeftinije, efikasnije; ali mora se provjeravati da ne bi došlo do velikog raskoraka stvarnog i katastarskog prihoda

- **RH**

3. *Djelatnost poljoprivrede i šumarstva*

- obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u neprerađenom stanju.

4. Druge samostalne djelatnosti

- one koje se ne mogu svrstati nigdje jer:
 - > nisu skroz samostalne (djelatnosti članova nadzornih odbora, trgovačkih društva, članova javnih vlasti)
 - > nisu skroz trajne (povremene djelatnosti autora, novinara, znanstvenika...)

* **PRIMICI**

- mogu biti u obliku novca, ali i u obliku stvari, usluga, ali tada za potrebe oporezivanja utvrđeni u tržišnoj vrijednosti novca

- **RH**

- sva dobra (novac, stvari, materijalna prava, usluge i drugo) koja su poreznom obvezniku u okviru njegove samostalne djelatnosti pritekla u poreznom razdoblju
- utvrđuju se prema tržišnoj vrijednosti

* **IZDACI**

- oni odljevi dobara do kojih je tijekom poreznog razdoblja došlo radi stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka

1. izdaci materijalne naravi

- za robu, materijal...i bit će priznati u visini cijene nabave ili troška proizvodnje

2. izdaci osoblja

- priznati u visini stvarnih isplata

- RH

- svi odljevi dobara poreznog obveznika tijekom poreznog razdoblja radi stjecanja, osiguranja i očuvanja poslovnih primitaka, tj. oni izdaci koji su izravno vezani za obavljanje djelatnosti:

- otpis dugotrajne imovine (amortizacija)
- ulaganja osim ulaganja financijske imovine i ulaganja u dugotrajnu imovinu
- plaćene kamate po kreditima i zajmovima za obavljanje djelatnosti (*primljeni krediti i zajmovi nisu poslovni primitak, a otplate kredita i zajmova nisu poslovni izdatak*)
- uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja
- izdaci za materijal, robu, proizvode, energiju i usluge, koji služe za stjecanje dohotka
- izdaci za plaće i obvezni doprinosi na plaću radnika
- premije dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja (do 500 kn/mj.) uplaćene u korist radnika i/ili osobno poreznog obveznika koji obavlja samostalnu djelatnost iz članka 18. ovoga Zakona, tuzemnom dobrovoljnom mirovinskom fondu, koji je registriran u skladu s propisima koji uređuju dobrovoljno mirovinsko osiguranje, na koje se ne plaća porez na dohodak

* **amortizacija**

- da bi osoba ostvarila dohodak/dobit ona ulaže određeni iznos (kapital) za kupnju određene imovine npr. strojeva, zgrada, tehnike...
- dio prihoda koji nastane korištenjem te imovine smatra se **povratom uloženog kapitala** jer ta navedena imovina ima ograničen vijek uporabe – ona se troši korištenjem
- znači osoba troši kapitalno ulaganje, a istovremeno ostvaruje dobit/dohodak i stoga je onaj dio dobiti/dohotka koji je povrat uloženog kapitala zapravo nadoknada troška koji ima jer je potrošio to proizvodno sredstvo i TAJ DIO NE SMIJE BITI OPOREZOVAN JER TO NIJE NETO POVEĆANJE DOBITI/DOHOTKA; to je samo povrat uloženog (nije neki ekstra višak)

→ kako bi se mogla utvrditi stvarna vrijednost dohotka neophodno je da porezni obveznici vode zakonom propisane **poslovne knjige i evidencije**

- a) *knjiga primitaka i izdataka*
 - trebaju biti uneseni svi primici i učinjeni izdaci
- b) *knjiga prometa*
 - unosi sve prodaje (roba ili usluga)
- c) *popis dugotrajne imovine*
- d) *evidencije o tražbinama i obvezama*
 - temelj svih tih je račun

- RH

- porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost dužni su upisati se u registar poreznih obveznika poreza na dohodak i utvrđivati dohodak na temelju podataka iz *poslovnih knjiga i evidencija*:

- a) *knjiga primitaka i izdataka*
- b) *knjiga prometa*
- c) *popis dugotrajne imovine* → stvari i prava čiji troškovi proizvodnje su veći od 3.500,00 i vijek trajanja dulji od 1 g.
- e) *evidencija o tražbinama i obvezama*
 - za svaku prodaju, odnosno obavljenju uslugu, mora se izdati račun

- RH

Promjena načina oporezivanja

- situacije u kojima obveznik poreza na dohodak postane obveznik poreza na dobit

A) vlastiti zahtjev

- na vlastiti zahtjev traži se promjena načina oporezivanja i on se dostavlja nadležnoj ispostavi Porezne uprave do kraja tekuće godine za iduću kalendarsku godinu

- promjena načina oporezivanja obvezuje poreznog obveznika sljedeće tri godine

B) po sili zakona

- fizička osoba koja ostvaruje dohodak od obrta i s obrtom izjednačenih djelatnosti:

1. ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna
2. ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario je dohodak veći od 400.000,00 kuna
3. ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna
4. u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika

Porezni gubitak

- može se utvrditi po osnovi obavljanja samostalnih djelatnosti na temelju poslovnih knjiga
- porezni gubitak može se nadoknaditi (odbiti) samo od dohotka po osnovi kojega je i utvrđen
- porezni gubitak koji se ne može nadoknaditi (odbiti) u poreznom razdoblju u kojemu je nastao, prenosi se i nadoknađuje umanjnjem dohotka po osnovi kojega je utvrđen, u sljedećih pet poreznih razdoblja

Plaćanje predujma

- mjesečni predujam se utvrđuje i plaća na temelju podataka u podnesenoj godišnjoj prijavi poreza na dohodak
- porezna uprava može na temelju obavljenog očevida i inspekcijskog nadzora, podataka iz obrađenih godišnjih poreznih prijava ili drugih podataka o poslovanju poreznog obveznika s kojima raspolaže, izmijeniti rješenje o plaćanju predujmova ako je doneseno odnosno donijeti rješenje i utvrditi nove iznose mjesečnih predujmova

Posebne olakšice

1) Olakšice za potpomognuta područja i područje grada Vukovara

- obveznici poreza na dohodak koji obavljaju samostalnu djelatnost iz članka razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti, a koji zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme (najmanje 9 mjeseci) pri čemu više od 50% radnika ima prebivalište i borave na potpomognutim područjima **oslobođeni su plaćanja** poreza na dohodak od tih djelatnosti na tim područjima
- obveznici razvrstani u II. skupinu po stupnju razvijenosti, koji zapošljavaju više od dva radnika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, pri čemu više od 50% radnika ima prebivalište i borave na potpomognutim područjima, utvrđeni porez na dohodak od tih djelatnosti na tim područjima **umanjuje se za 50%**.

2) Poticaji zapošljavanju

- dohodak od samostalne djelatnosti može se u poreznom razdoblju dodatno umanjiti za iznos isplaćenih plaća i uplaćenih doprinosa na plaću **novim radnicima**
- porezni obveznik može pravo na umanjjenje dohotka koristiti godinu dana od dana njihovog zaposlenja (iznimno kod osoba s invaliditetom - tri godine)
- može se dodatno umanjiti i za iznos državne potpore za obrazovanje i izobrazbu te iznos potpore male vrijednosti za izvođenje praktične nastave i vježbe naukovanja u sustavu vezanih obrta, prema posebnim propisima

3) Poticaji istraživanja i razvoja

- dohodak se može dodatno umanjiti po osnovi izdataka za istraživanje i razvoj i to u visini 100%

→ izvorno i planirano ispitivanje poduzeto radi stjecanja novih znanstvenih i tehničkih spoznaja i razumijevanja, a uključuje temeljno istraživanje i primijenjeno istraživanje

- izdacima za istraživanje i razvoj iz stavka 1. ovoga članka smatraju se osobito:

1. plaće i ostali troškovi osoba koje sudjeluju u istraživanju i razvoju,
2. izdaci za materijal i usluge korištene u djelatnosti istraživanja i razvoja,
3. izdaci otpisa nekretnina, postrojenja i opreme u dijelu u kojem se ova sredstva koriste za istraživanje i razvoj,
4. opći izdaci koji se odnose na istraživanje i razvoj,
5. izdaci za istraživanje i razvoj koje je za poreznog obveznika obavila osoba registrirana za obavljanje istraživanja i razvoja,
6. amortizacija patenata i licencija u razmjernom dijelu u kojem se koriste za istraživanje i razvoj

Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti

- poreznom obvezniku koji obavlja djelatnost, a nije obveznik poreza na dodanu vrijednost i ne ostvaruje ukupni godišnji primitak veći od 65% iznosa, dohodak i porez na dohodak može se utvrđivati i u paušalnom iznosu
- iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova

3. Porez na dohodak od imovine

Aktivni dohodak – dohodak ostvaren aktivnom poslovnom djelatnošću (proizvodnja, trgovina)
(poduzetnik koristi stroj u svom vlasništvu radi proizvodnje)

Pasivni dohodak – dohodak kod kojeg osoba koja je vlasnik imovine koja služi za ostvarenje tog dohotka ne sudjeluje u poslovnoj aktivnosti koja je do njega dovela (dividende, najamnina, kamate...)
- on ne sudjeluje u poslovnoj dj. već daje imovinu drugoj osobi na korištenje ili je ulaže radi njenog daljnjeg ulaganja (kupuje dionice društva da stečena sredstva uloži dalje u poslovanje)

a) dohodak od financijske imovine

- imovina ili ovlaštenje koje se dokazuje nekim financijskim instrumentom (dionica, obveznica, mjenica...)

- b) *dohodak od nefinancijske imovine*
- sva ostala

Porez na dohodak od nefinancijske imovine

- **RH**

Dohodak od imovine i imovinskih prava

- razlika primitaka i izdataka koje je ostvario/imao od imovine i imovinskih prava u poreznom razdoblju

1. Dohodak od davanja u najam ili zakup materijalne imovine

- nekretnine ili pokretnine
- ostvarenje dohotka utemeljeno je na ugovoru o najmu/zakupu

Zakup – konsenzualni dvostrano obvezni ugovor kojim se zakupodavac obvezuje da će uz zakupninu prepustiti zakupcu stvar na korištenje

Najam – ugovor kojim se najmodavac obvezuje da će uz najamninu prepustiti najmoprimcu stvar na uporabu (nemre crpit plodove)

- također razlika između primitaka i izdataka

* **Primici** – iznos najamnine ili zakupnine

* **Izdaci** – troškovi koje je obveznik imao radi ostvarenja primitaka (ofarbo je stan)
→ često mu se priznaju paušalno u određenom postotnom iznosu od najamnine/zakupnine; ali može se utvrđivati i stvarno ako smatra da su izdaci veći (ak je renoviro baš sve)

OBILJEŽJA:

- > utvrđuje se **paušalno** jer ne postoji obveza vođenja poslovnih knjiga i evidencija
- > porezna stopa je **proporcionalna** i znatno **manja**
- > ovaj sustav bliži je **analitičkom** nego sintetičkom pristupu
- > razlozi: racionalizacija, pojeftinjenje, izbjegavanje podnošenja godišnjih poreznih prijava, smanjenje troškova administracije i proračuna, ali i samih obveznika

- **RH**

1. Davanje u najam ili zakup nekretnina i pokretnina

* Izdaci – priznaju se paušalno u visini 30% od najamnine ili zakupnine

2. Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova - ovom poreznom obvezniku porez na dohodak se , utvrđuje se u paušalnom iznosu

2. Dohodak od vremenski ograničenog ustupa nematerijalne imovine

- ostvaruje se vremenski ograničenim ustupom različitih prava

> autorska prava (glazba, likovna umj., znanstveni/tehnički radovi)

- dohodak od autorskih prava – isplate bilo koje vrste koje su primljene kao naknada za uporabu ili za pravo na upotrebu intelektualnog vl. → pravo reproduciranja, patent, zaštitni znak, dizajn, tajna formula...

> prava industrijskog vlasništva (iskorištavanje prirodnih bogatstava, tehnološki napredak..)

* Primici – naknade koje obveznik ostvari po osnovi vremenski ograničenog ustupa nematerijalne imovine

* Izdaci – stvarno nastali troškovi potrebni za ostvarivanje dohotka

- nisu utvrđeni paušalno nego vjerodostojnim ispravama

- **RH**

3. Vremenski ograničen ustup autorskih prava, prava industrijskog vlasništva i drugih imovinskih prava

* Izdaci – utvrđuju se u visini stvarno nastalih izdataka na temelju vjerodostojnih isprava (ne paušalno)

4. Dohodak od otuđenja (kapitalni dobitak)

- za razliku od 1 i 2 ovdje se dohodak ostvaruje njezinim otuđenjem (mijenja se vlasnik)

- razlozi **za** oporezivanje:

> kapitalni dobitak je povećanje imovine osobe koja je taj dohodak ostvarila i to ga je ostvarila na tržištu

- načelo tržišta
- načelo okomite pravednosti
- načelo vodoravne pravednosti

> izbjegava se eventualna mogućnost zakonite porezne evazije (kad ga recimo ne bi bilo)

> na ovaj način sva ulaganja se jedno potiču (tj. ne potiču) – kud god ulažeš morat ćeš neki porez platit

- razlozi **protiv** oporezivanja:

> praktične teškoće realizacije poreza

- npr. možda porezni obveznik ne otuđuje imovinu iako tržišne okolnosti to nalažu jer ne želi platiti porez na kapitalni dobitak (umjetno kočenje kapitala koje dovodi do gospodarske neučinkovitosti)
- teškoće vezanja poreza za stvarnu, a ne inflatornu dobit (rješivo je indeksiranjem)
- komparativni problem – porezni sustavi različitih država su različito uređeni
- mogao bi stimulirati potrošnju na račun štednje jer kad nema štednje nema kapitala nema poreza

- dohodak je razlika primitaka i izdataka

*Primitak – tržišna vrijednost nekretnine ili prava koje se otuđuje

* Izdatak – troškovi otuđenja (odvjetnik, javni bilježnik)

- neće se svako otuđenje oporezivati; tj. neće se oporezivati u određenim životnim okolnostima u kojima se mogao naći obveznik i koje su ga prisilile da otuđi imovinu i riješi svoj problem (nije imao neku obrtničku namjeru)

- ako je nekretnina koja je predmet otuđenja služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove obitelji
- ako je otuđenje izvršeno između supružnika i dr. članova uže obitelji; razvedenih supružnika u vezi s razvodom braka ili u vezi s nasljeđivanjem

- **RH**

4. Otudenje nekretnina i imovinskih prava

- otuđenjem se smatra prodaja, zamjena i drugi prijenos

> dohodak je razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine ili imovinskog prava koje se otuđuje i nabavne vrijednosti uvećane za rast proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda

> troškovi otuđenja mogu se odbiti kao izdaci

* Izdaci – utvrđuju se u visini troškova nastalih prilikom otuđenja

- neće se oporezivati:

- ako je nekretnina služila za stanovanje poreznom obvezniku ili uzdržavanim članovima njegove uže obitelji
- ako je nekretnina ili imovinsko pravo otuđeno nakon tri godine od dana nabave (iznimno hoće ako je otuđeno više od tri nekretnine iste vrste ili više od tri imovinska prava iste vrste u razdoblju od pet godina)
- ako je otuđenje izvršeno između bračnih drugova i srodnika u prvoj liniji i drugih članova uže obitelji
- između razvedenih bračnih drugova ako je otuđenje u neposrednoj svezi s razvodom braka te nasljeđivanjem nekretnina i imovinskih prava

Utvrđivanje i plaćanje predujma

1) dohodak od imovine ostvaren na osnovi najamnine i zakupnine

- stopa predujma je **12%**

Bruto primitak (zakupnina)	4000 kn
Poreznopriznati izdatak (30% troškova)	1200
Dohodak= porezna osnovica	2800
Porez po stopi 12%	336
Prirez grad Zg 18%	60,48
Ukupno porez+prirez	396,48
Neto primitak	3603,52

(2) imovinska prava

- primjenom stope od 25%

(3) otuđenje nekretnina i imovinskih prava

- jednokratno na pojedinačno ostvareni primitak i to u roku od 15 dana od dana primitka rješenja Porezne uprave o utvrđenom porezu na dohodak

Porez na dohodak od financijske imovine

- fizička osoba može višak sredstava iznad iznosa koji joj je potreban za zadovoljenje životnih potreba uložiti u ostvarenje dohotka od financijske imovine

Porezno dobro

> oporezivanje dividendi

* Dividende – raspodjele tekućih ili akumuliranih prihoda trgovačkog društva dioničarima ovisno o broju i vrsti dionica koje su u vlasništvu dioničara

- određenje dividendi za potrebe oporezivanja prošireno je u odnosu na pravo društava kako bi se izbjegla evazija:

- bonus emisije (emisije dionica koje su dostupne po povlaštenim cijenama nekim povlaštenim kategorijama ljudi – postojeći dioničari, članovi uprave...)
- predujmovi dioničarima
- skrivene isplate dobiti
- naplate po osnovi dioničkog kapitala izvršene u određenim okolnostima

> oporezivanje kamata

- u nekim sustavima kamate na štednju su izuzete od oporezivanja kao poticaj za ulaganje iako je dosta selektivno i ne fer

Porezni obveznik

- primatelj dividendi i kamata

Porezna osnovica

- podudara se s poreznim dobrom – iznos isplaćene dividende i kamate

Izdaci i osobni odbitak – nisu priznati jer se osnovica i dobro podudaraju

Porezna stopa – proporcionalna

Tehnika ubiranja – po odbitku

• RH

Dohodak od kapitala

- a) *Primici po osnovi kamata, izuzimanja imovine i korištenja usluga na teret dobiti tekućeg razdoblja*
- izuzimanja imovine i korištenje usluga od strane članova trgovačkih društava za njihove privatne potrebe (skrивene isplate dobiti) izvršeni tijekom poreznog razdoblja na teret dobiti tekućeg razdoblja, te izuzimanja fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost
- b) *Kapitalni dobici*
 1. primici od kamata na kunsku i deviznu štednju
 2. primici od kamata po vrijednosnim papirima
 3. primici od kamata po osnovi danih zajmova
 4. primici ostvareni na temelju podjele prihoda investicijskog fonda u obliku kamata, ako se ne oporezuju kao udjeli u dobiti na temelju podjele dobiti ili prihoda investicijskog fonda
- c) *Udjeli u dobiti ostvareni dodjelom ili opcijskom kupnjom vlastitih dionica, a koji su ostvareni u poreznom razdoblju*
→ primici po osnovi udjela u dobiti članova uprave trgovačkih društava koje ostvaruju putem dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

→ pri utvrđivanju dohotka od kapitala **ne priznaju se izdaci**

Utvrđivanje predujma

a) Predujam poreza na dohodak od izuzimanja imovine i korištenja usluga

- obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom primitka, kao porez po odbitku, po stopi od **40%**, bez priznavanja osobnog odbitka

b) Predujam poreza na dohodak od kamata

- obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji istodobno s isplatom primitka kao porez po odbitku, po stopi od **12%**, bez priznavanja osobnog odbitka

c) Predujam poreza na dohodak po osnovi primitaka po osnovi dodjele ili opcijske kupnje vlastitih dionica

- plaća se po odbitku, po stopi **od 25%**, bez priznavanja osobnog odbitka

d) Predujam poreza na dohodak po osnovi primitaka od dividendi ili udjela u dobiti na temelju udjela u kapitalu

- plaća se po odbitku, po stopi **od 12%**, bez priznavanja osobnog odbitka

Porez na dohodak od osiguranja

- u državama se osiguranja socijalne naravi financiraju doprinosima (namjenska prisilna davanja), ali s krizom sustava socijalnog osiguranja javlja se ponuda dobrovoljnih osiguranja nastojeći stimulirati pojedinca da samom odričući se dijela dohotka u radno aktivnom razdoblju osigura individualizirani fond sredstava za razdoblje umirovljenja//bolesti – tu se javila mogućnost povećanja imovine te potreba za oporezivanjem

Oporezivi dohodak – primici po osnovi isplate osigurane svote određenog dobrovoljnog osiguranja

Porezni obveznik – osoba koja tu svotu primi

Marko tijekom određenog razdoblja uplaćuje premiju osiguravatelju X prema ugovoru.

Na temelju tih uplata kad Marko ode u mirovinu bit će mu isplaćena ugovorena svota osiguranja.

Markove mjesečne uplate u cijelosti su ili djelomično priznate kao izdaci kod utvrđivanja dohotka pa mu mjesecima/godinama smanjuju poreznu osnovicu jer se Marka želi potaknuti da uplaćuje te dobrovoljne doprinose.

Ali u trenutku kad Marko ode u mirovinu i ta svota se isplati ona će biti oporezovana, ali samo do visine uplaćenih svota premije osiguranja. (npr. ako je godinu dana uplaćivo po 2000kn i od te dvije tisuće, jedna je bila priznati izdatak nakon 12 mjeseci sjedne uplata i to je recimo sve skupa 30 000 kn = onih 24 koje je uplaćivo + kamate → moći će se oporezati samo onih 12 koji su bili priznati izdatak)

Porezna osnovica – ono što je u trenutku uplate premije bilo priznati izdatak pa u trenutku isplate biva oporezivano kao oporezivi dohodak (veća svota nije oporezivana – onih 18 tis. do 30)

Porezna stopa – proporcionalna

Tehnika ubiranja – po odbitku

Izdaci i osobni odbitak – nisu priznati

- a) primici u visini uplaćenih i porezno priznatih premija životnog osiguranja s obilježjem štednje i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja
- b) u slučaju otkupa polica životnog i dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja ili prestanka osiguranja dohotkom se smatra iznos primitka, ako je manji od uplaćenih premija osiguranja.

- ne priznaju se izdaci

- c) smatraju se i primici u visini uplaćenih premija dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja, a koje su bile oslobođene od plaćanja poreza na dohodak te su poslodavcu ili osobno poreznom obvezniku koji obavlja samostalnu djelatnost, bile porezno priznati rashod, odnosno izdatak

Utvrđivanje predujma

- obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatitelji primitka, istodobno s isplatom, kao porez po odbitku.
- predujam poreza plaća se od osnovice primitka u visini uplaćenih porezno priznatih premija osiguranja, odnosno u visini isplaćene svote ako je manji od uplaćenih premija osiguranja te u visini uplaćenih premija osiguranja na koje se ne plaća porez na dohodak, po stopi od 12%, bez priznavanja osobnog odbitka

Oporezivanje drugog dohotka

- razlika između propisanih primitaka i izdataka

* **PRIMICI**

Zakon negativno utvrđuje primitke i navodi da su to svi oni koji nisu ostvareni po osnovi:

1. nesamostalnog rada
2. samostalne djelatnosti
3. imovine i imovinskih prava
4. kapitala
5. osiguranja

Primicima se osobito smatraju:

1. primici po osnovi djelatnosti **članova** skupština i nadzornih odbora trgovačkih društava, upravnih odbora, upravnih vijeća i drugih njima odgovarajućih tijela drugih pravnih osoba, članova povjerenstava i odbora koje imaju ta tijela i sudaca porotnika koji nemaju svojstvo djelatnika u sudu
2. **autorske** naknade
3. primici po osnovi djelatnosti **sportaša**
4. primici po osnovi djelatnosti **trgovačkih** putnika, sportskih sudaca, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika...
5. **primici u naravi** – korištenje zgrada, prometnih sredstava, povoljnije kamate pri odobravanju kredita i druge pogodnosti

7. primici učenika i studenata na redovnom školovanju za **rad preko učeničkih i studentskih udruga**, iznad propisanog iznosa (kad sjebeš iznos jeer ne pazis)

8. **stipendije** učenicima i studentima za redovno školovanje na srednjim, višim i visokim školama i fakultetima, iznad propisanog iznosa,

*** IZDACI**

A) uplaćeni **doprinosi za obvezna osiguranja** iz primitaka, prema posebnim propisima.

B) iznimno, izdaci se priznaju u visini 30 % ostvarenih primitaka fizičkim osobama po osnovi:

1. *autorskih naknada* isplaćenih prema posebnom zakonu kojim se uređuju autorska i srodna prava uključujući i naknade za isporučeno umjetničko djelo osobama koje obavljaju umjetničku i kulturnu djelatnost,
2. profesionalnih djelatnosti *novinara, umjetnika i sportaša* koji su osigurani po toj osnovi i doprinose za obvezna osiguranja plaćaju prema rješenju,
3. *primitaka nerezidenata* za obavljanje umjetničke, artistske, zabavne, sportske, književne i likovne djelatnosti te djelatnosti u svezi s tiskom, radijem i televizijom te zabavnim priredbama

Utvrđivanje predujma

- plaća se po odbitku, po stopi od 25% bez priznavanja osobnog odbitka
- obračunavaju, obustavljaju i uplaćuju isplatiitelji prilikom svake isplate i istodobno s isplatom

* kod **autorskih naknada** – 30%

Promjena načina oporezivanja

- može samostalno tražiti da pređe u sustav dohotka od samostalne djelatnosti pa će plaćati predujam drugačije

2. GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA → pogledaj zakon jeer ima jos i neda ti se

Porezni obveznici koji obvezno podnose godišnju poreznu prijavu ako:

1. ostvare dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavca istodobno u tijeku istog mjeseca poreznog razdoblja
2. ostvari dohodak od samostalnog rada
3. dohodak ostvari izravno iz inozemstva
4. ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak
5. ako poslodavac, isplatiitelj primitka ili sam porezni obveznik nije obračunao, obustavio i uplatio predujam poreza na dohodak i prirez porezu na dohodak

Porezni obveznici koji nisu obvezni podnijeti godišnju poreznu prijavu ako:

1. dohodak od nesamostalnog rada ostvari samo kod jednog tuzemnog poslodavca ili više tuzemnih poslodavaca, odnosno isplatitelja primitka, ali ne istodobno
2. ostvari dohodak od imovine i imovinskih prava
3. ostvari dohodak od kapitala
4. ostvari dohodak od osiguranja

Rok za podnošenje godišnje porezne prijave

(1) Obveznici poreza na dohodak dužni su nakon isteka poreznog razdoblja (kalendarske godine) podnijeti godišnju poreznu prijavu propisanog oblika i sadržaja.

(2) Godišnja porezna prijava podnosi se do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu.

Prekršajne odredbe

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. porezni obveznik koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji porez po godišnjoj poreznoj prijavi
2. porezni obveznik koji ne uplati mjesečni, tromjesečni, odnosno jednokratni predujam poreza po rješenju Porezne uprave u utvrđenoj visini i u propisanom roku
3. porezni obveznik koji u propisanom roku ne uplati ili uplati manji predujam poreza na dohodak
4. porezni obveznik koji u propisanom roku ne prijavi početak obavljanja djelatnosti, iznajmljivanja i/ili ostvarivanja dohotka

Novčanom kaznom od 2.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. pravne i fizičke osobe koje za svoje radnike i fizičke osobe koje ne izvrše godišnji *obračun* poreza na dohodak od nesamostalnog rada
2. pravne i fizičke osobe koje Poreznoj upravi ne *dostave* ili ne dostave u roku podatke o isplaćenim primicima i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu
3. pravne i fizičke osobe, isplatitelji primitka, koji u propisanom roku ne *uplate* ili uplate manji predujam poreza na dohodak
4. pravne i fizičke osobe koje *isplate* građanima ne obavljaju preko žiroračuna, odnosno iznimno kod ostalih računa sukladno posebnim propisima, kod banke

Postupak - Opći porezni zakon i Prekršajni

PRIREZ POREZU

Pravna osnova: *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*

Porezni obveznik: fizička osoba koja ostvaruje dohodak tj. plaća porez na dohodak

Predmet oporezivanja: ostvareni dohodak prema ZPODH

Porezna osnovica: utvrđeni porez na dohodak

Visina poreza:

Općina, odnosno grad mogu obveznicima poreza na dohodak sa svoga područja propisati plaćanje prireza porezu na dohodak i to:

1. općina po stopi do 10%,
2. grad ispod 30.000 stanovnika po stopi do 12%,
3. grad iznad 30.000 stanovnika po stopi do 15%,
4. Grad Zagreb po stopi do 18%.

Pripadnost prihoda: prihodi općine/grada na području kojih se nalazi prebivalište/boravište obveznika prireza

POREZ NA DOBIT

- posljedica pojave korporativnog organiziranja odnosno trgovačkih društava koji su svojim poslovanjem ostvarivali novac, a nisu se uklapali u koncept oporezivanja dohotka fizičkih osoba

Razlozi za oporezivanje

- a) trgovačko društvo je na neki način sredstvo putem kojeg se ostvarena dobit raspodjeljuje vlasnicima-fizičkim osobama
- b) trgovačka društva imaju status pravne osobe, pa su obvezna plaćati porez na svoj dohodak
- c) porez na dobit je a neki način plaćanje za korištenje javnih dobara (npr. objekata infrastrukture) koje trgovačka društva koriste u svom poslovanju.
- d) ključni razlog – svi porezi u konačnici budu prevaljeni na fizičke osobe koje su konačni platci poreza (poslodavci, zaposlenici, potrošači).
- e) sprječava se izbjegavanje porezne obveze
- f) potreba za oporezivanjem čiste dobiti ili ekonomske rente
- g) porez na dobit može se koristiti kao učinkovito sredstvo državne intervencije, tj. državne stabilizacijske i strukturalne politike

Porezni obveznik

- a) pravne osobe
- b) fizičke osobe
 - koje obavljaju razne oblike poduzetničke djelatnosti i fakultativno žele postati obveznici poreza na dobit.
- c) tuzemne poslovne jedinice inozemnih poduzetnika
 - tuzemne jedinice su subjekti bez pravne osobnosti, tj. po svome statusu one su dijelovi pravnih osoba, ali mogu obavljati poslovanje (sklapati ugovore) i temeljem toga ostvarivati dobit kao i trgovačka društva
 - dobit poslovnih jedinica dio je dobiti poduzetnika kojih su one dio i oporezuje se porezom na dobit tih poduzetnika

▪ RH

> Sadržajna dimenzija

a) trgovačko društvo i druge **pravne osobe**

b) **fizička osoba** rezident RH

- 1- ako izjavi da će plaćati porez na dobit umjesto poreza na dohodak (jer joj je npr. jeftinije)
- 2- ako je u prethodnom poreznom razdoblju ostvario ukupni primitak veći od 3.000.000,00 kuna
- 3- ostvario dohodak veći od 400.000,00 kuna
- 4- ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti većoj od 2.000.000,00 kuna,
- 5- u prethodnom poreznom razdoblju prosječno zapošljava više od 15 radnika.

c) tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (nerezident)

- 1) primijenjeno je **načelo izjednačenosti** načina utvrđenja poreznih osnovica rezidenta i nerezidenta
- 2) pri utvrđivanju porezne osnovice, dobit tuzemnih poslovnih jedinica mora odgovarati onoj dobiti koju bi ostvarila poslovna jedinica kad bi bila zasebno i nezavisno društvo koje se bavi istim ili sličnim poslovanjem pod istim ili sličnim okolnostima, te kad bi poslovala potpuno samostalno s društvom čija je poslovna jedinica
- 3) pri utvrđivanju dobiti tuzemnih poslovnih jedinica priznaju se rashodi nastali za njezine potrebe, uključujući opće upravne i administrativne rashode, bilo da su nastali u tuzemstvu ili inozemstvu

> Formalna dimenzija

a) rezident

> pravne osobe

- 1) čije je sjedište upisano u sudski ili drugi registar ili upisnik u Republici Hrvatskoj
- 2) kojima se mjesto stvarne uprave i nadzor poslovanja nalazi u Republici Hrvatskoj

> fizičke osobe

1. s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u Republici Hrvatskoj
2. čija je djelatnost upisana u registar ili upisnik

b) nerezident - tuzemna poslovna jedinica inozemnog poduzetnika (TJP)

- subjekt bez pravne osobnosti

- ona je **dio** svog osnivača

- stalno mjesto poslovanja putem kojeg inozemni poduzetnik obavlja djelatnost u RH u cjelosti/djelomično

TJP-om se smatra:

1. sjedište uprave,
2. podružnica,
3. poslovnica,
4. tvornica,
6. rudnik, naftni ili plinski izvor, kamenolom
7. gradilište ako traje dulje od šest mjeseci
8. smatra se i **zastupnik** koji djeluje u njegovo ime u svezi s bilo kojom aktivnošću:
 - > ako sklapa ugovore u ime inozemnog poduzetnika
 - > običajeno drži zalihe proizvoda ili trgovačke robe iz kojih redovito obavlja isporuke u ime inozemnog p.
9. smatra se i **obavljanje usluga**, (čak i savjetodavne ili poslovne usluge), ako traje dulje od 3 mj. zaredom

TJP-om se **ne** smatra:

> obavljanje poslovanja preko posrednika, glavnog ili drugog zastupnika sa samostalnim statusom koji poslove inozemnog poduzetnika, nerezidenta, obavlja u okviru svoje redovite poslovne djelatnosti

Porezna osnovica

- neto dobit računa se kao razlika između zbroja prihoda (bruto prihoda) i zbroja rashoda (bruto rashoda)

* **Prihodi** – povećanja gospodarskih koristi koja se mogu javiti u dva oblika:

- 1.) u obliku priljeva ili povećanja imovine
- 2.) u obliku smanjenja obveza

Da bi se radilo o prihodu mora doći do povećanja vrijednosti kapitala poreznog obveznika.

Kapital je novac ili imovina koja se koristi u poslovne svrhe.

Kapitalni dobiti – dobiti ostvareni prodajom dugotrajne imovine, materijalne i nematerijalne, te dobiti od prodaje tražbina i od prodaje dionica i udjela.

* **Rashodi** – porezno priznati troškovi koje porezni obveznik ima u vezi s ostvarenjem prihoda, a javljaju se u dva oblika:

- 1.) u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine;
- 2.) o obliku stvaranja obveza,

Porezna osnovica

1) Sadržajna dimenzija

- dobit koja se utvrđuje prema *računovodstvenim propisima* kao razlika prihoda i rashoda prije obračuna poreza na dobit, uvećana i umanjena prema Zakonu o porezu na dobit
- polazna veličina je računovodstvena dobit

2) Teritorijalna dimenzija

- > rezident - dobit ostvarena u tuzemstvu i inozemstvu (*načelo svjetskog dohotka*)
- > nerezidenta - dobit ostvarena u tuzemstvu (*načelo teritorijalnosti*)

U osnovicu ulazi i dobit od likvidacije, prodaje, promjene pravnog oblika i podjele poreznog obveznika, a porezna osnovica se utvrđuje prema tržišnoj vrijednosti imovine.

Umanjenja i uvećanja dobiti

a) umanjenja

- porezna osnovica će u pravilu biti umanjena **za prihode od dividendi**

Dividende se računovodstveno prikazuju kao prihod, a zatim za potrebe oporezivanja kao stavka umanjenja dobiti kako bi se izbjeglo dvostruko opterećenje

(Trgovačko društvo A je većinski vlasnik udjela u društvu B. B uspješno posluje i ostvaruje dobit i na tu dobit plaća porez. Iz dobiti koja ostane nakon oporezivanja isplaćuje dividendu društvu A. Ta dividenda ulazi u dobit društva A i trebala bi kao takva bit oporezovana, ali je prihvaćeno kako se to ipak neće oporezivati jer je već jednom oporezano kao dobit društva B)

b) uvećanja

Norme koje uvećavaju dobit mogu se podijeliti u dvije skupine:

- one koje brojčano preciziraju izračun pojedinih rashoda (npr. dobit koja se uvećava za troškove amortizacije iznad najvišeg porezno dopustivog iznosa; rashodi darovanja u visini većoj od postotka)
- one koje uvode nove vrijednosti koje uvećavaju dobit (umanjenja dobiti koje zakonodavac ne uvrštava u rashode, npr. novčane kazne)

Smanjenja i povećanja porezne osnovice

Svrha:

- 1) uključiti ili isključiti iz porezne osnovice iznose koji tu osnovicu računovodstveno neopravdano povećavaju ili smanjuju
- 2) smanjenjem porezne osnovice poticati gospodarsku djelatnost
- 3) uvećanjem osnovice spriječiti dvostruko iskazivanje rashoda
- 4) uvećanje osnovice kao rezultat zakonodavčevog dispozitivnog normativnog ovlaštenja
- 5) uvećanjem osnovice utjecati na poništavanje različitih načina smanjenja dobit

a) umanjenja

- za prihode dividendi i udjela u dobiti
- za prihode od vrijednosnih usklađenja dionica i udjela ako su bili uključeni u poreznu osnovicu
- za prihode od naplaćenih otpisanih potraživanja koja su u prethodnim poreznim razdobljima bila uključena u poreznu osnovicu, a nisu isključena iz porezne osnovice kao porezno priznati rashod,
- za svotu amortizacije koja nije bila porezno priznata u ranijim razdobljima
- za svotu poticaja u obliku poreznog oslobođenja ili olakšice
- za rashode ranijih razdoblja koji su bili uključeni u poreznu osnovicu
- za reinvestiranu dobit, osim ako nije ostvarena iz bankarskog odnosno financijskog nebankarskog sektora

b) uvećanja

- za rashode od vrijednosnih usklađenja dionica i udjela (nerealizirani gubici), ako su bili iskazani u rashodima,
- za svotu amortizacije iznad propisanih svota
- za 70% troškova reprezentacije (ugošćenja, darova sa ili bez utisnutog znaka tvrtke ili proizvoda, troškova odmora, športa, rekreacije i razonode, zakupa automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor), u visini troškova nastalih iz poslovnog odnosa s poslovnim partnerom,
- za 30% troškova, osim troškova osiguranja i kamata, nastalih u svezi s vlastitim ili unajmljenim motornim vozilima i drugim sredstvima za osobni prijevoz (osobni automobil, plovilo, helikopter, zrakoplov i sl.) poslovnih, rukovodnih i drugih zaposlenih osoba, ako se na osnovi korištenja sredstava za osobni prijevoz ne utvrđuje plaća,
- za manjkove na imovini iznad visine utvrđene odlukom Hrvatske gospodarske komore, odnosno Hrvatske obrtničke komore, u smislu propisa o porezu na dodanu vrijednost, po kojoj osnovi se ne plaća porez na dohodak,
- za troškove prisilne naplate poreza ili drugih davanja,
- za kazne koje izriče mjerodavno tijelo,

- za zatezne kamate između povezanih osoba,
- za darovanja iznad određene svote
- za kamate koje nisu porezno priznati rashod prema odredbama ovoga Zakona,
- za rashode utvrđene u postupku nadzora s pripadajućim porezom na dodanu vrijednost, porezom na dohodak, prirezom porezu na dohodak, te obveznim doprinosima koji su nastali u svezi **skrivenih isplata dobiti**, te izuzimanja dioničara, članova društva i fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost od koje se plaća porez na dobit, te s njima povezanim osobama,

Vrijednosno usklađenje i otpis potraživanja

Osnovica porez na dobit izračunava se na temelju **fakturirane realizacije**.

* **Prihod**

- iznos iskazan na svakom računu koji poduzetnik izda za isporučena dobra ili obavljene usluge, bez obzira jesu li isporučena dobra ili obavljane usluge doista naplaćeni

* **Rashod**

- svaki primljeni račun na osnovi isporuke dobara ili obavljenih usluga bez obzira na to jesu li primljena dobra ili obavljene usluge plaćeni.

U poslovanju poduzetnika može se dogoditi da on ne može naplatiti isporučena dobra i obavljene usluge. U tom slučaju potrebno je provesti vrijednosno usklađenje, tj. ispravak vrijednosti potraživanja kupca za isporučena dobra i obavljene usluge.

Takva će potraživanja biti priznata kao rashod ako je od dospijeća potraživanja do kraja poreznog razdoblja proteklo više od 60 dana, a ona nisu naplaćena do petnaestog dana prije podnošenja porezne prijave.

Vrijednosno usklađenje bit će priznato samo:

- 1) ako je potraživanje evidentirano u poslovnim knjigama kao prihod
- 2) ako su obavljene sve radnje za osiguranje naplate duga, **pažnjom dobrog gospodarstvenika**,
 - > ako su potraživanja utužena ili se zbog njih vodi ovršni postupak
 - > ako su prijavljena u stečajnom postupku nad dužnikom
 - > ako je postignuta nagodba s dužnikom u postupku sanacije ili stečaja

Rezerviranja

- sredstava namijenjena za pokriće budućih troškova

Vrste:

- a) zakonska rezerviranja
- b) rezerviranja oslobođena od poreza
- c) oporezive pričuve
- d) tajne ili skrivene pričuve

- **opće je pravilo da rezerviranja neće biti priznata kao rashod**, no postoje neke iznimke u Zakonu:

- 1) *Zakonska rezerviranja* – za rizike i troškove na temelju zakona i drugog propisa
- 2) *Ugovorna rezerviranja* – zavisna od ugovorne volje stranaka:
 - a) rezerviranja za otpremnine
 - b) rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava
 - c) rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima
 - d) rezerviranja za troškove po započetim sudskim sporovima

Zajednički nazivnik takvih oporezivanja je **načelo razboritosti** jer njihovim ugovaranjem poduzetnik osigurava sredstva za buduće nepredvidive i nepovoljne situacije (otpremnine zaposlenicima, troškovi kvara i sl.)

Amortizacija

- prikazuje se kao rashod u svoti obračunatoj na trošak nabave po linearnoj metodi

Dugotrajnom materijalnom i nematerijalnom imovinom smatraju se stvari i prava čiji je pojedinačni trošak nabave veći od 3 500 kn i vijek trajanja duži od godinu dana.

Amortizaciji ne podliježe:

- > zemljište, šuma i slična obnovljiva prirodna bogatstva,
- > financijska imovina,
- > spomenici kulture
- > umjetnička djela

Amortizacija se obračunava pojedinačno, a godišnje amortizacijske stope su sljedeće:

- 1) za građevinske objekte i brodove veće od 1 000 BRT (20 godina) – 5 %
- 2) za osnovno stado, osobne automobile (5 godina) – 20 %
- 3) za nematerijalnu imovinu, opremu, vozila, osim za osobne automobile, te za mehanizaciju (4 godine) – 25 %
- 4) za računala, računalnu opremu i programe, mobilne telefone i opremu za računalne mreže (2 godine) – 50 %
- 5) za ostalu nespomenutu imovinu (10 godina) – 10 %

Zakonom je propisana mogućnost ubrzane amortizacije, mogućnošću udvostručenja propisanih godišnjih stopa.

Popis dugotrajne imovine služi za utvrđivanje izdataka otpisa (amortizacije).

Dugotrajna se imovina i nakon što je u cjelosti otpisana zadržava u popisu dugotrajne imovine do trenutka prodaje, darovanja ili drugog načina otuđenja ili uništenja.

Porezni gubitak

- ako u postupku utvrđivanja porezne osnovice bude utvrđena negativna osnovica, porezni obveznik ima porezni gubitak i taj gubitak je porezno priznat te će on biti prenesen i nadoknađen umanjivanjem porezne osnovice u sljedećih 5 godina

Porezna stopa

→ 20% na utvrđenu poreznu osnovicu

Povlaštenja u sustavu poreza na dobit

- u pravilu gospodarskog karaktera
- cilj je poticanje gospodarske aktivnosti određenog kruga subjekata koji imaju pravo na takva povlaštenja

→ oslobođenja

- osobe koje standardno uživaju oslobođenje od poreza su subjekti koji imaju pravnu osobnost, ali glavna svrha njihovog postojanja i djelovanja nije ostvarivanje dobiti
 - a) tijela različitih razina teritorijalnog ustroja i njihove ustanove
 - b) različite nevladine neprofitne organizacije
- zakonodavac želi subjekte koji su netržišne orijentacije dovesti u ravnopravan odnos s ostalim tržišnim subjektima u slučaju njihovog tržišnog angažmana
- radi poticanja ulaganja korisnici slobodnih zona pod određenim uvjetima stječu pravo na vremenski ograničeno/neograničeno porezno oslobođenje

▪ Izuzimanje iz osobnog obuhvata obveze poreza na dobit

- izuzimaju se subjekti koji nisu osnovani radi ostvarenja dobiti:

- 1) *subjekti javnog prava* (npr. državni zavodi, tijela državne/lokalne uprave...)
- 2) *neprofitni subjekti* (npr. vjerske zajednice, političke stranke, sindikati, udruge, vatrogasna dr. ...)
- 3) *otvoreni investicijski fondovi*

- ali ako bi npr. udruga otvorila kafić i tam naplacivala kavu 3kn i svi isli tam takva djelatnost može imat porezne posljedice

→ sniženje porezne stope

- radi poticanja gospodarskog razvoja određenih regija koje zaostaju za drugim regijama u nekoj zemlji
- sniženim poreznim stopama nastoji se poduzetnike na ulaganje u ta područja
- realna opasnost od zlouporabe tog povlaštenja
(mogu tam registrirat a obavljat djelatnost drugdje)

Porezne olakšice i oslobođenja za porezne obveznike koji obavljaju djelatnost na potpomognutim područjima

- Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u I. skupinu po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske i na području **Grada Vukovara** utvrđenog prema posebnom propisu o obnovi i razvoju Grada Vukovara, a koji zapošljavaju više od pet zaposlenika u radnom odnosu na neodređeno vrijeme (9 mj.), pri čemu više od 50 % zaposlenika ima prebivalište i borave na potpomognutim područjima jedinica lokalne samouprave, odnosno na području Grada Vukovara, **ne plaćaju porez na dobit**.
- Porezni obveznici koji obavljaju djelatnost na području jedinica lokalne samouprave razvrstanih u II. skupinu po stupnju razvijenosti plaćaju **50 % od propisane stope poreza**. (10%)

Metode zakonitog izbjegavanja porezne obveze

- puno su veće mogućnosti zakonitog izbjegavanja poreza nego kod fizičkih osoba

Transferne cijene (oporezivanje povezanih osoba)

Povezana društva su pravno samostalna društva koja su povezana:

* *kapitalom* - jedno od društava ima udjele u drugom društvu/društvima ili da dva ili više društava imaju udjele jedni u drugima

* *poduzetničkim ugovorima* - povezane osobe mogu stupati u međusobne dužničko-vjerovničke odnose i u tim odnosima utvrđivati cijene koje ne odgovaraju cijenama ugovorenim na slobodnom tržištu

*** Transferna cijena**

- cijena koju trgovačko društvo naplaćuje za dobra, usluge ili nematerijalnu imovinu zavisnom društvu ili drugom povezanom trgovačkom društvu, ali kako one nisu ugovorene na slobodnom tržištu mogu odstupati od stvarnih cijena tj. onih što bi ih ugovorili nepovezani partneri

- korištenjem tih transfernih cijena dobit će se prebacivati u državu (možda i grad npr. olakšice u Vukovaru) s povoljnijim poreznim tretmanom dobiti

(npr. Imamo tvrtku X u državi A koja kod oporezivanja primjenjuje stopu od 40%. Ona se odluči utemeljiti zavisno društvo Y u državi B koja je porezno utočište i tamo se dobit uopće ne oporezuje. Kako bi smanjila svoju poreznu obvezu tvrtka Y će sklopiti zapravo fiktivni ugovor o kupoprodaji sa društvom Y i npr. kupovat će čavle od tvrtke Y po cijeni 10 kn po komadu (dok u stvarnosti dođu recimo 5). Na taj način će prenijeti velik iznos novca „kupoprodajne cijene“ tih čavli u tvrtku Y u državi gdje se pored na tu dobit neće platiti. Pošto su X i Y zapravo tvrtke istog vlasnika sve ostaje pod istim krovom i niš ne gubi.)

> Mjere suzbijanja transfernih cijena

- su mjere koje imaju za cilj zamijeniti dogovorenu cijenu između povezanih osoba cijenom s otvorenog tržišta koju međusobno utvrđuju nepovezani prodavatelj i kupac (**načelo nepristrane transakcije**)

Transferne cijene

Povezane osobe - osobe kod kojih jedna osoba sudjeluje izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu druge osobe, ili iste osobe sudjeluju izravno ili neizravno u upravi, nadzoru ili kapitalu društva

Za poreznu osnovicu potrebno je utvrditi dobit koju bi međusobnim poslovanjem ostvarila nepovezana društva, a koja nije ostvarena poslovanjem povezanih društava (u slučaju transfernih cijena, sva dobit koja bi bila ostvarena, uključuje se u poreznu osnovicu povezanih osoba).

Metode kojima se utvrđuje jesu li poslovni odnosi među povezanim osobama ugovoreni po tržišnim cijenama su:

1) **Metoda usporedivih nekontroliranih cijena**

- cijene za prodane proizvode, robu ili usluge u kontroliranim poslovima uspoređuju s onima u nekontroliranim poslovima

2) **Metoda trgovačkih cijena**

- utvrđuje se cijena po kojoj se roba nabavljena od povezanih osoba prodaje nepovezanim osobama.

3) **Metoda dodavanja bruto dobiti na troškove**

- prvo se utvrđuju troškovi proizvoda, poluproizvoda ili usluga koje je imala osoba koja je proizvode, poluproizvode ili usluge prodala drugoj povezanoj osobi

- na te troškove se dodaje odgovarajuća bruto dobit i od toga se dobije cijena po kojoj su te robe mogle biti nabavljene od nepovezanih osoba

4) **Metoda podjele dobiti**

- eliminira se učinak posebnih uvjeta na dobit u poslovima između povezanih osoba

- utvrđuje se podjela dobiti između povezanih osoba, a zatim se procjenjuje podjela dobiti do koje bi došlo da su u poslu u istim tržišnim uvjetima sudjelovale nepovezane osobe

5) **Metoda neto dobitka**

- ispituje se ostvarena neto dobit u odnosu na neku osnovu kao što su ukupni troškovi, prihodi od prodaje, imovina ili vlastiti kapital koju jedna osoba ostvaruje u poslovima s jednim ili više povezanih osoba

- tako dobivena neto dobit se uspoređuje s neto dobiti nepovezanih osoba u sličnim okolnostima

- sve se ove odredbe odnose na poslovne odnose između povezanih osoba od kojih je jedna **nerezident**

* **Izuzetno** (za cilj ima spriječiti korištenje transfernih cijena), te se odredbe mogu odnositi i na povezane osobe koje su **rezidenti** ako jedna od povezanih osoba:

1) ima povlašteni porezni status (plaća p.dob. po nižim stopama od propisanih ili je oslobođena p.dob. – VU)

2) ima u poreznom razdoblju pravo na prijenos poreznog gubitka iz prethodnih poreznih razdoblja

Potkapitaliziranje

Trgovačko društvo može biti financirano:

- 1- putem vlasničkog kapitala
- 2- putem zajmovnog kapitala
- 3- najčešće kombinacijom.

Trgovačko društvo je potkapitalizirano **ako je vlasnički kapital malen u odnosu prema zajmovnom** kapitalu.

Potkapitaliziranje može biti učinkovito sredstvo zakonitog izbjegavanja porezne obveze:

1. Pri izračunu oporezive dobiti može odbiti isplate kamate (dividende ne) što daje prednost trgovačkom društvu financiranom zajmovnim kapitalom pred trgovačkim društvom financiranim vlasničkim kapitalom.
2. Što se tiče ulagača (osoba koje su trgovačkom društvu pozajmile kapital ili kupile njegove dionice), kamata isplaćena nerezidentnom ulagaču kapitala može, prema ugovoru o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, biti podvrgnuta nižoj stopi poreza po odbitku u državi izvora nego što je to dividenda.
Korištenje zajmnog umjesto vlasničkog kapitala može rezultirati znatnim sniženjem poreza za investitora.

> Radi rješavanja problema potkapitaliziranja usvojeni su različiti pristupi, uglavnom slabo usklađeni:

- grupa država koje nemaju posebno zakonodavstvo koje se odnosi na potkapitaliziranje, ali mogu drugim propisima ili praksom smanjiti razinu zajmnog financiranja;
- države koje imaju detaljno i kompleksno zakonodavstvo koje se odnosi na potkapitaliziranje, a primjenjuje se da bi se odredilo hoće li odbitak kamate biti dopušten

Trgovačka društva koriste različite tehnike s ciljem ostvarenja neoporezovanih ili smanjeno oporezovanih isplata dobiti. Jedna od takvih tehnika se zove ***zajmom pokrivanja leđa***.

Radi se o metodi pozajmljivanja bez ulaženja u stvarni dužničko-vjerovnički odnos, iako formalnopravno, takav odnos postoji. Ova se metoda često koristi radi rješavanja poreznih i financijskih teškoća ili problema vezanih uz kontrolu deviznih transakcija. Pozajmljuje se putem posrednika, a pri tom niti jedna strana nije pogođena pravilima o potkapitaliziranju. Ovakvi zajmovi omogućuju i korištenje nižih stopa poreza po odbitku kamate međunarodnim ugovorima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

(Imamo A i C koji su povezana društva. A posuđuje od B sredstva, ali zapravo je B samo posrednik jer je ta sredstva kod B deponirao C pa mu stvarno posuđuje C. A plaća kamatu B po osnovi pozajmice, a B ju isplaćuje C po osnovi depozita; znači stvarno A plaća kamatu C.)

Kamate između povezanih osoba

Razlikujemo dvije situacije: (A je matično, B zavisno društvo)

- 1) pri utvrđivanju prihoda od kamata na dane zajmove kod povezanih osoba bit će obračunata kamata najmanje do visine kamatne stope koje bi bila ostvarena između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma
(A pozajmljuje B 10 000 po kamatnoj stopi od 3% iako je 5%; htio je smanjiti svoj prihod na osnovi kamate i porezna će obračunat B prihod od kamate 5%)
- 2) pri utvrđivanju rashoda od kamata na primljene zajmove kod povezanih osoba, priznaju se obračunate kamate najviše do visine kamatne stope koja bi bila ostvarena između nepovezanih osoba u trenutku odobrenja zajma
(B pozajmljuje A 10 000 uz kamatu 9% iako je 5% jer je A htio smanjit svoju dobit putem rashoda porezna će po 5)

- nakon oporezivanja, trgovačko društvo može u granicama propisa, slobodno raspolagati preostalom dobiti, a jedna je od mogućnosti takvog raspolaganja – **raspodjela dobiti** (čitave ili njezinog dijela) dioničarima ili vlasnicima udjela

→ oporezivanje raspodijeljene dobiti može dovesti do dvostrukog oporezivanja ako:

1. *cjelokupna ostvarena dobit* bude oporezovana **porezom na dobit** na razini trgovačkog društva koje ju je ostvarilo
 2. zatim *raspodijeljeni dio dobiti* bude oporezovan, na razini članova trgovačkog društva, **porezom na dohodak** (ako su dioničari ili vlasnici udjela fizičke osobe) ili **porezom na dobit** (ako su dioničari ili vlasnici udjela pravne osobe)
- to je tzv. **čisti klasični sustav oporezivanja dobiti**

ZA.

- oni koji smatraju da porezni sustav mora služiti kao razmjerno naglašen socijalni kolektiv
- ta dobit predstavlja povećanje raspoloživog dohotka fizičkih osoba, pa treba biti u skladu s načelom oporezivanja i primjereno oporezovana

PROTIV.

- pristalice načela tržišnogospodarske učinkovitosti bitnog načela na kojem treba počivati porezni sustav
- smatraju da oporezivanje raspodijeljene dobiti dovodi do povećanog poreznog opterećenja onog dijela dohotka koji su fizičke osobe uložile kao kapital u trgovačka društva, u odnosu na osobe koje čitav dohodak troše, pa takvo oporezivanje znači kršenje načela vodoravne pravednosti pri oporezivanju
- dvostruko oporezivanje destimulira ulaganja i potencijalno nejednako tretira različite oblike dohotka od ulaganja

→ danas države koje primjenjuju klasični sustav koriste različite načine izbjegavanja ili potpunog uklanjanja dvostrukog poreznog opterećenja (npr. sustav imputacije)

Skrivena raspodjela dobiti

- porezno netransparentna podjela dobiti zbog namjere izbjegavanja poreznog zahvaćanja na razini trgovačkog društva
- Trgovačko društvo kao pravni subjekt može sklapati pravno valjane ugovore i s osobama koje su njegovi članovi. Sklapanje takvih ugovora stvara mogućnost njihovog korištenja za oblik smanjenja porezne obveze koji se naziva skrivena raspodjela dobiti. Takvim ugovorom, putem ugovorene tržišno neprimjerene visoke naknade (ili neprimjereno niske zajmovne kamate) članu društva koji je ugovorna strana može biti raspodijeljen dio dobiti. (znači neki fiktivni ugovori između članova društva)

- može biti ostvareno na razne načine:

- > davanja koristi dioničaru ili članu društva uz naknadu nižu od tržišne + povoljnija kamata
- > plaćanja veće naknade dioničaru ili članu društva za dobra ili usluge
- > davanja dobara ili usluga dioničaru ili članu društva u vrijednosti većoj od vrijednosti dobara, usluga ili učinaka koje je on dao društvu
- > omogućavanja dioničaru ili članu društva koristi za koje nema druge pravne osnove

Usklađivanje oporezivanja dobiti u EU

- EU ima za cilj uklanjanje prepreka za ostvarenje četiriju sloboda:

1. sloboda kretanja dobara,
2. usluga,
3. kapitala
4. osoba.

Sredstva postizanja harmonizacije su **direktive**.

> Direktiva o matičnom i zavisnom trgovačkom društvu

Kada trgovačko društvo u jednoj državi plaća dividendu društvu roditelju u drugoj državi nastaju dvije porezne posljedice:

- dividenda je podvrgnuta oporezivanju porezom po odbitku u državi u kojoj se nalazi društvo koje vrši isplatu dividende (zavisno društvo) i
- primitak dividende od strane društva roditelja je sa svoje strane također osnova za oporezivanje te dividende u državi u kojoj je matično društvo rezidentni porezni obveznik

U pogledu dividendi koje se isplaćuju unutar EU, Direktiva uklanja element dvostrukog opterećenja tako što članicama propisuje:

- ukidanje poreza po odbitku na dividende isplaćene matičnom društvu unutar EU i
- neoporezivanje dividendi koje matično društvo primi od zavisnog društva unutar EU

Direktiva propisuje jednu alternativnu mogućnost: umjesto izuzimanja od oporezivanja primljenih dividendi, daje članicama mogućnosti njihovog oporezivanja pod uvjetom odobrenja odbitka poreza plaćenog na razini zavisnog društva tj. u državi rezidentnosti zavisnog društva.

Status matičnog društva postiže se ako postoji minimalni vlasnički udio od 10% u zavisnom društvu. Radi sprječavanja zloupotreba, države članice mogu u svoja zakonodavstva uključiti odredbe namijenjene sprječavanju zakonitog izbjegavanja porezne obveze. Primjenivši direktivu nekoliko je članica modificiralo druge aspekte nacionalnog zakonodavstva kako bi postale privlačnije za europska holdinška trgovačka društva.

Holdinško društvo je:

- u širem smislu – društvo koje je u druga društva uložilo svoj kapital tako da drži sve ili većinu dionica tih društava što mu omogućava da upravlja njima i stječe dobitak nastao njihovim poslovanjem
- u užem smislu – društvo čija je temeljna poslovna djelatnost osnivanje, financiranje i upravljanje drugim društvima.

> Direktiva o spajanjima

Direktiva o spajanjima je propis koji za cilj ima uklanjanje poreznih prepreka prekograničnim transakcijama (spajanje, dioba, reorganizacija, prijenos imovine) između trgovačkih društava država članica.

Nepoželjne porezne posljedice koje trebaju biti uklonjene djelovanjem Direktive su:

> oporezivanje nerealiziranog kapitalnog dobitka – nerealizirani kapitalni dobitak nije ostvaren u novčanom obliku pa je njegovo oporezivanje zapravo oporezivanje u budućnosti možda ostvarene novčane razlike u cijeni

> oporezivanje rezerviranja – rezerviranja su novčana sredstva namijenjena podmirenju budućih troškova ili izdataka koja su općenito priznata kao rashod; društva će morati rezerviranja, likvidirajući ih, prikazati kao prihod

> gubitak prava na porezno priznati gubitak – porezni obveznik ima pravo na prijenos u tekuće porezno razdoblje porezno priznatih gubitaka iz prijašnjih razdoblja; taj gubitak može biti nadoknađen tako da se za njegov iznos umanju porezna osnovica u tekućem razdoblju

Direktiva određuje četiri vrste transakcija:

1. **pravo spajanje (fuzija)** – spajanje djelatnosti dva ili više trgovačkih društava iz različitih država-članica u jedan subjekt
2. **podjela** –prijenos cjelokupne imovine trgovačkih društava koja su prestala postojati, a da pri tome nisu likvidirana, na dva ili više trgovačkih društava u više zemalja-članica
3. **prijenos imovine** – prijenos cjelokupnog poslovanja jedne ili više poslovnih jedinica na svoje matično društvo, ili na trgovačko društvo u drugoj državi-članici, u zamjenu za udjele u društvu na koje se poslovanje ili poslovna jedinica prenose
4. **prekogranična zamjena udjela** – operacija kojom jedno trgovačko društvo stječe većinu udjela u drugom trgovačkom društvu od vlasnika udjela u tom drugom društvu

Preoblikovanje društva i likvidacija

Ako se porezni obveznik preoblikuje (=mijenja pravni oblik), promjena ne utječe na oporezivanje, pri čemu se nastavljaju knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza.

Trgovačko društvo u **likvidaciji** je trgovačko društvo u **postupku ukidanja**, a njegova imovina, ako je ima, raspodjeljuje se, nakon plaćanja dugova, vlasnicima udjela.

Ako je porezni obveznik u postupku likvidacije, dobit ili gubitak utvrđuje se u razdoblju likvidacije koje se nastavlja na posljednje porezno razdoblje. Početna bilanca za razdoblje likvidacije istovjetna je bilanci na kraju prethodnog poreznog razdoblja. Ako takva konačna bilanca ne postoji, vrijednost imovine i obveze utvrđuju se procjenom. Završna bilanca razdoblja likvidacije pokazuje imovinu koja će biti raspodijeljena, i to **na likvidacijsku dobit ili likvidacijski gubitak**. Imovina se na kraju razdoblja likvidacije procjenjuje po tržišnoj vrijednosti. (Isto vrijedi i u slučaju stečaja).

Spajanje, pripajanje i podjela

(sva 3 se odvijaju bez postupka likvidacije)

- usklađivanje s pravom Europske unije (Direktiva o spajanjima)

Spajanje je transakcija kojom prestaju jedno ili više društava (=preneseno društvo) prijenosom sve imovine i obveza na novo društvo (=društvo preuzimatelj)

Pripajanje je transakcija kojom nestaju jedno ili više društava prijenosom sve imovine i obveza na drugo postojeće društvo.

Podjela je transakcija koja obuhvaća razdvajanje i odvajanje:

a) pri razdvajanju društva društvo nestaje, prijenosom sve imovine i obveza na dva ili više novonastalih ili postojećih društava

b) pri odvajanju društvo prenosi jednu ili više djelatnosti na jedno ili više društava koja se osnivaju ili na jedno ili više postojećih društava

Prijenosom djelatnosti se smatra prijenos cjelokupne imovine i obveza koje se pripisuju dijelu društva koje organizacijski čini zasebno poslovanje. Prava i obveze spojenih, pripojenih ili podijeljenih poreznih obveznika preuzima pravni sljednik.

Kontinuitet u oporezivanju (stjecanje i vrednovanje prava pri spajanju, pripajanju i podjeli)

Ako prilikom spajanja, pripajanja i podjele postoji kontinuitet u oporezivanju smatra se da porezni obveznik nastavlja djelatnost te to nema utjecaja na oporezivanje. Kontinuitet postoji ako pri prijenosu na društvo preuzimatelja ne dolazi do **promjene u procjeni** predmeta imovine i obveza. Kontinuitet u oporezivanju postojat će ako su prilikom tih transakcija **nastavljene knjigovodstvene vrijednosti imovine i obveza**.

Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu

Ako je porezni obveznik ostvario prihode u inozemstvu ili dobit u inozemstvu na koju je u inozemstvu platio porez na dobit plaćeni porez u inozemstvu može uračunati u tuzemni porez najviše do iznosa poreza na dobit koji bi za tako ostvarenu dobit ili prihode platio u tuzemstvu.

U svrhu uračunavanja plaćenog poreza u inozemstvu porezni obveznik treba Poreznoj upravi predložiti dokaz o plaćenom porezu u inozemstvu.

Porez po odbitku

- porez kojim se oporezuje dobit koju ostvari nerezident u Republici Hrvatskoj

Porezni obveznik je isplatitelj

Porezna osnovica je bruto iznos naknade koju tuzemni isplatitelj plaća nerezidentu – inozemnom primatelju

Porezna dobra uz koja je vezana naplata poreza na dobit po odbitku su sljedeće naknade:

- 1) kamate, dividende, udjeli u dobiti
- 2) naknada na osnovi autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva

Da bi bila oporezovana porezom po odbitku, ta dobit mora biti isplaćena inozemnim osobama koje nisu fizičke osobe.

Posebnom odredbom propisana je naplata poreza po odbitku i na usluge istraživanja tržišta, poreznog i poslovnog savjetovanja i revizorske usluge, plaćene inozemnim osobama.

Porez po odbitku plaća se po stopi od 15 % (na dividende i udjele u dobiti 12%). No, porez po odbitku plaća se po stopi od 20 % na sve vrste usluga koje su plaćene osobama koje imaju sjedište ili mjesto stvarne uprave, odnosno nadzora poslovanja u državama, osim država članica Europske unije, u kojima je opća ili prosječna nominalna stopa oporezivanja dobiti niža od 12, 5 %, a država je objavljena u Popisu država koji donosi ministar financija (takvo povećanje stope poreza po odbitku ima za cilj spriječiti korištenje poreznih utočišta i štetne porezne konkurencije)

POREZ NA PROMET

- PDV i trošarine (najstarije; trošarine su oblik posebnog/pojedinačnog poreza na promet)
- 1200 trošarina u srednjem vijeku, danas ih ima max. 40
- preteća općeg poreza na promet, odnosno PDV-a je bila **alkabala** iz 1342. – javila se na području Španjolske zbog nekih ratova
- PDV se javlja prvi put 1967.

OSNOVNA OBILJEŽJA POREZA NA PROMET

1. Prevaljivost

Porez na promet karakterizira činjenica da se osoba poreznog obveznika razlikuje od osobe koja stvarno snosi porezni teret.

Namjena zakonodavca je bila da porez na promet plaćaju krajnji potrošači iz svog dohotka, u povećanoj cijeni oporezovanog proizvoda i usluge.

2. Financijska obilježja

- > kriterij izdašnosti (PDV donosi 43 mlrd u proračun, trošarine 12-13 mlrd) → puni proračun!
- > kriterij stabilnosti (ako povećamo ili smanjimo stopu npr. PDV-a nema velike razlike, prihodi su i dalje stabilni i to države često i rade ak im zafali para)
- > kriterij jeftinoće ubiranja poreza
- > kriterij ugodnosti plaćanja poreza (ljudi nisu ni svjesni da ga plaćaju)

- financijski efekt bitan je iz 2 razloga:

1. kao osnova za oporezivanje uzima se **potrošnja** koja je prisutna kod svake osobe, bez obzira na dob, imov. stanje...
2. porezna obveza **tereti sve** od većine proizvoda i usluga u prometu

- po učešću prihoda s naslova PnP u ukupnim prihodima zemalja OECD-a:

1. porezni sustavi s podređenom ulogom PnP (prihodi manji od 20% - SAD, Japan)
2. porezni sustavi s prosječnom ulogom PnP (neki prosjek oko 32% - Njemačka, Nizozemska, VB, Poljska...)
3. porezni sustavi s naglašenom ulogom PnP (preko 40% - Island, Tursk)

3. Ekonomska obilježja

a) *alokativni učinci*

- porez na promet je porez na finalnu potrošnju jer se prevaljuje na potrošače i samim prevaljivanjem ostvaruje se njegov osnovni ekonomski učinak
- ako do prevaljivanja poreza na promet iz bilo kojih razloga ne bi došlo teret poreza na promet snosit će porezni obveznici
(to će se dogoditi kada je ponuda dobara perfektno neelastična)

b) *stabilizacijski učinci*

- korištenje instrumenata fiskalnog sustava u svrhu održavanja visoke stope zaposlenosti, stabilnosti cijena i društveno poželjnih stopa gospodarskog rasta
(jer tržište to ne može samo po sebi)

c) *učinci poreza na promet na gospodarski rast (distribucijski učinci)*

- porez uključen u cijenu proizvoda izravno utječe na odnose ponude i potražnje za tim proizvodima, a oni s druge strane imaju izravan utjecaj na gospodarski rast

4. Socijalna obilježja

- obilježje mu je regresivnost – negativan učinak

zarada	troškovi	porez	u postotku u odnosu na plaću
5000	5000	500	10 %
7000	5000	500	7,1 %
10 000	5000	500	5 %
13 000	5000	500	3,8 %

(a i ona priča s usisavačem)

- bez obzira na plaću troškovi su isti, ali porez je sve manji jer je stopa proporcionalna i to dovodi do nepravednosti
- s druge strane da nije takav ne bi bio ugodan, jednostavan, izdašan

Primarni cilj je ispuniti fiskalnu zadaću – skupiti više novca pa ga onda plasirati prema socijalno osjetljivima.

Regresivnost se uklanja:

*** unutar sustava poreza na promet**

1. uvode se oslobođenja od plaćanja poreza na određene proizvode
2. uvodi se sustav sniženih poreznih stopa (PDV ima 3)

*** izvan sustava poreza na promet, ali unutar cjelokupnog poreznog sustava**

- npr. kod porez na dohodak progresivne stope
(kod njega se uzimaju osobna svojstva u obzir)

*** izvan poreznog sustava, ali unutar državnih mjera**

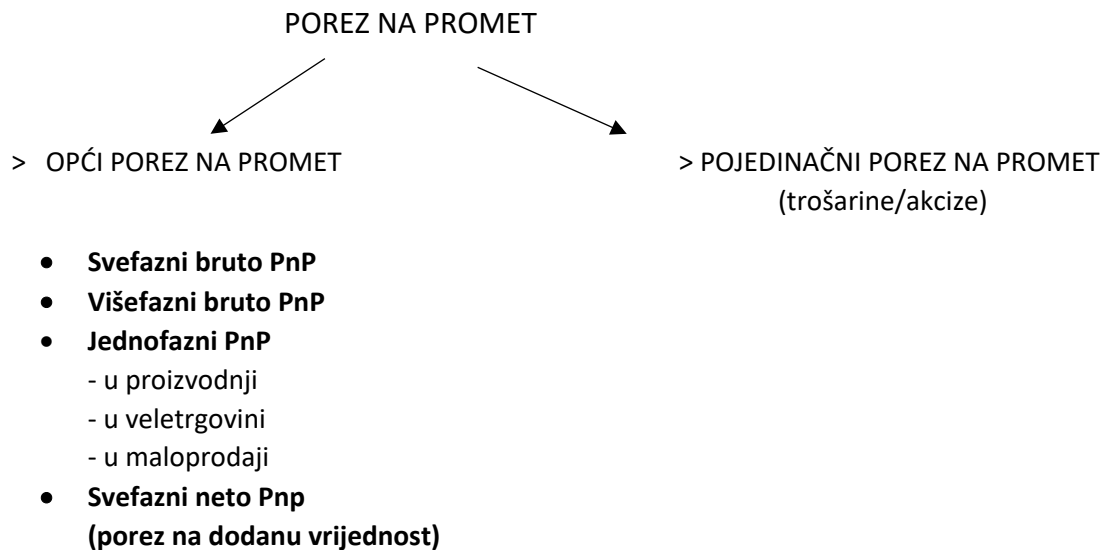
- dječji doplaci, socijalna pomoć i transferi

*** kombinirane mjere (država alocira sve)**

OBLICI POREZA NA PROMET

Kriteriji sistematizacije oblika poreza na promet:

- a) **broj proizvoda** koji se oporezuje primjenom određenog oblika poreza na promet (jedan/grupa istovrsnih proizvoda/svi/najveći dio proizvoda)
 1. opći porez na promet (PDV je na sve)
 2. posebni (pojedinačni) porez na promet (trošarine na samo neke stvari – duhan, kava...)
- b) **broj faza** prometnog ciklusa u kojima se vrši oporezivanje (jedna/dvije/više/sve)
- c) prema načinu **utvrđivanja poreznog opterećenja** (vrijednost proizvoda i usluga/mjerna jedinica)
- d) ovisno o **društvenopolitičkoj zajednici** koja je nadležna da uvede obvezu ubiranja poreza na promet (općina, republika, savez)



OPĆI POREZ NA PROMET

→ oblik oporezivanja prometa kojim se oporezuju svi ili najveći broj proizvoda i usluga u prometu

- kriterij za podjelu oblika općeg poreza na promet je najčešće broj oporezovanih faza kroz koje se obavlja oporezivanje:

1. **svefazni (bruto i neto) PnP**
2. **višefazni (bruto i neto) PnP**
3. **jednofazni PnP**

1. Bruto-svefazni porez na promet

- oblik oporezivanja prometa kod koje se porez plaća u svim fazama proizvodnoprometnog lanca od proizvođača do krajnjeg potrošača s tim da iznos plaćenog poreza u jednoj fazi ulazi u poreznu osnovicu naredne faze

→ **nema instituta odbijanja plaćenog poreza!**

	vrijednost te faze	osnovica	porezna stopa	obveza	vrijednost s porezom
1. proizvodnja kože (stočar)	100	100	10%	10	110
2. industrija kože	350	460 (350+110)	10%	46	506

- itd. poanta je da porez koji je plaćen u jednoj fazi ulazi u poreznu osnovicu druge faze i dolazi do **plaćanja poreza na porez**

- veličina apsolutnog iznosa poreza ovisi o:

1. visini porezne stope
2. veličini porezne osnovice
3. broju prometnih faza kroz koje je prošao pojedini proizvod

- zbog tog plaćanja poreza na pore govorimo o **kumulativnom (kaskadnom) učinku** ovog oblika poreza na promet

a) kumulativni učinak u *širem smislu*

- porezno opterećenje je veće što je više proizvodnoprmetnih faza od proizvođača do krajnjeg potrošača

b) kumulativni učinak u *užem smislu*

- plaćeni porez u jednoj fazi ulazi u cijenu proizvoda, a time i u poreznu osnovicu naredne faze (strelice)

- načini eliminacije ili ublaživanja kumulativnog učinka:

> **smanjenje proizvodnih faza**

- problem kod toga je što smanjenje faza može dovesti do vertikalne koncentracije uvjetovane porezima (npr. kada proizvođač izravno prodaje taj proizvod krajnjim potrošačima isključujući sve ostale iz proizvodnog ciklusa – trgovina na veliko i malo; npr. neki mljekar)

> **uvođenje neto-svefaznog PnP (porez na dodanu vrijednost)**

2. Višefazni (bruto i neto) PnP

- oporezivanje se vrši u više faza proizvodnoprmetnog ciklusa, **ali ne svih!**

a) bruto – isti nedostaci

b) neto

- primjena ovog poreza je napuštena u skoro svim zemljama jer ga je zamijenio PDV

3. Jednofazni porezi na promet

- javlja se u obliku jedinstvenog poreza na promet koji se plaća **samo u jednoj od proizvodnoprmetnih faza** – bilo u proizvodnji, bilo u razmjeni

1. porez na promet u proizvodnji

2. porez na promet u trgovini na veliko

3. porez na promet u trgovini na malo

> **prednosti** u odnosu na druge bruto- svefazne/višefazne:

1) nema kumulativnog učinka

2) neutralni su u odnosu na kretanja u gospodarstvu

3) jeftiniji su za ubiranje

1. PnP u proizvodnji

- porezni oblik koji se plaća kada proizvođač prodaje svoje proizvode: > trgovcu na veliko
> trgovcu na malo
> krajnjem potrošaču

- osnovna poteškoća kod primjene ovog poreza jest utvrđivanje posljednje faze proizvodnje nekog proizvoda tj. momenta kad je on namijenjen prodaji – tada se stječe **pravo na oporezivanje**

Npr. sol, šećer, alkohol mogu biti → 1. *finalni proizvod* (kupiš bocu)

2. *osnovna sirovina* za proizvodnju drugog proizvoda (alkohol u griote)

- u ovom slučaju ne bi trebali biti predmet oporezivanja jer odudara od načela jednokratnog oporezivanja i došlo bi do kumulativnog učinka

- metode za izbjegavanje kumulativnog učinka kod primjene jednofaznog PnP:

1. *metoda supstrakcije*

- proizvođač **plaća** PnP, ali mu se **naknadno dozvoljava odbiti plaćeni iznos** na ime poreza na proizvode koji su mu poslužili kao sastavni dijelovi njegove proizvodnje namijenjene proizvodnji svojih finalnih proizvoda

(platit će PnP na onaj alkohol al će se kasnije odbiti jer je korišteno za griote)

- kad te pitaju očeš R1

2. *metoda suspenzije*

- proizvođač se **oslobađa od plaćanja** PnP na proizvode koji mu služe kao sastavni dio njegove finalne proizvodnje

- *porezne stope* kod jednofaznog PnP u proizvodnji su više nego kod trgovine na veliko i malo jer je *porezna osnovica* niža nego kod drugih

2. *PnP u trgovini na veliko*

- porez koji se obračunava na cijenu proizvoda u trgovini na veliko i po kojoj onda (cijeni) on prodaje proizvode trgovcu na malo ili krajnjem potrošaču

- nije se baš nešto koristio jer lako može doći do ili izbjegavanja plaćanja ili dvostrukog oporezivanja

3. *PnP u trgovini na malo*

- porezni oblik kojim se oporezuje posljednja faza prometnog ciklusa – prodaja proizvoda krajnjem potrošaču, odnosno porez se obračunava na prodajnu cijenu po kojoj trgovac na malo prodaje proizvod krajnjem potrošaču

> *nedostaci* u odnosu na druge jednofazne:

- složeniji i skuplji jer je veći broj poreznih obveznika pa se traži veći angažman administracije u kontroli, naplati, ubiranja

- porezna osnovica je jednaka poreznoj osnovici potrošnog oblika PDV-a, s tim što je tehnika njihovog ubiranja vrlo različita zbog čega je i zamijenjena njegova uporaba

POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

Povijest

- nakon Rimskog ugovora 1962. izbacuje se prvi prijedlog PDV-a
- imao je neke nedostatke – raspravljali su o tome i 1967. Danska prva uvodi PDV; Njemačka je 68' (Njemačka je bila članica Europske ekonomske zajednice; Danska nije)
- PDV je prvi porez koji je nastao pod okriljem nadnacionalne države - EEZ

Švicarska je dugo odbijala, uvodi 98'

Hrvatska ubire od 98' i te godine je 1. put došlo do proračunskog viška u povijesti

SAD ne ubire PDV – oni imaju jednofazni porez na promet u trgovinama na malo

> Šesta PDV direktiva EU (1977.)

- temeljni akt EU o harmonizaciji neizravnih poreza

> Direktiva 112 (2006.)

- cilj je bio sistematizirati sve promjene Šeste direktive u jedan dokument koji bi bio pregledniji i razumniji, izbaciti odredbe koje više nisu u primjeni, uključiti one koje su se nalazile u drugi direktivama itd.

PRAVNA OSNOVA

Pravnu osnovu poreza na dodanu vrijednost predstavlja:

- 1) Zakon o porezu na dodanu vrijednost**
- 2) Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost**

Važan utjecaj na domaće zakonodavstvo su imale sljedeće direktive EU:

- 1) Šesta direktiva (1977.)**
- 2) Direktiva 112 (2006.)**

OSNOVNA OBILJEŽJA

→ porez koji se obračunava i plaća u svim fazama proizvodno-prometnog ciklusa (zato to i jest neto-svefazni PnP), ali tako da se u svakoj fazi oporezuje samo iznos **dodane vrijednosti** koja se ostvarila u toj fazi ciklusa

1) svaka isporuka dobara i usluga mora biti oporezovana PDV-om

2) niti jedna isporuka dobara i usluga ne smije biti zahvaćena PDV-om dva ili više puta

3) PDV u isporukama dobara i usluga u poduzetničke svrhe mora biti putem pretporeza odbijen
(kako bi se ostvarilo načelo njegove neutralnosti u poduzetničkim aktivnostima)

4) svaki poduzetnik zahtijeva od svojih dobavljača (poduzetnika) da na računu iskažu zaračunati PDV kako bi ga oni mogli odbiti kao 'svoj pretporez' → mora se zatražiti R1

- * *dobro* – fizički pojam (npr. grijanje, struja, plin -> dobro – može se mjeriti Kw)
- * *usluga* – nema fizički pojam (npr. ulaznica za koncert – ideš gledat tekmu)

* *isporuka* – isporučeno je kad osoba može s tim raspolagati (kod usluga sjeb)
(npr. vlasništvo, ali i ne mora biti – leasing, samo posjed, vlasnik je i dalje tvrtka)

* poduzetničke svrhe – ako npr. kupimo stolicu za ured pretporez će bit odbijen

Dodana vrijednost je vrijednost koju proizvođač dodaje inputima prije nego što ih proda kao nove proizvode. Tako, ako poduzeće kupi sirovine u vrijednosti od 1000 kuna i od njih napravi proizvod koji se prodaje za 1500 kuna, tom je proizvodu dodalo vrijednost u iznosu od 500 kuna. No u proizvođačkom lancu postoji mnogo posrednika od kojih svaki dodaje dio vrijednosti. Tako u proizvodnji košulje sudjeluje poljoprivrednik koji uzgaja pamuk, radnik koji ispreda konac, tkalac koji tka tkaninu, švelja koja šije košulju, veleprodaja koja na veliko otkupljuje košulje, prodavatelj u maloprodaji koji košulju proda konačnom kupcu, te vozač kamiona koji sve poluproizvode i proizvode prevozi iz mjesta u mjesto. Svatko u tom lancu dodaje proizvodu dio vrijednosti koja postaje osnovicom poreza na dodanu vrijednost. Konačna cijena u maloprodaji zapravo predstavlja zbroj svih dodanih vrijednosti po fazama proizvodnje i prodaje. Drugim riječima, košulja bi se prodala za zbroj dodanih vrijednosti poljoprivrednika, tkalca, švelje, i svih ostalih koji su sudjelovali u njezinoj proizvodnji. Dakle, porezom na dodanu vrijednost koji se proteže do maloprodaje, ubrao bi se isti iznos poreza kao i porezom na promet u maloprodaji (naravno uz primjenu iste porezne stope). Razlika između poreza na dodanu vrijednost i poreza na promet u maloprodaji sastoji se u tome da se porez na dodanu vrijednost ubire postepeno u svakoj fazi proizvodnje, dok se porez na promet u maloprodaji ubire jednokratno, tj. samo u fazi maloprodaje. Zato porez na dodanu vrijednost pripada grupi višefaznih poreza, dok porez na promet u maloprodaji pripada grupi jednofaznih poreza.

→ definicija ista!

Konačna cijena proizvoda u maloprodaji je zapravo **zbroj svih dodanih vrijednosti pojedinih** faza proizvodnog i prometnog ciklusa. Iz toga slijedi da je porezna osnovica PDV-a jednaka poreznoj osnovici poreza na promet u maloprodaji.

Jedina razlika između ova dva poreza je u *tehnikama ubiranja*.

- 1) u sustavu PDV-a obračun i uplatu poreza obavlja svaki poduzetnik za svoju dodanu vrijednost
- 2) u sustavu poreza na promet u maloprodaji ukupan iznos poreza obračunava i uplaćuje trgovac na malo

→ obilježja su ista!

PREDNOSTI PDV-a

- *izostanak kumulativnog učinka*
- plaća se porez samo na novostvorenu vrijednost, ne dolazi do plaćanja poreza na porez
- *otežano izbjegavanje plaćanja poreza i*
PDV se plaća na novostvorenu vrijednost (dodanu) u svakoj fazi procesa. PDV koji je plaćen u fazi prije, porezni obveznik može odbiti kao svoj pretporez. Kako bi to mogao porezni obveznik je dužan prikazati račun iz kojeg je vidljiv iznos PDV-a koji plaćen u fazi prije.
Budući da je porezni obveznik ultra zainteresiran da si odbije to on će tražiti od svog dobavljača račun kojim će to moći dokazati.
Na taj način je ugrađen **samokontrolirajući mehanizam** unutar samog PDV-a. → evazija je otežana jer kad bi poduzetnik 1 išo pomoć poduzetniku 2 sam mi morao platiti više poreza a to mu nije sigurno u interesu
- *neutralnost PDV-a u poduzetničkom području* iliti *prevaljivost*
- poduzetnici kao porezni obveznici PDV-a u okviru svoje obveze plate porez, ali oni taj plaćeni iznos prevaljuju na krajnjeg potrošača
- porez koji on plati dobavljačima može odbiti, tako da to i nije trošak i to mogu svi poduzetnici pa je onda porez neutralan jer njihov položaj na tržištu ovisi o tržišnim preferencijama i blabla

Prednosti PDV-a: → opet zapravo sve isto kaj je vec rečeno u knjizi 1

1) neutralnost u poduzetničkom području

- svaki porez koji poduzetnik plaća dobavljačima za isporučena dobra i obavljene usluge ima pravo odbiti od svoje porezne obveze

→ odnosno PDV kao porezni oblik ne dovodi u prednost ni jednu djelatnost u odnosu na drugu

2) kreditna metoda ubiranja (metoda računa, indirektna metoda) i izostanak porezne evazije

- porezna obveza se izračunava tako da se vrijednost PDV-a plaćenog u nabavkama odbije od PDV-a koji se treba platiti na vrijednost prodaje (npr. 20% od 1 000 kn – 20% 600 kn = 200 kn – 120 kn = 80 kn -> porezna obveza)

→ misli se prije svega na mogućnost odbitka plaćenog pretporeza kao samokontrolirajućeg elementa

3) automatsko razlikovanje krajnje potrošnje od utroška za proizvodnju i daljnju prodaju

- krajnja potrošnja se oporezuje dok se utrošak za proizvodnju i daljnja prodaja ne oporezuje (alkohol i griote)

- poduzetnik svakom kupcu ispostavlja račun u kojem je naznačen iznos poreza:

a) ako je kupac poduzetnik, on će taj porez odbiti od računa kao pretporez

b) ako je kupac građanin (krajnji potrošač), on će taj porez snositi budući da nema pravo odbitka pretporeza kao poduzetnik

4) izostanak kumulativnog učinka

- kod PDV-a poreznu osnovicu koja se oporezuje čini samo novostvorena (dodatna) vrijednost u fazi koja je podvrgnuta oporezivanju (npr. ako se određena roba kupi za 100 kn, a prodaje za 300 kn oporezivo će biti samo 200 kn)

5) široka porezna osnovica i izdašnost prihoda

- PDV obuhvaća širi krug oporezivih transakcija nego drugi oblici poreza na promet te mu ta činjenica omogućuje veću neutralnost i primjenu nižih poreznih stopa kod ubiranja potrebne veličine prihoda

STOPE PDV-a

> Direktiva EU 2006/112/EZ

- propisuje da ima jedna redovna stopa ne niža od 15% i jedna odnosno najviše dvije snižene koje ne smiju biti niže od 5%

a) višestopni sustav PDV-a

1. standardna ili opća stopa
2. povlaštena(e) stopa (e)
3. 'nulta' stopa

Standardna – ona stopa po kojoj se oporezuje najveći broj proizvoda tj. po kojoj se oporezuje promet svih proizvoda i usluga na koje se ne primjenjuje snižena ili nulta ili da su oslobođeni

Snižena – niža od standardne i njom se oporezuje promet proizvoda bitan za životni standard (prehrambeni p., lijekovi, knjige...)

* u RH ima 5% na kruh, mlijeko; 13% na kino, lijekove itd.

'Nulta' – iliti porezno oslobođenje s pravom odbitka kod koje poduzetnik porezni obveznik plaća PDV na svoje prodaje po nultoj stopi, ali ima pravo da PDV plaćen dobavljačima odbije kao pretporez

* - 98' kad se uveo PDV u RH imali smo prvi put višak u proračunu

- 99' izbori i uvodi se 0 stopa PDV-a na kruh i mlijeko → država je izgubila tom mjerom 800 mil. Kuna x 15 godina = tntntn manjak od 12 mlrd kuna → možda danas ne bi bili di jesmo

- namjera je bila socijalna, profitirali su na kraju bogati

- 0 stopa je ukinuta 2013. jer smo išli u EU

* **Povišena** – oporezivao se određen broj proizvoda koji se smatrao luksuznim ili zbog zdravstvenih razloga (cigcig), ekoloških (motorna vozila)...

- zamijenjeno je trošarinama (akcizama) i ukinuto 1987. u EU (ima još negdje drugdje u svijetu)

b) jednostopni sustav PDV-a

- samo jedna stopa

- izdašnji je i zna se točno koliko će novca doći u proračun, jednostavniji, manje administracije...

- s druge strane ima regresivan učinak – on se rješava na ona 3 načina

PDV se obračunava i plaća po **stopi 25%**.

PDV se obračunava i plaća po **sniženoj stopi 5%** na isporuke sljedećih dobara i usluga:

a) sve vrste **kruha**,

b) sve vrste **mlijeka** (kravlje, ovčje, kozje), koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), nadomjestke za majčino mlijeko,

c) **knjige** stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, u svim fizičkim oblicima,

d) **lijekove** koji se izdaju na liječnički recept i koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode,

e) **medicinsku opremu**, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

f) **kino ulaznice**,

g) **novine** novinskog nakladnika koji ima statut medija, otisnute na papiru koje izlaze dnevno, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju,

h) **znanstvene časopise**.

PDV se obračunava i plaća po **sniženoj stopi 13%**

PDV se obračunava i plaća po **stopi 25%**.

PDV se obračunava i plaća po **sniženoj stopi 5%** na isporuke sljedećih dobara i usluga:

a) sve vrste **kruha**,

b) sve vrste **mlijeka** (kravlje, ovčje, kozje), koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), nadomjestke za majčino mlijeko,

c) **knjige** stručnog, znanstvenog, umjetničkog, kulturnog i obrazovnog sadržaja, udžbenike za pedagoški odgoj i obrazovanje, za osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje, u svim fizičkim oblicima,

d) **lijekove** koji se izdaju na liječnički recept i koji imaju odobrenje nadležnog tijela za lijekove i medicinske proizvode,

e) **medicinsku opremu**, pomagala i druge sprave koje se koriste za ublažavanje liječenja invalidnosti isključivo za osobnu uporabu invalida propisane Pravilnikom o ortopedskim i drugim pomagalima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,

f) **kino ulaznice**,

g) **novine** novinskog nakladnika koji ima statut medija, otisnute na papiru koje izlaze dnevno, osim onih koje u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju,

h) **znanstvene časopise**.

PDV se obračunava i plaća po **sniženoj stopi 13%** na isporuke sljedećih dobara i usluga:

na isporuke sljedećih dobara i usluga:

a) usluge **smještaja** ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u **kampovima** za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma,

b) usluge **pripremanja hrane i obavljanje usluga prehrane u ugostiteljskim objektima te pripremanje i usluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, vina i piva u tim objektima,**

c) **novine i časopise** novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka, otisnute na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju,

d) jestiva **ulja i masti**, biljnog i životinjskog podrijetla,

e) **dječju hranu** i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,

f) **isporuku vode**, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži,

g) **bijeli šećer od trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku,**

h) **ulaznice za koncerte.**

a) usluge **smještaja** ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u hotelima ili objektima slične namjene, uključujući smještaj za vrijeme odmora, iznajmljivanje prostora u **kampovima** za odmor ili u mjestima određenima za kampiranje te smještaj u plovnim objektima nautičkog turizma,

c) **novine i časopise** novinskog nakladnika koji ima statut medija te novine i časopise nakladnika za koje ne postoji obveza donošenja statuta medija prema posebnom propisu, osim onih iz stavka 2. točke g) ovoga članka, otisnute na papiru koji izlaze periodično te osim onih koji u cijelosti ili većim dijelom sadrže oglase ili služe oglašavanju,

d) jestiva **ulja i masti**, biljnog i životinjskog podrijetla,

e) **dječje sjedalice** za automobile **te dječju hranu i** prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,

f) **isporuku vode**, osim vode koja se stavlja na tržište u bocama ili u drugoj ambalaži, u smislu javne vodoopskrbe i javne odvodnje prema posebnom propisu,

h) **ulaznice za koncerte,**

i) **isporuku električne energije** do drugog isporučitelja ili krajnjeg korisnika, uključujući naknade vezane uz tu isporuku,

j) **javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada**, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnom propisu,

k) **urne i lijesove,**

l) **sadnice i sjemenje,**

m) gnojiva i pesticide te druge agrokemijske proizvode,

n) hranu za životinje, osim hrane za kućne ljubimce.

OBLICI PDV-a → nauči napamet! nema veze kaj ne kužiš

1. **proizvodni oblik**
2. **dohodovni oblik**
3. **potrošni oblik**

- za uočavanje razlika između tih vrsta najbolje se koristiti izračunom porezne osnovice
= razlika između vrijednosti prodaje i vrijednosti kupnje nekog poduzetnika

Proizvodni oblik

→ poduzetniku se odobrava da od vrijednosti prodaje svojih proizvoda oduzme vrijednost kupnje sirovina, odnosno u poreznu osnovicu ulaze troškovi nabavke kapitalnih dobara i amortizacije

- ovo nije u skladu s općim načelima gosp. poslovanja pa ga ni nema u primjeni

$$PDV = BND = C + In + D$$

BND – bruto nacionalni dohodak

C- osobna potrošnja

In- neto investicije

D – amortizacija

- ovdje se samo sirovine jednom oporezuju i to prilikom prodaje gotovih proizvoda krajnjem potrošaču, dok poduzetnik trošak sirovina odbija

- ulaganja u kapital se oporezuju dva puta: 1. prilikom njihovog kupovanja

2. kad se prodaje proizvod koji je proizveden uz njihovu pomoć

- i to se ne odbija od osnovice

(npr. sredstva koja smo uložili za kupiti stroj, zgradu, namještaj...)

Dohodovni oblik

- tu se osim odbitka vrijednosti kupljenih sirovina od vrijednosti prodaje može odbiti i trošak amortizacije kupljenih kapitalnih dobara

- s obzirom da su neto isplate za investicije predmet oporezivanja po ovom obliku PDV-a on u osnovi ima iste negativne efekte kao i proizvodni oblik

$$PDV = BND - D = C + In + D - D$$

$$PDV = NND = C + In$$

(NND – neto nacionalni dohodak)

S obzirom da se i kod dohodovnog i kod proizvodnog oblika PDV-a vrši oporezivanje kapitalnih dobara, a da tekući izdaci (sirovine) ne ulaze u poreznu osnovicu, postaje stalni poticaj da se kapitalna dobra iz poreznih razloga razvrstavaju u tekuće izdatke sa svim negativnostima u iskazivanju poslovnog rezultata.

Potrošni oblik

- za razliku od prva dva ovaj oblik iz osnovice oporezivanja izuzima cjelokupni iznos utrošen za nabavku osnovnih sredstava od drugog poduzetnika u godini u kojoj su ta sredstva kupljena
- ovdje se izuzimaju i bruto investicije, pa je osnovica jednaka $PDV = BND - I_n - D = C$ odnosno jednaka osobnoj potrošnji
- ovaj oblik stimulativno djeluje na gospodarsku aktivnost te je porezna osnovica ekvivalenta ukupnim izdacima privatne potrošnje prikazane u nacionalnim računima
- ovdje je porezna osnovica manja nego u prva dva, pa je zato porezna stopa veća

METODE IZRAČUNAVANJA PDV-a

1. metoda oduzimanja
2. metoda zbrajanja
3. indirektna metoda

1. Metoda oduzimanja

- porezna obveza PDV-a izračunava se tako da se od ukupne vrijednosti svoje prodaje oduzme ukupna vrijednost svoje kupnje i na dobivenu vrijednost se primjenjuje porezna stopa PDV-a

$$t \cdot (\text{output} - \text{input}) \rightarrow \text{pri čemu je } t = \text{porezna stopa}$$

(prodo je za 1000 cipela, kupio kože za 600, osnovica je 400 x porez 20% obveza je 80)

> *nedostaci*

1. Ovom metodom nije moguće izračunati konačno porezno opterećenje ako se koristi višestopni sustav
2. Ne postoje kod ove metode fakture koje bi osiguravale dokumentirani dokaz je li obveznik iz prethodne faze obračunao PDV ili ne

2. Metoda zbrajanja

- ovdje je dodana vrijednost jednaka zbroju nadnica, renti, kamata i neto profita

$$t^*(\text{nadnice} + \text{renta} + \text{kamata} + \text{neto profit})$$

→ bez obzira dal se koristi metoda oduzimanja ili zbrajanja porezna osnovica mora biti ista

> *nedostaci*

1. može se koristiti samo kod jednostopnog sustava jer se u računovodstvima poduzeća ne utvrđuje profit po pojedinim proizvodima nego za cijelo poduzeće pa ako ima veći broj poreznih stopa nije izvedivo

3. Indirektna metoda (kreditna metoda)

- najraširenija metoda danas u upotrebi
- ovom metodom se ne izračunava dodana vrijednost, već poduzetnik pomoću računa za kupljena dobra i usluge, te računa za prodana dobra i usluge, izravno izračunava svoju obvezu poreza na dodanu vrijednost

On, naime, iznos plaćenog poreza u cijeni svojih inputa i prikazanog na odgovarajućim računima, oduzima od poreza koji je morao iskazati na računima za prodaju svojih proizvoda.

$$\text{PDV} = t(\text{output}) - t(\text{input})$$

- znači tu se dodana vrijednost nikad ne izračunava ko u prve dvije nego se odvojeno primjenjuje stopa na output i input, a obveza je razlika toga

Tako **račun** postaje **osnovni dokaz** o postojanju poreza na dodanu vrijednost i osnova za učinkovitu kontrolu ubiranja poreza.

Naime, svakom je poreznom obvezniku u interesu da je porez u prethodnoj fazi ispravno obračunat i plaćen, jer o visini toga iznosa ovisi njegova porezna obveza. U sustav oporezivanja potrošnje unesena je tako samokontrola i smanjena porezna evazija.

> *prednosti*

1. smanjena mogućnost porezne evazije
2. ovdje se porezna obveza utvrđuje nastankom poslovne transakcije
3. za poreznu upravu ovo je dobra osnova za kontrolu uplate poreza
4. ova se može koristiti i kod većeg broja poreznih stopa

NAČELA

- kod međunarodne razmjene mora se točno odrediti u kojoj će se zemlji obavljati oporezivanje PDV-a kako ne bi došlo do neoporezivanja ili dvostrukog oporezivanja

1- načelo podrijetla

2- načelo odredišta

Načelo podrijetla

- dobra koja su predmet međunarodne razmjene oporezuju se u zemlju u kojoj su ta dobra proizvedena

- ovo se primjenjuje kada se oporezuju sva proizvedena dobra u toj zemlji bez obzira na to troše li se ona u toj zemlji ili se izvoze
- dobra koja se u zemlju uvoze i troše u toj zemlji prema ovom načelu se ne oporezuju
- minus ovom načelu je to kaj npr. perilica koja se prodaje u RH bi bila različito oporezovana ako bi bila proizvedena u RH ili u Njemačkoj (njemački bi bio PDV 19%, RH 25%) što dovodi do nejednakosti na tržištu i svi bi kupovali njem.

Načelo odredišta

- dobra se terete isključivo PDV-om zemlje u kojoj dolazi do krajnje potrošnje
 - kupac uvijek plaća isto bez obzira jel perilica naša il njemačka i osigurava se porezna neutralnost tuzemnih i inozemnih ponuda na tržištu i ravnopravna konkurencija
 - izvozna dobra napuštaju zemlju oslobođena poreza na dodanu vrijednost, ali se oporezuju u zemlji u kojoj se troše
- ovo načelo primjenjuje se u svim zemljama koje primjenjuju potrošni oblik PDV-a

ODREĐENJE POJMA PREDMETA OPOREZIVANJA

- *Direktiva 112/2006* oporezivim isporukama smatra:

- 1. isporuke dobara**
- 2. stjecanje dobara unutar EU**
- 3. pružanje usluga**
- 4. uvoz dobara**

PREDMET OPOREZIVANJA

Predmet oporezivanja PDV-om je:

- 1. isporuka dobara** u tuzemstvu uz naknadu koju obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
- 2. stjecanje dobara unutar Europske unije** koje u tuzemstvu obavi uz naknadu:
 - a) porezni obveznik koji djeluje kao takav ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, ako je prodavatelj (isporučitelj) porezni obveznik koji djeluje kao takav u drugoj državi članici i koji u skladu s propisima te države članice nije oslobođen obračunavanja PDV-a kao mali porezni obveznik
 - b) u slučaju novih prijevoznih sredstava, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, čija ostala stjecanja nisu predmet oporezivanja PDV-om
 - c) u slučaju proizvoda koji podliježu trošarinama, ako se trošarina na stjecanje unutar Europske unije obračunava u tuzemstvu u skladu sa propisima koji uređuju trošarine, porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik
- 3. obavljanje usluga** u tuzemstvu uz naknadu koje obavi porezni obveznik koji djeluje kao takav,
- 4. uvoz dobara**

Isporuka dobara

- prijenos prava raspolaganja od vlasnika na kupca

* **raspolaganje** – osoba može dobro koristiti, potrošiti, otuđiti, uništiti

- isporuke dobara podliježu plaćanju PDV-a ako se isporuka:

- 1) obavlja u tuzemstvu
- 2) obavlja uz naknadu
- 3) obavlja od strane poduzetnika
- 4) obavlja u okviru poduzetničke djelatnosti

→ ako ne bi bila ispunjena neka od 4 pretpostavke isporuka ne podliježe oporezivanju

Pod isporukom smatraju se:

1. nekretnine (stan, zgrada, garaža...)
2. pokretnine (auto, namještaj, stroj)
3. živa bića (ne ljudi)
4. plinovite stvari (tipa plin)
5. gospodarska dobra koja se smatraju stvarima (grijanje, struja, hlađenje)
6. otuđenje poslovne jedinice ili tvrtke ili dijela poslovne jedinice

- **novac** ne pripada u isporučive stvari, njegova funkcija je jedino u određivanju visine naknade

* *načelo: koliko predmeta (dobara) – toliko isporuka*

- svaku isporuku potrebno je vrednovati posebno

> izuzetak su samo oni predmeti koji se u gospodarstvenom smislu smatraju cjelinom; cjelina vrijedi više
(npr. par cipela)

> oporezivanje vlastite potrošnje poduzetnika

- vlastita potrošnja postoji:

1. kada poduzetnici kao fizičke osobe koriste dobra i usluge iz poduzetničke u nepoduzetničke svrhe
2. kada poduzetnik omogućava svojim zaposlenicima da i oni to rade

-**cilj** je izjednačiti u poreznom smislu poduzetnika kao potrošača sa svim ostalim privatnim potrošačima i spriječiti da zaposlenici i poduzetnici ostvaruju neoporezive isporuke dobara i usluga namijenjenih krajnjoj potrošnji jer bi inače bili u prednosti jer mogu koristiti odbitak pretporeza

> mjesto oporezivanja

- PDV se plaća rema mjestu isporuke dobra, a pri tome se tuzemstvo smatra jednim mjestom isporuke

Isporuka dobara

Zakon o PDV-u definira isporuku dobara:

1. **prijenos prava raspolaganja** materijalnom imovinom u svojstvu vlasnika
2. **prijenos vlasništva** nad imovinom uz nadoknadu
 - > po nalogu nadležnih državnih tijela ili
 - > u njihovo ime ili
 - > na temelju odredbi zakona
3. stvarna predaja dobara na raspolaganje prema **ugovoru o najmu** dobara, odnosno o **leasingu** na određeno vrijeme
4. prijenos dobara na **temelju ugovora** prema kojem se plaća provizija za kupnju ili prodaju.
5. Isporukom dobara uz naknadu smatra se korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove **privatne potrebe** ili za privatne potrebe njegovih zaposlenika, ako raspolazu njima bez naknade ili ih općenito koriste u druge svrhe osim za potrebe obavljanja djelatnosti poreznog obveznika, a za ta je dobra ili njihove dijelove u cijelosti ili djelomično odbijen pretporez. → (vlastita potrošnja)

* **Iznimno** → ne smatra se **besplatno davanje uzoraka** u razumnim količinama kupcima ili budućim kupcima i davanje poklona male vrijednosti koje obavi porezni obveznik u okviru obavljanja gospodarske djelatnosti, uz uvjet da se daju povremeno i ne istim osobama.

Poklonima male vrijednosti smatraju se pokloni čija vrijednost nije veća od 160,00 kuna

6. **premještanje dobara** koja su dio poslovne imovine poreznog obveznika koja je za potrebe svojeg poslovanja otpremio ili prevezao sam porezni obveznik ili druga osoba za njegov račun u drugu državu članicu

Premještanjem dobara unutar Europske unije ne smatra se otprema ili prijevoz dobara u svrhu bilo kojeg od navedenih slučajeva → ima ih hiljade pogledat zakon čl. 7. st. 6.

7. dobro koje bi porezni obveznik ili njegov sljednik zadržao **nakon prestanka obavljanja gospodarske djelatnosti**, a pri nabavi tih dobara **PDV** je u cijelosti ili djelomično **odbijen**

Za isporuku dobara potrebna su 2 preduvjeta:

- 1) da se radi o **predmetu**
- 2) da je omogućeno **raspolaganje** kupcu tim predmetom – da ga osoba može koristiti, potrošiti, otuđiti ili uništiti (+ prijenos gospodarskog vlasništva)

Kod primjene PDV-a, trenutak kada se kupcu omogućuje raspolaganje nekim dobrom odlučujući je za:

- 1) utvrđivanje mjesta isporuke (tuzemstvo je jedno mjesto isporuke)
- 2) nastanak porezne obveze
- 3) trenutak za odbitak pretporeza

U isporuke dobara spadaju → istih onih 6 gore ko knjiga 1

* načelo koliko predmeta – tolko isporuka → isto!

I. MJESTO OPOREZIVANJA

> Mjesto isporuke dobara

a) Mjesto isporuke dobara bez prijevoza

- dobra se **ne otpremaju niti prevoze**

Mjesto isporuke : > mjesto gdje se dobra nalaze u trenutku isporuke

b) Mjesto isporuke dobara s prijevozom

- dobra se **otpremaju/prevoze**

Mjesto isporuke : > mjesto gdje se dobra nalaze na početku otpreme ili prijevoza do kupca.

* dobra se otpremaju/prevoze iz neke **treće zemlje** npr. Italija

Mjesto isporuke: > država članica uvoza (RH)

(→ ovdje još ima hiljade tog u zakonu. Osobno mislim da nije potrebno, ali ko hoće saznat više → **čl.13.**)

c) Mjesto isporuke dobara na brodovima, u zrakoplovima ili vlakovima

- dobra isporučena na **brodovima, zrakoplovima, vlakovima** tijekom dionice prijevoza putnika u EU

Mjesto isporuke : > mjesto početka prijevoza putnika

* **Dionicom prijevoza putnika obavljenog u EU**

- dio prijevoza koji je obavljen između mjesta početka i mjesta završetka prijevoza putnika bez zaustavljanja na području izvan EU

»**mjesto početka prijevoza putnika**« je prvo predviđeno mjesto ukrcaja putnika unutar EU, prema potrebi nakon zaustavljanja izvan Europske unije,

»**mjesto završetka prijevoza putnika**« je posljednje predviđeno mjesto iskrcaja unutar Europske unije onih putnika koji su se ukrkali u Europskoj uniji, prema potrebi prije zaustavljanja izvan Europske unije.

d) Mjesto isporuke dobara putem sustava za prirodni plin, električnu energiju, grijanje ili hlađenje

Mjesto isporuke : > mjesto gdje taj preprodavatelj ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu kojima se dobra isporučuju, a **ako to nema** onda

> mjesto gdje je njegovo prebivalište ili uobičajeno boravište

Isporuka usluga

- svaka transakcija koja ne čini isporuku dobara

* **obavljanje usluga** – bilo koje svjesno djelovanje, trpljenje neke radnje ili suzdržavanje od neke radnje prema primatelju, a koje je ostvarivanjem naknade usmjereno prema gospodarskom uspjehu

- nekad je teško razlikovat dobro i uslugu (onaj primjer struja/karta za tekmu kod usluge je bitno da stječeš pravo da ideš na tekmu, kod dobra stječeš pravo raspolaganja nad dobrom)

> skupine usluga

1. usluge slobodnih zanimanja (odvjetnika, liječnika, revizora...)
2. zanatske usluge kod kojih nema isporuka dobara (dimnjačar, frizer)
3. usluge prijevoza i pomoćne usluge oko prijevoza (skladištenje, prijevoz dobara)
4. usluge u vezi s nekretninama (najam, zakup)
5. usluge prijenosa, ustupanja i korištenja autorskih prava, patenata, licenci...
6. umjetničke, znanstvene, sportske...
7. usluge posredovanja (trgovački putnik)
8. promidžbene
9. usluge odricanja
10. bankarske i usluge osiguranja
11. razmjena usluga

> jedinstvena isporuka s obilježjem dobra i usluge

- važno je izvršiti točno razgraničenje ta dva pojma jer su prema Direktivi 112 propisani različiti kriteriji za određenje mjesta isporuke dobra u odnosu na kriterije određenja mjesta obavljanja usluge što je bitno za određenje mjesta oporezivanja

- kod usluga, za razliku od dobara postoji mnogo izuzetaka u određenju mjesta obavljanja usluge

> **generalno** mjesto obavljanja usluge je sjedište poduzeća ili poslovne jedinice davatelja usluge

* *izuzeci*

3. prijevoz > dionica puta gdje je prijevoz obavljen
4. nekretnine > tamo gdje se nekretnina nalazi
6. umjetničke, sportske bla > tamo gdje je aktivnost obavljena

Isporuka usluga

→ svaka transakcija koja se ne smatra isporukom dobara u smislu ovog Zakona

Obavljanjem usluga također se smatra:

1. prijenos prava,
2. suzdržavanje od neke radnje ili trpljenje neke radnje ili stanja,
3. obavljanje usluga po nalogu nadležnih državnih tijela ili u njihovo ime ili na temelju odredbi zakona.

Obavljanjem usluga *uz naknadu* smatra se:

a) korištenje dobara koja čine dio poslovne imovine poreznog obveznika za njegove **privatne potrebe** ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti, za koja je u cijelosti ili djelomično **odbijen pretporez**, (vlastita potrošnja)

b) obavljanje usluga bez naknade od strane poreznog obveznika za njegove privatne potrebe ili privatne potrebe njegovih zaposlenika ili općenito u druge svrhe osim za potrebe obavljanja njegove djelatnosti.

Ako porezni obveznik djelujući u vlastito ime, ali za račun druge osobe sudjeluje u obavljanju usluga, smatra se da je sam primio i obavio te usluge.

Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi obavljanja usluga.

→ ostalo se sve doslovno identično ponavlja u knjizi 2 : onih 11 usluga, isporuka koja ima obilježja usluge i dobra...

I. MJESTO OPOREZIVANJA

> Mjesto isporuke usluga

Mjestom obavljanja usluga: > mjesto sjedišta tog poreznog obveznika

* usluge se obavljaju u **stalnoj poslovnoj jedinici** u mjestu koje je različito od mjesta sjedišta

Mjesto obavljanja usluga: > sjedište stalne poslovne jedinice

* sjedište/stalna poslovna jedinica **ne postoje**

Mjesto obavljanja usluga: > prebivalište/uobičajeno boravište poreznog obveznika primatelja usluge

Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka o vrsti i mjestu obavljanja usluga.

Posebne odredbe (iznimke)

>> Posredničke usluge obavljene osobama koje nisu porezni obveznici

Mjestom obavljanja usluga: > mjesto gdje je obavljena transakcija za koju se posreduje

>> Usluge u vezi s nekretninama

(uključujući smještaj u hotelima, kampove za odmor ili mjesta uređena za kampiranje, davanje prava na uporabu nekretnina i usluge pripreme i koordinacije građevinskih radova, kao što su usluge arhitekata i građevinskog nadzora)

Mjesto obavljanja: > mjesto gdje se nekretnina nalazi

>>Usluge prijevoza

Mjesto obavljanja: > mjesto gdje se obavlja prijevoz, razmjerno prijednim udaljenostima

>>Usluge u kulturi i njima slične usluge, pomoćne usluge u prijevozu i usluge u vezi s pokretnim dobrima

- a) kulturnim, umjetničkim, sportskim, znanstvenim, obrazovnim, zabavnim i sličnim događanjima kao što su izložbe i sajmovi te pomoćnih usluga u vezi s tim
- b) pomoćne usluge u prijevozu kao što su utovar, istovar, pretovar, rukovanje i slično,
- c) procjena pokretnih materijalnih dobara i radovi na takvim dobrima.

Mjesto obavljanja: > mjesto gdje se ta događanja stvarno odvijaju

>>Usluge pripremanja hrane i usluge opskrbe pripremljenom hranom i pićem

Mjesto obavljanja: > mjesto gdje se te usluge stvarno obavljaju

* ak je na brodovima, zrakoplovima i sve na putu unutar EU

Mjesto obavljanja: > mjesto početka prijevoza putnika

>> Iznajmljivanje prijevoznih sredstava

*** kratkotrajno**

Mjesto obavljanja: > mjesto gdje se ta prijevozna sredstva stvarno stavljaju na raspolaganje primatelju usluge

* **osim kratkotrajnog iznajmljivanja**, osobi koja nije porezni obveznik

Mjesto obavljanja: > mjesto gdje ta osoba ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište

* **plovilo za razonodu**, osobi koja nije porezni obveznik

Mjesto obavljanja: > mjesto gdje je to plovilo stvarno stavljeno na raspolaganje korisniku, ako tu uslugu obavi isporučitelj iz mjesta u kojem ima sjedište ili stalnu poslovnu jedinicu koja se nalazi u tom mjestu

***kratkotrajno iznajmljivanje** - neprekidno posjedovanje ili korištenje prijevoznog sredstva tijekom razdoblja koje traje najviše 30 dana, odnosno, u slučaju plovila, najviše 90 dana

Ostale usluge

Mjestom obavljanja sljedećih usluga osobi koja nije porezni obveznik i koja ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište izvan Europske unije smatra se mjesto gdje taj primatelj usluga ima sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište:

- a) prijenos i ustupanje **autorskih prava, патената**, licencija, zaštitnog znakovlja i sličnih prava,
- b) usluge **oglašavanja**,
- c) usluge **konzultanata, inženjera, odvjetnika**, računovođa, prevoditelja i druge slične usluge savjetovanja,
- d) usluge **obrade podataka**,
- e) **ustupanje informacija**, uključujući i informacije o poslovnim postupcima i iskustvu,
- f) **bankarske** i financijske transakcije, transakcije osiguranja uključujući reosiguranje, uz izuzetak iznajmljivanja sefova,

g) ustupanje osoblja,
h) iznajmljivanje pokretne materijalne imovine, osim svih prijevoznih sredstava,
i) suzdržavanje od obavljanja, u cijelosti ili djelomično, gospodarske djelatnosti ili prava navedenih u ovom stavku,
j) omogućavanje **pristupa do sustava za prirodni plin** koji se nalazi na području Europske unije ili do bilo koje mreže koja je priključena na takav sustav, te do sustava za električnu energiju ili mreža za grijanje ili hlađenje i prijevoza ili prijenosa putem tih sustava ili mreža, te obavljanje drugih usluga koje su s time izravno povezane.

k) **telekomunikacijske usluge,**

l) usluge **radijskog i televizijskog emitiranja,**

m) **elektronički obavljene usluge**

- > isporuka web-sjedišta, udomljavanje web-sjedišta, daljinsko održavanje programa i opreme,
- > isporuka računalnih programa i njihovo ažuriranje,
- > isporuka slika, tekstova i informacija te omogućavanje pristupa bazama podataka,
- > isporuka glazbe, filmova i igara, uključujući igre na sreću i kockarske igre te emitiranje političkih, kulturnih, umjetničkih, sportskih, znanstvenih i zabavnih programa i priredbi,
- > učenje na daljinu

Ako porezni obveznik koji obavlja usluge i primatelj usluga **komuniciraju putem elektroničke pošte**, ne radi se o elektronički obavljenoj usluzi

Oporezivanje stjecanja dobra unutar EU

- stjecanje prava na raspolaganje, u svojstvu vlasnika, pokretnom materijalnom imovinom, koju prodavatelj ili stjecatelj dobara ili druga osoba u njihovo ime otpremi ili preveze do stjecatelja tih dobara u državu članicu koja nije država članica u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara

Ako se dobra koja je stekla pravna osoba koja nije porezni obveznik otpremaju ili prevoze s trećeg područja ili iz treće zemlje i ako ih ta pravna osoba koja nije porezni obveznik uvozi u državu članicu koja nije država članica u kojoj završava otprema ili prijevoz tih dobara, smatra se da su ta dobra otpremljena ili prevezena iz države članice uvoznice. Ta država članica odobrava uvozniku koji je određen kao obveznik PDV-a povrat poreza ako uvoznik dokaže da je na njihovo stjecanje obračunat PDV u državi članici u kojoj završava otprema ili prijevoz dobara.

Stjecanje dobara unutar EU

- def. Ista!

Ako je uvoznik dobara pravna osoba koja nije porezni obveznik i obavi stjecanje dobara unutar Europske unije u drugoj državi članici, ima pravo na povrat PDV-a kojeg je platio u vezi s uvozom dobara u tuzemstvo, ako dokaže da je PDV bio obračunat na stjecanje dobara unutar Europske unije u državi članici u kojoj je završila otprema ili prijevoz tih dobara.

Stjecanjem dobara unutar Europske unije uz naknadu smatra se :

1. kada oružane snage države članice Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (NATO) koriste za svoje potrebe ili potrebe pratećeg civilnog osoblja dobra koja nisu nabavljena u skladu s općim pravilima oporezivanja u tuzemstvu, ako pri uvozu tih dobara ne ispunjavaju uvjete za oslobođenje
 2. korištenje dobara koja je porezni obveznik za potrebe svog poslovanja ili druga osoba za njegov račun otpremila ili prevezla u tuzemstvo iz druge države članice u kojoj su ta dobra proizvedena, izvađena, obrađena, kupljena ili stečena
- Ministar financija* pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi stjecanja dobara unutar Europske unije.

I. MJESTO OPOREZIVANJA

> Mjesto stjecanja dobara unutar EU

Mjesto stjecanja: > mjesto gdje završava otprema ili prijevoz dobara stjecatelju

> područje države članice koja je stjecatelju izdala PDV identifikacijski broj pod kojim je stjecatelj stekao ta dobra,

* **osim** ako stjecatelj dokaže da je na stečena dobra PDV bio obračunan

- u tom slučaju porezna osnovica se odgovarajuće umanjuje u državi članici koja je stjecatelju izdala PDV identifikacijski broj pod kojim je stekao ta dobra

Smatra se da je PDV obračunan na stjecanje dobara unutar Europske unije, ako stjecatelj:

- a) dokaže da je stjecanje obavio u svrhu daljnje isporuke na području države članice
- b) podnese Zbirnu prijavu

(malo se čini ne toliko bitnim)

Trostrani posao

- transakcija koju tri porezna obveznika iz tri različite države članice zaključe za ista dobra koja su prevezena ili otpremljena od prvog isporučitelja neposredno posljednjem kupcu

- ovo se primjenjuje i kada je posljednji kupac pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a.

Stjecanje dobara unutar Europske unije obavljeno u tuzemstvu **oslobođeno je PDV-a** pod sljedećim **uvjetima**:

- a) porezni obveznik (**stjecatelj**) nema sjedište ili prebivalište i nije registriran za potrebe PDV-a u tuzemstvu, ali je na području Europske unije u nekoj drugoj državi članici registriran za potrebe PDV-a,
- b) **stjecanje dobara** obavljeno je u svrhu daljnje isporuke dobara koju obavlja porezni obveznik (stjecatelj) iz točke a) ovoga stavka u tuzemstvu,
- c) **stečena dobra** izravno se otpremaju ili prevoze iz druge države članice u kojoj porezni obveznik iz točke a) ovoga stavka nije registriran za potrebe PDV-a primatelju daljnje isporuke,
- d) **primatelj** daljnje isporuke dobara je porezni obveznik ili pravna osoba koja nije porezni obveznik, a registrirana je za potrebe PDV-a u tuzemstvu,
- e) **primatelj** iz točke d) ovoga stavka plaća PDV prema stavku 4. ovoga članka.

(Marko nema ništa i nije registriran u RH, ali je u Njemačkoj. Marko će steć kamion trenirka i treba ih isporučiti dalje. Te trenirke će se izravno prevoziti iz RH u Italiju Ivanu koji je tamo registriran za potrebe PDV-a i on će platiti PDV.)

Ako se primjenjuje oslobođenje, tada račun mora uz obvezne podatke računa sadržavati i sljedeće podatke:

- a) poziv na odredbe članka 141. Direktive Vijeća 2006/112/EZ te napomenu »prijenos porezne obveze«,
- b) PDV identifikacijski broj pod kojim je porezni obveznik (stjecatelj) obavio stjecanje unutar Europske unije i daljnju isporuku dobara,
- c) PDV identifikacijski broj primatelja isporuke.

Ministar financija pravilnikom propisuje provedbu ovoga članka u vezi trostranog posla.

Oporezivanje uvoza

- uvoz dobra oporezuje se PDV-om neovisno uvoze li dobra:

- a) *stalni porezni obveznici* – poduzetnici za svoju djelatnost
- b) *povremeni porezni obveznici* – građani, političke strane, organi vlasti

Uvoz dobara

1. svaki unos dobara u Europsku uniju koja nisu u slobodnom prometu na području EU, u skladu s carinskim propisima
2. unos dobara koja su u slobodnom prometu na području EU, a potječu s trećih područja koja su dio carinskog područja EU u skladu s carinskim propisima

I. MJESTO OPOREZIVANJA

> Mjesto uvoza dobara

Mjesto uvoza dobara: > država članica na čijem se području dobra nalaze pri unosu u Europsku uniju

* ***Iznimno*** – ak su dobra nešto **oslobođena od plaćanja carine** (a inače se ne nalaze u slobodnom prometu)

Mjesto uvoza: > država članica na čijem se području za ta dobra prestanu primjenjivati navedeni postupci

OPOREZIVANJE POSEBNIH SLUČAJEVA ISPORUKE DOBARA I USLUGA → Pravilnik

a) Unos dobara u društvo

1) unos privatne imovine u društvo ili u imovinu trgovca pojedinca

→ **ne podliježe oporezivanju**

- fizička osoba pojedinac unosi svoju imovinu u društvo/svoje poduzeće kao trgovac pojedinac

2) unos imovine društva ili trgovca pojedinca u drugo društvo ili u imovinu trgovca pojedinca

→ **podliježe oporezivanju**

b) Promjena oblika društva, spajanje, pripajanje i podjela

Promjena - ne podliježe oporezivanju jer se ne radi o novoj isporuci nego samo nekoj promjeni od pravnog značaja

Spajanje, pripajanje, odvajanje i podjela - ne podliježu oporezivanju; nema isporučitelja-primatelja jer su 1 osoba

c) Prijenos imovine poreznog obveznika

- neće se smatrati isporukom i neće biti oporezovano pod uvjetom:

1. da su prenositelj i primatelj **porezni obveznici**

2. da primatelj **nastavlja** sa obavljanjem **gospodarske djelatnosti** za koju ima pravo na odbitak pretporeza

→ u slučaju neispunjenja uvjeta radi se o oporezivoj isporuci dobara te je isporučitelj obavezan obračunati i platiti PDV

U slučaju da porezni obveznik primatelj imovine preuzetu imovinu počne koristiti u druge svrhe osim za one za koje ima pravo na odbitak pretporeza obavezan je izvršiti ispravak odbitka pretporeza.

d) Likvidacija i stečaj te ostali slični postupci

Isporuke dobara i obavljanje usluga u postupku likvidacije, stečaja i ostalih sličnih postupaka **podliježu oporezivanju**.

Isporuke dobara članovima ili osnivačima društva po završetku likvidacije **podliježu oporezivanju**.

Porezni obveznik u postupku stečaja je stečajni dužnik.

e) Ovrha

Kad zakonom utvrđeno tijelo u postupku ovrhe proda neko dobro, ne smatra se da je došlo do isporuke između dužnika i ovršnog tijela već do **izravne dužnikove isporuke kupcu**, koja **podliježe oporezivanju**.

- ovo se primjenjuje na jednak način i kod punopravnog stjecanja vlasništva u **postupku fiducije**

f) Nasljeđivanje

Prijenos dobara i imovinskih prava sa ostavitelja na jednog ili više nasljednika u ***slučaju nastavka gospodarske djelatnosti*** ne podliježe oporezivanju.

Ako ne bi nastavili tada se smatra isporukom koja se **oporezuje**.

(govorimo nasljeđivanju **poduzetničke imovine!** → privatna ne podliježe oporezivanju PDV-om)

Ako je zbog smrti poreznog obveznika (fizičke osobe) došlo do prestanka obavljanja djelatnosti, na nasljednike se prenose sve porezne obveze ostavitelja **nastale do njegove smrti** odnosno prestanka obavljanja djelatnosti.

Za porezne obveze ostavitelja nasljednici odgovaraju solidarno.

g) Korištenje i prodaja založenog dobra

Ako zalogoprimatelj koristi založeno dobro *uz naknadu*, radi se o usluzi koja **podliježe oporezivanju**.

Pri prodaji založenog dobra dolazi do dvije isporuke:

1. od strane zalogodavatelja zalogoprimatelju
2. od strane zalogoprimatelja kupcu

→ obje podliježu **oporezivanju**

h) Članski doprinosi

1. neprofitne pravne osobe ubiru članarinu radi **ispunjavanja svojih statutom utvrđenih zadaća**

→ članarina ne predstavlja naknadu za isporuku dobara odnosno obavljanje usluga

2. neprofitne pravne osobe ubiru članarinu i onda **obavljaju određene isporuke dobara odnosno usluga**

→ članarina predstavlja naknadu za te isporuke

* **članski doprinos** - utvrđuje po određenom kriteriju jednako za sve članove

i) Odšteta

- **ne podliježe oporezivanju**

(ovdje spadaju i zatezne kamate od dužnika, troškovi opomena, naknada štete zbog raskida ugovora ako platitelj za to nije stekao nikakva dobra ili usluge; ako se ugovor izvrši u dijelu taj dio se oporezuje)

O odšteti se radi samo u slučaju kada isporučitelj temeljem zakona ili ugovora odgovara za štetu i njene posljedice i određenim isporukama tu štetu otklanja.

PRETPOREZ

- iznos PDV-a koji je platio porezni obveznik svojem dobavljaču za isporučena dobra i obavljene usluge i koji ima pravo odbiti od PDV-a na svoje prodaje (outpute)
- tu razliku PDV-a je dužan uplatiti poreznoj kao iznos svoje porezne obveze

Odbitak pretporeza

- odbitkom se oporezivanjem PDV-om svodi na **oporezivanje dodane vrijednosti** koje je poduzetnik dodao u svojoj fazi proizvodnoprometnog ciklusa
- tehničko sredstvo koje rezultira time da krajnji potrošač snosi porezni teret (prevaljuje se)

Odbitkom pretporeza uklanja se kod poduzetnika porezno opterećenje koje mu je uračunato u cijenu tako da dobiva pravo na povrat poreza. S druge strane, njemu odgovara dug PDV-a poduzetnika koji je obavio isporuku.

Veza između duga PDV-a poduzetnika isporučitelja i odbitka pretporeza poduzetnika primatelja mora se praktično osigurati i dokumentirati **računom**.

1. omogućava poduzetniku primatelju dokazivanje da je opterećen PDV-om i da ima pravo na odbitak pretporeza
2. omogućuje državi provjeru je li poduzetnik isporučitelj u svojim evidencijama iskazao PDV kao svoj dug

Odbitak pretporeza je dopušten ako su ispunjene sljedeće pretpostavke:

1. mora biti ispostavljen **račun** koji sadrži sve bitne podatke
2. **isporučitelj** dobara/usluga mora biti **poduzetnik koji je porezni obveznik**
3. **primatelj** isporuke dobara/usluga mora također biti **poduzetnik koji je porezni obveznik**
4. isporuka dobara/usluga mora biti u **poduzetničke svrhe** koje su oporezive PDV-om
5. za primljenu isporuku dobara/usluga ne **smije postojati zabrana na odbitak** pretporeza

Pravo na odbitak pretporeza **nemaju**:

- * poduzetnici porezni obveznici koji obavljaju isporuke dobara i usluga koje *su oslobođene* od plaćanja PDV-a
- * mali poduzetnici koji *nisu obveznici* PDV-a

Pretporez

- svaki izlazni PDV kod poduzetnika koji obavlja *isporuku* dobra ili obavlja uslugu je pretporez (ulazni PDV) kod poduzetnika koji prima dobro/uslugu

Porezni obveznik ima pravo od PDV-a, koji je obavezan platiti, odbiti iznos PDV-a (pretporez) koji je obavezan platiti ili ga je platio u tuzemstvu za isporuke dobara ili usluge koje su mu drugi porezni obveznici obavili za potrebe njegovih oporezivih transakcija.

Porezni obveznik ne može odbiti pretporez sadržan u računima za primljena dobra i obavljene usluge što ih koristi za isporuke dobara i obavljanje usluga:

1. oslobođenih plaćanja PDV-a u tuzemstvu
2. u inozemstvu, bile oslobođene PDV-a da su obavljene u tuzemstvu

Uvjeti za odbitak pretporeza:

Porezni obveznik može odbiti pretporez za isporuku dobara ili usluga, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

a) **odbitak pretporeza nije isključen**

b) ima **račun** u vezi s isporukom dobara i usluga

c) da za uvezena dobra ima jedinstvenu **carinsku deklaraciju** u kojoj je naveden kao primatelj ili uvoznik dobara te u kojoj je iskazan iznos PDV-a koji treba platiti ili je omogućeno njegovo izračunavanje,

d) da iznos obveze PDV-a, kao i sve podatke potrebne za obračun PDV-a na stjecanje dobara unutar Europske unije iskaže u prijavi PDV

Obvezni sadržaj računa

1. **broj računa** i **datum** izdavanja,
2. ime i prezime (**naziv**), **adresu**, osobni identifikacijski **broj** ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (**prodavatelja**),
3. ime i prezime (**naziv**), **adresu**, osobni identifikacijski **broj** ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (**kupca**),
4. **količinu** i uobičajeni trgovački **naziv isporučenih dobara** te i **vrstu količinu** obavljenih **usluga**,
5. **datum isporuke** dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i razlikuje se od datuma izdavanja računa,
6. jediničnu **cijenu bez PDV-a**, odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a,
7. **popuste** ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu,
8. **stopu PDV-a**,
9. **iznos PDV-a** razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen,
10. **zbrojni iznos** naknade i PDV-a.

Porezni obveznik ne može odbiti pretporez u sljedećim slučajevima:

a) za nabavu i najam plovila namijenjenih za **razonodu**, zrakoplova, osobnih automobila i drugih sredstava za **osobni prijevoz**, uključujući nabavu svih dobara i usluga u vezi s tim dobrima,

b) za nabavu dobara i usluga za **potrebe reprezentacije** pri čemu se reprezentacijom smatraju izdaci za ugošćivanje poslovnih partnera, darivanje poslovnih partnera, plaćanje poslovnim partnerima izdataka za odmor, sport i razonodu, izdataka za najam automobila, plovila, zrakoplova, kuća za odmor i slično.

Ispravak odbitka pretporeza

- do ispravka će doći u slučaju kada se veza između poreznog duga i odbitka pretporeza ne bi ostvarila

Dva najčešća slučaja koji dovode do ispravka odbitka pretporeza:

1. ispravak odbitka pretporeza zbog promjene porezne osnovice

2. ispravak odbitka pretporeza za gospodarska dobra i nekretnine

1. Ispravak zbog promjene porezne osnovice

- ako se porezna osnovica promijeni zbog različitih vrsta popusta ili nerealizirane naplate
> poduzetnik koji je isporučio dobro/obavio uslugu može ispraviti/smanjiti iznos PDV-a tek nakon što poduzetnik kojem je dobro/usluga isporučena ispravi/smanji odbitak pretporeza i o tome pismeno izvijesti isporučitelja

2. Ispravak odbitka pretporeza za gospodarska dobra i nekretnine

- za odbitak pretporeza kod gospodarskih dobara i nekretnina koje poduzeću služe i nakon prve godine upotrebe, **mjerodavna je svrha korištenja** koje je to dobro i nekretnina imala u kalendarskoj godini prve upotrebe

> ako je došlo do drugačijeg korištenja dobra i nekretnine u narednim godinama treba ispitati dovodi li ta promjena svrhe korištenja do ispravka pretporeza koji je zatražen na temelju svrhe korištenje u kalendarskoj godini prve upotrebe

- ispravak pretporeza može ići na štetu i u korist poduzetnika:

- a) u prvoj kalendarskoj godini upotrebe poduzetnik ostvaruje pravo na odbitak poreza, a u naknadnim obračunskim razdobljima, zbog promjene svrhe korištenja, odbitak pretporeza nije dopušten
- b) u prvoj kalendarskoj godini upotrebe poduzetnik ne ostvaruje pravo na odbitak poreza, a u narednim obračunskim razdobljima, zbog promjene svrhe korištenja, on stječe pravo na odbitak poreza

- ispravak odbitka pretporeza za trajna gospodarska dobra i nekretnine provodi se odjednom za cijelo razdoblje od obračunskog razdoblja promjene uvjeta do kraja razdoblja ispravke

Ispravak pretporeza

Porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza:

1. ako je **odbitak viši ili niži** od onoga na koji je porezni obveznik imao pravo
2. ako se nakon podnošenja prijave PDV-a **promjene čimbenici** na temelju kojih je utvrđen iznos odbitka pretporeza
* **iznimno** ne mora ispraviti :
 - > u slučaju uništenja, gubitka ili krađe dobara za koje postoje valjani dokazi,
 - > kod davanja poklona male vrijednosti i uzoraka

1. Ispravak odbitka pretporeza kod gospodarskih dobara

Ako se u vezi nekog gospodarskog dobra u roku od pet godina promjene uvjeti koji su u toj godini bili mjerodavni za odbitak pretporeza, tada se za razdoblje nakon promjene obavlja ispravak pretporeza.

* *promjena uvjeta koji su bili mjerodavni*

- naknadna promjena koja je dovela do većeg ili manjeg prava na odbitak pretporeza u odnosu na godinu u kojoj je dobro nabavljeno ili proizvedeno

Kada se radi o **nekretninama**, tada se umjesto razdoblja od pet godina primjenjuje **razdoblje od 10 godina**.

Godišnji **iznos ispravka** pretporeza iznosi 1/5, odnosno 1/10 iznosa PDV-a koji je bio zaračunan za gospodarska dobra.

Ispravak pretporeza **nije potrebno obavljati** ako pretporez koji bi se trebao ispraviti iznosi manje od 1.000,00 kuna po jednom gospodarskom dobru.

2. Ispravak odbitka pretporeza kod isporuke gospodarskih dobara

Ako porezni obveznik unutar razdoblja za ispravak pretporeza **isporučuje** gospodarsko dobro, smatra se da je **gospodarsko dobro korišteno** za gospodarsku djelatnost poreznog obveznika do isteka razdoblja za ispravak pretporeza.

Gospodarska djelatnost smatrat će se u cijelosti oporezivom ako je isporuka gospodarskog dobra oporezivana.

Gospodarska djelatnost smatrat će se u cijelosti oslobođenom PDV-a ako je isporuka gospodarskog dobra oslobođena.

3. Ispravak odbitka pretporeza za zalihe dobara

- ako bi se prešlo s redovnog postupka oporezivanja na posebni postupak oporezivanja i obrnuto, porezni obveznik mora ispraviti odbitak pretporeza za zalihe dobara **ako je odbitak viši ili niži** od onog na koji je porezni obveznik imao pravo

Podjela pretporeza

- obavlja se u slučajevima kad poduzetnik porezni obveznik dobra i usluge koristi:

1. djelomično u **poduzetničke svrhe**

> ovdje ima pravo na odbitak pretporeza

- razlog: *načelo neutralnosti PDV-a* u poduzetničkoj sferi

2. djelomično u **privatne svrhe**

> tu nemre niš odbit

- razlog: *načelo* da sva dobra i usluge namijenjene *krajnjoj potrošnji* moraju biti *obuhvaćeni PDV-om*

- npr. ti si poduzetnik-obveznik PDV-a i kupiš zgradu sa tri stana – u jednom živiš, jedan rentas ko poslovni prostor, jedan rentas ko stambeni → mora se podijeliti jer ćeš moć dobit povrat samo na ovaj koji rentas ko poslovni

Podjela pretporeza

- dolazi do podjele kada porezni obveznik istovremeno obavlja oporezive isporuke na koje ima pravo na odbitak pretporeza i oslobođene isporuke na koje nema pravo na odbitak

Ako porezni obveznik koristi dobra i usluge koje su mu obavljene, djelomično za isporuke dobara i usluga za koje je dopušten odbitak pretporeza i za obavljanje isporuka dobara i usluga za koje nije dopušten odbitak pretporeza, tada može odbiti samo onaj dio pretporeza koji se odnosi na transakcije za koje je dopušten odbitak pretporeza

Kod izračuna ne uzimaju se u obzir sljedeći iznosi:

- a) iznos prometa koji se odnosi na **isporuke gospodarskih dobara** koja porezni obveznik koristi za obavljanje svoje **gospodarske djelatnosti**,
- b) iznos prometa koji se odnosi na **povremene isporuke nekretnina**,
- c) iznos prometa koji se odnosi na **povremene financijske transakcije**

POREZNI OBVEZNIK

→ svaka pravna i fizička osoba koja **samostalno** i **trajno** obavlja djelatnost s namjerom **ostvarivanja prihoda** ukoliko ta vrijednost oporezivih isporuka pređe zakonom propisani iznos i koja je registrirana kao obveznik PDV-a

- znači:

> 3 bitna svojstva poreznog obveznika

- 1) **samostalno** obavlja djelatnost
- 2) **trajno** obavlja djelatnost
- 3) da ima namjeru **ostvarivati prihod**

> 3 bitne radnje koje je porezni obveznik dužan obavljati:

- 1. platiti porez u zakonski propisanom roku
- 2. podnijeti poreznu prijavu
- 3. izdavati račune za sve isporuke dobara i usluga u kojima će PDV biti posebno iskazan

a) *stalni porezni obveznik* – poduzetnici koji obavljaju oporezive isporuke dobara i usluga

b) *povremeni porezni obveznici* – one osobe koje su obveznici PDV-a od slučaja do slučaja (npr. fizička osoba uvoznik)

* *mali poduzetnici*

- on je izostavljen iz sustava PDV-a i tretira ga se kao privatnu osobu

POREZNI OBVEZNIK

→ svaka osoba koja **samostalno** obavlja bilo koju **gospodarsku djelatnost** bez obzira na svrhu i rezultat obavljanja te djelatnosti

»Gospodarska djelatnost«

- svaka djelatnost proizvođača, trgovaca ili osoba koje obavljaju usluge, uključujući rudarske i poljoprivredne djelatnosti te djelatnosti slobodnih zanimanja; smatra se i iskorištavanje materijalne ili nematerijalne imovine u svrhu trajnog ostvarivanja prihoda

»Samostalnost«

- ne postoji u slučaju zaposlenika i drugih osoba koje su povezane s poslodavcem ugovorom o radu ili drugim ugovorom kojim se uređuje odnos poslodavca i posloprimca glede radnih uvjeta, naknada i obveza poslodavca, a koji ima obilježja nesamostalnosti

i svaka osoba koja povremeno isporučuje nova prijevozna sredstva, koja kupcu otpremi ili preveze prodavatelj, sam kupac ili druga osoba za njihov račun na područje druge države članice

Poreznim obveznicima **ne smatraju se**:

> tijela državne vlasti, tijela državne uprave, tijela i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, komore te druga tijela s javnim ovlastima i u slučaju kada ubiru pristojbe, naknade i druga plaćanja u vezi s obavljanjem djelatnosti ili transakcija u okviru svog djelokruga ili ovlasti

Ako bi obavljanje tih djelatnosti, kao da nisu porezni obveznici, dovelo do znatnog narušavanja načela tržišnog natjecanja kod obavljanja takvih djelatnosti ili transakcija, ta se tijela smatraju poreznim obveznicima u vezi s tim djelatnostima ili transakcijama.

* **mali porezni obveznik**

- pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini **nije bila veća od 230.000,00 kuna**

- oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga, nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i nema pravo na odbitak pretporeza

POREZNI ZASTUPNIK

1. Porezni obveznik koji **u tuzemstvu nema sjedište**, ali **ima sjedište u drugoj državi članici**, *može imenovati poreznog zastupnika* kao osobu koja je obvezna platiti PDV.
2. Porezni obveznik koji **nema sjedište u tuzemstvu niti na području Europske unije**, ali **ima sjedište u trećoj zemlji** ili na trećem području, *mora imenovati poreznog zastupnika* kao osobu koja je obvezna platiti PDV.

* **iznimno** ne mora u slučaju kada obavlja isključivo usluge prema posebnom postupku oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja ili elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici, a imaju sjedište, prebivalište ili uobičajeno boravište u bilo kojoj državi članici ili kada obavlja isključivo povremeni međunarodni cestovni prijevoz putnika na području Republike Hrvatske

Porezni zastupnik **mora biti**:

- a) *registriran* u tuzemstvu kao obveznik PDV-a.
- b) *opunomoćen* za zaprimanje pismena, podnošenje prijave PDV-a i obavljanja svih poslova u vezi s utvrđivanjem i plaćanjem PDV-a poreznog obveznika

Porezni zastupnik **ne može biti** *podružnica* niti *poslovna jedinica* strane pravne osobe.

Postupak

1. zastupnik se obvezno se mora prijaviti Poreznoj upravi s podacima o sebi i inozemnim poduzetnicima koje zastupa
2. Porezna uprava nakon prijave poreznom zastupniku **izdaje odobrenje** ako ispunjava uvjete
 - ali isto tako može:
 - > *uskratiti* ili
 - > ga *oduzeti* ako ga je već izdala (u slučaju da je porezni zastupnik kažnjen na temelju pravomoćnog rješenja za prekršaj).

Porezni zastupnik odgovara **kao jamac platac** za plaćanje PDV-a.

OSNOVICA PDV-a

- naknada koju isporučitelj primi za isporučena dobra ili obavljene usluge

- * ***naknada*** - sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena mu dobra ili obavljene usluge, bez PDV-a (protučinidba)
 - > uobičajeno izražena u *novcu*
 - > može i u *naturi*
 - > može se primiti i *preuzimanjem duga* od strane primatelja dobara ili usluge (primatelj oslobađa davatelja obveze plaćanja duga te mu na taj način isplaćuje naknadu u iznosu preuzetog duga)

→ ***naknada ne mora biti primjerena (nije mjerodavno)***

- može biti:

* *viša* od vrijednosti isporuke

(imamo društvo X i Y i sad X isporuči motore u vrijednosti 200, a iz nekog njima bitnog razloga Y plati 300 → naknada je 300)

* *niža* od vrijednosti isporuke

(otvori se centar i na otvorenju prodaju pecene piceke po 20 kn komad, a nabavna cijena je bila 30 → naknada 20)

- u oba slučaja takva vrijednost se po odbitku PDV-a priznaje kao naknada

Pod naknadom se smatraju i svi drugi iznosi koje prodavatelj zaračuna kupcu, odnosno koje naplati od kupca (troškovi prijevoza, troškovi slanja, postavljanja, montaže, osiguranja), dobrovoljna plaćanja – napojnice (ali samo ako je zaračunato tipa na računu ak mu daš na ruke onda ne)..

❖ Minimalna porezna osnovica

- mjerodavna je ako se oporezive isporuke dobara i usluga obavljaju ispod njihove tržišne vrijednosti (primjer gore)
- > ako se za isporuke ne može utvrditi tržišna cijena onda se sukladno Direktivi 112 pod minimalnom poreznom osnovicom smatra cijena koja sadržava sve troškove poduzetnika koji se odnose na predmetnu isporuku

Slučajevi u kojima dolazi do primjene minimalne porezne osnovice:

1. isporuke dobara i usluga od strane trgovačkih društava njihovim **članovima** ili drugim **bliskim osobama**
2. isporuke dobara i usluga od strane poduzetnika fizičkih osoba trećim osobama kad se te isporuke obavljaju iz **privatnih razloga**
3. isporuke dobara i usluga **od strane poslodavca posloprimcima**

❖ Porezna osnovica kod vlastite potrošnje

Vlastita potrošnja - nastaje izuzimanjem dobara i usluga iz poduzetničke u privatne svrhe poduzetnika (ili trećih osoba – imaš radionicu kaputa pa pokloniš frendici za rođendan jedan)

→ vlastita potrošnja koja nastaje izuzimanjem dobara i usluga odlikuje se najčešće nepostojanjem naknade

(imaš firmu i odlučiš si napraviti doma bazen – kaj je osnovica?)

- > potrebno je **utvrditi zamjensku poreznu osnovicu** kao orijentacijsku veličinu, a to je ona u visini vlastitih troškova koje je poduzetnik imao pri izuzimanju određenog dobra ili usluge (npr. materijal za ugradnju bazena je bio oko 40 000 kn, troškovi za plaće radnika bi bili 20 000 kn = 60 tis. kn)

* Pri izuzimanju dobara **proizvedenih u poduzeću** zamjenska porezna osnovica se izračunava putem kalkulacije troškova koje je poduzeće imalo za proizvodnju tog dobra (npr. proizvodnja onog kaputa za frendicu)

POREZNA OSNOVICA

1. Porezna osnovica kod isporuke dobara i obavljanja usluga

- naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke

U poreznu osnovicu uračunavaju se:

- > iznose subvencija
- > iznosi poreza, carina, pristojbi i sličnih davanja, osim PDV-a,
- > sporedni troškovi kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja koje isporučitelj dobara ili usluga zaračunava kupcu ili primatelju

- **ne ulaze sniženja cijena, odnosno popusti**

*** premještanje dobara**

- porezna osnovica je nabavna cijena tih ili sličnih dobara, a ako je ta cijena nepoznata, visina troškova utvrđenih u trenutku premještanja dobara

*** naknadna promjena porezne osnovice**

- zbog: opoziva, različitih vrsta popusta ili nemogućnosti naplate

- porezni obveznik koji je isporučio dobra ili obavio uslugu može ispraviti iznos PDV-a ako porezni obveznik kome su isporučena dobra ili obavljene usluge ispravi odbitak pretporeza i o tome pisano izvijesti isporučitelja.

*** bliske osobe**

U slučaju isporuka dobara i obavljanja usluga osobama koje su u obiteljskim i drugim bliskim osobnim vezama s poreznim obveznikom te u slučaju postojanja financijskih i pravnih veza, uključujući odnose poslodavca i zaposlenika kao i članova njihovih obitelji, veza na temelju članstva, upravljanja ili vlasništva, poreznom osnovicom smatra se tržišna vrijednost ako je:

a) *naknada niža* od tržišne vrijednosti, a primatelj isporuke nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti

b) *naknada niža* od tržišne vrijednosti, a isporučitelj nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti i radi se o isporukama koje su oslobođene PDV-a

c) *naknada viša* od tržišne vrijednosti, a isporučitelj nema pravo na odbitak pretporeza u cijelosti

Tržišna vrijednost

- ukupni iznos kojeg bi kupac ili naručitelj u trenutku isporuke dobra ili obavljene usluge prema načelu nenarušavanja tržišnog natjecanja morao platiti isporučitelju dobara ili pružatelju usluge u tuzemstvu

Ako se ne može utvrditi usporediva isporuka dobara ili usluga, tada se tržišnom vrijednosti smatra:

a) kada je riječ o dobrima, iznos koji nije niži od nabavne cijene tih ili sličnih dobara ili ako je ta cijena nepoznata, ukupna visina utvrđenih troškova u trenutku isporuke,

b) kada je riječ o uslugama, iznos koji nije niži od ukupnih utvrđenih troškova obavljanja usluga koje snosi porezni obveznik

2. Porezna osnovica kod stjecanja dobara unutar Europske unije

- osnovica se utvrđuje sve jednako kao u 1.

U poreznu osnovicu, uključuju se i **trošarine** što ih je stjecatelj dobara koja podliježu trošarinama unutar Europske unije obavezan platiti ili je platio.

Ako nakon stjecanja dobara unutar Europske unije stjecatelj dobara ostvari povrat trošarine plaćene u državi članici u kojoj je započela otprema ili prijevoz tih dobara, porezna osnovica kod stjecanja dobara odgovarajuće će se umanjiti.

3. Porezna osnovica kod uvoza dobara u Europsku uniju

- poreznu osnovicu pri uvozu dobara čini **carinska vrijednost** utvrđena prema carinskim propisima

Ako nisu uključeni u carinsku vrijednost, u poreznu osnovicu pri uvozu bit će uključeni:

a) **porezi, carine, pristojbe** i slična davanja koja se plaćaju izvan države članice uvoznice te davanja koja se plaćaju pri uvozu, osim PDV-a,

b) **sporedni troškovi** kao što su provizije, troškovi pakiranja, prijevoza i osiguranja, nastali do prvog mjesta odredišta unutar područja države članice uvoznice, kao i oni koji nastanu pri prijevozu do drugog mjesta odredišta unutar Europske unije, ako je to drugo mjesto poznato u vrijeme nastanka oporezivog događaja.

*** dobra privremeno izvezena uz EU na popravljivanje, obrađivanje i sl.**

- porezna osnovica se utvrđuje prema naknadi zaračunatoj za te usluge

> ako nije zaračunana onda prema vrijednosti naknade zaračunane za popravak, obradu, prilagodbu, doradu ili preradu u skladu s carinskim propisima.

U poreznu osnovicu **ne uključuju se:**

a) sniženja cijena zbog popusta za prijevremeno plaćanje,

b) popusti na cijenu i rabati odobreni i obračunani kupcu u trenutku uvoza.

POREZNA OSLOBOĐENJA

Razlozi za propisivanje poreznih oslobođenja:

> npr. nećemo oporezivati dobra koja izvozimo jer će se ona po *načelu odredišta* oporezivati u zemlji u koju se uvoze

1. dobra čijim se neoporezivanjem želi **ublažiti regresivno djelovanje** PDV-a (hrana)

2. **usluge čije se koristi rasprostiru na širu zajednicu**
(obrazovanje, zdravstvo, kultura, socijalne i vjerske ustanove)

3. usluge za koje se smatra da je **teško provesti njihovo oporezivanje PDV-om** (financijske)

Porezna oslobođenja se mogu ostvariti na sljedeće načine:

1. propisivanjem oslobođenja od plaćanja PDV-a za određene proizvode i usluge **bez prava na odbitak** pretporeza
2. propisivanjem oslobođenja od plaćanja PDV-a za određene proizvode i usluge s **pravom odbitka pretporeza** (nulta porezna stopa)
3. propisivanjem **posebnih postupaka oporezivanja**

▪ **Dobra čijim se neoporezivanjem želi ublažiti regresivno djelovanje PDV-a**

- ak je PDV 25% kad se gleda udio koliko plaća siromašan i bogat čovjek onda je to kao regresivno

- ublažava se: **neoporezivanjem prehrambenih proizvoda/cijele poljoprivrede**

- > nultom stopom
- > sniženim stopama (najčešće!)
- > propisivanjem oslobađanja od plaćanja PDV-a

▪ **Usluge čije se koristi rasprostiru na širu zajednicu**

-oslobođene od plaćanja PDV-a, ali bez prava na odbitak pretporeza

1. usluge obrazovanja
2. zdravstvene usluge
3. usluge socijalne skrbi
4. kulturne usluge
5. poštanske usluge
6. usluge neprofitnih udruga

7. usluge najma stambenog prostora
 - razlozi:
 - a) stanovanje je temeljna životna potreba
 - b) došlo bi do dvostrukog oporezivanja (plaća se PDV pri kupnji nove zgrade)

8. kaj se tiče usluga koje obavljaju državna tijela odnosno javna poduzeća (voda, struja) to nije baš usuglašen

▪ **Usluge za koje se smatra da je teško provesti njihovo oporezivanje PDV-om**

→ bankarske usluge i financijske usluge osiguranja, igračnice i lutrije

Razlozi zbog kojih se financijske usluge ne oporezuju PDV-om:

- a) zbog poteškoća kako jednoznačno utvrditi veličinu PDV-a u poslovima financijskog posredništva
- b) u kojoj bi mjeri oporezivanje financijskog posredništva PDV-om utjecalo na visinu kamatnih stopa

Oslobođenja za promet unutar EU

Direktivom 112/2006 države članice izuzimaju od oporezivanja unutar EU:

- promet koji se odnosi na isporuku dobara
- promet koji se odnosi na stjecanje dobara
- promet koji se odnosi na pružanje određenih usluga

Oslobođenja pri uvozu

Odredbama Direktive 112 od plaćanja PDV-a izuzete su sljedeće transakcije:

1. konačni uvoz dobara kojih bi isporuka od strane poreznog obveznika bila u svim slučajevima izuzeta unutar njihovog područja
2. konačni uvoz dobara koji se odnose na izuzeća od poreza na promet i trošarina na međunarodnim putovanjima te male pošiljke nekomercijalnog karaktera iz trećih zemalja
3. ponovni uvoz robe u stanju u kojem je izvezena, koji obavlja osoba koja ju je izvezla, ako je ta roba izuzeta od plaćanja carine;
4. uvoz robe koja je izuzeta od plaćanja carine, u okviru diplomatskih i konzularnih aranžmana;
5. uvoz robe koji provode međunarodna tijela koja su priznata od strane javnih tijela države članice domaćina, ili članovi takvih tijela, u okvirima i pod uvjetima koji su utvrđeni međunarodnim konvencijama kojima se osnivaju ta tijela, ili sporazumima o sjedištu;
6. uvoz robe u države članice koje su članice Sjevernoatlantskog saveza, koji provode oružane snage drugih država članica toga saveza i koja je namijenjena za korištenje tim snagama ili njihovom civilnom osoblju ili za opskrbu njihovih menzi ili kantina kada te snage sudjeluju u zajedničkim obrambenim naporima;
7. uvoz robe koji obavljaju oružane snage Ujedinjene Kraljevine stacionirane na otoku Cipru u skladu s Ugovorom o osnivanju koji se odnosi na Republiku Cipar, od 16. kolovoza 1960., koja roba je namijenjena za korištenje tim snagama ili njihovom civilnom osoblju ili za opskrbu njihovih menzi ili kantina;
8. uvoz u luke neprerađenog ali obrađenog ulova u smislu očuvanja kvalitete za prodaju, koji obavljaju poduzeća koja se bave morskim ribolovom, ali prije njegove isporuke;
9. uvoz zlata koji provode središnje banke;
10. uvoz plina putem sustava za distribuciju prirodnog plina ili električne energije.

Oslobođenja pri izvozu i slične transakcije i međunarodni prijevoz

Države članice dužne su izuzeti sljedeće transakcije:

- a) isporuku robe koju na odredište izvan Zajednice otprema ili prevozi prodavatelj ili netko drugi u njegovo ime;
- b) isporuku robe koju na odredište izvan Zajednice otprema ili prevozi kupac, ili netko drugi u njegovo ime tko nema poslovni nastan na teritoriju dotičnih država članica, uz iznimku robe koju prevozi sam kupac u svrhu opremanja, opskrbe gorivom ili namirnicama izletničkih brodova i privatnih zrakoplova ili ostalih prijevoznih sredstava za osobnu upotrebu;
- c) isporuku robe ovlaštenim tijelima koja ih izvoze izvan Zajednice u okviru njihovih humanitarnih, dobrotvornih ili obrazovnih aktivnosti izvan Zajednice;
- d) isporuku usluga koje se sastoje od rada na pokretnoj imovini koja je stečena ili uvezena radi obavljanja tog rada unutar Zajednice i koju izvan Zajednice otprema ili prevozi dobavljač, kupac ukoliko nema poslovni nastan na teritoriju država članica, ili netko drugi u ime jednog od njih;

-- blabla preglupo ima u knjizi al nije bitno

Razlikovanje poreznih oslobođenja u sustavu PDV-a i nulte stope

* **Porezna oslobođenja** - poduzetnik na isporučena dobra i obavljene usluge na obračunava i ne plaća PDV
> oni su izuzeti od plaćanja PDV-a pa nemaju mogućnost da PDV koji su platili u svojim nabavkama odbiju kao pretporez = smatraju se **krajnjim potrošačima za svoje inpute**

* **Nulta stopa** – ovaj poduzetnik je porezni obveznik i na njegov proizvod/uslugu primjenjuje se nulta stopa
> u njegovom slučaju se porezna stopa obračunava, ali je jednaka nuli; on ulazi u sustav PDV-a i ima pravo na povrat poreza koji je platio u svim svojim inputima = pravo porezno oslobođenja
Nulta porezna stopa je oslobođenje od plaćanja PDV-a s pravom na odbitak pretporeza.

Direktiva 112/2006 propisuje primjenu nulte stope samo za izvozne isporuke u skladu s načelom odredišta.

Unatoč tome, mnoge zemlje, (uključujući i RH 99'), propisuju nultu stopu i na tuzemni promet nekih dobara i usluga.

Zašto je to loše?

1. takva dobra i usluge dovode se u porezno povoljniji položaj
2. javlja se problem definiranja na što će se primijeniti porezno oslobođenje a na što nulta stopa
3. sužava se porezna osnovica PDV-a i stvara se potreba povećanja opće stope PDV-a
4. stalno raste pritisak različitih djelatnosti koje su ostale izvan nulte stope da se i one uključe
5. pitanje je ostvaruju li se uopće ciljevi zbog kojih je uvedena nulta stopa i bi li se možda ti ciljevi (socijalni) ostvarili bolje nekim drugim metodama – progresivno oporezivanje dohotka ili izravni transferi iz proračuna

Diferencirane porezne stope kao oblik poreznih oslobođenja (snižene)

Uvođenjem sniženih poreznih stopa u sustav PDV-a ne utječe se na njegovu neutralnost u poduzetničkoj sferi glede utjecaja na poduzetničke troškove, ali se umanjuje neutralnost sustava u pogledu investiranja jer će poduzetnici biti motiviraniji ulagati u one djelatnosti u kojima je izlazni PDV niži u odnosu na standardnu poreznu stopu.

Posebni postupci oporezivanja

- cilj je da djelatnosti ili poduzetništva na koje se odnose zbog određenih razloga stave u povoljniji porezni položaj

Direktiva 112/2006 propisuje posebne postupke oporezivanja za:

- 1) male poduzetnike
- 2) poljoprivrednike
- 3) turističke organizacije
- 4) prodaju rabljenih stvari, umjetničkih djela, zbirki i antikviteta
- 5) isporuku investicijskog zlata
- 6) porezne obveznike koji nemaju poslovni nastan u EU, a pružaju elektroničke usluge osobama koje nisu porezni obveznici

> *Mali poduzetnici*

- utvrđuje se visina godišnjeg prometa ispod kojeg ne postoji obveza uključivanja u sustav PDV-a, ali ni ne postoji odbitak pretporeza za takve osobe
- oni su izjednačeni s krajnjim potrošačima

Zašto to?

- > Ekonomično je – troškovi ubiranja su visoki u odnosu na to koliko bi se ubralo

Posebni postupak oporezivanja za male porezne obveznike

»**Malim poreznim obveznikom**« u smislu ovoga Zakona smatra se pravna osoba sa sjedištem, stalnom poslovnom jedinicom, odnosno fizička osoba s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u tuzemstvu, čija vrijednost isporuka dobara ili obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini nije bila veća od 230.000,00 kuna.

- * oslobođen je plaćanja PDV-a na isporuke dobara ili usluga,
- * nema pravo iskazivati PDV na izdanim računima i
- * nema pravo na odbitak pretporeza.

Porezni obveznik može od Porezne uprave zatražiti da se na njega ne primjenjuje ovo, što ga obvezuje sljedećih pet kalendarskih godina na redovni postupak oporezivanja prema ovome Zakonu.

Ako je porezni obveznik podnio zahtjev za registriranje za potrebe PDV-a radi upisa u registar obveznika PDV-a, smatrat će se da je zahtjev usvojen ako Porezna uprava u roku od osam dana od dana primitka zahtjeva ne donese rješenje o istom.

> *Poljoprivrednici*

Status poljoprivrednika:

1. obični porezni obveznici PDV-a
(prijavljeni u registar poreznih obveznika, izdaju račune s posebno iskazanim PDV-om i odbijaju pretporez koji su im zaračunali dobavljači)
2. izvan sustava PDV-a, odnosno status malog poduzetnika (primjenjuje se u RH)
3. oporezivanje paušalnom stopom (kompenzacijska paušalna stopa)

> *Putničke agencije*

- samo one agencije koje s klijentima rade u svoje ime
- sve isporuke dobara i usluga koje obavi putnička agencija u svezi s putovanjem smatra se jednom uslugom koju agencija obavlja putniku, a oporezivanje se obavlja u zemlji članici u kojoj agencija ima svoje sjedište
- poreznu osnovicu čini: zarada agenta, odnosno razlika između ukupnog iznosa koji plaća putnik bez PDV-a i stvarnih troškova putničke agencije za usluge i isporuke koje su mu zaračunali drugi porezni obveznici koji su u izravnoj vezi s putovanjem putnika

Posebni postupak oporezivanja putničkih agencija

Posebni postupak oporezivanja odnosi se na poslovanje putničkih agencija, ako posluju s kupcima u svoje ime, a koriste isporuke dobara i usluge drugih poreznih obveznika za obavljanje usluga putovanja.

Ovaj se postupak ne primjenjuje na putničke agencije kada djeluju samo kao posrednici.

Putničkim agencijama se u smislu ovoga Zakona smatraju organizatori putovanja.

Transakcije što ih putnička agencija obavi u vezi s putovanjem pod uvjetima iz ovoga članka smatraju se **jedinstvenom uslugom** koju putnička agencija obavlja kupcu.

Obavljena usluga oporeziva je prema *mjestu sjedišta ili stalne poslovne jedinice* putničke agencije iz koje se usluge obavljaju.

Porezna osnovica

- razlika u cijeni putničke agencije, odnosno razlika između ukupne naknade, bez PDV-a, koju plaća kupac i stvarnih troškova putničke agencije za isporuke dobara ili usluga koje su joj obavili drugi porezni obveznici, ako su te transakcije obavljene izravno kupcu

> Umjetničke zbirke, antikviteti

- poreznu osnovicu čini razlika u cijeni (marža) koju ostvari preprodavač koji je porezni obveznik pri prodaji ovih predmeta ako ih je nabavio od osoba koje nisu porezni obveznici te drugih poreznih obveznika koji pri nabavi tih predmeta nisu mogli koristiti odbitak pretporeza

- porezna osnovica je marža preprodavača umanjena za PDV

Posebni postupak oporezivanja marže za rabljena dobra, umjetnička djela, kolekcionarske ili antikne predmete

Za isporuke rabljenih dobara, umjetničkih djela, kolekcionarskih ili antiknih predmeta koje obavi preprodavatelj primjenjuje se posebni postupak oporezivanja razlike u cijeni (marže) koju preprodavatelj ostvari.

Porezna osnovica

- jest marža koja je jednaka razlici između prodajne i nabavne cijene isporučenih dobara, umanjena za iznos PDV-a koji je sadržan u toj marži

→ u zakonu ima još masu toga vezano za ovo čl. 95.-112.

> *Isporučka investicijskog zlata*

- može uvesti porez na to svaka zemlja članica EU, ali nakon konzultacija s Komisijom za PDV

a) promet između poreznih obveznika koji su članovi tržišta plemenitih metala

b) promet između jednog koji je a) i jednog koji nije

Posebni postupak oporezivanja investicijskog zlata

ZAKON: čl. 113. – 117.

Posebni postupci oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici

ZAKON: čl. 118. – 126.

→ ovo mi se stvarno nije dalo + mislim da je predetaljno i nebitno, ko hoće nek pogleda u zakonu

POREZNA OSLOBOĐENJA → znači ovog ima tooliko previše puno nabranja ja sam stavila ajmo reć neki okvir nešto da se zapamti pa zakon bi trebo uz ovo čl. 39.-56.

1. Oslobođenja za određene djelatnosti od javnog interesa
2. Oslobođenja za ostale djelatnosti
3. Oslobođenja za transakcije unutar Europske unije
4. Oslobođenja pri uvozu
5. Oslobođenja pri izvozu
6. Oslobođenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini
7. Oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom
8. Oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom
9. Oslobođenja za usluge posredovanja
10. Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu

1. Oslobođenja za određene djelatnosti od javnog interesa

PDV-a je oslobođeno:

- a. univerzalna **poštanska usluga**
- b. **bolnička i medicinska** njega i s time usko povezane djelatnosti koje obavljaju bolnice, centri za liječenje, medicinsku dijagnostiku itd.; usluga **prijevoza bolesnih**
- c. isporuke **ljudskih organa, krvi i majčinog mlijeka**,
- d. usluge što ih obavljaju **dentalni tehničari** te isporuka zubnih/protetskih nadomjestaka koje isporučuju dentalni tehničari i doktori dentalne medicine,
- e. usluge i isporuke dobara povezane sa **socijalnom skrbi**, uključujući one što ih obavljaju i isporučuju **domovi za starije i nemoćne osobe, zaštita djece i mladeži**
- f. **obrazovanje** djece i mladeži, školsko ili sveučilišno obrazovanje, nastava što je privatno održavaju nastavnici
- g. usluge usko povezane uz **sport ili tjelesni odgoj**
- h. djelatnosti **javnog radija i televizije**, osim komercijalnih.

2. Oslobođenja za ostale djelatnosti

PDV-a su oslobođene:

- a) **transakcije osiguranja i reosiguranja**
- b) **odobravanje kredita i zajmova**,
- c) transakcije, u vezi sa **štednim, tekućim i žiroračunima**, plaćanjima, transferima, dugovima, čekovima i drugim prenosivim instrumentima, osim naplate duga,
- d) transakcije, u vezi s **valutama, novčanicama i kovanicama** koje se koriste kao zakonsko sredstvo plaćanja, osim kolekcionarskih predmeta
- e) transakcije, u vezi s **dionicama, udjelima** u trgovačkim društvima ili udruženjima, **obveznicama** i drugim **vrijednosnim papirima**
- f) usluge upravljanja **investicijskim fondovima**,
- g) isporuka **poštanskih maraka**
- h) priređivanje lutrijskih igara, **igara na sreću** u casinima, igara klađenja i igara na sreću na automatima,
- i) **najam stambenih prostorija**
- j) isporuka **građevina, njihovih dijelova i zemljišta**

3. Oslobođenja za transakcije unutar Europske unije

3.1. Oslobođenja za isporuke dobara unutar Europske unije

PDV-a su oslobođene:

- a) isporuke dobara
- b) isporuke novih prijevoznih sredstava
- c) isporuke dobara koja podliježu trošarinama,

3.2. Oslobodjenja za **stjecanje** dobara unutar Europske unije

PDV-a je oslobođeno stjecanje dobara unutar Europske unije:

- a) ako bi isporuka tih dobara koju obavi porezni obveznik u tuzemstvu bila u svakom slučaju oslobođena plaćanja
- b) ako bi uvoz tih dobara prema odredbama (nabrojanim) ovog Zakona bio u svakom slučaju oslobođen plaćanja
- c) za koje bi stjecatelj u svakom slučaju sukladno člancima 67. i 68. ovoga Zakona imao pravo na povrat cjelokupnog iznosa PDV-a koji je obavezan platiti

3.3. Oslobodjenja za **određene usluge prijevoza**

- (1) Plaćanja PDV-a oslobođene su usluge prijevoza unutar Europske unije kod prijevoza dobara na otoke i s otoka koji čine *autonomno područje Azori i Madeira* te prijevoz dobara između tih otoka.
- (2) Plaćanja PDV-a oslobođena je usluga **međunarodnog prijevoza putnika**, osim cestovnog i željezničkog prijevoza.

4. Oslobodjenja pri uvozu (ima ih tipa 40 u zakonu)

PDV-a je oslobođen:

- 1. konačni uvoz dobara čija bi isporuka koju obavi porezni obveznik u svim slučajevima bila **oslobođena plaćanja PDV-a na području Republike Hrvatske**,
- 2. uvoz dobara nekomercijalne naravi u **osobnoj prtljazi** putnika,
- 3. uvoz opreme koju za vlastite potrebe i potrebe školovanja unose **učenici i studenti** koji u Republiku Hrvatsku dolaze zbog školovanja,
- 4. uvoz **plodova poljodjelstva, ratarstva, stočarstva**, šumarstva, ribolova i ribogojstva te pčelarstva dobivenih na posjedima poljoprivrednih proizvođača u pograničnom području Republike Hrvatske koje graniči s područjem koje nije područje Europske unije, zatim sjemena, gnojiva i proizvoda za tretiranje tla i uroda s tih posjeda te uvoz priploda i drugih proizvoda koji se dobiju od stoke koja se drži na tim posjedima
- 5. uvoz dobara posebno izrađenih i prilagođenih za obrazovanje, zapošljavanje ili socijalnu rehabilitaciju **slijepih** ili drugih fizički ili mentalno **hendikepiranih** osoba, kada ih uvoze ustanove ili pravne osobe registrirane za obrazovanje ili pružanje pomoći takvim osobama, a dobivena su bez plaćanja naknade i bez komercijalne namjere darovatelja,
- 6. uvoz **besplatno dobivenih dobara** za zadovoljavanje osnovnih ljudskih potreba, koja radi besplatne podjele potrebitim osobama uvoze državne i druge humanitarne i dobrotvorne pravne osobe i ustanove te radi prikupljanja sredstava u korist potrebitih osoba na povremenim dobrotvornim priredbama.
- 7. uvoz **trgovačkih znakova, patenata**, modela, nacrti i prateće dokumentacije te obrazaca za priznavanje izuma, patenata, inovacija i slično, koji se dostavljaju nadležnim tijelima za zaštitu autorskih prava ili industrijskog i komercijalnog vlasništva,
- 8. uvoz **kovčega s tijelima i urni** s pepelom umrlih osoba, **cvijeća, vijenaca** i drugih ukrasnih predmeta za grobove te dobara koja uvoze organizacije uz ovlaštenje nadležnih tijela, a koja su namijenjena gradnji, održavanju ili ukrašavanju groblja te spomenika žrtvama rata iz treće zemlje koje su pokopane u Europskoj uniji,
- 9. uvoz dobara na temelju **diplomatskih i konzularnih** sporazuma, ako su oslobođena od plaćanja carine,
- 10. uvoz **zlata** koji obavi Hrvatska narodna banka,

5. Oslobođenja pri izvozu

Plaćanja PDV-a oslobođene su sljedeće transakcije:

1. isporuke dobara koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze isporučitelj ili neka druga osoba za njegov račun **izvan Europske unije**,
2. isporuke dobara, osim isporuke goriva i dobara za opremanje i opskrbu bilo kojeg prijevoznog sredstva koje se koristi u privatne svrhe, koja iz Republike Hrvatske otpremi ili preveze izvan Europske unije sam kupac koji nema sjedište u Republici Hrvatskoj ili neka druga osoba za njegov račun,
3. isporuke dobara ovlaštenim tijelima koja ih izvoze iz Europske unije, u okviru njihovih humanitarnih, dobrotvornih ili obrazovnih djelatnosti koje obavljaju izvan Europske unije,
4. obavljene usluge, uključujući prijevozne i pripadajuće pomoćne usluge,

Ako se isporuka dobara odnosi na dobra koja u osobnoj prtljazi iznose putnici, oslobođenje se primjenjuje isključivo uz sljedeće uvjete:

- a. da putnik **nema prebivalište** ni uobičajeno **boravište** na području Europske unije,
- b. da je ukupna vrijednost isporuke **veća od 740,00 kuna** uključujući PDV,
- c. da su dobra prevezena izvan Europske unije **prije isteka roka od tri mjeseca** nakon mjeseca u kojem je obavljena isporuka i
- d. da postoji dokaz o izvozu, odnosno **račun i obrazac** koji je **potvrdila carinarnica** na čijem području su dobra iznesena iz Europske unije.

Za isporuke isporučitelj dobara ostvaruje oslobođenje od PDV-a kada primi dokaz o izvozu, a već obavljeno oporezivanje izvezenih dobara porezni obveznik može ispraviti u razdoblju oporezivanja u kojem je zaprimljen dokaz o izvozu.

6. Oslobođenja kod obavljanja usluga na pokretnoj imovini

Plaćanja PDV-a oslobođeno je obavljanje usluga na pokretnoj imovini stečenoj ili uvezenoj u Republiku Hrvatsku u svrhu obavljanja tih usluga, koju iz Europske unije otpremi ili preveze pružatelj usluga ili korisnik koji nema sjedište, stalnu poslovnu jedinicu, prebivalište ili uobičajeno boravište u Republici Hrvatskoj, odnosno treća osoba za njihov račun.

7. Oslobođenja u vezi s međunarodnim prijevozom

Plaćanja PDV-a oslobođeno je sljedeće:

- a) isporuke goriva i dobara za opskrbu plovila koja se koriste za plovidbu na otvorenom **moru** i prijevoz putnika uz naknadu ili se koriste za potrebe komercijalnih ili industrijskih djelatnosti te za spašavanje ili pomoć na moru,
- b) isporuke goriva i dobara za opskrbu **ratnih brodova** pod oznakom 8906 10 00 iz Kombinirane nomenklature (KN), koji plove iz područja Republike Hrvatske prema lukama i sidrištima izvan Republike Hrvatske,
- c) isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje plovila iz točke a) ovoga stavka te isporuke, iznajmljivanje, popravci i održavanje opreme koja je ugrađena u njih ili se u njima koristi,
- d) obavljanje usluga, osim onih navedenih u točki c) ovoga stavka, koje služe neposredno za potrebe plovila iz točke a) ovoga stavka ili njihovog tereta,
- e) isporuke, preinake, popravci, održavanje, iznajmljivanje i unajmljivanje **zrakoplova** kojima se koriste zrakoplovne tvrtke koje prometuju uz naknadu pretežno na međunarodnim linijama te isporuke, iznajmljivanje, popravci i održavanje opreme koja je ugrađena u njih ili se u njima koristi,
- f) isporuke goriva i dobara za opskrbu zrakoplova iz točke e) ovoga stavka,
- g) obavljanje usluga, osim onih navedenih u točki e) ovoga stavka, koje služe neposredno za potrebe zrakoplova iz točke e) ovoga stavka ili njihovog tereta.

Porezni obveznik mora imati dokaze o pravu na oslobođenja.

8. Oslobođenja za određene isporuke koje su izjednačene s izvozom

PDV-a oslobođene su sljedeće isporuke:

- a. isporuke dobara ili obavljanje usluga u okviru **diplomatskih i konzularnih sporazuma**,
- b. isporuke dobara i obavljanje usluga **Europskoj uniji** ili **organizacijama** koje je **osnovala** Europska unija na koje se primjenjuje *Protokol o povlasticama i imunitetima*
- c. isporuke dobara ili obavljanje usluga **međunarodnim tijelima** koja kao takve priznaje Republika Hrvatska
- d. isporuke dobara ili obavljanje usluga na području Republike Hrvatske za potrebe oružanih snaga drugih država članica Organizacije Sjevernoatlantskog ugovora (**NATO**)
- e. isporuke **zlata** središnjim bankama.

9. Oslobođenja za usluge posredovanja (zakon čl. 49.)

- u pravilu tamo gore sve uvoz, izvoz, transakcije bla

Oslobođenje za usluge posredovanja ne primjenjuje se na putničke agencije koje u ime i za račun putnika obavljaju usluge u drugim državama članicama.

10. Oslobođenja za transakcije koje se odnose na međunarodnu trgovinu (zakon čl. 50. – 56.)

POSEBNI (POJEDINAČNI) POREZI NA PROMET – TROŠARINE

- porezni oblik koji tereti promet određenih proizvoda koji se nude na tržištu
> rjeđe usluga – npr. porez na potrošnju u npr. lokalima, restoranima

3 načina utvrđivanja trošarinske obveze :

- **jedinični porez**
 - trošarina se plaća u apsolutnom iznosu po jedinici mjere
(svaki vozač plaća trošarinu 1,2 kn/litri)
- **ad valorem porez (prema vrijednosti)**
 - plaća se u postotku od vrijednosti proizvoda
(porez na potrošnju 3% na vrijednost cijene)
- **mješoviti porez**
 - pri plaćanju se primjenjuje i jedinični i ad valorem
(npr. porez na cigarete u Njemačkoj > cig do 5 eura plaća se u apsolutnom iznosu od 1 euro
> cig iznad 5 eura plaća se 1 euro + određeni postotak razlike)

2 osnovna oblika trošarine:

1. *proizvodne trošarine*

- terete proizvođače i uvoznike

* proizvođač npr. nafte – npr. Ina / uvoznik – Tifon, Lukoil...

2. *trošarine u trgovini na malo*

- terete trgovce na malo

POVIJESNI RAZVOJ

* August Jaki – Opći pravilnik o trošarinama 1708.

* Christian Tenzel – Otkriveni rudnik zlata u akcizi (trošarinama) 1685.

- kupac ni ne primijeti da je u cijeni sadržana trošarina

OSNOVNA OBILJEŽJA

1- obveza plaćanja odnosi se na **točno određen broj** predmeta

Ovisno o broju predmeta koji se oporezuju razlikujemo sustave:

> ograničen trošarinski sustav do 15

> srednji trošarinski sustav 15-30

> prošireni trošarinski sustav >30 (npr. Danska ima 40)

2- **teškoće** prilikom **određenja obuhvata** predmeta koji podliježu trošarini
(npr. griote ocemo to oporezivati ili ne)

3- **prevaljivost** (svi plaćaju kad toče gorivo, a poreznih obv ima malo → samo oni uvoznici/proizvođači nafte)

- 4- **ugodnost plaćanja**/nevidljivost poreza (u kavi su 3 poreza)
- 5- **fiskalna izdašnost** (10 mlrd u proračun sam nafta i duhan – nisu elastični/zamjenjivi)
- 6- **jednostavnost i jeftinoća ubiranja** trošarina (mali je broj poreznih obveznika)
- 7- **stabilnost** trošarinskih **prihoda**
- 8- trošarinski prihodi dijelom pripadaju **lokalnim jedinicama**
- 9- **široko** je rasprostranjena **upotreba** trošarina
- 10- **istodobna primjena** trošarina i općeg poreza na promet

RAZLOZI UBIRANJA TROŠARINA

1. *fiskalni*
2. *nefiskalni*

- npr. zahvaćanje gospodarske snage poreznih obveznika i izbjegavanje društveno nepoželjnog ponašanja
- naknada poreznim obveznicima za korist koju imaju od potrošnje nekog dobra
- financiranje jedinica lokalne samouprave i uprave
- socijalni učinak – luksuzna dobra se oporezuju
- ekološki, zdravstveni, ekonomski...

PRIGOVORI

- > predmet oporezivanja su **neelastični proizvodi**
- > **regresivan učinak** (npr. 10kn/L benzina plaća i siromašan i bogat)
- > **kriterij izdašnosti** (nisu sve trošarine izdašne, odnosno izdašne su sam na naftu i duhan; bez ostalih možeš)

TROŠARINE U DR. DRŽAVAMA OECD-a

- tijekom vremena polako izlaze iz uporabe
- 1. mali fiskalni značaj
- 2. usklađivanje trošarina (pod okriljem EU) – nafta, energenti, duhan

PRAVO EU

1. Ugovor o osnivanju EEZ – Rimski ugovor 1957.
čl. 99 – porezi na promet i potrošnju (tad je glavna prepreka bila slobodno tržište)
2. Uredbe, smjernice, odluke, zaključci, preporuke, mišljenja...
- ne moramo ih doslovno implementirati, ali moramo prenijeti duh
3. Sudska praksa

PREDMET:

- alkohol, alkoholna pića, duhan, duhanski proizvodi, energija, šećer, rafinirani sirupi, kava, čokolada, sladoled, mineralna voda, električne žarulje, čaj, struja, papir, meso...
- nafta, alkohol, kava, duhanski proizvodi

Napomena: sad ide dio iz knjige 2. u RH i pola toga više ne vrijedi od ulaska u EU pa sam ja sve skriptirala po važećim propisima tak da neke stvari su predetaljne možda jer sam kopipejstala zakon. Nekih stvari je ipak bilo previše i činilo se nebitnim pa nisam uopće stavlja (tipa prekršajne odredbe). Ugl skuzit cete pa sami procijenit koliko kaj ucit

Hrvatski porezni sustav broji sljedeće trošarine:

- 1) trošarina na **alkohol** i alkoholna pića
- 2) trošarina na **duhanske** proizvode
- 3) trošarina na energente i električnu **energiju**
- 4) trošarina na osobne **automobile**, ostala motorna vozila, (**plovila i zrakoplove**)
- 5) trošarina na **bezalkoholna** pića
- 6) trošarina na **kavu**
- 7) trošarina na **premije osiguranja** od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila
- 8) trošarina na **potrošnju**

1. Trošarine na alkohol i alkoholna pića

Pravna osnova: > Zakon o trošarinama

Predmet oporezivanja: > pivo, vino, ostala pića dobivena vrenjem osim piva i vina, međuproizvodi te etilni alkohol

Porezna osnovica:

- 1) *pivo* - 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanoga u jednom hektolitr gotovog proizvoda.
- 2) *vino*, ostala pića dobivena *vrenjem*, osim piva i vina te *međuproizvode* - jedan hektolitar gotovog proizvoda
- 3) *etilni alkohol* - jedan hektolitar čistog alkohola izraženoga u volumnim postocima mjerenim pri temperaturi od 20° C.

Visina poreza:

- 1) za pivo – plaća se u iznosu od 40 kn za 1% volumnog udjela stvarnog alkohola sadržanog u jednom hektolitr proizvoda
- 2) za mirna i pjenušava pića – plaća se u iznosu od 0 kn
- 3) za ostala pića dobivena vrenjem (osim piva i vina) – plaća se u iznosu od 0 kn
- 4) za međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola od 15% i više – plaća se u iznosu od 800 kn po hektolitr gotovog proizvoda
- 5) za međuproizvode s volumnim udjelom stvarnog alkohola manjim od 15% - plaća se u iznosu od 500 kn po hektolitr gotovog proizvoda
- 6) za etilni alkohol – plaća se u iznosu od 5 300 kn po hektolitr čistog alkohola

Porezna oslobođenja:

1. na **denaturirani alkohol**
2. kada se koristi u **proizvodnji i preradi neprehrambenih proizvoda**
3. kada se koristi za **proizvodnju lijekova**
4. kada se koristi za **proizvodnju octa**
5. kada se koristi za proizvodnju **aroma** za pripremu prehrambenih proizvoda i bezalkoholnih pića kojima volumni udjel alkohola nije veći od 1,2% vol.,
6. za **konzerviranje** preparata i pulpiranje voća,
7. kada se koriste u **medicinske svrhe** u bolnicama, domovima zdravlja, ljekarnama,
8. kada se koristi za znanstveno-istraživačke ili obrazovne potrebe na fakultetima, institutima i drugim znanstvenim ustanovama koje alkohol koriste za obavljanje **nastavne i znanstvene** djelatnosti.
9. na **pivo i vino** koje je proizvela fizička osoba pojedinac za **vlastitu potrošnju** i potrošnju članova njegova kućanstva ili njegovih gostiju, pod uvjetom da se ne radi o prodaji,

Mali proizvođači

Za male proizvođače vrijedi povlašteni porezni tretman (snižena porezna stopa, odnosno porezno oslobođenje).
Malim proizvođačima smatraju se:

- 1) mali proizvođači vina – osoba koja ne proizvodi više od 1 000 hektolitara vina godišnje
- 2) mali proizvođači jakog alkoholnog pića – osoba koja proizvodi za vlastite potrebe, a proizvedena količina ne prelazi 20 litara čistog alkohola po domaćinstvu godišnje
- 3) mali proizvođači etilnog alkohola, međuproizvoda i ostalih pića dobivenih vrenjem – osobe koje za komercijalne svrhe godišnje proizvedu navedene proizvode u količini manjoj od 1 000 litara
- 4) mali proizvođači piva – osobe koje za komercijalne svrhe godišnje proizvedu pivo u količini manjoj od 50 000 litara

2. Trošarina na duhanske proizvode

Pravna osnova: > Zakon o trošarinama

Predmet oporezivanja: > cigarete, cigare, cigarilosi i duhan za pušenje

Porezna osnovica:

- 1) za cigarete – 1 000 komada i maloprodajna cijena
- 2) za cigare i cigarlitose – 1 000 komada
- 3) za duhan za pušenje – jedan kilogram

Visina osnovice:

- 2) na cigare i cigarilosi – obračunava se kao specifična trošarina propisana za 1.000 komada i iznosi **600,00 kuna**
- 3) sitno rezani duhan - kao specifična trošarina propisana za 1 kilogram neto težine i iznosi **450,00 kuna**
- 4) ostali duhan za pušenje - kao specifična trošarina propisana za 1 kilogram neto težine i iznosi **380,00 kuna**

Porezno oslobođenje:

- * prerađevine koje su isključivo namijenjene za znanstvena istraživanja i analizu kvalitete proizvoda
- * na cigarete koje se za vlastitu uporabu proizvode ručno ili nekim jednostavnim uređajem i to od duhanskih prerađevina na koje je plaćena trošarina, a nisu namijenjene prodaji i ne puštaju se u promet (motalica)

3. Trošarina na energente i električnu energiju

Pravna osnova: > Zakon o trošarinama

Predmet oporezivanja: > energenti koji se koriste kao *pogonsko gorivo* ili *gorivo za grijanje* ili *električnu energiju*

Porezna osnovica:

- a) za energente - 1000 kilograma neto mase, 1000 litara pri osnovnim uvjetima temperature energenta od +15 stupnjeva C, Gigajoul bruto toplinske vrijednosti
- b) za električnu energiju i prirodni plin - količina električne energije, odnosno prirodnog plina mjerena u megavatsatima

Visina poreza:

1.	Motorne benzine koji se koriste kao pogonska goriva:	
1.1.	Olovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 51, 2710 11 59	3.801,00 kn/1000 l
1.2.	Bezolovni benzin iz tarifnih oznaka KN 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45, 2710 11 49	3.151,00 kn/1000 l
2.	Plinsko ulje iz tarifnih oznaka 2710 19 41 do 2710 19 49	
2.1.	za pogon	2.450,50 kn/1000 l
2.2.	za grijanje	343,00 kn/1000 l
3.	Kerozin - petrolej iz tarifnih oznaka 2710 19 21 i 2710 19 25	
3.1.	za pogon	2.450,50 kn/1000 l
3.2.	za grijanje	1.752,00 kn/1000 l
4.	UNP - ukapljeni naftni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 12 11 do 2711 19 00	
4.1.	za pogon	100,00 kn/1000 kg
4.2.	za grijanje	100,00 kn/1000 kg
5.	Teško loživo ulje iz tarifnih oznaka KN 2710 19 61 do 2710 19 69	160,00 kn/1000 kg
6.	Prirodni plin iz tarifnih oznaka KN 2711 11 00, 2711 21 00 i plinovi iz tarifne oznake KN 2711 29 00	
6.1.	za pogon	0,00 kn/MWh
6.2.	za grijanje za poslovnu uporabu	4,05 kn/MWh
6.3.	za grijanje za neposlovnu uporabu	8,10 kn/MWh
7.	Ugljen i koks iz tarifnih oznaka KN 2701, 2702 i 2704	
7.1.	za poslovnu uporabu	2,30 kn/Gj
7.2.	za neposlovnu uporabu	2,30 kn/Gj
8.	Električna energija iz tarifne oznake KN 2716	
8.1.	za poslovnu uporabu	3,75 kn/MWh
8.2.	za neposlovnu uporabu	7,50 kn/MWh
9.	Biogoriva iz članka 83. stavka 6. ovoga Zakona	0,00 kn

Porezna oslobođenja:

1. energente koji se koriste kao pogonsko gorivo u **zračnom prometu** (osim privatno)
2. energente koji se koriste kao pogonsko gorivo za **plovidbu**, uključujući ribolov i električnu energiju proizvedenu na plovilu, osim uporabe plovniha objekata i plovila za privatne svrhe,
3. energente koje proizvođač energenata i električne energije koristi u svojim proizvodnim prostorijama za **daljnju preradu**, odnosno proizvodnju drugih energenata i električne energije, osim ako se koriste kao pogonsko gorivo za vozila,
4. energente koji se koriste u **mineraloškim procesima**,
6. **dvojno korištenje** energenata – ako se koriste kao gorivo za grijanje i istodobno za namjenu koja nije pogon ili grijanje (uporaba energenata za kemijsku redukciju, u elektrolitskim i metalurškim procesima),
7. energente koji se koriste za **druge namjene**, a ne kao pogonsko gorivo ili gorivo za grijanje,
8. **prirodni plin** koji se koristi u **kućanstvima** i prirodni plin koji se koristi za **pogon vozila**

4. Trošarina na osobne automobile, ostala motorna vozila, (plovila i zrakoplove) → tog nema u zakonu ovom

- Zakon o posebnom porezu na osobne automobile... ne vrijedi od ulaska u EU pa nisam stavljala, pa sam stavila novi zakon o posebnom porezu na motorna vozila koji je na snazi od 1.1.2017.

Pravna osnova: > Zakon o posebnom porezu na motorna vozila

Predmet oporezivanja:

1. **osobni automobili i ostala motorna vozila** tipa karavan, kombi i trkaće automobile (osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom)
2. **motocikli** (uključujući i mopede), bicikli
3. **»pick-up« vozila** s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,
4. **»ATV« vozila**, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,

Porezni obveznik:

> fizička i pravna osoba koja, radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, stječe motorno vozilo u Republici Hrvatskoj ili koja takvo motorno vozilo na koje nije obračunat i plaćen posebni porez uvozi ili unosi u Republiku Hrvatsku

Porezna osnovica: - previše nekih novih izmjena tablica bla

Porezna oslobođenja:

1. službene potrebe **diplomatskih i konzularnih** predstavništava te posebnih misija akreditiranih u Republici Hrvatskoj, pod uvjetom uzajamnosti i **osoblje**
2. potrebe **međunarodnih organizacija i osoblja**
3. **službene potrebe institucija Europske unije** u Republici Hrvatskoj
7. **osobne potrebe** stranog osoblja institucija Europske unije u Republici Hrvatskoj

Postupak: > Opći porezni zakon

Pripadnost prihoda: > prihod državnog proračuna

5. Trošarina na bezalkolna pića

Pravna osnova: > *Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića*

Predmet oporezivanja :

1. vode, uključujući mineralne vode i gazirane vode, s dodanim šećerom ili drugim sladilima ili aromatizirane te ostala bezalkoholna pića i
2. sirupi i koncentрати namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića
3. prašci i granule namijenjeni za pripremu bezalkoholnih pića

Porezni obvezniku: > 1. ovlašteni držatelj poreznog skladišta,
2. proizvođač i trgovac izvan sustava
3. primatelj,
4. osoba za koju se sukladno odredbama ovoga Zakona utvrdi da je nezakonito postupala s predmetom oporezivanja u Republici Hrvatskoj

Porezna osnovica:

- * za vode, sirupe porezna osnovica *jedan hektolitar* bezalkoholnog pića
- * za prašak 100 kilograma netomase prašaka i granula namijenjenih za pripremu bezalkoholnih pića

Visina poreza

- * vode itd. → **40,00 kuna/hektolitar**
- * sirupi, koncentрати → **240,00 kuna/hektolitar**
- * prašak → **400,00 kuna/100 kg neto**

Porezno oslobođenje:

1. službene potrebe **diplomatskih i konzularnih predstavništava** i njihovog **osoblja**
2. potrebe **međunarodnih organizacija** i njihovog **osoblja**
3. službene potrebe **institucija Europske unije** u Republici Hrvatskoj i njihovog **osoblja**
4. osobne potrebe stranog osoblja institucija Europske unije u Republici Hrvatskoj.
5. predmeti koje fizička osoba proizvede te unese ili uveze u **osobnoj prtljazi** u količinama za koje se smatra da nisu namijenjene za komercijalnu uporabu
(javno se ne reklamira i nisu velke količine)
6. **ovlašteni držatelj poreznog skladišta**

Posebni porez se ne plaća na predmete oporezivanja:

1. koji su u prodaji na **brodovima i zrakoplovima** za vrijeme plovidbe morem ili leta u treće države i treće teritorije ili druge države članice Europske unije,
2. koji su u prodaji u izdvojenim prodajnim mjestima carinskih, odnosno poreznih skladišta u zračnim lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni promet putnicima koji putuju izvan područja Republike Hrvatske, uz predložak ukrajne karte.

Prekršajne odredbe : > čl. 26.-30. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Postupak: > primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Pripadnost prihoda: > prihod državnog proračuna Republike Hrvatske

6. Trošarina na kavu

Pravna osnova: > Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Predmet oporezivanja :

1. pržena kava
2. ekstrakti, esencije i koncentрати od kave
3. pripravci na osnovi ekstrakata, esencija ili koncentrata ili na osnovi kave
4. nadomjesci kave što sadrže kavu

Porezni obvezniku:

1. ovlašteni držatelj poreznog skladišta,
2. proizvođač i trgovac izvan sustava
3. primatelj,
4. osoba za koju se sukladno odredbama ovoga Zakona utvrdi da je nezakonito postupala s predmetom oporezivanja u Republici Hrvatskoj

Porezna osnovica:

→ *jedan kilogram* netomase kave

Visina poreza:

1. za prženu kavu u iznosu od 6,00 kuna/kg,
2. za ekstrakte, esencije i koncentrate od kave u iznosu od 20,00 kuna/kg.

Porezno oslobođenje:

1. službene potrebe **diplomatskih i konzularnih** predstavništava i njihovog osoblja
2. potrebe **međunarodnih organizacija** i njihovog osoblja
3. službene potrebe **institucija Europske unije** u Republici Hrvatskoj i njihovog osoblja
4. osobne potrebe stranog osoblja institucija Europske unije u Republici Hrvatskoj.
5. predmeti koje fizička osoba proizvede te unese ili uveze u **osobnoj prtljazi** u količinama za koje se smatra da nisu namijenjene za komercijalnu uporabu (javno se ne reklamira i nisu velke količine)
6. ovlašteni držatelj **poreznog skladišta**

Posebni porez se ne plaća na predmete oporezivanja:

1. koji su u prodaji na **brodovima i zrakoplovima** za vrijeme plovidbe morem ili leta u treće države i treće teritorije ili druge države članice Europske unije,
2. koji su u prodaji u izdvojenim prodajnim mjestima carinskih, odnosno poreznih skladišta u zračnim lukama i pristaništima otvorenim za međunarodni promet putnicima koji putuju izvan područja Republike Hrvatske, uz predočenje ukrajne karte.

Prekršajne odredbe : > čl. 26.-30. Zakona o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića

Postupak: > primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

Pripadnost prihoda: > prihod državnog proračuna Republike Hrvatske

7. Trošarina na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila

Pravna osnova:

- 1) Zakon o porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila
- 2) Pravilnik o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i na premije kasko osiguranja cestovnih vozila

Predmet oporezivanja: > premije od osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja

Porezni obveznik:

- > društva za osiguranje koja s pravnim i fizičkim osobama sklapaju ugovore i naplaćuju premije osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja cestovnih vozila izravno ili neizravno preko posrednika ili zastupnika

Porezna osnovica

Porezna osnovica razlikuje se ovisno o kojoj je vrsti osiguranja riječ:

- 1) za *premije osiguranja od automobilske odgovornosti* – premija osiguranja koju društvo za osiguranje zaračunava pravnoj ili fizičkoj osobi prilikom sklapanja ugovora o obveznom osiguranju cestovnih motornih vozila
- 2) za *premije kasko osiguranja cestovnih vozila* – premije osiguranja koje društvo za osiguranje utvrđuje pravnoj ili fizičkoj osobi prilikom sklapanja ugovora i kasko osiguranju cestovnih vozila

Visina poreza

- 1) za premije osiguranja od automobilske odgovornosti iznosi 15% od ugovorene premije
- 2) za premije kasko osiguranja cestovnih vozila iznosi 10% od ugovorene premije

Porezna oslobođenja

Plaćanja poreza oslobođena su diplomatska i konzularna predstavništva.

Postupak: > primjenjuju se odredbe *Općeg poreznog zakona*.

Pripadnost prihoda

Trošarina na premije osiguranja od automobilske odgovornosti i premije kasko osiguranja cestovnih vozila predstavlja prihod državnog proračuna

8. Trošarina na potrošnju

Pravna osnova: *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*

Predmet oporezivanja: > potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u **ugostiteljskim objektima**

Porezni obveznik: > pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge

Porezna osnovica: > **prodajna cijena pića** koje se prodaju u ugostiteljskim objektima

Visina poreza: > utvrđivanje i visinu stope poreza na potrošnju propisuje **grad**, odnosno **općina** svojom odlukom
Stopa ne može biti veća od 3% od osnovice na koju se plaća porez na potrošnju.

Pripadnost prihoda: > Porez na potrošnju prihod je grada, odnosno općine na području koje je obavljena prodaja pića.

Postupak: > odredbe Općeg poreznog zakona

IMOVISNKI POREZI

Povijest

- uz trošarine najstariji
- plaćao se na prozore, dimnjake...

NAČELA

❖ *načelo oporezivanja prema gospodarskoj snazi*

- teži se ostvarenju pravedne raspodjele poreznog tereta na stanovništvo
 - zahtijeva se:
 - > *vodoravna pravednost* – porezni obv. iste gospodarske snage snose jednako visok teret
 - > *okomita pravednost* – porezni obv. različite gospodarske snage snose različite porezne terete
- ovdje ne dolazi ni do kakve izravne veze između visine poreznog tereta i korištenja javnih usluga

❖ *načelo ekvivalencije*

- zahtijeva da porezni obveznici kojima država pruža neku uslugu sudjeluju u financiranju tih istih javnih usluga
- visina plaćenog poreza treba biti ekvivalentna koristi koju porezni obveznik ima od države

OBLICI IMOVINSKIH POREZA

1. Statičnost/dinamičnost predmeta oporezivanja

- > imovinski porezi u *užem smislu*
 - oni koji terete imovinu u nepokretnom obliku (porez na nekretnine, cestovna motorna vozila)
- > imovinski porezi u *širem smislu (porezi na promet imovine)*
 - dinamični – prijenos imovine (kupoprodaja, nasljedstva, darovi)
 - a) porezi na prijenos vlasništva uz naknadu (kupoprodaja)
 - b) porezi na prijenos vlasništva bez naknade (darivanje, nasljeđivanje)

2. Izvor oporezivanja

> Nominalni

- koji se plaća iz dobiti/dohotka
(placas porez na čamac iz plaće)

> Realni

- porezna obveza se namiruje iz te iste imovine; imovina je ne samo predmet oporezivanja već i porezni izvor
(npr. da nemres nikak platit camac pa ti ga uzmu; il prije kad se plaćalo u stoci → loše jer se umanjuje imovina!)

3. Učestalost ubiranja

- > **Jednokratni** – nasljedstvo – iako može bit i povremeno; ili za vrijeme rata porez na ratnu dobit
- > **Povremeni** – cestovna i motorna vozila (u proljeće svake godine)
- > **Redoviti** – ubiru se kontinuirano (npr. porez na kuće za odmor)

4. Način trošenja

- > opći
- > namjenski

5. Pripadnost sredstava

- > **Centralni** (državni)
- > **Lokalni**

6. Mjesto poreza u sustavu

- > **Glavni** – daje većinu prihoda npr. SAD
- > **Sporedni** – EU
- može bit glavni u nekoj županiji, recimo na Viru 30% prihoda od poreza na kuće za odmor zbog divlje gradnje

7. Obuhvat oporezivanja imovine

- > **Sintetički** – sve se zbraja i na to se plaća porez; tereti svu imovinu poreznog obveznika
- > **Analitički** – plaća se na odvojene vrste imovine

8. Porezni obveznik

- > porez na imovinu **fizičkih osoba**
- > porez na imovinu **pravnih osoba**

9. Način utvrđivanja porezne osnovice

- > **Vrijednosni (ad valorem)** porez na imovinu (u postotku od vrijednosti imovine)
- > **Specifični** – prema kvadratu (kuće za odmor)

10. Relevantnost osobnih svojstava

- > **Subjektivni** (npr. oslobođenje prilikom kupnje prve nekretnine)
- > **Objektivni** (cestovna motorna vozila)

11. Predmet oporezivanja

- > porez na **nepokretnu** imovinu
- > porez na **pokretnu** imovinu
- > porez na **imovinska prava** (autorska prava)

12. Porezne stope

- > **Proporcionalni** imovinski porezi - promet nekretnina 5%, darovi 5%
- > **Progresivni** imovinski porezi 50 km² – 1 dijete, 60 km² – 2 djece

13. Relevantnost troškova

- > **Bruto porez na imovinu** – cijela imovina bez izuzimanja dugova koji terete imovinu
- > **Neto porez na imovinu** – bez dugova

Razlozi **ZA**

1. fiskalni (dosta siguran izvor prihoda, pogotovo za lokalne jedinice di se nalazi nekretnina)
2. socijalno-političke prirode (osiguravanje jednake startne pozicije – osvoji milijune niš ne radi)
3. razlozi političke prirode (izbjegava se prevelika koncentracija imovine u rukama pojedinaca)
4. porezno-tehničke prirode
5. kontrolna uloga

Razlozi **PROTIV**

1. problem utvrđivanja porezne osnovice – kako utvrdit imovinu vrijednost npr vase iz xy godine
2. kontrolna uloga (može bit i za i protiv) – upitno je pozivanje na to
3. složen je i skup za primjenu – skupe su procjene
4. teškoće razlikovanja fundiranih i nefundiranih (kod fundiranih je osnovica stalna, kod ovih 2. nije)
5. oporezivanje imovine pravnih i fizičkih osoba zahtjeva različit pristup
6. zadire se u privatnu sferu poreznog obveznika
7. ustav jamči privatno vlasništvo – npr. porez na neobrađena zemljišta bi bio protivan tome

Utvrđivanje vrijednosti imovine

1. na osnovi tržišne cijene imovinskih predmeta
2. prema iznosu prihoda od imovinskih predmeta
3. prema vrijednosti kapitala

POREZ NA PROMET NEKRETNINA

PRAVNA OSNOVA

> *Zakon o porezu na promet nekretnina*

> *Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica*

> *Zakon o društveno poticanoj stanogradnji*

PREDMET OPOREZIVANJA

→ **promet nekretnina**

- svako stjecanje vlasništva nekretnine u Republici Hrvatskoj

(kupoprodaja, zamjena, nasljeđivanje, darovanje, unošenje i izuzimanje nekretnina iz trgovačkog društva, stjecanje dosjelošću, stjecanje nekretnina u postupku likvidacije ili stečaja, stjecanje na temelju odluka suda ili drugog tijela te ostali načini stjecanja nekretnina od drugih osoba)

Prometom nekretnina, u smislu ovoga Zakona, ne smatra se stjecanje nekretnina na koje se plaća porez na dodanu vrijednost.

POREZNI OBVEZNIK

→ **stjecatelj nekretnine**

(kogentna odredba i stranke je ne mogu mijenjati ako bi se dogovorile drugačije Porezna uprava će poništiti)

Situacije:

* zamjena

Obveznik poreza: > **svaki sudionik u zamjeni** i to za vrijednost nekretnine koju stječe

* nasljeđivanje

Obveznik poreza: > **nasljednik** ili zapisovnik

Ako se nasljednik tijekom ostavinske rasprave **odrekne nasljedstva** ili ga ustupi drugome sunasljedniku **ne plaća se porez na odricanje**, odnosno ustupanje nasljedstva.

* darovanje

Obveznik poreza: > **daroprimatelj** ili druga osoba koja je stekla nekretninu bez naknade

* na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili ugovora o dosmrtnom uzdržavanju

Obveznik poreza: > **davatelj uzdržavanja**

Pri stjecanju nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju, porez na promet nekretnina umanjuje se za 5% za svaku godinu trajanja uzdržavanja proteklu od dana sklapanja ugovora o doživotnom uzdržavanju, koji je ovjeren od suca nadležnog suda ili potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku ili sastavljen u obliku javnobilježničkog akta, do smrti uzdržavanog.

Plaćanje poreza na promet nekretnina zasniva se na *teritorijalnom načelu*, tj. porezni obveznici nisu samo domaće fizičke i pravne osobe, već to mogu biti i strane fizičke i pravne osobe jer se porez plaća na imovinu koja je stečena na području RH.

POREZNA OSNOVICA

Osnovica poreza: > **tržišna vrijednost** nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze
- cijena nekretnine koja se postiže ili se može postići na tržištu u trenutku nastanka PO

* **ukupan iznos naknade**

- sve ono što stjecatelj ili druga osoba za stjecatelja da ili plati za stjecanje nekretnine
- > isplata u novcu, ustupljene druge nekretnine, stvari ili prava, preuzeti dugovi bivšeg vlasnika i dr.

Ako je iznos naknade manji od cijena koje se postižu/mogu postići na tržištu u trenutku nastanka porezne obveze Porezna uprava je ovlaštena **procjenom** utvrditi tržišnu vrijednost nekretnine.

Procjenu utvrđuje službenik Porezne uprave na temelju usporednih podataka o kretanju tržišnih vrijednosti sličnih nekretnina s približno istog područja u približno isto vrijeme.

Kako bi se moglo to utvrditi, vlasnik odnosno posjednik nekretnine dužan je ovlaštenim poreznim službenicima omogućiti pristup zemljištu i građevini radi obavljanja očevida.

Prilikom procjenjivanja vrijednosti nekretnine u obzir se uzima fizičko stanje nekretnine (starost, kvaliteta izgradnje) i njezina lokacija.

Pritom Porezna može koristiti sva sredstva koja joj Opći porezni zakon i Zakon o općem poreznom postupku stavljaju na raspolaganje. (vještačenje)

POREZNA STOPA

Porez na promet nekretnina plaća se **po stopi od 5%. (po novom je 4%)**

POREZNA OSLOBOĐENJA

Opća oslobođenja → ja tu nisam znala po čemu da skriptiram pa sam stavila paralelno stari i sad novi zakon

4. - važi od 1.1.2003 do 25.2.2011

<

[< 5. - važi od 26.2.2011 do 1.1.2017 < objava - 22/2011](#)

[zakon - verzija 4](#)

Članak 11.

Porez na promet nekretnina ne plaćaju:

1. Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave i **uprave**, tijela državne vlasti, **javne** ustanove, **zaklade** i **fondacije**, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa,

2. diplomatska ili konzularna predstavništva strane države pod uvjetom uzajamnosti i međunarodne organizacije za koje je međunarodnim ugovorom dogovoreno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina,

3. osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina,

4. prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu,

Članak 11.

Porez na promet nekretnina ne plaćaju:

1. Republika Hrvatska, jedinice lokalne i **područne (regionalne)** samouprave, tijela državne vlasti, ustanove **čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zaklade i fundacije isve pravne osobe čiji je jedini osnivač Republika Hrvatska**, Crveni križ i slične humanitarne udruge osnovane na temelju posebnih propisa,

2. diplomatska ili konzularna predstavništva strane države pod uvjetom uzajamnosti i međunarodne organizacije za koje je međunarodnim ugovorom dogovoreno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina,

3. osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i komasacije nekretnina,

4. prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu,

5. građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište), na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Isto vrijedi i za zaštićene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu,

6. osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva,

7. **osobe koje** stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju **koje sunasljednici prava nasljednog reda u odnosu prema davatelju nekretnine,**

8. osobe koje **stječu određene posebne dijelove nekretnine** razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva **nekretnina, do iznosa vrijednosti njihovog suvlasništva, odnosno zajedničkog vlasništva prije razvrgnuća.**

9. građani koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje uz uvjet:

9.1. da imaju hrvatsko državljanstvo,

9.2. da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuju) nalazi,

9.3. da veličina nekretnine (stan ili kuća) koju kupuje građanin,

5. građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište), na kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji stanarsko pravo. Isto vrijedi i za zaštićene najmoprimce koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju na temelju ugovora o najmu,

6. osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva,

7. **bračni drug, potomci i preci te posvojenici i posvojitelji koji u odnosu na primatelja uzdržavanja** stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju,

8. osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili pri diobi zajedničkog vlasništva **na nekretnini stječu posebne dijelove te nekretnine pri čemu omjeri udjela odgovaraju omjeru idealnog suvlasničkog dijela na toj cijeloj nekretnini prije razvrgnuća** suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva,

9. građani koji kupuju prvu nekretninu (stan ili kuću) kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje uz uvjet:

brisano

9.1. da imaju hrvatsko državljanstvo,

brisano

9.2. da prijavljuju prebivalište u mjestu i na adresi gdje se nekretnina (koju kupuju) nalazi,

brisano

9.3. da veličina nekretnine (stan ili kuća) koju kupuje građanin, ovisno o

ovisno o broju članova njegove uže obitelji, ne prelazi površinu kako slijedi:

za 1 osobu do 50 m² stambenog prostora

za 2 osobe do 65 m² stambenog prostora

za 3 osobe do 80 m² stambenog prostora

za 4 osobe do 90 m² stambenog prostora

za 5 osoba do 100 m² stambenog prostora

za 6 osoba do 110 m² stambenog prostora

za 7 i više osoba do 120 m² stambenog prostora

9.4. ako veličina nekretnine (stan ili kuća) koju građanin kupuje prelazi zadane površine iz podtočke 9.3. tada se porez na nekretninu plaća samo na višak stambenog prostora,

9.5. da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe. Pod nekretninom (stan ili kuća) koja zadovoljava stambene potrebe smatra se vlasništvo stambenog prostora koji je opremljen osnovnom infrastrukturom i zadovoljava higijensko-tehničke uvjete. Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe kojim se koristi zaštićeni najmoprimac,

9.6. da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u

broju članova njegove uže obitelji, ne prelazi površinu kako slijedi:

brisano

za 1 osobu do 50 m² stambenog prostora

brisano

za 2 osobe do 65 m² stambenog prostora

brisano

za 3 osobe do 80 m² stambenog prostora

brisano

za 4 osobe do 90 m² stambenog prostora

brisano

za 5 osoba do 100 m² stambenog prostora

brisano

za 6 osoba do 110 m² stambenog prostora

brisano

za 7 i više osoba do 120 m² stambenog prostora

brisano

9.4. ako veličina nekretnine (stan ili kuća) koju građanin kupuje prelazi zadane površine iz podtočke 9.3. tada se porez na nekretninu plaća samo na višak stambenog prostora,

brisano

9.5. da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu drugu nekretninu (stan ili kuću) koja zadovoljava njihove stambene potrebe. Pod nekretninom (stan ili kuća) koja zadovoljava stambene potrebe smatra se vlasništvo stambenog prostora koji je opremljen osnovnom infrastrukturom i zadovoljava higijensko-tehničke uvjete. Odgovarajućim stanom ne smatra se stan u vlasništvu fizičke osobe kojim se koristi zaštićeni najmoprimac,

brisano

vlasništvu stan, odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti. Pod drugom nekretninom znatnije vrijednosti podrazumijeva se građevinsko zemljište i poslovni prostor u kojem građanin ili član njegove uže obitelji ne obavlja registriranu djelatnost, a vrijednost nekretnine je približna vrijednosti nekretnine (stana ili kuće) koju građanin kupuje,

9.7. članovima uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin.

10. Porez iz točke 9. ovoga članka plaća se ako se stan ili kuća otuđi u roku od 5 godina od dana nabave nekretnine, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

11. Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupuju zemljište površine do 600 m², na kojem će graditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja, uz uvjete iz podtočaka 9.1., 9.5., 9.6. i 9.7. ovoga članka.

11.1. ako veličina nekretnine (zemljište) koju građanin kupuje prelazi površinu iz točke 11. ovoga članka, tada se porez na promet nekretnina plaća samo na višak površine.

12. Porez iz točke 11. ovoga članka plaća se ako se na zemljištu u roku od 5 godina ne izgradi kuća ili ako se zemljište otuđi u roku od 5 godina od dana nabave, odnosno ako

9.6. da građanin te članovi njegove uže obitelji nemaju u vlasništvu stan, odnosno kuću za odmor te druge nekretnine znatnije vrijednosti. Pod drugom nekretninom znatnije vrijednosti podrazumijeva se građevinsko zemljište i poslovni prostor u kojem građanin ili član njegove uže obitelji ne obavlja registriranu djelatnost, a vrijednost nekretnine je približna vrijednosti nekretnine (stana ili kuće) koju građanin kupuje,

brisano

9.7. članovima uže obitelji, u smislu ovoga Zakona, smatraju se bračni drug te djeca prijavljena na istoj adresi kao i građanin.

brisano

10. Porez iz točke 9. ovoga članka plaća se ako se stan ili kuća otuđi u roku od 5 godina od dana nabave nekretnine, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

brisano

11. Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupuju zemljište površine do 600 m², na kojem će graditi kuću za rješavanje vlastitog stambenog pitanja, uz uvjete iz podtočaka 9.1., 9.5., 9.6. i 9.7. ovoga članka.

brisano

11.1. ako veličina nekretnine (zemljište) koju građanin kupuje prelazi površinu iz točke 11. ovoga članka, tada se porez na promet nekretnina plaća samo na višak površine.

brisano

12. Porez iz točke 11. ovoga članka plaća se ako se na zemljištu u roku od 5 godina ne izgradi kuća ili ako se zemljište otuđi u roku od 5 godina od dana nabave, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni

Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

uvjeti za porezno oslobođenje.

brisano

13. Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupuju prvu nekretninu kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje kao novosagrađenu nekretninu u dijelu koji čini vrijednost zemljišta i iznos naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci mjerodavnih tijela, uz ispunjenje uvjeta iz podtočaka 9.1., 9.2., 9.3., 9.5., 9.6. i 9.7. ovoga članka.

13. Porez na promet nekretnina ne plaćaju građani koji kupuju prvu nekretninu kojom rješavaju vlastito stambeno pitanje kao novosagrađenu nekretninu u dijelu koji čini vrijednost zemljišta i iznos naknade za komunalno uređenje zemljišta prema odluci mjerodavnih tijela, uz ispunjenje uvjeta iz podtočaka 9.1., 9.2., 9.3., 9.5., 9.6. i 9.7. ovoga članka.

brisano

13.1. ako veličina nekretnine (novosagrađene nekretnine) koju građanin kupuje prelazi zadane površine iz podtočke 9.3. ovoga članka, tada se porez na promet nekretnina plaća samo na pripadajući dio zemljišta koji se odnosi na višak stambenog prostora.

13.1. ako veličina nekretnine (novosagrađene nekretnine) koju građanin kupuje prelazi zadane površine iz podtočke 9.3. ovoga članka, tada se porez na promet nekretnina plaća samo na pripadajući dio zemljišta koji se odnosi na višak stambenog prostora.

brisano

14. Porez iz točke 13. ovoga članka plaća se, ako se nekretnina (novosagrađena nekretnina) otuđi u roku od 5 godina od dana nabave, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

14. Porez iz točke 13. ovoga članka plaća se, ako se nekretnina (novosagrađena nekretnina) otuđi u roku od 5 godina od dana nabave, odnosno ako Porezna uprava naknadno utvrdi da nisu bili ispunjeni uvjeti za porezno oslobođenje.

brisano

15. Građani koji su iskoristili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina iz točaka 9., 11. i 13. nemaju pravo na ponovno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.

15. Građani koji su iskoristili pravo na oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina iz točaka 9., 11. i 13. nemaju pravo na ponovno oslobođenje od plaćanja poreza na promet nekretnina.

Brisano

1. **unošenje** nekretnina u trgovačko društvo u obliku osnivačkog uloga ili povećanje temeljnog kapitala u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima

2. stjecanje nekretnina u postupku **pripajanja** i **spajanja** trgovačkih društava u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, te u postupku **razdvajanja** trgovačkih društava

Ako tijekom poreznog nadzora Porezna uprava utvrdi prividnost pravnog posla po osnovi kojeg je stečena nekretnina, poništiti će rješenje o oslobođenju od plaćanja poreza i utvrditi pripadajući porez na promet nekretnina.

Porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju nekretnina bez naknade

Ne plaćaju:

1. **bračni drug, potomci i preci** te **posvojenici i posvojitelji** koji su u odnosu na umrlog ili darovatelja,
2. pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s **Domovinskim ratom**,
3. **bivši bračni drugovi** kada uređuju svoje imovinske odnose u svezi s rastavom braka.

Porezna oslobođenja za vjerske zajednice

Vjerska zajednica ne plaća porez na promet nekretnina kada **stječe vjerske objekte** ili **zemljište za izgradnju** vjerskih objekata bez obzira na način stjecanja ovih nekretnina.

Porezna oslobođenja prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ne plaća porez na promet nekretnina kada pribavlja građevinsko zemljište za izgradnju stanova uz naknadu, odnosno po cijeni koja ne može biti viša od tržišne vrijednosti koja čini osnovicu za obračun poreza na promet nekretnina.

Porezna oslobođenja prema ovom zakonu ne primjenjuju se prilikom stjecanja novosagrađenih građevina koje podliježu plaćanju PDV-a.

NASTANAK POREZNE OBVEZE

Porezna obveza nastaje u **trenutku sklapanja ugovora** ili **drugoga pravnog posla, kojim se stječe nekretnina**.

* Ako se stječe nekretnina na temelju *odluke suda* ili drugog tijela, porezna obveza nastaje u **trenutku pravomoćnosti** te odluke.

* Ako se stječe nekretnina na temelju *ugovora o dosmrtnom uzdržavanju*, porezna obveza nastaje u **trenutku sklapanja tog ugovora**.

* Ako se stječe nekretnina na temelju *ugovora o doživotnom uzdržavanju*, porezna obveza nastaje u **trenutku smrti primatelja uzdržavanja**, uz primjenu olakšice (onih 5%)

Raskid ugovora

Raskid ugovora o prijenosu vlasništva na nekretnini voljom stranaka prije nego se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika te raskid ili poništenje ugovora odlukom suda razlozi su za obnovu postupka i poništenje rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina.

Porezni obveznik može podnijeti prijedlog za obnovu postupka zbog raskida ugovora voljom stranaka prije nego što se obavi prijenos u zemljišnim knjigama na novog vlasnika u roku od 30 dana od dana raskida ugovora. Nakon isteka roka od jedne godine od dana konačnosti rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina, obnova postupka se ne može tražiti.

POSTUPAK UTVRĐIVANJA POREZNE OBVEZE

Porezni obveznik nastanak porezne obveze mora prijaviti ispostavi Porezne uprave na području koje se nalazi nekretnina u roku od 30 dana od dana njezina nastanka.

Radi praćenja činjenica bitnih za oporezivanje prometa nekretnina, isporučitelj koji na isporuku nekretnine obračunava porez na dodanu vrijednost obavezan je u roku od 30 dana od dana isporuke prijaviti isporuku te nekretnine nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema sjedištu, prebivalištu ili uobičajenom boravištu isporučitelja.

Porezni obveznik uz prijavu o nastanku porezne obveze podnosi ugovor, a ako se prijenos nekretnine obavlja drugim pravnim poslom, odlukom tijela državne uprave ili suda, porezni obveznik podnosi ispravu o tomu pravnom poslu, odnosno odluku tijela državne uprave ili suda.

PRIPADNOST PRIHODA

Porez na promet nekretnina zajednički je prihod državnog proračuna i proračuna općine ili grada na području kojih se nekretnina nalazi.

Raspodjela prihoda od poreza na promet nekretnina uređuje se posebnim zakonom.

(**novi zakon:** Prihod od poreza na promet nekretnina pripada jedinici lokalne samouprave na području koje se nekretnina nalazi.)

PREKRŠAJNE ODREDBE (pogledaj zakon(e))

POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

- porez koji se ubire u povodu prijenosa imovine s ostavitelja (darovatelja) na nasljednika (daroprimatelja)

- ne tereti dohodak ili dobit, njegov **cilj** je smanjivanje koncentracije imovine u rukama pojedinaca

Oporezivanje nasljedstva – oporezivanje prijenosa imovine bez naknade sa umrlog na nasljednika

Oporezivanje darova – oporezivanje prijenosa imovine bez naknade među živima

OBILJEŽJA

- oporezivanje darova uvedeno je u službi nadopune oporezivanja nasljedstva kao *popratni porez*
 - uvedeno je kako se ne bi izbjegavalo plaćanje poreza na nasljedstvo npr. darovanjem za života
- **porezne stope** kod oporezivanja darova i nasljedstva mogu biti jako **visoke** (*konfiskatorni karakter*)
 - ali najčešće samo na visoke iznose i svejedno mu ostane
- **porezna utaja** je vrlo **rijetka**
 - nasljednici su do tog došli bez truda i rada pa im je lakše platiti
 - kod bliskih osoba se primjenjuju snižene stope i porezna oslobođenja
- plaćaju se **jednokratno (jednokratan porez na imovinu)**
 - samo prilikom nasljeđivanja
- **osoban (subjektan) porez**
 - uzima se u obzir stupanj srodstva nasljednika s ostaviteljem
- visina poreznog tereta se utvrđuje prema **stanju na određeni dan**
 - uzimaju se u obzir činjenice prema odnosima (stanju) u trenutku nastanka poreza (trenutak smrti ostavitelja odnosno ostvarenja darovanja)

OPRAVDANJE OPOREZIVANJA NASLJEDSTVA

- a) naslijeđenu imovinu treba oporezivati jer su nasljednici do nje došli bez rada
- b) takvo povećanje imovine predstavlja povećanje gospodarske snage → novostvorena snaga se mora oporezivati
- c) želja za onemogućavanjem koncentracije velikog bogatstva u rukama pojedinaca
- d) velike materijalne razlike između stanovništva vode podijeljenosti i socijalnim napetostima u društvu
- e) želja za pravednijom raspodjelom nacionalnog bogatstva na širi krug stanovnika
- f) ispravljanje pogrešaka i propusta zbog loših propisa, loše administracije, ponašanja ostavitelja (porezna utaja za života i sl.)

OBLICI POREZA NA NASLJEDSTVA

- 1- **porez na ostavinsku masu**
(porez na nasljedstva kod ostavitelja)
- 2- **porez na dio koji se nasljeđuje**
(porez na nasljedstva kod nasljednika)

1 000 000 kn – lupiš porez na to
▲ ▼
- to se dijeli na puno dijelova tipa svima 200 i onda plaća porez na svaki taj 200

1. Porez na ostavinsku masu

- posljednji porezni zahtjev upućen prema imovini tj. ostavini preminulog poreznog obveznika (ostavitelja)
- smrću ostavitelja nastaje poreznodužnički odnos: država vs. nasljednici
- > mjerodavna je **vrijednost ostavine nakon odbitka dugova** koji je terete
- ovaj oblik oporezivanja je *objektivan porez* jer udara na imovinu ostavitelja
- * jeftin je i jednostavan
- (primjenjuje se u SAD, VB, S Koreja, Japan, Danska + nekim drugim di je mješovito)

2. Porez na dio koji se nasljeđuje

- predmet oporezivanja je prijenos imovine od ostavitelja(darovatelja) na nasljednike (daroprimce)
- > to je imovinski i ujedno *prometni porez*
- ovdje nastaje onoliko poreznodužničkih odnosa koliko ima nasljednika i svaki od njih je vs. država
- > visina porezne obveze obračunava se posebno za svakog nasljednika **prema visini njegovog nasljedstva** tj. vrijednosti imovine koju je naslijedio
- (primjenjuje se u većini kontinentalnih europskih zemalja)

RAZREZ I NAPLATA

- visina poreznog tereta ovisi o tri čimbenika:

- 1) izboru porezne osnovice
- 2) obuhvatu i broju poreznih oslobođenja
- 3) načinu na koji je strukturirana porezna tarifa

1) Porezna osnovica

- (tržišna ili prometna) vrijednost imovine koja se nasljeđuje, umanjena za iznos dugova koji je terete (neto)
- Vrijednost imovine** procjenjuje se na dan kad je došlo do njezina prijenosa na nasljednika.

2) Porezna oslobođenja i olakšice

- mogu biti:
 - a) **objektivne naravi:** *stvarna porezna oslobođenja i olakšice* - odnose se na nasljeđivanje određenih dijelova imovine; osiguravaju jednostavno i jeftino ubiranje poreza na nasljedstva i darove; najčešće se radi o imovini manje vrijednosti (odjeća) pri čemu se može uzeti u obzir i stupanj srodstva
 - b) **subjektivne naravi:** *osobna oslobođenja i olakšice* - odnosi se na pogodovanje određenih krugova osoba prilikom nasljeđivanja; u pravilu se primjenjuje na bliske ostaviteljeve srodnika, skrbnike ili štićenike

3) Porezna tarifa

- a) *apsolutna*
- b) *proporcionalna*
- c) *dvostruka progresija*
 - visina poreznog tereta raste po dvije osnove:
 - > stupnju srodstva (dalje → veće)
 - > vrijednost imovine (vrijednije → veće)

- porez na nasljedstva se do 19. stoljeća plaćao u apsolutnom iznosu, tijekom 19. stoljeća prelazi se na proporcionalno oporezivanje koje je zbog raznih odbitaka i oslobođenja u konačnici bilo progresivne naravi (indirektna progresija) pa se u 20. stoljeću počelo primjenjivati progresivno oporezivanje

Slučajevi kada nasljedstva podliježu *snižanim stopama*:

- > kada ostavitelja nasljeđuju njegovi najbliži srodnici (bračni drug, djeca)
- > kada ostavlja oporukom imovinu za razne humanitarne, vjerske, kulturne...svrhe

Oporezivanje darova

Porez na darove je porezni oblik koji tereti prijenos imovine među živima bez naknade, a koji kao takav vodi obogaćenju primatelja. Darovanje je potpomaganje neke osobe davanjem neke imovinske vrijednosti pri čemu ta osoba mora biti obogaćena.

Tri su značajke koje obilježavaju darovanje:

1. *pružanje imovinske potpore,*
2. *odsutnost protuusluge i*
3. *postojanje volje za darovanjem*
(u protivnom bi se osoba mogla pravdat da nije htjela i izbjeći plaćanje poreza)

Oporezivanje darova moguće je vršiti odvojeno, pomoću poreza na darove, ali se najčešće provodi poreznim oblikom kojim se oporezuju i nasljedstva, porez na nasljedstva i darove.

Integrirani porez na darove je neophodan radi prevencije izbjegavanja plaćanja poreza na ostavinu ili nasljedstva.

POREZ NA NASLJEDSTVA I DAROVE

Pravna osnova: > *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*

Predmet oporezivanja:

1. gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice)
2. pokretne, ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze

Nasljednik mora platiti porez na naslijeđeni novac i ako ga ne može podići s računa banke (sudska praksa).

Porez na nasljedstva i darove ne plaća se ako se na naslijeđeni ili darovani gotov novac, novčane tražbine, vrijednosne papire (vrijednosnice) te pokretne plaća neki drugi porez prema posebnom propisu.

- npr. ako plaća PDV ili porez na dobit (dobio od tate stroj)

Porezni obveznici:

- fizičke i pravne osobe koje na području Republike Hrvatske **naslijede, prime** na b ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove (*teritorijalno načelo*)

Ako se nasljednik odrekne nasljedstva ili ga ustupi u ostavinskom postupku, porez na nasljedstva i darove plaća osoba kojoj je nasljedstvo pripalo ili joj je ustupljeno.

Porezna stopa:

Porez na nasljedstva i darove plaća se po stopi **od 5%. (novi: 4%)**

Porezna osnovica:

a) iznos gotova novca

b) tržišna vrijednost novčanih tražbina i vrijednosnih papira (vrijednosnica)

c) tržišna vrijednost pokretnina

- **na dan** utvrđivanja porezne obveze,

- **nakon odbitka dugova** i troškova što se odnose na imovinu na koju se plaća taj porez

Osnovicu poreza na nasljedstva utvrđuje nadležno porezno tijelo.

Nastanak porezne obveze:

Obveza plaćanja poreza na nasljedstva i darove nastaje u: > **trenutku pravomoćnosti rješenja** o nasljeđivanju ili
> **odluke** javnopravnog tijela ili suda ili
> u **trenutku primitka dara**

* Dar se smatra primljenim u trenutku potpisa ugovora o darovanju, a ako nije sklopljen pisani ugovor o darovanju, u trenutku primitka dara.

Ako se rješenje o nasljeđivanju ili odluka tijela državne uprave ili suda ili ugovor o darovanju, ne prijave ili se ne prijave pravodobno, porezna osnovica utvrđuje se prema tržišnoj vrijednosti naslijeđene ili na dar primljene imovine **na dan prijavljivanja ili otkrivanja** porezne obveze.

(npr. 2005. X daruje Y dionice koje vrijede 50 000 kn, ali Y to ne prijavi poreznoj. Porezna 2007. otkrije za to darovanje i utvrdi vrijednost dionica u visini od 150 000 kn → to je osnovica)

Porezna oslobođenja:

Porez na nasljedstva i darove ne plaćaju:

1. **bračni drug, potomci i preci** koji čine uspravnu liniju te **posvojenici i posvojitelji** koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem
2. **braća i sestre**, njihovi **potomci** te **zetovi i snahe** ostavitelja ili darovatelja, ako su živjeli u zajedničkom kućanstvu s ostavitelem u trenutku njegove smrti ili s darovateljem u trenutku primitka dara
(**Zajedničkim kućanstvom** smatra se zajedničko stjecanje prihoda i imovine te raspolaganje prihodima i imovinom koja se nasljeđuje ili daruje)
2. fizičke i pravne osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje pokretnine bez naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s **Domovinskim ratom**
3. Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, **javne ustanove, vjerske zajednice, zaklade i fundacije, Crveni križ** i neprofitne pravne osobe registrirane za pružanje **humanitarne pomoći** sukladno posebnom propisu
4. fizičke i pravne osobe kada primaju darove (donacije) za svrhe utvrđene posebnim propisima

Postupak utvrđivanja porezne obveze:

Obveznici poreza na nasljedstva i darove moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti rješenje o nasljeđivanju odnosno odluku tijela državne uprave ili suda ili ugovor o darovanju, i to u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja o nasljeđivanju ili odluke tijela državne uprave ili suda ili od dana sklapanja ugovora o darovanju.

Podatke treba dostaviti nadležnom poreznom tijelu prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu poreznog obveznika.

Porez na nasljedstva i darove plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Pripadnost prihoda:

- prihod županije prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu ili sjedištu nasljednika ili daroprimatelja

OSTALI POREZI

❖ Porez na cestovna motorna vozila

Pravna osnova: > ZFJLPS

Predmet oporezivanja:

a) *osobni automobil*

- motorno je vozilo namijenjeno prijevozu osoba koje, osim sjedala za vozača, ima najviše osam sjedala i čija nosivost tereta ne prelazi 250 kilograma

b) *motocikl*

- motorno je vozilo na dva kotača, s bočnom prikolicom ili bez nje i motorno vozilo na tri kotača, ako njegova masa nije veća od 400 kilograma

Porezni obveznik: > pravne i fizičke osobe koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikla

Porezna osnovica: > plaća se godišnje prema **snazi motora** iskazanoj u kW i **godinama starosti** vozila

Visina poreza:

1. za osobne automobile:

Ako je snaga motora		PLAĆA SE KUNA		
preko kW	do kW	do 2 godine starosti	od 2 do 5 god starosti	od 5 do 10 god starosti
	55	300,00	250,00	200,00
55	70	400,00	350,00	250,00
70	100	600,00	500,00	400,00
100	130	900,00	700,00	600,00
130		1.500,00	1.200,00	1.000,00

2. za motocikle

Ako je snaga motora		PLAĆA SE KUNA			
preko kW	do kW	do 2 godina starosti	od 2 do 5 god starosti	od 5 do 10 god starosti	preko 10 god starosti
	20	100,00	80,00	50,00	-
20	50	200,00	150,00	100,00	50,00
50	80	500,00	400,00	300,00	200,00
80		1.200,00	1.000,00	800,00	600,00

Nastanak porezne obveze:

Porez na cestovna motorna vozila plaća se prema rješenju o utvrđivanju poreza koje donosi nadležno porezno tijelo.

Pri promjeni vlasništva cestovnoga motornog vozila tijekom kalendarske godine novi vlasnik ne plaća porez na cestovna motorna vozila ako je taj porez bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

Ako je tijekom kalendarske godine nabavljeno novo motorno vozilo, vlasnik toga vozila plaća godišnji porez umanjen za dio godine prije nabave vozila.

Porez na cestovna motorna vozila plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza. Županija može svojom odlukom propisati da se porez na cestovna motorna vozila plaća pri registraciji vozila.

Porezno oslobođenje:

1. na vozila Republike Hrvatske i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na vozila tijela državne uprave i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, na vozila **zdravstvenih** ustanova, **vatrogasnih** jedinica, **diplomatskih** i **konzularnih** predstavništava i stranoga diplomatskog osoblja te na posebna vozila kojima vlasnici obavljaju registriranu djelatnosti za prijevoz **umrlih** i **taksi** službu

2. osobe koje su u cijelosti bile **oslobođene** plaćanja **carine** i **PDV-a** (poreza na promet) pri nabavi vozila

Pripadnost prihoda:

Porez na cestovna motorna vozila prihod je županije u kojoj je **sjedište** ili **prebivalište obveznika** toga poreza.

❖ Porez na plovila

Pravna osnova: > ZFJLPS

Predmet oporezivanja: > plovila = 1) brod (jahta ili brodica) i
2) čamac unutarnje plovidbe koji služe razonodi, športu ili rekreaciji

Porezni obveznik: > pravne i fizičke osobe koje su **vlasnici plovila**

Porezna osnovica: > plaća se godišnje prema:

- **dužini plovila** iskazanoj u metrima,
- **godinama starosti** plovila,
- ima li plovilo **kabinu** ili nema
- te **snazi motora** iskazanoj u kW

Visina poreza:

1. za plovila bez kabine

Ako je dužina plovila u metrima		PLAĆA SE KUNA		
		Snaga motora (kW)		
Preko	do	do 30	preko 30 do 100	preko 100
5	7	-	200,00	400,00
7	10	100,00	300,00	500,00
10		200,00	450,00	600,00

2. za plovila s kabinom na motorni pogon

Ako je dužina plovila u metrima		PLAĆA SE KUNA			
		Snaga motora (kW)			
preko	do	do 30	preko 30 do 100	preko 100 do 500	preko 500
5	7	-	200,00	300,00	-
7	10	200,00	400,00	500,00	2.500,00
10	12	300,00	500,00	1.000,00	3.500,00
12		400,00	1.000,00	3.000,00	5.000,00

3. za plovila s kabinom i pogonom na jedra

Ako je dužina plovila u metrima		PLAĆA SE KUNA			
		Snaga motora (kW)			
preko	do	do 10	preko 10 do 25	preko 25 do 50	preko 50
5	7	-	300,00	400,00	500,00
7	10	200,00	600,00	1.000,00	2.000,00
10	12	300,00	800,00	2.000,00	3.000,00
12		400,00	1.500,00	3.000,00	4.000,00

Porezna oslobođenja:

1. plovila kojima se obavlja **registrirana djelatnost**
2. brodice u vlasništvu domicilnog stanovništva na otocima koje služe za nužnu organizaciju života i održavanje posjeda na otocima

Nastanak porezne osnovice:

Porez na plovila plaća se prema rješenju o utvrđivanju poreza kojeg donosi nadležno porezno tijelo na području koje je plovilo registrirano.

Porez na plovila plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Pripadnost prihoda:

Porez na plovila prihod je županije na području koje je plovilo registrirano.

❖ Porez na automate za zabavne igre

Pravna osnova: > ZFJLPS

Predmet oporezivanja:

- **automati za zabavne igre** koji se stavljaju u uporabu u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima
(videoautomatima, fliperima, pikadima, biljarima, stolnim nogometom i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon s pomoću kovanica, žetona ili uz naplatu, pri čemu igrač ne ostvaruje dobitak u novcu, stvarima ili pravima)

Porezni obveznik :

- pravna ili fizička osoba koja automate za zabavne igre **stavlja u uporabu** u zabavnim klubovima, ugostiteljskim objektima, javnim objektima i drugim javnim prostorima.

Porezna osnovica: > automat za zabavne igre

Visina poreza:

Porez na automate za zabavne igre plaća se mjesečno **100,00** kuna. (apsolutan iznos)

Nastanak porezne obveze:

Porez na automate za zabavne igre plaća se prema mjestu gdje se automat za zabavne igre stavlja u uporabu.

Porezni obveznik dužan je prije stavljanja u uporabu automata za zabavne igre nadležnom poreznom tijelu prema mjestu uporabe automata mjesečno podnositi *zahtjev za izdavanje nadzorne naljepnice* (markice) za označavanje automata.

Za svaki prijavljeni automat za zabavne igre, a nakon izvršene uplate poreza na automate za zabavne igre porezni obveznik će od nadležnoga poreznog tijela dobiti nadzornu naljepnicu (markicu).

Nadležno tijelo Porezne uprave izdaje poreznom obvezniku za svaki prijavljeni automat za zabavne igre nadzornu naljepnicu (markicu) za označavanje automata koja važi samo za mjesec u kojem je izvršena prijava i plaćen porez na automate.

Za svaki sljedeći mjesec uporabe automata na istoj lokaciji porezni obveznik dužan je uz zahtjev za izdavanje naljepnice dostaviti samo dokaz o izvršenoj uplati poreza na automate za zabavne igre

Porezno oslobođenje:

- porez se ne plaća na automate za zabavu vrste biljar, ako imaju na vidnom mjestu istaknutu markicu Hrvatskog biljarskog saveza

Pripadnost prihoda:

Porez na automate za zabavne igre prihod je županije prema mjestu gdje se automat za zabavne igre stavlja u uporabu.

❖ Porez na kuće za odmor

Pravna osnova: > ZFJLPS

Predmet oporezivanja: > **kuće za odmor** - svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Porezni obveznik: > pravne i fizičke osobe koje su **vlasnici** kuća za odmor

Porezna osnovica: > četvorni metar korisne površine kuće za odmor

Visina poreza: > od 5,00 do 15,00 kuna po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor

Visinu poreza na kuće za odmor propisuju svojom odlukom općina ili grad ovisno o mjestu, starosti, stanju infrastrukture te drugim okolnostima bitnim za korištenje kuće za odmor.

Porezna oslobođenja:

1. na kuće za odmor koje se **ne mogu koristiti** (rat, elementarne nepogode, starost)
2. dok su u njima smješteni **prognanici i izbjeglice**.
3. na **odmarališta** u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za **smještaj djece** do 15 godina starosti
4. odlukom općine ili grada mogu se propisati i druga oslobođenja od plaćanja poreza na kuće za odmor iz **gospodarstvenih i socijalnih** razloga

Nastanak porezne obveze:

Obračun i način plaćanja poreza na kuće za odmor uređuju se odlukom općine ili grada.

Obveznici poreza na kuće za odmor moraju nadležnom poreznom tijelu dostaviti podatke o kućama za odmor, koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, te korisnu površinu.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju toga poreza.

Pripadnost prihoda: > prihod općine ili grada na čijem se području nalazi kuća za odmor

❖ **Porez na tvrtku ili naziv**

Pravna osnova: ZFJLPS

Predmet oporezivanja: > obavljanje registrirane djelatnosti

Porezni obveznici: > pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti

Osobe koje u svome sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta), obveznici su poreza na tvrtku **za svaku** poslovnu jedinicu.

Porezna osnovica: > tvrtka registrirana za obavljanje djelatnosti

Visina poreza: > u godišnjem iznosu koji propisuju općina ili grad, a ne može iznositi više od 2.000,00 kuna po svakoj tvrtki ili nazivu

Porezno oslobođenje: > Obveznici poreza na tvrtku koji **ne obavljaju djelatnost** ne plaćaju porez na tvrtku.

Nastanak porezne obveze:

Obračun i način plaćanja poreza na tvrtku ili naziv uređuju svojom odlukom općina ili grad.

Pripadnost prihoda:

- prihod je općine ili grada na području kojih je sjedište ili prebivalište ili uobičajeno boravište obveznika toga poreza

❖ Porez na korištenje javnih površina

Pravna osnova: > ZFJLPS

Predmet oporezivanja: > korištenje javnih površina

Porezni obveznik: > pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine

Porezna osnovica: > što je to propisuje općina ili grad

Visina poreza: > koliko je to propisuje općina ili grad

Nastanak porezne obveze: > propisuje općina ili grad

Porezno oslobođenje: > nije propisano

Pripadnost prihoda: > općina/grad di je javna površina

❖ Porez na dobitke od lutrijskih igara na sreću

Pravna osnova: > Zakon o igrama na sreću

Predmet oporezivanja: > dobitak od igara na sreću

Porezni obveznik: > fizička osoba koja ostvari dobitak

Porezna osnovica:

- a) novčani dobitak - novčani iznos pojedinačnog dobitka
- b) dobitak od stvari, usluga ili prava - tržišna vrijednost stvari, usluga ili prava koje čine pojedinačni dobitak

Visina poreza:

Porez na dobitke plaća se po stopi : > od **10%** na dobitke iznad 750,00 kuna do 10.000,00 kuna,
> od **15%** na dobitke iznad 10.000,00 kuna do 30.000,00 kuna,
> od **20%** na dobitke iznad 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna,
> od **30%** na dobitke iznad 500.000,00 kuna

Porezna oslobođenja: > dobitci do 10 000 kn

Nastanak porezne obveze:

- obračunava se i naplaćuje pri isplati dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač igara na sreću

Pripadnost prihoda: > prihod državnog proračuna

❖ **Porez na dobitke od klađenja**

Pravna osnova: > Zakon o igrama na sreću

Predmet oporezivanja: > dobitak od igara klađenja

Porezni obveznik: > fizičke osobe koje ostvaruju dobitke od igara klađenja

Porezna osnovica: > novčani iznos dobitka

Visina poreza: > **od 10%** na dobitke do 10.000,00 kuna,
> **od 15%** na dobitke iznad 10.000,00 kuna do 30.000,00 kuna,
> **od 20%** na dobitke iznad 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna te
> **od 30%** na dobitke iznad 500.000,00 kuna

Porezno oslobođenje: > iznosi do 10 000 kn

Nastanak porezne obveze: > obračunava se i naplaćuje pri isplati dobitka, a obračun i uplatu obavlja priređivač igre klađenja

Pripadnost prihoda: > državni proračun

DOPRINOSI ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

- želja za stvaranjem **socijalne sigurnosti** pojedinaca u slučajevima kada im **izostane redovni dohodak** (zbog bolesti, trudnoće, nezaposlenosti...) te zbog toga budu **ugrožene** njihove **osnovne životne potrebe**
- na osnovi uplaćivanih doprinosa socijalnog osiguranja u razdoblju kada je pojedinac ostvarivao dohodak, država mu pruža *protuuslugu* kada ostane bez dohotka tako da mu **isplaćuje socijalna javna davanja** → *socijalne transfere*

Zajednička obilježja svih doprinosa:

- a) plaćanje doprinosa je **obavezno**
- b) pravo i iznosi naknada u uskoj su vezi s **prijašnjim uplaćenim** doprinosima zaposlenih
- c) plaćanje naknade počinje u **trenutku nastupa** osiguranog slučaja (bolesti, trudnoće..)
- d) visina naknade **ne ovisi o financijskim** mogućnostima osiguranika – mjerodavan je samo nastup događaja
- e) utječu na **preraspodjelu** dohotka
(tko ima veću plaću plaća više, a možda ih nikad neće iskoristi)
- f) osnovica za plaćanje doprinosa je **dohodak**

- g) mirovina ovisi o **godinama staža i o visini plaće**
- h) max. mirovina je **8000 kn**

❖ *Doprinosi za mirovinsko osiguranje*

3 glavna rizika koja pokriva:

1. **starost** (65.g)
2. **trajna nesposobnost** ostvarivanja dohotka (npr. invalidnost)
3. **skrb o osobama** koje ostanu **nakon smrti** osiguranika (npr. braniteljske, obiteljske mirovine)

- rashodi po tim osnova su se značajno povećali zbog činjenice da sadašnje generacije primaju mirovine u iznosu većem od iznosa uplaćenih doprinosa
- u slučaju nedostatka sredstava za financiranje izdataka mirovinskog osiguranja manjak se pokriva prihodima državnog proračuna

Vrste sustava:

- a) *sustav međugeneracijske solidarnosti*
 - doprinosi koje uplaćuju zaposlenici istodobno se troše za isplatu mirovina umirovljenicima

- b) *sustav kapitalizirane štednje*
 - sustav privatnog mirovinskog osiguranja kod kojeg se uplaćeni doprinosi štede kao osnovni kapital koji se višestruko oplođuje – mirovinski fondovi ulažu ga u dionice, obveznice, nekretnine i sl. i iz njega se kasnije isplaćuju mirovine
 - uplaćivanje doprinosa na individualne račune osiguranika otvorene kod odgovarajućih privatnih financijskih fondova
 - = POVEĆENA ŠTEDNJA U GOSPODARSTVU! - pretpostavka je da će oploditi novac i donijeti nam dobit

 - nedostaci: osjetljivost na inflaciju, tržište, može se loše investirati (nesavjesnost u poslovanju), veliki troškovi

- s obzirom na sve to Svjetska banka je još 94' preporučila financiranje kombinacijom oba sustava

I. stup > javno mirovinsko osiguranje

- doprinosi koje plaćaju zaposlenici u zavod (HZMO) i iz tog se isplaćuju mirovine
- međugeneracijska solidarnost → dugoročno neodrživo jer starimo!

II. stup > privatno mirovinsko osiguranje

- u vlasništvu banaka – 4 mirovinska fonda
- **dužni plaćati!**

= **20%** su doprinosi → 15% I. stup; 5% II. stup

III. stup > privatno m.o. – možemo i ne moramo

Problemi: > **promjena starosne strukture stanovništva!**

(udio starih raste, a novorođenih se smanjuje iliti tko će uplaćivat za nas jednog dana)

- trebalo bi biti **4:1**, kod nas je **1,2:1 !!**

kod nas 36 mlrd trošak mirovina

18 mlrd se isplaćuje iz doprinosa – nema se za više

18 mlrd nadoknadit iz proračuna!

→ a manjak nam je 15 (sad kao 9)

- kad bi omjer bio 3:1 sve bi se moglo isplatiti iz doprinosa i ne bi imali manjak

❖ *Doprinosi za zdravstveno osiguranje*

2 vrste rizika koje osiguranje pokriva:

1. **bolesti** (medicinsko zbrinjavanje i nadoknada plaće dok si bolestan)
2. **visoka starost**

Problemi: > isto ko kod mirovinskog iliti demografija; rješenje: prijelaz na tržišno (privatno) zdravstvo
(s druge strane ko kak država nema novaca nemaju ni ljudi → živi zdravije!)

DOPRINOSI

Pravni izvori:

- 1) Zakon o doprinosima
- 2) Pravilnik o doprinosima
- 3) Zakon o mirovinskom osiguranju
- 4) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
- 5) Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti
- 6) Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
- 7) Zakon o socijalnoj skrbi
- 8) Zakon o stažu osiguranja s povećanim trajanjem

- u RH imamo dvije vrste socijalnih osiguranja/doprinosa:

1. **obvezna**
2. **dobrovoljna**

VRSTE OBVEZNIH DOPRINOSA

1. obvezno **mirovinsko** osiguranje na temelju **generacijske solidarnosti**,
2. obvezno **mirovinsko** osiguranje za starost na temelju **individualne kapitalizirane štednje**,
3. obvezno **zdravstveno** osiguranje i osiguranje za slučaj **ozljede na radu i profesionalne bolesti**
4. osiguranje za slučaj **nezaposlenosti**

Temeljno načelo zakona: ** načelo plaćanja doprinosa za unaprijed određena prava*
(doprinos za zapošljavanje će plaćati onaj u radnom odnosu kod poslodavca, obrtnik ne)

OBVEZNICI DOPRINOSA

1. **obveznik doprinosa**

- osiguranik ili druga pravna odnosno fizička osoba ili poslovni subjekt kojem je propisana obveza doprinosa, obveza utvrđivanja, odnosno obračunavanja ili plaćanja doprinosa ili izvješćivanja

2. **obveza doprinosa**

a) *u užem smislu*

- teret što ga obveznik doprinosa na teret svojih sredstava ima uplatiti za svoje osobno osiguranje ili što ga obveznik doprinosa na teret svojih sredstava ima uplatiti u korist druge osobe – osiguranika

b) *u širem smislu*

- druge obveze, odnosno postupci: obračunavanje obveze, plaćanje nastale obveze te izvješćivanje o nastaloj obvezi doprinosa

Sistematizacija obveznika na osnovi obveznog mirovinskog osiguranja, te zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu i osiguranja za slučaj nezaposlenosti prema radnom ili socijalnom statusu osiguranika.

Sistematizirani su u 32 skupine.

Glavne skupine obveznika doprinosa za obveze osiguranja su:

- 1) osobe u **radnom odnosu** (radnik s osnove rada za poslodavca)
- 2) osobe (poslodavci) koje obavljaju **gospodarsku djelatnost**
- 3) osiguranici koji obavljaju djelatnost **samostalnog zanimanja** (odvjetnici, liječnici i sl.)
- 4) osiguranici koji obavljaju djelatnost **obrta**
- 5) osiguranici koji obavljaju **poljoprivrednu djelatnost**
- 6) osiguranik s osnova samostalne djelatnosti **novinara, sportaša i umjetnika**

Sistematizacija obveznika na osnovi mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti te u određenim okolnostima za slučajeve invalidnosti i tjelesnog oštećenja zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti i za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Sistematizirani su u 15 skupina. (zakon/knjiga)

Glavne skupine čine:

- 1) **učenici i studenti** za vrijeme rada preko **posrednika**
- 2) **učenici i studenti** na dodiplomskom studiju za vrijeme praktične nastave i za vrijeme **stručne prakse** te za vrijeme **stručnih putovanja**
- 3) **nezaposlene** osobe za vrijeme **stručnog osposobljavanja** ili profesionalne rehabilitacije
- 4) **djeca i mladež** sa **smetnjama** u tjelesnom i duševnom razvoju na praktičnoj nastavi ili na obveznom praktičnom radu
- 5) osobe koje obavljaju određene poslove za vrijeme izdržavanja **kazne zatvora**
- 6) osobe koje sudjeluju u spašavanju ili obrani od **elementarnih nepogoda**
- 7) ...

OSNOVICE ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA

→ ima ih 32 nabrojana – knjiga str. 338./ Zakon o doprinosima čl. 9.

Obveza doprinosa za obvezna osiguranja obračunava se prema **mjesečnim osnovicama** što se odnose na razdoblje u trajanju do 1 godine.

Utvrđena je obveza doprinosa, osoba obveznika doprinosa, osnovica i visina doprinosa prema sljedećim osnovama osiguranja:

- 1) za osiguranika na osnovi radnog odnosa
- 2) za osiguranika na osnovi volontera
- 3) za osiguranika na osnovi roditelja – njegovatelja
- 4) za osiguranika na osnovi poljoprivrede
- 5) za osiguranika na osnovi nezaposlene osobe
- 6) na osnovi njegovatelja HRVI
- 7) osnovi roditelja-njegovatelj
- 8) osnovi pomorca
- 9) na osnovi poljoprivrede
- 10) osnovi svećenika i dr. članova vjerskih zajednica
- 11) ...

Po svakoj od navedenih osnova osiguranja, obveznici su dužni obračunati i uplatiti najmanje jedan ili sve obvezne doprinose na osnovice koje su ostvarili.

Kod osiguranja na osnovi radnog odnosa obveznik obračunavanja i obveznik plaćanja svih doprinosa je poslodavac ili druga osoba koja umjesto poslodavca osiguraniku isplaćuje plaću.

Mjesečna osnovica za obračun doprinosa je plaća, odnosno primitak od nesamostalnog rada oporeziv porezom na dohodak. Mjesečna osnovica ne može iznositi manje od najvišeg iznosa što ga je poslodavac ili druga osoba umjesto poslodavca dužna isplatiti osiguraniku prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili kojim drugim propisom.

Obveze doprinosa obračunavaju se pojedinačno.

VRSTE I VISINA DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA

Doprinosi za obvezna osiguranja dijele se na 2 vrste:

- 1) doprinosi koji se plaćaju iz osnovice
- 2) doprinosi koji se plaćaju na osnovicu

Doprinosi koji se plaćaju iz osnovice su:

- 1) doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju **međugeneracijske solidarnosti**
- 2) doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju **individualizirane kapitalizirane štednje**

Doprinosi koji se plaćaju na osnovicu su:

- 1) doprinos za **zdravstveno osiguranje**
- 2) doprinos za zdravstveno osiguranje **zaštite zdravlja na radu**
- 3) doprinos za **zapošljavanje**

Za **obvezno mirovinsko osiguranje** na temelju **generacijske solidarnosti** vrste doprinosa i stope za obračun jesu:

1. doprinos za *mirovinsko osiguranje* – koji se:

- a) za osobu koja je osiguranik **samo mirovinskog** osiguranja na temelju generacijske solidarnosti obračunava po stopi od **20%**
- b) za osobu koja je osiguranik **i** mirovinskog osiguranja na temelju **individualne kapitalizirane štednje** obračunava po stopi od **15%**

2. *posebni doprinos za mirovinsko osiguranje* za osobe osigurane u određenim okolnostima – koji se obračunava po stopi od **5%**

3. *dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem* (tu sad hiljade nekih vrsta)

Za **obvezno zdravstveno osiguranje** vrste doprinosa i stope za obračun jesu:

1. doprinos za **zdravstveno osiguranje**- koji se obračunava po stopi od **15 %**
2. posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u **inozemstvu** – koji se obračunava po stopi od **10%**
3. dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje po osnovi **nezaposlene osobe** – **5%**
4. doprinosi za zdravstveno osiguranje za **slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti** – **0.5%**

Iznimno za osiguranika po osnovi poljoprivrednik i za osiguranika po osnovi svećenik i drugi vjerski službenici vjerske zajednice doprinos za zdravstveno osiguranje obračunava se po stopi od **7,5%**.

Iznimno, za osiguranu osobu koja boravi u inozemstvu na službenom putu, posebni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu obračunava se po stopi od **20%**.

Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

Za obvezno osiguranje u slučaju **nezaposlenosti** vrsta je doprinosa i stopa za obračun doprinos za zapošljavanje – koji se obračunava po stopi **od 1,7%**

Doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje za starost na **temelju individualne kapitalizirane štednje**

Za obvezno mirovinsko osiguranje za starost na temelju individualne kapitalizirane štednje vrste doprinosa i stope za obračun - po stopi od **5%**

NADZOR OBRAČUNA I NAPLATA DOPRINOSA

Postupak nadzora provodi *Financijska policija* sukladno odredbama Zakona o financijskoj policiji.

Izvršće koje je Poreznoj upravi dužan podnositi obveznik obračunavanja doprinosa smatra se obračunskom prijavom i ovršnom ispravom.

Zahtjev za naknadnu uplatu doprinosa koji su otpisani zbog nenaplativosti (doprinos za mirovinsko osiguranje i doprinos na mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje) osiguranik može podnijeti do isteka 2 godine od dana kada je utvrđena nenaplativost odnosa.

Porezna uprava evidentira obveze doprinosa na poreznom broju dužnika.

DOPRINOSI ZA DOBROVOLJNA OSIGURANJA

Dobrovoljna socijalna osiguranja nastaju državnim mjerama kojima se simulira pojedinca na odricanje od potrošnje u vrijeme kad ostvaruje zarade kako bi se osigurao za moguće rizike povezane s nastankom bolesti ili biološkim starenjem.

RH na dobrovoljna socijalna osiguranja potiče građane na 2 načina:

- 1) poticajnim sredstvima iz državnog proračuna – samo za dobrovoljna mirovinska osiguranja
- 2) poreznim olakšicama – za sve oblike dobrovoljnog osiguranja

Poticajna sredstva mogu se koristiti za sljedeće oblike dobrovoljnih osiguranja:

- a) za dobrovoljno mirovinsko osiguranje
- b) za dopunsko zdravstveno osiguranje
- c) za životno osiguranje sa štednom komponentom

VIŠESTRUKO OPOREZIVANJE

Višestruko oporezivanje je opterećenje određenog dijela imovine jedne osobe s dva ili više poreza.

Vrste višestrukog oporezivanja su:

* **Kumuliranje poreza** = opterećenje određenog dijela imovine jedne osobe s dva ili više poreza na temelju **različitih oporezivih činjenica** (npr. dohodak iste osobe opterećen je porezom na dohodak od nesamostalnog rada, porezom na dohodak od iznajmljivanja nekretnina i PDV-om).

* **Dvostruko oporezivanje** je opterećenje određenog dijela imovine jedne osobe s dva ili više poreza na temelju **iste oporezive činjenice** (npr. dohodak iste osobe opterećen je istim povodom s dva poreza na dohodak).

Vrste dvostrukog oporezivanja:

- a) *Međunarodno dvostruko oporezivanje*
 - vrsta dvostrukog oporezivanja koje nastaje djelovanjem **poreznih vlasti različitih država**
- b) *Unutarnje dvostruko oporezivanje*
 - vrsta dvostrukog oporezivanja koje nastaje djelovanjem jedne ili više poreznih vlasti **iste države**

Razlikovanje prema činjenici nepostojanja istovjetnosti poreznog obveznika:

> **Pravno dvostruko oporezivanje**

- karakterizira istovjetnost poreznog obveznika

> **Ekonomsko dvostruko oporezivanje**

- nepostojanje istovjetnosti poreznog obveznika
- klasičan primjer: oporezivanje raspodijeljenog dijela dobiti

Ostvarena dobit se najprije oporezuje porezom na dobit **na razini trgovačkog društva**, a zatim se raspodjeljuje vlasnicima dionica ili udjela. Tako raspodijeljena dobit postaje dio njihovog dohotka ili dobiti, te kao takva se **ponovo oporezuje** porezom na dohodak ili porezom na dobit. (društvo pa subjekt)

Budući da je postojanje dvostrukog oporezivanja uvjetovano postojanjem istovjetnosti oporezive činjenice i poreznog obveznika, ekonomsko dvostruko oporezivanje nije dvostruko oporezivanje nego jedan slučaj **kumuliranja poreza**.

Međunarodno dvostruko oporezivanje kao međunarodni gospodarski problem

1. gospodarski problem

- općeprihvaćen stav o poželjnosti intenzivne prekogranične gospodarske aktivnosti
- ta se aktivnost izražava tako što velik broj država današnjeg svijeta nastoji privući strana ulaganja te istovremeno stimulirati gospodarske subjekte sa svoga područja na gospodarsku djelatnost u inozemstvu
- međunarodno dvostruko oporezivanje očita je prepreka ostvarivanju oba cilja; ono putem oporezivanja istog dohotka ili dobiti u različitim državama, poskupljuje prekograničnu privrednu djelatnost te je tako izravno destimulira

2. pitanje pravednosti – problem jednakog postupanja s jednakima

- opće je prihvaćeno da međunarodni angažman fizičkih i pravnih osoba ne može biti razlog za povećano porezno opterećenje tih osoba
- ne ukloni li se međunarodno dvostruko oporezivanje jasno je da će subjekti koji su mu izvrnuti snositi veće porezno opterećenje samo po osnovi činjenice da ih njihova gospodarska djelatnost ili njihove životne prilike usmjeravaju preko državne granice
- time dolaze u neravnotežan položaj u odnosu na osobe od kojih se inače ne razlikuju po nekom drugom za oporezivanje ključnom kriteriju – očigledna nepravda

Uzroci nastanka međunarodnog dvostrukog oporezivanja

→ primjena načela neograničene porezne obveze kao kriterija određenja obuhvata porezne obveze

Suvremene države koriste **istovremeno dva kriterija** za ova određenja:

1. fiskalni rezident, prema *načelu neograničene porezne obveze*, plaćaju porez na dohodak na svjetski dohodak/dobit
2. fiskalni nerezidenti plaćaju, prema *načelu izvora dohotka*, porez samo na dohodak/dobit ostvaren na području određene države

Primjena ovih načela **istim povodom** na **istog** poreznog **obveznika** i od **različitih država**, u **različitim kombinacijama**, dovodi do međunarodnog dvostrukog oporezivanja.

* Do međunarodnog dvostrukog oporezivanja može doći i **preklapanjem dvaju načela neograničene porezne obveze** u slučaju da dvije ili više država smatra istu osobu svojim fiskalnim rezidentom i na temelju toga oporezuje njezin svjetski dohodak.

Rješavanje problema

Problem bi mogao biti uklonjen ili sasvim marginaliziran kada bi se suvremene države opredijelile za **jedinstvenu primjenu načela izvora dohotka**, odnosno za **napuštanje načela svjetskog dohotka** u oporezivanju. (ali neće)

>> Sredstva (instrumenti) rješavanja problema međunarodnog dvostrukog oporezivanja

Međunarodno dvostruko oporezivanje države mogu rješavati primjenom metoda koje su sadržane u jednom od dva instrumenata:

- a) u unutarnjim propisima određene države = **jednostrano (unilateralno)**
 - država se u cilju izbjegavanja dvostrukog oporezivanja ili njegovih posljedica, **odriče** se određenog iznosa poreza koji bi mogla naplatiti oporezujući inozemne dohotke ili dobiti svojih rezidentnih poreznih obveznika
- b) u međudržavnim ugovorima = **bilateralno** ili **multilateralno**
 - sklapanje međudržavnih poreznih ugovora znači postizanje **kompromisa** kojim se države potpisnice u cijelosti ili djelomično odriču oporezivanja određenih inozemnih dohodaka ili dobiti, dobivajući zauzvrat cjelovito ili djelomično pravo oporezivanja drugih

>> Načini rješavanja problema međunarodnog dvostrukog oporezivanja

➤ **Metoda izuzimanja** (exemption method)

Metoda izuzimanja je oslobođenje od oporezivanja u tuzemstvu dohotka ili dobiti koje fiskalni rezidenti ostvare u inozemstvu.

Usmjerena je na tuzemnu poreznu osnovicu, tj. na isključenje iz tuzemne porezne osnovice inozemnih dohodaka ili dobiti. Postoje dvije varijante:

1. **puno izuzimanje** – potpuno oslobođenje od oporezivanja u tuzemstvu inozemnih dohodaka ili dobiti
2. **izuzimanje s progresijom** – inozemni dohodak ne oporezuje se u tuzemstvu, ali se uzima u obzir prilikom oporezivanja tuzemnog dohotka; tuzemnom dohotku se pribraja inozemni dohodak, ali samo sa svrhom uvećanja tuzemnog dohotka radi njegovog oporezivanja višim stopama progresivne porezne tarife (zaradis tu 200 i u njem. 100; ovih 100 ti se neće oporezivati ovdje, ali će se pribrojati onih 200 da dođe u veći razred jer je do 200 stopa 20%, do 300 stopa 30%)

➤ **Metoda odbitka** (credit method)

Primjena metode odbitka znači odbitak poreza plaćenog u inozemstvu na inozemni dohodak ili dobit od poreza koji fiskalni rezident treba platiti na svoj svjetski dohodak ili dobit.

Metoda odbitka usmjerena je na iznos poreza. Postoje dvije varijante:

1. **puni odbitak** – odbitak cjelokupnog inozemnog poreza tuzemne porezne obveze fiskalnog rezidenta koja tereti taj inozemni dohodak/dobit (što bi moglo značiti i obvezu povrata onog dijela u inozemstvu plaćenog poreza koji po iznosu premašuje porez koji bi na inozemni dohodak ili dobit trebalo platiti u tuzemstvu; ne primjenjuje ga niti jedna država)
2. **obični odbitak** – od poreza koji bi u tuzemstvu fiskalni rezident trebao platiti na dohodak ili dobit oporezovane u inozemstvu bit će odbijen porez plaćen u inozemstvu na inozemni dohodak ili dobit, ali najviše od iznosa tuzemnog poreza na inozemni dohodak ili dobit (neće biti povrata u inozemstvu više plaćenog poreza)

OPOREZIVANJE U SKLADU S NAČELIMA PRAVBE DRŽAVE

Formalni elementi pravne države

- a) ograničavanje državne samovolje zakonima
- b) trodioba vlasti

Materijalni elementi pravne države

- 1. *porezna i socijalna pravednost*
- 2. *pravna sigurnost – određenost poreznih zakona i zabrana retroaktivnosti*
- 3. *ustavna ograničenja oporezivanja*
 - > neoporezivanje egzistencijalnog minimuma
 - > zabrana prekomjernog zadiranja u privatnu sferu poreznog obveznika
 - > obveza čuvanja porezne tajne
 - > zabrana primjene nerazmjernih (neproporcionalnih) mjera
 - > zabrana primjene poreza kojima se krši ustavno načelo zaštite privatnog vlasništva

Primjena poreznih propisa

- subsumcija stvarnog stanja na odgovarajuće zakonske činjenice na način da se izazovu određene pravne posljedice

1- upoznavanje s činjeničnim stanjem na koje se mora primijeniti pravni propis

2- izbor pravnog propisa i njegovo tumačenje

Metode:

- a) gramatička – kako je propis napisan
- b) povijesno-genetička – kako je nekad bilo
- c) sustavna – ne može se propis promatrati izvan sustava
- d) teleološka – koja je bila svrha njegovog uvođenja
- e) gospodarsko

3- subsumcija tj. podvođenje činjeničnog stanja pod pravni propis

4- izrada poreznog zaključka

Poreznopravni odnos

- privremen pravno uređen odnos usmjeren prema određenom poreznopravnom cilju koji s postizanjem svog cilja prestaje i gasi se

Poreznopravni odnos čine:

- *formalni dio* – obuhvaća prava i obveze na području poreznog postupka koja se odnose na oba njegova sudionika
- *materijalni dio* – obuhvaća odnose što se temelje na poreznodužničkim odnosima; objekt tih odnosa je novčana činidba

Sudionici poreznopravnog odnosa

- a) javnopravno tijelo (država, lokalna tijela, u nekim državama i crkva) koje je ovlašteno ubirati poreze i upravljati prihodima od poreza
- b) porezni obveznik (fizička osoba, pravne osobe) koji je nositelj određenih prava i obveza postupovne i dužničke naravi:
 - 1. osoba obvezna izvršiti postupovne radnje
 - 2. osoba obvezna izvršiti novčane činidbe za svoj račun i u svoje ime (porezni dužnik)
 - 3. osoba obvezna izvršiti novčane činidbe za račun i u ime trećih osoba (porezni platac)
 - 4. osoba obvezna platiti tuđi porezni dug, ali i izvršiti obveze postupovne naravi (porezni jamac)

Porezna sposobnost

Porezna sposobnost je poseban oblik pravne sposobnosti koja se očituje u sposobnosti biti nositeljem prava i obveza iz poreznopravnog odnosa.

Porezna sposobnost se razlikuje od pravne sposobnosti na području građanskog prava:

- 1) neovisna je od pravne sposobnosti u građanskom smislu
- 2) porezno sposobne osobe nisu općenito određene i razlikuju se od poreza do poreza

Početak i prestanak porezne sposobnosti

- a) fizičke osobe → porezna sposobnost počinje već trenutkom njihova **rođenja**, a prestaje **smrću**, međutim prava i obveze iz poreznopravnog odnosa se **prenose** na nasljednike
- b) pravne osobe → stječu poreznu sposobnost **upisom** u trgovački **registar** (u istom trenutku kad stječu pravnu sposobnost), a gube je **brisanjem** iz trgovačkog registra.

Poreznodužnički odnos

Poreznodužnički odnos je osobiti dio poreznopravnog odnosa, a **objekt** mu je imovinskopравни zahtjev.

Od poreznopravnog odnosa se razlikuje po:

- 1) obujmu pojma – pojam poreznodužničkog odnosa je uži od pojma poreznopravnog odnosa; svaki je poreznodužnički odnos ujedno i poreznopravni odnos, ali nije svaki poreznopravni odnos ujedno i poreznodužnički;
- 2) sadržaju pojma – poreznopravni odnos se sastoji od dva dijela (formalnog i materijalnog), a poreznodužnički se sastoji samo od materijalnog dijela (samo novčani zahtjevi)

Vrste novčanih zahtjeva u poreznodužničkom odnosu:

- a) zahtjev za naplatu poreza od poreznog dužnika/poreznog jamca – osnovni i najvažniji zahtjev države
- b) zahtjev za naplatu sporednih novčanih davanja (država od poreznog obveznika može zahtijevati plaćanje kamata i novčanih kazni za porezne prekršaje, a porezni obveznik od države samo plaćanje kamata za neispunjene obveze)
- c) zahtjev za priznavanje novčanih pogodnosti (porezni obveznik upućuje državi)
- d) zahtjev za povrat novčanog iznosa kojeg je porezni obveznik uplatio državi na ime poreza kojeg nije bio dužan platiti, odnosno povrat novčanog iznosa kojeg je država isplatila poreznom obvezniku u većem iznosu od propisanog na ime preplaćenog poreza

Nastanak zahtjeva iz poreznodužničkog odnosa

Zahtjev iz porezno-dužničkog odnosa nastaje:

1. a) za **naplatu poreza** od poreznog obveznika trenutkom stjecanja zakonom predviđenih činjenica koje su povezane s plaćanjem poreza
b) za **naplatu poreza** od poreznog jamca trenutkom ostvarenja činjenice s kojom je zakonodavac povezao porezno jamstvo
2. za naplatu **sporednih novčanih davanja**, kao što su:
 - a) novčane kazne trenutkom pravomoćnosti odluke o izricanju novčane kazne
 - b) kamata – trenutkom dospeljeća poreznog duga odnosno danom uplate poreza bez pravne osnove, ili istekom roka za povrat pretporeza;
3. za ostvarenje zahtjeva za **odobrenje poreznih pogodnosti** – trenutkom pravomoćnosti odluke poreznog tijela kojom se poreznom dužniku odobrava porezna pogodnost
4. za **povrat** novčanog iznosa – trenutkom uplate poreza bez pravne osnove odnosno primitka preplaćenog poreza.

Prestanak porezno-dužničkog odnosa

Prestankom zahtjeva iz porezno-dužničkog odnosa prestaje i sam odnos kao i porezni dug.

Slučajevi kada zahtjev prestaje:

1. **isplata** – način isplate, kao i dan, određuju se zakonom; uvjet za prestanak poreznodužničkog odnosa nije isplata poreznog duga neposredno od poreznog dužnika već to može u njegovo ime učiniti i treća osoba
2. prebijanje međusobnih novčanih potraživanja (**kompensacija**) – isplata uzajamnih dužnički zahtjeva na temelju suglasnog izražavanja volje sudionika u tom odnosu u kojem je svaki od sudionika istovremeno dužnik i vjerovnik
→ preduvjeti za primjenu kompencacije:
 - a) postojanje uzajamnih zahtjeva (ne smiju biti zastarjeli)
 - b) istovrsnost zahtjeva (jednakog roda i kakvoće)
 - c) dospelost potraživanja poreznog vjerovnika
→ institut kompencacije nije isto što i ugovor o obračunu; on se primjenjuje kada nisu ostvareni uvjeti za kompencaciju
3. **oprost** – odustanak poreznog vjerovnika od svog materijalnopravnog zahtjeva prema poreznom dužniku
→ ovlaštenje poreznog tijela da nekog poreznog obveznika oslobodi od plaćanja poreza ako ocjeni da bi naplata poreza u konkretnom slučaju bila nepravedna
→ nepravednost će postojati ako se zadovolje dva uvjeta:
 - a) osobna nepravednost – ako bi kao posljedica oporezivanja bila ugrožena egzistencija poreznog obveznika i njegove obitelji, a da nije samoskrivljeno
 - b) predmetna (stvarna) nepravednost – ne ovisi o osobi poreznog dužnika ni o njegovoj gospodarskoj sposobnosti nego se neposredno izvodi iz poreznih zakona (npr. zbog izmijenjenih okolnosti zakonska norma ne odgovara smislu ni cilju što joj ga je zakonodavac namijenio)

4. **zastara** – nemogućnost postavljanja zahtjeva iz poreznodužničkog odnosa, kao i nemogućnost donošenja, mijenjanja, ukidanja ili provedbe određenih upravnih akata nakon proteka određenog vremena
 - razliku je se od zastare građanskog prava po tome što porezno tijelo po službenoj dužnosti mora voditi računa o zastarjelosti potraživanja (odbija rješavanje zastarjelog predmeta)
 - dvije vrste: zastara određivanja porezne obveze i zastara naplate potraživanja temeljem poreznodužničkog odnosa
5. **smrt poreznog dužnika** – u pravilu se prava i obveze (osim novčane kazne) iz poreznodužničkog odnosa prenose na nasljednike
6. **gubitak prava na ispunjenje zahtjeva iz poreznodužničkog odnosa** – izveden je iz načela povjerenja u službeni postupak financijskog tijela; ako je porezno tijelo pogriješilo u svom postupku to ne smije biti na štetu poreznog obveznika

POREZNO SAVJETNIŠTVO

→ davanje stručne pomoći i pružanje brojnih drugih popratnih usluga u poreznim pitanjima

PRAVNA OSNOVA

- 1) Zakon o poreznom savjetništvu
- 2) Pravilnik o postupku i uvjetima polaganja ispita za poreznog savjetnika

ODREĐENJE POREZNOG SAVJETNIŠTVA

Porezno savjetništvo je djelatnost:

1. kojom se u skladu s pravnim, gospodarstvenim, poreznim i računovodstvenim sustavom Republike Hrvatske, osigurava na pouzdan način pravilna primjena poreznih propisa od poreznih obveznika.
2. davanja savjeta o poreznim pitanjima,
3. zastupanje u poreznim postupcima pred poreznim tijelima
4. izrada poreznih prijava
5. poslovi vođenja poslovnih knjiga, izrada financijskih izvješća i druge srodne usluge
6. poslovi zastupanja pred poreznim tijelima i vještačenja po odluci poreznog tijela

Porezni savjetnik je fizička osoba koja obavlja djelatnost poreznog savjetništva i čiji su status i djelatnost uređeni zakonom.

Poslovi i ovlasti poreznog savjetnika

- 1- daje stručnu pomoć o poreznim pitanjima
- 2- o uslugama poreznog savjetništva obvezno se sklapa ugovor u pisanom obliku
(Iznimno, ako se porezno savjetništvo obavlja za pojedinačne slučajeve, ugovor ne mora biti u pisanom obliku.)
- 3- ima ovlasti i dužnosti savjetovati svoju stranku o svim poreznim pitanjima, pomagati joj kod izrade poreznih prijava i zastupati u poreznim postupcima pred poreznim tijelima, sudjelovati u poreznim sporovima pred sudovima, nadzirati pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava
- 4- ovlašten je, u skladu s preuzetim ovlastima prema ugovoru ispuniti poreznu prijavu i druge isprave koje je porezni obveznik dužan izrađivati i dostavljati u poreznom postupku

Stjecanje odobrenja za rad

Poreznim savjetništvom mogu se baviti samo fizičke osobe kojima je **Komora dala odobrenje** za rad.

Osobe ovlaštene za porezno savjetništvo

1. porezni savjetnici koji djelatnost poreznog savjetništva obavljaju kao **samostalnu djelatnost** i
2. **javna trgovačka društva** za porezno savjetništvo

- zakon 2017: dodaje

3. društvo s ograničenom odgovornošću za porezno savjetništvo
4. inozemni porezni savjetnici i društva

< 1. - važi od 1.1.2001 do 31.12.2016

Članak 7.

Iznimno od odredbi članka 6. ovoga Zakona, porezno savjetništvo mogu u okviru svoje djelatnosti, ali bez prava na zastupanje stranke u poreznim postupcima pred poreznim tijelima i poreznim sporovima, obavljati:

1. ovlašteni revizori i revizorske tvrtke u okviru ovlasti iz Zakona o reviziji,
2. trgovačka društva i obrti za računovodstvene usluge u okviru svoje djelatnosti i
3. poslodavatelji u predmetima vezanim uz poreze na plaće za svoje zaposlenike.

< 3. - važi od 1.1.2017 < objava - 115/2016

Članak 7.

Iznimno od odredbi članka 6. ovoga Zakona, porezne savjete mogu ograničeno u okviru svoje djelatnosti, ali bez prava na potpisivanje poreznih prijava, kontinuiranog ugovorenog nadzora pravilnosti vođenja poreznih evidencija iz članka 2. stavka 2. ovoga Zakona, sudjelovanja i zastupanja stranke u poreznim i prekršajnim postupcima pred poreznim tijelima i poreznim upravnim sporovima, obavljati samostalni ovlašteni revizori i revizorska društva u okviru svoje ovlasti iz Zakona o reviziji.

UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA POREZNOG SAVJETNIKA

Porezni savjetnik može postati osoba koja ispunjava **opće** i **posebne uvjete**.

Opći uvjeti:

1. da ima **poslovnu sposobnost**
2. da ima **prebivalište** na teritoriju Republike Hrvatske ili države ugovornice Europskog gospodarskog prostora
3. da govori **hrvatskim jezikom** i piše **latiničnim pismom** i drugim jezikom i pismom koji je u službenoj uporabi na području na kojemu treba obavljati djelatnost
4. da **nije kažnjen** za kaznena djela protiv i sad nabrojeno hiljade i to za vrijeme od 5 godina nakon pravomoćnosti presude kojom je osuđen

Posebni uvjeti:

1. a) da je diplomirani **ekonomist** ili diplomirani **pravnik** ili magistar ekonomije ili magistar prava s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj i najmanje **pet godina radnog iskustva** na poreznim poslovima ili
b) da je stručni specijalist s diplomom priznatom u Republici Hrvatskoj, završenog specijalističkog diplomskog stručnog studija koji u svom planu i programu sadrži minimalno 50 posto predmeta istovjetnih/sukladnih sadržaja iz Programa za polaganje ispita za poreznog savjetnika i najmanje sedam godina radnog iskustva na poreznim poslovima, (**novi zakon**)
2. da je **položio ispit** za poreznog savjetnika (dalje: ispit) u skladu s ovim Zakonom i dobio propisano **odobrenje za rad** od Komore

Ispit za poreznog savjetnika

Ispit u smislu odredbi organizira i provodi **Komora**.

Ispit se polaže pred **povjerenstvom** koje se sastoji od najmanje pet članova a imenuje ga ministar financija na prijedlog Komore. U povjerenstvu najmanje polovicu članova čine osobe iz državnih poreznih tijela, a ostale članove stručnjaci iz ekonomske, pravne i porezne teorije i prakse.

Ispit se polaže prema programu koji donosi Komora uz suglasnost ministra financija.

Troškove ispita snosi osoba koja polaže ispit. Visinu troškova utvrđuje Komora.

Način i postupak polaganja ispita uređuje Komora.

Nadzor nad zakonitošću organiziranja i provođenja ispita te stručni nadzor provodi Ministarstvo financija.

Prestanak važenja odobrenja

Status poreznog savjetnika prestaje:

1. **smrću** → dan smrti
2. na njegov **pisani zahtjev** → pravomoćnost rješenja kojim je odobrenje ukinuto
3. gubitkom **uvjeta** – općih/posebnih → pravomoćnost...
4. ako mu u stegovnom postupku bude izrečena mjera **zabrane** obavljanja djelatnosti → pravomoćnost...

Privremeno mirovanje

Ako je porezni savjetnik imenovan ili izabran na **plaćenu** javnu dužnost, ili se zaposli, za vrijeme trajanja te dužnosti ili tog posla, djelatnost poreznog savjetništva **miruje**.

Ako je porezni savjetnik izabran ili imenovan na **neplaćenu** javnu dužnost, za vrijeme obnašanja te dužnosti djelatnost poreznog savjetništva **može mirovati**.

O okolnostima porezni savjetnik treba izvijestiti Komoru u roku od 15 dana od dana imenovanja, odnosno izbora ili prihvatanja javne dužnosti ili zaposlenja, te sukladno ugovoru i dogovoru sa strankama, preporučiti poreznog savjetnika koji će nastaviti voditi nezavršene poslove.

PRAVA I OBVEZE POREZNOG SAVJETNIKA

Poreznosavjetnička tarifa

Porezni savjetnik obavlja porezno savjetništvo samostalno i neovisno uz odgovarajuću naknadu.

Visinu naknade za usluge poreznog savjetništva porezni savjetnici i društva za porezno savjetništvo ugovarat će prema tržišnim uvjetima. – ovo je **novi zakon**

Stari: Tarifu uređuje Komora uz suglasnost ministra financija.

Ugovor o poreznom savjetništvu

Porezni savjetnik ovlašten je i obvezan čuvati prava i opravdane zahtjeve svoje stranke u okviru zakonskih propisa i vlastitog uvjerenja.

Porezni savjetnik može raskinuti sklopljeni ugovor o pružanju usluga poreznog savjetništva ako stranka ne surađuje na način koji osigurava, po ugovoru, ispunjenje preuzetih obveza poreznog savjetnika.

Ograničenja u obavljanju poreznosavjetničke djelatnosti

- 1.) Porezni savjetnik koji je u posljednje tri godine prije podnošenja zahtjeva za dobivanje odobrenja poreznog savjetnika bio zaposlen u državnoj upravi, područnoj (regionalnoj) samoupravi ili lokalnoj samoupravi, u čijem je djelokrugu rada bilo izravno odlučivanje ili nadzor o poreznim stvarima, ne smije u trajanju od jedne godine od izdavanja odobrenja, sklopiti ugovor o poreznom savjetništvu sa strankom na koju se odnosio njegov rad.
- 2.) Izuzeće propisano Općim poreznim zakonom – valjda je isto nije mi se dalo provjeravat
 - a) ako je sudionik postupka
 - b) ako je srodnik sa sudionikom postupka
 - c) ako je zakonski zastupnik, opunomoćenik ili pomagatelj sudionika postupka
 - d) ako je u poslovnom odnosu sa sudionikom postupka
 - e) ako postoji vjerojatnost da će službenim radnjama steći neposrednu korist ili pretrpjeti štetu
 - f) ako je u prvostupanjskom postupku sudjelovao u vođenju postupka ili u donošenju poreznog rješenja

Čuvanje isprava

Porezni savjetnik i društvo za porezno savjetništvo dužni su čuvati isprave koje ne vrate stranki najmanje **šest godina** od dana njihova nastanka ili zaprimanja.

Porezni savjetnik i društvo za porezno savjetništvo dužni su, nakon proteka roka, sastaviti zapisnik s popisom isprava koje se vraćaju i pozvati stranku radi vraćanja.

Ako se stranka ne odazove pozivu ili je prestala poslovati, porezni savjetnik zapisnik s popisom isprava i isprave može predati Komori ili u nazočnosti člana imenovanog od Komore, isprave uništiti, čime se oslobađa dužnosti čuvanja.

Čuvanje tajni

Porezni savjetnik dužan je čuvati kao poslovnu tajnu sve što mu je stranka povjerila ili što je u radu saznao na drugi način. Tajnu su dužne čuvati i druge osobe koje rade ili su radile za poreznog savjetnika. Na obvezu čuvanja poslovne tajne shodno se primjenjuju odredbe *Općega poreznog zakona*.

Službenom tajnom smatraju se:

- 1) činjenice koje su se tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka doznale o poreznom obvezniku
- 2) pronalasci, recepti, patent i slično do kojih se došlo u poreznom postupku
- 3) identifikacijski znakovi i podaci o poreznom obvezniku koji su pohranjeni u pismohrani

Ako se navedene činjenice neovlašteno koriste ili objave biti će povrijeđena obveza čuvanja porezne tajne. No, obveza čuvanja porezne tajne neće biti povrijeđena:

- 1) ako se poreznom jamcu omogućiti uvid u podatke o poreznom obvezniku bitne za njegov odnos prema poreznom obvezniku
- 2) ako se članove društva osoba upozna s bitnim činjenicama za oporezivanje društva
- 3) ako se iznose podaci tijekom poreznog, prekršajnog ili sudskog postupka
- 4) ako se iznose podaci uz pisani pristanak osobe na koju se ti podaci odnose

Pribava podataka

Državna tijela i pravne osobe koje imaju javne ovlasti dužne su poreznom savjetniku dati podatke koji su mu potrebni radi obavljanja poslova u određenom predmetu, ako to nije protivno i na štetu čuvanja službene ili profesionalne tajne davatelja podataka.

Odgovornost poreznog savjetnika

Stranka koja ima primjedbe na rad poreznog savjetnika može podnijeti prigovor poreznom savjetniku. Ako porezni savjetnik ne otkloni propuste iz prigovora u primjerenom roku, stranka može uputiti prigovor Komori ili svoja prava ostvariti pred sudom. Komora može pokrenuti odgovarajući postupak protiv poreznog savjetnika.

Odgovornost poreznog savjetnika za propuste koji spadaju u utaje, ili pomaganje, ili prikrivanje utaje poreza, ili nezakonita umanjivanja porezne obveze stranke, utvrđuje se prema Općem poreznom zakonu.

Komora može izreći stegovnu mjeru određenu općim aktima Komore, poreznom savjetniku koji ne poštuje odredbe ovoga Zakona, ili mu privremeno oduzeti odobrenje za rad.

Ako porezni savjetnik za stranku vodi poslovne knjige, sastavlja financijska izvješća i porezne prijave, dužan je primjenjivati porezne i računovodstvene propise i postupati s posebnom pažnjom urednoga poreznog obveznika.

Osiguranje od odgovornosti

Kako prilikom obavljanja porezno-savjetničke djelatnosti može nastati određena šteta za stranku zakonski je propisana obveza poreznih savjetnika na osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi mogao počinuti stranci u obavljanju svoje djelatnosti.

Ugovor o osiguranju sklapa se s osiguravajućim društvima. Uvjete osiguranja zajednički dogovaraju osiguravatelji u RH i Ministarstvo financija, odnosno Komora. Propisana je mogućnost preuzimanja osiguranja od odgovornosti od strane Komore koja će u tom slučaju u ime poreznih savjetnika i društava sklopiti ugovor o osiguranju od odgovornosti, a oni joj za uzvrat plaćaju premiju za osiguranje od odgovornosti.

Najniža visina osigurane svote po poreznom savjetniku iznosi 200 000 kn.

KOMORA

Porezni savjetnici udružuju se u svoju strukovnu organizaciju – *Hrvatsku komoru poreznih savjetnika*. Komora je neovisna i samostalna organizacija sa svojstvom pravne osobe. Pri Komori se vodi javni imenik poreznih savjetnika i javnih trgovačkih društava za porezno savjetovanje. Akti koje Komora izdaje u svome radu su isprave.

Predviđena tijela komore su sljedeća:

- 1) Skupština
- 2) Izvršni odbor
- 3) predsjednik
- 4) druga tijela utvrđena Statutom Komore

Komori je u zadaću stavljeno donošenje statuta (uz odobrenje ministra financija). Od Komore se također očekuje donošenje etičkog kodeksa poreznih savjetnika.

Nadzor nad radom Komora obavljat će Ministarstvo financija.

Napomena: ova zadnja dva-tri poglavlja: Carine, Internet, Pristojbe mi se stvarno više nije dalo tak da sam samo kopirala iz onih starih skripti cisto da je sve na jednom mjestu, tak da vjv za neke stvari ima novih zakona

CARINE - (kopirano iz stare skripte)

Carine su oblik javnih prihoda koja se u skladu s carinskom tarifom naplaćuju na promet robe preko carinske granice

Sličnosti s porezima: imaju obilježja poreza jer su prinudna davanja namijenjena financiranju općih, a ne posebnih javnih usluga; imaju obilježja potrošnih poreza jer se naplaćuju primjenom različitih stopa na točno određene proizvode

No za razliku od poreza, carine su u funkciji ostvarenja ciljeva ekonomske politike (zaštita domaće proizvodnje, zaposlenosti i sl.).

Vrste carina

a) s obzirom na smjer kretanja robe:

1. **UVOZNE CARINE** – klasično sredstvo vanjskotrgovinske politike kojim se ograničava uvoz (smanjuju potrošnju određenog proizvoda na koji se plaća uvozna carina te tako potiču proizvodnju supstituta tog proizvoda; mijenja se odnos ponude i potražnje na svjetskom tržištu)
2. **IZVOZNE CARINE** – naplaćuju se pri izvozu robe iz carinskog područja određene države; uvode se ako su zbog politike cijena u zemlji cijene nekih proizvoda znatno ispod razine cijena na svjetskom tržištu i onda kada su države suočene s problemom nestašice sredstava za financiranje javnih potreba
3. **PROVOZNE CARINE** – arhaični oblik carina, danas vrlo rijetke; naplaćivala ih je država preko čijeg područja se roba provozila iz jednog u drugo carinsko područje

b) s obzirom na cilj kojem služe:

1. **FISKALNE (financijske) CARINE** su u funkciji povećanja javnih prihoda i stoga se nerijetko uspoređuju s porezima. Naplaćuju se na uvoz proizvoda koji se u tuzemstvu uopće ne proizvode ili se proizvode, ali uz nerazmjerno velike troškove. Njihovom se primjenom stvaraju povoljniji uvjeti za nesmetani i brži razvoj domaće proizvodnje zaštićenih proizvoda, ali i određenih supstitucijskih proizvoda.
2. **ZAŠTITNE (ekonomske) CARINE** u funkciji su trajne ili vremenski ograničene zaštite određene domaće gospodarske grane ili sektora od strane konkurencije. Razlikuju se:
 - **vremenski ograničene ili odgojne carine** – zaštićuje se razvoj novih gospodarskih grana i to do trenutka postizanja konkurentnosti na svjetskom tržištu
 - krizne carine - kada je potrebno zaštititi granu ili cijelo gospodarstvo u razdoblju krize
 - antidumpinške carine - zaštita od uvoza dumpinških proizvoda; vrste dumpinga:
 - pravi dumping
 - dumping monopola (izazivaju nacionalni monopolisti i karteli u cilju povećanja dobiti)
 - dumping (izazvan eksportnim subvencijama koji je posljedica subvencioniranja izvoznika)
 - nepravi dumping
 - valutni dumping (izazvan promjenom vrijednosti nacionalne novčane valute)
 - socijalni dumping (ponuda domaćih proizvoda na svjetskom tržištu ispod cijene što je posljedica korištenja jeftinijeg rada kao faktora proizvodnje)
 - sporadični dumping (povremena ponuda robe koja nema veliku potražnju pa se nudi po cijeni koja je niža od uobičajene)
 - kratkoročni dumping (prodaja vlastitih proizvoda na stranom tržištu po povoljnijoj cijeni od cijena po kojoj se prodaju na domaćem tržištu radi osvajanja stranog tržišta)

- dugoročni dumping (prodaja domaćih proizvoda na stranom tržištu ispod graničnih troškova proizvodnje, ali ne uz gubitke – provode ga monopoli i karteli)
- **vremenski neograničene carine** – osigurava se trajna zaštita neke gospodarske grane ili cijelog gospodarstva bez obzira na razinu njegove konkurentnosti
- **retorzivne (represivne) carine** – koriste se kao protumjera na štetne gospodarske ili političke mjere druge države (povod trgovačkih i carinskih ratova)

c) s obzirom na način utvrđivanja carinske obveze:

1. **VRIJEDNOSNE CARINE** – utvrđuju se u postotku u odnosu na zbroj tržišne cijene uvoznog proizvoda s troškovima njegova prijevoza i osiguranja do zemlje uvoznice
2. **SPECIFIČNE CARINE** – utvrđuju se u apsolutnom iznosu prema određenoj mjernoj jedinici proizvoda koji prelazi carinsku granicu
3. **KLIZEĆE CARINE** – mijenjaju se u skladu s promjenama cijena proizvoda; (primjenjuju se u kombinaciji s vrijednosnim, odnosno specifičnim carinama)
4. **MJEŠOVITE CARINE**

d) s obzirom na način utvrđivanja carinske tarife:

1. **AUTONOMNE CARINE** su carine čiju tarifu svaka država donosi samostalnim aktom, bez sporazuma s drugim državama.
 - **stalne carinske tarife** – donose se zakonom, a primjenjuju se u razdoblju stabilnih gospodarskih uvjeta
 - **privremene carinske tarife** – donose se pravnim aktom koji je niži od zakona, a primjenjuju se u razdoblju kada je gospodarstvo nestabilno
2. **UGOVORNE (KONVENCIONALNE) CARINE** su carine čije se tarife utvrđuju ugovorom između dviju ili više država.

e) s obzirom na visinu opterećenja proizvoda iz određenog područja i destinacije:

1. **PREFERENCIJALNE CARINE** su carine kod kojih je stopa niža od stope koja se naplaćuje na istu vrstu ili kvalitetu proizvoda podrijetlom iz određenog područja ili destinacije (jedna država omogućava drugoj privilegiran položaj na svom tržištu)
2. **DIFERENCIJALNE CARINE** su carine koje višom stopom opterećuju proizvode iz određenog područja ili destinacije od stope koja se primjenjuje na istovrsne proizvode ili proizvode iste kvalitete iz ostalih područja

Carinski integracijski oblici

Carinski integracijski oblici su područja dviju ili više država na kojima su carinska ograničenja prometa robe, usluga i kapitala ublažena ili ukinuta.

1. Preferencijalna zona

- područja na kojima se na promet određene robe i određenog podrijetla carina naplaćuje u reduciranom iznosu ili se uopće ne naplaćuje
- pravna osnova: međunarodni ugovor između članica zone ili autonomna odluka pojedine članice zone
- carinske pogodnosti se odnose samo na proizvode iz područja zone

2. Zona slobodne trgovine (EFTA, NAFTA)

- skupina dviju ili više carinskih područja na kojima su ukinute carine na promet robe između država članica i trgovinska ograničenja s istim učinkom
- svaka država članica autonomno određuje carinsku tarifu prema trećim osobama
- bescarinski promet na području zone odnosi se samo na proizvode podrijetlom iz područja članica zone

3. Carinska unija

- područje najmanje dviju članica koje čine jedinstveno carinsko područje bez unutarnjih carina i drugih trgovinskih ograničenja, ali sa zajedničkom vanjskotrgovinskom politikom u odnosu na treće države
- primjenjuje se zajednička carinska tarifa na promet robe na promet robe s trećim državama

Carinski sustav Europske unije

Tri bitna elementa za postojanje carinske unije:

- a) zabrana naplaćivanja uvoznih i izvoznih carina i drugih davanja s istim učincima te količinskih ograničenja na promet robe između država članica EU
 - davanja s istim učinkom = svako davanje koje se naplaćuje u prekograničnom prometu robe, bez obzira na to kako se ono naziva, koje je vrste, tko ga ubire i ima li diskriminacijski ili zaštitni učinak
 - količinska ograničenja = ukupnost mjera kojima se u cijelosti ili djelomično zabranjuje uvoz, izvoz ili provoz robe
- b) obveza primjene Zajedničke carinske tarife na promet robe s trećim državama
 - države članice su prenijele svoje ovlaštenje utvrđivanja carinskih tarifa na robni promet s trećim državama na Vijeće EU
- c) carine naplaćene na promet robe s trećim državama su prihodi proračuna EU

Pravna osnova europske carinske unije

Primarno (izvorno) pravo:

- EEZ osnovana 1957. u Rimu – Ugovor o osnivanju Europske ekonomske zajednice
- izmjene i dopune Osnivačkih ugovora, danas na snazi – Lisabonski ugovor

Sekundarno pravo:

- najvažniji Carinski kodeks – centralni pravni propis europskog carinskog prava koji je učinio carinsko pravo koherentnijim i jednostavnijim; sadrži samo osnovne odredbe

Uređenje carinskopravnog područja u isključivoj je kompetenciji EU. Države članice ovlaštene su, samo ako im to dozvoljavaju carinski propisi EU, donositi dopunske propise, ali jedino u slučajevima kada su propisi EU nedostatni.

Države članice, svaka za svoje područje, donose zakon o provedbi carinskih propisa i zakon o carinskoj upravi. Carinski postupak uređuju supsidijarno prema Općem zakonu o javnim davanjima. Svaka država članica mora na svom području izgraditi carinskokazneni sustav jer EU nema ovlaštenje harmonizirati kazneno pravo država članica.

Prostorno važenje carinskih propisa

Carinski propisi EU primjenjuju se na čitavom državnom području države članice, uključujući i njene priobalne vode i zračni prostor. Izuzeci postoje samo kada je članica u posebnim ustavnopravnim i gospodarskim odnosima s određenim područjima van njezinih državnih granica ili kada se dijelovima njezinog područja priznaje poseban status.

CARINSKI SUSTAV (kopirano iz stare skripte tak da vjv postoje novi zakoni i izmjene)

Pravna osnova

Temeljni propisi koji se odnose na carinski sustav RH su:

- 4) *Carinski zakon*
- 5) *Zakon o carinskoj tarifi*
- 6) *Zakon o carinskoj službi*

U propise koji dodatno reguliraju carinski sustav RH ubrajaju se:

- 1) Zakon o uvjetima za obavljanje poslova zastupanja u carinskom postupku
- 2) Uredba za provedbu Carinskog zakona
- 3) Uredba o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine
- 4) Kodeks profesionalne etike Ministarstva financije, Carinske uprave
- 5) Zakon o slobodnim zonama
- 6) Zakon o deviznom poslovanju
- 7) Zakon o sprječavanju pranja novca
- 8) Zakon o državnom inspektoratu

Međunarodni sporazumi:

- 1) Ugovor o sprečavanju i suzbijanju prekograničnog kriminala
- 2) Povelje o organizaciji i djelovanju inicijative za suradnju u jugoistočnoj Europi
- 3) brojni međunarodni sporazumi vezani za pristup RH WTO-u

> Područje primjene

Carinskim zakonom se prvenstveno uređuju prava i obveze osoba s jedne strane (fizičke osobe, pravne osobe i udruge osoba koje nemaju status pravne osobe) te ovlasti Carinske uprave RH s druge strane (odgovorna je za primjenu carinskih propisa), u vezi s robom u putničkom i robnom prometu između carinskog područja RH i stranih carinskih područja.

Teritorijalno se Carinski zakon primjenjuje na cijelo područje RH.

Također, Carinski se zakon primjenjuje i na postrojenja i uređaje u epikontinentalnom pojasu RH.

> Carinski obveznik

Carinski zakon ne iznosi preciznu definiciju pojma carinskog obveznika pa područje primjene Carinskog zakona obuhvaća prilično široki pojam „osoba“ uz koje se vežu određena prava i obveze, a usko su vezana za prijenos robe u putničkom i robnom prometu preko carinske crte.

Carinskim obveznikom u širem smislu može se smatrati carinski deklarant. Carinski deklarant je osoba koja podnosi carinsku deklaraciju u svoje ime ili osoba u čije je ime carinska deklaracija podnesena.

Osoba koja ne želi istupati osobno može odrediti opunomoćenika za poduzimanje svih ili nekih radnji u postupku koji vodi Carinska uprava. Zastupanje može biti izravno ako opunomoćenik djeluje u ime i za račun druge osobe i neizravno ako djeluje u svoje ime, a za račun druge osobe.

> Carinski dug

Pojam carinskog duga razlikuje se od pojma carine. Carinski dug predstavljaju sva davanja koja je Carinska uprava obvezna naplaćivati na robu koja se uvozi ili izvozi. Sukladno tome, Carinska uprava će uz propisani iznos carine naplatiti i PDV, posebne poreze i carinsku pristojbu u svoti od 10 kn po jednoj podnesenoj carinskoj deklaraciji.

Vrste carinskoga duga:

- 1) uvozni (na uvoznu robu)
- 2) izvozni (na izvoznu robu)

+ posebna vrsta carinskog duga koja nastaje zbog nepoštivanja zakonskih odredaba i neispunjenja propisanih obveza

> Nastanak carinskog duga

1) OPĆENITO

Trenutak nastanka carinskog duga razlikuje se s obzirom na vrstu carinskog duga. No, zajednička je značajka uvoznom i izvoznom carinskom dugu činjenica da on nastaje u trenutku carinske deklaracije (dužnik je deklarant). Zbog nepoštivanja zakonskih odredaba i neispunjenja propisanih obveza javljaju se posebnosti vezane uz nastanak carinskog duga i carinskog dužnika.

a) Uvozni carinski dug:

1) uvozni carinski dug nastaje:

- u trenutku prihvaćanja carinske deklaracije
- puštanjem robe u slobodan promet
- stavljanjem robe u postupak privremenog uvoza s djelomičnim oslobođenjem od plaćanja carine

2) uvozni carinski dug kod nezakonitog unosa robe nastaje:

- nezakonitim unosom robe u carinsko područje RH
- nezakonitim unosom robe iz slobodne zone ili slobodnog skladišta u ostali dio carinskog područja RH

3) uvozni carinski dug zbog neispunjenja obveza ili uvjeta nastaje:

- neispunjavanjem jedne od obveza za robu koja podliježe uvoznim carinama
- neispunjavanjem jednog od uvjeta za stavljanje robe u određeni carinski postupak ili za odobravanje smanjene ili nulte stope carine radi posebne uporabe robe

4) uvozni carinski dug kod izuzimanja robe ispod carinskog nadzora nastaje nezakonitim izuzimanjem robe ispod carinskog nadzora

5) uvozni carinski dug zbog nepravilnog postupanja ili uporabe robe u slobodnoj zoni nastaje njezinom potrošnjom ili uporabom u slobodnoj zoni ili slobodnome skladištu pod uvjetima ili na način koji nisu u skladu s propisima

b) Izvozni carinski dug:

Izvozni carinski dug nastaje:

- u trenutku prihvaćanja carinske deklaracije
- kada se roba podložna plaćanju izvozne carine nakon podnošenja izvozne carinske deklaracije izveze iz hrvatskog carinskog područja
- u slučaju kada nije podnesena izvozna deklaracija nastaje iznosom robe koja podliježe plaćanju izvozne carine iz carinskog područja RH
- nastaje i nepridržavanjem uvjeta pod kojima je dopušteno da roba napusti carinsko područje RH
- nastaje i za robu koja podliježe mjerama zabrane ili ograničenja pri uvozu ili izvozu bilo koje vrste

2) VRIJEME NASTANKA CARINSKOG DUGA

Carinski se dug utvrđuje prema propisima za određivanje visine carine koji su za određenu robu važili na dan nastanka carinskoga duga.

Ako nije moguće točno odrediti trenutak u kojemu je carinski dug nastao, za određenje osnove za obračun carinskog duga mjerodavan je trenutak kada ovlaštena carinarnica utvrdi da se roba nalazi u okolnostima koje uvjetuju nastanak carinskog duga.

Ako carinarnica utvrdi da je carinski dug nastao prije nastupa okolnosti koje uvjetuju nastanak carinskog duga, svota pripadajuće uvozne ili izvozne carine utvrđuje se prema osnovama koje su za odnosnu robu vrijedile i najranijem trenutku u kojem je na temelju dostupnih podataka moguće utvrditi postojanje carinskoga duga.

3) MJESTO NASTANKA CARINSKOG DUGA

Carinski dug nastaje u mjestu u kojemu su nastupile činjenične okolnosti koje uvjetuju njegov nastanak. Ako se takvo mjesto ne može utvrditi, smatra se da je carinski dug nastao u mjestu u kojemu je prema nalazu carinarnice roba bila u okolnostima koje uvjetuju nastanak carinskog duga.

U situacijama kada carinski postupak za određenu robu nije okončan, a mjesto nastanka carinskog duga se ne može utvrditi, smatra se da je carinski dug nastao u mjestu:

- 1) u kojem je dotična roba bila stavljena u određeni carinski postupak
- 2) u kojem je u okviru carinskog postupka roba unesena u carinsko područje RH

> Naplata svote carinskog duga

Svaku svotu uvozne ili izvozne carine proizišle iz carinskog duga carinarnica mora obračunati i unijeti u računovodstvene i druge odgovarajuće evidencije, odnosno mora provesti knjiženje. Nakon provedenog knjiženja, carinarnica će obavijestiti dužnika o svoti davanja, osim ukoliko je ista svota već navedena u carinskoj deklaraciji. Obavješćavanje se dužnika o dugu neće provoditi nakon isteka roka od 3 godine računajući od isteka godine u kojoj je dug nastao.

Iznos duga dužnik ili treća osoba moraju platiti u propisanom roku od 30 dana od dana obavješćavanja dužnika o iznosu duga. Dužnik može platiti cijeli ili dio iznosa davanja i prije isteka odobrenog roka za plaćanje. Rok se može produžiti na dva načina:

- 1) po službenoj dužnosti - ako je dužnik prekasno obaviješten o dugu da bi mogao izvršiti plaćanje u propisanom roku
- 2) na zahtjev dužnika – samo ako iznos duga proizlazi iz postupaka naknadne naplate

Ukoliko svota duga nije plaćena u propisanom roku, carinarnica će poduzeti sve zakonski propisane mogućnosti, uključujući i prisilnu ovrhu radi osiguranja plaćanja tog iznosa te obračunati zatezne kamate na svotu duga.

> Zastara

Pravo na naplatu zastarijeva u roku od 3 godine računajući od isteka godine u kojoj je dug nastao.

Pravo na naplatu duga u svakom slučaju zastarijeva nakon isteka 6 godina računajući od isteka godine u kojoj je dug nastao.

> Gašenje carinskog duga

Carinski dug bit će ugašen:

- 1) plaćanjem svote duga
- 2) otpustom svote duga
- 3) poništenjem carinske deklaracije, zadržavanjem, oduzimanjem i uništenjem robe te ustupanjem robe u korist države ili njezinim nepovratnim gubljenjem
- 4) zadržavanjem i oduzimanjem robe zbog nezakonita unosa

> CARINSKI DUŽNIK

Razlika između carinskog obveznika i carinskog dužnika je u tome da je carinski dužnik uvijek i carinski obveznik, ali carinski obveznik ne mora biti nužno i carinski dužnik.

Osoba koja je dužna platiti carinski dug (carinski dužnik) može biti:

- 1) carinski deklarant
- 2) osoba za čiji je račun carinska deklaracija podnesena u slučaju neizravnog zastupanja
- 3) osoba koja je dala podatke iskazane u podnesenoj carinskoj deklaraciji, a znala je da podaci nisu istiniti
- 4) osoba koja je nezakonito unijela robu u carinsko područje, a znala je da je takav unos nezakonit (+ sudionik)
- 5) osoba koja je nezakonito izuzela robu ispod carinskog nadzora (+ sudionik i stjecatelj)
- 6) osoba koja je potrošila ili upotrijebila robu
- 7) osoba koja je prema saznanju carinarnice bila posljednji posjednik robe ako nije moguće utvrditi osobu koja ju je protupropisno potrošila ili upotrijebila
- 8) osoba koja je iznijela robu iz carinskog područja RH, a nije bila podnesena, iako je morala biti, carinska deklaracija

> CARINA

Iznos carine čini temelj za izračun carinskog duga i obračunava se sukladno *Zakonu o carinskoj tarifi, Uredbi o carinskoj tarifi, Carinskom zakonu i Uredbi za provedbu Carinskog zakona* koji propisuju pravila utvrđivanja carina kroz utvrđene carinske vrijednosti i podrijetla robe. Iz istog proizlaze osnovne komponente za obračun carine: carinska tarifa, podrijetlo robe i vrijednost robe.

S obzirom na karakter, carine mogu biti:

- 1) uvozne – sva davanja koja se plaćaju pri uvozu robe i uvozna davanja uvedena u okviru poljoprivredne politike ili posebnih mjera koje se primjenjuju na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda
- 2) izvozne – davanja koja se plaćaju pri izvozu robe kao i izvozna davanja uvedena u okviru poljoprivredne politike ili posebnih mjera koje se primjenjuju na određenu robu dobivenu preradom poljoprivrednih proizvoda

> Carinska tarifa

Carina se naplaćuje na:

- 1) uvoz robe podrijetlom iz zemalja članica Svjetske trgovinske organizacije
- 2) uvoz robe iz zemalja s kojima je RH sklopila ugovore u kojima je sadržano načelo najpovoljnije nacije
- 3) uvoz robe iz zemalja koje to načelo primjenjuju na robu porijeklom iz RH

Prilikom uvoza iz zemalja s kojima je RH sklopila ugovor o povlaštenom trgovačkom režimu naplaćuje se carina koja je utvrđena u ugovorima koje je RH sklopila. No, Vladi RH je pružena mogućnost da na uvoz robe podrijetlom iz drugih zemalja naplati carinu koja je za 50% viša od carine određene *Zakonom o carinskoj tarifi*, a za robu za koju je utvrđena carinska stopa slobodno naplati carinu od 30%.

CARINSKA VRIJEDNOST ROBE

Za utvrđivanje iznosa carine potrebno je utvrditi carinsku vrijednost i podrijetlo robe.

Carinska vrijednost uvezene robe je njezina transakcijska vrijednost koja predstavlja stvarno plaćenu ili plativu cijenu za robu koja se prodaje radi izvoza u RH.

U slučaju nemogućnosti određivanja carinske vrijednosti uvezene robe, carinsku vrijednost predstavlja transakcijske vrijednosti istovjetne ili slične robe prodane za izvoz u RH i izvezen u isto ili gotovo isto vrijeme kao i roba koja se vrednuje ili procjenjuje. Ako se carinska vrijednost robe ne može utvrditi ni na taj način, primijenit će se dedukcijska metoda ili metoda izračunate vrijednosti.

Pri određivanju carinske vrijednosti cijeni treba dodati još i:

1. proviziju i naknade poslovanja
2. troškove ambalaže
3. troškove pakiranja
4. troškove prijevoza i osiguranja
5. prikladno raspoređenu vrijednost materijala, alata i usluga
6. licencijske troškove
7. dio iznosa ostvaren daljnjom prodajom

1) CARINSKA STOPA

Na utvrđenu carinsku vrijednost primjenjuje se carinska stopa.

Jedinstvena carinska stopa primjenjuje se u iznosu od 10% na:

- a) robu sadržanu u pošiljkama koje šalju fizičke osobe iz inozemstva fizičkim osobama u RH
 - b) na robu u osobnoj prtljazi putnika, pod uvjetom da takav uvoz nije komercijalne naravi
- vrijednost pošiljaka ili osobne prtljage ne smije prelaziti 5 000 kn po pošiljci ili po putniku

Jedinstvena carinska stopa neće se obračunati ukoliko pod istim okolnostima putnik ili primatelj pošiljke zahtjeva da se za istu robu uvozna carina izračuna po stopi koja je za nju propisana.

Vlada može odrediti i niže carine za:

- 1) uvoz opreme, uređaja, aparata, vozila i njihovih dijelova u čijoj proizvodnji se koriste oprema i dijelovi proizvedeni u RH
- 2) uvoz robe podrijetlom iz najnerazvijenijih zemalja

PODRIJETLO ROBE

Razlikujemo:

1) nepovlašteno podrijetlo robe – jednako se primjenjuje na robu iz RH i uvozu robu, a podrazumijeva primjenu uobičajene carinske stope

- tu ubrajamo robu podrijetlom iz:

- a) jedne zemlje - roba koja je u cijelosti dobivena ili proizvedena u jednoj zemlji
- b) više zemalja – podrijetlom robe se smatra zemlja u kojoj je prošla posljednju bitnu gospodarski opravdanu obradu ili preradu

2) povlašteno podrijetlo robe – iznos carine koji se naplaćuje utvrđen je ugovorima o povlaštenom trgovačkom režimu

Podrijetlo robe dokazuje se potvrdom koju izdaje Hrvatska gospodarska komora. Druge dokaze o Hrvatskom podrijetlu robe, koji se koriste radi stjecanja povlaštenog carinskog postupanja, izdaju carinarnice.

CARINSKI POSTUPAK

Carinski postupak je vrsta upravnog postupka koji provodi Carinska uprava.

Carinski nadzor obuhvaća mjere Carinske uprave radi osiguranja provedbe carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju na robu koja je predmet carinskog nadzora.

Carinske radnje su posebne radnje koje Carinska uprava poduzima radi osiguranja pravilne primjene carinskih propisa, a po potrebi i drugi propisa. Takve radnje uključuju pregled robe, provjere podataka u deklaraciji te provjere postojanja i vjerodostojnosti isprava podnesenih u elektroničkom ili pisanom obliku, pregled poslovnih knjiga i drugih isprava te druge potrebne radnje.

VRSTE CARINSKIH POSTUPAKA

Carinski postupci predstavljaju pravila postupanja njihovih sudionika sa domaćom i stranom robom stavljenom u carinski postupak ili drugo carinski dopušteno postupanje.

Carinski dopuštena postupanja ili uporaba su:

1. stavljanje robe u carinski postupak
2. unos robe u slobodnu zonu ili slobodno skladište
3. ponovni izvoz robe iz hrvatskog carinskog područja
4. uništenje robe
5. ustupanje robe u korist države

U okviru carinski dopuštenog postupanja ili uporabe postoji više vrsta carinskih postupaka s gospodarskim učinkom:

- a. postupak provoza
- b. postupak puštanja robe u slobodan promet
- c. postupak carinskog skladištenja
- d. postupak unutarnje proizvodnje
- e. postupak vanjske proizvodnje
- f. postupak preradbe pod carinskim nadzorom
- g. postupak privremenog uvoza
- h. postupak izvoza

STAVLJANJE ROBE U CARINSKI POSTUPAK

1) CARINSKA DEKLARACIJA – REDOVITI POSTUPAK

Sva roba koja se stavlja u carinski postupak je pod carinskim nadzorom i za nju se podnosi carinska deklaracija. Carinska se deklaracija podnosi pisano, elektroničkom razmjenom podataka te usmeno ili nekim drugim radnjama kojima se zahtjeva stavljanje robe u carinski postupak.

Deklarant je dužan uz deklaraciju priložiti sve isprave koje su potrebne za primjenu propisa vezanih uz carinski postupak. Osim deklaranta, carinsku deklaraciju može podnijeti i svaka osoba koja carinarnici može podnijeti robu i sve isprave potrebne za primjenu propisa o carinskome postupku.

Carinarnica može provjeriti samu deklaraciju, ali i sve isprave potrebne za primjenu propisa vezanih uz carinski postupak. Carinarnica može pregledati i robu te uzeti uzorke za analizu ili drugo odgovarajuće ispitivanje.

Ako su ispunjeni uvjeti za stavljanje robe u zahtijevani carinski postupak, carinarnica će pustiti robu deklarantu čim podatke o deklaraciji provjeri i prihvati ili ih prihvati bez provjere. Sva roba obuhvaćena jednom deklaracijom pušta se istodobno.

Carinarnica može poduzeti sve potrebne mjere, uključujući oduzimanje robe i njezinu prodaju u slučaju da roba iz određenog razloga ne može biti puštena ili nije preuzeta u primjerenom roku nakon što ju je carinarnica pustila.

2) CARINSKA DEKLARACIJA – POJEDNOSTAVLJENI POSTUPCI

Pojednostavnjen postupak deklariranja omogućuje da se za robu pokrene carinski postupak na osnovi nepotpune deklaracije ili naznačenih isprava, uz obvezu naknadnog podnošenja dopunske deklaracije.

Pojednostavljene deklaracije moraju sadržavati podatke nužne za utvrđivanje istovjetnosti robe te ostale podatke potrebne za primjenu propisa koji se odnose na carinski postupak.

Carinarnica može odobriti da:

- a) deklaracija ne sadrži neke od podataka ili neke od isprava kako je to propisano Carinskim zakonom
- b) neka od trgovačkih ili službenih isprava zamjeni deklaraciju
- c) se roba stavi u zahtijevani postupak na temelju knjigovodstvenih zapisa

POSTUPAK PROVOZA

Prvi carinski postupak u koji se stavlja robu odmah po unosu u carinsko područje RH je postupak provoza. Roba se pod carinskim nadzorom prevozi od otpremne do određene carinske ispostave ili drugog mjesta.

Postupak provoza omogućava kretanje strane robe unutar carinskog područja RH, a da pritom te roba ne podliježe plaćanju uvoznih carina, drugih davanja ili mjerama trgovinske politike. U istom cilju obuhvaća i kretanje domaće robe.

POSTUPAK PUŠTANJA ROBE U SLOBODAN PROMET (str. 204. – 205.)

Puštanjem robe u slobodan promet strana roba stječe status domaće robe.

Postupak puštanja robe u slobodni promet ili postupak carinjenja pokreće primatelj robe (deklarant), odnosno njegov opunomoćenik podnošenjem carinske deklaracije.

Nakon podnošenja carinske deklaracije, carinarnica provjerava da li je deklaracija ispravna. Ako je deklaracija neispravno popunjena ili postoji neki nedostatak u vezi s ispravama, deklaracija će se vratiti podnosiocu uz naznaku što je neispravno. Ako je deklaracija ispravna, carinarnica se može nakon prihvaćanja deklaracije odlučiti za pregled robe o čemu treba obavijestiti deklaranta ili njegovog opunomoćenika. Deklarant ima pravo prisustvovati u pregledu robe i uzimanju uzoraka. Troškove obavljanja analize i drugog ispitivanja snosi carinska služba.

Ako zbog prihvaćanja deklaracije nastaje carinski dug, roba će se pustiti u slobodan promet u trenutku plaćanja duga ili polaganja odgovarajućeg osiguranja za njegovo plaćanje.

POSTUPAK CARINSKOG SKLADIŠTENJA

Postupak carinskog skladištenja je jedan od carinskih postupaka u kojemu se pod carinski nadzor smješta strana roba (ne podliježe pritom naplati carinskog duga) i domaća roba namijenjena izvozu.

Carinsko je skladište svako mjesto pod carinskim nadzorom koje odobri carinarnica, odnosno mjesto na kojemu se roba može smjestiti u skladu s propisanim uvjetima. Razlikujemo javno (carinsko skladište u kojemu svaka osoba može skladištiti robu) i privatno (robu skladišti u njemu posjednik skladišta) skladište.

Odobrenje za držanje carinskog skladišta donosi se na osnovi zahtjeva, a može se izdati samo osobama sa sjedištem u RH. Držanje robe u postupku carinskog skladištenja nije vremenski ograničeno.

U slučaju gospodarske potrebe, carinarnica može odobriti:

1. da se u prostorima carinskog skladišta smjesti domaća roba
2. preradbu strane robe u prostorima carinskog skladišta u okviru postupka unutarnje proizvodnje
3. preradbu strane robe u prostorima carinskog skladišta u okviru postupka preradbe pod carinskim nadzorom

- u tim slučajevima roba nije predmet postupka carinskog skladištenja

POSTUPAK UNUTARNJE PROIZVODNJE

Provodi se u okviru 2 sustava:

1) sustav odgode – odnosi se na stranu robu namijenjenu ponovnom izvozu u obliku dobivenih proizvoda, uz uvjet da roba ne podliježe plaćanju carine niti trgovinskim mjerama

2) sustav povrata – za stranu robu koja se pušta u slobodni promet uz plaćanje carine za koju se može odobriti povrat ili otpust carine ako se roba izveze iz carinskog područja RH u obliku dobivenih proizvoda

Za provođenje proizvodnih radnji potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja. Carinarnica može dati odobrenje samo:

- a) osobama sa sjedištem u RH
- b) ako se uvozna roba može prepoznati u dobiveni proizvod, osim u slučaju uporabe istovrijedne robe
- c) ako se postupkom unutarnje proizvodnje postižu povoljni gospodarski uvjeti

Carinarnica određuje rok u kojemu dobiveni proizvodi moraju biti izvezeni ili ponovno izvezeni ili u kojem se mora zahtijevati drugi carinski dopušten postupak ili uporaba.

U slučaju nastanka carinskog duga svota duga će se utvrditi na osnovi propisa mjerodavnih za određivanje visine carine koji su važili za uvozu robu u vrijeme prihvaćanja deklaracije za stavljanje te robe u postupak unutarnje proizvodnje.

POSTUPAK VANJSKE PROIZVODNJE

Postupak vanjske proizvodnje može se odobriti za domaću robu koja se privremeno izvozi iz carinskog područja RH radi određenih proizvodnih radnji. Proizvodi koji nastanu tim radnjama mogu se pustiti u slobodni promet s potpunim ili djelomičnim oslobođenjem na uvozne carine. No, na privremeni izvoz domaće robe primjenjuju se izvozne carine.

Odobrenje za postupak vanjske proizvodnje donosi carinarnica na zahtjev osobe koja organizira izvođenje proizvodnih radnji, samo:

- a) osobama sa sjedištem u RH
- b) ako je moguće utvrditi da su dobiveni proizvodi proizvedeni od privremeno izvezene robe
- c) pod gospodarskim uvjetima

Carinarnica određuje rok u kojemu se dobiveni proizvodi moraju ponovno uvesti u carinsko područje RH.

POSTUPAK PRERADBE POD CARINSKIM NADZOROM

U postupku preradbe pod carinskim nadzorom se dopušta uporaba strane robe na carinskome području RH bez obračuna carine ili primjene trgovinskih mjera radi preradbe kojom se mijenja njezina vrsta ili stanje. Tako dobivene proizvode nazivamo prerađeni proizvodi te se oni puštaju u slobodni promet uz obračun uvozne carine.

Odobrenje se izdaje na zahtjev, a izdaje se samo:

- A. osobama sa sjedištem u RH
- B. ako se uvozna roba može prepoznati u prerađenim proizvodima
- C. ako se roba poslije preradbe ne može na gospodarstveni način vratiti izgled, sastav ili stanje koje je imala prije stavljanja u postupak
- D. ako uporaba postupka ne može dovesti do izbjegavanja pravila o podrijetlu ili količinskih ograničenja koja važe za uvoznu robu
- E. ako uporaba tog postupka pomaže stvaranju ili podržavanju prerađivačkih djelatnosti u RH

POSTUPAK PRIVREMENOG UVOZA

Postupak privremenog uvoza osim nacionalnih carinskih propisa uređuju i međunarodne konvencije.

Privremeni se uvoz odnosi na carinski postupak prema kojem se neke proizvode može unijeti na carinsko područje uz uvjetno oslobođenje od plaćanja carine i poreza, bez primjene zabrana ili ograničenja uvoza s gospodarskim obilježjem.

U RH se u postupku privremenog uvoza može dopustiti uporaba strane robe koja je namijenjena ponovnom izvozu u nepromijenjenom stanju, osim uobičajenog obezvređenja nastalog uporabom te robe.

Privremeni se uvoz može odobriti na zahtjev osobe koja upotrebljava robu ili organizira njezinu uporabu.

Carinarnica određuje rok u kojemu se uvezena roba mora ponovno izvesti ili odobriti novo carinski dopušteno postupanje ili uporaba iste robe. Carinarnica može produljiti propisani rok kako bi se ispunila svrha odobrene upotrebe. Roba može ostati u postupku privremenog uvoza najviše 24 mjeseca.

POSTUPAK IZVOZA

Postupak izvoza je postupak u kojem se odobrava iznošenje domaće robe iz carinskog područja RH. Domaća roba namijenjena izvozu mora proći izvozni postupak i mora se obračunati izvozna carina ako je propisana.

Stavljanje robe u postupak izvoza odobrava se pod uvjetom da se roba izveze iz carinskog područja RH u stanju u kojem je bila u trenutku prihvatanja izvozne deklaracije.

DRUGI OBLICI CARINSKI DOPUŠTENOG POSTUPANJA ILI UPORABE

1) SLOBODNE ZONE I SLOBODNA SKLADIŠTA

Slobodnih skladišta u RH nema (nikada nisu bila osnovana). Pažnja je posvećena slobodnim zonama.

a) Pojam slobodne zone u Zakonu o slobodnim zonama

Slobodna zona je posebno ograđen i označen dio teritorija RH u kojem se gospodarske djelatnosti obavljaju uz posebne uvjete. Može se osnivati na području morske ili zračne luke, riječnog pristaništa, uz međunarodnu prometnicu te na drugom području na kojem postoje uvjeti za rad slobodne zone.

Osniva se:

- 1) na temelju dobivene koncesije koju izdaje Vlada RH
- 2) u slučaju kad Vlada utvrdi poseban gospodarski interes za osnivanje slobodne zone na određenom dijelu teritorija RH
- 3) na lučkom području na temelju odluke Vlade o davanju suglasnosti za osnivanje slobodne zone u određenoj luci

Slobodnom zonom upravlja osnivač slobodne zone, a gospodarsku djelatnost mogu obavljati fizičke i pravne osobe ako su registrirane u RH za obavljanje te djelatnosti i ako ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o slobodnim zonama.

b) Pojam slobodne zone u Carinskom zakonu

Slobodna zona je dio carinskog područja i prostor u carinskome području odijeljen od ostalog carinskog područja u kojem se različito tretira domaća i strana roba. Za stranu robu se smatra da nije u carinskome području RH u svrhu naplate uvozne carine i primjene trgovinskih mjera pri uvozu. U slobodnoj zoni, na domaću robu namijenjenu izvozu, primjenjuju se mjere koje bi se primjenjivale pri izvozu takve robe.

Područje slobodne zone i neposredni pristupni prostor pod carinskim je nadzorom.

c) Postupanje s robom smještenom u slobodnoj zoni (str. 212.)

Strana roba smještena u slobodnoj zoni ili slobodnome skladištu može se:

- a) pustiti u slobodan promet
- b) staviti u postupak unutarnje proizvodnje
- c) privremeno uvesti
- d) ustupiti u korist države
- e) ...

Domaća roba koja je obuhvaćena posebnim mjerama poljoprivredne politike može se u slobodnoj zoni ili slobodnome skladištu podvrgnuti samo onim postupcima koji su za takvu robu izričito dopušteni.

Domaća i strana roba ne smije se tijekom smještaja trošiti ili rabiti.

d) Iznošenje robe iz slobodne zone ili slobodnog skladišta

Roba koja se iznosi iz slobodne zone ili slobodnog skladišta može biti izvezena ili unesena u drugi dio carinskog područja RH.

Prilikom unošenja robe iz slobodne zone u preostali dio carinskog područja primjenjuju se propisi kao da se robu uvozi iz inozemstva. Pri unosu robe iz slobodne zone u preostalo područje podnosi se carinska deklaracija za zahtijevani carinski postupak.

2) PONOVI IZVOZ, UNIŠTENJE I USTUPANJE ROBE U KORIST DRŽAVE

Ponovni izvoz nije carinski postupak. Primjenjuje se kod strane robe koja je uvezena na carinsko područje RH da bi se na njoj izvršila jedna ili više proizvodnih radnji, a nakon tog izvezla na strano carinsko područje.

Uništenje robe je jedan od carinski dopuštenog postupanja sa stranom robom čime završava neki od carinskih postupaka. Uništenjem robe neće nastati carinski dug, odnosno dug će nastati samo za ostatke ili otpatke. Provodi se na zahtjev vlasnika ili posjednika robe, obavlja se uvijek pod carinskim nadzorom i nikad ne smije biti na teret državnog proračuna.

Stranu se robu može ustupiti u korist države uz uvjet da roba još nije puštena u slobodan promet. Roba se ustupa na temelju pisanog zahtjeva.

POVLAŠTENI POSTUPCI

Povlašteni postupci podrazumijevaju oslobođenje od plaćanja carine ili stavljanje njihovih sudionika u povlašten položaj. Povlaštenim se postupkom smatra:

- oslobođenje od plaćanja carine
- oslobođenje koje se odnosi na povrat domaće robe u carinsko područje RH
- oslobođenja proizvoda morskog ribolova i drugih morskih proizvoda

1) OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA CARINE

Roba se pušta u slobodan promet bez naplate carine.

Oslobođenja od naplate carine ne znače i oslobođenje od plaćanja PDV-a i posebnih poreza, osim ukoliko je to izričito propisano.

Oslobođenja od plaćanja carina pri uvozu dijelimo u nekoliko skupina:

- I. na temelju međunarodnog ugovora
- II. pri uvozu predmeta kućanstva i gospodarskog inventara prilikom doseljenja u RH
- III. za robu koji se uvozi na temelju donacije
- IV. prilikom obavljanja djelatnosti u pograničnim područjima
- V. oprema za prevenciju i gašenje požara koja se ne proizvodi u RH
- VI. osobni automobili koje u svrhu osobne uporabe uvoze invalidne osobe sa 100% tjelesnog oštećenja ili najmanje 80% tjelesnog oštećenja funkcije organa za kretanje
- VII. ostalo

Roba je pod carinskim nadzorom te se ne smije prodavati ili otuđivati po drugoj osnovi, davati drugome za uporabu, zalog, najam, rabiti u druge svrhe ili predati kao osiguranje za druge obveze bez prethodne obavijesti nadležnoj carinarnici i plaćanja carine.

2) POVRAT ROBE

Oslobođenje koje se odnosi na povrat domaće robe u carinsko područje RH veže se za domaću robu koja je bila izvezena iz carinskog područja RH te se u roku 3 godine vratila u carinsko područje RH i pušta se u slobodni promet. Takva je roba oslobođena od plaćanja carine.

3) PROIZVODI MORSKOG RIBOLOVA I DRUGI MORSKI PROIZVODI

Oslobođeni su plaćanja carine pod uvjetom da se radi o:

- a) proizvodima ulovljenim u teritorijalnome moru drugih država na brodovima registriranim ili upisanim u brodski registar RH koji plove pod zastavom RH
- b) njihovim proizvodima dobivenim na brodovima tvornicama registriranim ili upisanim u brodski registar RH koji također plove pod zastavom RH

PRIMJENA POSTUPOVNIH PROPISA

Carinska uprava provodi carinski upravni i carinski prekršajni postupak te pritom primjenjuje *Carinski zakon, Opći porezni zakon, Zakon o općem upravnom postupku i Zakon o prekršajima*.

Carinsko-upravni postupak u prvom stupnju vodi Carinska uprava, a u drugom stupnju Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak Ministarstva financija. Unutar te Samostalne službe je ustrojen Odjel za porezni postupak i Odjel za carinski postupak.

Carinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju vodi Vijeće za prekršaje nadležne carinarnice unutar Carinske uprave, a u drugom stupnju Visoki prekršajni sud.

CARINSKA UPRAVA

Osnovana je Zakonom o carinskoj službi, a provodi poslove državne uprave koji se odnose na carinski sustav, nadzor i inspeksijske poslove u području carina (i porez) u RH.

POSLOVI CARINSKE UPRAVE (str. 217. – 219.)

Carinska uprava obavlja sljedeće poslove:

- provodi carinski nadzor
- provodi carinske postupke
- utvrđuje elemente i provodi obračun carine, posebnih poreza, PDV-a te drugih propisanih davanja
- provodi mjere osiguranja naplate
- obavlja naplatu
- vodi upravni i prekršajni carinski postupak u prvom stupnju

Carinska uprava provodi i mjere nadzora i kontrole.

Carinska uprava obavlja i poslove administrativne naravi:

- 1) prikupljanje, evidencija i obrada podataka
- 2) provedba mjera gospodarske politike
- 3) suradnja sa stranim carinskim i drugim službama te međunarodnim organizacijama
- 4) organizacija temeljne i specijalističke obuke za carinske službenike

Poslovi iz djelokruga Carinske uprave obavljaju se u Središnjem uredu i carinarnicama. Za obavljanje pojedinih poslova mogu se osnovati i carinske ispostave kao ustrojstvene jedinice carinarnice. Carinskom upravom i radom središnjeg ureda upravlja ravnatelj dok radom carinarnice upravlja pročelnik.

OVLAŠTENI CARINSKI SLUŽBENICI

Poslove Carinske uprave obavljaju ovlaštene carinski službenici na temelju ovlasti propisane *Zakonom o carinskoj službi i u skladu s Kodeksom profesionalne etike službenika Carinske uprave, Ministarstva financija*.

Te poslove carinski službenici obavljaju u službenoj ili civilnoj odjeći, a posjeduju i službenu iskaznicu i službenu značku s identifikacijskim brojem.

Prilikom provođenja nadzora i ostalih poslova iz svoga djelokruga, ovlaštene carinski službenici mogu upotrebljavati tehničku opremu, pse za detekciju te službena vozila i plovila s uporabom svjetlonosnih i zvučnih signala. Mogu nositi i vatreno oružje i streljivo na cijelom carinskom području RH.

Također, imaju pravo izvršiti pregled osoba i prtljage uz provjeru identiteta. Jednako tako imaju pravo radi otkrivanja kršenja carinskih i poreznih propisa:

- pratiti, zaustaviti i izvršiti pregled svakog prijevoznog i prijenosnog sredstva
- provjeriti namjensku uporabu pogonskog goriva
- obaviti pregled i pretragu poslovnih prostorija

Podatke i informacije koje saznaju pri obavljanju poslova službenici smiju koristiti samo u službene svrhe te imaju obvezu čuvati službenu, poslovnu ili drugu tajnu i nakon prestanka radnog odnosa. Osim toga, obvezni su poštivati Ustav, zakone, podzakonske propise i pravila struke te postupati po uputama nadležnog službenika.

1) KODEKS PROFESIONALNE ETIKE

Sadrži pravila ponašanja koja su državni službenici dužni poštivati u obavljanju poslova u cilju pridonošenja ugledu carinske službe.

Službenici ne smiju pri obavljanju poslova u carinskoj službi, sukladno Kodeksu profesionalne etike:

- primiti novac
- zlorabiti svoj položaj u svrhu ostvarivanja materijalne ili druge koristi
- zlorabiti posebna prava koja proizlaze iz položaja ovlaštenog carinskog službenika
- koristiti službene informacije
- koristiti položaj državnog službenika kako bi utjecali na odluku zakonodavne, izvršne ili sudbene vlasti

Ako je službeniku ponuđena korist u obliku dara ili kakve druge ponude, dužan je dar ili ponudu odbiti i o tome odmah obavijestiti nadređenog službenika.

Pri obavljanju poslova službenici Carinske uprave dužni su postupati odgovorno i u skladu s javnim interesom:

- zabranjena je diskriminacija
- dužni su postupati profesionalno, ljubazno i susretljivo te se s dužnim poštovanjem odnositi prema ostalima
- u odnosu sa strankom službenik mora biti korektan, pristojan, pošten, objektivan i nepristran te mora pokazati zanimanje i strpljenje prema stranci
- mora se držati načela ekonomičnosti postupka

INTERNET I POREZI (kopirano iz stare skripte)

Mogućnost prenošenja informacija, usluga i proizvoda putem Interneta stvara nova tržišta i poslovne djelatnosti, pri čemu nacionalne granice ne igraju nikakvu ulogu. Porezno pravo povremeno postaje u svojoj primjeni ograničeno i u nemogućnosti prilagoditi se potrebama nastalim širenjem telekomunikacijskog tržišta što dovodi do porasta poreznopravne nesigurnosti na tom području.

Trgovinsko poslovanje putem Interneta: s jedne strane stoji ponuđač koji preko svog opsluživača i svoje internetske stranice ima pristup Internetu, istodobno, s druge strane stoji kupac koji putem svog opsluživača ostvaruje pristup Internetu i kupuje proizvod koji ponuđač nudi.

Problemi s kojima se susreće financijska vlast prilikom internetskog poslovanja

1. problem utvrđivanja uporišne točke oporezivanja

→ za internetsko poslovanje beznačajno je mjesto obavljanja djelatnosti; time se gubi mjesto obavljanja djelatnosti kao uporišna točka oporezivanja pa je država prisiljena naći nove uporišne točke oporezivanja odnosno nove načine popunjavanja državne blagajne

2. problem pripisivanja dobiti od izvršenih usluga

→ postoje slučajevi kada se jedinstvena usluga izvršava od strane različitih društava ili pojedinih dijelova društava sa sjedištima u različitim državama; različita sjedišta tih društava za sobom povlače i različite nadležnosti pa je sporno kojem društvu treba pripisati dobit koja proizlazi iz obavljanja takve djelatnosti

3. problem razgraničenja pojedinih predmeta oporezivanja

→ problem razgraničenja kupovine i prenošenja prava korištenja

4. anonimnost sudionika internetskog poslovanja

→ teško je utvrditi identitet fizičke ili pravne osobe budući da ne postoji izravna veza između njih i elektronske/internetske adrese; Internet je savršeno sredstvo porezne utaje

5. opasnost dvostrukog oporezivanja ili neoporezivanja

→ u mnogim slučajevima međunarodnih transakcija putem Interneta ne može se sigurno utvrditi koji se ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja odnose na te transakcije

Vrste elektronske trgovine

Offline-promet

- preko Interneta se obavlja samo postupak narudžbe i plaćanja, a tražena roba se isporučuje konvencionalnim putem (fizička isporuka)
- ne izaziva potrebu uvođenja nikakvih poreznih novotarija jer je fizičko kretanje i isporuka robe popraćena otisnutim računom na ime primatelja čine uporišnu točku uz koju se veže oporezivanje
- oporezuje se kao kataloška prodaja – PDV se ubire u državi u kojoj potrošač ima prebivalište (sjedište), a porezni prihodi pripadaju toj državi

Online-promet

- narudžba i isporuka (literature, softvera, fotografija, filmova, glazbe i sl.) obavljaju se preko Interneta (digitalna isporuka)
- postojeća porezna rješenja nisu u stanju odgovoriti na pitanja koja iziskuje ovakav način elektronskog poslovanja
- niti jedna država samostalno ne može odgovoriti na porezne probleme koje nastaju primjenom nove tehnologije već je potreba suradnja na višoj, međunarodnoj razini

Međunarodni naponi oko usklađivanja oporezivanja internetskog poslovanja

OECD

Na međunarodnoj konferenciji OECD-a u Ottawi 1998. godine formulirani su važni okviri za oporezivanje elektronske trgovine. U okviru OECD-a postoji nekoliko radnih skupina koje se dodatno bave problematikom oporezivanja elektronskog poslovanja i popratnim pitanjima.

Europska unija

Direktivom 2002/38/EU uspostavljen je novi sustav oporezivanja elektroničkog poslovanja porezom na dodanu vrijednost. Sve elektroničke isporuke dobivaju status usluga što znači da se porez plaća prema mjestu potrošnje.

PRISTOJBE (TAKSE)

Pristojbena obveza u današnjem smislu riječi je najuže povezana s razvojem *javne (državne) službe*.

Pristojbe su **protunaknada** za direktnu uslugu koju **država čini obvezniku**.

Ta usluga može biti slobodno izabrana od obveznika ili propisima nametnuta obvezniku.

Pristojbe su prihodi države kod kojih je **dobrovoljnost** prisutna, ali u **relativnom** obliku.

Element prisile kod plaćanja pristojbe vidi se u tome što:

- a) obvezu i visinu te obveze jednostrano utvrđuje državni organ,
- b) neka prava ili činidbe mogu se ostvariti samo nakon što obveznik pokrene propisani postupak
- c) što će se nepodmirena obveza naplatiti prisilno
(ti možeš i nemoraš registrirati auto al ak ga oces vozit moras i tad placas)

Razlika od doprinosa: naplaćuju se za neku nematerijalnu (intelektualnu) uslugu, rad državnih tijela zasnovan je na zahtjevu obveznika da se određena usluga učini

Visina pristojbe

Visina pristojbe trebala bi biti **determinirana visinom troškova** koje državno tijelo ima kada obavlja traženu uslugu.

Ako je pristojba *viša* od stvarnih troškova koji se javljaju pri obavljanju tražene usluge, tada taj višak ima karakter poreza jer za taj povećani iznos nema neposredne protunaknada.

Ako je pristojba *niža*, onda je ona samo djelomičan ekvivalent za učinjenu uslugu državnog tijela.

Visina pristojbe ovisi i o drugim činiteljima:

- > koristi koju tražitelj usluge ima od određenog rada državnih tijela
- > je li usluga od isključive koristi samo za tražitelja ili postoji i opći interes,
- > visokim pristojbama želi se destimulirati zahtjeve za određenim uslugama ...

Podjela pristojbi

1. prema **tijelima** koja **utvrđuju** pristojbenu obvezu:

- a) pristojbe koje propisuju **centralni** državni organi
- b) pristojbe koje propisuju **uže** teritorijalne jedinice

2. prema **tijelima koja obavljaju radnje** za koje je propisana obveza plaćanja pristojbe:

- a. **upravne** (administrativne, državne) pristojbe = naplaćuju se za rad državnih tijela i ustanova i drugih organizacija za usluge za koje je propisano plaćanje pristojbe
 - > konzularne pristojbe
 - > carinske pristojbe
 - > pristojbe za zaštitu patenata, uzoraka, modela, žigova
 - > katastarske pristojbe i pristojbe koje se naplaćuju prilikom registracije
- b. **sudske** pristojbe = naplaćuju se u postupku pred redovnim, vojnim i drugim sudovima
- c. **činovničke** (službeničke) pristojbe = prihod osobe koja je izvršila traženu uslugu (danas se ne susreću)

3. prema **načinu plaćanja** pristojbe:

- a) **direktni** način plaćanja = obveza se podmiruje u novcu
- b) **indirektni** način plaćanja = obveza se podmiruje kupovanjem i poništavanjem biljega i obrazaca

4. prema tome naplaćuje li se pristojba za **pojedine usluge** državnih tijela i ovlaštenih organizacija ili za **niz usluga** koje zajednički čine cjelinu:
 - a) **pojedinačne** pristojbe
 - b) **paušalne** ili procesualne pristojbe
5. prema **namjeni trošenja** sredstava ubranih naplatom pristojbi:
 - a) **nedestinirane** pristojbe = namjena trošenja nije unaprijed određena, nego se podmiruju sve javne potrebe
 - b) **destinirane** pristojbe = namjena trošenja unaprijed utvrđena
6. prema **vremenu plaćanja** pristojbi:
 - a) pristojbe koje se plaćaju **unaprijed** = plaćaju se prije nego je državno tijelo postupilo na osnovi zahtjeva obveznika
 - b) pristojbe koje se plaćaju **unatrag** = plaćaju se nakon što državna tijela izvrše traženu uslugu

Oslobođenja

Oslobođenja od plaćanja pristojbi mogu biti **osobna** (propisana najčešće iz socijalnih razloga) i **predmetna** (odnose se na pojedine mjere ili radnje neovisno o osobi koja je inicirala određenu djelatnost državnih tijela).

Pristojbe

Pristojbe (poznate i pod nazivom takse) su neporezna **javna davanja**.

Pristojba je **protunaknada** koju u novcu plaća obveznik pristojbe za *intelektualnu uslugu* koju mu pruža državno tijelo.

Pristojbe se mogu podijeliti u 2 vrste:

1) pristojbe u *užem smislu*:

- a) **upravne** pristojbe i njihova podvrsta upravne pristojbe u području prava intelektualnog vlasništva
- b) **sudske** pristojbe
- c) **javnobilježničke** pristojbe

2) pristojbe u *širem smislu*, a to je **boravišna** pristojba

Pravni izvori

Pristojbe u užem smislu regulirane su sljedećim propisima:

- 1) **upravne** pristojbe - *Zakonom o upravnim pristojbama*
- 2) **upravne** pristojbe u području prava **intelektualnog vlasništva** - *Zakonom o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva*
- 3) **sudske** pristojbe - *Zakonom o sudskim pristojbama*
- 4) **javnobilježničke** pristojbe - *Zakonom o javnobilježničkim pristojbama*

Zajedničke karakteristike pristojbi u užem smislu

Pravna priroda pristojbi u užem smislu – Određenje pojma pristojbe u pozitivnopravnom sustavu RH

Pristojbe imaju dvojnu prirodu, ovisno o motrištu gledanja:

- 1) ako se pristojba promatra s motrišta obveznika pristojbe, pojavljuje se kao **protunaknada** (kao trošak, **rashod**) za rad državnih tijela i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti
- 2) ako se pristojba promatra s motrišta javne vlasti, pojavljuje se kao državni (proračunski, javni) **prihod**

> Pristojbeni predmet

Pristojbeni predmet je **svaki zahtjev** pristojbenog obveznika ili **odluka, akt ili radnja** državnih tijela i pravnih osoba koje imaju javne ovlasti.

On je povod za nastanak pristojbene obveze.

> Pristojbeni obveznik

Pristojbeni obveznik je **fizička ili pravna osoba** koja svojim **zahtjevom ili prijedlogom** inicira pokretanje postupka, donošenje odluke ili akta, poduzimanje radnje za koje je sve zakonom predviđeno plaćanje pristojbe, odnosno fizička ili pravna osoba u **čijem se interesu pa i bez njezine inicijative** poduzimaju radnje za koje je zakonom predviđeno plaćanje pristojbi.

Upravne pristojbe i upravne pristojbe u području prava intelektualnog vlasništva

Kod obje vrste pristojba radi se o **upravnim pristojbama**.

U slučaju pristojbi u području prava intelektualnog vlasništva radi se o području zaštite vlasništva nad *nematerijalnom (intelektualnom) imovinom*.

> Pristojbeni predmet

Upravne pristojbe i pristojbe u području intelektualnog vlasništva plaćaju se:

- 1) u **povodu zahtjeva** pristojbenih obveznika
- 2) u **povodu donošenja akata** državnih tijela ili pravnih osoba koje imaju javne ovlasti

Opće je **pravilo** da pristojbena **obveza nastaje** u trenutku podnošenja podneska tijelu ili pravnoj osobi koja ima javne ovlasti pred kojima se vodi postupak ili obavljaju upravne radnje.

Iznimno, pristojbena obveza nastaje u trenutku udovoljavanja zahtjeva pristojbenog obveznika za spise i radnje za čije izdavanje ili objavljivanje propisana posebna pristojba.

U oblasti upravnih pristojbi zahtjevi se upućuju i po njima postupaju:

- 1) tijela državne uprave
- 2) diplomatska, konzularna i druga predstavništva RH u inozemstvu
- 3) tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- 4) pravne osobe koje imaju javne ovlasti

U području prava industrijskog vlasništva, zahtjevi se upućuju i po njima postupaju Državni zavod za intelektualno vlasništvo.

> Pristojbeni obveznik

Pristojbeni je **obveznik** osoba **na čiji se zahtjev pokreće postupak**, odnosno obavljaju radnje za koje je propisano plaćanje pristojbe.

Strani državljani s prebivalištem ili uobičajenim boravištem u RH imaju isti položaj u pogledu plaćanja pristojbi i eventualnih oslobođenja.

> Oslobođenja od plaćanja pristojbi

Oslobođenja od plaćanja pristojbi mogu biti **osobna** ili **predmetna** (stvarna).

Osobna se oslobođenja odnose na *fizičke* i *pravne* osobe s obzirom na njihova određena svojstva, a predmetna (stvarna) na pojedine *spise* i *radnje*.

a) Oslobođenja za upravne pristojbe

1) *osobna oslobođenja* obuhvaćaju kategorije pravnih i fizičkih osoba po različitim kriterijima:

a) po kriteriju činjenice da se radi o **političko-teritorijalnim jedinicama** različite razine i o njihovim tijelima

b) po kriteriju obavljanja neko od taksativno pobrojanih **neprofitnih djelatnosti** koju obavljaju određene osobe

c) po kriteriju da se radi o nekoj od **socijalno ugroženih kategorija** hrvatskih državljana

d) po kriteriju da se radi o **stranim državljanima** – za vizu i za odobrenje produženog boravka u RH pod određenim uvjetima

→ **17 točaka u zakonu**

2) *predmetna oslobođenja* su definirana u 60 točaka

b) Oslobođenja kod plaćanja upravnih pristojbi u području prava intelektualnog vlasništva

1) osobna oslobođenja

a) **obvezna**

- RH, državna tijela, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihova tijela

b) **fakultativna**

- osobe oslobođene na temelju obavljanja određene opće društveno korisne djelatnosti

- osobe oslobođene prema socijalnom kriteriju

2) kod predmetnih oslobođenja oslobođene su ili imaju pravo na oslobođenje osobe na sve pristojbe iz područja zaštite prava intelektualnog vlasništva

> Vrijeme nastanka porezne obveze

a) upravna pristojba

Pristojbena obveza **nastaje trenutkom predaje zahtjeva za izdavanje rješenja ili druge isprave**, odnosno u **trenutku podnošenja podneska**.

b) upravna pristojba u području intelektualnog vlasništva

Pristojbena obveza **nastaje trenutkom predaje zahtjeva, dospijećem roka** za plaćanje pristojbe za održavanje prava ili na **temelju odluke** Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo.

Kod plaćanja upravnih pristojbi primjenjuje se *načelo plaćanja pristojbi unaprijed* (anticipativno plaćanje pristojbi) – pristojbe moraju biti plaćene u trenutku nastanka pristojbene obveze.

U načelu, pristojbe **karakterizira anticipativnost** nastanka obveze dok je njen naknadni nastanak (nakon aktivnosti državnog tijela) iznimka diktirana okolnostima.

> Određivanje visine pristojbe

Visina upravnih pristojbi se u pravilu određuje u **apsolutnim iznosima** i to u **kunama**, a u stranoj valuti ukoliko to traži pristojbeni obveznik iz inozemstva.

Iznimno, visina pristojbe određuje se u **postotku** ili **promilu** od pristojbene osnovice koju čini vrijednost predmeta. Vrijednost predmeta je vrijednost označena u podnesku ili ispravi ili vrijednost utvrđena na način propisan u Tarifi upravnih pristojbi.

Visina pristojbe određuje se ovisno o aktu ili radnji upravnog tijela ili pravne osobe s javnim ovlastima.

> Način plaćanja

Pristojbe se plaćaju u **državnim biljezima**, a na podnesku nalijepljeni biljezi poništavaju se pečatom ili na drugi odgovarajući način.

Iznimno, upravne se pristojbe plaćaju u **novcu**:

- 1) ako pristojba iznosi **više od 100 kn**
- 2) ako je određeno da se pristojba izravno uplaćuje na propisani račun bez obzira na njen iznos

Konzularne pristojbe plaćaju se u stranoj valuti kod diplomatskih i konzularnih predstavništava naše zemlje u inozemstvu.

U rješenju ili drugoj ispravi za koju je pristojba plaćena mora biti naznačeno:

- da je pristojba plaćena
- u kojem iznosu
- po kojem tarifnom briju

> Prisilna naplata i povrat pristojbi

Ukoliko pristojbeni obveznik ne plati pristojbu u propisanom roku, po njegovom podnesku se neće postupiti. Ako je radnja obavljena, a pristojba nije plaćena, od pristojbenog obveznika će se pristojba prisilno naplatiti po propisima o prisilnoj naplati poreza (ovršni postupak).

Ukoliko je pristojbeni obveznik platio pristojbu koju nije bio dužan platiti, u iznosu višem od propisanoga ili za radnju koju tijelo nije izvršilo, ima pravo na povrat više plaćene pristojbe u postupku koji se pokreće na zahtjev obveznika.

Ostvarenje oba prava (na prisilnu naplatu i na povrat) vremenski je ograničeno zastarnim rokovima. Relativni zastarni rok je 2 godine od isteka godine u kojoj je pristojbu trebalo platiti ili do isteka godine u kojoj je pristojba više plaćena. Apsolutni zastarni rok za oba prava nastupa istekom 5 godina od dana kada je zastara prvi puta počela teći.

U području prava intelektualnog vlasništva, uređena je samo mogućnost povrata više plaćene pristojbe, a zastarni rok je 1 godinu.

> Raspodjela prihoda od pristojbi

Prihodi od upravnih pristojbi su raspoređeni na sljedeći način:

1) prihod ostvaren prodajom državnih biljega zajednički je prihod **državnog proračuna**, proračuna županija te proračuna općina, odnosno gradova na čijem je području obavljena maloprodaja državnih biljega i to u jednakim dijelovima

2) prihod od pristojbi u gotovom novcu:

a) pripada državnom proračunu ako su pristojbe plaćene za spise i radnje ministarstva i državnih upravnih organizacija, diplomatskih, konzularnih i drugih predstavništava RH u inozemstvu

b) pripada županiji ako su pristojbe plaćene za spise i radnje županijskih ureda

c) pripada jedinicama lokalne i područne samouprave ako su pristojbe plaćene za spise i radnje pred tijelima lokalne i područne samouprave

d) pripada proračunu, županiji, općini odnosno gradu ovisno o tome na temelju čijeg ovlaštenja pravna osoba s javnim ovlastima obavlja poslove

Pristojbe plaćene prema Zakonu o upravnim pristojbama u području prava intelektualnog vlasništva prihod su državnog proračuna.

> Tarifa upravnih pristojbi

Upravne pristojbe podijeljene su u 18 skupina prema vrstama pristojbi i u 108 tarifnih brojeva.

Upravne pristojbe u području prava industrijskog vlasništva podijeljene su u 8 skupina s podjelom tarifnih brojeva unutar svake skupine.

SUDSKE PRISTOJBE

Sudske pristojbe plaćaju se:

- 1) u **postupku pred redovitim sudovima**
- 2) samo za one **podneske stranaka**, te **odluke i radnje suda** za koje je takva obveza zakonom izričito određena

> Pristojbeni predmet

Pristojbeni predmet može biti:

- 1) **inicijativa pristojbenog obveznika** u formi različitih podnesaka ili zahtjeva
- 2) **odluka ili radnja suda** inicirana od strane pristojbenih obveznika ili poduzeta od strane suda bez inicijative obveznika

Kod sudskih pristojbi, pristojbeni se predmet često u istom postupku pojavljuje 2 puta. Tako se jedna sudska pristojba plaća npr. prilikom podnošenja podneska, a zatim se druga pristojba naplaćuje u vezi sa sudskom odlukom.

Plaćene pristojbe dio su troškova postupka.

> Pristojbeni obveznik

Kod određenja pristojbenog obveznika sudskih pristojbi vrijedni **načelo da je to osoba koja inicira radnju suda ili u čiju korist se radnja poduzima**. U tim postupcima, temeljno načelo je *dispozitivnost*.

No, prisutno je i načelo *oficioznosti*, tj. kada sud pokreće postupak po službenoj dužnosti. Tada se pristojbeni obveznik određuje na temelju činjenice ostvarenja određene materijalne koristi.

> Oslobođenje od plaćanja pristojbi

Pravo na pristojbena oslobođenja ostvaruje se **na temelju inicijative pristojbenog obveznika** (on podnosi prijedlog). Rješenje o oslobođenju od pristojbe djeluje od dana kada je sudu podnesen prijedlog za oslobađanje i vrijedni za sve podneske i radnje za koje je nastala obveza toga dana ili kasnije. Protiv rješenja o oslobođenju od plaćanja pristojbe **nije dopuštena** posebna žalba.

Pristojbena oslobođenja mogu se podijeliti u 2 grupe:

- 1) prva grupa temelji se na općoj odredbi o pristojbenom oslobođenju, utemeljenoj na **lošem imovnom stanju** osobe koja ne može podmiriti trošak pristojbe bez štete za nužno uzdržavanje sebe i svoje obitelji

- *osobno, socijalno motivirano* oslobođenje

- inicijativu daje obveznik, a uz prijedlog dužan je podnijeti i potvrdu o imovnom stanju

- 2) drugu grupu čine osobna oslobođenja formulirana na temelju sljedećih načela:

- a) **svojstvo nositelja državne vlasti** i izvršitelja javnih ovlasti
- b) **humanitarni razlozi**
- c) **socijalni razlozi** i razlozi zaštite ili ostvarenja nekih osnovnih prava
- d) **zaštita okoliša**

Posebno je propisano da strana država može bit oslobođena plaćanja pristojbi ako je to predviđeno međunarodnim ugovorom ili uz uvjet uzajamnosti.

> Vrijeme nastanka obveze plaćanja pristojbe

Obveza plaćanja sudskih pristojbi propisana je u povodu inicijative obveznika kojom se pokreće određeni postupak, ali i u povodu izvršenja neke radnje od strane suda.

Javljuju se 3 problema glede određenja vremena nastanka obveze:

- 1) ako je pristojbeni predmet podnesak ili zahtjev za poduzimanje neke radnje odlučujući je trenutak inicijativa obveznika, dakle predaja podneska ili njegovo davanje na zapisnik (načelo anticipativnog plaćanja)
- 2) ako je pristojbeni predmet rezultat djelovanja suda, rješenja su različita:
 - a) za sudske prijepise pristojbena obveza nastaje kada se oni zatraže
 - c) za sudske odluke obveza nastaje kada se stranci ili njenom zastupniku dostavi prijepis odluke
 - d) za rješenja o nasljeđivanju kada postanu pravomoćna
 - e) u postupku prisilne nagodbe, stečaja i likvidacije donošenjem odluke o glavnoj diobi ili donošenjem rješenja o odobrenju prisilne nagodbe
- 3) ako se radi od radnjama koje spadaju pod skupinu ostalih radnji, primjenjuju se oba kriterija, tj. pristojbena obveza nastaje ili kada se zatraži njihovo poduzimanje (inicijativa stranke) ili kada sud započne postupati

> Određivanje visine pristojbe

Visina pristojbi se određuje:

- 1) prema vrijednosti predmeta spora (parnični, upravni postupak, izvanparnični postupci)
- 2) prema vrijednosti zahtjeva (ovršni postupak)

> Način plaćanja pristojbi i pripadnost prihoda od pristojbi

Sudske pristojbe pristojbeni obveznik plaća u državnim biljezima RH, a u gotovom novcu ukoliko je iznos dužne pristojbe veći od 100 kn.

Iznos pristojbi izražava se u apsolutnom iznosu u kunama i postocima. Potvrda o uplati pristojbe mora se priložiti uz podnesak.

Prihod od sudskih pristojbi je prihod državnog proračuna RH.

> Postupak radi naplate neplaćene pristojbe i vraćanje pristojbe

Postupak naplate neplaćene pristojbe sastoji se od 2 dijela:

- 1) u prvom dijelu neplaćenu pristojbu pokušava naplatiti sud
 - pristojbeni obveznik dužan je odmah platiti pristojbu za sudsku radnju kojoj je prisutan
 - ukoliko je ne plati odmah, sud će ga upozorenjem pozvati da ju plati u roku od 3 dana uz upozorenje na posljedice neplaćanja
 - ako obveznik nije prisutan radnji suda, sud će mu poslati nalog da plati dužnu pristojbu u roku od 8 dana uz upozorenje na posljedice neplaćanja
- 2) do drugog dijela dolazi ukoliko pristojba ne bude naplaćena djelovanjem suda pa se tada ona naplaćuje prisilno (ovrhom)
 - ukoliko obveznik u danim rokovima ne plati pristojbu, sud će u roku od 8 dana o neplaćenoj pristojbi obavijestiti ispostavu područnog ureda Porezne uprave prema prebivalištu ili sjedištu obveznika radi prisilne naplate

Pravo na povrat pristojbe može ostvariti osoba:

- 1) koja je platila pristojbu koju nije morala platiti
- 2) koja je platila pristojbu u iznosu većem od propisanog
- 3) koja je platila pristojbu za određenu sudsku radnju, a ta radnja nije obavljena

Zahtjev za povrat pristojbe se podnosi sudu koji je rješavao u prvom stupnju u roku od 90 dana od dana pogrešne uplate pristojbe ili od dana saznanja da radnja nije izvršena. Povrat pristojbe obavlja se na teret državnog proračuna.

> Zastara prava na naplatu i na vraćanje pristojbe

Redovni zastarni rok je 3 godine, a apsolutni 6 godina.

Ako se radi o povratu pristojbe koju uopće nije trebalo platiti ili je pristojba plaćena u iznosu većem od propisanog ili je pristojba plaćena za određenu sudsku radnju, a ta radnja nije obavljena tada je rok za traženje povrata pristojbe 1 godina i apsolutne je naravi.

> Tarifa sudskih pristojbi i pripadnost prihoda od sudskih pristojbi

Sudske pristojbe podijeljene su u 10 skupina, a u tarifi je ukupno 36 tarifnih brojeva.

Sredstva ubrana sudskim pristojbama prihod su državnog proračuna.

JAVNOBILJEŽNIČKE PRISTOJBE

Javnobilježničku službu obavljaju javni bilježnici kao samostalni i neovisni nositelji te službe koji imaju svojstvo osoba javnog povjerenja. Javni bilježnici nisu zastupnici stranaka nego njezini nepristrani povjerenici.

Za isprave i radnje javnog bilježnika plaćaju se javnobilježničke pristojbe.

> PRISTOJBENI PREDMET

Pristojbeni predmet, tj. povod za nastanak pristojbene obveze i za naplatu javnobilježničkih pristojbi su isprave i radnje javnog bilježnika.

> PRISTOJBENI OBVEZNIK

Pristojbeni obveznik je fizička ili pravna osoba na čiji se zahtjev ili u čijem se interesu poduzimaju radnje propisane zakonom.

Postoji mogućnost da više osoba podnese zajednički zahtjev. U tom slučaju plaća se jedna pristojba pod uvjetom da je taj zahtjev u nedjeljivom interesu svih podnositelja. Kada su dvije ili više osoba obvezne zajedno platiti pristojbu, njihova obveza je solidarna.

> VRIJEME NASTANKA PRISTOJBENE OBVEZE I NAČIN PLAĆANJA PRISTOJBE

Vrijeme nastanka obveze plaćanja pristojbe različito je s obzirom na isprave i radnje javnog bilježnika:

- 1) za podneske – u trenutku kada se predaju, a za podneske dane na zapisnik – kada je zapisnik dovršen
- 2) za javnobilježničke radnje – kada se zatraži njihovo poduzimanje, odnosno kada javni bilježnik započne postupati
- 3) za javnobilježničke otpravke, prijepise, potvrde i izvode – kada se zatraže
- 4) za javnobilježničke isprave – kada se potpišu

Obvezi plaćanja pristojbe mora biti udovoljeno kada ona nastane.

Javnobilježničke pristojbe plaćaju se u državnim biljezima RH. Ukoliko je pristojbeni obveznik dužan platiti pristojbu u iznosu višem od 100 kn, pristojba se plaća u novcu. Državni se biljezi lijepe na podnesak tj. na javnobilježnički spis.

> PRISTOJBENA OSLOBOĐENJA

Pristojbena oslobođenja mogu biti obvezna ili fakultativna. Obvezna oslobođenja moraju biti odobrena čim se steknu zakonom propisani uvjeti za njih, a u slučaju fakultativnih oslobođenja sud će odlučiti ima li ili nema stranka pravo na njih.

Obvezna oslobođenja odobravaju se RH te fizičkim i pravnim osobama na temelju određenih osobnih svojstava (javnopravna priroda djelatnosti i određene humanitarne organizacije):

- 1) RH i nositelji državne vlasti i javnih ovlasti (oslobođenje se ne odnosi na tijela općina i gradova, osim ako u skladu s posebnim zakonom na njih nije preneseno obavljanje javnih ovlasti)
- 2) po kriteriju povlašćivanja socijalno ugroženih kategorija stanovništva i humanitarnih organizacija koje se bave zaštitom invalida i obitelji poginulih, zatočenih i nestalih

Fakultativno oslobođenje dobije se pod uvjetom da sud na području kojega se nalazi sjedište javnog bilježnika od kojega se traži poduzimanje određene radnje donese rješenje o oslobađanju od plaćanja pristojbe. Postupak za ostvarenje prava na oslobođenje stranka pokreće svojim prijedlogom. Fakultativna oslobođenja motivirana su čimbenikom lošeg imovinskog stanja.

> ODREĐIVANJE VISINE PRISTOJBE

Visina javnobilježničkih pristojbi utvrđuje se prema utvrđenoj vrijednosti službene radnje za koju se pristojba naplaćuje.

> NAPLATA NEPLAĆENE PRISTOJBE I VRAĆANJE PRISTOJBE

Ukoliko stranka ne plati dužnu pristojbu, javni bilježnik pozvat će ju da to učini u roku od 15 dana, odnosno u roku ne kraćem od 30 niti duljem od 90 dana ako se radi o osobi koja boravi ili ima sjedište i inozemstvu.

Ako pristojbeni obveznik ne plati pristojbu, javni bilježnik će o tome obavijestiti ispostavu Porezne uprave na čijem se području nalazi prebivalište, odnosno sjedište pristojbenog obveznika. Nadležna ispostava donijet će rješenje kojim se pristojbenom obvezniku nalaže da u roku od 15 dana od prijeme rešenja plati dužnu pristojbu i 50% od te pristojbe na ime kaznene pristojbe. Ne postupi li obveznik po rješenju, pristupit će se prisilnoj naplati.

Pravo na vraćanje pristojbe ima osoba koja je:

- 1) platila pristojbu koju uopće nije trebala platiti
- 2) platila pristojbu u iznosu većem od propisanog
- 3) platila pristojbu za određenu službenu radnju, a ta radnja nije obavljena

Pristojba će u navedenim slučajevima biti vraćena ukoliko njen iznos prelazi 30 kn. Zahtjev za vraćanje pristojbe podnosi se javnom bilježniku u roku od 90 dana od dana pogrešne uplate pristojbe ili od dana saznanja da radnja nije izvršena. Vraćanje pristojbe obavlja se na teret državnog proračuna.

> ZASTARA PRAVA NA NAPLATU I NA VRAĆANJE PRISTOJBE

Redovni zastarni rok je 3 godine, a apsolutni 6 godina.

Ako se radi o povratu pristojbe koju uopće nije trebalo platiti ili je pristojba plaćena u iznosu većem od propisanog ili je pristojba plaćena za određenu službenu radnju, a ta radnja nije obavljena tada je rok za traženje povrata pristojbe 1 godina i apsolutne je naravi.

> TARIFA JAVNOBILJEŽNIČKIH PRISTOJBI I PRIPADNOST PRIHODA OD TIH PRISTOJBI

Javnobilježničke pristojbe podijeljene su u 15 skupina i 18 tarifnih brojeva. Javnobilježničke pristojbe prihod su državnog proračuna RH.

BORAVIŠNA PRISTOJBA KAO PRISTOJBA U ŠIREM SMISLU

Boravišna pristojba uvedena je u hrvatski pravni sustav kao jedan od prihoda turističkih zajednica.

Regulirana je sa 2 zakona:

- 1) *Zakonom o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma*
- 2) *Zakonom o boravišnoj pristojbi*

Boravišna bi se pristojba mogla označiti kao parafiskalitet, tj. kao prihod subjekata koji nisu državna tijela, a obavljaju određene poslove od javnog interesa. Kao sredstvo financiranja tih subjekata koriste se parafiskalna davanja.

Ako pristojbe definiramo kao naknadu za neposredno učinjenu intelektualnu uslugu državnog tijela, onda boravišna pristojba nema taj karakter.

Pristojbeni predmet su činjenice:

- 1) da je pristojbeni obveznik izvan svoga prebivališta
- 2) da noći u smještajnom objektu u kojemu se obavlja ugostiteljska ili turistička djelatnost

Pristojbeni predmet je i boravak u kući ili stanu za odmor u turističkom mjestu u razdoblju od 15. lipnja do 15. rujna.

Pristojbeni obveznici su:

- 1) građani koji u turističkom mjestu izvan svog prebivališta koriste uslugu noćenja u smještajnom objektu
- 2) vlasnici kuće ili stana za odmor u turističkom mjestu i sve osobe koje borave u toj kući ili stanu
- 3) vlasnik plovila koje je na vezu u luci kada boravi na plovilu te sve osobe koje borave na tom plovilu

Pristojbeni su obveznici, uz hrvatske, i strani državljani.

Oslobođenja i olakšice vezana za određena svojstva određenog kruga osoba su:

- 1) olakšica kojom se boravišna pristojba snižava za 50% po kriteriju osobnog svojstva – za osobe od 12 do navršених 18 godina starosti
- 2) vlasnik kuće ili stana za odmor i članovi njegove uže obitelji plaćaju boravišnu pristojbu umanjenu za 70%, alternativno mogu platiti boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu

Osobe koje imaju pravo na oslobođenje, moraju to svoje pravo i dokazati.

Boravišna pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju. Boravišnu pristojbu naplaćuju pravne ili fizičke osobe koje pružaju uslugu smještaja odnosno korištenja veza u luci. Pristojba se naplaćuje istodobno s naplatom usluge.

OSTALI JAVNI (DRŽAVNI) PRIHODI

Javni prigodi se formiraju i od prihoda koje država ostvaruje kao **vlasnik** određene imovine odnosno kao neposredni organizator gospodarske aktivnosti, od prihoda koje ostvaruju **državni organi** i ustanove, od **nove emisije novca**, kao i od **darova**.

Originarni prihodi u velikom broju suvremenih zemalja iznose 3-5% ukupnih državnih prihoda.

Nova emisija novca kao izvor javnih prihoda može se primijeniti u iznimnim prilikama i trebala bi se koristiti ograničeno vrijeme.

Među javne prihode ubrajaju se **naknade** koje država naplaćuje od fizičkih i pravnih osoba.

U javne prihode ubrajaju se i **naknade za koncesije**.

Koncesijom se država obvezuje da će određena gospodarska prava, ograničavajući svoja vlasnička prava na određeno ili neodređeno vrijeme, podijeliti koncesionaru na iskorištavanje, uz naknadu.

Javni prihodi su i **novčane kazne** koje se ubiru od fizičkih i pravnih osoba. A kao javni prihodi mogu se javiti i **donacije** pojedinaca, zaklada, međunarodnih organizacija, zemalja i sl.

POREZNI POSTUPAK → (prvih 53. strane do javnog duga je sve knjiga 2. al mi se nije dalo stavljat okvire jer tak i tak nema ovog gradiva u knjizi 1.)

UVOD – Opći porezni zakon

Zakon uređuje odnos između poreznih obveznika i poreznih tijela koja primjenjuju propise o porezima i drugim javnim davanjima, ako posebnim zakonima o pojedinim vrstama poreza i drugim javnim davanjima nije uređeno drugačije i predstavlja zajedničku osnovu poreznog sustava.

→ **opći propis** (lex generalis)

→ **posebni propis** (lex specialis) u odnosu prema Zakonu o općem upravnom postupku

Oblici javnih davanja

1. javna davanja u smislu ovoga Zakona jesu **porezi i druga javna davanja**
2. **porezi** su novčana davanja i prihod su proračuna koji se koristi za podmirivanje proračunom utvrđenih javnih izdataka; porezi se ne smatraju povremenim davanjima
3. drugim javnim davanjima smatraju se **trošarine, carine, pristojbe, doprinosi, naknade za koncesije, novčane kazne** za porezne prekršaje i sva davanja čije je utvrđivanje i/ili naplata i/ili nadzor prema posebnim propisima u nadležnosti poreznog tijela

* **Carina** je novčano davanje koje se plaća pri uvozu i izvozu.

* **Pristojbe** su novčana davanja koja se plaćaju za određenu činidbu ili za korištenje određenoga javnog dobra.

* **Doprinosi** su novčana davanja koja se plaćaju za korištenje određenih usluga ili ostvarivanja prava.

* **Naknada za koncesiju** jest novčano davanje za pravo gospodarskoga korištenja prirodnih bogatstava i drugih dobara za koje je zakonom određeno da su od državnog interesa, za pravo obavljanja djelatnosti od državnog interesa te za izgradnju i korištenje objekata i postrojenja potrebnih za obavljanje tih djelatnosti

Porezno tijelo jest tijelo državne uprave, tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave ili tijelo jedinice lokalne samouprave u čijem su djelokrugu poslovi utvrđivanja, nadzora i naplate poreza.

OSNOVNA NAČELA POREZNOG POSTUPKA

1. Načelo zabrane povratne primjene propise
2. Načelo zakonitosti
3. Načelo traženja istine
4. Načela određenosti i ugodnosti podmirjenja porezne obveze
5. Načelo upotrebe jezika i pisma
6. Načelo prava na očitovanje poreznog obveznika
7. Načelo čuvanja porezne tajne
8. Načelo postupanja u dobroj vjeri
9. Načelo gospodarskog pristupa
10. Načelo sprječavanja zloupotrebe pravne forme

1) Načelo zabrane povratne primjene propisa

- u postupku oporezivanja primjenjuju se propisi koji su bili **na snazi u vrijeme nastanka činjenica** na kojima se temelji oporezivanje

1. **zabranjeno** je **retroaktivno** djelovanje propisa,

2. **zabranjuje** se i primjena **propisa** koji su bili **na snazi prije nastanka porezno relevantnih činjenica**

2) Načelo zakonitosti

- propisana je **dužnost poreznog tijela** da **zakonito utvrđuje** sva **prava i obveze** iz porezno-pravnog odnosa

- porezno tijelo dužno je postupati na zakonit način dok drugi načini nisu dozvoljeni (npr. postupanje u skladu s načelom pravičnosti)

3) Načelo traženja istine

- porezno tijelo je dužno **utvrđivati sve činjenice** koje su bitne za donošenje zakonite i pravilne odluke pri čemu je s jednakom pažnjom dužno utvrditi i one činjenice koje idu u prilog poreznog obveznika

- porezno tijelo određuje koje će radnje biti poduzete u postupku i u kojem opsegu

- porezno tijelo dužno je upozoriti sudionike porezno-pravnog postupka na njihova prava i obveze u postupku

- porezno tijelo **treba** porezne obveznike **poticati** na podnošenje poreznih prijava

4) Načelo određenosti i ugodnosti podmirenja porezne obveze

- poreznim obveznicima se treba učiniti što je moguće **jednostavnijim pristup informacijama** koje su relevantne za oporezivanje i to putem suvremenih tehnoloških rješenja (npr. internet)

5) Načelo upotrebe jezika i pisma

- u RH je u službenoj uporabi **hrvatski jezik i latinično pismo**

- u pojedinim lokalnim jedinicama, uz hrvatski jezik i latinično pismo, u službenu uporabu može biti uveden i drugi jezik te ćirilčno ili koje drugo pismo

- postoji mogućnost da porezni obveznik preda ispravu na jeziku i pismu koji nisu u službenoj upotrebi kod poreznog tijela pa u tom slučaju porezno tijelo određuje rok u kojem porezni obveznik mora dostaviti ovjereni prijevod isprave na službeni jezik i pismo

6) Načelo prava na očitovanje poreznog obveznika

- poreznom obvezniku mora biti **omogućeno pravo** da u poreznom postupku **zaštiti svoja prava i interese** pa porezno tijelo mora tome poreznom obvezniku omogućiti očitovanje o činjenicama i okolnostima bitnim za donošenje poreznog akta

- to je njegovo pravo, ali ne i obveza

7) Načelo čuvanja porezne tajne

- porezno tijelo dužno je kao **poreznu tajnu** čuvati sve podatke koje porezni obveznik iznosi u poreznom postupku te sve druge podatke kojima raspolaže u vezi s poreznim postupkom
- svrha je načela sačuvati privatnu i poslovnu sferu života poreznog obveznika
- načelo nije apsolutne naravi - postoje **izuzeci** pa tako porezna tajna nisu:

a) podaci o upisu i ispisu iz sustava PDV-a (podaci od **javnog interesa**)

b) podaci o poreznim obveznicima koji su davali lažne podatke radi umanjenja svoje ili tuđe obveze PDV-a (**prijevarne radnje se ne prikrivaju**)

8) Načelo postupanja u dobroj vjeri

- postupanje u dobroj vjeri znači **svjesno i pošteno postupanje u skladu sa zakonom**
- ministar financija je donio pravilnik u kojemu je propisao način postupanja u dobroj vjeri posebno za porezna tijela i posebno za poreznog obveznika

Obveze poreznih tijela (prema Pravilniku):

- > tijekom postupka porezno tijelo poučit će poreznog obveznika o pravu na podnošenje zahtjeva u svrhu ostvarenja na zakonu osnovanih prava poreznog obveznika
- > reći će im da imaju pravo na poreznog savjetnika ako ocijene da su prenesposobni/nestručni sami
- > na svojim web stranicama moraju objavljivati promjene bitne i sl-
- > porezni obveznik ima pravo biti unaprijed obavješten o svojim pravima i obvezama

Obveze poreznog obveznika:

- > obračunavati i plaćati porez u iznosu, na način i u roku
- > davati istinite i potpune podatke poreznom tijelu za obračun i naplatu

9) Načelo gospodarskog pristupa

- porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj **gospodarskoj biti**
- prilikom oporezivanja treba voditi računa o ostvarenju gospodarske biti, pri čemu je formalno-pravni aspekt manje važan
- može se oporezivati i dobro nastalo, npr. kaznenim djelom te imovina koju netko koristi ili njome raspolaže bez pravne osnove

10) Načelo sprječavanja zloupotrebe pravne forme

- ako se prividnim pravnim poslom prikriva neki drugi pravni posao, tada je osnova za utvrđivanje porezne obveze **prikriveni pravni posao**
- kako porezna obveza ovisi o pravnoj formi nekog posla porezni obveznik može pravni posao koji doista ima namjeru sklopiti prikriti s drugim pravnim poslom koji za njega ima povoljnije porezne posljedice (prividni pravni posao kao sredstvo izbjegavanja porezne obveze)

- porezna je administracija radi sprečavanja takve zloupotrebe ovlaštena zanemariti takav pravni posao, odnosno smatrati ga sklopljenim u pravnoj formi koja je odraz stvarne namjere osobe koja je zainteresirana sklopiti takav pravni posao, tj. u formi prikrivenog pravnog posla

(npr. A je potomak od B i B kupuje auto od A; međutim kako bi B izbjego platiti porez oni sklapaju ugovor o darovanju – po zakonu posto su u prvom nasljednom redu oslobođeni su poreza)

POREZNO-PRAVNI I POREZNO-DUŽNIČKI ODNOS

→ radi se o odnosu između materijalnog i postupovnog prava

***Porezno-pravni** – odnos između poreznog tijela i poreznog obveznika koji obuhvaća njihova **prava i obveze** (popis prava i obveza koja mogu biti ostvarena u poreznom postupku) → MATERIJALNO

> **jednostrano obvezujući** odnos između poreznog obveznika i javne vlasti predstavljene poreznom administracijom i nastaje u povodu javnofinancijske obveze

***Porezno-dužnički** – dio porezno-pravnog odnosa u kojem sudionici **ostvaruju** svoja prava i obveze → POSTUPAK

❖ POREZNO-PRAVNI ODNOS

Sudionici :

1. **Porezno tijelo** – utvrđuje poreznu obvezu i naplaćuje tako utvrđen porez
2. **Porezni obveznik** – subjekt čija će imovina biti umanjena za iznos dužnog poreza
3. **Porezni jamac** – subjekt koji je na temelju zakona ili ugovora obavezan poreznom tijelu ispuniti valjanu i dospjelu obvezu poreznog obveznika, ako on to ne učini

- može odgovarati: > **supsidijarno** (u pravilu)

- > **solidarno:**
1. ako odgovara kao **jamac platac**
 2. ako je sam **utajio porez**
 3. ako je **sudjelovao** u utaji poreza

- u tim slučajevima obavezan je podmiriti cjelokupni porezni dug

- porezno tijelo odlučuje od kojeg će se solidarnog dužnika naplatiti i u kojoj visini

- **ispunjenjem obveze jednog** solidarnog dužnika **prestaje** porezno-dužnički odnos svih

- porezni obveznik u poreznom postupku može imati:

> ZASTUPNIKA

a) **opunomoćenici** – osoba koja zastupa obveznika u okviru dobivene punomoći i u njegovo ime može poduzimati radnje u poreznom postupku (odvjetnik)

b) **zakonski zastupnici** – fizičke i pravne osobe koje zastupaju obveznika na temelju propisa (roditelji)

c) **dobrovoljni zastupnici** – fizičke i pravne osobe koje zastupaju obveznika na temelju ugovora (ugovor o zastupanju)

> POMAGATELJA

- osoba koja nastupa uz nazočnost poreznog obveznika i pomaže mu **savjetima**

- **nije ovlašten** poduzimati radnje u postupku kao njegov zastupnik, alii izjava pomagatelja smatra se izjavom poreznog obveznika i obveznik je može poništiti samo ako joj se odmah proturječi

> POREZNOG SAVJETNIKA

- osoba koja obavlja **poslove savjetovanja** poreznog obveznika u poreznom postupku pred poreznim tijelima
- ako nastupa kao opunomoćenik mora imati punomoć za obavljanje tih poslova

❖ POREZNO-DUŽNIČKI ODNOS

Sudionici: - isti kao gore

Prava sudionika:

Porezno tijelo ima *pravo na naplatu*:

1. **poreza**
2. **kamata i novčanih kazni**
3. **novčanih činidbi na osnovi odgovornosti iz poreznog jamstva**

Potraživanja prema državi mogu imati:

1. **porezni obveznik**
2. **osoba koja je preplatila porez**
3. **osoba od koje je bez pravne osnove porez naplaćen**

> 1, 2 i 3 imaju pravo na:

- a) **povrat** preplaćenog poreza ili poreza plaćenog bez pravne osnove
- b) **kamate na porez** koji je plaćen bez pravne osnove

➤ Nastanak i prestanak prava i obveza

Nastanak:

- *Porezno tijelo* u porezno-dužničkom odnosu stječe prava **od dana dospelosti tražbine na osnovi poreza.**
- *Porezni obveznik* (ili druga osoba) u porezno-dužničkom odnosu stječe prava **od dana kada je porezno tijelo primilo od poreznog obveznika (ili druge osobe) iznos preplaćenog poreza ili poreza plaćenog bez pravne osnove.**

Prestanak:

Prava i obveze iz porezno-dužničkog odnosa prestaju: 1. *plaćanjem* 2. *prijebojem* 3. *otpisom* 4. dr. slučajevi

Prava iz porezno-dužničkog odnosa prestaju **zastarom**.

- zastara je obvezujući način prestanka prava
- porezno tijelo mora **po službenoj dužnosti** voditi računa o nastupu zastare

➤ Položaj solidarnog dužnika, treće osobe i pravnog sljednika

> Solidarni dužnik

- osobe od kojih svaka ima obvezu podmiriti isti porezni dug
- porezno tijelo odlučuje od kojeg će se solidarnog dužnika naplatiti i u kojoj visini
- **ispunjenjem obveze jednog** solidarnog dužnika **prestaje** porezno-dužnički odnos svih
- solidarni dužnik od kojeg je naplaćen porezni dug ima **pravo regresa** prema glavnom dužniku

OPZ propisuje: a) redovno jamstvo

- karakteristike: > **akcesornost** – pretpostavlja postojanje valjane obveze glavnog dužnika
- > **supsidijarnost** – vjerovnik može tražiti ispunjenje obveze od jamca onda kad se nije uspio namiriti od glavnog dužnika

b) solidarno (izuzetak)

> Treće osobe

> Pravni sljednik

Nasljeđivanje je od značaja za oporezivanje jer ono može dovesti do povećanja imovine nasljednika, pa je stoga oporezivo dobro.

Univerzalni pravni sljednik (osoba koja nasljeđuje sve, odnosno alikvotni dio svih prava i obveza ostavitelja koja su podobna za nasljeđivanje) u cijelosti preuzima pravni položaj pravnog prednika, osim obveza na osnovi izrečenih novčanih kazni predniku.

Nasljednici su dužni platiti obveze iz porezno-dužničkog odnosa do visine vrijednosti naslijeđene imovine, osim kazni.

Vrijednost naslijeđene imovine utvrđuje **porezno tijelo** na osnovi **tržišnih cijena**.

➤ **Ustup, zalog i pljenidba prava iz porezno-dužničkog odnosa**

- prava koja porezni obveznik može steći (pravo na povrat poreza i kamata) mogu biti predmet – **ustupa, zalog ili pljenidbe**

- budući da u slučaju ustupa dolazi do promjene osobe ovlaštenika, ustupatelj je dužan dostaviti ugovor o ustupu poreznom tijelu u roku od 3 dana od dana njegovog sklapanja

➤ **Odredbe o odgovornosti**

a) Porezni jamac – supsidijarno + izuzeće kad odgovara solidarno u ona 3 slučaja (jamac platac, utajio sam, sudjelovo)

b) Zastupane osobe (porezni obveznici) – a) **neplaćeni** b) **manje plaćeni** porez c) **kamate**

c) Zakonski zastupnici

- ako su zakonski zastupnici fizičkih i pravnih osoba i zastupnici ili upravitelji udruženih osoba i imovinskih masa bez pravne osobnosti u obavljanju pravnih poslova :

1. **počinili KD utaje poreza**
2. **sudjelovali** u utaji poreza
3. **bespravno ostvarili smanjenje poreza** ili dr. porezne povlastice

> smatrat će se poreznim jamcem za manje plaćeni porez i kamate
(solidarni dužnici)

d) Drugi sudionici u protupropisnim postupcima u porezno-dužničkom odnosu

- osobe koje: 1) sudjeluju u ispostavljanju neistinitih i nevjerodostojnih **isprava**
- 2) sudjeluju u neurednom, neistinitom i nepravodobnom vođenju **knjiga**
- 3) zbog utaje poreza i pomaganja/prikrivanja utaje umanje ili ne iskažu **poreznu obvezu**

>> solidarno jamče za iznos manje plaćenog poreza i pripadajućih kamata zbog njihovog djelovanja

e) Porezni platac

- osoba koja je dužna **obračunavati**, obustavljati, **uplaćivati** i **prijavljivati porez** u ime i za račun druge osobe (poslodavac npr. kod poreza na dohodak od nesamostalnog rada)
- odgovara kao **jamac platac**, tj. **solidarno**

f) Preuzimatelj gospodarske cjeline

- stjecatelj gospodarske cjeline **supsidijarno** jamči za porezne obveze vezane za poslovanje te cjeline prije stjecanja i za porez po odbitku
- njegovo jamstvo je ograničeno vrijednošću stečene imovine

g) Vlasnik stvari i prava

- odnosi se na **stvari i prava** koja služe za **poslovanje trgovačkog društva** i na **osobu** koja ima **većinska članska prava** u tom društvu, a vlasnik je tih stvari i prava, ta osoba odgovara tim stvarima i/ili pravima za porezne obveze vezane za poslovanje društva, a koje su nastale u vrijeme kad je ta osoba imala većinska članska prava (većinska članska prava ima osoba koja izravno ili neizravno ima više od polovice temeljnog kapitala društva)

MJESNA ODREĐENOST POREZNOG OBVEZNIKA (FORMALNA DIMENZIJA OSOBNOG OBUHVATA POREZNE OBVEZE)

Mjesna određenost poreznog obveznika utvrđuje se:

1. za *fizičke osobe* prema **prebivalištu** ili **uobičajenom boravištu**

- ovo je važno jer:

- 1) prebivalište i uobičajeno boravište su kriteriji koji određuju osobu kao rezidenta ili nerezidenta
- 2) na temelju mjesne određenosti utvrđuje se **mjesno nadležno porezno tijelo** za oporezivanje u slučaju pozitivnog sukoba nadležnosti i to u tuzemstvu
- 3) isto to s elementom inozemnosti

→ porezni obveznik ima **prebivalište** ondje gdje ima stan u vlasništvu ili posjedu **neprekidno najmanje 183 dana** u jednoj ili u dvije kalendarske godine pri čemu boravak u stanu nije obavezan

* više stanova

- mjerodavno je mjesto **prebivališta obitelji**

* samac

- mjesto u kojem se pretežno **zadržava** ili iz kojeg pretežno **odlazi na rad** ili obavljanje djelatnosti

* ima dvojnu rezidentnost (i u tuzemstvu i u inozemstvu)

- **presumirano** je da takav PO ima prebivalište **u tuzemstvu**

→ **uobičajeno boravište** definirano je pomoću više konstitutivnih elemenata:

- 1- **zadržavanje** PO u nekom mjestu
- 2- pod okolnostima na temelju kojih se može zaključiti da on u tom mjestu **ne boravi samo privremeno**
- 3- stalan ili vremenski povezan boravak u trajanju od **najmanje 183 dana** u jednoj ili dvije kalendarske godine
- 4- postojanje uobičajenog boravišta ne isključuju **kratkotrajni prekidi boravka** koji ne traju dulje od jedne godine

2. za *pravne osobe* prema **sjedištu** upisanom u sudski registar ili drugi registar, odnosno upisnik

PODUZETNIK I GOSPODARSKA DJELATNOST

Poduzetnici su porezni obveznici, a gospodarska djelatnost, tj. rezultati tih djelatnosti su porezna dobra.

Poduzetnik je:

- 1) svaka **fizička** ili **pravna osoba**
- 2) **udružene osobe**
- 3) **imovinska masa** bez pravne osobnosti koja gospodarsku djelatnost obavlja samostalno, trajno i radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi

Gospodarskom djelatnošću smatra se razmjena dobara i usluga na tržištu radi ostvarivanja prihoda, dohotka, dobiti ili drugih gospodarski procjenjivih koristi.

OPĆE POSTUPOVNE ODREDBE

Nadležnost poreznih tijela

- a) u *objektivnom smislu* – djelokrug poslova određenog tijela
- b) u *subjektivnom smislu* – pravo i dužnost određenog tijela da postupa u određenoj pravnoj stvari ili da poduzme samo određenu radnju

Stvarna nadležnost (*competentia ratione materiae*)

- pravila razgraničavaju djelokrug poslova između tijela različitog ranga unutar Porezne uprave
- stvarna nadležnost tih tijela regulirana je Zakonom o Poreznoj upravi

- 1) poslove u vezi s **utvrđivanjem i naplatom poreza**
- 2) poslove u vezi s primjeno **ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja**

> obavlja Ministarstvo financija RH preko upravnih organizacija u svom sastavu:

- Porezna uprava
- Carinska uprava
- Financijska policija

- 3) poslove u vezi s utvrđivanjem i naplatom poreza koji su propisani odlukama predstavničkih tijela **jedinica područne** (regionalne) **samouprave** i tijela jedinica **lokalne samouprave**

> obavljaju njihova porezna tijela

- može biti povjereno Poreznoj upravi na temelju suglasnost ministra financija

Mjesna nadležnost (*competentia ratione loci*)

- pravila o mjesnoj nadležnosti određuju koje će **teritorijalno određeno tijelo Porezne uprave**, koje je s obzirom na svoju vrstu i rang stvarno nadležno, biti ovlašteno i dužno odlučivati u konkretnom poreznom predmetu

Porezna uprava je strukturirana u skladu s **teritorijalnom organizacijom države**.

- > županije - mjesno su nadležni **područni uredi**
- > općine i gradovi - **ispostave područnih ureda**

Mjesna nadležnost tijela Porezne uprave, područnih ureda i ispostava područnih ureda regulirana je *Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija*.

No, za potpuno mjesno određenje obuhvata porezne obveze potrebno je, uz područje na kojem djeluje određeno porezno tijelo, odrediti i **na temelju kojeg zakonom reguliranog svojstva** će neki konkretni porezni obveznik biti oporezovan od strane stvarno i mjesno nadležnog tijela Porezne uprave.

- > rezident fizička osoba - prebivalište ili uobičajeno boravište
- > rezident pravna osoba - sjedište, odnosno mjesto stvarne uprave
- > nerezident porezni obveznik - mjerodavno je mjesto na kojem oni u RH ostvare oporezivo dobro

* pozitivni sukob o mjesnoj nadležnosti

- > porez utvrđuje ono **tijelo** koje je **prvo pokrenulo postupak**

No, porezno tijelo koje je pokrenulo postupak ustupit će predmet poreznom tijelu koje je prema novim okolnostima postalo mjesno nadležno ako se time poreznom obvezniku **bitno olakšava** sudjelovanje u poreznom postupku (tj. dolazi do **promjene mjesne nadležnosti**).

IZUZEĆE SLUŽBENIKA POREZNOG TIJELA

- u slučaju da je u konkretnom predmetu takav službenik u **sukobu interesa**
(u isto vrijeme službenik porezne administracije i porezni obveznik, jamac, zastupnik...)

Ako postoji opravdana **sumnja u nepristranost** službene osobe, **voditelj** poreznog tijela izuzet će službenu osobu od obavljanja službenih radnji u tom postupku.

Ako se sumnja u **nepristranost voditelja**, o izuzeću odlučuje **čelnik** neposredno više ustrojstvene jedinice poreznog tijela.

UTVRĐIVANJE ČINJENICA BITNIH ZA OPOREZIVANJE

Činjenice bitne za oporezivanje mogu biti utvrđene pomoću različitih sredstava. Neka od tih sredstava su:

- 1) računi, poslovne knjige i evidencije poreznih obveznika
- 2) porezni obveznik kao izvor činjenica bitnih za oporezivanje
- 3) porezna prijava

> Računi, poslovne knjige i evidencije poreznih obveznika

OPZ-om je propisana obveza **izdavanja računa** te **vođenja poslovnih knjiga i evidencija**.

Obveza vođenja poslovnih knjiga i evidencija propisana je radi jedinstvenosti i transparentnosti iskazivanja određene kategorije podataka važnih za oporezivanje, odnosno da stručna treća osoba može u primjerenom roku steći pregled nad poslovanjem poduzetnika te nastankom, razvojem i okončanjem poslovnih događaja. Ta obveza osigurava uvid u poslovanje poreznog obveznika radi provedbe poreznog inspekcijskog nadzora nad tim poslovanjem.

Ostale obveze uređene odredbama OPZ-a:

- 1) **knjiženja** i druga evidentiranja treba obavljati **potpuno, točno, pravodobno i uredno**
- 2) **primitke i izdatke blagajne** treba bilježiti slijedom njihova nastanka **svakodnevno**
- 3) bilježenje podataka u poslovne knjige mora se temeljiti na **urednim i vjerodostojnim knjigovodstvenim ispravama**
- 4) smatra se da je isprava za knjiženje **uredna** kada se iz nje može nedvosmisleno **utvrditi mjesto i vrijeme** njezina **sastavljanja** te njezin **materijalni sadržaj**
- 5) vjerodostojna je isprava ona koja **potpuno i istinito odražava** nastali **poslovni događaj**

Isporučena dobra i obavljene usluge mogu biti naplaćeni gotovinski ili bezgotovinski.

U oba slučaja poduzetnik mora izdati **račun**.

> Porezni obveznik kao izvor činjenica bitnih za oporezivanje

Porezni obveznik je dužan prijaviti **sve činjenice bitne** za utvrđivanje njegove porezne obveze.

a) *pravne osobe* - osnutak, premještanje i prestanak trgovačkog društva, radionice ili stalne poslovne jedinice

b) *poduzetnike, i fizičke i pravne osobe* - početak obavljanja gospodarske djelatnosti

Fizičke osobe moraju prijaviti promjenu prebivališta ili uobičajenog boravišta.

Slučajevi vlasničkih i drugih odnosa u trgovačkim društvima su posebno regulirani:

1) porezni obveznici koji su stekli više od 50% udjela u tuzemnom ili inozemnom trgovačkom društvu ili se nalaze u sustavu povezanih društava dužni su to prijaviti nadležnom poreznom tijelu prema svome sjedištu

2) trgovačko društvo nad kojim druga osoba (a ne samo to društvo) ima većinska prava dužno je tu činjenicu prijaviti nadležnom poreznom tijelu prema svome sjedištu

- prijave treba podnijeti u roku od trideset dana od dana nastanka činjenice za koju postoji obveza prijavljivanja (ako nije drukčije određeno)

Porezni obveznik dužan je tijekom poreznog postupka sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja na način da potpuno i istinito iznosi činjenice bitne za oporezivanje te da za svoje tvrdnje ponudi dokaze.

> Porezna prijava

Poreznu prijavu podnosi porezni obveznik (metoda vlastite prijave – direktna metoda) te ona mora biti podnesena u roku od dva mjeseca od isteka zakonom određenog razdoblja oporezivanja (ako nije drukčije određeno).

Porezna prijava podnosi se na obrascu čiji je oblik i sadržaj utvrđen zakonom ili provedbenim propisom.

Porezni obveznik u poreznoj prijavi porez obračunava sam (tzv. obračunska prijava).

Podaci u poreznoj prijavi moraju biti točni i istiniti te mora uz poreznu prijavu biti priložena i dokumentacija u skladu s poreznim propisima.

NAČINI UTVRĐIVANJA ČINJENICA U POREZNOM POSTUPKU

Porezno tijelo ima ovlast koristiti sva dokazna sredstva potrebna za utvrđivanje činjenica bitnih za oporezivanje, a osobito:

- a) prikupljati obavijesti od poreznog obveznika, drugog sudionika poreznog postupka i drugih osoba
- b) određivati vještake
- c) pribavljati isprave i spise
- d) izlaziti na očevid

a) Prikupljanje obavijesti od poreznog obveznika, drugog sudionika poreznog postupka i drugih osoba

Porezni obveznik i druge osobe:

1. koje raspolažu podacima bitnim za oporezivanje ili
2. vode vlasničke pozicije vrijednosnih papira te
3. upisnike o imovini i pravima poreznih obveznika

> dužni su na zahtjev poreznog tijela **dostaviti podatke** potrebne za utvrđivanje porezne obveze, potrebu ovrhe i mjera osiguranja

Porezno tijelo ovlašteno je od poreznog obveznika tražiti **obavijesti o njegovu poslovanju** u tuzemstvu i inozemstvu, o njegovim **pojedininim poslovima** te o **izvorima sredstava za nabavu poslovne i osobne imovine**

b) Određivanje vještaka

O potrebi vještačenja odlučuje porezno tijelo te ono treba obavijestiti sudionike poreznog postupka o osobi koju namjerava imenovati vještakom.

Vještaci se imenuju iz reda poreznih savjetnika, a po potrebi i iz reda sudskih vještaka odgovarajuće struke.

Sudionici poreznog postupka mogu tražiti **izuzeće vještaka** ako:

- 1) postoji opravdana **sumnja** u njegovu **nepristranost**
- 2) ako bi zbog njegovog vještačenja moglo doći do **povrede poslovne tajne** ili **štete** za poslovnu djelatnost sudionika

- zahtjev za izuzeće se podnosi poreznom tijelu u roku od 8 dana od primitka obavijesti o imenovanju vještaka

→ o izuzeću odlučuje **čelnik poreznog tijela** koji ga je imenovao

c) Pribavljanje isprava i spisa

Porezno tijelo može tražiti **predočenje poslovnih knjiga, evidencija, poslovne dokumentacije** i drugih isprava od poreznog obveznika i drugih osoba. Može zatražiti isprave i spise i u svrhu oporezivanja trećih osoba.

d) Očevid

Očevid se obavlja kad je za utvrđivanje ili razjašnjenje činjenica bitnih za oporezivanje potrebno **neposredno opažanje službene osobe** poreznog tijela.

Porezni obveznik ima pravo biti nazočan očevidu.

* iznimno, očevid se može obaviti **bez nazočnosti** poreznog obveznika ako bi odgoda očevida mogla ugroziti utvrđivanje činjenica ili bi imala za posljedicu uništenje dokaza bitnih za oporezivanje

Očevid se može obaviti i uz sudjelovanje vještaka

Vlasnik ili **držatelj** stvari, prostorija ili zemljišta, koji je obaviješten o obavljanju očevida u primjerenom roku, dužan je dopustiti da se očevid obavi.

USKRATA PODATAKA

Obavijest o činjenicama bitnima za oporezivanje poreznog obveznika mogu uskratiti:

1) **bračni drug** poreznog obveznika, **srodnici** poreznog obveznika **u ravnoj liniji**, srodnici **u pobočnoj** liniji do **trećeg** stupnja zaključno te srodnici po **tazbini** do **drugog** stupnja zaključno, kao i **posvojenik** i **posvojitelj** poreznog obveznika (pravo na uskratu obavijesti na temelju **srodstva** s poreznim obveznikom)

2) **duhovnici** o onome što im je povjereno ili što su doznali u svojstvu dušobrižnika (obveza čuvanja **ispovjedne tajne**)

3) **odvjetnici, javni bilježnici, porezni savjetnici, revizori, liječnici, ljekarnici i primalje** o onome što im je povjereno ili što su doznali u tom svojstvu (obveza čuvanja **profesionalne tajne**)

- > osobe ne mogu uskratiti obavijest ako su razriješene obveze čuvanja tajne
- > javni bilježnik ima ograničeno pravo jer mora prijavljivati činjenice bitne za oporezivanje

4) osobe koje **profesionalno sudjeluju ili su sudjelovale** u pripremi ili proizvodnji **tiskovina** ili **radijskih i televizijskih emisija**, i to o osobi autora, pošiljatelja priloga i dokumentacije te o priopćenjima koja su im dana u vezi s njihovom djelatnošću, ako se radi o prilogima, dokumentaciji i priopćenjima za redakcijski dio (pravo na čuvanje **tajnosti izvora informacija**)

> Uskrata obavijesti kod opasnosti samookrivljavanja

Porezni obveznici, ali i drugi sudionici poreznog postupka i druge osobe koje su dužne davati obavijesti mogu uskratiti davanje obavijesti koje bi **njih same** ili njihova **srodnika** mogle izložiti **kaznenom progonu**, a porezno tijelo je dužno te osobe poučiti o pravu na uskratu obavijesti.

> Uskrata davanja i predočavanja stručnog mišljenja

Uvjeti pod kojima može biti uskraćeno davanje obavijesti (izlaganje kaznenom progonu) odnose se i na uskratu **stručnih mišljenja i predočavanje isprava** ili drugih stvari.

Međutim, osoba koja u ime poreznog obveznika čuva isprave, poslovne knjige, ostale evidencije i druge stvari ne može uskratiti njihovo predočavanje ako bi ih porezni obveznik bio dužan predočiti da ih sam čuva.

SKRAĆENI POSTUPAK

Mogućnost provedbe skraćenog postupka utemeljena je u **načelu ekonomičnosti**.

Porezno tijelo može po skraćenom postupku riješiti stvar neposredno:

1.
 - a) ako je porezni obveznik u poreznoj prijavi naveo činjenice ili podnio dokaze na podlozi kojih se utvrđuje stanje stvari
 - b) ako se to stanje može utvrditi na podlozi općepoznatih činjenica ili
 - c) činjenica koje su poreznom tijelu poznate
2. ako se stanje stvari **može utvrditi** na temelju podataka iz **službenih evidencija** kojima porezno tijelo raspolaže, a **nije potrebno** posebno **saslušanje stranke** radi zaštite njezinih prava, odnosno pravnih interesa

DOKAZIVANJE U POREZNOM POSTUPKU

➤ Teret dokazivanja

U poreznom postupku teret dokaza snose:

- 1) porezno tijelo za činjenice koje utemeljuju porez
- 2) porezni obveznik za činjenice koje smanjuju ili ukidaju porez

➤ Knjigovodstvo i evidencije poreznog obveznika

Opozivanje se temelji na **podacima iz knjigovodstva i na evidencijama poreznog obveznika** koje je on obavezan voditi ako okolnosti pojedinog slučaja ne upućuju na njihovu **netočnost**.

Dokazna sredstva time dobivaju primarno značenje kod utvrđivanja porezne obveze.

➤ Fiducija, zastupanje, zalog

Porezne činjenice utvrđuju se prema njihovoj *gospodarskoj biti* pa porezni obveznik može biti i osoba na čije ime glase prava ili koja posjeduje stvari relevantne za utvrđenje porezne obveze; no ta osoba ne mora biti vlasnik.

Da bi **fiducijar, zastupnik** druge osobe ili **založni vjerovnik** od sebe otklonio poreznu obvezu (jer on nije vlasnik), mora na traženje poreznog tijela **dokazati tko je vlasnik** tih prava ili stvari jer će se u protivnom smatrati da su njegovo vlasništvo te će se u skladu s načelom gospodarskog pristupa smatrati poreznim obveznikom.

➤ Procjena porezne osnovice

Ako porezno tijelo ne može utvrditi poreznu osnovicu na temelju primarnog sredstva dokazivanja, mora je **procijeniti**. Takvi slučajevi su uzrokovani **propustima** ili **nesuradnjom** poreznog obveznika u postupku utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje. (npr. ne vodi knjige i evidencije, ne izdaje račune...)

Pri utvrđivanju porezne osnovice procjenom, porezno tijelo će:

1. polaziti od **raspoložive dokumentacije** poreznog obveznika
2. služiti će se **metodom parifikacije** (usporedba sa situacijom drugog poreznog obveznika)
3. **indicijskom metodom** (podatak o mogućnosti isporuke dobara ili obavljanja usluga)

* situacija fizičke osobe koja raspolaže imovinom ili sredstvima za privatnu potrošnju koja **višestruko premašuje primitke** što ih je fizička osoba ostvarila tijekom godine

- 1- Porezna uprava će pozvati fizičku osobu da **dostavi dokaze o izvorima stjecanja imovine**
- 2- ako ona to ne dostavi ili se ne odazove pozivu > Porezna će **procjenom** utvrditi osnovicu poreza na dohodak

➤ Povrat u prijašnje stanje

Ako je porezni obveznik iz **opravdanih razloga** propustio izvršiti neku radnju u roku i zbog toga propuštanja **trpi posljedicu**, dopustit će se na njegov zahtjev povrat u prijašnje stanje.

- zahtjev za povrat u prijašnje stanje podnosi se:

- > u roku od 8 dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje (*objektivni rok*) ili
- > od dana kada je porezni obveznik doznao za takav razlog (*subjektivni rok*)

Razlozi kojima se obrazlaže zahtjev moraju se učiniti barem **vjerojatnima**.

O zahtjevu za povrat u prijašnje stanje odlučuje porezno tijelo **zaključkom**, protiv kojega **nije dopuštena žalba**. (osim ako je zahtjev za povrat podnesen zbog propuštenog roka za žalbu na porezno rješenje)

Nakon **isteka 3 mjeseca** od propuštenog roka, porezni obveznik ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje. (osim ako nije bio prije tog isteka roka spriječen višom silom)

POREZNI AKTI U POREZNOM POSTUPKU

Porezni akt je svaki akt kojim se **pokreće, dopunjuje, mijenja** ili **dovršava** neka radnja u poreznom postupku.

Porezni akti su:

- 1) **porezno rješenje** (odlučuje o pojedinačnim pravima i obvezama)
- 2) **zaključak** (npr. zaključak o povratu u prijašnje stanje, o pečačenju poslovnih prostorija kod poreznog nadzora)
- 3) **zapisnik** (npr. zapisnik o poreznom nadzoru)
- 4) **obavijest** (npr. obavijest o poreznom nadzoru)
- 5) **poziv**
- 6) **drugi akti**

Porezni akt donosi se u:

a) *pisanom obliku*

b) *usmenom obliku*

- iznimka; i taj akt može donijeti **ovlaštena osoba** poreznog tijela i narediti njegovo izvršenje bez odgode u slučaju kada je **ugrožena naplata poreza**

> usmeni akt mora biti izdan u pisanom obliku najkasnije u roku od 3 dana od dana njegova donošenja

Obvezni sadržaj svakog poreznog akta je:

- 1) naziv poreznog tijela, broj i datum poreznog akta
- 2) ime i prezime odnosno naziv sudionika kome se upućuje
- 3) pravni i činjenični temelj
- 4) potpis ovlaštene osobe

Utvrđenje iznosa poreznog duga

Utvrđivanje poreznog duga je završni dio postupka utvrđivanja porezne obveze.

Taj postupak završava **iskazivanjem novčanog iznosa** poreznog duga koji može biti izračunat:

- 1) primjenom zakonom propisane **porezne stope** na poreznu osnovicu
(kod poreza na dohodak, dobit, dodanu vrijednost)
- 2) **množenjem apsolutno izraženog novčanog iznosa** propisanog za određenu mjernu jedinicu poreznog dobra s brojem mjernih jedinica u konkretnom slučaju
(kod trošarina)

Tako izračunata porezna obveza **mora** biti izražena te poreznom obvezniku dostavljena u određenom **pravnom obliku (formi)** → **porezno rješenje**

POREZNO RJEŠENJE

- **nadležno porezno tijelo donosi porezno rješenje na temelju činjenica utvrđenih u poreznom postupku** (posebnim normama regulirano je kada porezno rješenje ne mora biti doneseno)

- **stvarno nadležna** za utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju su tijela Porezne uprave – **područni uredi i ispostave područnih ureda** (donose prvostupanjska rješenja)

➤ Rok za izdavanje rješenja po godišnjoj poreznoj prijavi

Porezno rješenje koje se donosi na **temelju godišnje porezne prijave** mora se dostaviti poreznom obvezniku čim je to moguće, a najkasnije u roku godine dana nakon isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave.

➤ Posebni slučajevi ne donošenja poreznog rješenja

- motivirano razlozima ekonomičnosti

Porezno tijelo **ne mora**, ali može:

1) donijeti porezno rješenje ako bi **troškovi** utvrđivanja i naplate poreza bili **nerazmjerni** naplaćenom porezu

2) u slučaju **pogrešno utvrđene** visine porezne obveze, izmijeniti porezno rješenje ako bi povećani iznos poreza bio **nerazmjeran troškovima** postupka izmjene rješenja

➤ Oblik i sadržaj poreznog rješenja

Porezno rješenje mora biti doneseno u **pisanom** obliku i mora biti označeno kao porezno rješenje.

Ono mora sadržavati:

- 1) naziv poreznog tijela, broj i datum rješenja
- 2) uvod, izreku i obrazloženje
 - > Izreka poreznog rješenja sadrži:
 - ime i prezime, tj. naziv poreznog obveznika,
 - vrstu poreza,
 - poreznu osnovicu,
 - poreznu stopu,
 - iznos utvrđenog poreza,
 - razdoblje oporezivanja,
 - nalog za uplatu poreza,
 - rokove i
 - uvjete plaćanja.
- 3) uputu o pravnom lijeku
- 4) potpis ovlaštene osobe i otisak pečata

* **privremeno porezno rješenje**

U slučaju kada porezni obveznik sam podnosi poreznu prijavu, porezno tijelo je dužno obvezno **provjeriti podatke** u toj prijavi. Ako porezno tijelo nije prethodno provelo postupak provjere činjenica bitnih za donošenje toga rješenja, takvo je rješenje *privremeno*.

Kod naknadne provjere vjerodostojnosti podataka porezno tijelo može utvrditi da postoji osnova za izmjenu porezne obveze te će tada zamijeniti privremeno rješenje novim. Ako porezno tijelo ne donese rješenje kojim se zamjenjuje privremeno rješenje, porezna obveza utvrđena privremenim rješenjem smatrat će se **konačno utvrđenom** poreznom obvezom.

Privremeno rješenje ima još jednu primjenu. Ako postoji **sumnja u pogledu vlasništva** nad nekim predmetom ili u pogledu njegove **vrijednosti**, porezno tijelo će privremenim rješenjem utvrditi poreznu obvezu. U tom slučaju je privremeno rješenje *kompromis* – nejasna pravna situacija naspram potrebe za utvrđivanjem porezne obveze. Rok za donošenje rješenja kojim se konačno utvrđuje porezna obveza je 3 godine od dana donošenja privremenog rješenja te je taj rok **prekluzivan**, tj. njegovim propuštanjem privremeno rješenje više nije primjenjivo.

Ako je propisano da se porez prijavljuje obračunskom prijavom, tada donošenje poreznog rješenja nije potrebno. No, postoji izuzetak utvrđivanja poreza rješenjem u 3 slučaja:

- 1) ako je to zakonom propisano (lex specialis)
- 2) ako se rješenjem utvrđuje drukčiji iznos poreza od onoga koji je porezni obveznik samo obračunao
- 3) ako porezni obveznik nije predao obračunsku prijavu

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED RIJEKA
ISPOSTAVA RIJEKA
RIJEKA, RIVA 010

KLASA: UP/I-410-20/2011-001/03926
UR. BROJ: 513-007-08-08/2011-0002
RIJEKA 21.09.2011.

72602605

16. 11. 2011.

OIB: 63593786583

Ministarstvo financija-Porezna uprava, Područni ured RIJEKA, Ispostava RIJEKA
u postupku utvrđivanja poreza na promet nekretnina, na temelju članka 85. stavak 1. Općeg poreznog zakona
(Narodne novine, br. 147/08 i 18/11) i članka 7. stavka 1. točke 3. Zakona o Poreznoj upravi (Narodne novine,
br. 67/01, 94/01, 177/04 i 128/10) donosi

POREZNO RJEŠENJE

Poreznom obvezniku SLAVICA ŠOTA
RIJEKA, ANTUNA B.ŠIMIĆA 29
utvrđuje se osnovica poreza na promet nekretnina u iznosu 2.282.269,26 kn.
Na ovu osnovicu utvrđuje se:
- porez na promet po stopi 5% u iznosu 114.113,46 kn

Porezni obveznik dužan je platiti utvrđeni iznos poreza u roku od 15 dana od dana dostave rješenja
u korist računa: 1001005-1737328489 -porez na promet nekretnina, uz obveznu naznaku modela
"67" i poziva na broj odobrenja "63593786583".
Na nepravodobno uplaćeni porez na promet nekretnina obračunavaju se i plaćaju zatezne kamate.
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja.

O b r a z l o ž e n j e

Sudskom odlukom ili odlukom drugog tijela br. P1023/2007 od 18.06.2009. pravomoćnom 22.04.2010.
SLAVICA ŠOTA, OIB: 63593786583, RIJEKA, ANTUNA B.ŠIMIĆA 29
stekao/la je nekretninu upisanu u z.k.ul.br. 910 k.o. STARI GRAD

KČBR.638.POSLOVNI PROSTOR U PRIZEMLJU ZGRADE U RIJECI, ANTE STARČEVIĆA
2 POVRŠINE 63M2 I POSLOVNI PROSTOR U PRIZEMLJU ZGRADE U RIJECI, ANTE
STARČEVIĆA 2B POVRŠINE 60M2, K.O. RIJEKA.
POREZNU OSNOVICU ČINI UGOVORENA CIJENA.

Ugovor je prijavljen Poreznoj upravi dana 31.05.2010.
Osnovica poreza na promet nekretnina je tržišna vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne
obveze prema članku 9. Zakona o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, br. 69/97, 26/00, 153/02 i 22/11)
koja je utvrđena prema visini naznačenoj u ispravi o stjecanju u iznosu od 2.282.269,26 kn.
Porez na promet nekretnina utvrđen je primjenom porezne stope od 5% sukladno članku 10. Zakona o porezu
na promet nekretnina.
Rok za plaćanje poreza propisan je člankom 19. Zakona o porezu na promet nekretnina.
Na nepravodobno uplaćen iznos poreza plaća se zatezna kamata sukladno članku 116. Općeg poreznog zakona,
članku 29. Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine, br. 35/05 i 41/08) i članku 3. Zakona o kamatama (Narodne
novine, br. 94/04).
Žalba ne odgađa izvršenje rješenja temeljem članka 167. stavka 2. Općeg poreznog zakona.
Na temelju navedenog riješeno je kao u izreci.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja može se podnijeti žalba u roku od 30 dana od dana primitka rješenja.
Žalba se predaje ovoj ispostavi Porezne uprave neposredno ili putem pošte preporučeno odnosno može
se izjaviti i usmeno u zapisnik, a podnosi se Ministarstvu financija, Samostalnoj službi za drugostupanjski
upravni postupak.
Na žalbu se plaća 50,00 kn upravne pristojbe prema Tar. broju 3. Tarife uz Zakon o upravnim pristojbama
(Narodne novine, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05,
153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10 i 69/10).

DOSTAVITI:

1. Stjecatelju nekretnine
2. Ispostavi Područnog ureda u kojoj je prebivalište
otuditelja nekretnine
3. Pismohrani



27.10.2011. - valuto

Zaštita prava poreznih obveznika pri poništavanju, ukidanju ili izmjeni poreznog rješenja

Porezno tijelo **ne može poništiti, ukinuti ili izmijeniti** porezno rješenje **na štetu poreznog obveznika** zbog toga što je Ustavni sud RH utvrdio da je propis na kojemu se zasnivalo dotadašnje utvrđivanje poreza neustavan ili nezakonit.

Rješenje o naplati poreza na osnovi jamstva

Naplata poreza na osnovi jamstva je situacija u kojoj **porezni jamac mora podmiriti obvezu** za poreznog dužnika. Opće je pravilo (lex generalis) da je u takvim slučajevima potrebno donijeti rješenje.

No, rješenje o naplati poreza na osnovi jamstva **ne može biti doneseno**:

- 1) ako poreznom obvezniku utvrđena porezna obveza **nije dospjela** ili je **otpisana**
- 2) ako je za porez koji je utvrđen poreznom obvezniku nastupila **zastara** prava na naplatu

POREZNI NADZOR

Pojam poreznog nadzora

Porezni nadzor je dio porezno-pravnog odnosa u kojem **porezno tijelo provodi postupak radi provjere i utvrđivanja činjenica bitnih za oporezivanje poreznih obveznika i drugih osoba**.

Porezni nadzor je poseban oblik upravnog odnosno inspekcijskog nadzora. Glavna obilježja inspekcijskog nadzora, a koja su našla svoj odraz i u sustavu poreznog nadzora, su sljedeća:

- 1) inspektor pokreće postupak po **službenoj dužnosti**
- 2) inspekcijski nadzor završava donošenjem **rješenja** i **kontrolom** njegova izvršenja
- 3) inspekcijski nadzor ima **karakter uviđanja** (izvida)
- 4) **teret dokaza** u inspekcijskom nadzoru je na inspektoru

Razlika između inspekcijskog i poreznog nadzora je u postupcima za žalbu. U inspekcijskom nadzoru vrijede **kraći postupci** za žalbu u odnosu na opći zakonski rok dok u poreznom nadzoru vrijede žalbeni rokovi kao i u poreznom postupku.

Normativna osnova poreznog nadzora

Temeljne postavke poreznog nadzora uređene su:

- 1) Općim poreznim zakonom
- 2) Zakonom o Poreznoj upravi
- 3) Zakonom o općem upravnom postupku
- 4) Zakonom o sustavu državne uprave
- 5) pojedinačni porezni zakoni – Zakon o porezu na dohodak, PDV

Tim propisima je uređen obuhvat postupka, objekt nadzora, vrste nadzora, ovlaštene radnje nadzornika te pravni lijek.

Ovlaštene osobe za provođenje poreznog nadzora

Ovlaštene osobe za obavljanje poreznog nadzora moguće je podijeliti u 2 skupine:

1) osobe normirane *zakonom*:

- a) porezni revizori
- b) porezni inspektori
- c) drugi državni službenici ovlašteni za provedbu poreznog nadzora

2) druge *stručno osposobljene osobe*

- može ih ovlastiti **čelnik** poreznog tijela

Inspektori imaju posebnu **iskaznicu** kojom dokazuju službeno svojstvo, identitet i ovlasti pa se tako inspektori prije početka poreznog nadzora moraju predstaviti poreznom obvezniku predočenjem službene iskaznice.

Inspektor ima pravo i dužnost u skladu sa zakonom i drugim propisima poduzimati upravne i kaznene mjere i to:

- 1) o izvršenom pregledu sastaviti zapisnik u koji će unijeti utvrđeno stanje, poduzete odnosno naređene mjere i radnje
- 2) narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka odnosno nepravilnosti ostavljajući rok koji mora biti primjeren prirodi izvršenja obveze, ako nije zadan prekluzivni rok
- 3) podnijeti prijavu/optužni prijedlog nadležnom državnom tijelu zbog kaznenog dijela ili prekršaja
- 4) poduzeti druge mjere odnosno obaviti i druge radnje za koje je posebnim propisom ovlašten

Dopustivost poreznog nadzora

Prosudba dopustivosti poreznog nadzora temelji se na 2 čimbenika:

- 1) *izboru poreznog obveznika*
- 2) *razdoblju poreznog nadzora*

Izbor poreznog nadzora

- porezni nadzor može se obavljati kod svih poreznih obveznika, ali i drugih osoba koje raspolažu činjenicama i dokazima bitnim za oporezivanje

- nedopuštanje obavljanja poreznog nadzora je porezni prekršaj za koji je predviđena novčana kazna

- na odluku poreznih tijela o odabiru poreznih obveznika kod kojih će se provoditi porezni nadzor, porezni obveznik ne može utjecati

=> porezna tijela dužna su voditi računa o poreznoj snazi poreznih obveznika te objektivnim kriterijima na temelju procjene rizika

=> pritom imaju prednost veliki poduzetnici i povezane osobe

Razdoblje poreznog nadzora

- vremensko ograničenje vezano uz razdoblje poreznog nadzora odnosi se na institut **zastare** u poreznom pravu
- porezni nadzor se može provoditi za ono razdoblje oporezivanja za koje nije nastupila zastara prava na utvrđivanje porezne obveze

=> pravo poreznih tijela na utvrđivanje porezne obveze zastarijeva za 3 godine, a počinje teći istekom godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu

=> *apsolutni rok* zastare nastupa za 6 godina od dana kada je prvi put počela teći

Predmet poreznog nadzora

Predmet poreznog nadzora može biti provjera:

- 1) jednog ili više vrsta **poreza**
- 2) **činjenica** koje nisu u izravnoj vezi s gospodarskom djelatnošću poreznog obveznika, ali samo ako je poduzetnik fizička osoba
- 3) **odnosa** bitnih za oporezivanje između člana društva i samog društva ako je riječ o nadzoru *društva kapitala* ili *društva osoba*

Obavijest o poreznom nadzoru

Porezni nadzor započinje **dostavljanjem obavijesti** poreznom obvezniku i to najkasnije 8 dana prije početka poreznog nadzora.

Iznimno je moguće predati poreznom obvezniku obavijest i neposredno prije početka poreznog nadzora ako bi poštivanje propisanog roka od 8 dana **ugrozilo svrhu** nadzora. (kontrola izdavanja računa npr.)

Obavijest o početku poreznog nadzora je *porezni akt*.

Mora se dostaviti **osobnom dostavom**, prema **mjestu dostave** (prebivalište ili uobičajeno boravište, sjedište te radno mjesto), **sudionicima** poreznog postupka jer od dana dostave počinje teći rok koji se ne može produžiti.

Obavijest o početku poreznog nadzora izdaje se u pisanom obliku te sadrži:

- 1) naziv poreznog tijela, broj i datum poreznog akta
- 2) ime i prezime, odnosno naziv poreznog obveznika kojemu se upućuje
- 3) pravni i činjenični temelj
- 4) predmet poreznog nadzora ili druge radnje koje će se provesti u poreznom nadzoru
- 5) razdoblje koje je predmet poreznog nadzora
- 6) datum početka nadzora
- 7) obvezu sudjelovanja poreznog obveznika u postupku te pravne posljedice zbog ometanja ili odbijanja poreznog nadzora
- 8) potpis ovlaštene osobe

Tijek poreznog nadzora

Prilikom provođenja samog nadzora, porezna tijela su dužna voditi računa o 2 načela:

- 1) *načelo objektivnosti* – zahtjeva obavljanje poreznog nadzora **jednakom pozornošću** u pogledu **svih činjenica** (kako onih na štetu poreznog obveznika, tako i onih u njegovu korist)
- 2) *načelo proporcionalnosti* – znači da se porezna tijela trebaju usmjeriti na **bitne činjenice** te **trajanje** nadzora **ograničiti na nužnu mjeru**

Porezni nadzor započinje **dostavom** obavijesti u roku od 8 dana ili, iznimno, neposredno prije počinjanja nadzora. Osobe ovlaštene za njegovo provođenje dužne su se prije početka nadzora predstaviti **službenom iskaznicom**.

Porezni nadzor se uobičajeno provodi u **sjedištu** poreznog obveznika i na ostalim mjestima na kojima porezni obveznik obavlja djelatnosti i poslove vezane uz predmet nadzora.

Osobe ovlaštene za nadzor imaju pravo **stupiti** na zemljište i u poslovne prostorije poreznog obveznika te ih pregledati.

> Iznimno, ako porezni obveznik nema prikladan poslovni prostor, porezni će se nadzor provesti u službenim prostorijama poreznih tijela.

Porezni nadzor se obavlja tijekom **uobičajenog radnog vremena**, a izvan toga samo ako porezni obveznik pristane te ako to bezuvjetno nalaže svrha nadzora.

> U slučaju da porezni obveznik ne pristane na nastavak obavljanja nadzora nakon redovitog radnog vremena, porezno tijelo može privremeno **zapečatiti** poslovni ili skladišni prostor, ali najdulje do početka radnog vremena prvog idućeg radnog dana.

O privremenoj mjeri pečaćenja donosi se zaključak protiv kojega nije dopuštena žalba.

Porezni obveznik je za vrijeme poreznog nadzora dužan sudjelovati u utvrđivanju činjeničnog stanja na način da potpuno i istinito iznosi sve činjenice pa je pozvan:

- 1) davati obavijesti
- 2) predočiti evidencije
- 3) predočiti poslovne knjige, poslovne dokumentacije i druge isprave
- 4) imenovati osobu koja će navedene radnje obavljati u njegovo ime o čemu mora obavijestiti porezno tijelo najkasnije do datuma početka nadzora

Porezni inspektori i druge osobe ovlaštene za provođenje nadzora mogu zatražiti od poreznog obveznika imenovanje i drugih osoba za davanje obavijesti. Jednako tako mogu zatražiti obavijesti od zaposlenika poreznog obveznika ili trećih osoba bez pisanog zahtjeva, a te su mu osobe tražene obavijesti dužne dati.

Po provedenom poreznom nadzoru porezna tijela su dužna načiniti **zapisnik**. Sastavljanju zapisnika obvezno prethodi **zaključni razgovor** koji su porezna tijela dužna obaviti s poreznim obveznikom ili osobom koju je on imenovao. Glavni cilj zaključnog razgovora je raspravljanje spornih činjenica, pravnih ocjena i zaključaka u poreznom nadzoru te njihovih učinaka na utvrđivanje porezne obveze.

Iznimno, zaključni razgovor se neće obaviti u sljedeća 2 slučaja:

- 1) ako tijekom nadzora nisu utvrđene **nepravilnosti**
- 2) ako porezni obveznik razgovor **izbjegava**

Zapisnik o poreznom nadzoru

Zapisnik o poreznom nadzoru je porezni akt kojim se dovršava neka radnja u poreznom postupku.

Taj zapisnik mora sadržavati:

- 1) naziv poreznog tijela, broj i datum poreznog akta
- 2) ime i prezime, odnosno naziv poreznog obveznika
- 3) pravni i činjenični temelj
- 4) mjesto provođenja i vrijeme trajanja nadzora
- 5) imena ovlaštenih osoba koje su nadzor provele
- 6) vrste poreza i razdoblje obuhvaćeno nadzorom
- 7) opis radnji, činjenica i dokaza provedenih u postupku po kojima su utvrđene nepravilnosti

Zapisnik se mora uredno voditi, u njemu se ne smije ništa dodati ili mijenjati, prekrižena mjesta moraju ostati čitljiva. Ako zapisnik ima više listova, svaki list mora biti označen rednim brojem i potpisom ovlaštene osobe.

Porezni obveznik ima pravo na zapisnik o nadzoru podnijeti **prigovor** i to u roku koji, počevši od dana primitka zapisnika, ne smije biti kraći od 5 dana niti dulji od 20 dana.

Porezna tijela prigovor poreznog obveznika mogu:

- 1) **ne usvojiti** pri čemu su razloge dužna navesti u obrazloženju poreznog rješenja
- 2) **sastaviti dopunski zapisnik** ako su prigovorom iznesene nove činjenice i materijalni dokazi koji iziskuju promjenu činjeničnog stanja utvrđenog zapisnikom ili promjenu prijašnjih pravnih ocjena (na njega nije dopušteno podnošenje prigovora)

Na temelju činjenica utvrđenih zapisnikom i dopunskim zapisnikom, porezna tijela donose **porezno rješenje**. Rješenje se donosi najkasnije u roku od 60 dana od dana dostave zapisnika, odnosno dopunskog zapisnika. Na rješenje poreznog nadzora porezni obveznik ima **pravo podnijeti žalbu**. Ako porezna tijela na temelju provedenog nadzora utvrde da nema osnove za promjenu porezne obveze o tome su dužna dostaviti obavijest poreznom obvezniku.

OVRŠNI POSTUPAK

Ovršni postupak – dio porezno-pravnog odnosa u kojemu porezno tijelo provodi postupak prisilne naplate poreznog duga na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.

Prisilno ostvarenje tražbina provode sudovi i javni bilježnici na temelju ovršnih i vjerodostojnih isprava.

Normativna osnova porezno-ovršnog postupka

Ovršni postupak uređen je:

- 1) *Općim poreznim zakonom*
- 2) *Ovršnim zakonom* (supsidijarno)

Načela ovrhe

Načelo zaštite ovršenika je jedno od određujućih i korektivnih načela ovršnog prava u širem smislu. Posebice su naglašena 2 takva načela:

1) *načelo zabrane prekomjernosti*

- ovrha se provodi u opsegu koji je potreban za namirenje poreznog duga iz **cjelokupne imovine** poreznog obveznika
- zadiranje u imovinu ovršenika dozvoljeno je samo u mjeri u kojoj je to nužno za postizanje cilja

2) *načelo zaštite dostojanstva ovršenika*

- porezno tijelo je dužno paziti na dostojanstvo ovršenika
 - poštivanje čovjekovog ugleda, časnosti, njegovih osobnih vrijednosti, ponosa, zasluga i dr.
 - ljudsko dostojanstvo može se povrijediti materijalnim i postupovnim porezno-pravnim propisima
- => porez se može **iznimno** na zahtjev poreznog obveznika **otpisati** u cijelosti ili djelomično ako bi izvršenje naplate poreznog duga **dovelo u pitanje osnovne životne potrebe** ovršenika i članova njegova kućanstva
- => zakonom se taksativno navodi **što ne može biti predmetom pljenidbe** – odjeća, obuća i ostali predmeti koji služe za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba te za obavljanje ovršenikove znanstvene, umjetničke ili upisane djelatnosti

Sudionici ovrhe

1) **ovrhovoditelj** – osoba koja je pokrenula postupak radi ovrhe neke tražbine ili osoba u čiju je korist taj postupak pokrenut po službenoj dužnosti

- u ulozi ovrhovoditelja pojavljuje se i porezno tijelo koje provodi ovrhu
- iznimno, ovrhu nad nekretninama provodi nadležni sud na temelju zahtjeva poreznog tijela, a na prijedlog Državnog odvjetništva

2) **ovršenik** – osoba protiv koje se tražbina ostvaruje

- u poreznom postupku ovršenik je porezni obveznik ili njegov jamac od kojega se naplaćuje porezni dug (obveza jamstva prestaje kada se porezni dug u cijelosti naplati)

Obveze ovršenika:

1) dužan je dati poreznom tijelu podatke o svojoj imovini i dohotku kako bi porezno tijelo moglo izvršiti pripremu ovrhe

2) dužan je sastaviti popis imovine (prokazni popis) u kojemu će navesti:

- a) svu svoju pokretnu i nepokretnu imovinu
- b) ima li prema kome novčanu ili koju drugu tražbinu ili kakva prava
- c) ima li na računu i kod koga novčana sredstva
- d) prima li i od koga plaću i mirovinu

Točnost i potpunost navedenih podataka ovršenik potkrepljuje izjavom. Uskraćivanje podataka porezni je prekršaj za koji je predviđena novčana kazna ili zaštitna mjera zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti, poslova i dužnosti.

Ovršna i vjerodostojna isprava

Ovršna i vjerodostojna isprava pravni su temelj ovrhe.

> **Ovršne isprave** - kvalificirane javne isprave na temelju kojih se po zakonu može tražiti prisilno ostvarenje tražbina koje su u njima utvrđene

Lista tih isprava je taksativno uređena pa tako snagu ovršne isprave imaju:

- 1) **rješenje** o utvrđivanju poreza
- 2) **obračunska prijava** koju porezni obveznik podnosi u propisanim rokovima radi obračuna i iskazivanja obveze uplate poreza, a prema odredbama zakona kojima se uređuje pojedina vrsta poreza
- 3) **nagodba** sklopljena pred poreznim tijelom

> **Vjerodostojna isprava** - knjigovodstveni izlist stanja poreznog duga koji mora potpisati ovlaštena osoba poreznog tijela

→ na temelju ovršne i vjerodostojne isprave mjesno nadležno porezno tijelo donosi **rješenje o ovrsi** koje mora sadržavati:

- 1) naznaku **ovršne** ili **vjerodostojne isprave** na temelju koje se ovrha određuje
- 2) visinu i vrstu **porezne obveze** i pripadajućih **kamata** koje se ovrhom naplaćuju
- 3) **predmet ovrhe**
- 4) **način provođenja ovrhe**
- 5) **troškove ovrhe**
- 6) **uputu o pravnom lijeku**

a) rješenje o ovrsi doneseno na temelju ovršne isprave

- > može se podnijeti **žalba** u roku od 8 dana od dana dostave rješenja
- žalba **ne odgađa izvršenje** rješenja o ovrsi (**nema** *suspenzivni učinak*)
- Žalbom se ne može pobijati zakonitost ovršne isprave.

b) rješenje o ovrsi doneseno na temelju vjerodostojne isprave

- > može se podnijeti samo **prigovor** (remonstartivni pravni lijek), u roku od 8 dana od dana dostave rješenja -
- prigovor **odgađa rješenje** o ovrsi do donošenja rješenja o prigovoru (*suspenzivnog je učinka*)

Na rješenje o prigovoru dopušten je **dopunski pravni lijek**, odnosno podnošenje **žalbe** u roku od 8 dana, ali žalba ne odgađa izvršavanje rješenja o ovrsi.

Provedba ovrhe

Ovrha se u poreznom postupku provodi:

- a) ako je porezni dug poreznog obveznika **dospio**
- b) ako je porezno tijelo **poduzelo sve mjere naplate** iz sredstava osiguranja poreznog obveznika

Porezno tijelo može ovrhu provesti i na *temelju zamolbe* drugog tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave. U tom je slučaju za pravni temelj ovrhe **odgovorno tijelo** koje je **podnijelo zamolbu**.

Ovršenik za porezni dug odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Provođenje ovrhe nad imovinom državne uprave nije dopušteno, osim ako je tijelo državne uprave dužnik poreznog obveznika.

Troškove ovrhe snosi ovršenik.

Ako ima više ovršenika, oni su **solidarni dužnici**.

Najprije se naplaćuju kamate i troškovi ovrhe, a potom glavni porezni dug.

Postupci u vezi s ovrhom

Tijekom ovrhe mogu nastati činjenice koje predstavljaju osnovu za primjenu određenih postupaka:

- 1) *obustave ovrhe*
- 2) *odgode ovrhe*

Obustava ovrhe - prekid ovršnog postupka kada je ovrha postala **nemoguća** ili se iz drugih razloga **ne može provesti**.

Ovrha se obustavlja, po službenoj dužnosti ili na prijedlog ovršenika, u sljedećim slučajevima:

- a) ako je ovršna **isprava** nakon pravomoćno dovršenog postupka **preinačena, ukinuta** ili **poništena**
- b) ako **prestanu prava** iz porezno-dužničkog odnosa
- c) ako se **otpiše porezni dug**
- d) ako se **odgodi naplata** poreza ili se **odobri plaćanje u obrocima**
- e) ako se otvori **stečajni postupak**

Odgoda ovrhe - vremenski pomak trenutka otpočinjanja ovrhe, tj. odgođena ovrha nastavit će se po službenoj dužnosti nakon protoka vremena za koje je određena. Porezna tijela mogu ovrhu odgoditi za **najdulje 6 mjeseci**.

Ovrha se odgađa temelju pisanog i obrazloženog ovršenikova prijedloga koji se podnosi mjesno nadležnom tijelu. O odgodi ovrhe odlučuje **čelnik** tijela **rješenjem**, a može se odobriti:

- a) ako je protiv ovršne isprave podnijeta **žalba**
- b) ako je podnesen **zahtjev za povrat u prijašnje stanje** u postupku u kojem je donijeta ovršna isprava
- c) ako je ovršenik protiv rješenja o ovrsi podnio **žalbu** ili **tužbu**

Porezna tijela mogu uvjetovati odgodu davanjem sredstava osiguranja naplate.

Načini pljenidbe

U poreznom pravu predmetom ovrhe mogu biti:

- a) novčane tražbine ovršenika
- b) pokretnine
- c) imovinska prava
- d) nekretnine

Porezna tijela pljenidbom stječu založna prava na zaplijenjenoj imovini.

Primjerak rješenja o ovrsi kojim se nalaže pljenidba obvezna su dostaviti tijelu nadležnom za vođenje upisnika u skladu s odredbama Ovršnog zakona ili drugog zakona.

Založno pravo na osnovi ranije pljenidbe ima prednost pred založnim pravom na osnovi kasnije pljenidbe.

➤ Pljenidba novčanih sredstava na žiroračunima i drugim računima

Pljenidba novčanih sredstava ovršenika **kod banke** provodi se dostavom rješenja o ovrsi kojim se nalaže banci da novčani iznos za koji je ovrha određena prenese ovrhovoditelju s *glavnog računa* te, po potrebi, i svih *drugih* ovršenikovih kunskih i deviznih računa.

Ako na spomenutim računima ne bude dovoljno sredstava, banka će prenijeti novčane iznose sa ovršenikovih računa koje ima i kod drugih banaka.

Rješenje o ovrsi s nalogom za plaćanje porezne obveze banka izvršava prije svih drugih naloga.

➤ Pljenidba tražbine ovršenika

Ako je predmet tražbine novčana tražbina ovršenika, ovrhovoditelj će naložiti ovršenikovom dužniku da dužni iznos u roku od 8 dana uplati u korist propisanih uplatnih računa radi plaćanja poreznog duga ovršenika.

Primjerak rješenja o ovrsi s nalogom obvezno se dostavlja ovršeniku.

Ovršenikov dužnik obavezan je u roku od 8 dana od primitka rješenja o ovrsi na tražbinama ovršenika, obavijestiti ovrhovoditelja:

- 1) priznaje li tražbinu kao utemeljenu
- 2) koja prava prema tražbini polažu druge osobe
- 3) da li je zbog kojih prava tražbina već zaplijenjena za druge vjerovnike

Porezno je tijelo dužno provjeriti navode ovršenikova dužnika te odlučiti o obustavi ili nastavku postupka.

U slučaju da dužnik ovršenika nije osporio tražbinu, a niti izvršio nalog poreznog tijela, porezno će tijelo donijeti rješenje o pljenidbi njegovih novčanih tražbina.

U postupku ovrhe ne mogu se plijeniti ovršenikove tražbine na osnovi plaće i s plaćom izjednačenih primanja do iznosa minimalne plaće u RH utvrđenog propisima o minimalnoj plaći te novčani primici koji su izuzeti od oporezivanja posebnim propisima (kada je poslodavac ovršenik, a zaposlenik ovršenikov dužnik).

Novčane tražbine ovršenika – zaposlenika mogu se plijeniti i ako nisu dospjele (kada je zaposlenik ovršenik, a poslodavac ovršenikov dužnik).

Plijeniti se mogu i tražbine na temelju udjela u kapitalu.

➤ Pljenidba pokretnina

Ovršenikove pokretnine ovrhovoditelj plijeni popisivanjem odnosno sačinjavanjem **pljenidbenog popisa**.

Zaplijenjene pokretnine mogu se ostaviti kod ovršenika ako se time ne ugrožava ovrha, osim novaca, dragocjenosti i vrijednosnih papira. Pokretnine koje ostaju kod ovršenika označuju se pečatom ili na koji drugi način. Vrijednost pokretnina utvrđuje ovrhovoditelj procjenom.

Na ovršenikove pokretnine koje se nalaze u posjedu treće osobe primjenjuje se neposredno izloženi postupak osim ako treća osoba ne pristane na popis i predaju stvari ovršenika.

U tom slučaju porezno tijelo donosi rješenje s nalogom za predaju stvari ovršeniku.

Ako treća osoba u roku od 8 dana ne postupi sukladno nalogu, porezno tijelo naplatit će se iz njezine imovine.

Ako ovršenik izjavi da su popisane nekretnine vlasništvo treće osobe, a za to niti on niti treća osoba ne pruže dokaze, ovrhovoditelj može popisati i te predmete, ali je dužan uputiti treću osobu na podnošenje **tužbe** sudu radi

dokazivanja prava vlasništva. Tužbu treća osoba provodi u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o popisu.

Podnošenjem tužbe obustavlja se ovršni postupak (prodaja ovršnih stvari) do okončanja sudskog postupka, osim ako treća osoba nije podastrijela dokaze o podnošenju tužbe u zakonskom roku. Tada se ovrha nastavlja kao da nije bilo prigovora prava vlasništva.

Tijekom pljenidbenog postupka porezna tijela su ovlaštena na temelju pisanog sudskog naloga pretražiti stambene i poslovne prostore, spremnike te zatražiti otvaranje zaključanih vrata. Ako u postupku ne može prisustvovati ovršenik, ili član njegove obitelji ili zaposlenik, porezna tijela dužna su za svjedoke pozvati dvije punoljetne osobe.

U skladu s načelom zaštite ljudskog dostojanstva predmetom pljenidbe ne mogu biti određene pokretnine propisane zakonom kao što je odjeća, obuća, hladnjak, televizor i druge stvari koje ovršenik i članovi njegova kućanstva trebaju za zadovoljavanje osnovnih životnih potreba te stvari koje ovršeniku trebaju za obavljanje znanstvene, umjetničke ili druge djelatnosti.

O cijelom postupku, porezna tijela obvezna su voditi zapisnik u kojeg unose sve potrebne podatke i druge pojedinosti koje su se dogodile tijekom popisivanja. Pljenidbeni popis sastavni je dio zapisnika. Zapisnik potpisuju ovrhovoditelj, ovršenik odnosno punoljetni član njegova kućanstva, nazočni svjedoci i druge službene osobe koje su bile nazočne popisivanju. Obvezno se unosi u zapisnik i ako ovršenik nije prisustvovao u postupku popisivanja pokretnina ili odbija potpisati zapisnik.

➤ Pljenidba imovinskih prava

Za postupak pljenidbe imovinskih prava vrijede sve izložene odredbe vezane za pljenidbu pokretnina i tražbina.

Iznimka su imovinska prava nad nekretninama. U tom slučaju ovrhu provodi nadležan sud na zahtjev poreznih tijela i prijedlog Državnog odvjetnika.

Učinci pljenidbe nastupaju trenutkom priopćenja ovršeniku o zabrani raspolaganja imovinskim pravima.

Načini prodaje

Zaplijenjeni predmeti ovrhe mogu biti prodani:

1) na burzi

- pod uvjetom da kotiraju, prodaju se zaplijenjeni **vlasnički i vjerovnički vrijednosni papiri**
- ako ne kotiraju na burzi, prodaju se na slobodnom tržištu, a njihova se prodaja mora oglasiti u dnevnom tisku

2) javnom prodajom

- prodaju se **tražbine na temelju udjela u kapitalu** ili **pokretnine**, osim ako je riječ o lako kvarljivoj robi koja se može unovčiti neposrednom pogodbom uz nazočnost ovršenika

> prodaja tražbina na temelju kapitala mora se objaviti u dnevnom tisku

> prodaja pokretnina se oglašava, vidno istaknuto na mjestu gdje će se obaviti prodaja (iznimka su pokretnine u vrijednosti **iznad 200 000 kn** – oglas se treba objaviti u dnevnom tisku)

Obvezne sastavnice oglasa su:

- > mjesto,
- > datum,
- > vrijeme
- > način prodaje,
- > opis predmeta i
- > opis njihovih početnih cijena

Ovršeniku se oglas dostavlja 5 dana prije utvrđenog dana javne prodaje.

Na javnoj prodaji moraju biti prijavljena **najmanje dva kupca**.

Ne smiju sudjelovati ovršenik i službene osobe zaposlene u poreznim tijelima.

Sudjelovanje na javnoj prodaji porezna tijela mogu uvjetovati polaganjem *jamčevine* u iznosu od 20% procijenjene vrijednosti imovine.

Pokretnine se prodaju po *najvišoj ponuđenoj cijeni* koja ne **smije biti niža od 2/3 njihove vrijednosti** utvrđene procjenom.

O javnoj prodaji sastavlja se zapisnik u koji se unose svi podaci o načinu i tijeku prodaje. Rok za dostavu zapisnika ovršeniku je 3 dana od dana obavljene prodaje.

OTPIS POREZNOG DUGA

Iznos dužnog poreza smanjit će se (otpisat će se) ako je zbog elementarnih nepogoda, nepovoljnih kretanja na tržištu ili pak nekih drugih izvanrednih događaja koje porezni obveznik **nije mogao spriječiti, smanjen** prihod odnosno **uništen** dio imovine.

Otpisom poreznog duga prestaju i prava i obveze iz porezno-dužničkog odnosa.

Tražbine s osnove poreza koje se ne mogu naplatiti niti u ovršnom postupku, otpisuju se u sljedeća 2 slučaja:

- 1) ako je ovršenik **umro**, a **nije ostavio** pokretnina niti nekretnina iz kojih se **može naplatiti** porezni dug
- 2) ako postoji **pravomoćno rješenje o zaključenju stečajnog postupka** nad pravnom osobom, a **ne postoji osiguranje duga** na osnovi poreznog jamstva
(ipak ovdje će se tražbina ponovno evidentirati ako se npr. u obavljanju djelatnosti počinilo kazneno djelo ili djelo utaje poreza, ako je podnesen zahtjev za plaćanje zasnovan na pogodovanju vjerovniku → u tim se slučajevima zastupnik ili upravitelj smatra poreznim jamcem za manje plaćeni porez i kamate)

Iznimno, porezni dug se može otpisati, u cijelosti ili djelomično, ako bi njegovo plaćanje dovelo u pitanje **osnovne životne potrebe ovršenika i članova kućanstva**.

Porezni obveznik je dostojan oprosta ako sam nije kriv za svoju ispodprosječnu gospodarsku sposobnost i ako njegovo ponašanje nije suprotno javnim interesima.

Pisani i obrazloženi zahtjev za otpisom poreznog duga, porezni obveznik podnosi mjesno nadležnom poreznom tijelu. O otpisu odlučuje **čelnik** poreznog tijela **rješenjem**.

Pored ovih slučajeva o otpisu poreznog duga iz porezno-dužničkog odnosa može odlučiti **Vlada RH** na prijedlog ministra financija.

ODGODA NAPLATE POREZNOG DUGA

→ odgađanje plaćanja poreznog duga na određeno vrijeme unutar kojeg porezni obveznik mora prikupiti potrebna sredstva i namiriti svoj porezni dug

Porezno tijelo može odgoditi naplatu poreznog duga, u **cijelosti ili djelomično**, pod uvjetom da bi plaćanje poreza na dan dospijeca predstavljalo poreznom obvezniku neprimjereno opterećenje ili bi mu nanijelo veću gospodarsku štetu.

Pisani i obrazloženi zahtjev za odgađanje poreznog duga, porezni obveznik podnosi mjesno nadležnom poreznom tijelu.

Porezno tijelo može uvjetovati odgodu naplate davanjem sredstava osiguranja plaćanja poreza.

Za trajanja odgode obračunavaju se kamate.

Plaćanje poreznog duga može se **odgoditi jednokratno** ili se može **odobriti plaćanje u obrocima** najdulje do 10 mjeseci.

Rokovi odgode utvrđuju se rješenjem.

> ako se porezni obveznik ne pridržava rokova:

- a) porezno tijelo će rješenje ukinuti i naplatiti se iz sredstava osiguranja naplate duga ili
- b) pokrenuti ovršni postupak

Iznimno, naplatu poreznog duga, tj. izvršenje rješenja, porezna tijela mogu odgoditi ako je porezni obveznik **pokrenuo upravni spor** te bi mu izvršenje rješenja nanijelo teško nadoknadivu štetu ili odgoda nije suprotna javnom interesu.

Naplata duga može se odgoditi do okončanja upravnog spora, o čemu odlučuje čelnik poreznog tijela.

Za vrijeme trajanja odgode izvršenja rješenja ne teku zastarni rokovi.

ZASTARA

→ nemogućnost postavljanja zahtjeva iz porezno-dužničkog odnosa te nemogućnost donošenja, mijenjanja, ukidanja ili provedbe određenih upravnih akata nakon proteka određenog vremena

Zastara obuhvaća zahtjeve svakog sudionika porezno-dužničkog odnosa, zahtjeve države i zahtjeve poreznog dužnika.

Protekom zastarnih rokova prestaju prava iz porezni-dužničkog odnosa.

1. prava poreznog tijela:

> na **utvrđivanje** porezne obveze i kamata

- rok počinje teći nakon isteka godine u kojoj je trebalo utvrditi poreznu obvezu

> na pokretanje postupka **naplate** poreza, kamata i troškova ovrhe

- rok počinje teći **nakon isteka godine** u kojoj je porezno tijelo **utvrdilo** poreznu obvezu, kamate i troškove ovrhe

2. pravo poreznog obveznika na:

> **povrat** poreza, kamata i troškova ovrhe

- rok počinje teći **istekom godine** u kojoj je porezni obveznik **stekao pravo na povrat**

> pokretanje **prekršajnog postupka**

→ svi **zastarijevaju za 3 godine** od dana kada je zastara počela teći

Apsolutni rok zastare prava poreznih tijela te prava poreznog obveznika nastupa **za 6 godina** računajući od dana od kada je zastara prvi put počela teći.

Pravo na naplatu poreza kamata i troškova **neće zastarjeti** samo u slučaju ako je potraživanje **osigurano založnim pravom** ili **hipotekom** upisanima u javnu knjigu. Tada će se porezno tijelo naplatiti iz opterećenih stvari.

Tijek zastare može se prekinuti radnjama poreznog tijela ili poreznog obveznika.

Zastarni rokovi ponovno počinju teći nakon poduzetih radnji.

REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI

Redovni pravni lijekovi u poreznom postupku su:

- 1) ŽALBA
- 2) PRIGOVOR

ŽALBA

- 1) **redoviti** pravni lijek – njezino podnošenje u upravnom postupku sprečava nastupanje konačnosti akata
- 2) **devolutivni** pravni lijek – o osnovanosti pravnog lijeka rješava više tijelo, a ne ono koje je donijelo akt
- 3) **suspenzivni** pravni lijek – odgađa izvršenje rješenja

Dopustivost žalbe i pokretanja upravnog spora

Žalba može biti podnesena:

1. protiv **poreznog akta** kojim je odlučeno o **pojedinačnim pravima i obvezama** iz porezno-pravnog odnosa
2. protiv **rješenja** donesenog u **prvostupanjskom** poreznom postupku (ne i protiv drugostupanjskog rješenja)
3. u slučaju tzv. **šutnje (porezne) administracije**, tj. u slučaju da žalitelj istakne kako o njegovu zahtjevu za donošenjem poreznog akta nije donesena odluka u **propisanom roku**
(primjenjuje se fikcija o odbijanju zahtjeva)
> taj je rok najviše godinu dana od isteka roka za podnošenje godišnje porezne prijave

→ protiv *rješenja* kojim je odlučeno o žalbi može biti podnesena **tužba** nadležnom sudu (Upravni sud RH)

Podnesena tužba nema suspenzivni karakter, tj. ne odgađa izvršenje poreznog akta.

Pravo na podnošenje žalbe

- 1) svaka osoba o čijim je pravima ili obvezama **odlučivano** u **prvostupanjskom** poreznom postupku
- 2) svaka osoba koja za to ima **pravni interes**
 - svaki na pravu utemeljen interes, tj. na pravu utemeljena konkretna korist

Sudionici žalbenog postupka

1) žalitelj

2) osoba pozvana da sudjeluje u postupku

- > one osobe čiji bi **pravni interes** mogao biti odlukom poreznog tijela **pogođen**,
- > osobe **koje jamče** za porezni dug od poreznog obveznika

- te osobe imaju pravo očitovati se, davati izjave o činjenicama i postavljati vlastite zahtjeve u okviru žaliteljevih zahtjeva

Do donošenja rješenja o žalbi, podnositelj žalbe može odustati od žalbe, ali on odustankom od žalbe ne gubi pravo na ponovnu žalbu ako žalbeni rok nije istekao.

Žalbeni rok i pravni učinak žalbe

→ u roku od 30 dana od dana primitka poreznog akta

Žalba **odgađa izvršenje** pobijanog poreznog akta do donošenja rješenja o žalbi.

> *iznimno*, žalba **ne odgađa** izvršenje pobijanog poreznog akta koji je donesen u **skraćenom postupku**

Podnošenje žalbe

Žalba se: - **podnosi** nadležnom **drugostupanjskom poreznom tijelu**,
- **predaje** se neposredno ili poštom preporučeno, odnosno **izjavljuje** se na zapisnik **prvostupanjskom**

Razlozi za takvo postupanje su sljedeći:

- 1) prvostupanjsko je tijelo dužno **izmijeniti** svoje rješenje ili uz provođenje dopunskog postupka **donijeti novo** rješenje ako uvaži razloge žalbe i time otkloni nedostatke u svom rješenju (ostvarivanje *načela ekonomičnosti*)
- 2) **novo** doneseno **rješenje** je **prvostupanjsko** te podobno za podnošenje žalbe
- 3) **prvostupanjsko** tijelo primljenu žalbu **dostavlja drugostupanjskom** tijelu sa svim relevantnim podacima koje je ono prikupilo tijekom prvostupanjskog postupka i na kojima je utemeljilo svoju odluku (time se otklanja opasnost da do drugostupanjskog tijela ne dođu važni podaci za rješavanje stvari koje ima prvostupanjsko tijelo)
- 4) prvostupanjsko tijelo tako saznaje da je žalba podnesena te u slučaju **suspenzivnog djelovanja žalbe ne pristupa izvršenju** poreznog rješenja (što bi moglo ako ne bi imalo saznanje o podnošenju žalbe)

Obvezni sadržaj žalbe:

- 1) mora biti vidljivo **tko** je žalitelj i **koji** se porezni **akt pobija**
- 2) **žalitelj** žalbu mora **potpisati**
- 3) žalitelj treba (ali nije obvezno) navesti **žalbene razloge** te **dokaze**
- 4) može iznositi nove činjenice i dokaze od značaja
(**dužan** je u tom slučaju **obrazložiti** zašto te činjenice i dokaze nije iznio tijekom prvostupanjskog postupka)

U slučaju da žalitelj žalbu preda nenadležnom tijelu **bitna** je **činjenica** predaje žalbe u **roku**.

Pa tako žalba podnesena u roku, a predana nenadležnom tijelu, **ne može biti odbačena** kao nepravodobna.

Postupanje prvostupanjskog tijela po žalbi

1. ispituje **formalne (zakonske) pretpostavke** za daljnje postupanje po žalbi, tj. ono će ispitati:

- 1) da li je žalba **dopuštena**
- 2) da li je podnesena od strane **ovlaštene osobe**
- 3) da li je podnesena u **roku**

- ako nešto od toga nije ispunjeno prvostupanjsko će tijelo žalbu **odbaciti** (nepostojanje zakonskih pretpostavki za njezino podnošenje)

Odluku o odbacivanju žalbe prvostupanjsko tijelo donosi u obliku **rješenja**

> protiv takvog rješenja može također biti podnesena **žalba**

2. prvostupanjsko tijelo može odlučivati o **osnovanosti žalbe** (o *meritumu stvari*)

→ može donijeti samo odluku koja je u korist žalitelja i ne može odbiti žalbu

Kad bi prvostupanjsko tijelo moglo odbiti žalbu, ono bi moglo spriječiti odlučivanje o žalbi od strane višeg tijela.

- dakle, prvostupanjsko može:

a) **izmijeniti porezni akt** tijekom postupka po žalbi:

1. ako ocjeni da je **žalba opravdana** i nije nužno provoditi novi ispitni postupak
2. ako ocjeni da je provedeni **postupak bio nepotpun**, a to je moglo biti od utjecaja na rješavanje
3. ako žalitelj u žalbi iznosi takve **činjenice i dokaze** koji bi mogli biti od **utjecaja** na drukčije rješavanje stvari
4. ako je žalitelju moralo biti omogućeno **sudjelovanje** u postupku
5. ako je žalitelj **propustio sudjelovati** u postupku, ali je u žalbi **opravdao** to propuštanje

b) **žalbu usvojiti** i novim poreznim aktom **zamijeniti** porezni akt kojim se žalba pobija:

1. a1) - **bez provođenja dopunskog postupka**
2. a2), a3), a4), a5) – **uz provođenje dopunskog postupka**

Protiv novog poreznog akta porezni obveznik može podnijeti **žalbu**.

Ako je žalba na taj akt podnesena, on također može biti izmijenjen do donošenja odluke o žalbi.

→ ova ovlaštenja su ostvarenje *načela ekonomičnosti*

- prvostupanjsko tijelo će usvajajući žalbu u cijelosti/djelomično ispraviti vlastite propuste u prvostupanjskom postupku bez angažiranja vremena i sredstava drugostupanjskog tijela

Postupanje drugostupanjskog tijela po žalbi

Nadležno drugostupanjsko porezno tijelo je:

= **Samostalna služba za drugostupanjski upravni postupak**

- ima 2 odjela: > Odjel za porezni postupak
- > Odjel za carinski postupak

→ ustrojstvena jedinica Ministarstva financija koja **rješava o žalbama** protiv upravnih akata Porezne uprave, Carinske uprave i Financijske policije

1. ispitat će postoje li zakonske pretpostavke za nastavak postupka
> ako nešto ne postoji žalbu će **odbaciti** rješenjem
 2. ako postoje nastavlja s postupkom te ispituje **zakonitost** i **ocjenjuje svrhovitost** pobijanog rješenja u granicama zahtjeva iz žalbe, ali pritom nije vezano žalbenim razlozima
- ispitivanje zakonitosti mora po službenoj dužnosti biti provedeno u odnosu na akt u **cijelosti**

Što se tiče **činjenične osnove** poreznog predmeta, normirane su dvije mogućnosti:

- 1) drugostupanjsko tijelo će riješiti stvar na temelju činjenica utvrđenih u prvostupanjskom postupku (ako činjenice utvrđene u prvostupanjskom postupku daju dovoljno osnova za rješavanje stvari, nema potrebe za utvrđivanjem novih činjenica – ekonomičnost)
- 2) ako činjenice u prvostupanjskom postupku nisu u potpunosti utvrđene ili su pogrešno utvrđene, drugostupanjsko će tijelo upotpuniti postupak samo ili putem prvostupanjskog tijela (u takvom slučaju žalitelju mora biti omogućeno sudjelovanje u postupku, u takvom slučaju drugostupanjsko tijelo može odlučiti da će se u postupku po žalbi izvoditi dokazi)

Odluke drugostupanjskog tijela u povodu žalbe

Drugostupanjsko tijelo može:

- 1) žalbu **odbiti**
- 2) rješenje **poništiti** u cijelosti ili djelomično
- 3) rješenje **izmijeniti**

*** odbijanje**

Drugostupanjsko tijelo će odbiti žalbu ako utvrdi:

- a) da je postupak koji je rješenju prethodio pravilno proveden i da je **rješenje pravilno i na zakonu osnovano**
- b) da je u prvostupanjskom postupku **bilo nedostataka**, ali da su oni takvi da **nisu mogli utjecati** na rješenje stvari
- c) da je prvostupanjsko rješenje **na zakonu osnovano**, ali **zbog drugih razloga**, a ne zbog onih koji su u rješenju navedeni

*** poništavanje**

- poništavaju se sve pravne posljedice koje je rješenje proizvelo

Drugostupanjsko tijelo će poništiti rješenje i samo riješiti stvar ako utvrdi:

- a) da je u prvostupanjskom postupku **nepotpuno** ili **pogrešno** utvrđeno **činjenično stanje**
- b) **povredu pravila porezno-upravnog postupka**
(u postupku nije vođeno računa o pravilima postupka koja bi bila od utjecaja na rješavanje stvari)
- c) da je **izreka** pobojnog rješenja **nejasna** ili je u **proturječnosti** s obrazloženjem
- d) **pogrešnu primjenu materijalnog prava**
(pogrešno je primijenjen pravni propis na temelju kojega je riješena stvar)

*** izmjena**

U slučaju izmjene rješenja u povodu žalbe po drugostupanjskom tijelu propisana je primjena **načela zabrane izmjene rješenja na štetu žalitelja** (*reformatio in peius*).

Iznimno, drugostupanjsko tijelo **može** odlučiti i na štetu žalitelja samo **ako postoje razlozi** zbog kojih bi to rješenje moglo biti proglašeno **ništavim** ili **poništeno**.

Postupak po žalbi kad prvostupanjsko tijelo na zahtjev stranke nije riješilo u roku

U slučaju tzv. šutnje administracije, tj. instituta upravnog prava kojim je regulirana situacija neriješavanja zahtjeva stranke u roku, drugostupanjsko tijelo u postupanju po žalbi izjavljenoj iz tog razloga će bez odgode **zatražiti obavijest o razlozima** zbog kojih rješenje nije doneseno u propisanom roku.

a) razlozi su **opravdani**

> drugostupanjsko tijelo će odrediti prvostupanjskom tijelu novi rok za donošenje koji ne može biti duži od 30 dana

b) razlozi **nisu opravdani**

> drugostupanjsko tijelo će **samo riješiti** upravnu stvar ili naložiti prvostupanjskom tijelu da u roku od 15 dana donese traženo rješenje

Drugostupanjsko rješenje

Drugostupanjsko tijelo o žalbi odlučuje **rješenjem**. Za oblik i sadržaj primjenjivi su propisi koji se odnose na prvostupanjsko rješenje.

Drugostupanjsko tijelo rješenje o žalbi mora donijeti i dostaviti stranci putem prvostupanjskog tijela najkasnije u roku od 2 mjeseca od dana predaje žalbe.

Protiv drugostupanjskog rješenja nije dopuštena žalba, ali može biti pokrenut **upravni spor**.

PRIGOVOR

→ poseban redovni pravni lijek putem kojega građani imaju mogućnost zaštititi svoja prava u mnogim slučajevima koji ne završavaju donošenjem upravnog akta

> **remonstrativni pravni lijek**

- izjavljuje se **čelniku** tijela protiv čije odluke je prigovor upućen

> on o prigovoru odlučuje **rješenjem** u roku od 8 dana od dana izjavljivanja prigovora

Za *oblik, sadržaj i predaju* prigovora primjenjuju se iste odredbe kao i za oblik, sadržaj i predaju žalbe.

Protiv rješenja koje o prigovoru donese čelnik prvostupanjskog tijela može se izjaviti **žalba**, a protiv rješenja drugostupanjskog tijela o prigovoru može se pokrenuti **upravni spor**.

Ako nema drugostupanjskog tijela, protiv rješenja tijela o prigovoru može se pokrenuti upravni spor.

IZVANREDNI PRAVNI LIJEKOVI

Izvanredni pravni lijekovi mogu se, pod uvjetima utvrđenim zakonom, koristiti kao specifična pravna sredstva protiv upravnih akata koji su već stekli *konačnost* (postupak donošenja upravnog akta je završen), *pravomoćnost* (ne bis in idem) ili *izvršnost* (akt je u onoj fazi koja omogućuje njegovo provođenje).

Zakonska osnova za institut izvanrednih pravnih lijekova u poreznom postupku kao i sudske zaštite poreznih akata je:

1) *Opći porezni zakon*

- za mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

2) *Zakon o općem upravnom postupku*

- za obnovu postupka
- za oglašavanje rješenja ništavim
- za poništavanje i ukidanje rješenja

3) *Zakon o upravnim sporovima*

- za upravni spor

Mijenjanje i poništavanje u vezi s upravnim sporom

Porezno tijelo protiv čijeg je rješenja pravovremeno podnesena tužba nadležnom sudu može do okončanja upravnog spora poništiti ili izmijeniti svoje rješenje iz onih razloga iz kojih bi sud mogao poništiti to rješenje.

Takvo postupanje poreznih tijela dopustivo je uz 2 zakonska uvjeta:

- 1) da se na taj način **otklanja nezakonitost** rješenja
- 2) da se time porezni **obveznik ne dovodi u lošiji položaj**

I. o novom poreznom rješenju porezno tijelo mora izvijestiti poreznog obveznika, tj. tužitelja i nadležni sud

II. sud poziva tužitelja da u roku od 15 dana izjavi je li zadovoljan novim aktom ili ostaje pri tužbi

- a) tužitelj je zadovoljan/ne da izjavu u roku → sud donosi rješenje o **obustavljanju postupka**
- b) tužitelj izrazi nezadovoljstvo → sud **nastavlja postupak**

Obnova postupka

→ *izvanredni lijek* koji omogućava da se pod određenim uvjetima obnovi postupak koji je u nekoj konkretnoj upravnoj stvari okončan donošenjem rješenja ili zaključka protiv kojeg nema više mogućnosti ulaganja žalbe kao redovnog pravnog lijeka

Osnova obnove postupka je **konačno i izvršno** rješenje.

Pravomoćnost nije uvjet za obnovu postupka što znači da se obnova postupka može tražiti usporedno s vođenjem upravnog spora.

- Osobe ovlaštene za pokretanje postupka

Inicijativu za pokretanje postupka imaju:

- 1) **stranka**
- 2) **porezno tijelo** po službenoj dužnosti
- 3) **državni odvjetnik**

- Rokovi

>> *Objektivni rokovi:*

1) **3 godine od dana dostave rješenja stranci**

- u sljedećim slučajevima:

- a) ako se sazna za **nove činjenice** ili stekne mogućnost uporabe **novih dokaza** koji bi mogli dovesti do **drukčijeg rješenja** da su te činjenice odnosno dokazi bili izneseni ili upotrijebljeni u prijašnjem postupku
- b) ako je rješenje povoljno za stranku donijeto na **temelju neistinitih navoda** stranke kojima je **službena osoba** dovedena u **zabludu**
- c) ako je rješenje **donijela osoba** koja **nije bila ovlaštena** za njegovo donošenje ili osoba koja je **morala biti izuzeta**
- d) ako **kolegijalno tijelo** koje je donijelo rješenje nije rješavalo u propisanom **sastavu** ili ako za rješenje nije glasovala potrebna **većina**
- e) ako osobi koja je **trebala sudjelovati** u svojstvu stranke nije bila dana mogućnost sudjelovanja
- f) ako stranku **nije zastupao zakonski zastupnik**
- g) ako osobi koja je sudjelovala u postupku nije dana mogućnost služenja svojim **jezikom** ili **pismom**

2) **bez vremenskog ograničenja**

-u sljedećim slučajevima:

- a) ako je rješenje donijeto na temelju **lažne isprave** ili **lažnog iskaza** svjedoka ili vještaka ili je posljedica **KD**
- b) ako se rješenje temelji na presudi donesenoj u sudskom postupku, a ta je **presuda pravomoćno ukinuta**
- c) ako se rješenje temelji na prethodnom pitanju, a nadležni je sud ili javnopravno tijelo o tom pitanju kasnije odlučilo u **bitnim točkama drukčije**

>> *Subjektivni rok*

- a) **30 dana** od dana **saznanja** za razloge obnove ili
- b) od kada se stekla mogućnost uporabe **novih dokaza**

- Prijedlog za obnovu postupka

Prijedlog kojim se traži obnova postupka predaje se tijelu koje je donijelo rješenje protiv kojeg nije dopuštena žalba. Podnositelj treba podnijeti prijedlog u propisanim rokovima te učiniti vjerojatnim razloge zbog kojih se traži obnova postupka.

Podneseni prijedlog **ne odgađa izvršenje** rješenja za koje se traži obnova postupka.

Iznimno, nadležno tijelo može odgoditi izvršenje rješenja dok se ne odluči o obnavljanju postupka.

➤ Pokretanje obnove postupka

I. nadležno tijelo zaprimi prijedlog i obvezno je:

- ispitati njegovu **pravodobnost**
- da li ga je podnijela za to **ovlaštena osoba**
- jesu li **razlozi** na kojima se temelji prijedlog učinjeni **vjerojatnim**

a) uvjeti nisu ispunjeni → prijedlog za pokretanje obnove postupka se *odbacuje*

b) uvjeti su ispunjeni

> II- nadležno tijelo ispituje mogu li razlozi na kojima se temelji prijedlog dovesti do **drukčijeg rješenja**

>> ne mogu → prijedlog se *odbija*

>> mogu → donosi *rješenje o dopustivosti obnove postupka*

- određuje i u kojemu će se opsegu postupak obnoviti (istim rješenjem)

- doneseno rješenje **odgađa izvršenje** rješenja za koje se dopušta obnova postupka (?) i protiv njega dopuštena je **žalba** (ako je rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo), odnosno **upravni spor** (ako je rješenje donijelo drugostupanjsko tijelo)

➤ Rješenje o obnovi postupka

Provedeni obnovljeni postupak nadležno tijelo okončava donošenjem *rješenja* kojim predmetni akt ili **ostavlja na snazi** ili ga **zamjenjuje novim rješenjem** odnosno, ovisno o okolnostima, poništava ili ukida.

Protiv ovog rješenja dopuštena je: > **žalba** (rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo), odnosno
> **upravni spor** (rješenje donijelo drugostupanjsko tijelo)

Oglašavanje rješenja ništavim

Oglašavanje poreznog rješenja ništavim moguće je samo u izričito navedenim zakonskim slučajevima:

- 1) ako je rješenje donijeto iz **sudske nadležnosti**
- 2) ako je donijeto u **stvari** o kojoj se **ne može rješavati u poreznom postupku**
- 3) ako njegovo **izvršenje nije stvarno** ili **pravno moguće**
- 4) ako se njegovim **izvršenjem** čini **kazneno djelo**
- 5) ako je donijeto **bez** prethodnog **zahtjeva stranke**, a na koje stranka nije naknadno, izričito ili prešutno, pristala
- 6) ako sadržava **nepravilnosti** koja je po izričitoj zakonskoj odredbi **razlog za ništavost rješenja**

Postupak se može pokrenuti: > po službenoj dužnosti ili > na prijedlog stranke

→ **bez vremenskog ograničenja**

Rješenje oglasiti ništavim ima ovlast *tijelo* koje ga je *donijelo* ili koje *obavlja nadzor nad tim tijelom*.

Protiv rješenja o oglašivanju akta ništavim dopuštena je **žalba** (rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo), odnosno **upravni spor** (rješenje donijelo drugostupanjsko/nadzor tijelo).

Ništavo rješenje nema pravni učinak te se u slučaju oglašavanja rješenja ništavim, **poništavaju** i **svi pravni učinci** tog rješenja (*ex tunc*), a imovina stečena bez pravne osnove vraća se sukladno propisima građanskog prava.

Poništavanje i ukidanje rješenja

* **Ukidanje** - akt se stavlja izvan snage na način da njegovo djelovanje nije moguće

- djeluje *ex nunc*, tj. ubuduće pa pravne posljedice koje je ukinuti akt proizveo do trenutka ukidanja ostaju na snazi

* **Poništavanje** - stavljaju se izvan snage sve pravne posljedice koje je taj akt ikada proizveo od trenutka stupanja na snagu; poništavanje akta djeluje *ex tunc*, tj. unatrag

Razlikujemo:

1) poništavanje i ukidanje **nezakonitog rješenja**

2) ukidanje **zakonitog rješenja** kojim je stranka stekla neko pravo

➤ Poništavanje i ukidanje nezakonitog rješenja

Nezakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se poništiti i nakon isteka žalbenog roka, u *cijelosti* ili *djelomično*, iz sljedećih razloga:

- 1) ako ga je donijelo **nenadležno tijelo** ili je rješenje donijeto **bez** zakonom propisane **suglasnosti, odobrenja** ili **mišljenja** drugog javnopravnog tijela
- 2) ako je u istoj stvari **već donijeto pravomoćno** rješenje kojim je ta upravna stvar drukčije riješena

Također, u slučaju očite povrede materijalnih propisa, a nakon isteka žalbenog roka, može se poništiti ili ukinuti rješenje kojim je stranka stekla neko pravo, ovisno o prirodi upravne stvari te posljedicama koje bi nastale poništavanjem ili ukidanjem.

Nezakonito rješenje može se **poništiti** u roku 2 godine, odnosno **ukinuti** u roku 1 godine od dana dostave rješenja stranci.

➤ Ukidanje zakonitog rješenja kojim je stranka stekla neko pravo

Zakonito rješenje kojim je stranka stekla neko pravo može se ukinuti, u *cijelosti* ili *djelomično*:

- 1) ako je to **dopušteno zakonom**
- 2) ako rješenje sadržava **pridržaj ukidanja**, a stranka nije ispunila obvezu iz rješenja ili je nije ispunila u zakonskom roku
- 3) ako je to potrebno zbog otklanjanja **teške i neposredne opasnosti** za život i zdravlje ljudi i javnu sigurnost, a ne bi se moglo otkloniti drugim sredstvima kojima bi se manje diralo u stečena prava, u kojem slučaju stranka ima pravo na nadoknadu stvarne štete

Rješenje može poništiti ili ukinuti tijelo koje ga je donijelo.

Ako je rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo, može ga poništiti ili ukinuti drugostupanjsko tijelo.

Rješenje o poništavanju ili ukidanju akta donosi:

> tijelo po službenoj dužnosti, > na prijedlog stranke ili > na prijedlog ovlaštenog državnog tijela

Ako tijelo ne prihvati prijedlog, dužno je o tome izvijestiti podnositelja.

Protiv rješenja o poništavanju ili ukidanju dopuštena je **žalba** (rješenje donijelo prvostupanjsko tijelo), odnosno **upravni spor** (rješenje donijelo drugostupanjsko tijelo).

UPRAVNI SPOR

→ oblik sudske kontrole nad upravom i to prvenstveno kontrole upravnog (pojedinačnog, individualnog) akta

Ciljevi takve kontrole su:

- 1) zaštita prava građana i pravnih osoba
- 2) osiguranje objektivne zakonitosti

Pravna osnova: > *Zakon o upravnim sporovima*

Upravne sporove rješavaju upravni sudovi i Visoki upravni sud Republike Hrvatske.

Upravni sudovi odlučuju:

1. o tužbama protiv pojedinačnih **odluka** javnopravnih tijela,
2. o tužbama protiv **postupanja** javnopravnih tijela,
3. o tužbama zbog **propuštanja** donošenja pojedinačne odluke ili postupanja javnopravnog tijela u zakonom propisanom **roku**,
4. o tužbama protiv upravnih **ugovora** i izvršavanja upravnih ugovora,
5. u **drugim** zakonom propisanim **slučajevima**

važi od 1.1.2012 do 27.12.2012 (ko u knjizi)

< 2. - važi od 28.12.2012 (na snazi)

Članak 14.

(1) Upravni sud odlučuje u vijeću od tri suca, osim u slučajevima propisanim stavkom 2. ovoga članka.

(2) U upravnom sudu sudac pojedinac odlučuje:

1. o tužbama protiv pojedinačne odluke javnopravnog tijela donesene neposrednim rješavanjem u upravnom postupku, osim kad je upravna stvar zbog javnog interesa neposredno riješena jer je to bilo nužno za poduzimanje hitnih mjera radi zaštite života i zdravlja ljudi ili imovine veće vrijednosti,

2. o tužbama u predmetima koji se rješavaju na temelju pravomoćne presude donesene u oglednom sporu,

3. o tužbama protiv postupanja ili zbog propuštanja postupanja javnopravnog tijela.

Članak 14.

(1) U upravnim sporovima pred upravnim sudovima odlučuje sudac pojedinac.

Mjesna nadležnost upravnog suda određuje se prema **prebivalištu (boravištu)** odnosno **sjedištu tužitelja**.

> ako nema prebivalište, boravište ili sjedište u RH, odredit će se prema sjedištu javnopravnog tijela koje je postupalo ili donijelo akt u prvostupanjskom postupku

Izuzeci kod mjesne nadležnosti upravnog suda su:

- 1) sporovi u vezi s **nekretninama** ili pravno pitanje povezano s nekim mjestom
> upravni sud na području na kojem se nekretnina ili mjesto s kojim je povezano to pitanje nalazi
- 2) sporovi koji se odnose na **upravne ugovore**
> upravni sud na području gdje se nalazi sjedište javnopravnog tijela koje je stranka ugovora
- 3) sporovi koji se odnose na **brod** ili **zrakoplov** RH
> upravni sud prema matičnoj luci broda ili zrakoplova

Visoki upravni sud odlučuje:

1. o žalbama protiv presuda **upravnih sudova** i rješenja upravnih sudova protiv kojih je dopuštena žalba,
2. o **zakonitosti** općih akata,
3. o **sukobu nadležnosti** između upravnih sudova,
4. u **drugim** zakonom propisanim **slučajevima**

Visoki upravni sud odlučuje u vijeću od tri suca, osim o zakonitosti općih akata kada odlučuje u vijeću od pet sudaca.

Predmet upravnog spora:

- 1) ocjena zakonitosti pojedinačne odluke kojom je javnopravno tijelo odlučilo o pravu, obvezi ili pravnom interesu stranke u upravnoj stvari (**upravni akt**) protiv koje nije dopušteno izjaviti redoviti pravni lijek
- 2) ocjena zakonitosti postupanja javnopravnog tijela iz područja **upravnog prava** kojim je povrijeđeno pravo, obveza ili pravni interes stranke protiv koje nije dopušteno izjaviti redovni pravni lijek
- 3) ocjena **zakonitosti propuštanja** javnopravnog tijela iz područja upravnog prava da u zakonom propisanom roku odluči o pravu, obvezi ili pravnom interesu ili redovnom pravnom lijeku, odnosno da postupi prema propisu
- 4) ocjena **zakonitosti sklapanja, raskidanja i izvršavanja** upravnog ugovora
- 5) ocjena zakonitosti općeg akta **jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**, pravne osobe koja ima **javnu ovlast** i pravne osobe koja **obavlja javnu službu**

Upravni spor **ne može se voditi**:

- 1) u stvarima u kojima je sudska zaštita osigurana izvan upravnog spora
- 2) o pravilnosti pojedinačne odluke donesene primjenom slobodne ocjene javnopravnog tijela
- 3) protiv postupovne odluke javnopravnog tijela

Stranke u upravnom sporu su:

1) **tužitelj**

- fizička ili pravna osoba koja smatra da su joj prava i pravni interesi povrijeđeni upravnim aktom, postupanjem javnopravnog tijela, propuštanjem...

- tužitelj može biti: > **državno tijelo**, > **osoba bez pravne osobnosti**, > **skupina osoba**
> **javnopravno tijelo** koje je sudjelovalo ili je trebalo sudjelovati u donošenju odluke, postupanja ili upravnog ugovora

2) **tuženik**

- javnopravno tijelo koje je donijelo ili propustilo donijeti pojedinačnu odluku (upravni akt), postupilo ili propustilo postupiti (koje je strana upravnog ugovora)

3) **zainteresirana osoba**

- svaka osoba kojoj postupanjem, propuštanjem bla može biti povrijeđeno pravo ili pravni interes

- zainteresiranu osobu poziva sud po službenoj dužnosti ili na temelju prijedloga stranke

Postupak

- prvostupanjski se upravni spor pokreće **tužbom** nadležnom sudu

- > tužba se podnosi: - neposredno u pisanom obliku,
 - usmeno na zapisnik ili
 - se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički

- tužba **nema odgodni** (suspenzivni) **učinak**

> sud može odlučiti o odgodnom učinku tužbe ako:

- 1) bi se izvršenjem pojedinačne odluke ili upravnog ugovora tužitelju nanijela **teško popravljiva šteta** ili
- 2) zakonom **nije propisano da žalba ne odgađa** izvršenje rješenja, a odgoda nije suprotna javnom interesu

Tužbom se može zahtijevati:

- 1) **ponišćavanje** ili oglašavanje **ništavom** pojedinačne **odluke**
- 2) **donošenje** pojedinačne odluke koja nije donesena u propisanom obliku
- 3) **postupanje** koje je tuženik sukladno propisima ili pojedinačnoj odluci obvezan izvršiti
- 4) oglašavanje ništetnim upravnog **ugovora** ili izvršavanje **obveze** iz upravnog ugovora

Rokovi:

- tužba se podnosi u roku od 30 dana od dostave osporene pojedinačne odluke ili odluke o prigovoru na osporeno postupanje
 - > ako pojedinačna odluka nije dostavljena stranci, tužba se može podnijeti u roku od 90 dana od dana od kada je stranka saznala ili mogla saznati za odluku, odnosno za mogućnost podnošenja tužbe
(od **2014.** je dodano još: ..., a **najkasnije pet godina nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka – 30 dana**)
- u slučaju pokretanja upravnog postupka zbog propuštanja donošenja pojedinačne odluke ili propuštanja postupanja u propisanom roku
 - > tužba se podnosi najranije 8 dana nakon proteka propisanog roka

Postupanje suda:

I. sud primi tužbu i prvo ispituje: - **nadležnost** za postupanje po tužbi,

- **urednost** tužbe te
- **postojanje pretpostavki** za vođenje spora

a) sud utvrdi da nije nadležan

- > rješenjem će se oglasiti nenadležnim te ustupiti predmet drugom nadležnom sudu te o tome obavijestiti podnositelja

b) sud utvrdi da tužba ne sadržava zakonom propisane dijelove ili je **nerazumljiva**

> pozvat će tužitelja da u određenom roku ukloni nedostatke

- tužitelj to ne učini: → sud će rješenjem tužbu *odbaciti*

c) sud utvrdi da **nisu ispunjene pretpostavke**:

- 1) da je tužba podnijeta **nepravodobno** ili **prijevremeno**
- 2) da se pojedinačnom odlukom, postupanjem ili upravnim ugovorom **ne dira u pravo** ili pravni **interes** tužitelja
- 3) da protiv pojedinačne odluke, postupanja ili upravnog ugovora **nije iskorišten redoviti pravni lijek**
- 4) da je sudska **zaštita osigurana izvan** sudskog spora
- 5) da **već postoji pravomoćna odluka** donesena u upravnom sporu **u istoj stvari**
- 6) da je **tužba podnesena protiv postupovne odluke**, osim ako zakonom nije drukčije propisano

> sud će tužbu *odbaciti*

- ako sud tužbu ne odbaci, rješava je provođenjem **redovitog postupka**

Zaprimljenu tužbu sud dostavlja na odgovor tuženiku i zainteresiranim osobama.

Naznačene osobe dužne su odgovoriti u roku koji utvrdi sud, a ne smije biti kraći od 8 niti dulji od 30 dana.

(od **2014.** taj rok je promijenjen: ne može biti kraći od 30 niti dulji od 60 dana.)

- od **2014.** još je dodano kako je protiv ovog rješenja dopuštena **žalba**

Jedno od osnovnih načela postupanja u upravnom sporu je *načelo usmene rasprave* prema kojem sud odlučuje na temelju usmene, neposredne i javne rasprave.

Slučajevi u kojima sud može riješiti upravni spor presudom bez provođenja usmene rasprave:

važi od 1.1.2012 do 27.12.2012

važi od 28.12.2012

Članak 36.

Članak 36.

Sud može presudom riješiti spor bez rasprave:

Sud može presudom riješiti spor bez rasprave:

1. ako je tuženik priznao tužbeni zahtjev u cijelosti,

1. ako je tuženik priznao tužbeni zahtjev u cijelosti,

2. u predmetu u kojem se rješava na temelju pravomoćne presude donesene u oglednom sporu,

2. u predmetu u kojem se rješava na temelju pravomoćne presude donesene u oglednom sporu,

3. ako utvrdi da pojedinačna odluka, postupanje ili upravni ugovor sadržava nedostatke koji sprječavaju ocjenu njihove zakonitosti,

3. ako utvrdi da pojedinačna odluka, postupanje ili upravni ugovor sadržava nedostatke koji sprječavaju ocjenu njihove zakonitosti,

4. ako tužitelj osporava samo primjenu **materijalnog** prava, činjenice su nesporne, a stranke u tužbi ili u odgovoru na tužbu izričito ne zahtijevaju održavanje rasprave.

4. ako tužitelj osporava samo primjenu prava, činjenice su nesporne, a stranke u tužbi ili u odgovoru na tužbu izričito ne zahtijevaju održavanje rasprave,

5. ako se stranke o tome izrijekom suglase, a sud utvrdi da nije potrebno izvoditi nove dokaze.

Sud odlučuje u granicama tužbenog zahtjeva, no nije vezan razlozima tužbe.

Tužitelj ima *mogućnost proširenja* tužbenog zahtjeva, ali u okviru istoga predmeta spora i to do zaključenja usmene

rasprave ili ako se rasprava ne vodi do donošenja odluke suda.
Tužitelj *može i povući* tužbu do zaključenja usmene rasprave ili odluke suda.

Upravni spor može biti **prekinut**, odnosno **obustavljen**.

Sud prekida upravni spor rješenjem.

Za trajanja prekida postupka sud ne može poduzimati nikakve radnje i prestaju teći svi rokovi određeni za obavljanje radnji u sporu.

Sud će prekinuti upravni spor u sljedećim situacijama:

1) **obvezno prekidanje** upravnog spora:

- do pravomoćnosti presude u oglednom sporu
- u slučajevima propisanim zakonom
- kad tužitelj umre ili prestane postojati, a spor se s obzirom na narav upravne stvari može nastaviti (dodano od **2014.**)

2) **može, ali ne mora prekinuti** upravni spor:

2012.-2014.

od 2014.

Sud rješenjem može prekinuti spor:

1. dok se ne odluči o prethodnom pitanju ako je postupak o prethodnom pitanju pokrenut pred sudom ili nadležnim javnopravnim tijelom,
2. dok Visoki upravni sud ne odluči o zakonitosti općeg akta koji se u konkretnom slučaju primjenjuje,
- 3. kad je to propisano zakonom.**

Sud rješenjem može prekinuti spor:

1. dok se ne odluči o prethodnom pitanju ako je postupak o prethodnom pitanju pokrenut pred sudom ili nadležnim javnopravnim tijelom **kao i kad sud odluči podnijeti zahtjev Sudu Europske unije o tumačenju prava Europske unije ili o valjanosti akta koje su donijele institucije Europske unije,**
2. dok Visoki upravni sud ne odluči o zakonitosti općeg akta koji se u konkretnom slučaju primjenjuje.

Rješenjem će sud obustaviti upravni spor.
Protiv rješenja o obustavi postupka dopuštena je **žalba**.

Razlozi za obustavu upravnog spora su sljedeći:

- 1) ako tužitelj **umre ili prestane postojati**, a **prava se ne prenese** na nasljednika, tj. sljedika
- 2) ako tužitelj **povuće tužbu**
- 3) ako tužitelj **odustane od zahtjeva za izmjenu** pojedinačne odluke zbog ukidanja općeg akta

U upravnom sporu sud donosi **presudu** i **rješenje**.

Presudu donosi Vijeće većinom glasova, a njome se odlučuje o tužbenom zahtjevu koji se odnosi na glavnu stvar i sporedna traženja. (od 28.12. 2012. **brisano**)

Tužbeni zahtjev sud može **odbiti** ili ga **usvojiti**.

Tužbeni se zahtjev presudom odbija ako sud utvrdi:

- 1) da je neosnovan
- 2) da je u postupku koji je prethodio donošenju pojedinačne odluke bilo nedostataka, ali oni nisu utjecali na rješavanje predmeta postupka
- 3) ako je pojedinačna odluka zasnovana na zakonu, ali zbog drugih razloga od onih navedenih u odluci

Pravni učinci presude su različiti su s obzirom na predmet upravnog spora:

1) sud utvrdi da je pojedinačna odluka javnopravnog tijela **nezakonita** odnosno **ništava**

> usvaja tužbeni zahtjev i sam rješava stvar

> poništava pobijanu odluku (*ex tunc*)

2) sud utvrdi da javnopravno tijelo **nije u propisanom roku** donijelo pojedinačnu odluku koju je prema propisima trebalo donijeti

> usvaja tužbeni zahtjev i sam rješava stvar

3) ako sud utvrdi da tuženik **nije postupio sukladno propisima**, pojedinačnoj **odluci** ili upravnom **ugovoru**

> usvaja tužbeni zahtjev i naređuje postupanje u primjerenom roku

4) ako sud utvrdi da je upravni **ugovor ništetan**, odnosno da ga je javnopravno tijelo **nezakonito raskinulo**

> usvaja tužbeni zahtjev i oglasiti će ugovor ništetnim odnosno poništiti odluku o raskidu upravnog ugovora

Rješenjem sud odlučuje o postupovnim pitanjima.

Rješenja koja se donose na raspravi objavljuje predsjednik vijeća, odnosno sudac pojedinac (od **2014.** : sudac kojem je predmet dodijeljen u rad) i ono prema strankama ima učinak **od trenutka objave**.

Protiv presude i rješenja upravnog suda dopuštena je:

> **žalba** kao redoviti pravni lijek

> **pokretanje obnove** spora

> ulaganje zahtjeva za **izvanrednim preispitivanjem zakonitosti** pravomoćne presude kao izvanredni pravni lijekovi

Članak 1.

Prekršajem se povređuje javni poredak, društvena disciplina ili druge društvene vrijednosti koje nisu zaštićene Kaznenim zakonom i drugim zakonima u kojima su propisana kaznena djela.

Članak 1.

Prekršaji i prekršajnepravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se tako povređuje ili ugrožava javni poredak, društvena disciplina i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom Republike Hrvatske, međunarodnim pravom i zakonima čija zaštita nije moguća bez prekršajnogpravnog sankcioniranja, a njihova se zaštita ne ostvaruje kaznenopravnom prisilom.

- prvostupanjski prekršajni postupak vodi **ovlašteni službenik poreznog tijela** kojeg imenuje *ministar financija*

Prekršajni postupak pokreću:

> *tijela državne uprave, odnosno porezna tijela*

1- po **službenoj dužnosti** ili

2- na temelju **optužnog prijedloga** ovlaštenog tužitelja

Porezna tijela su također ovlaštena izdati i **prekršajni nalog** – posebnu odluku o prekršaju koja se može izdati prije i nakon pokretanja prekršajnog postupka bez vođenja glavne rasprave odnosno postupka.

Prije pokretanja postupka, porezna tijela mogu izdati prekršajni nalog u ulozi ovlaštenog tužitelja i to ako su utvrdili prekršaj:

- 1) **neposrednim opažanjem** ili obavljenim nadzorom njihovih ovlaštenih službenih osoba pri obavljanju inspekcijskog ili drugog nadzora
- 2) na temelju **vjerodostojne dokumentacije**, uključivši i zapisnik o očevidu
- 3) upotrebom tehničkih **uređaja** ili provođenjem odgovarajućih propisanih **analiza i vještačenja**

Prekršajni nalog porezna tijela koja vode prekršajni postupak mogu izdati samo ako su ispunjeni sljedeći **uvjeti**:

- 1) da je ovlašteni **tužitelj podnio optužni prijedlog** ili je zaprimio prijavu o počinjenju prekršaja
- 2) da **nije donijelo rješenje** o nenadležnosti ili odbacivanju optužnog prijedloga
- 3) da je **prekršaj** iz optužnog prijedloga ili prijave **utvrđen**:
 - neposrednim opažanjem ili obavljenim nadzorom njihovih ovlaštenih službenih osoba pri obavljanju inspekcijskog ili drugog nadzora
 - na temelju vjerodostojne dokumentacije, uključivši i zapisnik o očevidu
 - upotrebom tehničkih uređaja ili provođenjem odgovarajućih propisanih analiza i vještačenja

Prekršajnim nalogom može se izreći odnosno primijeniti svaka od prekršajno-pravnih sankcija za punoljetne počinitelje prekršaja :

> oduzimanje imovinske koristi, > oduzimanje predmeta, > odrediti naknada paušalne svote troškova za izdavanje prekršajnog naloga i > troškovi nastali utvrđivanjem prekršaja upotrebom tehničkih sredstava ili provođenjem potrebnih analiza i vještačenja.

Po provedenom postupku donosi se **rješenje o prekršaju** kojim se:

- a) **postupak obustavlja** - odbijanjem optužbe
- b) **okrivljenika** se proglašava **krivim**

Na rješenje o prekršaju dopuštena je **žalba** koja se podnosi u roku od 8 dana od dana dostave prijepisa rješenja i o kojoj rješava *Visoki prekršajni sud*.

Za porezne prekršaje predviđene su **novčane kazne** te mogućnost **izricanja zaštitne mjere** zabrane obavljanja zvanja, određenih djelatnosti i dužnosti ako porezni obveznik u roku od 2 godine od dana počinjenja prekršaja počini isti prekršaj.

Rok plaćanja novčane kazne određuje se rješenjem o proglašavanju okrivljenika krivim i ne može biti kraći od 8 dana niti dulji od 3 mjeseca.

Zaštitna mjera zabrane obavljanja zvanja, određenih djelatnosti i dužnosti ne može se primijeniti u trajanju kraćem od 1 mjeseca niti duljem od 1 godine, s tim da se npr. vrijeme izvršenja kazne zatvora ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Klasifikacija prekršaja:

1) prema **načinu izvršenja**

- a) mogu biti izvršeni **činjenjem** (komisivni prekršaji) – prijavi lažne podatke
- b) mogu biti izvršeni **nečinjenjem** (omisivni prekršaji) – tko ne prijavi uopće

2) prema **čimbeniku vremena**

- a) mogu biti **trajni** (oni kod kojih radnja izvršenja traje izvjesno vrijeme) – ne izdaje racune
- b) mogu biti **trenutni** (oni koji nastaju činjenjem ili propuštanjem koje je započeto i odmah izvršeno) – tko ometa očevid

3) s obzirom na **počinitelja**

- oni su tzv. posebni prekršaji (prekršaji koje mogu izvršiti samo određene osobe) – npr. porezni obveznik

Kaznena djela i kaznenopravne sankcije propisuju se samo za ona ponašanja kojima se tako ugrožavaju ili povređuju osobne slobode i prava čovjeka te druga prava i društvene vrijednosti zajamčene i zaštićene Ustavom RH i međunarodnim pravom da se njihova zaštita ne bi mogla ostvariti bez kaznenopravne prisile.

Među kaznenopravne sankcije ubrajamo:

- 1) kazne (novčana kazna i kazna zatvora)
- 2) mjere upozorenja (sudska opomena i uvjetna osuda)
- 3) sigurnosne mjere
- 4) odgojne mjere

Uz porezno pravo najrazvijenije su vezana kaznena djela **Protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja** tj. **gospodarska kaznena djela**.

Gospodarska kaznena djela su:

- 1) kaznena djela protiv državnih financijskih interesa
- 2) kaznena djela protiv nacionalnog gospodarstva
- 3) kaznena djela protiv imovine gospodarskih subjekata

U poreznom smislu, od velike je važnosti kazneno djelo **utaje poreza i drugih davanja**. (sad se zove utaja poreza ili carine čl. 256

POREZNA UPRAVA

PRAVNA OSNOVA

Porezna uprava je upravna organizacija u sustavu Ministarstva financija čija je temeljna zadaća primjena poreznih propisa i propisa o plaćanju obveznih doprinosa.

Temeljni pravni propisi koji uređuju ustrojstvo i djelokrug rada Porezne uprave su:

- 1) Zakon o Poreznoj upravi
- 2) Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija
- 3) Kodeks profesionalne etike službenika Ministarstva financija, Porezne uprave

U okviru pravnih propisa koji šire reguliraju djelokrug rada porezne uprave posebno se ističu:

- 1) Ustav RH
- 2) Zakon o sustavu državne uprave
- 3) Zakon o ustrojstvu i djelokrugu središnjih državnih tijela državne uprave
- 4) Zakon o državnim službenicima
- 5) Etički kodeks državnih službenika

USTROJSTVO

Ministarstvo financija je tijelo državne uprave u čijem je sastavu osnovana Porezna uprava radi obavljanja upravnih i drugih stručnih poslova iz njene nadležnosti.

Ustrojstvo Porezne uprave čine:

- 1) **Središnji ured**
- 2) **područni uredi**
- 3) **ispostave područnih ureda**

- središnji ured Porezne uprave ima sjedište u Zagrebu + na cijelom području RH je smješteno 20 područnih ureda s nižim ustrojstvenim jedinicama – ispostavama (KA, VŽ, RI, ZA...)

*** *ravnatelj***

- nalazi se na čelu Porezne uprave
- ima položaj pomoćnika ministra te upravlja radom Središnjeg ureda
- pomažu mu pomoćnici ravnatelja
- imenuje ga i razrješava Vlada RH na prijedlog ministra financija

*** *pročelnik*** - upravlja radom područnog ureda

*** *voditelj ispostave*** - upravlja radom ispostave područnog ureda

1. **Središnji ured**

→ obavlja upravne i druge stručne poslove opće prirode u smislu koordiniranja i sustavnog praćenja poreznih i drugih propisa iz djelokruga pojedinih službi:

- predlaganje promjena porezne politike te poreznih i drugih propisa radi unapređenja poreznog sustava i učinkovitog ubiranja poreza i doprinosa za obvezna osiguranja
- prikuplja i obrađuje podatke o utvrđenim i naplaćenim porezima te danim oslobođenjima i olakšicama
- koordinira i nadzire rad područnih ureda i ispostava
- nadzire provođenje ovršnog postupka
- prati zakonitost i pravilnost primjene poreznih propisa
- provodi inspekcijski nadzor

- pruža stručnu pomoć područnim uredima i ispostavama
- izgrađuje i razvija porezni informacijski sustav
- organizira stručno usavršavanje svih službenika Porezne uprave

- međunarodni okviri:

- proučava porezne sustave drugih država
- surađuje s međunarodnim organizacijama i udruženjima
- priprema nacрте ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
- izdaje odobrenje za priređivanje igara na sreću i nagradnih igara...

2. **Područni uredi i ispostave**

→ obavljaju konkretne poslove provedbene naravi kao što je:

- zaprimanje poreznih prijava, praćenje naplate
- utvrđivanje pravodobnosti, zakonitosti i pravilnosti pojedinih poreznih prijava
- utvrđivanje porezne osnovice i porezne obveze u prvom stupnju
- provođenje inspekcijskog nadzora
- provođenje ovrhe radi naplate poreza i doprinosa za obvezna osiguranja
- itd.

→ zaključno: Porezna uprava obavlja poslove vođenja i rješavanja u prvostupanjskom prekršajnom postupku zbog povrede poreznih propisa i propisa o plaćanju doprinosa za obvezna osiguranja prema zahtjevu Financijske policije

SURADNJA S DRUGIM TIJELIMA

Da bi Porezna uprava postigla maksimalnu učinkovitost, propisana je međuinstitucionalna suradnja.

Ministarstva, središnji državni uredi i državne upravne organizacije dužni su međusobno surađivati i pružati jedni drugima stručnu pomoć u svom djelokrugu, dostavljati obavijesti o podacima o kojima vode službene očevidnike, usklađivati planove rada, osnivati zajedničke stručne komisije i radne grupe za pitanja od zajedničkog interesa, priređivati zajednička stručna savjetovanja te poticati i ustrojavati i druge oblike međusobne suradnje.

Porezna uprava u obavljanju poslova iz svog djelokruga surađuje s:

- 1) Financijskom policijom
- 2) Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje
- 3) Hrvatskim zavodom za mirovinsko osiguranje
- 4) Državnim odvjetništvom
- 5) drugim tijelima sudbene vlasti
- 6) tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- 7) drugim tijelima koja imaju javne ovlasti i rade na utvrđivanju, naplati i nadzoru javnih prihoda

SLUŽBENICI POREZNE UPRAVE

Odnos tijela državne uprave i građana temelji se na **međusobnoj suradnji** i **povjerenju** te **poštivanju dostojanstva** osobe.

Ovlaštenja službenika

1. ovlast provoditi postupke i radnje u skladu s odredbama OPZ-a, zakona koji uređuju pojedine vrste poreza i obvezne doprinose te drugih zakona koji se odnose na oporezivanje

** Službenici koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora i poslove otkrivanja poreznih kaznenih djela*

- 1. + > ovlast privremeno oduzeti predmete, novac, vrijednosnice i dokumentaciju koji mogu poslužiti kao dokaz
- > privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti, pečačenjem postrojenja, opreme ili prostorija u kojima se obavlja djelatnost

** Službenici koji obavljaju poslove otkrivanja poreznih kaznenih djela*

- 1. + > u postupanju na odgovarajući način primjenjivati odredbe Zakona o kaznenom postupku, kada postupaju po nalogu Istražnog suca ili Državnog odvjetništva
- > pregledavati dobra i provjeravati podrijetlo dobara
- > pregledavati prostore u kojima se obavlja djelatnost
- > zaustavljati i pregledavati vozila, plovila, zrakoplove i vlakove
- > poduzimati druge radnje i postupke propisane posebnim zakonom

Ovlasti za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora, otkrivanja poreznih kaznenih djela i ovrhe daju se u obliku **službene iskaznice i značke**.

Službenu iskaznicu potpisuje *ministar financija*.

O radnjama koje imaju obilježje kaznenog djela treba obavijestiti Financijsku policiju.

Obveze i odgovornosti službenika

Svaki državni službenik obavezan je svoje dužnosti obavljati ispravno, na vrijeme, savjesno, stručno, ne koristeći ih radi osobnog probitka, u skladu s načelom javnosti, poštujući pritom ustavni i pravni poredak RH u skladu s načelom zakonitosti i zaštite javnog interesa.

U tijelima državne uprave poslovi se obavljaju na temelju godišnjeg plana rada. Tjedno radno vrijeme tijela državne uprave raspoređuje se na 5 radnih dana (pon-pet). Službenik je na temelju naloga nadređenog službenika dužan obavljati poslove i duže od punog radnog vremena ako je to nužno radi uspješnog i pravovremenog obavljanja poslova.

Tijela državne uprave dužna su građanima i pravnim osobama davati podatke, obavijesti i upute te im pružati stručnu pomoć u poslovima radi kojih im se obraćaju.

Ukoliko fizička ili pravna osoba podnese predstavku smatrajući da su joj nezakonitim postupanjem službenika ili namještenika Porezne uprave povrijeđena prava, čelnik ustrojstvene jedinice Porezne uprave koja zaprima predstavku dužan je predstavku dostaviti nadležnoj ustrojstvenoj jedinici u roku od 3 dana od dana primitka.

➤ Povreda službene dužnosti

Ukoliko povjerene poslove ne obavljaju savjesno, stručno i u predviđenim rokovima, odnosno ako se ne pridržavaju Ustava, zakona i pravila, državni službenici odgovaraju za povredu službene dužnosti.

Razlikujemo 2 vrste povrede službene dužnosti:

- a) *tešku*
- b) *laku*

U okviru **teških** povreda službene dužnosti je:

- prema *Zakonu o državnim službenicima*

- 1) neizvršavanje ili nemarno izvršavanje službenih obveza
- 2) nezakonit rad
- 3) propuštanje poduzimanja mjera ili radnji na koje je službenik ovlašten radi sprečavanja nezakonitosti
- 4) davanje netočnih podataka kojima se utječe na donošenje odluka nadležnih tijela
- 5) zlouporaba položaja
- 6) odavanje službene ili druge tajne
- 7) neopravdan izostanak s posla od dva do četiri dana uzastopno
- 8) ponašanje suprotno etičkom kodeksu i dr.

- prema *Zakonu o poreznoj upravi*

- 1) krivotvorenje, preinačavanje, unošenje ili potvrđivanje neistinitih podataka u službenim ispravama ili u informacijskom sustavu
- 2) vođenje poslovnih knjiga poreznim obveznicima, sastavljanje poreznih prijava
- 3) dolazak na posao u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem narkotičnog sredstva ili konzumiranje tijekom radnog vremena
- 4) odbijanje testova na alkohol/droge
- 5) zlouporaba značke ili službene iskaznice...

→ prijedlog za pokretanje postupka zbog teške povrede službene i radne dužnosti nadležnom službeničkom sudu podnosi **ravnatelj** Porezne uprave.

U **lake** povrede službene dužnosti ubrajaju se:

- 1) učestalo zakašnjavanje na posao ili raniji odlazak s posla
- 2) napuštanje radnih prostorija tijekom radnog vremena bez odobrenja ili iz neopravdanih razloga
- 3) neuredno čuvanje spisa, podataka ili druge povjerene dokumentacije
- 4) neopravdan izostanak s posla jedna dan
- 5) neobavješćivanje nadređenog službenika o spriječenosti dolaska na posao u roku 24 sata bez opravdanih razloga

→ prijedlog za pokretanje postupka zbog lake povrede službene i radne dužnosti podnosi **nadređeni službenik**, a postupak vodi i odluku donosi **ravnatelj** Porezne uprave.

Zaštita službenika

➤ Kolektivni ugovor

- službenik je u svom radu zaštićen: * Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike i
* Zakonom o poreznoj upravi

Porezna je uprava svojim službenicima namještenicima dužna pružiti maksimalnu zaštitu na poslovima koje obavljaju.

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike ističe da svaki državni službenik i namještenik ima pravo na poštivanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u vezi s obavljanjem poslova na radnom mjestu.

(mora bit zaštićen od uznemiravanja i seksi uznemiravanja poslodavca, suradnika i svima s kojima dolazi u doticaj)

S druge strane, službenici imaju obvezu uzornog ponašanja.

➤ Kodeks profesionalne etike

1. službenici moraju u odnosu sa strankama postupati korektno, pristojno, objektivno i nepristrano, pokazivati zanimanje i strpljenje
2. prema nekoj stranci pružati pravnu pomoć sukladno zakonskim odredbama i držeci se pritom načela ekonomičnosti vođenja postupka
3. svojim izjavama ili postupcima ne smiju diskriminirati druge službenike
4. dužni su postupati profesionalno, ljubazno i susretljivo te s dužnom pažnjom i poštovanjem odnositi se prema strankama, nadređenim i podređenim službenicima
5. dužni su postupati odgovorno te uvažavati povjerljivost i tajnost svih podataka i informacija u svom radu
6. podatke ne smiju koristiti u privatne svrhe ili na način koji nije u skladu s propisima
7. poreznu, službenu, poslovnu i drugu tajnu dužni su čuvati i nakon prestanka radnog odnosa
8. dužni su postupati sukladno javnom interesu
9. svojim izgledom, djelovanjem i ponašanjem dužni su pridonositi ugledu Porezne uprave u RH i u inozemstvu
10. u javnim nastupima kada predstavljaju PU iznositi službene stavove; ukoliko ne predstavljaju naglasiti da su osobni, ali i dalje paziti na osobni ugled i ugled PU (inace dobijes otkaz wuhu)

- situacija u kojoj zajmodavac (vjerovnik) prenese državi (dužniku) u vlasništvo određenu svotu novca ili druga zamjenjiva dobra uz obvezu države da u ugovorenom roku vrati pozajmljeni novac ili dobra iste vrste, količine i kakvoće

> u pravilu **naplatan** pravni posao (naknada u obliku kamate)

* *iznimno* **besplatan** (beskamatni zajam ili pomoć)

- zajmodavci: * financijske institucije (domaće, strane, međunarodne financijske organizacije),
* druge pravne osobe i
* fizičke osobe

* **javni dug**

- pojam širi od pojma javnog zajma jer označava obvezu države-dužnika koja ne uključuje samo dug nastao na osnovi ugovora o javnom zajmu nego i obvezu na vraćanje, odnosno plaćanje novčanih potraživanja po bilo kojoj drugoj osnovi (npr. naknada ratne ili dr. štete, naknada za ekspropiriranu imovinu..)

→ javni zajam je javni dug, ali javni dug nije samo javni zajam

* **(javna) posudba**

- realni ugovor kojim jedna strana (posuditelj) drugoj (posudovnik) predaje stvar na besplatnu uporabu, s tim da posudovnik tu istu stvar mora vratiti nakon ugovorenog vremena ili dogovorene uporabe

Objekt posudbe: nepotrošne stvari

→ javni zajam je jedan od oblika javnih prihoda s elementima javnih rashoda; tj. to su povratni prihod – prihodi koje karakterizira obveza povratnosti

= pozajmljena sredstva su prihod države, a vraćanje zajma (glavnica + kamate) predstavlja rashod

Razlozi koji utječu na zaključenje javnih zajmova i njihovo visoko sudjelovanje u BDP-u:

- vremensko nepoklapanje između pritjecanja prihoda i dospijeca obveze države da podmiri određen rashode
- nemogućnost države da u uvjetima visokog poreznog opterećenja prikupi potrebna sredstva povećanjem poreznog tereta
- izvanredne potrebe
- povećanje funkcija države i povećanje zahtjeva za novčanim sredstvima koja se najlakše i najbrže mogu prikupiti zaključenjem ugovora o zajmu
- zahtjeva da se teret izvršenja određenih rashoda države prebaci na buduću generaciju koja će imati koristi od trošenja sredstava kupljenih javnim zajmom
- zemlje u razvoju u inozemstvu pribavljaju sredstva potrebna za gospodarski razvoj

PREDNOSTI I NEDOSTACI JAVNIH ZAJMOVA

Prednosti:

1. Predstavničko tijelo lakše će donijeti odluku o nekim rashodima ako se oni budu financirali sredstvima javnih zajmova, nego ako se predviđa da teret tih rashoda snose porezni obveznici koji će povećanim poreznim opterećenjem izdvajati sredstva da bi se podmirili ti izdaci. – spremniji su štiti sadašnje porezne obveznike nego neke buduće (čuva sadašnje na račun budućih)
2. zajmovi služe za dugoročne investicije od kojih će koristi imati i budući obveznici, ali sredstva moraju biti utrošena u produktivne izdatke (ceste, kanalizacija...svrhe koje jačaju gospodarstvo zemlje)
3. javnim zajmovima treba financirati izvanredne i nepredvidive rashode koji se ne bi mogli financirati sredstvima ubranim dodatnim oporezivanjem; ako su rashodi nužni
4. ako je javni zajam sklopljen u inozemstvu, dolazi do priljeva novčanih sredstava u narodno gospodarstvo čime je stvorena nova ekonomska snaga, a ujedno i spriječeno da se samo mijenjaju vlasnici sredstava u gospodarstvu
5. javnim zajmom država lakše dolazi do potrebnih sredstava jer se pomoću zajma novac ubire tamo gdje ga ima, dok se porezima nastoji prikupiti tamo gdje se pretpostavlja da se može naći
6. siromašne zemlje, u nedostatku domaće štednje, nužno su upućene na inozemne zajmove kako bi dobivenim sredstvima unaprijedile svoj gospodarski razvoj i tako poboljšale loš materijalni položaj svojih građana

Nedostaci:

1. javni zajmovi povećavaju teret poreznih obveznika jer ne samo da se moraju vratiti sredstva ubrana zajmom, nego dužnik za njih mora platiti i kamate, a moraju se podmiriti i administrativni rashodi povezani uz uvođenje zajma, prikupljanje sredstava i službu otplate zajma
- plaćaju više nego da su sredstva išli ubrat oporezivanjem
2. financiranje državnih izdataka sredstvima javnih zajmova ocijenjeno je kao nesocijalna mjera jer se na taj način teret za zadovoljavanje određenih potreba sve više prebacuje na najširi krug građana, a štiti se mali broj ekonomski snažnih zajmodavaca; korist od zajmova imaju bogatiji slojevi društva
3. javni zajmovi pridonose formiranju rentijera – grupe ljudi koja živi od kamata javnih zajmova i osoba koje špekuliraju obveznicama zajma
4. unutrašnjim javnim zajmovima izvlače se novčana sredstva iz ruku gospodarskih subjekata kako bi se formirala kupovna snaga države – država se javlja kao konkurent privatnom sektoru gospodarstva (učinak istiskivanja)

PODJELA JAVNIH ZAJMOVA

1. unutrašnji i vanjski
2. dobrovoljni, prisilni i patriotski
3. kratkoročni, srednjoročni i dugoročni
4. zajmovi po paritetu, ispod pariteta i iznad pariteta
5. zajmovi s javnim upisom, upis zajma prodajom obveznica banci i konzorciju banaka i prodaja obveznica na burzi
6. zajmovi širih i užih teritorijalnih jedinica
7. zajmovi za koje se kao vjerovnici javljaju banke, stanovništvo, međunarodne financijske institucije i država
8. produktivni i neproduktivni
9. novčani i robni
1. **Unutrašnji i vanjski zajmovi**

Kriterij podjele:

> **mjesto** gdje je zajam **zaključen i vrste valute** (domaća ili strana) koju zajmodavac prenosi u vlasništvo zajmoprimca ili **prebivalište (sjedište)** zajmodavca

* tuzemstvo – unutrašnji

* inozemstvo – vanjski

UNUTRAŠNJI ZAJMOVI	
PREDNOSTI	NEDOSTACI
izbjegnuta, odnosno ograničena mogućnost pritiska i utjecaja zajmodavca na utvrđivanje politike zajmoprimca (države), kao i na poduzimanje mjera koje trebaju omogućiti i osigurati prije definiranu politiku države	izvlače se novčana sredstva od gospodarskih subjekata čime se ograničava njihova gospodarska aktivnost – štetne posljedice za narodno gospodarstvo
glavnica i isplaćene kamate zajma ostaju u zemlji pa ne dolazi do odljeva sredstava iz narodnog gospodarstva	povećana potražnja za novčanim sredstvima utječe na visinu kamatne stope po kojoj gospodarski subjekti zaključuju zajmove s novčanim institucijama, a to može imati neželjene reperkusije na konjunktura kretanja u gospodarstvu
povećavaju interes javnosti na trošenje zajmom ubраних sredstava – utječe na racionalno gospodarenje	
aktivira se dio slobodnih sredstava – korisno za zajmodavca i za društvo u cjelini	

VANJSKI ZAJMOVI	
PREDNOSTI	NEDOSTACI
sklapa se kada u zemlji nema zajmodavaca, nema dovoljno raspoloživih sredstava i kada se može sklopiti pod povoljnijim uvjetima	sredstva dobivena zajmom i kamate za zajam isplaćuju se u stranoj valuti – negativan utjecaj na platnu bilancu zemlje
omogućeno je ubrzano ostvarivanje određenih ciljeva državne politike što bi bilo nemoguće kad ne bi bilo dodatnih novčanih sredstva iz inozemstva	odljev veće svote stranih sredstava plaćanja iz zemlje pogoršava intervalutarni tečaj domaće valute
tim sredstvima se podmiruju neke obveze koje iz međunarodnih ekonomskih odnosa, a koje ne bi bilo moguće ispuniti jer je platna bilanca zajmoprimca pasivna	strani vjerovnici pokušavaju zaključenje zajma vezati uz određene uvjete koji mogu dovesti gospodarstvo zemlje zajmoprimca u veliku ovisnost o gospodarstvu zemlje vjerovnika
tim sredstvima se pokriva proračunski deficit i tako se utječe na stabilnost u gospodarstvu	pojava ekonomskog imperijalizma (zajmodavac pokušava ograničiti politički i/ili ekonomski suverenitet zajmoprimca)

Unutrašnji javni zajmovi zauzimaju glavno mjesto u visokorazvijenim suvremenim zemljama, gdje vanjski zajmovi zauzimaju tek nekoliko postotaka u ukupnom iznosu zajmova.

U zemljama u razvoju i u tranziciji, situacija je suprotna.

Unutrašnjim i vanjskim javnim dugovima **zajedničko je** da:

- pridonose povećanju poreznog opterećenja i negativno utječu na ravnomjernu raspodjelu poreznog opterećenja
- mogu poticati inflaciju
- sredstva javnih zajmova služe za pokrivanje proračunskog deficita i tako se utječe na stabilnost u gospodarstvu

2. Dobrovoljni, prisilni i patriotski zajmovi

> Dobrovoljni zajmovi

- vjerovnici na osnovi svoje slobodne volje daju državi određenu količinu novaca ili drugih zamjenjivih stvari u vlasništvo uz njezinu obavezu da im pozajmljena sredstva nakon ugovorenog roka vrati i plati odgovarajući iznos na ime kamata
- vanjski zajmovi su isključivo dobrovoljni

> Prisilni zajmovi

- država utvrđuje osobe koje su dužne upisati zajam, kao i iznos koji zajmodavci moraju izdvojiti na ime zajma
 - visina zajma najčešće se utvrđuje ovisno o dohotku ili dobiti, odnosno vrijednosti imovine vjerovnika.
 - imaju karakteristike i zajma i poreza = **porezni zajmovi**

> Patriotski zajmovi

- po osnovnim karakteristikama najbliži dobrovoljnim zajmovima, ali **motiv zajmodavca** kod upisa patriotskog zajma nije osobni interes i materijalna korist, nego svijest o zajedničkoj pripadnosti i međusobnoj povezanosti ljudi koji žive i rade u istoj državi, kao i želja i spremnost ljudi da, stavljajući na raspolaganje državi dio svojih sredstava, pomognu u rješavanju nekih problema od zajedničkog interesa
- zaključuju se najčešće u *izvanrednim prilikama* (rat, epidemija)
- kamatna stopa je niža nego od kamatne stope na novčanom tržištu

Za razliku od dobrovoljnih zajmova, kod njih postoji neka vrsta moralne prisile – utjecaj sredine, moralne pobude utjecat će na pojedince da upišu zajam iako osobno ne smatraju da je raspisivanje zajma potrebno i korisno.

3. Kratkoročni, srednjoročni i dugoročni zajmovi

Kriterij podjele: > **vrijeme vraćanja** zajma; nije kod svih autora jedinstven

- **kratkoročni** zajmovi – oni koji se moraju vratiti u roku od 1 do 3, odnosno 1-5 godina
- **srednjoročni** zajmovi – oni koje se moraju vratiti u roku od 3 do 10, odnosno od 5- 15 godina
- **dugoročni** zajmovi – oni koji se moraju vratiti nakon 10, odnosno 15 (po nekima čak i nakon 20) godina

U statistikama o državnom zaduženju zajmovi su prema vremenskom kriteriju podijeljeni na:

- **leteće zajmove** – država prikuplja novčana sredstva kako bi premostila jaz između vremena nastanka obveze da podmiri određene dospjele obveze i pritjecanja sredstava (kad nema za mirovine npr.)
 - > vrijeme vraćanja letećeg zajma ne može biti duže od godinu dana
- **fundirane zajmove** – ostali državni zajmovi (oni koji nisu leteći)

- postoje još tzv. **rentni zajmovi**

a) na *vječnu rentu*

b) na *doživotnu rentu*

→ kod njih se država-dužnik obvezuje da će zajmodavcu stalno isplaćivati kamate za zajam, odnosno doživotno, s tim da država-dužnik može pozajmljena sredstva vratiti u svakom momentu

4. Zajmovi po paritetu, ispod pariteta i iznad pariteta

Kriterij podjele: > **tečaj obveznica zajma**

* **Paritet zajma** označuje jednakost tečaja zajma s nominalnom vrijednošću obveznica.

> **Zajam po paritetu** – ako se obveznice zajma prodaju po svojoj nominalnoj vrijednosti, odnosno ako je nominalna kamatna stopa zajma (iznos kamata koji zajmodavac dobiva na iznos zajma koji država priznaje kao svoj dug) jednaka realnim kamatama zajma (iznosu kamata koji se dobiva u odnosu prema iznosu novca koji je država stvarno primila od zajmodavca).

Realna kamatna stopa = nominalna kamatna stopa.

(obveznica zajma glasi na 100 prodaje se po 100 i država dobiva 100)

> **Zajam ispod pariteta** – obveznice zajma se prodaju po iznosu nižem od iznosa označenog na obveznicama zajma.

Kod tih vrsta zajmova država je primila manje sredstava nego što je njeno zaduženje, odnosno visina duga.

Realna kamatna stopa > nominalna kamatna stopa.

(obveznica glasi 500, država ju proda za 400; a zbog kamatne stope 10% morat će vratiti 550; gleda se nominalna vr.)

> **Zajam iznad pariteta** – kada se obveznice zajma prodaju skuplje nego što je njihova nominalna vrijednost.

Realna kamatna stopa < nominalna kamatna stopa

(obveznica glasi 500, država ju proda za 600, ali neće dobiti više kamata jer je nominalna vrijednost 500, opet će ako su kamate 10% dobiti 50)

5. Zajmovi s javnim upisom, upis zajma prodajom obveznica banci i konzorciju banaka i prodaja obveznica na burzi

Kriterij podjele: prema primijenjenoj metodi kojom se zajmoprimac služi da bi zajmodavci došli do obveznica zajma

Ugovor o emisijskom zajmu je kombinacija elemenata zajma i kupoprodaje.

Nastaje tako da dužnik (država) izdaje obveznice zajma, a vjerovnici te obveznice kupuju. Zajam je sklopljen onog trenutka kada je vjerovnik kupio obveznice zajma.

> **Emisija zajmova s javnim upisom** (direktna emisija, supskripcija državnog zajma)

- zajam se upisuje na osnovi poziva fizičkim i pravnim osobama da upišu zajam

- poziv za upis može biti: * **vremenski ograničen** ili * **bez vremenskog ograničenja**

Prednost: ne postoji potreba za plaćanjem posrednika pa to pojeftinjuje postupak upisa + jednostavno, djelotvorno
(zajam se upisuje na javnim mjestima, organizacijama i ustanovama kojima se ne plaća naknada za rad)

Nedostatak: treba više vremena

(primjenjuje se kada državi sredstva nisu hitno potrebna)

> **Upis zajma posredovanjem banaka** (indirektna emisija) - M

- kao zajmodavac se javlja banka ili grupa banaka (konzorcij banaka)

- država može zaključiti zajam s bankom (konzorcijem) na osnovi pismenog natječaja i tak izabere kao vjerovnika onu banku s najboljim uvjetima

- banke zadržavaju pravo da dio obveznica ili sve obveznice prodaju drugim zainteresiranim osobama i tako ostvaruju određenu dobit u visini razlike između cijene po kojoj su od države kupile obveznice zajma i njihove prodajne cijene

Banka ili konzorcij se mogu javiti:

a) u ulozi *komisionara*

- umjesto da od države otkupe obveznice koje kasnije same prodaju, prodaju obveznice javnog zajma zainteresiranim osobama **u svoje ime**, ali **za račun komitenta** (države)

Banka na razlici u cijenama ostvaruje određenu korist, a neprodane obveznice vraća državi.

b) kao *posrednik*

- prodaju obveznice **u ime i u korist države**

→ radi se o *nalogu* i država banci plaća za te poslove određenu naknadu

Prednost: država odmah dolazi do potrebnih sredstava

Nedostatak: veći su troškovi

> **Prodaja obveznica javnog zajma na burzi**

- država preko ovlaštenih osoba prodaje obveznice zajma na burzi

Obveznice su raznovrsne; zajedničko je: - naziv zajma, vrijeme otplate i kamate

Apoeni obveznica (iznosi na koji obveznice glase) mogu glasiti i na male iznose ako se želi da obveznice kupuju i sitni štediši, odnosno ekonomski slabiji slojevi, tzv. *baby bonds*.

Zajmoprimac:

- želi da poslovi oko upisa budu što jednostavniji, jeftiniji

Zajmodavac:

- zainteresiran je za: - sigurnost svog novca

- lakše dokazivanje svog zahtjeva prema državi

- mogućnost prenošenja zahtjeva prema državi na drugu osobu

Postojanje obveze države prema zajmodavcima može biti dvojako:

a) upis u glavnu knjigu javnog duga ili

b) izdavanje vrijednosnih papira

Obveznice zajma mogu glasiti na *ime* ili na *donosioca*.

> na donosioca se mogu prenositi s jedne osobe na drugu; mogu biti predmet prodaje

> na ime je prodaja ograničena

6. Zajmovi širih i užih teritorijalnih jedinica

- u pravilu se kao dužnik javlja središnja država
- zajmovi užih teritorijalnih jedinica javljaju se zbog procesa decentralizacije i povećane potrebe da financiraju npr. izgradnju bolnica, škola, onečišćenje itd.

7. Zajmovi za koje se kao vjerovnici javljaju banke, stanovništvo, međunarodne financijske institucije i država

Kriterij podjele: > **osoba zajmodavca**

Prvo su se kao zajmodavci javljali bogati hramovi, trgovci, veleposjednici, bogate firme, bankarske kuće.

Početkom 20. stoljeća sve se češće kao zajmodavci javljaju **države**. Danas su to SAD, Japan, Francuska, Engleska, Njemačka... Države se ne javljaju kao zajmodavci za javne zajmove koje sklapaju uže teritorijalne jedinice.

U novije vrijeme sve se češće kao zajmodavci se javljaju **stanovnici** neke države. Izvanredne situacije (ratovi, prirodne nepogode), izgradnje velikih gospodarskih objekata od nacionalnog značenja i slično su razlozi koji su motivirali ljude da i samo privremeno prenesu u vlasništvo države određeni novčani iznos.

Veliko političko i financijsko značenje u razvoju javnih zajmova imaju **međunarodne financijske institucije** – u prvom redu Međunarodna banka za obnovu i razvoj. Njihovo osnivanje je utjecalo na ponašanje drugih zajmodavaca pri određivanju uvjeta zajma, a pri izboru zajmoprimca se ne vode nekim političkim motivima niti vežu upis zajma uz određene političke uvjete.

8. Produktivni i neproduktivni zajmovi

Podjela na produktivne i neproduktivne zajmove je važna za utvrđivanje vremena vraćanja zajma, visinu kamatne stope i ocjenu o tome tko će snositi teret zajma.

Veći dio zajmova su zajmovi koji posredno ili neposredno pridonose unaprjeđivanju gospodarstva (produktivni zajmovi).

9. Novčani i robni zajmovi

Predmet javnog zajma mogu biti novac i druge zamjenjive stvari.

Danas se najčešće u zajam daje određeni iznos novca, osobito kada se radi o vanjskim zajmovima.

NAČELA ZADUŽENJA DRŽAVE - pita M

➤ *Ravnomjerna raspodjela tereta zajma*

- financiranje javnih rashoda sredstvima javnog zajma treba provesti tako da teret javnog zajma bude raspoređen ravnomjerno (pravedno)

Ovaj zahtjev zasniva se na dva načela:

1. **naknadu za korištenje javnog dobra treba dati kada se tim dobrom koristimo** (*pay-as-you-use-principle*)

- dugoročna ulaganja u javna dobra (škola, bolnica, park..) financiraju se sredstvima zajma, a teret se raspoređuje na one koji se koriste tim javnim dobrima

2. **ravnomjerna raspodjele tereta javnog zajma među generacijama** (*intergeneration-equity-principle*)

- financiranje izvanrednih rashoda (rat) iako buduće generacije od toga nemaju neposrednu korist

➤ *Načelo rentabiliteta*

- sredstva prikupljena javnim zajmom treba uložiti u produktivne svrhe tako da se zajam može otplatiti iz povećanog dohotka

➤ *Konjunktturnopolitičko načelo*

Javni zajam se može koristiti za ostvarivanje ciljeva anticiklične konjunktturne politike države tako da se smanji zaostajanje privatne potražnje za raspoloživim proizvodnim potencijalom. Financiranjem javnih rashoda sredstvima javnog zajma došlo bi se do povećanja potražnje tako da zajam ima ulogu instrumenta ekspanzivne financijske politike države. Do ekspanzivnog djelovanja zajma će doći samo ako zaduženje države ne dovede do smanjenja privatnih investicija. Konjunktturnopolitičko djelovanje javnog zajma ovisi o osobi zajmodavca, vremenu otplate zajma i visini kamatne stope. Ako se zajam nije mogao dobiti na novčanom tržištu, nego je dobiven od emisije banke postoji realna opasnost od inflacije zbog povećanja novčane mase. U uvjetima visoke konjunktture treba odustati od zaduživanje države kako bi se djelovalo na smanjenje potražnje (mjera restriktivna politika).

➤ *Načelo preraspodjele dohotka i imovine*

Oporezivanjem je obuhvaćen najširi krug osoba, ali to nije slučaj i s osobama kojima se isplaćuju kamate za pozajmljena sredstva. Ako se kao zajmodavci javljaju samo najbogatiji građani to dovodi do produbljivanja razlika u materijalnom položaju građana – bogati postaju još bogatiji, a to je u suprotnosti s usvojenim opredjeljenjima u društvu.

➤ *Načelo gospodarskog rasta*

Financiranje javnih rashoda sredstvima javnog zajma ocijenit će se pozitivno ako pridonose povećanju društvene proizvodnosti – ulaganja u produktivne svrhe, znanost, podmirenje rashoda koji su vezani uz poboljšanje i povećanje kvalifikacijske strukture zaposlenih.

GRANICA ZADUŽENJA DRŽAVE – pita M

Danas se više ne postavlja pitanje je su li javni zajmovi potrebni ili ne, nego do koje se mjere država može zadužiti, odnosno može li se i kako utvrditi granica zaduženja.

Granica zaduženja je termin koji označava jedno područje, manje-više široku zonu čije prelaženje može imati štetne posljedice.

Teško je odrediti tu granicu, to je stvar shvaćanja i ovisi o različitim čimbenicima itd.

Kriteriji:

1. Odnos zaduženje prema društvenom proizvodu

Pri utvrđivanju politike zaduženja države treba voditi računa o:

- a) sudjelovanju ukupnog iznosa javnog zajma u društvenom proizvodu
- b) sudjelovanju iznosa koji godišnje treba izdvojiti na ime otplate zajma u proračunu

Povećanjem društvenog proizvoda granica zaduženja kreće se prema gore, međutim, to je povećanje ograničeno postojećim poreznim opterećenjem. Ako je u zemlji dostignuta granica poreznog opterećenja te ako bi povećanje zaduženja dovelo do povećanja poreznog tereta može se smatrati da bi takvo povećanje zaduženja vodilo prekoračenju granice zaduženja.

2. Odnos javnog duga prema izvozu roba i usluga

Da bi se podmirile obveze države koje proizlaze iz zajma zaključenog u inozemstvu država mora raspolagati deviznim sredstvima kojima će udovoljiti dospeljoj obvezi.

U slučaju da tih sredstava nema, država će morati zaključiti novi ugovor o zajmu kako bi pozajmljenim sredstvima otplatila stari zajam. Tako se zaoštava problem zaduženja države i približava gornjoj granici zaduženja.

3. Zaduzenost u odnosu prema državnoj imovini

U suvremenim se državama zajam vraća iz tekućih prihoda i zajmodavac se kod odobravanja zajma, uglavnom, ne rukovodi veličinom imovine koja je vlasništvo države-zajmoprimca.

4. Zaduzenje po stanovniku

Problem vraćanja zajma drukčije se postavlja s obzirom na dohodak po glavi stanovnika, stopu zaposlenosti, starosnu strukturu stanovništva, obrazovnu razinu i kvalifikacijsku strukturu zaposlenih.

5. Neželjena raspodjela dohotka i imovine

Granica zaduženja države utvrđuje se ovisno o utjecaju zaduženja države na raspodjelu dohotka i imovine u njoj. Ako je zbog podjele u nošenju tereta otplate zajma došlo do toga da bogati postaju bogatiji dok se istodobno ekonomski položaj mnogih građana pogoršava, može se govoriti da je dosegnuta granica zaduženja države.

6. Zaduzenost u odnosu prema proračunskim prihodima

Za utvrđivanje granice zaduženja države odlučujuće je koliko teret državnog dug otežava ili onemogućuje financiranje utvrđenih javnih rashoda iz proračuna, odnosno zahtjeva li uvođenje dodatnog, povećanog poreznog opterećenja. Problem utvrđenja granice zaduženja države postavlja se drukčije ako se sredstva upotrijebljena u neproizvodne svrhe ili investirana u proizvodnju kako bi se stvorila osnova za vraćanje zajma.

7. Odnos zajmodavca prema dužniku

Mnogi spremnost zajmodavca da zaključi ugovor o zajmu s nekom državom smatraju uvjerljivim pokazateljem za ocjenu o zaduženju države. Na odluku zajmodavca utjecat će ocjena o kredibilitetu države-zajmoprimca koji utvrđuju za to specijalizirane organizacije (*utvrđivanje kreditnog rejtinga*). Nespremnost zajmodavca da zaključi s državom ugovor o zajmu znači da je dosegnuta, odnosno prekoračena granica održive zaduženosti.

Granica zaduženja države može se utvrditi ne samo na temelju ekonomskih kriterija, nego i propisima.

Povećanje zaduženja je moguće tako dugo dok je moguće u budućnosti odgovarati obvezama koje proistječu iz ugovora o zajmu. Zaduženje države ne može se ocijeniti velikim ako ona može na vrijeme ispuniti svoje obveze (otplatiti zajam).

OTPLATA JAVNOG ZAJMA

Javni zajmovi se mogu podijeliti i s obzirom na otplatu.

- osnovna karakteristika zajma je **vraćanje zajma**

> zajam se vraća u mjestu vjerovnikova boravišta i u roku koji su stranke ugovorile u ugovoru o zajmu

- povratkom pozajmljene količine novca i plaćanjem ugovorenih kamata **prestaje** ugovor o zajmu

Ovisno o načinu na koji su utvrđeni rokovi otplate javnog zajma razlikujemo:

a) zajmove s **promjenjivim rokom** otplate

1. zajam se mora vratiti unutar ugovorom utvrđenog vremena (npr. od 10-15 g.)
2. država (zajmoprimac) bira kad će početi s otplatom zajma
3. zajam mora biti potpuno plaćen do posljednjeg ugovorom utvrđenog roka (u primjeru 15g.)

b) zajmove s **fiksni rokom** otplate

- zajam se isplaćuje u ugovorom utvrđenim rokovima u jednakim anuitetima (dio glavnice i kamata zajma)

- rokovi u kojima će izvršiti otplatu zajma i iznos otplate utvrđuju se **amortizacijskim planom**

* **lutrijsko izvlačenje**

- jedan od načina na koji se može utvrditi otplata; tako da se svake godine amortizira određeni iznos obveznica
- ne vraćaju se prema nekom točno utvrđenom planu nego kockom – lutrijskim izvlačenjem tako da do ugovorenog roka sve obveznice budu izvučene i zajam bude vraćen
- rijetko se susreću

Obveza može prestati onda kad zajmoprimac ne može udovoljiti svojim obvezama iz ugovora = **bankrot (ogluha)**

* **zaštitna klauzula**

- osigurava da će zajmodavcu biti vraćena ne nominalno ista količina novca, nego jednaka realna vrijednost (zbog npr. straha od inflacije)

Zaštitne klauzule mogu se podijeliti na: - M

- **zlatne klauzule**

- iznos zajma vraća se: u zlatnom novcu, zlatnim polugama ili u novcu jedne od ugovornih strana u onom iznosu koji se utvrđuje u zavisnosti od cijene zlata u času izvršenja ugovora o zajmu (otplate)
- primjenjuju se kod vanjskih zajmova

- **valutne klauzule**

- dužnik će preuzete obveze vjerovniku isplatiti u stranoj valuti ili u domaćoj valuti s tim da se domaća valuta obračunava u odnosu prema vrijednosti strane
- primjena kod vanjskih zajmova

- **robne klauzule**

- mogu biti:

- a) *klauzula plaćanja prema vrijednosti robe*

- obveza se podmiruje u domaćoj valuti, ali se ukupan iznos zaduženja utvrđuje prema vrijednosti neke ugovorene robe u trenutku dospjeća obveze

- zajmodavac se može osigurati:

- > ugovaranjem **indeksne klauzule**

- iznos zaduženja se veže uz indeks cijena dobara i usluga u trenutku vraćanja zajma

- > ugovaranjem **klauzule klizne skale**

- iznos zaduženja ovisi o promjeni cijena predmeta rada, radne snage, sredstava za rad i općih troškova

- b) *klauzula plaćanja u robama*

- zajam se vraća u nekom ugovorenom proizvodu koji zamjenjuje novac kao zakonsko sredstvo plaćanja (u državama s visokom stopom inflacije)

→ općenito robne se primjenjuju kod unutarnjih zajmova

BANKROT DRŽAVE

O bankrotu države govori se:

- > kada država-dužnik zajmodavcu **ne može ili ne želi podmiriti** svoju obvezu **djelomično** ili u **cijelosti** u ugovorenoj **visini** i u ugovorenom **roku**
- > kad država **vraća** na ime otplate zajma **nominalno**, a **ne realno** isti iznos pozajmljenih sredstava

Oblici bankrota države odnosno mijenjanja ugovora o zajmu na štetu vjerovnika:

- a) u odnosu na *kamatu zajma*

- sniženje kamatne stope zajma
- produženje vremena za isplatu ugovorenih kamata
- pretvaranje duga na osnovi neplaćenih kamata u novi zajam
- odustajanje od isplate kamata
- oporezivanje otplaćenih kamata
- oporezivanje kamata tako da visina porezne stope poništava korist koju bi zajmodavac ostvario od kamata (porez konfiskatornog karaktera)

- b) u odnosu na *glavnicu zajma*

- promjena uvjeta zajma (*prisilna konverzija*) tako da zajmoprimac poboljšava uvjete zajma u odnosu na zajmodavca
- produžetak roka vraćanja zajma
- promjena klauzule kojoj se zajmodavac osigurao od obezvrjeđenja iznosa zajma na štetu zajmodavca

- c) u odnosu na *kamatu i glavnicu zajma*

- smanjenje glavnice i kamata zajma (*devalvacija zajma*)
- odbijanje vraćanja glavnice i isplate kamata (*repudijacija*)

>> Bankrot države u užem smislu

- država-zajmoprimac ne udovoljava svojim obvezama iz ugovora iz zajma prema vjerovnicima
- može biti:

→ **otvoreni bankrot** ili **repudijacija**

1. država-zajmoprimac javno **izjavi** da **odbija ispuniti** djelomično ili u cijelosti svoju ugovornu obvezu, odnosno izričito odbije priznati postojanje već zaključenog zajma (npr. dođe novi režim i odbija platiti dugove starog ko npr. sovjeti nisu htjeli platiti dug carske Rusije)
2. kada država **vraća glavnica**, ali **odustaje od isplate kamata** sve dok ne uspije prikupiti sredstva za udovoljenje toj ugovornoj obvezi radi se o tzv. *odloženom* ili *mrtvom zajmu*

→ **pokriveni bankrot**

1. država privremeno **obustavi vraćanje zajma** (*moratorij*) i izvrši **prisilnu konverziju** zajma
2. **odustane od klauzule o osiguranju realne vrijednosti** zajma
3. kad se država za podmirenje svoje obveze služi **dodatnom emisijom novca**

>> Bankrot države u širem smislu

1. država-zajmoprimac prisilno pretvori (prolongira) jedan ili **više kratkoročnih** (letećih) dugova u **jedan dug** koji će se vratiti nakon dvije ili više godina (*prisilna konsolidacija*)
2. kad zbog inflacije uzrokovane pretjeranim zaduženjem države padne realna vrijednost zajma, a država zajmodavcu **vraća nominalno isti** iznos koji je dobila na ime zajma, ali je zbog inflacije njegova **vrijednost smanjena**

(sad tu opet ima opravdanje za/protiv ugl ko kaže da je bolje štititi interese milijuna stanovnika nego nekoliko stotina = cjelina je važnija od pojedinaca; ko kaže protiv kaže bolje i da propadne država neg da proglasi bankrot, najveća nesreća itd. – str. 624.)

Posljedice:

1. gubljenje ugleda dobrog platiše i smanjenje međunarodnog kredibiliteta,
2. nemogućnost uzimanja novih zajmova,
3. suspenzija kratkoročnih kredita kojima se financira uvoz i izvoz,
4. prekidanje svih vanjskotrgovinskih tokova i problemi proizvodnje uvozno zavisnih proizvoda u zemlji,
5. narušavanje vanjskopolitičkih odnosa

KONSOLIDACIJA I KONVERZIJA JAVNIH ZAJMOVA - M

- financijske operacije kojima država-zajmoprimac naknadno mijenja određene uvjete utvrđene pri zaključenju ugovora o zajmu

> **Konsolidacija zajma**

- financijska operacija kojom se zamjenjuje više prije zaključenih ugovora o zajmu, kojima su bili predviđeni različiti uvjeti, jednim novim zajmom s jedinstvenim uvjetima
- pretvaranje letećih dugova u zajmove s dužim rokom otplate ili
- pretvaranje vremenski ograničenog zajma u rentni zajam

Može biti motivirana: a) razlozima praktičnosti (pojednostavljenje postupka otplate zajma)

b) nastojanjem da dužnik za sebe ostvari određene pogodnosti (olakšanje tereta javnog duga)

> Konverzija zajma

- financijska operacija kojom se država-zajmoprimac koristi da bi u za nju povoljnim prilikama pretvorila prije sklopljen zajam u novi zajam s povoljnijim uvjetima.

- obavlja se:

> najčešće **smanjenjem kamatne stope**

- primjenjuje se onda kad je kamatna stopa na novčanom tržištu niža od kamatne stope zajma pa se kamatna stopa zajma izjednačuje s tržišnom (*pari-konverzija*)

- sniženje može uslijediti odjednom ili postupno (*etapna konverzija*)

> **promjenom visine zajma** (glavnice)

a) tako da se smanji iznosa zajma uz primjenu **stare kamatne stope**

(u trenutku konverzije: stara kamatna stopa > tržišna kamatna stopa) ili

b) da se **poveća kamatna stopa** uz istovremenu doplatu određenog iznosa od strane vjerovnika (portera obveznica)

Konverzija javnog duga kod koje je došlo do povećanja kamatne stope je konverzija u širem smislu (*aroziranje*).

c) da se promijeni i **visina glavnice i visina kamatne stope**

d) * može se o konverziji govoriti i kad se promijeni **valuta** zajma

- može biti:

→ **prisilna konverzija**

- akt kojim država-zajmoprimac jednostrano mijenja bilo koji element javnog zajma (smanjuje kamatu, mijenja rok, valutu...)

- takva konverzija se ocjenjuje nedopustivom i svrstava se u djelomični bankrot države

- može se doći samo kod unutrašnjeg javnog zajma

→ **dobrovoljna konverzija**

- utemeljena je na ugovoru o zajmu jer obje strane ugovora se sporazumijevaju o novim uvjetima zajma

→ *opcijska konverzija* – ona kod koje zajmodavac odabire hoće li se mijenjati kamata ili glavnica

→ *fakultativna konverzija* – ona kod koje vjerovnik može na nju pristati, ali i ne, tj. može odlučiti zadržati staru obveznicu (i ne radi se o konverziji jer se ne ispunjava cilj i zato se to ni ne primjenjuje)

Da bi došlo do konverzije zajma mora biti ispunjen **jedan osnovni uvjet: tržišna kamatna stopa mora biti niža od kamatne stope zajma.** (inace nema smisla)

RESTRUKTURIRANJE I REPROGRAMIRANJE JAVNOG DUGA

* **Restrukturiranje duga** - termin za mjere usklađivanja rokova dospeljeća i strukture vlasništva duga kako bi se izbjegla nelikvidnost i inflacija ; javni dug može biti u vlasništvu domaćih i stranih vjerovnika, državnih agencija, fondova...pa struktura vlasništva utječe na strukturu likvidnosti

* **Reprogramiranje** – mjere države kojima se ona koristi kako bi olakšala teret otplate zajma tako da se u sporazumu s vjerovnicima produži rok otplate zajma i osigura smanjenje tereta zajma.

* **Upravljanje javnim dugom** – mjere kojima se država koristi da bi promjenom vrste javnog duga, visine zaduženosti, visine kamata, strukture vjerovnika, utjecala na visinu zaduženosti, odnosno izbjegla prezaduženost.

Tim mjerama se želi : > smanjiti teret otplate duga, > osigurati makroekonomska stabilnost,

> ravnomjerna raspodjela tereta otplate zajma među generacijama,

> adekvatna ročnost zajma ovisno o konjunktturnim kretanjima u gospodarstvu zemlje

UGOVOR U MAASTRICHTU I ZADUŽENJE DRŽAVE

Sve veće zaduženje države, sklonost zakonodavnih i izvršnih tijela da javne rashode financiraju sredstvima javnog zajma i tendencija za proširenjem financijske aktivnosti države aktualiziraju problem utvrđivanja granice zaduženja države. Na utvrđivanje te granice utječu brojni razlozi koji mogu biti ekonomske, pravne, političke ili psihološke prirode. Veliki utjecaj na politiku zaduženja država imaju i odredbe o uvjetima koje trebaju ispuniti članice EU za ulazak u Europsku monetarnu uniju.

Ugovorom u Maastrichtu, 1992. utvrđeni su kriteriji za ulazak u eurozonu.

Najvažniji kriterij je proračunska disciplina koja podrazumijeva:

- da godišnji proračunski deficit **ne iznosi više od 3% BDP-a** članice EU
- da javni dug članice EU **ne iznosi više od 60%** njezina BDP-a.

JAVNI DUG

→ akumulirana pozajmljena državna novčana sredstva, odnosno iznos svih potraživanja koja prema javnom sektoru imaju njegovi vjerovnici u određenom roku

- zaduživanjem se financiraju kumulirani proračunski deficiti

(***deficit** - višak proračunskih rashoda nad prihodima u određenom razdoblju)

Javni (državni) dug obuhvaća sve obveze države u svojstvu dužnika.

U pravilu najvažniji (u smislu dugovanog iznosa) dio javnog duga → **javni zajam**.

Javni zajam i javni dug nisu sinonimi. Svaki je javni zajam državni dug, ali svaki državni dug nije javni zajam.

- može biti prema kriteriju državljanstva vjerovnika:

a) **vanjski dug** - vjerovnici *inozemne* fizičke i pravne osobe

b) **unutarnji dug** – vjerovnici unutrašnjeg duga *tuzemne* fizičke i pravne osobe (državljeni RH)

Javni sektor (tijela središnje državne vlasti i decentralizirane razine) može preuzeti i ulogu jamca.

Oblici javnog duga u RH su sljedeći:

- 1) zaduživanje RH na inozemnim i domaćim tržištima novca i kapitala radi financiranja manjkova sredstava potrebnih za podmirenje javnih potreba (**državni dug**)
- 2) zaduživanje jedinica lokalne i područne (**regionalne**) samouprave
- 3) **jamstva**

PRAVNI IZVORI REGULIRANJA MATERIJJE JAVNOG DUGA RH

Pravni izvori koji reguliraju javni dug su sljedeći:

- 1) Zakon o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora
- 2) Zakon o kreditnim poslovima s inozemstvom
- 3) Zakon o proračunu
- 4) zakoni o izvršavanju državnog proračuna RH koji se donose posebno za svaku proračunsku godinu
- 5) međunarodni ugovori kojima se ugovaraju pojedina državna zaduženja

INOZEMNI JAVNI DUG – OPĆE ODREDBE

Materija inozemnog javnog zaduženja RH uređena je:

- 1) *Zakonom o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (ZSIMU)*
- 2) *Zakonom o kreditnim poslovima s inozemstvom (ZKPI)*

1) ZSIMU

- uređuje zaduživanje hrvatskih javno-pravnih subjekata najvišeg ranga – **RH i HNB**

- prema ZSIMU **međunarodni ugovor** je:

- > sporazum utemeljen na sukladnom očitovanju najmanje dvaju međunarodnopravnih subjekata
- > koji je uređen međunarodnim pravom i u pisanom obliku
- > bez obzira na to je li sadržan u jedinstvenoj ispravi ili u dvjema ili više međusobno povezanih isprava i neovisno o nazivu
- > koji RH sklapa s jednom ili više država, jedno ili više međ. organizacija, odnosno jednim ili više međ.pravnih subjekata

- 3 specifične situacije kada sklapanjem međunarodnog ugovora nastaje javni dug:

1) preuzimanje kreditnih i financijskih obveza proizišlih iz međunarodnog ugovora koje se međusobno razlikuju s obzirom na činjenicu treba li sredstva za te obveze osigurati u proračunu RH ili ne:

- a) ako sredstva **treba** osigurati u proračunu, odluka o pokretanju postupka i akt o potvrđivanju međunarodnih ugovora moraju sadržavati **odredbu** o tome da će ta financijska sredstva biti osigurana u određenoj fiskalnoj godini
- b) ako **ne treba**, odluka o pokretanju postupka i akt o potvrđivanju međunarodnih ugovora, uz ostalo, moraju sadržavati odredbe o iznosima, namjeni, dinamici, izvorima i načinima podmirivanja tih obveza

2) ako se **HNB zadužuje** 1. u svoje ime, a za račun RH ili 2. u svoje ime i za svoj račun radi održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu, s rokom povrata dužim od jedne godine, odluka o pokretanju postupka i akt o potvrđivanju međunarodnih ugovora kojima se realizira takvo zaduženje moraju sadržavati odredbe o iznosima, namjeni, dinamici i načinima podmirivanja dugovanja prema inozemstvu

3) RH može se naći:

- a) u ulozi **zajmoprimca** - na temelju međunarodnih ugovora o zajmovima ili o preuzimanju zajmova naći
- b) u ulozi **prvog dužnika**, a ne samo jamca neopozivo jamči za točno pravodobno plaćanje glavnice, kamata i drugih troškova - na temelju ugovora o jamstvima ili drugih ugovora koje sklapa

-> u takvim slučajevima odluka o pokretanju postupka i akt o potvrđivanju međunarodnih ugovora moraju sadržavati odredbe o načinu osiguranja financijskih sredstava za podmirivanje dugovanja RH prema inozemstvu i drugih obveza na osnovi ugovorenih zajmova ili jamstava

- zajednički temelj svih odredbi:

> **namjera zakonodavca** je da prilikom inozemnog javnog zaduženja **budu osigurana sredstva povrata** duga već kod donošenja **odluke** o takvom zaduženju i **akta o potvrđivanju** međunarodnog ugovora

* **Akt o potvrđivanju** - propis kojim Sabor RH potvrđuje međunarodni ugovor

* ZKPI

* **kreditni posao s inozemstvom** - pravni posao sklopljen između **domaće** i **strane osobe** kojim se ugovara pribavljanje i odobravanje kredita za obavljanje djelatnosti ili iz djelatnosti za koju je registrirana domaća osoba

* **Domaća osoba** – pravna osoba sa sjedištem u RH i fizička s prebivalištem u RH

* **Strana osoba** – pravna osoba sa sjedištem/fizička prebivalištem u inozemstvu

1. **RH sklapa** kreditni posao s inozemstvom i daje jamstvo po kreditnom poslu s inozemstvom na temelju posebnog **zakona za svaki kreditni posao**

2. **Sabor** zakonom **potvrđuje** (tj. ratificira) ugovore o kreditnom poslu i ugovore o jamstvu koje sklapa RH sa stranim pravnim osobama koje su subjekti međunarodnog prava te međunarodne ugovore na osnovi sukcesije na temelju koji za RH nastaju ili mogu proisteći financijske obveze.

3. Kreditne je poslove obvezno **registrirati** kod **HNB-a**.

Mjere za ograničavanje sklapanja ugovora o kreditnim poslovima s inozemstvom propisane su radi:

1) **usklađivanja** monetarnih učinaka deviznih transakcija s utvrđenim monetarnim okvirom

- HNB može utvrditi:

a) **opseg i namjenu** zaduživanja i odobravanja financijskih kredita

b) **obvezu polaganja depozita** u kunama razmjerno visini financijskog kredita i visini depozita primljenog od banke ili financijske organizacije

2) **poremećaja** u vanjskotrgovinskoj razmjeni i platnoj bilanci RH

- HNB može propisati:

a) **ograničenje** sklapanja ugovora o kreditnim poslovima s inozemstvom

b) **davanje suglasnosti HNB-a** za sklapanje kreditnog posla s inozemstvom

c) **utvrđivanje iznosa** do kojeg domaća osoba mogu sklopiti ugovore o kreditnim poslovima s inozemstvom

d) **utvrđivanje obveze polaganja depozita** u kunama ili devizama razmjerno visini kredita

➤ **Prijevremena otplata duga**

Domaća osoba može prije ugovorenog roka otplatiti kredit i povući dano jamstvo kada je izvršena ugovorna obveza u skladu s ugovorom o kreditnom poslu sklopljenim s inozemstvom i u skladu s propisima RH.

Ako RH preuzme obvezu kao dužnik ili jamac za ugovore o kreditnim poslovima sklopljene s inozemstvom koji se *refinanciraju*, odnosno *reprogramiraju*, **za vrijeme refinanciranja** odnosno **reprogramiranja** domaća osoba ne **može obaviti prijevremeno plaćanje** prema inozemstvu osim ako to nije dopušteno međunarodnim sporazumom o financiranju odnosno reprogramiranju.

→ zato što se refinanciranjem/reprogramiranjem postiže bolji položaj dužnika time što se odgađa isplata pa bi to bilo **suprotno intenciji** reprogramiranja/r...

Za obavljanje prijevremenog plaćanja prema inozemstvu, domaća pravna osoba mora pribaviti suglasnost HNB-a.

TUZEMNI I INOZEMNI JAVNI DUG – POSEBNE ODREDBE

Posebne odredbe koje se odnose na tuzemni i inozemni javni dug sadržane su u *Zakonu o proračunu*.

➤ Osnovni pojmovi

* **javni dug** - dug općeg proračuna

* **opći proračun** - središnji proračun i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

* **državni dug** - dug središnjeg proračuna

* **središnji proračun** - državni proračun i financijski planovi izvanproračunskih korisnika državnog proračuna

* **državno jamstvo** - instrument osiguranja kojim RH jamči ispunjenje obveza za koje se daje jamstvo

→ pojam javni dug je širi pojam od državnog duga i državno jamstvo ima potencijal postati javnim dugom

RH može davati:

> **financijska jamstva** - jamstva koja se daju za novčane pozajmice tuzemnih od inozemnih subjekata

> **činidbena jamstva** - jamstva da će iznosi dati za izvođenje određenih radova biti vraćeni ako se radovi ne izvrše

➤ Cilj i svrhe zaduživanja i upravljanja dugom

Osnovni cilj zaduživanja i upravljanja dugom je osiguranje financijskih potreba državnog proračuna postizanjem najnižeg srednjoročnog i dugoročnog troška financiranja uz preuzimanje razboritog stupnja rizika.

- *Zakonom o izvršavanju državnog proračuna* utvrđuje se gornji iznos novog zaduživanja i obveza s osnove tekućih otplata

Svrhe zaduživanja države podijeljene su u 2 skupine:

1) **raznorodne svrhe** - za cilj imaju financiranje različitih javnih potreba **prioritetnih** za funkcioniranje države:

- a) financiranja deficita državnog proračuna
- b) financiranja investicijskih projekata i posebnih programa prema odobrenju Sabora
- c) isplate tekućih otplata državnog duga
- d) podmirenje dospjelih plaćanja u vezi s državnim jamstvima
- e) upravljanje likvidnošću proračuna
- d) pokrivanja potreba HNB-a za valutnom rezervom

2) **specifične svrhe** - svrhe od značaja za upravljanje državnim dugom u smislu zaduživanja u svrhu **prijevremenog otkupa** državnog duga, a radi:

- a) smanjenja postojeće visine troškova otplate državnoga duga
- b) produženja prosječnog vremena dospelja (promjena trajanja otplate) državnog duga
- c) postizanja uravnoteženog rasporeda plaćanja otplate državnog duga

➤ Postupak zaduženja

U postupku zaduživanja javljaju se 2 bitna čimbenika koja djeluju u 2 faze zaduživanja:

1) **Sabor RH** – donosi propise koji su ključni za zaduživanje države po raznim osnovama

> *proračun*

> *zakon o izvršavanju proračuna*

- u skladu s tim propisima se donosi odluka o visini zaduživanja i iznosu državnih jamstava

2) **ministar financija**

1. u propisanim okvirima donosi odluku o zaduživanju državnog proračuna

2. potpisuje ugovore o zaduživanju državnog proračuna i državna jamstva

➤ Sklapanje ugovora o inozemnom zaduživanju

- ovlašteno je **zakonodavno tijelo**, tj. **Sabor RH**

> zakonom potvrđuje (ratificira) ugovore o kreditnom poslu i ugovore o jamstvu sklopljene sa stranim pravnim osobama koje su subjekti međunarodnog prava te međunarodne ugovore na osnovi sukcesije na temelju kojih za RH nastaju ili mogu proisteci financijske obveze

- može u izvršenju svojih ovlasti **ovlastiti Vladu RH** na sklapanje ugovora o kreditu i ugovora o zajmu na određene namjene i na davanje jamstva

- što se tiče državnih jamstava, odluku o njihovom davanju donosi Vlada RH, izuzev na državna jamstva koja su u nadležnosti Sabora

➤ Tuzemno zaduživanje

- Sabor može **ovlastiti Vladu** na sklapanje ugovora o kreditu i ugovora o zajmu za određene namjene i na davanje jamstva za određene domaće pravne osobe u okviru svote za te namjene utvrđene državnim proračunom za svaku pojedinu godinu.

Vlada na prijedlog Ministarstva financija daje suglasnost za te ugovore i jamstva na temelju posebne odluke za svaki pojedini posao.

Ministarstvo financija sudjeluje u pregovorima o uzimanju kredita ili zajma s državnim jamstvom te u ime Vlade odobrava ugovore o davanju državnih jamstava u skladu s odlukom Vlade.

➤ Državna jamstva

Korisnici kredita i zajmova s državnim jamstvom **dužni su uredno i redovito plaćati** sve obveze prema vjerovniku. Ako oni tu svoju obvezu ipak ne izvršavaju, nastaje obveza plaćanja **na osnovi danog državnog jamstva**.

To plaćanje izvršava se dakle, kumulativnim ispunjenjem sljedećih uvjeta:

1. kada **korisnik kredita ili zajma ne izvrši** potpuno ili djelomično plaćanje u skladu s uvjetima iz ugovora o kreditu ili ugovora o zajmu

2. kada na temelju okolnosti pod 1. **vjerovnik** poduzme mjere i aktivnosti koje su utvrđene ugovorom o kreditu ili ugovorom o zajmu

Ako navedeni uvjeti nisu **uređeni** ugovorom ministar financija s vjerovnikom utvrđuje mjere koje će biti poduzete u slučaju dospijeca naplate iz državnog jamstva i rokove u kojima država treba podmiriti dospjele neplaćene obveze sukladno posebnim propisima.

Ministar financija posebnim ugovorom s korisnikom kredita ili zajma s državnim jamstvom utvrđuje način na koji **država stječe prava vjerovnika** za iznos izvršenog plaćanja na osnovi državnog jamstva. Korisnik kredita ili zajma **dužan je izvršiti povrat** svakog iznosa koje je Ministarstvo financija platilo, a ministar financija ovlašten je poduzimati **sve mjere** utvrđene ugovorom i zakonom za povrat plaćenih iznosa.

➤ **Zaduživanje određenih pravnih osoba**

Jedan od mogućih putova zaduženja je i zaduženje pravnih osoba u **većinskom izravnom ili neizravnom državnom vlasništvu**. Te se osobe mogu zaduživati, ali ako vrijednost posla ili jamstvo prelazi iznos utvrđen Zakonom o izvršavanju državnog proračuna, za takvo zaduženje potrebna je **odluka o suglasnosti Vlade RH**.

- u ZP je ugrađena i **evazijska odredba** – kod zadužena pravna osoba mora osigurati da se ugovori o kreditu i ugovori o zajmu ne sklapaju s namjerom izbjegavanja odredbe o odluci o suglasnosti Vlade

➤ **Upravljanje državnim dugom**

- razmjerno proaktivno djelovanje čimbenika u čijoj je nadležnosti postupanje u vezi s ovom materijom

1) briga o ispunjenju dospjelih obveza (reaktivno djelovanje)

2) postupci usmjereni na poboljšanje dužničke pozicije države koje ovlašteni čimbenici provode samoinicijativno, prije dospjeća obveza

Država može **uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira stjecati sredstva potrebna za povrat državnog duga prije njegova dospjeća ili za otkup vlastitih vrijednosnih papira**. Ministar financija je ovlašten **prijevremeno otkupiti** državne obveznice te prijevremeno otplatiti kredite i zajmove, no to može izvršiti samo u slučaju da se prijevremeno plaćanje može obaviti sredstvima iz **povoljnijeg oblika zaduživanja**, čime može biti ostvarena **ušteda**.

** izvedeni financijski instrumenti*

- jedan od instrumenata upravljanja državnim dugom

- njima ministar može sklapati poslove, ali prema ZP **samo radi**:

1. postizanja povoljnije ročnosti
2. valutne ili kamatne strukture državnog duga
3. što manjeg rizika pri međuvalutnim promjenama i porastu kamatnih stopa

- ministar može pri raspolaganju sredstvima pribavljenim zaduživanjem, ta sredstva prenijeti državnim tijelima, financijskim institucijama i/ili dr. pravnim subjektima

➤ **Otplata državnog duga**

Dospjele obveze s naslova plaćanja kamata i glavnice državnog duga **prioritetna su plaćanja države**.

ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

**Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*

- općina grad i županija, čija tijela obavljaju funkcije, izvršavaju zadaće i donose programe propisane zakonom i odlukama za što se sredstva osiguravaju u njihovom proračunu

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te izvanproračunski fondovi mogu sklapati kreditne poslove s inozemstvom.

Oni su pritom ograničeni:

- 1) **svrhom** radi koje se zadužuju – zaduživati se mogu samo radi financiranja programa i projekata obnove i razvitka
- 2) **odobrenjem Vlade RH**
- 3) **visinom duga** – visina duga može iznositi najviše 10% proračunskih rashoda izvršenih u prethodnoj godini, uz suglasnost Ministarstva financija (ukupne godišnje obveze mogu iznositi najviše 20% proračunskih rashoda izvršenih u prethodnoj godini)

- dužni su pribaviti odgovarajuća jamstva i osiguranja

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može se zaduživati:

- 1) uzimanjem **kredita**
- 2) uzimanjem **zajmova**
- 3) izdavanjem **vrijednosnih papira** (samo na temelju zakona)

Neka druga ograničenja:

1. jedinice se mogu dugoročno zadužiti samo za investicije koje se financiraju iz njihovih **proračuna**,
2. a koje **potvrde** njihova predstavnička tijela uz **suglasnost Vlade**, a na **prijedlog ministra financija**
> nema suglasnosti ako je zahtjev u suprotnosti sa zakonom

Zaduživati se mogu i **pravne osobe** u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu jedinice lokalne i područne samouprave. Može se dugoročno zaduživati samo za investiciju uz suglasnost većinskog vlasnika, odnosno osnivača.

*** jamstva**

- 1) jedinica područne samouprave može dati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svojem području uz suglasnost Vlade
- 2) jedinica lokalne i područne samouprave može dati jamstvo pravnoj osobi u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu takve jedinice i ustanovi čiji je ta jedinica osnivač za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove

ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA PRORAČUNA

*** Izvanproračunski korisnici proračuna**

- izvanproračunski fondovi, trgovačka društva i druge pravne osobe u kojima država, odnosno jedinica lokalne i područne samouprave ima odlučujući utjecaj na upravljanje, a **izvanproračunski fond** je izvanproračunski korisnik, pravna osoba osnovana na temelju zakona koja se financira iz namjenskih doprinosa i drugih prihoda.

- mogu se zaduživati i davati jamstva pod uvjetima koje utvrđuje Vlada odlukom na prijedlog ministra financija

Izvanproračunski korisnici proračuna jedinica lokalne i područne samouprave mogu se zaduživati i davati jamstva samo za investicije uz **suglasnost** jedinice lokalne i područne samouprave koja je prije davanja suglasnosti obvezna ishoditi **suglasnost ministra financija**. Zaduživanje i dano jamstvo uz danu suglasnost uključuje se u opseg ukupnog mogućeg zaduženja jedinice lokalne i područne samouprave.

Ukupna visina zaduženja i jamstava utvrđuje se **odlukom o izvršavanju proračuna** jedinice lokalne i područne samouprave za pojedinu godinu.

JAVNI RASHODI

JAVNA DOBRA - M

Financijska aktivnost suvremene države u okviru nabave, upravljanja i korištenja sredstava za financiranje javnih potreba ima sljedeće zadatke:

1. funkciju stavljanja na raspolaganje javnih dobara i usluga (*klasična funkcija državne financijske aktivnosti*)
2. funkciju koordinacije u ostvarivanju ciljeva gospodarskog i socijalnog razvoja (*moderna funkcija ukupnog gospodarskog usmjeravanja*)
3. funkciju koordinacije i oblikovanja u međunarodnim financijskim odnosima (*nacionalna financijskopolitička funkcija*).

Tržišni mehanizam sam ne može izvršavati sve funkcije gospodarskog razvoja, nego je potrebna aktivna politika javnog sektora koja usmjerava, korigira i dopunjuje djelovanje tržišta.

Vrste dobara i način njihovog zadovoljenja

1. privatna dobra,
2. čista javna dobra,
3. nesavršena javna dobra,
4. mješovita dobra
5. meritorna dobra

1. Privatna dobra i efikasnost tržišta

Danas postoji opća suglasnost da je tržište, pod određenim uvjetima, najmoćniji mehanizam racionalne alokacije resursa u zadovoljavanju privatnih dobara.

Alokativna efikasnost putem tržišta pretpostavlja natjecateljska tržišta koja primjereno funkcioniraju.

Tome odgovara koncept potpune tržišne konkurencije koja ima ove glavne osobine:

- 1.) velik broj proizvođača i potrošača;
 - 2.) slobodan pristup na tržište
 - 3.) potpune i besplatne informacije
- (malo tržišta to ispunjava, najviše ispunjava tržište sirovina)

- ako tržište zakaže, javni sektor mora mjerama konkurentske politike djelovati

Tržište može uspješno djelovati samo tamo gdje se mogu primijeniti *načelo isključivanja* i *načelo rivaliteta*.

> uvjet da ova načela uspješno djeluju su privatno vlasništvo i dobra organiziranost tržišta

* *Načelo isključivanja* znači da su one osobe koje nisu spremne platiti za potrošnju privatnih dobara određenu cijenu isključene od njihovog korištenja (ak ja mogu platiti, a ti ne ti si isključen)

* *Načelo rivaliteta* - da se koristi od upotrebe jednog dobra ograničavaju na pojedinca i kad to dobro koristi pojedinac ne može ga koristiti nitko drugi (ak ja kupim ti ne možeš)

Savršena konkurencija znači da na tržištu postoji toliko proizvođača da niti jedan od njih nije u stanju diktirati uvjete razmjene. Cijenu u razmjeni dobara određuje tržište i nitko od sudionika u razmjeni nije u stanju utjecati na njenu razinu. Savršena tržišna konkurencija također pretpostavlja da je ponuda i potražnja proizvoda i usluga homogena i djeljiva, te da postoji slobodan ulaz i izlaz s tržišta u svakom momentu.

2. Čista javna dobra

U nekim situacijama tržište zbog naravi svojeg djelovanja ne može djelovati učinkovito u zadovoljavanju nekih potreba. To se prije svega odnosi na razne usluge države u području obrane, sudstva, zdravstva, zaštite čovjekova okoliša, što pripada u tipična čista javna dobra.

Čista javna dobra obilježena su dvjema bitnim karakteristikama:

- a) *načelom neisključivanja* – čisto javno dobro koriste svi, a uključivanje novog korisnika ne umanjuje korištenje tog javnog dobra postojećim korisnicima (zrak)
- b) *načelom nekonkurentnosti* u potrošnji

Iako je granični trošak korištenja javnog dobra jednak nuli, troškovi instaliranja javnog dobra u pravilu zahtijevaju znatna sredstva. Efikasna ponuda javnih dobara temelji se ne osnovi političkog tržišta u kojem potrošači kroz politički proces i donošenje proračuna utvrđuju cijenu javnih dobara te istovremeno kao porezni obveznici izdvajaju naknadu za ta dobra.

3. Nesavršena javna dobra

Nesavršena javna dobra su praktično najvažnija javna dobra kojima se neposredno pružaju dobra i usluge od strane javnog sektora.

- i njih karakterizira načelo neisključivanja i nekonkurentski karakter u potrošnji

Međutim, dok je kod čistih javnih dobara mogućnosti njihovog korištenja jednaka za sve građane, to načelo ne vrijedi za nesavršena javna dobra.

Mogućnost korištenja nesavršenih javnih dobara ograničena je zbog sljedećih aspekata:

- a) **geografskog položaja** nekog javnog dobra (mogućnost korištenja ulice ovisit će o njenoj blizini pojedincu)
- b) zbog **komplementarnosti** određenog javnog dobra s privatnim dobrima (mogućnost korištenja ulice može ovisiti o tome ima li određena osoba auto ili ne)

4. Mješovita dobra (nepotpuna javna/ nepotpuna privatna dobra)

- kada pojedinačnu ponudu nekog dobra konzumiraju svi stanovnici, ali je ta potrošnja suparnička utoliko što njegova kvaliteta opada s brojem korisnika (tipa koncert na trgu – super jer je za dabe al je previse ljudi i popizdis)

O mješovitim dobrima govorimo onda kada je prisutna **samo jedna od dviju karakteristika**:

- a) ili načelo isključivanja → **klupska dobra**

- npr. škola, stadion – jednako svi ali je broj ljudi ograničen kapacitetom stadiona/ucionice

- b) ili načelo rivaliteta → **zajednička dobra**

- npr. visokoškolske ustanove – potražnja je nesrazmjerna ponudi pa država intervenira na način da ograničava ponudu upisnom kvotom

Izvedeno iz kriterija isključivanja i rivaliteta nastaju 4 kombinacije:

- 1. isključivanje + rivalitet = privatno dobro
- 2. neisključivanje + nerivalitet = čisto javno dobro
- 3. isključivanje + nerivalitet = naplatna (klupska) dobra
- 4. neisključivanje + rivalitet = zajednička dobra

- Nesavršena konkurencija i prirodni monopoli kao razlozi intervencije države

Ekonomski nesavršena konkurencija = kada se dogovorima proizvođača pokušavaju nastojati podići cijena iznad one koja bi bila u slučaju konkurentskih odnosa na tržištu. U tim uvjetima država djeluje protiv dogovora između poduzeća i stvaranja kartela mjerama konkurencijske politike.

Prirodni monopol = postoji onda kada ponudu toga dobra svaki novi ponuđač može ponuditi samo po većoj cijeni odnosno po većim troškovima u odnosu na već postojećeg ponuđača. Ovo vrijedi za ona gospodarska dobra koja karakteriziraju veliki investicijski (kapitalni) troškovi, te niski varijabilni (granični) troškovi (opskrba vodom i svim vidovima energije). Postojeći ponuđač u svako doba može ponuditi niže cijene nego njegov novi konkurent.

5. Meritorna dobra - M

Meritorna dobra u okviru rashoda, u pravilu, imaju kvantitativno najznačajniji položaj.

→ dobra čiju korisnost ili štetnost građani pogrešno procjenjuju (dobra od posebnog značenja)

Kod javnih dobara dolaze do izražaja preferencije iskazane u procesu demokratskog izražavanja volje, dok se kod meritornih dobara aktivnost nositelja političkih odluka ogleda se u ciljanoj intervenciji protiv preferencija koje se ocjenjuju iskrivljenima, kako bi se na njihovo mjesto stavila meritorna dobra. Koncept meritornih dobara čini se korisnim jer omogućava da se opravdaju različite fiskalne mjere države o čijoj se nužnosti u načelu ne raspravlja. Takva dobra su npr. socijalno osiguranje. Kada se radi o npr. obveznom socijalnom osiguranju, može se postavljati pitanje od kuda državi pravo da se kroz obvezno socijalno osiguranje miješa u privatni život i osobni izbor pojedinca. Kod toga se pogledi malobrojnih kritičara ne uzimaju ozbiljno u obzir i obvezno socijalno osiguranje se shvaća kao gotova stvar te se ni ne tretira kao neki problem.

Država može usmjeriti potrošnju prema meritornim dobrima transfernim davanjima osobama s niskom ekonomskom snagom, ograničavanjem potrošnje dobara koja su štetna za ljudsko zdravlje i pružanjem odgovarajućih informacija kada su preferencije potrošača iskrivljene pogrešnim ili nepotpunim informacijama.

- Čovjekov okoliš kao javno dobro

S obzirom na njegove temeljne karakteristike čovjekov okoliš je javno dobro. Potrošnja dobara koja čine materiju okoliša nije suparnička niti postoji cijena koja bi ograničavala njegovu potrošnju. Potreba da javni sektor reagira i zaštiti okoliš ogleda se u činjenici da se tom intervencijom spriječe ili umanje negativni efekti koje jedna fizička ili pravna osoba može uzrokovati drugima emisijom štetnih tvari u vodu, zrak i zemlju.

Tri grupe problema kojima se javni sektor mora pozabaviti su:

- (1) zbrinjavanje otpadaka koji su posljedica suvremenih proizvodnih procesa, a koji onečišćuju i opterećuju prirodni okoliš,
- (2) postupci razboritog korištenja sirovina
- (3) postupci ograničenja buke i vibracija.

Radi zaštite čovjekova okoliša suvremena država se koristi ekološko-interventnim mjerama koje se mogu podijeliti u dvije skupine:

- *administrativne mjere* – djeluju izvan tržišta, u obliku dozvola, zabrana i ograničenja želi se regulirati emisija štetnih tvari
- *tržišne mjere* – cijenama se utječe na ponašanje potencijalnih zagađivača čovjekova okoliša

Primjena fiskalnih instrumenata u ekološkoj politici temelji se na dva načela:

- *načelu uzročnika štete* – troškovi oštećenja prirode se neposredno prenose i opterećuju one koji su ta oštećenja prouzročili
- *načelu opće naknade* – svi uzročnici zagađenja i oštećenja prirode se obvezuju na plaćanje fiskalnih davanja

Osim poreza, kao instrumenti zaštite čovjekova okoliša danas se koriste subvencije ili negativni porezi koji imaju karakteristike premije i plaća se onim proizvođačima koji svojim ponašanjem ne nanose štetu prirodnoj okolini

➤ Ponuda javnih dobara i državni proces

Odluka o količini javnog dobra i njegovom financiranju donosi se političkim procesom odlučivanja. Taj proces se naziva i javnim izborom jer mu je izborni postupak glavni izvor informacija o preferencijama građana

JAVNI RASHODI

Javni rashodi su rashodi javnopravnih tijela što ih ona moraju učiniti kako bi ostvarila zadaće iz svoje nadležnosti.

U financijskoj teoriji tri su kriterija za definiranje javnih rashoda:

- a) **kriterij instrumenata financiranja**
 - javni rashodi su svi oni izdaci koji se financiraju putem proračuna, fondova i javnih poduzeća
- b) **kriterij instrumenata javnih prihoda**
 - javni rashodi su svi oni izdaci koji se financiraju iz sredstava prikupljenim instrumentima javnih prihoda
- c) **kriterij funkcije od općeg i zajedničkog interesa**
 - javni rashodi su izdaci države i drugih javnopravnih tijela koja obavljaju određene društvene funkcije od općeg i zajedničkog interesa

- poduzimanje mjera javnog sektora u suvremenim državama motivirano je ostvarenjem:

- 1. **alokacijskih ciljeva** - financijske mjere javnog sektora kojima se obavlja raspodjela ukupnih resursa na sektor privatnih i javnih dobara
- 2. **redistribucijskih ciljeva** – raspodjela dobara npr. transferi siromašnima
- 3. **stabilizacijskih ciljeva** – utjecaj javnog sektora na stopu zaposlenosti, stabilnost cijena i stope gospodarskog rasta

RAZLOZI PORASTA JAVNIH RASHODA

Visina javnih rashoda u nekoj zemlji u pravilu se određuje prema njihovom postotnom učešću u BDP-u dotične zemlje. Budući da je visina javnih rashoda determinirana visinom javnih prihoda, povećanje javnih rashoda nužno dovodi i do povećanja fiskalnog opterećenja fizičkih i pravih osoba kako bi se ti povećani rashodi mogli pokriti.

* **A. Wagner** – zakon o *porastu javnih rashoda* (Wagnerov zakon)

= osnovni razlog porasta državnih rashoda je povećanje broja i vrsta zadataka koje je država obvezna financirati, ali i zbog proširenja obujma već postojećih javnih potreba koje država financira.

* **A. Brecht** – javni rashodi se multiplikativno povećavaju u odnosu na broj stanovnika u gradovima.

* **A. T. Peacock i J. Wiesman** – povećanje javnih rashoda je posljedica ratova i određenih kriznih situacija u kojima se država može naći.

* **H. Timm** – zakon o povećanju djelatnosti države (Timmov zakon) = objašnjava prijelaz od apsolutnog na relativno povećanje javnih rashoda države u četiri vremenska pomaka.

* **K. Schmit** – utjecaj na povećanje javnih izdataka u suvremenim državama imaju interesne skupine, političke stranke i administrativna birokracija. - M

PRIVIDNO I STVARNO POVEĆANJE JAVNIH RASHODA

1. Prividno povećanje javnih rashoda

- povećanje koje **ne izaziva povećanje poreznog opterećenja** nego ono ostaje na istoj razini

Razlozi:

a) smanjenje kupovne moći novca

(inflacija – dode do nominalnog povećanja, ali ne i realnog)

b) promjene u tehnici sastavljanja proračuna

(promjena iskazivanja proračunskih prihoda i rashoda sa neto na bruto metodu)

c) porast broja stanovnika (i teritorija) neke zemlje

2. Stvarno povećanje javnih rashoda

- povećanje koje ima za posljedicu **relativno povećanje rashoda u BDP-u**

Osnovni razlog koji dovodi po stvarnog povećanja javnih rashoda je **proširenje funkcija suvremene države**.

(socijalni rashodi, vojni, zdravstveni, rashodi za znanstvenoistraživački rad, okoliš, uprava, sudstvo, obrazovanje...)

STRUKTURA JAVNIH RASHODA

Proračun središnje države glavni je instrument financiranja javne potrošnje.

Rashodi državnog proračuna se po funkcionalnoj strukturi dijele na sljedeće grupe izdataka:

1. rashodi za **opće javne usluge**

- oni rashodi koji su potrebni za uspješno organiziranje i funkcioniranje javne uprave i sudstva
- podmiruju se: plaće državnih službenika, izgradnja i održavanje poslovnih prostora u kojima djeluju javne službe te nabava potrebne opreme koja omogućava i osigurava da se javni poslovi obave kvalitetno i na vrijeme

2. rashodi za **obranu**

- vojni rashodi; zbog vrlo brzog napretka vojne tehnologije i proizvodnje sve savršenije, ali i sve skuplje nove vojne opreme i naoružanja

3. rashodi **socijalnog osiguranja**

- najveći rashodi u proračunima suvremenih država koje kao socijalne institucije izdvajaju znatna sredstva za mirovinsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za vrijeme nezaposlenosti građana i socijalnu pomoć građana čija je ekonomska snaga ispod određenog cenzusa

4. rashodi **obrazovanja**

- ljudski potencijal danas je jedna od najrentabilnijih investicija
- povećanje jer sve više ljudi ide u školu, produžuje se školovanje, više profesora, izgradnja, ulaganje u ustanove...

5. rashodi za **znanstvenoistraživački rad**

- efekti ovih istraživanja na gospodarski razvoj su multiplikativni

6. rashodi **posredne i neposredne intervencije dobara u gospodarstvu**

- državne intervencije se poduzimaju kako bi se otklonili tržišni neuspjesi i tako gospodarstvo podiglo na višu razinu njegove učinkovitosti

7. rashodi za **zaštitu čovjekova okoliša**

8. **ostali rashodi** (kultura, sport, javni promet...)

PODJELA JAVNIH RASHODA

1. redovni i izvanredni
2. produktivni i neproduktivni
3. investicijski i transferni
4. odgodivi i neodgodivi
5. rashodi centralnih i lokalnih organa
6. osobni i materijalni
7. novčani i naturalni

1. Redovni i izvanredni javni rashodi

Kriterij: > predvidivost potreba koje se njime financiraju

> **Redovni** - oni kojima se pokrivaju javne potrebe koje se javljaju svakog proračunskog ciklusa

Obilježja: (1) mogu se unaprijed predvidjeti,
(2) njihova visina je relativno stalna
(3) redovito se javljaju u svakom proračunskom ciklusu

- financiraju se iz redovnih javnih prihoda.

> **Izvanredni** - pojavljuju se s vremena na vrijeme te se njihova veličina ne može unaprijed predvidjeti

- podmiruju se izvanrednim prihodima
 - > instrumenti izvanrednih prihoda (ratni porez npr.) se uvode na određeno vrijeme i ukidaju se kada nestane potreba za izvanrednim rashodima

2. Produktivni i neproduktivni javnih rashodi

> **Produktivni** - oni koji izravno doprinose stvaranju narodnog dohotka

Često se produktivne rashode poistovjećuje s korisnim rashodima što nije ispravno. Nekad i produktivan rad i produktivno ulaganje mogu biti nekorisni i štetni (npr. proizvodnja alkohola, duhana, oružja).

> **Neproduktivni** - oni koji ne doprinose izravno stvaranju nacionalnog dohotka

Pogrešno ih se poistovjećuje s nekorisnim rashodima jer mogu biti neophodni i korisni.
(npr. financiranje pravosudnih organa, zdravstvenih i obrazovnih organizacija)

3. Investicijski i transferni javnih rashodi - M

> **Investicijski** – oni koji neposredno ili posredno pridonose povećanju BDP-a

Najveći dio investicijskih rashoda država provodi putem javnih poduzeća koja su najvažniji način alokacije akumulacije koju provodi država. Javna poduzeća uglavnom su locirana u djelatnostima koja su kapitalno vrlo intenzivne (HEP, pošta, voda...) pa država velike vrijednosti investicijskih izdataka usmjerava u ove djelatnosti.

> **Transferni** - oni kojima se s računa javnog instrumenta financiranja prenose sredstva u korist fizičkih i ekonomskih subjekata. Učinak takve upotrebe javnih izdataka u pravilu nije stvaranje novog dohotka. Transferi samo povećavaju dohodak pojedinca kojem su upućeni.

Suvremene države koriste transferni vid rashoda za širok krug socijalnih i ekonomskih ciljeva pa su ti izdaci jedni od najvažnijih u strukturi ukupnih javnih izdataka. Transferni izdaci se mogu svrstati u tri skupine:

- socijalni – rashodi za mirovine, invalidnine, pomoć nezaposlenima, socijalna skrb ...
- ekonomski – rashodi kojima država utječe na gospodarski život i ekonomske tokove (subvencije, dotacije...)
- financijski – rashodi kojima se obavlja otplata javnog duga

4. Odgodivi i neodgodivi javni rashodi

> **Odgodivi** - oni čije se izvršenje može odgoditi i čije odgađanje ne ugrožava ostvarenje zadaće zbog koje je državno tijelo osnovano. Njihovo izvršenje se odlaže za povoljnije razdoblje. (npr. zamjena starog inventara)

> **Neodgodivi** - oni koji se ne mogu odgoditi nego se moraju isplatiti dinamički kako su planirani (transferni javni izdaci, plaće javnog sektora)

5. Rashodi centralnih i lokalnih organa

> **Rashodi centralnih organa** - oni koji se financiraju putem središnje vlasti

Njima se financiraju određene državne funkcije koje po svojoj prirodi pripadaju u nadležnost centralnih vlasti. (vojska)

> **Rashodi lokalnih organa** - oni koji financiraju tijela užih teritorijalnih jedinica i odnose se na lokalna javna dobra kojima se pruža kvaliteta života građana.

(lokalne prometnice, ulična rasvjeta, javni prijevoz, odvoz smeća...)

Danas se veliki dio javnih rashoda obavlja tako da u njima participiraju istovremeno i rashodi centralnih i lokalnih organa vlasti. (zdravstvo, obrazovanje, socijalna zaštita, kultura, okoliš, stanogradnja)

6. Osobni i materijalni javni rashodi

> **Osobni javni** - oni koji se isplaćuju osobno pojedincima čime se izravno povećava njihova ekonomska snaga (plaća)

> **Materijalni javni** - oni koje država čini radi kupnje materijalnih i kapitalnih dobara te radi kupnje određenih usluga

7. Novčani i naturalni javni rashodi

> **Novčani javni** - oni koji se obavljaju u novcu.

> **Naturalni javni** - oni koji se podmiruju u radu i naturi

Bili su dominantan oblik zadovoljavanja javnih potreba u robovlasničkim državama i u državama ranog feudalizma. Danas se neke potrebe mogu zadovoljavati u naturi kada nastupe neke izvanredne okolnosti kao što su rad ili prirodne katastrofe.

DRŽAVNI PRORAČUN

Državni proračun je osnovni instrument financiranja javnih potreba. U najvećem broju zemalja za ovaj se financijski instrument upotrebljava naziv budžet. U financijskoj znanosti susreće se veći broj definicija proračuna, a svima su zajednička ova obilježja:

- proračun je **javni akt**
- proračun brojčano **uspoređuje** javne **prihode** i **izdatke**
- proračun je **orijentacija** za buduće razdoblje i ima plansko značenje
- proračun mora biti kratkoročno **uravnotežen** i u skladu s financijskim planom
- proračun je brojčano izražen **program aktivnosti** države i **mjera** za njihovo ostvarenje

Proračunsko pravo

→ dio financijskog prava koji regulira materiju o pravu predstavničkog tijela da donosi proračun i kontrolira njegovo izvršenje te propise koji se odnose na materiju tehničke prirode vezanu uz postupke sastavljanja, donošenja, izvršenja i kontrole proračuna

* Subjektivno proračunsko pravo (proračunsko pravo parlamenta)

- je skup pravnih propisa kojima je regulirana materija o pravu predstavničkog tijela da donosi proračun i regulira njegovo izvršenje

Apsolutno subjektivno proračunsko pravo je pravo predstavničkog tijela da samostalno i u cijelosti odlučuje o sastavljanju, donošenju, izvršenju i kontroli trošenja proračunskih sredstava.

Relativno subjektivno proračunsko pravo je ograničeno pravo predstavničkog tijela da odlučuje o pitanjima proračuna.

* Objektivno proračunsko pravo

- obuhvaća propise kojima je regulirana materija tehničke prirode vezana uz sastavljanje, donošenje, izvršenje i kontrolu proračuna

Ishodište proračunskog prava je Engleska (Magna Carta, Petition of Rights i Bill of Rights).

Funkcije državnog proračuna

- raznovrsni i međusobno isprepleteni zadaci koji su sadržani u proračunu kao osnovi financijskogospodarskog djelovanja

Funkcije državnog proračuna mogu se podijeliti u nekoliko skupina:

→ političke funkcije

1. proračun preko strukturiranja javnih izdataka i prihoda pokazuje političko predstavljanje ciljeva vlade pa je on izraz političkog programa
2. proračunom su utvrđena i parlamentarno odobrena sredstva koja su potrebna za ispunjenje pojedinih državnih zadataka

→ **pravne funkcije** – proračun se utvrđuje Zakonom o proračunu i time predstavlja ovlaštenje vladi da ta sredstva izdaje prema regulaciji propisanoj u proračunskom planu i ostalim pravnim načelima u vezi s proračunom

→ financijske funkcije

→ **gospodarske funkcije** – najčešće se raščlanjuju na alokacijsku, redistribucijsku, stabilizacijsku i razvojnu funkciju (plod su državnog intervencionizma u gospodarski razvoj)

→ **socijalne funkcije** – država koristi prihodovnu (instrumente porezne politike) i rashodovnu stranu (transferna plaćanja) proračuna kako bi ublažila ili neutralizirala socijalne suprotnosti

Načela državnog proračuna

- pravna pravila koja kao maksime državnog vođenja proračuna predstavljaju bezuvjetno nužne i neizostavne postulate državnog obavljanja zadataka

- razlikuju se:

1. klasična proračunska načela

A) *formalnostatička*

- ona koja se odnose na sadržaj i oblik proračuna

- a) načelo jedinstva
- b) načelo potpunosti
- c) načelo preglednosti

B) *materijalnodinamička*

- odnose se na sastavljanje i izvršenje p.

- a) načelo točnosti
- b) načelo prethodnog odobrenja
- c) načelo specijalizacije
- d) načelo javnosti
- e) načelo ravnoteže
- f) načelo periodičnosti

2. suvremena proračunska načela

a) Načelo jedinstva - M

→ zahtjev prema kojem svi prihodi i rashodi jedne države trebaju biti sadržani u jednom proračunu

Sve vrste državnih prihoda tretiraju se kao jedna nedjeljiva cjelina koja se kao takva upotrebljava za podmirenje svih državnih potreba koji su također jedna nedjeljiva cjelina. Ovo načelo **ne dopušta postojanje samostalnih dijelova** proračuna ili **specijalnih proračuna** jer se želi osigurati cjelovit uvid predstavničkog tijela u stanje državne financijske aktivnosti.

Suprotno načelu jedinstva je **načelo proračunskog pluralizma** koje polazi od ideje da razlozi praktične naravi nalažu u nekim situacijama potrebu postojanja više proračuna i da se financiranje nekih javnih potreba ne ostvaruje putem proračuna nego putem drugih instrumenata javnog financiranja (fondovi, financijski programi, posebni računi).

b) Načelo potpunosti

→ nalaže unos u proračun svih javnih prihoda i izdataka u punom iznosu, bez odbijanja i prebijanja te proračunskim korisnicima ne smiju stajati na raspolaganju druga sredstva za rashode osim ona koja su im dodijeljena iz proračuna

> *Formalni smisao* načela potpunosti podrazumijeva da se u državni proračun **unesu svi javni prihodi i izdaci**.

> *Materijalni smisao* načela potpunosti znači da javni prihodi i izdaci **mogu biti iskazani** na dva načina: u **neto** i **bruto** iznosu. (neto i bruto proračun)

U bruto proračunu javni prihodi se unose u punom iznosu bez odbijanja troškova koji nastaju prilikom njihova ubiranja.

Po neto načelu u proračun se unosi višak prihoda nad rashodima pojedinog proračunskog korisnika i ono ne omogućava predstavničkom tijelu uvid u financijsko poslovanje države, pa je dana prednost bruto proračunu.

c) Načelo preglednosti

- zahtjeva strogi red u razvrstavanju i preglednosti proračunskih prihoda i rashoda
 - razvrstavanje mora biti sustavno i detaljno
 - **svrha**: preglednost i kontrola

Ustaljenja je metodologija razvrstavanja proračunskih prihoda i rashoda u nacionalnim proračunima.

Prihodi se razvrstavaju prema **vrstama** i **podvrstama** fiskalnih i nefiskalnih prihoda. Svaki proračunski prihod pokriven je određenim klasifikacijskim brojevima radi praćenja i identifikacije u proračunskom sustavu.

Specifikacije proračunskih izdataka je složenija i u pravilu je učinjena prema proračunskim korisnicima (resorno načelo), a unutar toga se izdaci specificiraju:

- a) prema pojedinim namjenama (realno načelo)
- b) prema pojedinim vrstama rashoda (funkcionalno načelo)

d) Načelo točnosti (realnosti)

- zahtjeva da prihodi i rashodi u proračunu kao ekonomskofinancijskom planu države budu što je moguće točnije utvrđeni kako bi se iz proračunskog plana isključile proračunske tajne pričuve te svi prihodi i izdaci sagledali točno i istinito

Razlikuju se tri metode koje pomažu ostvarenju ovog načela:

- **automatska metoda** koja pri prognoziranju proračunskih prihoda i izdataka kao osnovu uzima proračun iz *prethodne godine*
- **metoda povećanja** proračunskih prihoda i izdataka u odnosu na *prethodnu godinu*
- **metoda direktne procjene** prihoda i izdataka za *svaku godinu*

e) Načelo prethodnog odobrenja

- zahtjeva da proračun bude donesen prije početka proračunske godine na koju se odnosi.

Mnogi ovo načelo smatraju *temeljnim* jer se njime promovira vladin prijedlog proračuna u zakonski proračunski dokument što za vladu predstavlja specijalnu osnovu ovlaštenja za vođenje proračuna.

Kada vlada nije u mogućnosti donijeti proračun u redovnom roku predstavničko tijelo ovlašćuje vladu za provedbu privremenog proračunskog financiranja.

f) Načelo ravnoteže

- zahtjeva da završni iznosi prihoda i rashoda proračunskog plana budu izjednačeni odnosno da državni rashodi ne smiju prelaziti državne prihode
- Nema izdataka bez proračunskog pokrića.

g) Načelo specijalizacije - M

→ obvezuje izvršna tijela vlasti da proračunska sredstva mogu trošiti samo u utvrđenom iznosu u utvrđene svrhe unutar utvrđenog vremena.

Radi se o *kvantitativnoj, kvalitativnoj i vremenskoj* specijalizaciji proračuna.

* *Kvantitativna specijalizacija* znači - proračunski prihodi mogu trošiti samo u **iznosu** koji je **predviđen** u proračunu.

* *Kvalitativna specijalizacija* - sredstva u proračunu mogu se utrošiti isključivo za podmirenje proračunom **utvrđenih javnih izdataka** kako bi se onemogućilo da izvršna vlast financira one javne izdatke koje nije utvrdila zakonodavna vlast.

* *Vremenska specijalizacija* - sredstva u proračunu se mogu angažirati i trošiti samo **unutar vremena** za koje je proračun donesen

h) Načelo javnosti

→ zahtjeva da rasprave o proračunu u parlamentu budu javne te da sam proračun i svi prateći dokumenti budu objavljeni i stavljeni na uvid široj javnosti

Zbog nacionalne sigurnosti rasprava o pojedinim izdacima državnog proračuna vodi se na zatvorenim sjednicama, a podaci o tim izdacima se objavljuju samo u globalu (vojni izdaci) pa je za takve izdatke propisan poseban postupak kontrole njihova trošenja.

i) Načelo periodičnost

→ zahtjeva da parlament donese proračun za točno određeno razdoblje (u pravilu za godinu dana unaprijed) iz ekonomskofinancijskih i političkih razloga

Vrste državnog proračuna - M

1. financijski i ekonomski
2. redoviti i izvanredni
3. tekući i kapitalni
4. bruto i neto
5. stalni i promjenjivi
6. naknadni
7. aneksni
8. proračun za nuždu
9. administrativni
10. ciklički proračun

Uobičajeno je da se redoviti, godišnji proračun naziva **tekućim proračunom** jer predstavlja gotovinski tok države. On je instrument koji pokazuje odakle dolazi i kuda novac odlazi pa se tekući proračun kao vitalni instrument države za financiranje njenih izdataka naziva još i **financijskim proračunom**.

U **ekonomskom ili nacionalnom proračunu** navedeni su ne samo prihodi i rashodi javnog sektora nego i drugih sektora nacionalnog gospodarstva (kućanstva, poduzeća, sektor odnosa s inozemstvom). On nema pravni karakter nego je dopuna financijskom proračunu.

Financiranje izdataka dužih od jedne godine (kapitalni izdaci) obavlja se putem zasebnog **kapitalnog proračuna**.

U financijskoj teoriji i u proračunskoj praksi nekih zemalja u 20. stoljeću značajno mjesto zauzima teorija **cikličkog proračuna**. Teorija cikličkog proračuna zasniva se na shvaćanju da se načelo proračunske ravnoteže treba ostvariti u razdoblju jednog gospodarskog ciklusa, a ne u razdoblju jedne proračunske godine.

Prema ovoj teoriji, inzistiranje na proračunskoj ravnoteži u svakoj fazi gospodarskog ciklusa (i u fazi recesije i u fazi konjunktura) znatno otežava uspostavljanje narušene ravnoteže u gospodarskom razvoju

- M

Izrada državnog proračuna - M

Izrada državnog proračuna je postupak kojim se određuje vrijeme i nadležnost pojedinih tijela u pripremi proračunskog prijedloga od pokretanja inicijative za njegovu razradu do vremena njegovog dostavljanja zakonodavnom tijelu na raspravu.

Postupak izrade i donošenja proračuna u financijskog literaturi se naziva **proračunski ciklus** i odvija se u nekoliko koraka.

1. KORAK: inicijativa za izradu i donošenje proračuna = ministar financija poziva proračunske korisnike da mu dostave podatke o sredstvima koja će im biti potrebna u idućoj proračunskoj godini da bi mogli ostvariti zadatke iz svoje nadležnosti

2. KORAK: proračunski korisnici izrađuju prijedloge svojih proračuna prihoda i rashoda prema utvrđenoj metodologiji o izradi proračuna i dostavljaju ih nadležnom državnom tijelu

3. KORAK: izrada nacrtu i prijedlogu proračuna = ministarstvo financija izrađuje nacrt proračuna tako da razmatra prikupljene zahtjeve za proračunskim sredstvima svih korisnika, analizira ih i mijenja kako bi uravnotežilo plan prihoda i izdataka te izrađeni nacrt dostavlja vladi koja nakon što razmotri nacrt u cjelini izrađuje prijedlog proračuna i upućuje ga predstavničkom tijelu

Donošenje proračuna

4. KORAK: donošenje proračuna = dio proračunskog ciklusa koji se odvija u predstavničkom tijelu od trenutka prijema prijedloga proračuna do njegova usvajanja

Postupak donošenja proračuna započinje raspravom u odborima i povjerenstvima predstavničkog tijela o prijedlogu proračuna. Analiziraju se i kritički ocjenjuju pojedine stavke i prijedlog proračuna u cjelini. Vlada i proračunski korisnici mogu dati dopunska obrazloženja uz svoje zahtjeve. Nakon rasprave u odborima i povjerenstvima uz eventualnu dopunu, prijedlog proračuna je predmet rasprave na zasjedanju predstavničkog tijela (= proračunska debata). Rasprava o prijedlogu proračuna omogućuje zastupnicima da iznesu svoje primjedbe na politiku vlade i predlože nadopunu mjera kako bi se politika vlade što uspješnije ostvarila. Nakon saslušanja izvještaja predsjednika vlade i ministara o politici vlade te rasprave i prihvaćanja izmjena u prijedlogu proračuna, pristupa se glasovanju o proračunu. Proračun se donosi u obliku zakona i objavljuje se u službenom glasilu.

U pojedinim sustavima donosi se i financijski zakon koji je sastavni dio proračuna. On sadrži razna ovlaštenja vladi u izvršenju proračuna i vrijeme primjene tog zakona određeno je vremenom za koje je proračun donesen.

Budući da se proračun za sljedeću godinu mora donijeti krajem prethodne, poslovi oko izrade i donošenja počinju oko 6 mjeseci prije početka godine za koju se proračun donosi.

Ako nije donesen – nastupa privremeno financiranje javnih potreba.

Izvršenje proračuna

5. KORAK: izvršenje proračuna = administrativnotehnički postupak koji obuhvaća:

1. naplatu planiranih proračunskih prihoda
2. utrošak sredstava u one svrhe i u onom iznosu kako je to proračunom utvrđeno

Modaliteti prikupljanja proračunskih sredstava regulirani su posebnim propisima, a svrha njihovog trošenja i iznosi utvrđeni su samim proračunom.

Da bi se osigurala kontrola u trošenju proračunskih sredstava propisan je relativno složen postupak.

Postupak trošenja proračunskih sredstava odvija se putem sljedećih faza:

- **otvaranje kredita** – državno tijelo nadležno za proračun prema točno utvrđenim terminima proračunskim korisnicima stavlja na raspolaganje za njih planirane proračunske stavke izdataka
- **angažiranje kredita** – postupak kojim se stvara novčana obveza organa koji angažira proračunski kredit što dovodi do isplate novca iz državne riznice
- **utvrđivanje duga** – utvrđivanje je li stvarno izvršena neka materijalna isporuka ili obavljena neka usluga
- **izdavanje naloga za isplatu** – ovjerom na računu, platnoj listi ili sličnom dokumentu naredbodavac u pismenom obliku izdaje naredbu za isplatu koju upućuje računopolagaču koji izvršava isplatu
- **likvidacija duga i isplata** - računopolagač izvršava isplatu

Ovlaštene osobe za izvršavanje proračuna:

> **proračunski naredbodavac** = osoba koja je ovlaštena za angažiranje proračunskih kredita i izdavanje naloga za isplatu; ne smije nikad biti u funkciji izvršitelja isplate

> **računopolagač** = obavlja isplate iz proračuna; prije isplate obavlja kontrolu dokumentacije na temelju koje treba obaviti isplatu

> **rukovoditelj imovine** = osoba koja neposredno rukuje imovinom kojom se koriste proračunski korisnici; brine o ulazu i izlazu javne imovine te o tome vodi evidenciju

Zaključni račun proračuna

6. KORAK: zaključni račun proračuna = posljednji korak proračunskog ciklusa; sadrži podatke o stvarno ostvarenim javnim prihodima i izvršenim javnim izdacima; akt kojim se utvrđuje kako je proračun ostvaren Zaključni račun proračuna donosi se po istom postupku, u istom obliku, uz sudjelovanje istih tijela kao i kod izrade i donošenja proračuna.

S formalnog stajališta, razlikuje se od proračuna jer ne sadrži samo podatke o planiranim, nego i podatke o zbilja ostvarenim proračunskim prihodima i rashodima.

Izrada zaključnog računa proračuna može biti temeljena na *načelu proračunske* ili *načelu računske godine*.

> **načelo proračunske godine**

- u zaključni račun ulaze ostvareni prihodi i izvršeni izdaci u razdoblju od 1.1. do 31.12. proračunske godine (po ovoj metodi neće ući oni prihodi i izdaci koji se odnose na tu godinu, ali iz nekog razloga nisu naplaćeni tj. izvršeni)

> **načelo računske godine**

- u zaključni račun ulaze svi prihodi i svi izdaci koji se odnose na tu godinu, bez obzira jesu li ostvareni u toj godini

Zaključnim računom proračuna se konstatiraju odstupanja od proračunskoplananskih podataka koja se iskazuju u obliku **proračunskog deficita i proračunskog suficita**.

Zaključni račun proračuna je važan instrument parlamentarne kontrole nad vladom. Njegovim usvajanjem parlament daje pozitivnu ocjenu o radu vlade.

Kontrola trošenja proračunskih sredstava

→ postupci i mjere koje imaju zadatak osigurati da se proračunski izdaci izvršavaju sukladno zakonskim propisima (zakonska zadaća kontrole) te da se izvršavanje proračuna temelji na načelima zdrave financijske politike, odnosno na načelima svrsishodnosti i ekonomičnosti (financijskopolitička zadaća nadzora)

> proračunska kontrola u *užem smislu* - kontrola nad izvršenjem proračuna

> proračunska kontrola u *širem smislu* - nadzor nad cjelokupnim financijskim poslovanjem političko-teritorijalne zajednice, odnosno nad cjelokupnim proračunskim ciklusom

Razlozi zašto je nadzor potreban:

1. neracionalnost u segmentu javne potrošnje negativno se odražava na gospodarski i društveni život u cjelini
2. na području javne potrošnje ne vrijede tržišne zakonitosti nadzora

Oblici proračunske kontrole:

→ prema *vremenu* kada se provodi proračunska kontrola:

1. **prethodna** ili **preventivna kontrola** = kad nadležni organ utvrdi da je raspolaganje proračunskim sredstvima zasnovano na propisima, odobrava se isplata na teret proračuna (prethodi svakom raspolaganju sredstvima)
2. **naknadna** ili **aposteriorna kontrola** = obavlja se nakon što su proračunska sredstva prikupljena i utrošena; ne može spriječiti nezakonito raspolaganje proračunskim sredstvima, ali omogućuje da se utvrde nepravilnosti, a krivci kazne (naknada štete)

→ prema *odnosu između tijela* koje obavlja proračunsku kontrolu i *korisnika* proračunskih sredstava:

1. **eksterna** ili **vanjska kontrola** = kontrolu obavlja tijelo izvan korisnika proračunskih sredstava
2. **interna** ili **unutarnja kontrola** = kontrolu obavlja tijelo unutar korisnika proračunskih sredstava (proračunski naredbodavac)

→ prema *sadržaju*:

1. **kontrola zakonitosti** = odgovara na pitanje je li prikupljanje i raspolaganje proračunskim sredstvima zasnovano na pravnim propisima ili ne
2. **kontrola svrsishodnosti (racionalnosti)** = odgovara na pitanje jesu li se korisnici proračunskih sredstava prilikom njihova trošenja ponašali racionalno i štedljivo

→ s obzirom na *tijela* koja obavljaju proračunsku kontrolu:

1. **upravna kontrola** = obavlja se sa stajališta upravne subordinacije u raspolaganju javnim prihodima nižeg, podređenog tijela; može biti *prethodna* ili *naknadna*
 - najviše tijelo upravne proračunske kontrole je ministarstvo financija koje u svom sastavu ima posebnu službu za proračunsku kontrolu
 - s jedne strane, financijska policija (inspektori porezne uprave) obavlja trajni nadzor nad ispravnošću obračuna, razreza i naplate državnih prihoda te prihoda proračuna jedinica lokalne i područne samouprave i prihoda izvanproračunskih fondova, a s druge strane, proračunski inspektori obavljaju kontrola nad zakonitošću raspolaganja i uporabe proračunskih sredstva
2. **računsko-sudska (institucionalna) kontrola** = vanjski neovisni oblik kontrole trošenja proračunskih sredstava koji provode od izvršne vlasti neovisne i samostalne institucije te za svoj rad odgovaraju izravno predstavničkom tijelu
 - naknadno se ispituju dokumenti, isprave, evidencije radi utvrđivanja je li financijsko izvješće u skladu s prihvaćenim računovodstvenim načelima i revizijskim standardima; ispitivanje svih financijskih transakcija radi kontrole zakonitosti i svrsishodnosti
3. **politička (parlamentarna) kontrola** = proračunsku kontrolu provodi predstavničko tijelo nad vladom kako bi se utvrdilo izvršava li ona uredno zadatke koji su joj proračunom dani i mora li zbog toga snositi političku odgovornost

Proračunski deficit

→ stanje u proračunu kad su javni rashodi veći od javnih prihoda (središnje države)
- narušeno načelo proračunske ravnoteže

* **Konvencionalni** ili **gotovinski deficit** = razlika između ukupnih državnih gotovinskih prihoda i ukupnih gotovinskih izdataka koji se mora financirati novim zaduživanjem.

* **Fiskalni deficit** = obuhvaća deficit cijelog javnog sektora (proračuna, fondova, javnih poduzeća, središnje banke, drugih subjekata u vlasništvu države)

Politika države koja politikom promjena u visini javnih prihoda i javnih izdataka utječe na gospodarski rast i doprinosi uspostavljanju narušene ravnoteže na razini ukupnog gospodarstva je **anticiklička fiskalna (proračunska) politika**.

Proračunski suficit

→ stanje u proračunu kada su proračunski prihodi veći od proračunskih rashoda

Narušena proračunska ravnoteža može se uspostaviti smanjenjem proračunskih prihoda ili povećanjem proračunskih rashoda.

- može se javiti kao posljedica:

1. ostvarenja većih prihoda nego što je proračunom planirano – rezultat *planiranih rezervi* (porezni obveznici opterećeni porezima više nego je realno potrebno)
2. činjenica neblagovremenog izvršavanja proračunskih izdataka, posebno onih investicijskog karaktera

Teorija cikličkog proračuna daje proračunskom deficitu i proračunskim suficitu jednaku važnost u provođenju politike ekonomske stabilizacije. Prema ovoj teoriji, proračunsku ravnotežu nije potrebno uspostaviti u razdoblju od jedne godine nego u razdoblju od jednog gospodarskog ciklusa. Ova transformacija načela proračunske ravnoteže ima za cilj da se mjerama proračunske politike zaustave negativna kretanja u gospodarstvu tako da se mjerama proračunskog deficita financiraju javni izdaci u fazi gospodarske depresije i na taj način se poveća razina opće potrošnje. U fazi gospodarske konjunktura treba se ostvarivati proračunski suficit kojim bi se kompenzirao proračunski deficit iz faze recesije.

Privremeno financiranje proračunskih rashoda

→ mjera koja se primjenjuje kada proračuni nije donesen u redovitom roku, odnosno prije početka godine na koju se odnosi

Najčešće se koriste dvije metode privremenog financiranja proračunskih rashoda:

1. **metoda proračunskih dvanaestina** - polazi od proračuna posljednje godine, odnosno tekućeg računa
2. **metoda akontacije** - parlament odobrava akontacije u obliku proračunskih kredita na temelju prijedloga proračuna

Vrijeme trajanja privremenog financiranja je ograničeno i u pravilu traje prva tri mjeseca nove kalendarske godine.

Fond

→ posebni instrumenti financiranja javnih potreba po kojem se prikupljena sredstva s naslova javnopravnih prihoda upotrebljavaju za financiranje unaprijed utvrđenih izdataka; može se reći da su to *specijalizirani proračuni*
U pravilu **nemaju trajnu funkciju** i kad ispune svoj zadatak, prestaju s radom.

- mogu se klasificirati prema tome:

1. tko ih osniva
2. imaju li svojstvo pravne osobe ili ne
3. načinu korištenja sredstava (vraćaju li se ili ne)

U praksi se susreću dva oblika fondova:

* **proračunski fondovi** = osnivaju se za financiranje određenih javnih potreba iz nadležnosti države, a sredstva za te fondove osiguravaju se iz proračuna; njihovo poslovanje je u izravnoj nadležnosti državnog organa

* **izvanproračunski fondovi** = osnivaju se za financiranje određenih javnih potreba izvan neposredne nadležnosti državnih organa te imaju svoje vlastite prihode, imaju svojstvo pravne osobe i organe upravljanja

Najistaknutije prednosti fondovskog nad proračunskim financiranjem su:

- a. namjena fonda je točno određena kao i prioritet javne potrebe koja se iz njega financira
- b. neutrošena sredstva iz jedne godine prenose se u drugu, dok se kod proračuna ona gasu ako nisu utrošena u toj godini

Financijski plan

→ dokument kojim su utvrđene osnovne smjernice djelovanja vlade u području javnih prihoda i javnih izdataka, a koje su utemeljene na očekivanim gospodarskim kretanjima te iz proizašlog financijskog kapaciteta.

- orijentacijski instrument koji služi kao nadopuna proračunu i u kojem se za više godina (u pravilu pet) sagledavaju prihodi i izdaci javnog sektora te iz njega ne proizlaze za vladu nikakve striktno obveze

Potreba za dugoročnim planiranjem javlja se zbog:

- > javnih izdataka investicijskog karaktera čiji je rok duži od 1 godine
- > angažiranja sredstava za određene namjene (školstvo, obrana) unaprijed za više godina
- > financijska aktivnost države je jednim dijelom u funkciji ostvarivanja dugoročnih ciljeva...

Subvencije

→ državna pomoć poduzetnicima ili fizičkim osobama (proizvođačima ili potrošačima) za koju država ne prima nikakvu protunaknadu

Proizvođač koji je primio subvenciju snižava svoje troškove proizvodnje i povećava svoju konkurentnost, potrošač koji je primio subvenciju povećava svoj raspoloživi dohodak.

- alternativni nazivi: premije, regresi, dodaci, kompenzacije, dopunska sredstva

- mogu biti:

- a) *izravne* - predstavljaju neposredni novčani izdatak
- b) *neizravne* - neposredni novčani izdatak nije prisutan (npr. kredit po nižoj stopi)

Najčešći razlozi uvođenja subvencija su gospodarske i socijalne naravi.

* **Specifične subvencije** – one čije je visina utvrđena nekom mjernom jedinicom

* **Vrijednosne subvencije** - one koje se određuju ovisno o vrijednosti

Dotacije

→ najčešći oblik dopunskog financiranja lokalnih jedinica koje nemaju dovoljno sredstava u svom proračunu kako bi se ujednačili fiskalni odnosi među tijelima iste razine vlasti (*horizontalno financijsko izravnaje*)

- mogu biti:

* **namjenske** (uvjetovane) – daju se za određenu svrhu

1. dotacije s vlastitim udjelom (vezane)
2. dotacije s vlastitim udjelom uz određena ograničenja
3. dotacije bez vlastitog udjela (nevezane)

→ razlikuju se po iznosu kojim lokalne jedinice sudjeluju u ukupnom iznosu financiranja s više razine

* **nenamjenske** (neuvjetovane, opće) - proračunski transferi koje jedna vlast daje drugoj po vlastitom nahođenju

- daju se onim lokalnim jedinicama koje imaju ispodprosječni fiskalni kapacitet

* **fiskalni kapacitet** – mjera sposobnosti prikupljanja prihoda i financiranja izdataka na razini lokalnih jedinica

PRORAČUN EU

→ *financijski instrument u kojem se iskazuju svi prihodi i rashodi EU*

On je jedini centralizirani instrument provođenja fiskalne politike na razini EU, a svi ostali instrumenti fiskalnog sustava su decentralizirani te se harmoniziraju i koordiniraju putem raznih ugovora odnosno direktiva.

Povijest:

- nastao 1965. Ugovorom o spajanju (Merger Treaty) koji su zaključile:

- > Europska ekonomska zajednica
- > Europska zajednica za ugljen i čelik
- > Europska zajednica za atomsku energiju

* specifičnosti EU proračuna

1. prihodna i rashodna strana proračuna EU razlikuje se od proračuna nacionalnih država
2. proračun EU je relativno malen u odnosu na veličinu gospodarstva koju pokriva
3. strože je i čvršće reguliran – strogo je uravnotežen
4. iz njega je izuzeto zaduživanje, ali i posuđivanje sredstava korisnicima proračuna

Načela proračuna Europske unije

- a) **načelo godišnje periodičnosti proračuna**
 - proračun se odnosi na jednu proračunsku godinu koja traje od 1.1. do 31.12.
- b) **načelo proračunske ravnoteže**
 - nije dozvoljeno zaduživanje, proračunski deficit prenosi se u iduću godinu kao rashod, a suficit kao prihod
- c) **načelo jedinstva** – svi prihodi i rashodi moraju biti objedinjeni unutar jedinstvenog proračunskog dokumenta
- d) **načelo univerzalnosti** – svi prihodi su nenamjenski i proračun je – *bruto proračun*
- e) **načelo specifikacije**
 - sva sredstva moraju imati utvrđenu svrhu i namjenu koja mora biti utvrđena proračunskom nomenklaturom
- f) **načelo jedinice obračuna** – monetarna jedinica kojom se iskazuju proračunski prihodi i rashodi mora biti *euro*
- g) **načelo proračunske točnosti**
 - u proračun se moraju što točnije unijeti prihodi i rashodi za određenu proračunsku godinu
- h) **načelo transparentnosti** – prihodi se u proračunu grupiraju prema izvorima, a rashodi prema namjenama
- i) **načelo razumnog financijskog upravljanja**
 - proračunska sredstva se koriste u skladu s načelom ekonomičnosti, korisnosti i učinkovitosti

Postupak donošenja proračuna Europske unije

1. KOMISIJA utvrđuje preliminarni nacrt proračuna na temelju iznesenih proračunskih prioriteta za iduću godinu, zahtjeva svih korisnika i procjena rashoda ostalih situacija - nakon što usvoji preliminarni nacrt proračuna Komisija ga najkasnije do početka svibnja upućuje Vijeću i Parlamentu
2. VIJEĆE utvrđuje nacrt proračuna i usvaja ga 2/3 većinom najkasnije do 31. lipnja
3. PARLAMENT obavlja prvo čitanje u listopadu – apsolutnom većinom mogu se usvojiti predloženi amandmani koji se odnose na neobvezujuće stavke proračuna apsolutnom većinom glasova

4. drugo čitanje Vijeća – Vijeće razmatra predložene amandmane; kvalificiranom većinom može izmijeniti amandmane koji se odnose na neobvezujuće rashode i predložiti izmjene za obvezujuće rashode; izmijenjeni proračun Vijeće upućuje Parlamentu
5. drugo čitanje Parlamenta - većinom glasova zastupnika i 3/5 prisutnih odlučuje o proračunu pri čemu može prihvatiti ili odbiti prijedloge Vijeća
6. nakon što je proračun usvojen, Komisija brine za njegovo izvršenje – unutar komisije djeluje tijelo (opći direktorat – RAVNATELJSTVO) zaduženo za provedbu proračuna

Prihodi proračuna Europske unije

- do 1970. proračun EU financirao se sredstvima izravnih uplata država članica i visina je ovisila o visini njezinog bruto proizvoda
- 1970. je uveden sustav financiranja vlastitim prihodima EU

1. *Uvozne carine*

- carine i ostala davanja koja se ubiru na temelju Zajedničke carinske tarife pri uvozu proizvoda izvan EU

2. *Poljoprivredne pristojbe*

- carine na uvoz poljoprivrednih proizvoda i davanja za šećer i glukozu koja se ubiru pri trgovini sa zemljama izvan EU

3. *Prihodi na osnovi poreza na dodanu vrijednost*

- prihodi za svaku zemlju se utvrđuju primjenom jedinstvene stope na harmoniziranu poreznu osnovicu koja se utvrđuje prema određenim pravilima EU (osnovica ne smije prijeći 50% BDP-a država članica)

4. *Prihodi na osnovi bruto nacionalnog proizvoda (BNP) zemalja članica*

- određena stopa se primjenjuje na razliku između BNP-a svake zemlje članice i harmonizirane osnovice PDV-a

5. *Ostali izvori prihoda*

- porez na dohodak i pristojbe koje plaća osoblje institucija EU, prihodi od kamata i jamstava, prihodi od kazni i drugi prihodi

Rashodi proračuna Europske unije

Rashodni proračuna EU planiraju se srednjoročno u okviru sustava financijske perspektive koji je uveden 1988. U financijskoj perspektivi glavne vrste rashoda Unije podijeljene su u stavke koje mogu biti podijeljene na podstavke. Sva od tih stavki sadrži maksimalni iznos rashoda koji stoje na raspolaganju za svaku godinu.

Rashodi proračuna EU u financijskoj perspektivi od 2007. do 2013. dijele se u šest stavki:

1) *Održivi razvoj*

- a) konkurentnost za rast i zaposlenost – istraživanje, inovacije, obrazovanje
- b) kohezija za rast i zaposlenost – smanjenje razlika među članicama EU

2) *Upravljanje i zaštita prirodnih resursa* – najveći dio rashoda predviđen za poljoprivredu

3) *Građanstvo, sloboda, sigurnost i pravda*

4) *EU kao globalni partner* – pokrivanje rashoda koji se odnose na vanjske aktivnosti EU i na predpristupne programe pomoći budućim državama članicama

5) *Administracija* – troškovi institucija EU (osim Komisije), rashodi za mirovine zaposlenika u institucijama EU i za određene europske škole

6) *Kompenzacija za nove članice* – nadoknada deficita proračuna u prvim godinama članstva

JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO

- aranžman javne vlasti s privatnim sektorom s obećanjima da će ono pridonijeti javnom sektoru da svoje usluge pruža brže i jeftinije uz istodobno smanjenje pritiska na proračunska sredstva

- javna vlast i dalje zadržava odgovornost za zadovoljavanje javnih usluga, a doprinos privatnog sektora u pružanju tih usluga je u njegovom financijskom i upravljačkom potencijalu te inovativnosti i upravljačkim vještinama

Oprez pri korištenju JPP nameće činjenica što je prosječni vijek JPP između 25-30 godina i stručna javnost i javna vlast još nemaju pouzdanih informacija o pozitivnim i negativnim stranama tog koncepta financiranja javnih interesa. Osim toga, JPP se uređuju dugoročnim međugeneracijskim ugovorima kojima sadašnja javna vlast ograničava građanima mogućnost budućeg izbora.

Osnovni razlog za primjenu JPP je djelotvornost koja se postiže njegovim uvođenjem.

Pojam

Prema *Zelenoj knjizi* Europske komisije **JPP** je pojam koji se odnosi na sve oblike suradnje između javne vlasti i privatnog sektora s ciljem osiguranjem sredstava, izgradnje, obnove, upravljanja ili održavanja infrastrukture ili pružanja javnih usluga.

Temeljna osobina JPP je u tome da je infrastrukturu putem koje se pružaju javne usluge financirao privatni sektor te da je ona u posjedu privatnog sektora.

Doba JPP počelo je 80-ih godina 20. stoljeća u Engleskoj za vrijeme vladavine Margaret Thatcher.

Oblici javno-privatnog partnerstva

Prema Smjernicama Europske komisije svaki projekt koji se financira putem JPP mora udovoljavati sljedećim načelnim kriterijima:

- 1) javni i privatni sektor surađuju zajedno na temelju javnih ugovornih odnosa
- 2) ugovorom mora biti dogovoreno dijeljenje odgovornosti, troškova i rizika
- 3) projekt koji se ugovara mora osiguravati javni interes i komercijalni cilj
- 4) oba partnera trebaju očekivati bolje rezultate za istu cijelu ili iste rezultate za manju cijenu
- 5) svaki partner zadržava vlastiti identitet i odgovornost

Privatni sektor u JPP treba osigurati (4 zadaće):

- 1) dodatni kapital
- 2) alternativni menadžmenti implementacijske vještine
- 3) dodatne vrijednosti korisniku i javnosti
- 4) bolju identifikaciju potreba i optimalno korištenje resursa

Prema participaciji u projektu postoje četiri osnovna tipa udruživanja pri pružanju neke javne usluge:

A) Tradicionalna metoda

Javni sektor je vlasnik projekta odgovoran za financiranje, izradu nacрта, kontrolu i rizike projekta.

Privatni sektor može voditi izvedbu projekta i poslije njime upravljati uz dogovorenu financijsku naknadu.

B) Privatni projekti s javnom participacijom

Privatni sektor je vlasnik projekta, kontrolira ga, ogovara za njegovo financiranje, izgradnju i djelovanje te snosi najveći dio rizika.

C) Javno-privatno partnerstvo

Javni i privatni sektor dijele vlasništvo, kontrolu rizika, odgovornost i financiranje projekta.

D) Javno + javno-privatno partnerstvo

Više lokalnih jedinica javnog sektora sklapa ugovor s privatnim partnerom.

Oblici JPP-a u Veljoj Britaniji i SAD-u (str. 737.)

Prednosti i nedostaci korištenja javno-privatnog partnerstva

Prednosti JPP (Smjernice za primjenu JPP Europske komisije):

- ubrzanje izgradnje infrastrukture
- smanjenje troškova ukupnog vijeka projekta
- bolja podjela rizika
- bolji poticaji izvedbe
- poboljšanje kvalitete usluga
- stvaranje dodatnih prihoda
- proširenje javnog upravljanja

Nedostaci JPP:

Postoje mišljenja da je država bolji vlasnik u situacijama:

- kad bi smanjivanje troškova moglo uzrokovati smanjivanje kvalitete usluga
- kad je mogućnost primjene inovacije relativno nevažno
- kad je konkurencija mala i kad je izvor kupaca nemoguć

Protivnici JPP najveći problem u primjeni JPP vide u političkim aspektima njegove primjene.

Politički aspekti javno-privatnog partnerstva

Prirodni konflikt: ciljevi javnog sektora su neprofitni – ciljevi privatnog sektora su isključivo motivirani profitom.

Zašto je JPP u mnogim državama prihvaćen kao jedan od novih pojava oblika javne politike i koji su interesi pojedinih subjekata (javnog sektora, privatnog sektora i kupaca/korisnika) u tom odnosu?

➤ Privlačnost i korisnost javno-privatnog partnerstva za javni sektor

Svaka vlast je motivirana željom svog opstanka te će uz pomoć JPP pokušati izvući značajne koristi u vrijeme političkih izbora tako što će se odlučiti za one projekte koje želi biračko tijelo.

Primjenom modela JPP u kojem privatni sektor osigurava financiranje izgradnje projekata, vlast će naizgled doći do novih infrastrukturnih objekata besplatno izbjegavajući tako osiguravanje prihoda povećanjem poreza ili zaduživanjem. Međutim, realna cijena korištenja tako sagrađenih objekata za društvo bi mogla biti veća od one da se vlast zadužila jer se vlast može zadužiti po nižim kreditnim stopama od privatnog sektora.

Potpisom ugovora o JPP javna vlast izbjegava dugotrajne i napore javne rasprave o infrastrukturnim projektima, a njihova isporuka će uslijediti u kraćem roku.

Vlast neće biti optužena za nedjelotvornosti rasipništvo jer njene aktivnosti obavlja privatni sektor.

Vlast kroz JPP premješta stvarne troškove društvene zajednice iz proračuna javnog sektora i pretvara ih u manje vidljive godišnje izdatke ili direktne troškove koje plaćaju samo korisnici usluge.

➤ Korisnost javno-privatnog partnerstva za privatni sektor

Privatni sektor iz JPP izvlači najviše koristi jer se obično radio o velikim projektima i ogromnim sumama novca. Sedam faktora koji motiviraju JPP:

- 1) naglašena orijentacija na isporuku usluga, skraćanjem vremena i napora koja će neka agencija utrošiti na stvari vezane uz vlasništvo
- 2) zahtjev da se plati samo za ugovorenu infrastrukturu ili opremu vezanu za usluge i da se plati samo onda kad se te usluge isporuče
- 3) vrlo velik stupanj povjerenja da će infrastruktura biti dostupna na vrijeme i bez probijanja troškova
- 4) mogućnost da se dobavljača drži financijski odgovornim za funkcioniranje pojedine infrastrukture u njezinu životnom vijeku
- 5) dostupnost najboljim tehničkim i upravljačkim vještinama iz bilo kojih izvora
- 6) bolji rezultati korištenja raznih oblika natjecanja za poticanje kreativnosti, povoljnije kalkulacije i bolje isporuke
- 7) dostupnost sredstvima za financiranje infrastrukture bez dodatnog zaduženja vlasti

➤ Položaj korisnika (potrošača) u sustavu javno-privatnog partnerstva

U pogledu položaja korisnika u sustavu JPP prevladavaju kritički pogledi s više negativnih nego pozitivnih elemenata. JPP se, shodno pravilima tržišta, smanjuju demokratska prava i ovlasti građana.

Činjenica da se u modelu JPP diskretnim odlukama osigurava velika svota novca, omogućuje nesavjesnim pojedincima donošenje nepoštenih odluka, koje u konačnosti idu na teret potrošača.

Položaj potrošača u JPP otežava i njegova složenost jer javnost često nije u stanju protumačiti karakter, učinke i implikacije koje ono sa sobom nosi. To umanjuje svijest o mogućim nedostacima JPP i istodobno ograničava vjerodostojnost kritičkih analiza vezanih za JPP.

Procjena i vrednovanje rizika pri ugovaranju javno-privatnog partnerstva

Teorija optimalne dodjele rizika podrazumijeva prebacivanje rizika na onu stranku koja njime može najbolje upravljati. U slučaju JPP to znači prebacivanje na privatni sektor rizika koji se odnose na projektiranje, izgradnju, uvođenje i korištenje imovine infrastrukturnih objekata. Privatni sektor će odrediti cijenu rizika na temelju vjerojatnosti njegova nastanka i učinka na troškove i/ili prihode projekta.

Na privatni sektor trebaju se prebaciti samo oni rizici s kojima on može bolje upravljati budući da učinkovito dodjeljivanje rizika ima izravni financijski utjecaj na projekt tako što rezultira njegovim nižim ukupnim troškovima.

Kategorije rizika:

1. rizici lokacije (položaja),
2. rizik projektiranja izgradnje i dodjele vođenja poslova (operative),
3. rizici operative i održavanja,
4. financijski rizici,
5. rizici vezani za interes/sponzorstvo,
6. rizici zbog više sile,
7. rizici vezani za zakonodavstvo

Smjernice i preporuke Europske unije za uspješnu primjenu javno-privatnog partnerstva

U Smjernicama za uspješnu primjenu JPP Europska unije preporučuje zemljama članicama i zemljama kandidatima za članstvo u EU da u procesu priprema za primjenu JPP analiziraju nacionalnu regulativu sa četiri osnovne svrhe:

- 1) utvrditi elemente koji bi mogli kočiti privatni sektor, štetno djelovati na održivost JPP ili na prednosti koji se u tome ostvaruju
- 2) razmotriti potrebu restrukturiranja postojećih pokretača JPP s obzirom na njihov zakonski status i fleksibilnost njihova mandata i odredbi uživanja
- 3) utvrditi potrebu i osmisliti regulativu specifičnu za sektor koji omogućuje učinkovito sudjelovanje privatnog sektora, uključujući razvoj sustava institucija za nadzor
- 4) utvrditi koje propise treba uključiti u ugovore primjenom JPP te odrediti njihov učinak.

JAVNI IZDACI (do strane 129. je knjiga 2. nije mi se dalo stavljat sve okvire + samo sam kopirajst staru skriptu tako da je vrlo moguće da neke stvari više ne vrijede)

POLAZNE OSNOVE NOVE KONCEPCIJE FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U RH

Polazne osnove novog sustava financiranja javnih potreba u RH utvrđene su *Zakonom o financiranju javnih potreba*.

Financiranje svih javnih potreba mora se temeljiti na istim polaznim osnovama iz sljedećih razloga:

- 1) svi oblici zadovoljavanja javnih potreba međusobno su komplementarni i sa stajališta namjenske raspodjele dohotka predstavljaju jednu cjelinu
- 2) sustav financiranja javnih potreba, osobito na prihodnoj strani, sa svojim učincima na ponašanje gospodarskih subjekata toliko je sličan da se mora promatrati kao jedna cjelina, bez obzira na to obavljaju li se izdvajanja putem doprinosa ili poreza
- 3) sustav financiranja javnih potreba kao cjelina ima mnogo šire funkcije i zadatke od samog osiguranja sredstava za zadovoljavanje određene razine javnih potreba
- 4) jedino se putem cjelovitog promatranja javnih potreba mogu racionalno utvrditi prioriteti u njihovom zadovoljavanju i uskladiti to zadovoljavanje s objektivnim materijalnim mogućnostima gospodarskih subjekata

OPSEG I STRUKTURA JAVNOG FINANCIRANJA U RH

Javne potrebe, za koje se sredstva osiguravaju instrumentima javnih prihoda, moglo bi se podijeliti u sljedeće 4 skupine:

- 1) zakonom utvrđeni zadaci tijela društveno-političkih zajednica, obrane i samozaštite, obveze iz međunarodnih odnosa i druge potrebe od interesa za ostvarivanje prava i dužnosti društveno-političke zajednice utvrđene zakonom
- 2) zakonom utvrđena obveza prava i obvezni standardi ili programi javnih potreba u oblasti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, zdravstva, socijalne zaštite, zaštite boraca, vojnih invalida i žrtava rata, zaštite nezaposlenih, mirovinskog i invalidskog osiguranja, tjelesne kulture, tehničke kulture i društvene brige o djeci
- 3) zakonom utvrđene potrebe zaštite i unapređivanja čovjekove okoline, sprečavanja i uklanjanja posljedica elementarnih nepogoda, protupožarne zaštite, robnih rezervi, bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih krajeva, političkih i društvenih organizacija, udruženja građana te mjesnih zajednica
- 4) zakonom utvrđene obveze prema javnim poduzećima i intervencije u privredi od interesa za društveno-političke zajednice

Javne potrebe u RH financiraju se putem sljedeća tri modaliteta:

- 1) javne potrebe koje se financiraju iz **proračuna**
(zbog racionalnijeg utvrđivanja i raspoređivanja sredstava javne se potrebe mogu financirati i putem proračunskih fondova)
- 2) javne potrebe koje se financiraju iz **izvanproračunskih (društvenih) fondova**
- 3) javne potrebe koje se financiraju putem **javnih poduzeća**

Funkcionalnu strukturu sustava javnog financiranja u RH čine:

- 1) proračun središnje države
- 2) izvanproračunski fondovi
- 3) proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Proračun središnje države i izvanproračunski fondovi tvore konsolidiranu bilancu središnje države, a konsolidirana bilanca središnje države zajedno s proračunima jedinica lokalne samouprave čini konsolidiranu bilancu opće države.

Funkcionalnu strukturu javne potrošnje pod segmentom izvanproračunskih fondova čine:

- a) fond za mirovinsko osiguranje
- b) fond zdravstvenog osiguranja
- c) fond zapošljavanja
- d) sredstva doplatka za djecu
- e) ostalo

Moderna država temelji razvoj svojeg gospodarstva na zajedničkom radu svih sposobnih pojedinaca što podrazumijeva primjenu načela solidarnosti u slučaju nastupanja nekog štetnog događaja (npr. bolest, starost). U današnje vrijeme ovi se problemi najuspješnije rješavaju putem kolektivne samopomoći kroz fondove zdravstvenog, mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Iz podataka konsolidiranog proračuna opće države (za 2008. god) proizlazi da najveći dio javnih prihoda otpada na državni proračun, zatim slijede prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te prihodi izvanproračunskih korisnika.

Prihode izvanproračunskih korisnika (bez sredstava doprinosa za mirovinsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i za zapošljavanje) čine različite naknade i doprinosi sljedećih izvanproračunskih korisnika:

- a) Hrvatskih voda
- b) Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost
- c) Hrvatskih autocesta
- d) Hrvatskih cesta
- e) Hrvatske agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka
- f) Hrvatskog fonda za privatizaciju

Konsolidirani proračun opće države znači da su izostavljeni svi međusobni transferi koje inače u pravilu u većem ili manjem opsegu karakterizira proračunsko poslovanje svake suvremene zemlje.

FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA PUTEM PRORAČUNA

Pravni izvori

- 1) *Zakon o proračunu*
- 2) *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*
- 3) *Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika Državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika*
- 4) *Zakon o doprinosima*

Sadržaj javnih potreba, te njihova razgraničenja po pojedinim razinama državne i lokalne uprave, uređeni su sljedećim zakonima:

- 1) *Zakon o sustavu državne uprave*
- 2) *Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH*
- 3) *Zakon o Gradu Zagrebu*
- 4) *Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi*

DRŽAVNI PRORAČUN

Općenito

Državni proračun je proračun na razini RH.

U njemu je dana procjena (plan) prihoda i primitaka, te je utvrđen iznos izdataka i drugih plaćanja države za jednu fiskalnu godinu.

Kao i u svakoj suvremenoj državi, i u RH se putem državnog proračuna financiraju najvažniji javni izdatci.

Polazeći od načela proračunskog jedinstva (pretpostavlja postojanje jedinstvenog proračuna za cijelu državu u kojem su proračuni užih političko-teritorijalnih jedinica uključeni u proračun na razini države) dugo se je smatralo da državni proračun treba biti jedinstveni instrument financiranja javnih prihoda. Tako shvaćeno načelo potiče centralističke procese te ne doprinosi ni političkoj ni upravnoj, a pogotovo ne financijskoj autonomiji užih teritorijalnih jedinica pa dolazi do napuštanja načela proračunskog jedinstva. U takvoj novoj situaciji i lokalne jedinice (općine, gradovi i županije) postale su nositelji mnogih javnih funkcija.

➤ Funkcionalna i ekonomska struktura izdataka iz državnog proračuna

Ako se pođe od koncepcije države kao aktivnog činitelja gospodarskog razvoja, onda će funkcionalna struktura proračunskih izdataka ovisiti s jedne strane o intenzitetu i širini državne intervencije na gospodarskom i socijalnom planu, a s druge strane i o sigurnosno-vanjskom faktoru.

Državne intervencije na:

1) *gospodarskom planu*

- koriste se kako bi se olakšali i ubrzali procesi rekonstruiranja državnog gospodarstva kada postoje tržišni neuspjesi
- glavni strategijski ciljevi državnih intervencija radi poticanja gospodarske aktivnosti su sljedeći:

- puna zaposlenost
- izvozna strategija
- supstitucija uvoza
- socijalna tržišna ekonomija
- rekonstrukcija i jačanje međunarodne konkurentnosti pojedinih industrijskih grana

→ instrumenti javnih financija kojima se može djelovati na te ciljeve gospodarske politike dijele se u 3 skupine:

a) **proračunski saldo**

b) instrumenti **javnih izdataka** (rashoda):

- investicije države
- subvencije i transferi kapitala poduzećima
- transferi obiteljima
- državne rezerve
- tekući rashodi za dobra i usluge
- rashodi za plaće
- transferi inozemstvu

c) instrumenti javnih **prihoda**

- izravni porezi na dohodak obitelji
- izravni porezi na dohodak poduzeća
- neizravni porezi
- carine
- doprinosi za socijalno osiguranje
- porezi na imovinu
- porezi na nasljeđe

2) socijalnom planu

- najčešći instrumenti putem kojih država djeluje na socijalnom planu su:

- naknada za nezaposlene
- socijalne pomoći na nezaposlenost
- mjere snižavanja troškova rada

- veliko opterećenje plaća porezima i doprinosima negativno utječe na zaposlenost i gospodarski rast

- potrebna je koordinacija mjera socijalne, fiskalne i gospodarske politike u smjeru da socijalni programi što manje negativno utječu na rad i štednju

Rashodi državnog proračuna **po funkcionalnoj strukturi** (funkcionalna struktura izdataka iz državnog proračuna) obično se dijele da sljedećih 10 grupa izdataka:

- 1) opće javne usluge
- 2) obrana
- 3) javni red i sigurnost
- 4) ekonomski poslovi
- 5) zaštita okoliša
- 6) usluge unapređenja stanovanja i zajednice
- 7) zdravstvo
- 8) rekreacija, kultura i religija
- 9) obrazovanje
- 10) socijalna zaštita

Ekonomska klasifikacija dijeli proračunske izdatke (ekonomska struktura izdataka iz državnog proračuna) u sljedećih 7 grupa:

- 1) naknade zaposlenicima
- 2) korištenje dobara i usluga (materijalni izdaci)
- 3) kamate
- 4) subvencije
- 5) pomoći
- 6) socijalne naknade
- 7) ostali rashodi

➤ Struktura prihoda državnog proračuna - M

Veličinu i strukturu prihoda državnog proračuna potrebno je sagledati sa najmanje sljedeća 2 aspekta:

- 1) po glavnim vrstama prihoda
- 2) poreznu strukturu prihoda državnog proračuna

Analitička struktura prihoda državnog proračuna po pojedinim vrstama prihoda izgleda ovako:

1) porezni prihodi

2) socijalni doprinosi (koji su prihod državnog proračuna):

- a) doprinos za obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
- b) doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje
- c) doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite na radu
- d) doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti

3) pomoći

4) ostali prihodi (državnog proračuna):

a) neporezni prihodi

- dobit od javnih poduzeća
- dobit koju ostvari HNB
- prihodi od upravnih i sudskih pristojbi
- prihodi po posebnim propisima (kazne, globe)
- prihodi od dividendi
- prihodi od kamata
- prihodi tijela državne uprave

b) kapitalni prihodi

- prodaja stalne kapitalne imovine
- prodaja zemlje i nematerijalne imovine
- kapitalni transferi iz nedržavnih izvora

c) potpore

Porezna struktura prihoda državnog proračuna izgleda ovako:

1) izravni porezi:

- a) porezi na dohodak pojedinca
- b) porezi na dobit trgovačkih društava

2) neizravni porezi:

- a) PDV
- b) posebni porez na kavu
- c) posebni porez na naftne derivate
- d) posebni porez na duhanske prerađevine
- e) posebni porez na pivo
- f) posebni porez na bezalkoholna pića
- g) posebni porez na alkohol
- h) posebni porez na uvoz automobila
- i) 40% prihoda od poreza na promet nekretnina i prava
- j) carine, carinske pristojbe i posebne uvozne pristojbe

Postoje određeni zahtjevi kojima porezni sustav mora udovoljiti i na kojima se oporezivanje treba zasnivati.

Ti zahtjevi su:

- 1) zahtjev izdašnosti
- 2) zahtjev alokativne neutralnosti
- 3) zahtjev pravednosti ili jednakosti
- 4) zahtjev socijalne uravnoteženosti
- 5) zahtjev ekonomske efikasnosti
- 6) zahtjev harmonizacije
- 7) zahtjev decentralizacije

Navedene zahtjeve je vrlo teško ostvariti pa se prije svega može govoriti o koliziji među poreznim načelima. To se posebno odnosi na sukob koji postoji između zahtjeva za alokativnom neutralnosti poreznog sustava i zahtjeva za jednakosti u oporezivanju. Alokativna neutralnost poreznog sustava zapravo bi značila da se oporezivanjem ne mijenjaju relativni odnosi cijena formiranih na konkurentskom tržištu, što na drugoj strani znači odbacivanje diferenciranog oporezivanja, poreznih oslobođanja i olakšica, te selektivnih transfera na strani javnih izdataka.

Obilježja izravnih poreza su:

- 1) usmjereni na određenu osobu
- 2) porezna osnovica je ekonomska, odnosno porezna snaga

Obilježja neizravnih poreza:

- 1) plaćaju se na temelju obavljenih prometa
- 2) plaćaju se neovisno od ekonomske snage PO

U suvremenim poreznim sustavima obilježja izravnih poreza imaju:

- a) porez na dohodak
- b) porez na dobit ili porez na dohodak korporacija
- c) porez na plaće
- d) porez na imovinu
- e) porez na nasljedstva i darove

U neizravne spadaju:

- a) porez na promet proizvoda i usluga
- b) posebni porezi na promet određenih proizvoda
- c) porezi na promet u međunarodnoj razmjeni
- d) porez na promet nekretnina

Financijska uloga neizravnih poreza u poreznim sustavima zemalja u razvoju i zemalja u tranziciji je veća nego financijska uloga izravnih poreza. Visok udio neizravnih poreza u poreznoj strukturi državnog proračuna ukazuje na činjenicu da je porezni sustav značajno orijentiran na potrošnju kao poreznu osnovicu – potrošno orijentirani porezni sustav (slučaj u RH).

Proračuni jedinica lokalne samouprave

➤ Uvod

Procesom fiskalne decentralizacije (proces razdiobe ovlasti, rashodnih i prihodnih, u korist nižih razina vlasti) lokalne jedinice postaju nositeljima mnogih javnih funkcija. Kao jedan od ključnih argumenata u prilog decentralizacije ističe se blizina lokalnih vlasti građanima te odgovornost i mogućnost prilagodbe lokalnog odlučivanja stvarnim potrebama.

Građanima je Ustavom zajamčeno pravo na lokalnu i regionalnu (područnu) samoupravu pri čemu će prednost u dodjeljivanju poslova lokalnog i područnog djelokruga imati ona tijela koja su najbliža građanima (načelo supsidijarnosti). Prema načelu supsidijarnosti, središnja Vlada ne može se miješati u ono što je u nadležnosti lokalnih i područnih vlasti.

Jedinice lokalne samouprave, općine i gradovi, obavljaju poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanje, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu.

Jedinice područne (regionalne) samouprave, županije, obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.

Za obavljanje javnih funkcija jedinice trebaju i prihode (lokalni proračuni). U financijskom smislu važno je načelo razmjernosti i solidarnosti prema kojem je dužnost države pomagati financijski slabije jedinice lokalne samouprave.

- Europska povelja o lokalnoj samoupravi i polazna načela financiranja javnih potreba u jedinicama lokalne samouprave

Za razvoj lokalne samouprave kao važniji dokumenti ističu se:

- 1) Deklaracija o lokalnoj samoupravi
- 2) Europska povelja o lokalnoj samoupravi

U čl. 9. *Europske povelje o lokalnoj samoupravi*, koju je ratificirala i RH, navedena su u 8 točaka načela i instituti na kojima se mora temeljiti sustav financiranja javnih potreba lokalnih jedinica u zemljama potpisnicama Povelje. Ta načela su:

- 1) lokalne će jedinice imati, u okviru državne gospodarske politike, pravo na odgovarajuće svoje prihode kojima će slobodno raspolagati
- 2) prihodi lokalnih jedinica moraju biti razmjerni njihovim ovlastima predviđenim Ustavom i zakonom
- 3) najmanje dio prihoda lokalnih jedinica mora proizlaziti iz lokalnih poreza i naknada, čije stope same određuju, u granicama utvrđenim zakonom
- 4) sustavi financiranja prihoda lokalnih jedinica moraju biti dovoljno raznoliki i evolutivni kako bi mogli slijediti, koliko je to praktički moguće, promjene stvarnih troškova obavljanja lokalnih ovlasti
- 5) zaštita financijski slabijih jedinica traži prihvaćanje odgovarajućih postupaka ili mjera financijskog ujednačavanja zbog ispravljanja učinaka nejednake diobe mogućih izvora i financiranja odnosno financijskog opterećenja što ga moraju podnositi (takvim postupcima ili mjerama ne smije se sužavati slobodno odlučivanje lokalnih jedinica o pitanjima koja su u njihovom djelokrugu)
- 6) od lokalnih će se jedinica, na odgovarajući način, tražiti mišljenje o tome kako će im se dodjeljivati preraspoređeni izvori financiranja
- 7) koliko je to moguće subvencije lokalnim jedinicama neće biti namijenjene financiranju specifičnih projekata (dodjelom tih sredstava neće se ugrožavati temeljna sloboda politike odlučivanja lokalnih jedinica u području njihovih nadležnosti)
- 8) kako bi se financirali njihovi troškovi investiranja, lokalne jedinice moraju imati, u skladu sa zakonom, pristup nacionalnom tržištu kapitala

- Veličina izdataka proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Kao jedan od najboljih polaznih pokazatelja veličine i značenja nižih razina vlasti, uobičajeno se uzima udjel rashoda lokalnih i regionalnih jedinica u BDP-u i ukupnim javnim rashodima.

U sustavu proračunske potrošnje prisutni su stalni procesi decentralizacije u izvršavanju i snošenju odgovornosti za određene javne poslove te je time istovremeno obavljena i odgovarajuća decentralizacija javnih prihoda.

Među zemlje s višim udjelima lokalnih rashoda u BDP-u i ukupnim rashodima spadaju Danska, Finska, Italija dok u zemlje s nižim udjelima spadaju Španjolska, Njemačka, Austrija, Kanada, Hrvatska (potrebno je provođenje daljnje decentralizacije).

- Struktura proračunskih rashoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Za uvid u pobližu strukturu proračunskih rashoda lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica u RH, pogodne su 2 zakonske klasifikacije – ekonomska i funkcijska:

Ekonomska klasifikacija osnova je podjele na:

- 1) tekuće rashode
- 2) kapitalne (investicijske) rashode
- 3) rashode vezane uz zaduživanje

Funkcijska klasifikacija dijeli rashode prema namjeni kojoj služe u 10 skupina. Pa tako imamo rashode za:

- 1) opće javne usluge
- 2) obranu
- 3) javni red i sigurnost
- 4) ekonomske poslove
- 5) zaštitu okoliša
- 6) usluge unapređenja stanovanja i zajednice
- 7) zdravstvo
- 8) rekreaciju, kulturu i religiju
- 9) obrazovanje
- 10) socijalnu zaštitu

➤ **Struktura proračunskih prihoda jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave**

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave stječu prihode iz:

1) vlastitih izvora

- a) vlastiti izvori sredstava županija su prihodi od vlastite imovine, županijski porezi, novčane kazne i drugi prihodi utvrđeni zakonom
- b) vlastiti izvori sredstava općina i gradova su prihodi od vlastite imovine, općinski odnosno gradski porezi, upravne i boravišne pristojbe, komunalne naknade, doprinosi te ostali prihodi utvrđeni posebnim zakonom

2) zajedničkih poreza

3) dotacija iz državnog i županijskog proračuna

Proračunski prihodi lokalnih i regionalnih jedinica sukladno ekonomskoj klasifikaciji dijele se na:

- 1) tekuće prihode (porezni, neporezni, pomoći)
- 2) kapitalne prihode
- 3) primitke od zaduživanja

> Porezni prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

S obzirom na kriterij pripadnosti prihoda, poreze lokalnih i područnih (regionalnih) jedinica u RH dijelimo u 2 skupine:

1) zajedničke poreze

2) vlastite poreze (županijske, općinske i gradske)

Zajednički porezi su porezi čiji se prihodi dijele, sukladno zakonskom predlošku koji utvrđuje i donosi središnja vlast, između središnje države, županija, općina i gradova.

Status zajedničkih poreza imaju:

a) porez na dohodak

- osnovna shema raspodjele:

=> udio općine, odnosno grada je 56.5 %

=> udio županije je 16%

=> udio za decentralizirane funkcije je 12%

=> udio pozicije za pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije je 15,5%

- područje Grada Zagreba:

=> udio Grada Zagreba je 72,5% uvećan za dodatni udio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije

=> udio pozicije za pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije je 15,5%

b) porez na promet od nekretnina

- prihodi se dijele između države (40%), općine i grada (njihov je udio 60%)

Vlastiti porezi su porezi čiji prikupljeni prihodi u cijelosti pripadaju proračunima županija, odnosno općina i gradova.

Županijski porezi su:

- a) porez na nasljedstva i darove
- b) porez na cestovna motorna vozila
- c) porez na plovila
- d) porez na automate za zabavne igre

Općinski i gradski porezi:

- a) prirez
- b) porez na potrošnju
- c) porez na kuće za odmor
- d) porez na korištenje javnih površina
- e) porez na tvrtku ili naziv

> *Neporezni prihodi jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*

Najizdašniji neporezni prihodi su:

1) **komunalna naknada** – njome se financira obavljanje komunalnih djelatnosti kod kojih nije moguća individualizacija potrošnje (javna rasvjeta, odvodnja atmosferskih voda, čišćenje javnih površina, održavanje groblja, javnih površina, nerazvrstanih cesta)

- obveznici plaćanja su vlasnici odnosno korisnici
- visina komunalne naknade ovisi o lokaciji i vrsti nekretnine
- namjenski proračunski prihod

2) **komunalni doprinos** – novčana javna davanja koja se plaćaju za rađanje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za javne površine, nerazvrstane ceste, groblja i krematorije i javnu rasvjetu

- komunalni je doprinos prihod jedinica lokalne samouprave

Ostali neporezni prihodi:

- 1) prihodi od **davanja u zakup** i najam poslovnih i stambenih prostora u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- 2) prihodi od **upravnih pristojbi**

- Pomoći (dotacije, potpore, međuproračunski transferi) kao instrument financiranja javnih potreba jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Pomoći su oblik dopunskog financiranja lokalnih jedinica koje nemaju sredstava u svom proračunu.

Kao opravdanje za uvođenje i dodjelu pomoći najčešće se navode:

1) okomita fiskalna neravnoteža (fiskalni jaz)

- nedostatnost vlastitih prihoda za financiranje prenijetih ovlasti odnosno javnih rashoda
- jedan od načina ublažavanja okomite neravnoteže je sustav raspodjele poreznih prihoda (neograničene pomoći)

2) vodoravna fiskalna neravnoteža

- odraz razlika u prihodima između jedinica iste razine, tj. razlika u sposobnostima jedinica da osiguraju javne usluge uz jednako porezno opterećenje
- glavni instrument ublažavanja je sustav pomoći (dotacija, potpora, međuproračunskih transfera)

3) ublažavanje vanjskih učinaka odnosno učinaka prelijevanja

- riječ je o dotacijama namijenjenim javnim uslugama čiji se učinci prelijevaju izvan granica lokalnih jedinica, npr. prometne usluge

4) politički razlozi odnosno želja davatelja pomoći za dostizanjem minimuma standarda u pružanju pojedinih javnih usluga

Normativna osnova dodjele pomoći financijski slabijim jedinicama u RH su:

- 1) *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*
- 2) *Zakoni o izvršavanju Državnog proračuna*

- ZFJLPS uređuje sustav pomoći na dvije razine:

a) na razini županija – općina/grad

Općini i gradu na području kojih se prihodi općina i gradova, uz prosječno porezno opterećenje, ostvaruju po stanovniku ispod županijskog prosjeka, izuzevši gradove iznad 40.000 stanovnika, županija osigurava dotaciju iz županijskog proračuna u visini razlike između ostvarenih prihoda po stanovniku i 75% županijskog prosjeka prihoda po stanovniku.

Dotacija iz st. 1. ovog članka ne može se osigurati općini i gradu čija je visina prireza na porez na dohodak manja od 1.0 a i stope lokanih poreza i visina iznosa poreza niže od zakonom propisanih najviših stopa, odnosno visine poreza.

b) na razini država – županija

Županiji na području koje se prihodi županije, općina i gradova, uz prosječno porezno opterećenje, ostvaruju po stanovniku ispod republičkog prosjeka, izuzevši Grad Zagreb, RH osigurava dotaciju iz državnog proračuna u visini razlike između ostvarenih prihoda po stanovniku i 75% republičkog prosjeka prihoda po stanovniku.

Dotacija iz st. 1. ovog članka ne može se osigurati županiji na području koje je visina prireza na porez na dohodak manja od 1.0 a stope poreza i visina iznosa poreza niže od zakonom propisanih najviših stopa, odnosno visine iznosa poreza.

ZFJLPS-u se prigovara da je nedosljedan pa kao svojevrsna zamjena za pomoći navedene u ZFJLPS-u je sustav pomoći uređen *Zakonima o izvršavanju Državnog proračuna* koji se primjenjuje od 2002. godine.

Zakoni uređuju dodjelu pomoći iz državnog proračuna:

a) jedinicama područne (regionalne) samouprave

- pomoći županijama iz središnjeg proračuna odnose se na ulaganja u razvojne programe županija, općina i gradova na njihovom području
- županije pomoći mogu koristiti samo za kapitalne programe
- županija najmanje 75% dobivenih pomoći dijeli na općine i gradove koji nisu izravnim korisnicima pomoći iz državnog proračuna, a na temelju kriterija koje propisuje županijska skupština

b) jedinicama lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi (I. i II. skupina)

Županije, općine i gradovi dužni su tromjesečno izvještavati Ministarstvo financija, odnosno županiju, o načinima korištenja pomoći. U slučaju nenamjenske upotrebe pomoći i neredovitog izvješćivanja, Ministarstvo financija obustavit će doznaku pomoći.

➤ Zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zaduživanje je jedan od najvažnijih instrumenata financiranja kapitalnih, infrastrukturnih rashoda.

Normativnu osnovu zaduživanja lokalnih i regionalnih jedinica u RH čine:

- 1) Zakon o proračunu
- 2) Zakon o izvršavanju Državnog proračuna
- 3) Pravilnik o zaduživanju i davanju jamstva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Zakonom o proračunu uređena su ograničenja i načini vezani za zaduživanje. Lokalne jedinice mogu se dugoročno zaduživati uzimanjem kredita, zajmova i izdavanjem vrijednosnih papira i to samo za investicije koje se financiraju iz proračuna uz potvrdu njezina predstavničkog tijela i s prethodnom suglasnošću Vlade. Ugovor o zaduživanju sklapa predsjednik poglavarstva na osnovi donesenog proračuna. O sklopljenom ugovoru treba se obavijestiti Ministarstvo financija u roku od 8 dana od dana sklapanja ugovora. Ukupna godišnja dužnička obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ne može biti veća od 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna propisano je da Vlada može dati suglasnost za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave najviše do 2,3% ukupno ostvarenih prihoda poslovanja svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prema **Pravilniku**, općina, grad ili županija mogu se zadužiti na domaćem tržištu samo za investiciju planiranu u proračunu za proračunsku godinu za koju se traži suglasnost za zaduživanje. Zahtjev za davanje suglasnosti Vladi podnosi načelnik, gradonačelnik odnosno župan. Postoji i obveza tromjesečnog izvještavanja Ministarstva financija unutar proračunske godine o otplati duga.

Privatni financijski sektor ima značajnu ulogu u financiranju lokalnih javnih investicijskih programa.

Najveći doprinos privatnog sektora ostvaren je korištenjem sljedećih nefiskalnih instrumenata:

- 1) izdavanjem municipalnih, lokalnih obveznica
- 2) različitim oblicima javno-privatnog partnerstva

> *Municipalne obveznice*

Naročito su se razvile u SAD-u.

Municipalne obveznice su **dužničke vrijednosnice** koje izdaju gradovi, županje, općine ili druge lokalne jedinice. Njihova je namjena prikupljanje financijskih sredstava za izgradnju lokalne infrastrukture kao što su škole, bolnice, ceste, kanalizacija, ali i financiranje drugih projekata koji imaju karakter javnih dobara.

Izdavanjem obveznica, lokalna vlast pozajmljuje novac i obećava kupcu obveznice da će vratiti posuđenu glavnica s pripadajućim kamatama. Obično se kamata isplaćuje periodično, a glavnica po dospelosti.

Financiranje lokalne infrastrukture municipalnim obveznicama u RH je nedovoljno zbog sljedećih razloga:

- 1) nedostatak znanja i iskustva domaćih financijskih stručnjaka i čelnika lokalnih jedinica
- 2) nedovoljna institucionalna podrška s razine središnje vlasti
- 3) nedovoljno razvijena zakonska regulativa

> *Javno-privatno partnerstvo (str. 423. – 429.)*

Rastuća popularnost javno-privatnog partnerstva rezultat je sljedećih čimbenika:

- 1) nedostatnost javnih odnosno poreznih prihoda u ozračju rastućih javnih potreba
- 2) investiranje i gospodarsku infrastrukturu izravno doprinosi gospodarskom rastu, kao i investiranje u socijalnu strukturu
- 3) glavnom prednošću ulaska privatnog kapitala drži se povećanje učinkovitosti u pružanju javnih usluga

Normativni okvir javno-privatnog partnerstva u RH čine:

- 1) Zakon o javno-privatnom partnerstvu
- 2) Zakon o proračunu
- 3) Uredba o nadzoru provedbe projekta javno-privatnog partnerstva
- 4) Uredba o kriterijima ocjene i odobravanja projekta javno-privatnog partnerstva
- 5) Uredba o izobrazbi sudionika u postupcima pripreme i provedbe projekta javno-privatnog partnerstva
- 6) Uredba o sadržaju ugovora javno-privatnog partnerstva

1. Zakon o javno-privatnom partnerstvu

- uređuje se:

- a) postupak pripreme, predlaganja i odobravanja prijedloga projekata javno-privatnog partnerstva i obveze javnih i privatnih partnera
- b) osnivanje i nadležnost Agencije za javno-privatno partnerstvo

→ dugoročan partnerski odnos između javnog i privatnog partnera

Osnovna obilježja tog odnosa su sljedeća:

- privatni partner od javnog partnera preuzima obvezu projektiranja, gradnje i/ili rekonstrukcije javne infrastrukture
- javni partner za preuzete obveze može na privatnog partnera prenijeti određena stvarna prava i/ili privatnom partneru dodijeliti koncesiju i/ili plaćati partneru naknadu u novcu
- svaki od partnera preuzima odgovornost za rizik na koji može utjecati ili je odgovornost podijeljena

Razlikuju se 2 vrste partnerstva:

1) ugovorno

- zasniva se na ugovoru
- ugovor se sklapa u pisanom obliku i na određeno vrijeme (5-14 godina)
- sklopljeni ugovori upisuju se u javni Registar koji vodi Agencija za javno-privatno partnerstvo

2) statusno

- partnerstvo se zasniva na članskom odnosu između javnog i privatnog partnera u zajedničkom trgovačkom društvu koje je nositelj provedbe cijelog projekta
- nakon provedenog postupka odabira privatnog partnera, javni i privatni partner sklapaju ugovor o ortaštvu kojem je cilj uspostava spomenutog trgovačkog društva

Javno tijelo dužno je dostaviti Agenciji za javno-privatno partnerstvo prijedlog projekta. Agencija će ocijeniti sadržaj prijedloga te zatražiti suglasnost i mišljenja nadležnih tijela. Najduže u roku od 90 dana od zaprimanja prijedloga projekta, Agencija donosi rješenje o odobrenju provedbe predloženog projekta (može donijeti i rješenje o odbijanju). Javno tijelo je dužno pokrenuti postupak odabira privatnog partnera u roku od 2 godine od dana zaprimanja rješenja o odobravanju.

*** Agencija za javno-privatno partnerstvo**

- 1) provodi postupak ocjene i odobravanja prijedloga projekta javno-privatnog partnerstva, dokumentacije za nadmetanje te konačnih nacрта ugovora
- 2) objavljuje popis odobrenih projekata javno-privatnog partnerstva
- 3) ustrojava i vodi registar
- 4) obavlja nadzor nad provedbom projekta

Sredstva za rad Agencije osiguravaju se iz proračuna te namjenskih prihoda.

2. Zakon o proračunu

- propisano je da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu sklopiti ugovor o javno-pravnom partnerstvu:

- 1) ako ukupan iznos svih godišnjih naknada koje javni partner plaća privatnom partneru ne prelazi 25% ostvarenih proračunskih prihoda prethodne godine, ali umanjениh za kapitalne prihode
- 2) uz mišljenje Ministarstva financija i drugih tijela

- sad tu još fale neke Uredbe (str. 427.)

Županijski proračuni

*** Županije** - jedinice područne (regionalne) samouprave čije područje predstavlja prirodnu, povijesnu, prometnu, gospodarsku društvenu i samoupravnu cjelinu

- u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalnog) interesa, a osobito poslove koji se odnose na:

1. obrazovanje
2. zdravstvo
3. gospodarski razvoj
4. promet i prometna infrastruktura
5. prostorno i urbanističko planiranje
6. izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola...

Sredstava za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga županije osiguravaju u svom proračunu. Županije stječu prihode iz:

- 1) **vlastitih izvora:** a) prihodi županijskih poreza
 b) neporezni prihodi odnosno prihodi iz vlastite imovine
 c) prihodi novčanih kazni i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sami propišu
- 2) **zajedničkih poreza** (poreza na dohodak): a) udio županije od 15,5%
 b) udjeli za financiranje decentraliziranih funkcija od 10,7%
 c) udio pozicije za pomoći izravnjanja od 17,5%
- 3) **pomoći** (iz središnjeg proračuna)
- 4) **zaduživanja**

Proračun Grada Zagreba

Grad Zagreb, kao glavni grad, posebna je i jedinstvena teritorijalna i upravna cjelina kojoj se ustrojstvo uređuje *Zakonom o Gradu Zagrebu*. Ima položaj županije te obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana te poslove od područnog značaja, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima. Ti poslovi obuhvaćaju:

- | | | |
|---|---------------------------|--------------------------------|
| 1) izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola | 2) komunalno gospodarstvo | 3) odgoj i obrazovanje |
| 4) promet i prometnu infrastrukturu | 5) zaštita potrošača | 6) održavanje javnih cesta ... |

Obavljanje svih poslova iz djelokruga Grada financira se sredstvima proračuna Grada Zagreba. Zagreb stječe prihode iz:

- 1) **vlastitih izvora:** a) vlastiti porezi
 b) neporezni prihodi odnosno prihodi iz vlastite imovine
 c) prihodi novčanih kazni i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad propiše
- 2) **zajedničkih poreza:** a) udio u porezu na dohodak od 70,5%
 b) udjeli za decentralizirane funkcije od 12%
 c) udio za pozicije pomoći izravnjanja 17,5%
 d) udio u porezu na promet nekretnina 60%
- 3) **pomoći**
- 4) **zaduživanja**

Proračuni gradova i općina

Veliki gradovi su jedinice lokalne samouprave koje su ujedno gospodarska, kulturna, financijska, zdravstvena, prometna i znanstvena središta razvitka šireg okruženja i koji imaju više od 35 000 stanovnika.

Općine i gradovi u svom samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima. Ti poslovi obuhvaćaju:

- | | | |
|----------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1) uređenje naselja i stanovanje | 2) prostorno i urbanističko planiranje | 3) socijalna skrb |
| 4) primarna zdravstvena zaštita | 5) odgoj i osnovno obrazovanje | 6) protupožarnu i civilnu zaštitu |

Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija obavljaju i poslove:

- 1) održavanja javnih cesta
- 2) izdavanja građevinskih i lokacijskih dozvola

Općine i gradovi prihode stječu iz:

- 1) **vlastitih izvora:**
 - a) općinski odnosno gradski prirezi
 - b) neporeznih prihoda odnosno prihoda od vlastite imovine
 - c) prihodi novčanih kazni i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje sami propišu
- 2) **zajedničkih poreza:**
 - a) udio općine odnosno grada u porez na dohodak od 56,5%
 - b) udio za decentralizirane funkcije od 12%
 - c) udio pozicija za pomoći izravnjanja od 15,5%
 - d) udio u porezu na promet nekretnina od 60%
- 3) pomoći iz **središnjeg i županijskog proračuna**
- 4) **zaduživanja**

PRORAČUNSKI TIJEK

Proračun je najvažniji instrument financiranja javnih potreba. U proračunu se osiguravaju sredstva za potrebe koje se izravno financiraju iz proračuna te za potrebe koje se financiraju putem proračunskih fondova. U pravilu se u proračunu osigurava i dio potrebnih sredstava za javne potrebe koje se financiraju putem ostalih instrumenata (neproračunskih fondova i javnih poduzeća). Iz proračuna i drugih instrumenata financiranja javnih potreba najbolje se može uočiti alokativna funkcija suvremene države.

Hrvatski sabor donosi državni proračun, a državni se prihodi i izdaci utvrđuju u državnom proračunu.

Osnovni pravni izvori kojima se regulira proračunski tok i međuproračunski odnosi su:

- 1) Zakon o proračunu
- 2) Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

IZRADA PRORAČUNA - M

Izrada strategijskih vladinih programa za trogodišnje razdoblje

Jedno od bitnih obilježja proračuna je njegova **jednogodišnjost**, tj. u njemu se planiraju javni primici i izdaci za razdoblje od jedne godine.

Kako proračunski prihodi i izdaci tekućeg razdoblja bitno utječu na buduće proračunsko razdoblje, u mnogim se zemljama kao dopuna godišnjem proračunskom planiranju uvodi **strategijski program** u kojem se na duži rok sagledavaju prihodi i izdaci javnog sektora.

Strategijskim se programom predviđaju i angažiraju unaprijed sredstva za određene namjene za više godina (npr. školstvo).

Financijska aktivnost države jednim je svojim dijelom i u funkciji ostvarivanja dugoročnih političkih, gospodarskih, socijalnih i drugih razvojnih ciljeva (npr. politike zapošljavanja) koji se mogu ostvariti jedino putem financijskog plana.

Vlada RH dužna je svake godine prije prijedloga proračuna izraditi i donijeti strategiju vladinih programa za naredno trogodišnje razdoblje (najkasnije do sredine svibnja). Strategija vladinih programa treba sadržavati:

- 1) ukupnu zajedničku viziju, strateški cilj i makroekonomski okvir
- 2) glavna strateška područja djelovanja Vlade s postavljenim ciljevima, načinima ispunjavanja ciljeva i mjerama procjene rezultata
- 3) rang strateških prioriteta i mjera s organizacijskom i programskom klasifikacijom

Upute za izradu strategijskih planova za trogodišnje razdoblje sastavlja Ministarstvo financija u suradnji sa središnjim tijelom državne uprave nadležnim za razvojnu strategiju i dostavlja ih ministarstvima i drugim državnim tijelima najkasnije do sredine ožujka tekuće godine.

Izrada smjernica ekonomske i fiskalne politike

Na temelju strategije vladinih programa za trogodišnje razdoblje Ministarstvo financija izrađuje nacrt smjernica ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje te ga predlaže Vladi najkasnije do svibnja tekuće godine.

Smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnje razdoblje trebaju sadržavati:

- 1) strateške ciljeve ekonomske i fiskalne politike RH
- 2) osnovne makroekonomske pokazatelje RH
- 3) osnovne pokazatelje fiskalne politike RH
- 4) procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka svih razina općeg proračuna
- 5) prijedlog visine financijskog plana po razdjelima organizacijske klasifikacije koji sadrži visinu financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu i tekuću proračunsku godinu te prijedlog visine financijskog plana za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine
- 6) predviđene promjene javnog duga i strategiju upravljanja javnim dugom

Te smjernice Vlade RH treba donijeti do sredine lipnja tekuće godine.

Upute za izradu prijedloga proračuna

Na osnovi smjernica o ekonomskoj i fiskalnoj politici koje je donijela Vlada RH, Ministarstvo financija dostavlja (do kraja lipnja tekuće godine) ministarstvima i drugim državnim tijelima te izvanproračunskim korisnicima upute za izradu prijedloga državnog proračuna.

Upute za izradu prijedloga državnog proračuna sadrže:

- > osnovne ekonomske pokazatelje iz smjernica ekonomske i fiskalne politike
- > način izrade i rokove za izradu državnog proračuna

Ministarstvo financija na temelju smjernica ekonomske i fiskalne politike te na temelju uputa o izradi državnog proračuna sastavlja i upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave do kraja lipnja tekuće godine. Na temelju njih upravna tijela za financije jedinica lokalne samouprave izrađuju svoje upute koje dostavljaju korisnicima.

Upute za izradu proračuna lokalne jedinice sadrže:

- 1) temeljna ekonomska ishodišta i pretpostavke za izradu prijedloga proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- 2) opis planiranih politika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
- 3) procjenu prihoda i rashoda te primitaka i izdataka proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u sljedeće 3 godine
- 4) prijedlog visine financijskog plana po proračunskim korisnicima koji sadrži visinu financijskog plana za prethodnu proračunsku godinu i tekuću proračunsku godinu te prijedlog visine financijskog plana za sljedeću proračunsku godinu i za sljedeće dvije godine
- 5) način pripreme te terminski plan za izradu proračuna i prijedlog financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Izrada prijedloga financijskog plana proračunskog korisnika (str. 440. - 441.)

Proračunski korisnici državnog proračuna izrađuju prijedlog svojih financijskih planova na temelju uputa koje su dobili od Ministarstva financija.

Prijedlozi financijskih planova proračunskih korisnika državnog proračuna moraju sadržavati:

- 1) prihode i primitke iskazane po vrstama
- 2) rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
- 3) obrazloženje prijedloga financijskog plana

Ministarstvo i druga državna tijela dužni su usklađene prijedloge financijskih planova svojih korisnika dostaviti Ministarstvu financija do kraja srpnja tekuće godine.

Proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izrađuju prijedloge financijskih planova na osnovi uputa koje su dobili od upravnog tijela za financiranje lokalne jedinice. Te prijedloge financijskih planova dužne su dostaviti upravnim tijelima za financije najkasnije do 15. rujna tekuće godine.

Izrada nacrt a i prijedloga proračuna (str. 441. - 442.)

Ministarstvo financija dužno je dostaviti nacrt državnog proračuna Vladi dok upravna tijela za financije lokalnih jedinica dostavljaju nacrt proračuna svojim poglavarstvima do 15. listopada tekuće godine. Ako tijekom rasprave o predloženom državnom proračunu dođe do neslaganja između ministra financija i proračunskog korisnika, ministar financija izrađuje izvještaj o predmetnom sporu predsjedniku Vlade koji o tome donosi konačnu odluku.

Vlada, odnosno poglavarstvo lokalne jedinice utvrđuje prijedlog proračuna i projekciju za naredne 2 godine te ih podnose Saboru RH, odnosno predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 15. studenog tekuće godine.

Nacrt proračuna (kao i prijedlog proračuna i sam proračun) sastoji se od:

- 1) općeg dijela – čine ga račun prihoda i račun rashoda te račun financiranja
- 2) posebnog dijela – sadrži detaljniji raspored javnih izdataka po nosiocima, korisnicima i namjenama

DONOŠENJE PRORAČUNA

Proračun RH donosi *Hrvatski sabor*, a proračune jedinica lokalne samouprave donose njihova predstavnička tijela.

Procedura donošenja proračuna započinje raspravama u odgovarajućim odborima i komisijama predstavničkog tijela (odbori i komisije za financiranje i proračun). Odbori i komisije predstavničkog tijela razmatraju i kritički ocjenjuju opravdanost pojedinih predviđenih izdataka kao i opravdanost i zasnovanost proračuna u cjelini.

U posebnom dijelu proračuna iskazan je detaljan raspored javnih rashoda po pojedinim korisnicima i pojedinim namjenama. Odbori i komisije predstavničkog tijela, mogu, ako to ocjene potrebnim, pozivati pojedine korisnike da dopunski obrazlože svoje zahtjeve za proračunskim sredstvima (u slučaju nepridržavanja jedinstvenih kriterija u planiranju od strane korisnika).

Odbori i komisije predstavničkog tijela sačinjavaju izvještaj o svojim nalazima u odnosu na proračun s eventualnim primjedbama, prijedlozima za izmjenu i dopunu prijedloga proračuna koji su predmetom rasprave na plenumu predstavničkog tijela koje ga treba prihvatiti.

Razmatranje prijedloga proračuna na plenumu predstavničkog tijela započinje izvješćima predstavnika Vlade. Nakon izvješća predstavnika Vlade, predstavničkom tijelu se podnosi izvješće odbora i komisija za financije i proračun predstavničkog tijela, a nakon toga slijedi rasprava o proračunu u cjelini te o pojedinim njegovim dijelovima. Zastupnički prijedlozi o eventualnim izmjenama i dopunama prijedloga proračuna podnose se u obliku amandmana.

Nakon saslušanih izvješća te provedbe rasprave, te nakon eventualnog prihvaćanja nekih izmjena i dopuna u prijedlogu proračuna, pristupa se glasovanju. Državni proračun se donosi u obliku zakona ili odluke. Objavljuje se u Narodnim novinama, a proračun jedinica lokalne samouprave u službenom glasilu jedinice lokalne samouprave.

PRIVREMENO FINANCIRANJE

Ako Sabor RH, odnosno predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave ne donese proračun prije početka fiskalne godine za koju se donosi proračun, uvodi se privremeno financiranje.

Odluku o privremenom financiranju javnih izdataka na državnoj razini donosi Sabor, a za javne izdatke lokalnog značenja predstavničko tijelo jedinica lokalne samouprave.

Privremeno financiranje javnih izdataka obavlja se razmjerno sredstvima korištenim u istim razdobljima prema proračunu za prethodnu godinu, a mogu iznositi najviše do $\frac{1}{4}$ ukupnih prihoda raspoređenih proračunom za prethodnu fiskalnu godinu. Nakon proteka privremenog financiranja ostvareni prihodi te izvršeni rashodi iz tog razdoblja uključuju se u proračun tekuće godine.

Privremeno financiranje obavlja se najduže za prva 3 mjeseca proračunske godine. U razdoblju privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju preuzimati nove obveze.

IZVRŠENJE PRORAČUNA

Izvršiti proračun znači:

1. naplatiti proračunske prihode,
2. raspodijeliti ostvarene prihode korisnicima u okviru rasporeda izvršenog u proračunu
3. staviti na raspolaganje sredstva korisnicima ili nosiocima

Tijela državne uprave, odnosno tijela jedinica lokalne samouprave odgovorna su za potpuno i pravodobno prikupljanje prihoda na račun proračuna u skladu s odgovarajućim zakonima i provedbenim propisima.

Nakon donošenja državnog proračuna Ministarstvo financija je obvezno izvijestiti ministarstva, odnosno proračunske korisnike o odobrenim sredstvima u proračunu. U okviru svog djelokruga i ovlasti svaki izvršitelj državnog proračuna odgovoran je za provedbu propisa koji se odnose na proračun, a pravo i odgovornost za izvršenje proračuna jedinice lokalne samouprave ima nositelj izvršne vlasti.

Ministarstvo financija, odnosno upravno tijelo za financije lokalne jedinice planira likvidnost proračuna na osnovi mjesečnih planova za izvršenje proračuna. Oni također utvrđuju mjesečnu dodjelu sredstava u skladu s likvidnošću proračuna i preuzetim obvezama proračunskog korisnika. Ministarstvo financija izvještava proračunskog korisnika o dodjeli sredstava barem 10 dana prije razdoblja za koje se odnose.

O korištenju sredstava cjelokupne tekuće rezerve državnog proračuna odlučuje Vlada RH, a do određenih iznosa tekuće rezerve raspoložu predsjednik Vlade i ministar financija.

Kratkoročni mjesečni proračunski planovi više vode računa o tome da se zahtjevi korisnika proračuna za sredstvima usklade s dinamikom pritjecanja javnih prihoda i da se na taj način održava dinamička ravnoteža u proračunu.

Za izvršenje državnog proračuna odgovoran je ministar financija, a za proračune jedinica lokalne samouprave nositelji njihove izvršne vlasti. Naredbodavatelj za izvršenje državnog proračuna u cjelini je ministar financija, a naredbodavatelj za izvršenje proračuna jedinica lokalne samouprave je nositelj izvršne vlasti (župan, gradonačelnik, načelnik) ili osoba ovlaštena za poslove proračuna u skladu sa statutom jedinice lokalne samouprave.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA

Proračun se donosi za razdoblje od jedne proračunske godine. Načelo proračunske ravnoteže jedno je od osnovnih načela proračunskog poslovanja.

Ako se tijekom proračunske godine zbog nastanka novih obveza za državni proračun ili promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi, odnosno smanje prihodi državnog proračuna, Vlada može na prijedlog Ministra financija, obustaviti izvršenje pojedinih rashoda radi uravnoteženja proračuna. Prijedlog mjera izrađuje Ministarstvo financija uz sudjelovanje svih ministarstava i drugih tijela.

Ako se za vrijeme provođenja privremene obustave izvršavanja državnog proračuna ne može uravnotežiti, Vlada mora predložiti izmjene i dopune državnog proračuna.

O izmjeni, odnosno rebalansu proračuna govori se onda ako dolazi do promjena u visini javnih prihoda i javnih izdataka. Proračun se može povećati ili smanjiti ako se prihodi političko-teritorijalne zajednice ostvaruju u većim ili manjim iznosima od planiranih ili ako se planirani prihodi moraju uskladiti s povećanim odnosno smanjenim obujmom izdataka proračuna. Izmjena ili rebalans proračuna obavlja se po istom postupku koji je propisan za donošenje proračuna.

Proračun se može dopuniti ako u okviru ukupnog obujma izdataka treba planirane proračunske izdatke za pojedine namjene rasporediti drukčije. Zapravo se radi o tome da se smanjuju proračunska sredstva jednom, a povećavaju za isti iznos sredstava nekom drugom korisniku (dopuna ili proračunski virman). Za ispostavljanje virmana u državnom proračunu nadležna je Vlada RH, a za virmaniranje u proračunima jedinica lokalne samouprave, nadležna su njihova poglavarstva. - M

ZAKLJUČNI (GODIŠNJI) PRORAČUN

Zaključni (godišnji) proračun je instrument kojim izvršna vlast polaže račun predstavničkom tijelu o tome kako su izvršavali proračun. Naime, proračun je plan prihoda i izdataka, a zaključni obračun proračuna je dokument kako je taj plan ostvaren. Sa zaključnim obračunom se utvrđuje kako su ostvareni proračunski prihodi i u kojoj su mjeri zadovoljene javne potrebe predviđene proračunom.

Nakon isteka godine za koju je proračun donesen, svaka političko-teritorijalna zajednica sastavlja zaključni obračun proračuna. U njemu se iskazuju:

- 1) predviđeni i ostvareni izdaci
- 2) predviđeni i ostvareni prihodi
- 3) razlike između ostvarenih prihoda i izvršenih izdataka
- 4) odredbe o pokriću ostvarenog deficita u proračunu

Zaključni obračun ima mnogo sličnosti sa samim proračunom. Te sličnosti dolaze do izražaja:

- 1) u istom postupku izrade i donošenja
- 2) u primjeni iste klasifikacije za javne prihode i za javne izdatke
- 3) kod podjele zaključnog računa na opći i posebni dio
- 4) u načinu objavljivanja zaključnog računa proračuna

Nacrt zaključnog obračuna izrađuje tijelo uprave nadležno za proračun. Prijedlog zaključnog obračuna državnog proračuna utvrđuje Vlada odnosno poglavarstva jedinica lokalne samouprave. Zaključni račun državnog proračuna donosi Sabor RH odnosno predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

Usvojeni godišnji obračun državnog proračuna objavljuje se u službenom glasilu, Narodne novine, a godišnji obračun proračuna jedinica lokalne samouprave objavljuje se u lokalnom službenom glasilu.

PRORAČUNSKE STALNE REZERVE (ZALIHE) - M

Sredstva stalnih rezervi proračuna koriste se za financiranje hitnih i nepredvidivih izdataka koji se pojave tijekom proračunske godine i koji su posljedica elementarnih nepogoda, ekoloških i drugih nesreća. Mogu i financirati namjene za koje se pokaže tijekom godine da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva.

Proračunske stalne rezerve moraju se stalno obnavljati. Propisima je utvrđeno:

- 1) koliko će iznositi visina proračunskih stalnih rezervi
- 2) koliko će iznositi visina izdvajanja za proračunsku stalnu rezervu
- 3) rok do koga se mora dostići utvrđena visina proračunskih stalnih rezervi
- 4) glavne svrhe upotrebe proračunskih stalnih rezervi

Sredstva za proračunske rezerve izdvajaju se u visini od 0,50% od proračunskih prihoda. Visina proračunske rezerve utvrđuje se svake godine zakonom odnosno odlukom o izvršenju proračuna.

Sredstva stalne proračunske rezerve političko-teritorijalne zajednice koriste se:

- 1) za podmirivanje izdataka koji nastanu zbog izvanrednih okolnosti i za koje nisu sredstva osigurana u proračunu
- 2) za pozajmice proračuna ako se njegovi prihodi ne ostvaruju ravnomjerno

Sredstva stalne proračunske rezerve koriste se bespovratno.

Korištenje sredstava rezervi iz državnog proračuna do određenog iznosa u nadležnosti je predsjednika Vlade i ministra financija dok je preostali iznos u nadležnosti Vlade RH.

Odobrenje za korištenje sredstava proračunskih rezervi jedinica lokalne samouprave u nadležnosti je nositelja izvršne vlasti pojedine jedinice.

Ministar financija je obvezan svaki mjesec izvijestiti Vladu RH, a nositelj izvršne vlasti jedinica lokalne samouprave svoje poglavarstvo o korištenju sredstava proračunskih rezervi. Vlada izvješćuje Sabor tromjesečno o trošenju sredstava proračunskih rezervi.

FINANCIJSKI PROGRAM

Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave predviđa se poseban račun kao instrument financiranja nekih javnih rashoda. Preko posebnih računa financiraju se oni javni rashodi koji zahtijevaju utvrđivanje financijskih sredstava za razdoblje duže od 1 godine te poseban način korištenja sredstava. Ovaj oblik financiranja javnih potreba obično se naziva financijskim programom.

Temeljni nedostatak proračunskog financiranja naspram financijskog programa je njegovom obilježju jednogodišnjosti.

Financijskim programom se za javne zadatke čiji rok izvršenja traje dulje od jedne godine utvrđuje:

- 1) dinamički program radova i akcija
- 2) ukupni obujam financijskih sredstava
- 3) dinamika pritjecanja sredstava po godinama
- 4) tijelo nadležno za izvršenje programa
- 5) mjere za izvršenje programa

Financijski program je usko povezan s proračunom jer se iz proračuna ostvaruju sredstva za njegovo izvršenje.

Financijski program donosi se zakonom ili odlukom predstavničkog tijela.

U tom zakonu, odnosno odluci, utvrđeni su:

- 1) bitni elementi financijskog programa (predmet i cilj programa, sredstva i način njihova korištenja)
- 2) iznosi sredstava koji se mogu koristiti u pojedinim godinama
- 3) odluka o prenošenju nepotrošenih sredstava iz godine u godinu
- 4) prava i dužnosti investitora
- 5) podnošenje privremenih izvješća i zaključnog računa

Zakonom o proračunu iz 2008. godine ne spominje se financijski program, nego je umjesto njega uveden proračunski fond kao instrument financiranja za sve javne potrebe čiji rok financiranja traje duže od 1 godine. Takvi proračunski fondovi prestaju kad protekne vrijeme te je ostvarena namjena zbog koje je osnovan.

DRŽAVNA RIZNICA (TREZOR)

Državna riznica je sustav koji organizacijski i informacijski objedinjava proračunske procese (pripremu proračuna, izvršavanje državnog proračuna, državno računovodstvo, upravljanje novčanim sredstvima i javnim dugom).

Zakonom o proračunu je propisano:

- 1) da državni proračuni i proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju samo jedan račun za sva plaćanja
- 2) da proračunski korisnici imaju samo jedan račun koji je dio proračuna (riznice)
- 3) da samo odgovorna osoba proračuna, odnosno odgovorna osoba proračunskog korisnika može otvoriti račun iz sustava računa za izvršavanje državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Taj tip sustava jedinstvenog računa za izvršavanje državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave je osnovno obilježje trezora ili državne riznice kao instrumenta financiranja javnih potreba.

Državna riznica u suvremenim uvjetima ima tri značajne funkcije:

- 1) blagajničku funkciju (koncentracija svih proračunskih prihoda, te namirenje svih javnih izdataka)
- 2) bankarsku funkciju (osiguranje sredstava i u onim slučajevima kada javni prihodi ne dosežu javne izdatke, kao i plasmani sredstava ako su prihodi proračuna u određenim razdobljima veći od javnih izdataka)
- 3) funkciju novčanog i financijskog nadzora radi uravnoteženja sveukupnih izdataka i politike kreiranja novca

Državna riznica u RH ustanovljena je kao zasebna organizacijska jedinica Ministarstva financija.

Reguliran je i sustav upravljanja novčanim sredstvima državnog proračuna (sredstvima upravlja ministar financija) i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (sredstvima upravlja predsjednik poglavarstva).

Raspoloživa sredstva proračuna (povremeni viškovi) mogu se:

- polagati u HNB ili poslovne banke
- ulagati u državne vrijednosne papire

Raspoloživa se sredstva proračuna ne smiju ulagati u dionice i na udjele trgovačkih društava.

NADZOR I REVIZIJA PRORAČUNA (str. 453. – 459.)

Financiranje javnih potreba koje se obavljaju putem proračuna i drugih instrumenata financiranja mora biti pod stalnim nadzorom iz razloga što nije moguć potpuni nadzor javnog sektora primjenom tržišnog zakona nadzora (tko ne obavlja svoje poslovanje krajnje racionalno i ekonomično bit će od tržišta odbačen jer ne može izdržati u stalnoj tržišnoj konkurenciji).

Nadzor nad financijskim poslovanjem javnog sektora treba osigurati da se financiranje odvija u skladu s načelima zakonitosti i svrsishodnosti prikupljanja javnih prihoda te da se raspolaganje i uporaba tih sredstava odvija u skladu s načelima ekonomičnosti i namjene, sukladno proračunu i drugim instrumentima financiranja. Nadzor nad financijskim poslovanjem nije isto što i nadzor nad proračunom.

Pojam proračunskog nadzora susreće se u financijskoj teoriji i praksi u užem i širem smislu:

- 1) u *užem smislu* podrazumijeva se nadzor nad izvršenjem proračuna - to zapravo znači da taj nadzor obuhvaća nadzor nad ostvarenjem javnih prihoda u iznosima i po propisima koji su doneseni, raspored tih prihoda po korisnicima te nadzor nad uporabom tih sredstava.
- 2) pod pojmom proračunskog nadzora u *širem smislu* misli se na nadzor nad cjelokupnim financijskim poslovanjem političko-teritorijalne zajednice, odnosno nad cijelim proračunskim tijekom od faze izrade nacrtu i prijedloga proračuna do njegova izvršenja.

Proračunski nadzor treba utvrditi 2 bitne činjenice:

- 1) pitanje zakonitosti samog proračuna
- 2) pitanje racionalne i efikasne uporabe proračunskih sredstva

S obzirom na organe koji obavljaju nadzor nad financijskim poslovanjem političko-teritorijalni zajednica, te drugih korisnika društvenih sredstava razlikujemo sljedeće oblike nadzora:

- 1) upravni nadzor**
- 2) institucionalni nadzor**
- 3) politički nadzor**

Ministarstvo financija kao tijelo državne uprave provodi upravni nadzor. Ovlaštene osobe proračunskog nadzora su **inspektori** proračunskog nadzora Ministarstva financija.

Proračunski se nadzor obavlja po:

- 1) predstavkama građana
- 2) zahtjevima središnjih tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave
- 3) zahtjevima drugih pravnih osoba
- 4) nalogu ministra

Politički nadzor nad državnim proračunom provodi Sabor, a nad proračunima lokalnih jedinica njihova predstavnička tijela. Predstavničko tijelo obavlja svoj politički nadzor na osnovi posebnih izvješća i zaključnog računa.

Da bi se politički nadzor učinkovito ostvario, financijsko poslovanje podvrgnuto je najmanje 1 put godišnje ili prema potrebi reviziji koju provodi Državni ured za reviziju.

Državni ured za reviziju samostalna je institucija sa svojstvom pravne osobe koja je za svoj rad direktno odgovorna Saboru.

Državna revizija je oblik nadzora nad financijskim poslovanjem korisnika proračunskih sredstava kojima se naknadno ispituju dokumenti, isprave, računovodstvena i financijska izvješća, te druge evidencije radi utvrđivanja iskazuju li financijska izvješća istinit financijski položaj i rezultate financijskih aktivnosti u skladu s prihvaćenim računovodstvenim načelima i revizijskim standardima.

Državna revizija obuhvaća:

- 1) reviziju državnih izdataka, financijskih izvješća i financijskih transakcija jedinica državnog sektora
- 2) reviziju izdataka, financijskih izvješća i financijskih transakcija jedinica lokalne samouprave
- 3) reviziju izdataka, financijskih izvješća i financijskih transakcija iz proračuna
- 4) reviziju izdataka, financijskih izvješća i financijskih transakcija pravnih osoba s pretežnim udjelom državnog kapitala
- 5) reviziju izdataka, financijskih izvješća i financijskih transakcija HNB-a

Državi ured za reviziju podnosi Saboru izvješće o reviziji najkasnije 5 mjeseci nakon isteka roka za sastavljanje financijskih izvještaja (zaključnih računa).

Državnim uredom za reviziju rukovodi glavni državni revizor kojeg imenuje Sabor.

Zakonski predstavnik pravne osobe kod koje se obavlja revizija obvezan je ovlaštenom državnom revizoru staviti na raspolaganje cjelokupnu potrebnu dokumentaciju, isprave, izvješća i drugi evidenciju, te pružiti druge informacije radi obavljanja revizije.

FONDOVSKO FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA - M

Fondovsko financiranje javnih potreba je poseban oblik financiranja po kojem se prikupljena sredstva s naslova javnih prihoda upotrebljavaju za financiranje unaprijed utvrđenih zadataka (tzv. fondovsko načelo financiranja). Fond je specijalizirani proračun, dok je proračun fond za financiranje mnogostrukih javnih ciljeva i zadataka.

Fondovi se mogu klasificirati prema različitim kriterijima:

- 1) tko ih osniva
- 2) imaju li svojstvo pravne osobe ili ne
- 3) prema načinu korištenja sredstava (da li ih vraćaju ili ne)

Danas se u praksi najčešće susreću 2 oblika fondovskog načina financiranja javnih potreba:

- 1) proračunski fondovi – osnivaju se za financiranje određenih javnih potreba iz nadležnosti države, a sredstva za te fondove osiguravaju se iz proračuna
- 2) izvanproračunski fondovi – obično se osnivaju za financiranje određenih javnih potreba izvan neposredne nadležnosti državnih tijela i sredstva za te potrebe se osiguravaju iz posebnih prihoda koji se u pravilu nazivaju doprinosima

- izvanproračunski fondovi imaju svoja tijela za upravljanje i imaju svojstvo pravne osobe

Fondovsko financiranje najčešće se koristi kao pogodan instrument financiranja javnih dobara u oblasti gospodarske infrastrukture. Tu se obično ubrajaju objekti, uređaji i usluge iz oblasti društvenih djelatnosti obrazovanja, znanosti, kulture, sporta, zdravstva te socijalne skrbi.

PRORAČUNSKI FONDOVI (str. 462. – 468.)

Proračunski fondovi se u pravilu osnivaju posebnim zakonom ili odlukama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

U RH postoje (ili su postojali) sljedeći proračunski fondovi:

- 1) proračunski fondovi za financiranje potreba u oblasti obrazovanja, kulture, sporta i socijalne skrbi
- 2) Fond za regionalni razvoj RH
- 3) Fond za razvoj i zapošljavanje

1) Proračunski fondovi za financiranje potreba iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta i socijalne skrbi

Uvedeni su u sustav financiranja javnih potreba u RH 1990. godine, a početkom 1993. godine zamijenjeni su posebnim računima ministarstava prema kojima o sredstvima za financiranje dotičnih javnih potreba odlučuju direktno resorni ministri.

Sve sustave financiranja društvenih djelatnosti moguće je svrstati pod 3 modela:

- 1) prvi model koji se pretežito temelji na tržišnim elementima alokacije sredstva
- 2) drugi model koji se pretežito temelji na državnoj distribuciji sredstava
- 3) treći model koji se pretežito temelji na povezivanju društvenih djelatnosti i materijalne proizvodnje (dohodovni, odnosno model slobodne razmjene)

2) Fond za regionalni razvoj RH

Osnovan je 2001. godine i za svoj rad odgovara Vladi RH.

Djelatnost fonda je poticanje ujednačenog regionalnih razvoja RH, a naročito poticanje razvoja sljedećih područja:

- 1) područja pogođena ratom
- 2) područja koja su slabo naseljena
- 3) područja od posebne državne skrbi
- 4) područja otoka
- 5) brdsko-planinska područja
- 6) granična i pogranična područja
- 7) područja sa strukturnim problemima
- 8) područja koja ostvaruju BDP niži od 65% prosječnog BDP-a u RH
- 9) drugih područja sukladno programu regionalnog razvoja

Fond za regionalni razvoj ostvaruje sredstva iz sljedećih izvora:

- 1) prihodi od privatizacije
- 2) prihodi iz državnog proračuna
- 3) izdavanjem dugoročnih obveznica
- 4) zajmovima financijskih institucija
- 5) bilateralnim zajmovima
- 6) donacijama
- 7) iz ostalih izvora

Fond ima svojstvo pravne osobe, a njegovo sjedište se nalazi u Zagrebu. Tijela fonda su Upravni odbor i Uprava.

3. *Fond za razvoj i zapošljavanje*

Osnovan je 2001. godine i za svoj rad odgovara Vladi RH.

Djelatnost Fonda za razvoj i zapošljavanje je:

- 1) poticanje razvoja malih, srednjih i velikih poduzeća
- 2) pružanje pomoći i podrška pri zapošljavanju radnika
- 3) poticanje i sudjelovanje u ostvarivanju razvojnih investicijskih programa, novih tehnologija te izvoznih programa
- 4) podrška programima županija koje ulažu vlastite napore i sredstva za realizaciju programa zapošljavanja, razvoja poduzetništva i izgradnju infrastrukturnih objekata
- 5) pomoć i podrška pri otvaranju poslovnih centara, slobodnih i industrijskih zona, inkubatora te tehnoloških parkova
- 6) doprinos stvaranju uvjeta za korištenje nekretnina u vlasništvu države u funkciji razvojnih programa
- 7) obnova u ratu razrušenih objekata i povratak prognanog i izbjeglog stanovništva

Poslovi osiguranja za vrijeme nezaposlenosti su:

1. pitanje novčanih naknada nezaposlenih osoba
2. zdravstveno osiguranje nezaposlenih osoba
3. mirovinsko osiguranje nezaposlenih osoba
4. naknada troškova za vrijeme obrazovnih djelovanja, jednokratna novčana pomoć, naknada putnih troškova

Za financiranje svoje djelatnosti Fond ostvaruje sredstva od prodaje državne imovine, dijela prihoda Hrvatskog fonda za privatizaciju, iz državnog proračuna te iz ostalih izvora.

Fond ima svojstvo pravne osobe, a njegovo se sjedište nalazi u Zagrebu. Tijela fonda su Upravni odbor i Uprava.

IZVANPRORAČUNSKI FONDOVI, ODNOSNO FONDOVI SOCIJALNOG OSIGURANJA (str. 468. – 480.)

Pravni okvir današnjeg sustava socijalnog osiguranja u RH reguliran je sljedećim zakonskim propisima:

- 1) *Zakonom o doprinosima*
- 2) *Zakonom o mirovinskom osiguranju*
- 3) *Zakonom o obveznom i dobrovoljnim mirovinskim fondovima*
- 4) *Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualizirane kapitalizirane štednje*
- 5) *Zakonom o stažu osiguranja s povećanim trajanjem*
- 6) *Zakonom o zdravstvenom osiguranju*
- 7) *Zakonom o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti*

U RH danas postoje 3 izvanproračunska fonda (zavoda), odnosno socijalna sustava koji se financiraju putem obveznih doprinosa:

- 1) Hrvatski zavod mirovinskog osiguranja
- 2) Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
- 3) Hrvatski zavod za zapošljavanje

+ obvezna mirovinska društva koja se financiraju obveznim doprinosom na temelju kapitalizirane štednje

Institucionalni ustroj fondova (zavoda) obveznog socijalnog osiguranja

1) HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Pravni propisi kojima se uređuju prava i obveze iz mirovinskog sustava na temelju generacijske solidarnosti jesu:

- 1) *Zakon o mirovinskom osiguranju*
- 2) *Statut Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje*

Prema *Zakonu o mirovinskom osiguranju*, sustav mirovinskog osiguranja u RH sastoji se od tri stupa:

- 1) obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti
- 2) obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje
- 3) dobrovoljno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje

Obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti zadržalo je u cijelosti elemente javnog financiranja i ono se institucionalno ostvaruje preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Od načela mirovinskog i invalidskog osiguranja ističu se prije svega sljedeća načela:

- 1) načelo uzajamnosti
- 2) načelo solidarnosti
- 3) načelo zakonskog uspostavljanja mirovinskog i invalidskog osiguranja
- 4) načelo obveznosti
- 5) načelo jedinstvenih prava u mirovinskom osiguranju
- 6) načelo doprinosa za financiranje mirovinskog i invalidskog osiguranja

U prvom stupu mirovinskog osiguranja (obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti), osiguranici će ostvariti sljedeća prava:

- 1) starosnu mirovinu
- 2) prijevremenu starosnu mirovinu
- 3) invalidsku mirovinu
- 4) obiteljsku mirovinu
- 5) najnižu mirovinu
- 6) osnovnu mirovinu
- 7) profesionalne rehabilitacije
- 8) naknadu zbog tjelesnog oštećenja
- 9) naknadu putnih troškova u vezi s ostvarivanjem osiguranih prava

Ustrojstvo HZMO propisano je njegovim statutom:

- 1) Središnja služba Zavoda sa sjedištem u Zagrebu
- 2) područne službe Zavoda po županijama (njih 20)
- 3) ispostave područnih službi Zavoda čije uređenje nije uređeno Statutom, nego je propisano općim aktom o unutarnjem uređenju Zavoda

HZMO-om upravlja Upravno vijeće koje imenuje Vlada. Mandat članova Upravnog vijeća traje 4 godine i ono odgovara Vladi.

HZMO-om rukovodi ravnatelj kojeg imenuje Vlada na prijedlog nadležnog ministra.

2) FONDOVI MIROVINSKOG OSIGURANJA NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE

Pravni propisi kojima se uređuju prava i obveze za osiguranje su:

- 1) *Zakon o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima*
- 2) *Zakon o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje*

Ovaj oblik obveznog mirovinskog osiguranja uveden je reformom 1998. godine, a počeo se primjenjivati od 1. siječnja 2002. godine. Ovaj oblik obveznog mirovinskog osiguranja obično se naziva drugim stupom.

Osiguranici u sustavu obvezne kapitalizirane individualne štednje su svi mirovinski osiguranici koji su na dan primjene tog sustava bili mlađi od 40 godina i osiguranici koji su na dan početka primjene tog sustava bili stariji od 40 godina, a mlađi od 50, a u roku 6 mjeseci su se dobrovoljno opredijelili za osiguranje u drugom stupu mirovinskog osiguranja. Oni koji su se opredijelili za osiguranje u drugom stupu, trajno ostaju osiguranici u tom sustavu bez mogućnosti promjene.

Osiguranici u sustavu obvezne kapitalizirane individualne štednje ostvarivat će dvije mirovine (ili mirovinu po dvije osnove):

- mirovinu na osnovi obveznog doprinosa na temelju međugeneracijske solidarnosti
- mirovinu na osnovi obveznog doprinosa za individualnu kapitaliziranu štednju

Razlike između mirovinskog osiguranja na temelju generacijske solidarnosti (prvi stup) i mirovinskog osiguranja na temelju obvezne individualne kapitalizirane štednje (drugi stup):

- I. prvi se stup temelji na tekućem financiranju sa svim značajkama javnog financiranja dok se drugi stup temelji na privatiziranom i na kapitalnom financiranju
- II. kod prvog stupa se plaćenim doprinosima postojećih zaposlenika isplaćuju mirovine postojećih umirovljenika (tekuće financiranje) dok se kod drugog stupa uplaćeni doprinosi kapitaliziraju na osobnom računu osiguranika sve do njegovog umirovljenja
- III. mirovinska prava iz prvog stupa se izvode iz međugeneracijske solidarnosti za koju jamči svojim autoritetom država dok se kod drugog stupa mirovinska prava izvode iz vlasništva osiguranika nad aktualnom imovinom

Glavni subjekti mirovinskog osiguranja na temelju obveze kapitalizirane štednje su (subjekti privatnog prava):

- 1) obvezna mirovinska društva (trgovačka društva kojima je jedina djelatnost upravljanje sredstvima obveznih mirovinskih fondova)
- 2) obvezni mirovinski fondovi (posebni otvoreni investicijski fondovi u kojima se prikupljaju sredstva na osnovi obveznih doprinosa mirovinskog osiguranja u cilju njihovog ulaganja i ostvarivanja prinosa)
- 3) banka skrbnik (na temelju naloga obveznog mirovinskog fonda je ovlaštena neposredno poduzimati transakcije u upravljanju imovinom mirovinskog fonda)

- 1) Središnji registar osiguranika
- 2) mirovinska osiguravajuća društva (specijalizirana osiguravajuća društva na koja osiguranici na dan umirovljenja prenose svoju mirovinsku štednju iz mirovinskog fonda)
- 3) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (obavlja nadzor nad poslovanjem mirovinskih društava i mirovinskih fondova)

3) HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Pravni okvir kojim su uređena prava i obveze Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje je *Zakon o zdravstvenom osiguranju (+ Statut HZZO-a)*.

HZZO provodi osnovno i dopunsko zdravstveno osiguranje.

Osnovnim se osiguranjem osiguravaju svim osiguranim osobama dva osnovna prava:

- 1) pravo na zdravstvenu zaštitu
- 2) pravo na novčane naknade

Prava osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu obuhvaćaju:

- 1) pravo na primarnu zdravstvenu zaštitu
- 2) pravo na specijalističko-konzularnu zdravstvenu zaštitu
- 3) pravo na bolničku zdravstvenu zaštitu
- 4) pravo na korištenje lijekova koji se nalaze na listi HZZO-a

Prava osiguranih osoba na novčane naknade obuhvaćaju:

- 1) pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja
- 2) pravo na naknadu putnih troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite

Dopunskim zdravstvenim osiguranjem (drugi stup) osiguranici individualno osiguravaju prava iznad standarda koji je predviđen osnovnim zdravstvenim osiguranjem. Ono je dobrovoljno i njime HZZO osiguranim osobama osigurava pune vrijednosti zdravstvenih usluga iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, tj. osiguranici ne participiraju u dijelu troškova zdravstvene zaštite.

HZZO je pravna osoba s pravima, obvezama i odgovornostima propisanim u *Zakonu o zdravstvenom osiguranju i Statutu HZZO-a*.

HZZO-om upravlja Upravno vijeće (imenuje ga Vlada na prijedlog ministra zdravstva), a zastupa ga i njegovim poslovanjem rukovodi direktor HZZO-a.

4) HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE

Pravni propisi kojima se uređuje posredovanje pri zapošljavanju, profesionalno usmjerenje, obrazovanje nezaposlenih osoba, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, mjere i aktivnosti kojima se zadržava postojeća zaposlenost i potiče novo zapošljavanje, osiguranje sustava za djelatnost zapošljavanja, te ustroj, upravljanje i provedba djelatnosti zapošljavanja je *Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (+ Statut HZZ-a)*.

Posredovanje pri zapošljavanju je djelatnost kojom se osigurava stalna stručna pomoć nezaposlenima i drugim osobama u izboru i pronalaženju zanimanja i zaposlenja koje odgovara njihovim stručnim i radnim sposobnostima, a poslodavcima osigurava popunu radnih mjesta.

Posredovanje pri zapošljavanju uključuje sljedeće aktivnosti:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1) profesionalno usmjerenje | 2) upoznavanje metoda i tehnika traženja posla |
| 3) obrazovanje za zapošljavanje | 4) profesionalnu rehabilitaciju |

Poslove posredovanja HZZ obavlja na osnovi prijave potreba za zaposlenikom, evidencije nezaposlenih osoba koji traže posao te neposrednom suradnjom sa poslodavcima i nezaposlenima. Pri posredovanju HZZ mora biti nepristran.

HZZ-om upravlja upravno Vijeće (imenuje ga Vlada), a njegovim radom rukovodi ravnatelj kojega imenuje Vlada na prijedlog ministra nadležnog za rad.

JAVNA PODUZEĆA (JAVNA TRGOVAČKA DRUŠTVA)

Javnim poduzećima obično se smatraju poduzeća kod kojih javna vlast posjeduje sve ili većinu dionica (više od 50%) ili je vlasnikom neke druge vrste trajnog kapitala poduzeća. U tim slučajevima javna vlast vrši kontrolu nad svim bitnim aspektima poslovanja poduzeća.

Javna poduzeća se obično formiraju zbog tržišnih neuspjeha.

Ovaj oblik financiranja javnih potreba pretežito se danas koristi u oblasti krupne gospodarske te komunalne (urbane) infrastrukture.

JAVNA PODUZEĆA (TRGOVAČKA DRUŠTVA) U OBLASTI KRUPNE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE (str. 481. – 486.)

Infrastruktura se najčešće dijeli na gospodarsku i negospodarsku infrastrukturu.

U objekte i dobra gospodarske infrastrukture danas se najčešće ubrajaju:

- 1) objekti proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije
- 2) zaštitni objekti od štetnog djelovanja voda, objekti regulacije riječnih plovnih putova i objekti vodoopskrbnih sustava regionalnog značaja
- 3) ceste i objekti na cestama
- 4) željezničke pruge s ostalim objektima sa stabilnim uređajima i postrojenjem
- 5) magistralni cjevovodi
- 6) operativne površine i prometnice u okviru luka i riječnih pristaništa
- 7) građevinski objekti, međumjesne i mjesne poštansko-telefonsko-telegrafske veze
- 8) poletno-sletne staze i ostale operativne površine na aerodromima
- 9) građevinski objekti i stabilna postrojenja gradskog prometa, objekti distribucije vode, plina, topline u naseljima, te gradske ulice i ostale javno prometne površine u gradovima (komunalna ili urbana infrastruktura)

Razlozi zbog kojih bi se državnu (javni sektor) trebalo angažirati u oblasti gospodarske infrastrukture:

- 1) javni sektor mora djelovati u svim područjima gdje obavljanje usluga u pravilu ne donosi nikakvu dobit, ali gdje različiti razlozi, gospodarski i politički, govore u prilog tome da takve usluge treba obavljati (privatna poduzeća se ne uključuju u područje tih zadataka zbog nemogućnosti za ostvarenje dobiti)
- 2) činjenica postojanja proizvodnih monopola, što može biti lako zloupotrebjeno od strane privatnih poduzeća
- 3) obilježja javne službe (to se najbolje pokazuje kroz pitanje: može li se na razvoj gospodarske infrastrukture gledati kroz prizmu interne rentabilnosti ili se kroz njen razvoj moraju ostvarivati i širi društveni interesi?)
- 4) tehničko-tehnološke obilježja gospodarske infrastrukture:
 - > veličina pojedinačnih ulaganja
 - > međuovisnost sastavnih dijelova
 - > značajno vremensko nepodudaranje između momenta ulaganja i momenta ostvarivanja rezultata
 - > nužnost dimenzioniranja objekata za potrebe korisnika u jednom dužem razdoblju
 - > teškoće pri individualizaciji troškova na pojedinog korisnika objekta odnosno sustava

Od 1990. godine u RH su osnovana sljedeća javna poduzeća u oblasti gospodarske infrastrukture:

- 1) Javno poduzeće Hrvatska elektroprivreda
- 2) Javno poduzeće Hrvatske ceste
- 3) Javno poduzeće Hrvatsko željezničko poduzeće
- 4) Javno poduzeće Hrvatska pošta i telekomunikacije
- 5) Javno vodoprivredno poduzeće Hrvatska vodoprivreda
- 6) Javno poduzeće Hrvatske šume
- 7) Javno poduzeće INA-industrija nafte

Javnim poduzećem upravlja Upravni odbor.

Procesom rada u javnom poduzeću rukovodi direktor (imenuje ga i razrješuje Upravni odbor uz suglasnost Vlade). Direktor je poslovni organ i ima svoja prava, ovlasti, dužnosti i odgovornosti u skladu sa zakonom i odredbama statuta javnog poduzeća.

PROCESI PREOBLIKOVANJA JAVNIH PODUZEĆA U TRGOVAČKA DRUŠTVA I PROCESI PRIVATIZACIJE

Većina javnih poduzeća iz područja gospodarske infrastrukture preoblikovana je tijekom vremena u dionička društva (npr. Hrvatska elektroprivreda).

Temeljni kapital društva podijeljen je na dionice, a vlasnik cjelokupnog temeljnog

kapitala je RH. Zadržavajući većinski paket dionica u društvu država zadržava nadzor nad njihovim poslovanjem te štiti na taj način javni interes koji je prisutan u tom poslovanju.

Društvo predstavlja i zastupa Uprava društva, a nadzor nad radom Uprave provodi Nadzorni odbor kojega imenuje Vlada RH.

Statusna preoblikovanja javnih poduzeća u dioničarska društva motivirana su nastojanjima da se otpočne procesi privatizacije u tom sektoru (u privatizaciji se najviše ističe Hrvatska pošta i telekomunikacije).

Procesima privatizacije dijela temeljnog kapitala organizacije iz područja gospodarske infrastrukture dolaze do novih izvora sredstava za financiranje svog razvoja, a dioničari ulazeći u nadzorne odbore i uprave ovih dioničarskih društava, nastoje povećati efikasnost njihovog rada i kroz raspodjelu ostvarene dobiti putem dividende maksimalizirati svoje (profitne) interese.

FINANCIRANJE JAVNIH PODUZEĆA (TRGOVAČKIH DRUŠTAVA) U OBLASTI GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE (str. 487. – 493.)

Financijska sredstva za obavljanje poslovanja javnih poduzeća osiguravaju se:

- kroz prodajne cijene proizvoda i usluga
- naknadama
- kompenzacijom manjkajućeg prihoda iz državnog proračuna, odnosno iz proračuna jedinica lokalne samouprave
- kreditnim sredstvima
- sredstvima osnivača
- sredstvima domaćih i stranih ulagača
- drugim izvorima

Posebni društveni interesi u djelatnosti gospodarske infrastrukture ostvaruju se i kroz kontrolu i određivanje cijena njihovih proizvoda i usluga. Cijene struje, plina, cijene usluga prijevoza putnika i robe na željeznici te cijene

poštansko-telegrafskih usluga uvijek su u manjoj ili većoj mjeri u funkciji ostvarivanja širih, bilo socijalno-političkih, bilo gospodarsko-političkih interesa. Isti je slučaj s naknadama za uporabu javnih cesta i vodoprivrednim doprinosom i vodoprivrednim naknadama.

Pored sredstava koje javna poduzeća gospodarske infrastrukture ostvaruju putem cijena proizvoda i usluga, instrumentima naknada, instrumentima doprinosa te transferima iz proračuna, za financiranje gospodarske infrastrukture potrebna je i određena uloga kredita.

Kod kreditnog financiranja gospodarske infrastrukture mora se voditi računa o najmanje sljedeća 2 faktora:

- kreditno financiranje mora imati dopunsku, a ne dominantnu ulogu
- otplata kredita mora biti usklađena s amortizacijskim vijekom objekata koji se grade tim kreditnim sredstvima

Za financiranje razvoja gospodarske infrastrukture potrebno je osigurati namjenska kreditna sredstva. Namjenska kreditna sredstva moguće je osigurati putem sljedećih instrumenata:

- 1) domaćim javnim zajmovima
- 2) inozemnim javnim zajmovima

Javna poduzeća podvrgnuta su tržišnom nadzoru samo toliko koliko je njihovo poslovanje podložno djelovanju tržišnih zakona. Tržišni zakoni u poslovanju javnih poduzeća djeluju vrlo ograničeno, pa i tržišni nadzor u ovom području može samo ograničeno djelovati.

Djelatnosti od posebnog društvenog interesa predmet su nadzora osnivača javnog poduzeća, tj. države. Državni nadzor nad poslovanjem javnih poduzeća mora početi od samog ispunjavanja povjerenih im javnih zadataka pa do nadzora razumnog i efikasnog trošenja javnih sredstava.

Redovni nadzor nad poslovanjem javnih poduzeća obavljaju njihovi upravni odbori. Upravni odbori nadziru rad i veće financijske zahvate kako bi se zaštitili interesi osnivača. Upravni odbor javnih poduzeća izvješćuje redovito, a najmanje jedanput godišnje o poslovanju njihove osnivače, tj. Sabor RH i predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave.

KOMUNALNO GOSPODARSTVO

Pod komunalnim gospodarstvom podrazumijeva se obavljanje komunalnih djelatnosti, pružanje komunalnih usluga od interesa za pravne i fizičke osobe, financiranje građenja i održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području općina, gradova, Grada Zagreba te županija, ali samo kada je to određeno zakonom.

Pravnu osnovu načina obavljanja i financiranja komunalnih djelatnosti čini *Zakon o komunalnom gospodarstvu (ZOKG)*

Načela i načini obavljanja komunalnih djelatnosti

U obavljanju komunalnih djelatnosti, jedinice lokalne samouprave te pravne i fizičke osobe dužne su se pridržavati zakonskih načela pa su obvezne osigurati:

- 1) trajno i kvalitetno obavljanje komunalnih djelatnosti
- 2) održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti
- 3) obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja
- 4) javnost rada

U komunalne djelatnosti spada:

- 1) opskrba pitkom vodom
- 2) odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- 3) prijevoz putnika u javnom prometu
- 4) održavanje čistoće
- 5) odlaganje komunalnog otpada
- 6) održavanje javnih površina
- 7) održavanje nerazvrstanih cesta
- 8) tržnice na malo
- 9) održavanje groblja i krematorija te prijevoz pokojnika
- 10) obavljanje dimnjačarskih poslova
- 11) javna rasvjeta
- 12) djelatnost od lokalnog značaja koju lokalno tijelo smatra komunalnom djelatnošću

Komunalne djelatnosti mogu obavljati:

- i. trgovačka društva koja osniva jedinica lokalne samouprave
- ii. javna ustanova koju osniva jedinica lokalne samouprave
- iii. služba - vlastiti pogon
- iv. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o koncesiji
- v. pravna i fizička osoba na temelju ugovora o povjeravanju komunalnih poslova

Zajedničko obavljanje komunalnih djelatnosti jedinica lokalne samouprave može biti dobrovoljno ili obvezno (ako sustav komunalne infrastrukture čini funkcionalnu cjelinu i proteže se na području više jedinica, one moraju osigurati zajedničko obavljanje komunalnih djelatnosti).

Koncesijom se može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti te izgradnja i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture radi obavljanja sljedećih, taksativno navedenih, komunalnih djelatnosti:

- opskrbe pitkom vodom
- odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
- crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama
- prijevoza putnika u javnom prometu
- skupljanja i odvoza komunalnog otpada
- odlaganja komunalnog otpada
- tržnica na malo
- obavljanja pogrebnih poslova
- obavljanja dimnjačarskih poslova

Koncesiju daje predstavničko tijelo odlukom najduže na rok od 30 godina. Naknada za koncesiju prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave.

Prihodi za obavljanje komunalnih djelatnosti

Postoje 4 skupine prihoda za obavljanje komunalnih djelatnosti:

1. cijena komunalnih usluga

- osigurava sredstva za komunalne djelatnosti kod kojih je moguća individualizacija potrošnje (npr. opskrba pitkom vodom)
- visina cijene, način obračuna i plaćanja određuje isporučitelj usluge, a plaća je vlasnik nekretnine ili korisnik prema ugovoru s vlasnikom

2. komunalna naknada

- osigurava sredstva za komunalne djelatnosti kod kojih nije moguća realna individualizacija troškova (npr. čišćenje javnih površina)
- komunalna naknada prihod je lokalnih proračuna, a plaćaju je vlasnici, odnosno korisnici stambenog, poslovnog, garažnog prostora, građevnog zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti te neizgrađenog građevnog zemljišta
- visina komunalne naknade određuje se ovisno o lokaciji nekretnine i vrsti nekretnine

3. proračun jedinica lokalne samouprave

4. drugi izvori određeni posebnim propisima

ZOKG strogo odvaja izvore financiranja obavljanja od izvora financiranja građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Ti se izvori razlikuju za pojedine komunalne djelatnosti:

- 1) komunalni doprinos, proračun jedinica lokalne samouprave, naknada za koncesiju i drugi izvori instrumenti su financiranja građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:
 - a) javne površine
 - b) nerazvrstane ceste
 - c) groblje i krematorije
 - d) javnu rasvjetu
- 2) cijena komunalne usluge, naknada za priključenje, lokalni proračun, naknada za koncesije te drugi izvori utvrđeni posebnim zakonom instrumenti su financiranja građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabave opreme za djelatnost:
 - a) opskrbe pitkom vodom
 - b) odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda
- 3) iz cijene komunalne usluge, proračuna jedinica lokalne samouprave, naknade za koncesiju te drugih izvora predviđenim zakonom, financira se građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabave opreme za:
 - a. prijevoz putnika
 - b. održavanje čistoće
 - c. odlaganje komunalnog otpada
 - d. djelatnost tržnica na malo

Predstavnička tijela jedinica lokalne samouprave dužna su donijeti *Odluku o komunalnom redu* i mjere za njegovo provođenje.

Glavni cilj Odluke je pobliže uređenje odnosa u komunalnom gospodarstvu. Odluka sadrži odredbe o:

1. uređenju naselja
2. održavanju čistoće i čuvanju javnih površina
3. korištenju javnih površina
4. skupljanju, odvozu i postupanju s komunalnim otpadom
5. uklanjanju snijega i leda
6. uklanjanju protupravno postavljenih predmeta
7. mjere za provođenje komunalnog reda
8. kaznene odredbe

Nadzor nad provedbom odredbi komunalnog reda ima komunalno redarstvo.

Komunalni redari su ovlašteni:

1. rješenjem narediti fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja komunalnog reda
2. izricati mandatne kazne ili predložiti pokretanje prekršajnog postupka

Upravni nadzor nad provedbom ZOKG-a provodi Vlada RH i nadležno ministarstvo (Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja).

Vezano za financijski nadzor, u djelokrugu je Državnog ureda za reviziju provođenje revizije. Revizija se obavlja prema godišnjem programu Državnog ureda, a obuhvaća i nadzor zakonitosti korištenja sredstava te davanje ocjene o ekonomičnosti i djelotvornosti obavljanja djelatnosti kao i ocjene o učinkovitosti ostvarivanja ciljeva iz pojedinih programa.

Suvremene države karakterizira postojanje najmanje dvije, a često i više razina teritorijalnog organiziranja. Danas je usvojen stav da je postojanje više razina teritorijalnog organiziranja imperativ općeg državnog ustrojstva jer je takva organizacija potrebna da bi država na zadovoljavajući način odgovorila zahtjevu za zadovoljenjem različitih potreba koje se javljaju u suvremenim društvima. Jedan od najvažnijih problema vezanih uz koncepciju postojanja različitih razina teritorijalnog organiziranja je pitanje uređenja njihovih međusobnih financijskih odnosa. Način financiranja i iznosi novčanih sredstava, s jedne strane, određuju način i stupanj zadovoljenja javnih potreba u pojedinim teritorijalnim jedinicama, a s druge strane, determiniraju ukupnost odnosa među njima.

RAZLOZI USPOSTAVLJANJA DECENTRALIZIRANIH RAZINA VLASTI

Potreba postojanja nižih razina vlasti je neosporna. Neosporna je barem administrativna korist od njih.

Dekoncentracija je odnos između središnje i nižih razina vlasti u kojem je na niže razine prenesen određen stup ovlasti koje su pod punim nadzorom središnje vlasti. Lokalno je samo izvršavanje odluka, dok je donošenje odluka o financiranju nižih razina na razini središnje vlasti. Niže razine su samo izvršitelji odluka i uputa koje dolaze sa središnje razine.

Decentralizacija je odnos između središnje vlasti i nižih razina, u kojem je na niže razine prenesen određen broj poslova koje one obavljaju prema propisima koje određuje središnja vlast, te podliježu nadzoru zakonitosti, ali ne i svrhovitosti izvršavanja povjerenog im djelokruga poslova. Pri tome je nižim razinama vlasti dana određena samostalnost u domeni financiranja povjerenih im zadataka. Regionalne i lokalne vlasti percipiraju se kao samostalna tijela izabrana od strane stanovnika svojih područja radi vršenja određenih usluga u skladu sa željama toga stanovništva.

Razlozi uspostavljanja decentraliziranih razina vlasti:

1. **određeni poslovi iz nadležnosti države mogu se uspješnije obaviti ako se nadležnost za njihovo obavljanje povjeri tijelima vlasti koja su ustrojena za upravljanje užim područjima u sastavu određene države**
2. **namjera prijenosa političkog utjecaja na građane** – postojanje više razina uprave znači da birači imaju više glasova, te na taj način i više prilika za jasno izražavanje svojih potreba
3. **namjera poboljšanja kvalitete javnih usluga** – postojanje više razina uprave znači da svaki izabrani predstavnik treba nadzirati manji broj službi i manji broj dužnosnika
4. **namjera da se obavljanje javnih usluga učini troškovno učinkovitijim (jeftinijim)** – postojanje više razina uprave može pomoći biračima u procjenjivanju troškova službi svake razine, ali to će biti moguće samo ako su porezi svake razine zamjetljivi i tijesno povezani s potrošnjom te razine.

TEMELJNE KARAKTERISTIKE FISKALNO CENTRALIZIRANIH I DECENTRALIZIRANIH SUSTAVA

I centralizacija i decentralizacija imaju određene prednosti.

Centralizirani sustav:

- a) osigurava određeni standard obavljanja usluga svakoj lokalnoj jedinici
- b) primjenjuje jednake poreze
- c) usmjerava raspodjelu na regionalnoj i osobnoj razini

Navedene prednosti centralizacije usmjerene su na izjednačavanje uvjeta života i standardiziranje zadovoljavanja potreba u različitim regionalnim i lokalnim jedinicama i u tom su smislu sredstvo unifikacije pomoću fiskalnih instrumenta.

Decentralizirani sustavi:

- a) omogućuju lokalnim jedinicama autonomiju

b) pojačavaju zainteresiranost lokalnih uprava

c) sredstvo su nadzora nad preraspodjelom (omogućuje da ona ostane u relativno skromnim razmjerima)

Ove prednosti decentralizacije nadopunjuju dobre strane centralizacije i te tako uklanjaju njezine nedostatke.

Postavlja se pitanje na kojoj je administrativnoj razini najbolje zadovoljavati određene konkretne potrebe. Da bi se to pitanje riješilo potrebno je u sklopu problematike fiskalne decentralizacije definirati načela uređenja financiranja decentraliziranih razina, tj. kriterije na temelju kojih će biti provedeno financiranje decentraliziranih razina.

NAČELA FISKALNE DECENTRALIZACIJE

Fiskalna decentralizacija je zasebno financiranje decentraliziranih razina. Teorijsko opravdanje za decentralizaciju je da se proces donošenja odluka (o potrošnji i oporezivanju) približava građanima, a javne službe postaju time učinkovitije. To se događa unutar decentralizacije zato što se porezni obveznici približavaju davateljima usluga – oni postaju njihovim poslodavcima.

Pođe li se od pravno zasnovane koncepcije načela fiskalne decentralizacije kao temeljnih uputa kojih se treba pridržavati zakonodavac kod reguliranja financiranja nižih razina vlasti, radi se o sljedećim načelima:

1. **puna odgovornost određene razine vlasti za prihode i njihovo trošenje** – ostvarenjem ovog načela treba se postići odgovornost u prikupljanju i trošenju javnih prihoda te spriječiti zlouporabe ovlaštenja od strane onih koji su ovlašteni na djelovanje u fiskalnom području → normiranje i provedba različitih oblika nadzora nad ovlaštenicima u sferi javnih financija
2. **transparentnost u području financiranja decentraliziranih razina** - transparentnost znači jasnoću, preglednost u financiranju nižih razina vlasti → precizno definiranje svih elemenata javnih prihoda i međusobna usklađenost prihoda različitih teritorijalnih jedinica te preglednosti dostupnost podataka o javnih izdacima
3. jasno **definiranje ovlaštenja u vezi s oporezivanjem i modela podjele prihoda od poreza** između teritorijalnih jedinica različitih razina - trebaju se osigurati 'čisti računi' između teritorijalnih jedinica različitih razina → definirati tko ima pravo uvoditi koje poreze, kome pripada prihoda od pojedinog poreza i na koji način se dijele prihodi od zajedničkih poreza
4. **uklanjanje gospodarskih i socijalnih neuravnoteženosti** između različitih teritorijalnih jedinica putem ustanovljenja odgovarajućih sustava vodoravne izjednačenosti → putem međuproračunskih transfera jedinicama manjeg gospodarskog kapaciteta treba omogućiti sredstva za osiguravanje određenog standarda zadovoljenja potreba stanovništva toga područja
5. **održavanje neophodnog stupnja jedinstvenosti i jednakosti kod propisivanja poreza i drugih davanja** s ciljem uklanjanja 'fiskalnog kaosa' kako se ne bi narušila koherentnost poreznog sustava u cjelini i time otvorila mogućnost izbjegavanja porezne obveze

FINANCIJSKO IZRAVNANJE

Financijsko izravnjanje je ukupnost financijskih odnosa između središnje državne vlasti i nižih razina vlasti. Obuhvaća i prihodnu i proračunsku (rashodnu) stranu odnosa državne vlasti i nižih razina vlasti.

Vertikalno financijsko izravnanje je ukupnost fiskalnih odnosa i pravnih normi koje te odnose reguliraju između teritorijalnih jedinica različitih razina.

Horizontalno financijsko izravnanje je ukupnost fiskalnih odnosa i pravnih normi koje te odnose reguliraju između teritorijalnih jedinica istih razina.

Najviše pozornosti analitičara zaokuplja vertikalno (okomito) financijsko izravnanje jer su upravo u tom području najbrojnije norme koje reguliraju fiskalne odnose različitih teritorijalnih jedinica. Horizontalno (vodoravno) financijsko izravnanje značilo bi postojanje ovlaštenja na propisivanje obvezujućih normi između teritorijalnih jedinica istog ranga. Takva normativna situacija je izuzetno rijetka, ako je uopće i moguća jer njena realizacija znači stvarnu nadređenost jedinice koja propisuje obvezujuće norme, drugoj, obvezanoj jedinici. Jedinice iste razine mogu naravno na propisani način stupati u međusobne odnose, radi, npr. troškovno učinkovitijeg obavljanja jednog ili više poslova iz svoje nadležnosti ali to je odnos ugovorne naravi i temelji se na načelu ravnopravnosti.

SREDSTVA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA JEDINICA DECENTRALIZIRANIH RAZINA VLASTI

Sredstva za financiranje javnih potreba na nižim razinama vlasti mogu se prikupljati primjenom 4 temeljna instrumenta:

- 1) porezi
- 2) korisničke naknade
- 3) međupračunski transferi
- 4) zaduženje

1. Porezi

Porezni prihodi su jedan od najvažnijih izvora financiranja svih razina vlasti, pa tako i decentraliziranih razina. Prvi je zahtjev sa stanovišta oporezivanja – prikupiti dovoljno sredstava za podmirenje definiranih zadataka države. Čest je zahtjev i što je moguće veća fiskalna autonomija nižih razina vlasti, osobito najnižih (lokalnih) jedinica. Pokazatelj opće samostalnosti nižih razina vlasti u značajnijoj je mjeri, iako ne u cijelosti, njihova porezna autonomija. Porezna autonomija je pokazatelj samostalnosti (autonomnosti) nižih razina vlasti u reguliranju materije oporezivanja, u pripadnosti poreznih prihoda i u raspolaganju njima. Kriteriji za utvrđivanje (ocjenu) stupnja porezne autonomije su formalni i materijalni.

Formalni kriterij – stupanj samostalnosti kod reguliranja ovlaštenja u vezi s oporezivanjem, tj. ovlaštenja na uvođenje poreza i normiranje njihovih elemenata (tehničko-provedbeni aspekti pojedinog poreza). Osim toga, autonomija jedinica je to veća što središnja vlast ima manje utjecaja u određivanju svrhe trošenja prihoda decentraliziranih razina. Međutim, važnost raspolaganja je samo akademske naravi jer su porezi u pravilu nenamjenski prihod.

Materijalni kriteriji – izdašnost poreza stavljenih u nadležnost nižim razinama vlasti te raspodjela prihoda prikupljenih porezima između središnje vlasti i decentraliziranih razina.

➤ Sustavi raspodjele poreznih ovlaštenja

Sistematiziraju li se saznanja o mogućnostima normativnog reguliranja raspodjele ukupnih poreznih ovlaštenja s obzirom na postojanje različitih razina vlasti, odnosno saznanja kako o mogućnostima regulacije tehničko-provedbenih komponenti, tako i o mogućnostima sudjelovanja u raspodjeli poreznih prihoda od strane pojedinih teritorijalnih jedinica, mogu se, definirati sljedeći sustavi:

1. Sustav odvajanja (separacije)

Temeljne karakteristike ovog sustava:

- a) svaka teritorijalna jedinica, bez obzira na razinu vlasti koju predstavlja, ima ovlaštenja za uvođenje određenih poreza i reguliranje njihovih elemenata
- b) porezni prihodi jedinicama koje uvode poreze i reguliraju njihove elemente pripadaju u punom iznosu prikupljenom na njihovim područjima

[Stvarna i formalna centralizacija i decentralizacija - str. 651]

2. Sustav prevlasti (dominacije)

Temeljna karakteristika ovog sustav je prevlast određene razine vlasti u reguliranju poreza i raspolaganju poreznim prihodima, gledano s aspekta problematike financiranja različitih razina vlasti. To je sustav u kojem je pravo reguliranja materije o porezima i pravo na prihode od poreza dano samo teritorijalnim jedinicama, ili jedinici jedne razine, dok se drugim teritorijalnim jedinicama iz ukupnog prihoda ostvarenog porezima doznačuje određeni iznos. Dominantnu ulogu može imati viša ili niža razina vlasti, pa ona dodjeljuje sredstva za financiranje ovlaštenja financijski podređenim razinama.

Nijedan od ta dva sustava ne nalazi primjenu u čistom obliku.

3. Mješoviti sustavi

Stvarno postojeće sustave karakterizira prisutnost oba izložena modela pa se mogu svrstati u skupinu mješovitih sustava. Mješovite sustave je teško sistematizirati jer svaka država primjenjuje svoj sustav koji nikada nije istovjetan s drugima. Svi su suvremeni sustavi financiranja decentraliziranih razina u relevantnim državama u većoj ili manjoj mjeri slični jer svi kombiniraju elemente sustava odvajanja i sustava dominacije.

➤ Vrste poreza s obzirom na raspodjelu poreznih ovlaštenja

S obzirom na stupanj autonomije regionalnih i lokalnih razina vlasti u reguliranju elemenata pojedinog poreza, porezi se mogu svrstati u dvije kategorije:

1. ISKLJUČIVI POREZI (isključivo reguliranje) – sve elemente poreza (obveznik, osnovica, stopa, ...) propisuje isključivo lokalna ili središnja vlast
2. MJEŠOVITI POREZI (mješovito reguliranje) – porezni obveznik i osnovica, te porezna pogodovanja, definirani su na razini države, ali su stope pod nadzorom lokalnih vlasti.

U Hrvatskoj se primjenjuje sustav isključivih poreza jer su niže razine isključene od utjecaja na osnovne elemente određivanja porezne obveze. Ipak, *Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave* je određenim modifikacijama ublažio krutost isključivog sustava u njegovom čistom obliku, pa tako u nekim slučajevima propisuje gornju/donju granicu poreznog opterećenja te na taj način županijama, gradovima i općinama dopušta da same propišu visinu poreznog opterećenja unutar propisanih granica.

➤ Raspodjela prihoda prikupljenih porezima

Mogućnosti uređenja raspodjele poreznih prihoda:

1. VLASTITI POREZI – cjelokupni iznos prikupljen primjenom određenog poreze pripada jednoj razini vlasti, višoj ili nižoj. Npr. U RH prihodi od svih oblika poreza na promet (PDV, carine i posebni porezi na promet, osim gradskog i općinskog poreza na potrošnju) pripadaju isključivo središnjem državnom proračunu, a prihodi od županijskih, gradskih i općinskih poreza pripadaju isključivo županijama, gradovima i općinama iako su svi njihovi bitni elementi definirani republičkim propisom.
2. PODJELJENI POREZI – cjelokupan iznos prikupljen primjenom određenog poreza dijeli se po zakonom propisanom kriteriju, između jedinica različitih razina teritorijalnog organiziranja. U RH podijeljeni porezi su porez na dohodak, porez na dobit i porez na promet nekretnina.

Sustav kakav se primjenjuje u Hrvatskoj sadrži i elemente separacije (svaka razina ima svoje poreze i u cijelosti zadržava prihode prikupljene njima, središnja vlast svoje poreze regulira u cijelosti) i elemente sustava dominacije (središnja vlast u cijelosti određuje elemente nekih poreza koji se po određenim kriterijima dijele između pojedinih razina). Stoga je i hrvatski sustav poreznih prihoda različitih razina vlasti jedna od varijanti mješovitog sustava.

2. Međuproračunski transferi

Međuproračunski transferi su izravna doznačavanja novčanih sredstava između proračuna različitih teritorijalnih jedinica (transferna plaćanja). Ovi se transferi nazivaju i potporama (dotacijama).

1. Vertikalni i horizontalni međuproračunski transferi

Vertikalni međuproračunski transferi su međuproračunski transferi koji se vrše između teritorijalnih jedinica različite razine.

Horizontalni međuproračunski transferi su međuproračunski transferi koji se vrše između jedinica iste razine.

Vertikalni međuproračunski transferi su daleko uobičajeniji, dok su horizontalni međuproračunski transferi samo teorijski mogući jer bi njihovo postojanje podrazumijevalo nadređenost jedne jedinice drugoj. Ako bi se i vršili transferi iz proračuna horizontalno, to bi bilo na temelju ugovora (v. horizontalno financijsko izravnjanje).

2. Opći i namjenski međuproračunski transferi

Potpore koje se uplaćuju proračunima teritorijalnih jedinica mogu biti određene po namjeni ili takvo određenje može izostati. Namjenske potpore u pravilu su vertikalne, jer njihovu namjenu određuje doznačitelj potpore, dakle, u pravilu središnja vlast. Što se tiče horizontalnih transfera teško je pretpostaviti da bi teritorijalne jedinice istog ranga mogle jedna drugoj određivati namjenu trošenja danih potpora.

- Ciljevi i razlozi primjene međuproračunskih transfera (potpora)

1. potpore za izjednačavanje rashodnog kapaciteta

Postojanje gospodarske neujednačenosti znači različitu gospodarsku razvijenost različitih teritorijalnih jedinica. Slabije ekonomski razvijene teritorijalne jedinice, zbog svog manjeg ekonomskog potencijala imaju slabiji porezni kapacitet od prosjeka u određenoj državi. One ne mogu porezima na svom području prikupiti dovoljno sredstava za financiranje javnih izdataka pa zbog toga ne mogu ni zadovoljavati javne potrebe na svojoj razini.

Razlike u privrednoj razvijenosti ne mogu opravdati bitno niže standarde zadovoljavanja određenih javnih potreba u slabije razvijenim jedinicama. Takvim jedinicama treba financijski pomoći da bi im se omogućio određeni standard zadovoljenja javnih potreba. Međuproračunskim transferima ujednačavaju se razine zadovoljavanja javnih potreba u različitim teritorijalnim jedinicama, bez obzira na stupanj gospodarske razvijenosti i poreznog kapaciteta. Ključni problem je određivanje objektivnih kriterija za utvrđivanje visine ovih potreba – središnja vlast ne treba podupirati neučinkovitost i preskupe načine zadovoljavanja javnih potreba od strane nižih razina. Javlja se mogućnost horizontalnih potpora.

Ove potpore su nenamjenske jer trebaju podići opći javnofinancijski kapacitet fiskalno slabijih jedinica, a nisu vezane za izvršenje određenog zadatka.

2. potpore za nadoknadu učinka prelijevanja i za dodatna dobra

(a) Nižim razinama vlasti mogu biti povjereni, od strane viših jedinica, neki zadaci čije izvršenje dovodi do pozitivnih učinaka i za druge teritorijalne jedinice. U teoriji se ova pojava naziva **prelijevanjem** jer troškovi izvršenja takvih

zadataka terete jednu jedinicu, a koristi imaju i druge. Središnja vlast može kao nadoknadu za ovaj trošak dodijeliti određeni iznos na ime potpore jedinicama koje su obavile određeni posao. Potpore su namjenske jer su vezane uz činjenicu stvarno obavljenog povjerenog posla.

(b) Središnja vlast može smatrati potrebnim da niže teritorijalne jedinice zadovolje neke potrebe na višoj razini nego što su to same te jedinice spremne financirati. Da bi potaknula zadovoljenje tih potreba, središnja vlast može nižim razinama doznačiti određena sredstva koja su strogo namjenska - vezana uz zadovoljavanje točno određenih potreba.

3. potpore za gospodarsku stabilizaciju

Tržišna privreda prolazi kroz cikluse gospodarskog rasta i gospodarskog zastoja. Ponašanje u fiskalnoj sferi nižih razina zavisno je od ovih kretanja i to najčešće tako da one djeluju prociklično – suprotno cilju otklanjanja poremećaja. To znači da u razdoblju rasta niže razine vlasti smanjuju poreze ili povećavaju troškove, a u razdoblju recesije povećavaju porezno opterećenje ili smanjuju rashode. Središnja vlast, čiji je zadatak stabilizacija gospodarstva trebale bi u razdoblju recesije povećati iznose potpora, a u razdoblju rasta ih smanjivati. Ove potpore su nenamjenske.

4. potpore za nadoknadu izgubljenog poreznog prihoda

Središnja vlast se može iz različitih razloga odlučiti za centralizaciju poreznih ovlaštenja i poreznih prihoda.

Nedostatak ovakvog pristupa je izostanak poreznih prihoda nižih razina vlasti. Ovaj se nedostatak može otkloniti potporama središnje vlasti koje za cilj imaju nadoknaditi nižim razinama izostali prihod.

Ove potpore su nenamjenske budući da su i porezni prihodi nenamjenski.

5. potpore za izvršenje povjerenih zadataka

Središnja vlast može dodijeliti izvršenje određenih zadataka (pružanje određenih usluga fizičkim i pravnim osobama koje je u njezinoj nadležnosti) decentraliziranim jedinicama po osnovi nadređenosti ili u ugovornoj forma.

Decentralizirane razine su opunomoćenici središnje vlasti – djeluju prema njezinim uputama i namjerama, te bi im središnja vlast za to trebala osigurati sredstva. Ove potpore su namjenske jer su vezane za konkretno pružene usluge, a trebaju i visinom odgovarati dodijeljenom zadatku.

6. potpore za regionalni razvoj

U nekim slučajevima (npr. u slučaju izrazite nerazvijenosti, zastarjelosti ili nepostojanja neophodnih infrastrukturnih objekata) nejednakosti mogu biti takvih razmjera da to iziskuje ciljano davanje u obliku potpora središnje vlasti.

Potpore se najčešće daju kao investicijske, namjenske, u paušalnom iznosu, pri čemu može biti propisano i sudjelovanje jedinica koje potpore dobivaju u financiranju dotiranog projekta.

- Značaj potpora kao izvora prihoda nižih razina vlasti

Potpore se općenito smatraju manje poželjnim izvorom financiranja.

Razlog za takav stav jest zavisan položaj nižih razina vlasti – one u pravilu imaju razmjerno malen utjecaj na određivanje visine potpora.

Druga vrsta kritike sadržana je u prigovoru da će se decentralizirane jedinice s većim fiskalnim kapacitetom ustručavati povećati porezno opterećenje kako se dio prihoda ne bi putem međuproračunskih transfera prelio drugim, siromašnijim jedinicama. S druge strane, sigurnost dobivanja potpora može dovesti do odustajanja siromašnijih lokalnih jedinica od primjene optimalno najvišeg oporezivanja na svom području.

Vijeće Europe zalaže se za prevlast potpora opće namjene nad nenamjenskim potporama jer transferi ne smiju ograničavati lokalnu samoupravo tako da bogate i siromašnije jedinice zbog njih odustaju od najvećeg mogućeg korištenja svojih fiskalnih kapaciteta.

3. Korisničke naknade

Korisnička naknada je plaćanje za učinjenu uslugu ili za korištenje komunalnih dobara ili objekata koji nisu industrijske prirode (npr. usluge električne energije, plina, vodovoda, odvodnje, sakupljanja otpada, itd.)

Vrste korisničkih naknada

1. **Pristojbe** = naplaćuju niže razine vlasti za izdavanje različitih dokumenata i dozvola (npr. dokumenti potrebni za sklapanje braka ili dozvola za upravljanje motornim vozilima) ili za pružanje određenih usluga (npr. registriranje, umnožavanje). Naplaćuju se individualiziranim subjektima koji traže određenu dozvolu ili uslugu i predstavljaju cijenu za rad tijela niže razine vlasti.
2. **Cijene korištenja komunalnih dobara i objekata** = niže razine vlasti naplaćuju kao naknadu za korištenje komunalnih dobara subjektima koji se kao korisnici mogu individualizirati što se tiče učinjenog troška (npr. cijene električne energije, plina, vodoopskrbe) ili cijenu za korištenje objekata koji su u vlasništvu decentraliziranih jedinica (npr. sportskih objekata) od strane individualiziranih subjekata.
3. **Komunalne naknade** = izvor prihoda kojim se osiguravaju sredstva za financiranje komunalnih djelatnosti kod koji ne postoji mogućnost realne individualizacije njihovih troškova na korisnike (npr. održavanje čistoće javnih površina, održavanje groblja ili javne rasvjete).
4. **Posebni porezi na temelju ostvarene konkretne koristi** = njihovi obveznici su osobe za koje se pretpostavlja da upravo one imaju određenu konkretnu korist od realizacije određenog projekta neke teritorijalne jedinice (npr. izgradnja nekog infrastrukturnog objekta koji uzrokuje porast vrijednost nekretnine određene osobe). Najčešće se javlja kao imovinski porez.

Pitanje cijene korisničkih naknada

Javni prihod svrstani pod naziv 'korisničke naknade' su naknade za **konkretnu pojedinačnu uslugu** i u tom se smislu razlikuju od poreza koji su u pravilu nedestinirani prihodi.

Korisničke naknade bi trebale održavati puni trošak usluge, uključujući proizvodnju, održavanje i distribuciju, konkretizirano to znači da visina korisničkih naknada treba biti određena graničnim troškovima i razinom potražnje. Još je konkretnije prisutan stav da bi javna komunalna trgovačka društva naplatom cijene svojih usluga trebale ostvariti određeni višak prihoda nad rashodima kako lokalna jedinica manjak prihoda ne bi morala pokrivati iz proračunskih sredstava. Nerealno niske cijene komunalnih usluga stimuliraju neracionalnu potrošnju.

Ekonomski najopravdanija metoda kalkulacije cijena – na osnovi graničnih troškova, gotovo se nigdje ne primjenjuje. Metode kalkulacije koje se primjenjuju mogu se podijeliti u dvije skupine:

- a) kalkulacije na osnovi računovodstvenih troškova (naplata po varijabilnim troškovima, naplata djelomičnog pokrića troškova, naplata u visini punih troškova)
- b) kalkulacije koje nemaju veze s troškovima (naknada uobičajene naknade, naknada u ovisnosti o potražnji)

4. Zaduženje jedinica decentraliziranih razina vlasti

Trend rasta potrebe za sredstvima za financiranje javnih potreba na decentraliziranim razinama vlasti zahtjeva iznalaženje novih izvora financijskih sredstava. Jedan od takvih izvora može biti zaduživanje jedinica lokalne samouprave, odnosno financiranje javnim zajmom. Uvođenje javnog zajma kao sredstva financiranja znači ujedno i uvođenje elementa neizvjesnosti. Budući da su te jedinice dio međusobno povezanog sustava teritorijalnih javnopravnih tijela i kao takve su bitne za redovno izvršavanje zadataka iz državne nadležnosti uobičajena su ograničenja zaduživanja decentraliziranih jedinica. Razlozi za to su:

- a) Održavanje opće (makroekonomske) stabilnosti gospodarstva bitna je zadaća središnje vlasti – nenadzirano i neograničeno zaduživanje decentraliziranih jedinica može dovesti do značajnih poremećaja opće stabilnosti gospodarstva.
- b) Zaduhivanje decentraliziranih jedinica angažira slobodna novčana sredstva koja bi inače bila uložena u privatne poduzetničke projekte i koja bi u takvim projektima bila učinkovitije iskorištena (tzv. istiskivanje).
- c) U državama u kojima se nad decentraliziranim jedinicama ne može ili ne želi otvoriti postupak stečaja središnje vlasti se često javljaju kao jamci za njihove obveze. Moguća nelikvidnost decentraliziranih jedinica, koja je posljedica njihovog zaduženja, može dovesti do značajnijih deficita središnjeg proračuna, do kojih dolazi ukoliko središnja vlast podmiruje dugove nižih razina za koje jamči.

Radi sprječavanja navedenih poremećaja, središnja vlast može normirati različite metode ograničavanja i nadzora zaduživanja decentraliziranih jedinica:

1. uobičajena je praksa – određenje vrste troškova koji mogu biti deficitarno financirani; u pravilu se odobrava financiranje investicijskih ulaganja zaduženjem, a zaduženja radi financiranja tekućih rashoda su ograničena na vrlo male iznose ili su sasvim isključena
2. za zaduživanje je potrebno prethodno odobrenje poreznih obveznika vezanih (npr. prebivalištem ili mjestom obavljanja posla) za jedinicu čije čelništvo želi prikupiti sredstva javnim zajmom
3. za zaduživanje je potrebno prethodno odobrenje središnje vlasti
4. iznos zaduženja ograničava se na određeni postotak prihoda decentraliziranih jedinica
5. zaduženje se odobrava jedino iz središnjeg namjenskog fonda
6. druge mogućnosti ograničavanja zaduživanja decentraliziranih jedinica - mogu biti vezana uz pristup tržištu (npr. što se tiče mogućnosti izdavanja obveznica ili ugovaranja inozemnog zaduženja)

U RH su normirana ograničenja navedena pod 1., 3. i 4. – (1) jedinice lokalne i područne samouprave mogu se zadužiti samo za kapitalni projekt obnove i razvitka koji se financira iz njihova proračuna; (3) za zaduženje je potrebno prethodno odobrenje Vlade; (4) zaduženje može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u prethodnoj godini.

Zaduživanje decentraliziranih jedinica ostaje posljednje sredstvo prikupljanja vlastitih sredstava tih jedinica i nije značajan izvor njihovih prihoda.

DJELOVANJE FISKALNIH INSTRUMENATA

CILJEVI FISKALNE POLITIKE

Uz prikupljanje javnih prihoda kojima se financiraju rashodi javnopravnih tijela (fiskalni cilj), instrumentima javnih financija mogu se ostvariti i drugi nefiskalni ciljevi. Nefiskalni ciljevi koji se ostvaruju ili se mogu ostvariti instrumentima javnih financija, dijele se na:

- **alokacijske ciljeve** – financijska aktivnost države kojom se želi osigurati najbolja raspodjela i optimalno korištenje faktora proizvodnje
- **redistribucijske ciljeve** – primjenom instrumenata javnih financija želi se korigirati raspodjela dohotka i imovine do koje je došlo kao rezultat djelovanja tržišnog mehanizma
- **stabilizacijske ciljeve** – usmjereni su u pravcu a) očuvanju pune zaposlenosti, odnosno prema smanjenju stope nezaposlenosti i b) očuvanju postojeće razine cijena.

MJERE FISKALNE POLITIKE

***Anticiklična fiskalna politika** je politika države kojom se izmjenama u visini javnih prihoda i javnih rashoda utječe na smanjenje/povećanje ukupne potražnje i tako pridonosi uspostavljanju narušene/očuvanju postojeće ravnoteže. U vrijeme poremećaja ravnoteže između ukupne ponude i ukupne potražnje, kada je došlo do povećanja potražnje, država mora smanjiti svoju potražnju, a u vrijeme smanjenja potražnje, država mora povećati svoje rashode i tako utjecati na povećanje ukupne potražnje.*

Promjene u vrsti i visini javnih prihoda i rashoda provode se primjenom sljedećih mjera:

1. **AUTOMATSKI UGRAĐENI STABILIZATOR*** – javni prihodi i javni rashodi koji automatski, bez neposrednog utjecaja države, reagiraju na promjene u privatnoj sferi i time ublažavaju učinke promjena ukupne ponude i potražnje.

Najznačajniji je porez na dohodak kod kojeg se upotrebljava progresivna tarifa. Za gospodarskog rasta dolazi do povećanja dohotka gospodarskih subjekata i do povećanja potražnje. Zbog primjene progresivnih stopa povećava se porezno opterećenje poreznih obveznika brže nego se što iznosi povećanje njihovog raspoloživog dohotka, što utječe na stabilizaciju u gospodarstvu. U vrijeme depresije u gospodarstvu, primjena progresivnih stopa poreza na dohodak utječe na postotno brže povećanje javnih prihoda u odnosu na smanjenje raspoloživog dohotka.

U javnim rashodima ulogu automatskog stabilizatora imaju razna socijalna davanja, u prvom redu novčane naknade za nezaposlene. Za vrijeme recesije država isplaćuje veće iznose na ime socijalne pomoći što utječe na povećanje privatne potražnje, a samim time i na povećanje proizvodnje, a u vrijeme gospodarskog prosperiteta dolazi do smanjenja socijalnih davanja što će utjecati na ograničenje potražnje i djelovati u pravcu stabilizacije gospodarstva.

2. **FORMULA ELASTIČNOSTI** – mjere usmjerene onemogućavanju poremećaja u gospodarstvu, odnosno uklanjanju njihovih posljedica. Propisima se unaprijed utvrđuju određene mjere koje treba poduzeti u domeni porezne politike i politike javnih prihoda i rashoda uopće kada dođe do određenih promjena u stopi zaposlenosti, razini cijena, visini društvenog proizvoda ili nekim drugim unaprijed utvrđenim agregatnim veličinama (npr. u slučaju povećanja razine cijena za 10% automatski će se povećati porezno opterećenje za određen postotak, odnosno smanjiti javni rashodi).

Formula elastičnosti omogućava da se skрати vremenski razmak između nastupa neželjene posljedice i djelovanja na nju. Prilikom utvrđivanja formule elastičnosti moguća su dva pristupa ako dođe do negativnih promjena u gospodarskom životu: 1. unaprijed propisati koje će mjere i u kojem intenzitetu vlada poduzeti da bi se postiglo smanjenje/anuliranje tih negativnih kretanja; 2. vlada se aktivno postavlja tako da sama izabire koje će od propisima utvrđenih mjera koristiti da bi time utjecala na zaustavljanje poremećaja u gospodarstvu.

3. **DISKRECIJSKE MJERE FISKALNE POLITIKE** – mjere koja nadležna državna tijela poduzimaju prema vlastitoj procjeni radi ostvarenja ekonomske stabilizacije ad hoc, tj. mjere koje nisu unaprijed utvrđene. Vrste i vrijeme

primjene diskrecijskih mjera ovisi o vrsti i veličini poremećaja u gospodarstvu na koje se nastoji djelovati.

Potrebno je unaprijed utvrditi tko je nadležan utvrditi postojanje poremećaja, ali i tijelo koje će utvrditi potrebne mjere i vrijeme primjene. Što je vrijeme između nastupanja pojave i njenog uočavanja (**identifikacijski pomak**) kraće, i što je kraće vrijeme između trenutka kada je jasno da treba primijeniti određene mjere fiskalne politike i njihove primjene (**administrativni pomak**), to je veća mogućnost da će se djelovati tako da kretanja u gospodarstvu idu u željenom smjeru.

Obično su za poduzimanje diskrecijskih mjera ovlaštena izvršna tijela (vlada ili ministri) jer je parlamentu potrebno duže vrijeme za donošenje određene odluke. Međutim, izvršna tijela moraju naknadno tražiti odobrenje parlamenta za poduzete diskrecijske mjere ili je su poduzete mjere vremenski ograničene i sl.

DJELOVANJE FISKALNE POLITIKE NA EKONOMSKI RAST

Mjere fiskalne politike mogu biti usmjerene na dugoročno povećanje BDP-a i dohotka po stanovniku. U tom slučaju govorimo o ekonomskom rastu koji se mjeri postotnim povećanjem BDP-a u određenom vremenu. Mjerama fiskalne politike želi se postići ne maksimalna nego optimalna/primjerena stopa ekonomskog rasta. Maksimalna stopa ekonomskog rasta ostvaruje se pri punom korištenju svih faktora proizvodnje u idealnim uvjetima. Optimalna stopa ekonomskog rasta se ostvaruje kada se pri korištenju faktora proizvodnje vodi računa i o drugim ciljevima (npr. očuvanju okoliša).

Budući da se BDP povećava povećanjem faktora proizvodnje i/ili njihovim boljim korištenjem, među mjere fiskalne politike koje pridonose povećanju ekonomskog rasta treba ubrojiti sve one mjere koje utječu na povećanje proizvodnosti rada i bolje korištenje kapitala, koje pridonose tehničkom napretku i pozitivno djeluju na korištenje faktora proizvodnje.

DJELOVANJE FISKALNIH INSTRUMENATA NA ZAPOSLENOST I RAZINU CIJENA

Restriktivna ili kontraktivna fiskalna politika – mjerama koje su usmjerene na smanjenje prihoda i rashoda javnog sektora se želi spriječiti narušavanje odnosa u ponudi i potražnji, odnosno želi se uspostaviti ravnoteža u gospodarstvu.

Povećanje ukupne potražnje odrazit će se na povećanje cijena. Da bi se očuvala postojeća razina cijena, da bi se spriječilo narušavanje odnosa između ponude i potražnje, onemogućilo da dođe do neravnoteže između novčanih i robnih fondova potrebno je smanjiti ukupnu potražnju na tržištu tako da ona bude usklađena s ukupnom ponudom. Smanjenje ukupne potražnje provodi se smanjenjem transfernih davanja, smanjenjem nabavki države i naknada za učinjene usluge, povećanjem poreznog opterećenja.

Ekspanzivna fiskalna politika – mjerama fiskalne politike želi se potaknuti povećanje globalne potražnje i uspostaviti ravnoteža u gospodarstvu.

Ako je ukupna potražnja na tržištu manja od ukupna ponude, cijene će se smanjiti. Da bi se očuvala postojeća ravnoteža između ponude i potražnje, država i druga javnopravna tijela će povećati ukupnu potražnju povećanjem javnih rashoda i smanjenjem javnih prihoda. Povećat će se mirovine i socijalna davanja, povećat će se broj zaposlenih u javnom sektoru, broj investicija, broj i vrste poreznih i drugih oslobođenja i olakšica, a smanjit će se porezno opterećenje i opterećenje pri plaćanju drugih dažbina kako bi se povećala ekonomska snaga poreznih obveznika.

Neutralna (konjunktorno neutralna) fiskalna politika – mjere države koje su usmjerene na očuvanje ili stabiliziranje pune zaposlenosti, odnosno postojeće ponude i potražnje pri postojećoj razini cijena.

Kod primjene fiskalnih mjera restriktivne i ekspanzivne fiskalne politike države susrećemo se s djelovanjem multiplikatora i akceleratora.

Multiplikator javnih rashoda je broj koji pokazuje koliko se povećava/smanjuje dohodak kad se povećavaju/smanjuju rashodi javnog sektora. Taj broj odražava recipročnu vrijednost granične (marginalne) sklonosti štednji.

Multiplikator s pozitivnim predznakom – npr. zbog povećanja broja javnih radova povećat će se broj zaposlenih koji primaju dohodak i pojavljuju se ne tržištu kao kupci roba i usluga; povećanja potražnja dovodi do veće proizvodnje što dovodi do angažiranja nove radne snage koja stvara novu ekonomsku snagu i utječe na povećanje potražnje.

Multiplikator s negativnim predznakom – npr. mjerama porezne politike povećava se porezno opterećenje koje dovodi do smanjenja raspoložive ekonomske snage i smanjenja potražnje za dobrima i uslugama na tržištu što dovodi do smanjenja proizvodnje, smanjenja zapošljavanja, manje ekonomske snage proizvođača i zaposlenih što utječe na smanjenje potražnje.

Akcelerator označava odnos između vrijednosti neto investicija javnog sektora i povećanja potražnje. Jednokratni dodatni rashodi javnog sektora potiču i ubrzavaju aktivnost gospodarskih subjekata i uspostavljaju parcijalnu ravnotežu. Jednokratni dodatni javni rashodi imaju ulogu zamašnjaka koji se jedanput pokrenut pokreće sam. To djelovanje se naziva inducijarno djelovanje javnih rashoda ili tercijarno djelovanje javnih rashoda.

DJELOVANJE FISKALNE POLITIKE NA PRERASPODJELU DOHOTKA I IMOVINE

Razlike u visini dohotka mogu se smanjiti tako da se uspostave društveno prihvatljive razlike:

- a) oporezivanjem dohotka primjenom progresivnog oporezivanja
- b) raznim oslobođenjima i olakšicama kod direktnih poreza
- c) diferenciranim oporezivanjem pojedinih dijelova dohotka tako da onaj čija je ekonomska snaga veća postotno snosi i veći teret.

Preraspodjela dohotka može se obaviti i putem javnih rashoda (stipendije i razna socijalna davanja).

Mjerama fiskalne politike može se izvršiti i preraspodjela imovine (porez na nasljedstva i darove, realno oporezivanje imovine određene visine). Češće su mjere kojima se olakšava i potiče stjecanje imovine onima koji je nemaju, odnosno nisu vlasnici imovine (razne mjere štednje, porezne olakšice kojima se olakšava rješavanje stambenih problema i formiranje imovine).